



ВОСЬМА ЩОРІЧНА ВСЕУКРАЇНСЬКА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

**МУНІЦИПАЛЬНА РЕФОРМА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
УКРАЇНИ: ПОЗИЦІЯ ВЛАДИ, НАУКОВЦІВ, ПРОФСПІЛОК ТА
ГРОМАДСЬКОСТІ**

(м. Київ, 22 грудня 2023 р.)

Збірник тез доповідей

м. Київ, 2023 р.

УДК 342 (477)
М 90

DOI: 10.5281/zenodo.10607162

Цю публікацію було створено Академією праці, соціальних відносин і туризму в рамках грантового проєкту «Залучення молодих юристів та дослідників муніципального права до аналізу прогалин і колізій у законодавстві, що стосується проблематики місцевого самоврядування», який став можливим завдяки Агентству США з міжнародного розвитку (USAID) та щирій підтримці американського народу через Проєкт USAID «ГОВЕРЛА». Зміст цієї публікації не обов'язково відображає погляди USAID та Уряду США.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Тези доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.). – К.: АПСВТ, 2023 – 438 с.

ISBN:

До збірника увійшли тези наукових доповідей, присвячених проблемам сучасного етапу муніципальної реформи в Україні, а також роботи молодих вчених – юристів, поданих на конкурс з проблематики сучасного стану законодавства України у сфері місцевого самоврядування, який було проведено в рамках конференції.

Мета конференції: формування підходів щодо науково-методичного забезпечення сучасного етапу муніципальної реформи в Україні відповідно до європейських принципів і стандартів на основі співставлення позицій з цього питання влади, науковців та інститутів громадянського суспільства, зокрема, профспілок, об'єднань органів місцевого самоврядування, громадських організацій тощо.

Видання розраховано на фахівців у галузях конституційного та муніципального права – науковців, практичних працівників, представників громадськості, які опікуються проблемами проведення муніципальної реформи в Україні

Редколегія: Журавель Я.В., доктор юридичних наук, професор (відповідальний редактор); Кравченко В.В., кандидат юридичних наук, професор; Батанов О.В., доктор юридичних наук, професор, Діордіца І.В. доктор юридичних наук, професор.

Адреса редколегії: Академія праці, соціальних відносин і туризму, юридичний факультет, м. Київ, вул. Кільцева дорога, 3а. Телефон: +38 (093) 552 49 52. Email: dean_lf@socosvita.kiev.ua.

Редколегія може не поділяти погляди, викладені у збірнику. Автори тез доповідей несуть відповідальність за їх зміст. Тези публікуються в авторській редакції.

© Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2023

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

З М І С Т

ВІТАЛЬНІ СЛОВА	13
-----------------------------	-----------

I. НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ.....	17
--	-----------

БАЙМУРАТОВ М.О., КОФМАН Б.Я. «МУНІЦИПАЛЬНІ ЦІННОСТІ»: РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВНОСТІ	17
---	-----------

БАТАНОВ О.В. ПРИНЦИП ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМУ В СУЧАСНОМУ МУНІЦИПАЛЬНОМУ ПРАВІ.....	32
--	-----------

КРАВЧЕНКО В.В. ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА СУБРЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	39
--	-----------

КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	51
--	-----------

II. ВРАХУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ТА ПРИНЦИПІВ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ	56
---	-----------

ЖУРАВЕЛЬ Я.В., ДІОРДІЦА І. В. ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СФЕРІ ОСВІТИ.....	56
--	-----------

КРАВЧЕНКО М.В. РЕАЛІЇ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ НА РІВНІ МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ В УМОВАХ ВІЙНИ.....	60
---	-----------

ВІКТОРЧУК М. ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ТА ПРИНЦИПИ НАЛЕЖНОГО ВРЯДУВАННЯ.....	63
---	-----------

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

ЛАХИЖА М.І.

РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА
ПОСТКОМУНІСТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ.....66

БЕДРІЙ Р.Б.

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
У КОНТЕКСТІ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ69

КРАСІВСЬКИЙ Д.О., КАЧАН Я.В.

ДОСВІД МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ У ШВЕЦІЇ.....72

САМБОР М. А.

ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ ЛЮДИНИ, ЯК ОРІЄНТИРИ ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ75

ЗЕЛЕНСЬКА В.В.

ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ НА
ПРИКЛАДІ ЗНАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ81

МАРУСЕНКО А.В.

РОЗВИТОК СУСПІЛЬНО-ВЛАДНИХ ВІДНОСИН ЯК ЧАСТИНА МУНІЦИПАЛЬНОЇ
РЕФОРМИ83

КОРНІЄНКО А.Г.

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ОСОБИ НА ЕФЕКТИВНИЙ
СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ТА СВОБОД ПРИ ОСКАРЖЕННІ РІШЕНЬ ОРГАНІВ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.....86

ХАБЄЄВ В.М.

МУНІЦИПАЛЬНА ПОЛІЦІЯ ЯК СКЛАДОВА МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В
УКРАЇНІ.....89

ГАЛКІН Є.Е.

ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ ТА
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЇЇ В УКРАЇНІ.....92

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

ФІЛЯЄВ М.В.

КІБЕРБЕЗПЕКА В МУНІЦИПАЛІТЕТАХ: МОЖЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ
МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ В УКРАЇНІ **95**

МИКОЛАЙЧУК А.О.

ПРАВОВИЙ СТАТУС НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ ТА ДЕПУТАТІВ
МІСЦЕВИХ РАД: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ **98**

ЦИГАНІН Я.М.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СТАЛОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЄС
..... **101**

АВКСЕНТЮК Т.В.

СИНЕРГІЯ ПАРТНЕРСТВА: СПІВПРАЦЯ ВЛАДИ, ГРОМАДСЬКОСТІ ТА БІЗНЕСУ
У ГРОМАДАХ ЯК ЗАПОРУКА ЇХ УСПІШНОГО РОЗВИТКУ НА ШЛЯХУ
ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ **105**

СЄРОВ В.В.

СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ У ФОКУСІ АНТИКРИЗОВОГО
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ **107**

МАЙКО А.В.

ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: ДОСЯГНЕННЯ І НЕДОЛІКИ **112**

АЛЕШКО Д.В.

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ У БОРОТЬБІ З ЕПІДЕМІЯМИ..... **116**

БОНДАР О.В.

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ ЛІКАРСЬКИМИ
ЗАСОБАМИ ТА ВИРОБАМИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ **119**

ІВАНОВ І.О.

СПОСОБИ ЗАЛУЧЕННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙ У МІСТОБУДУВАННЯ..... **122**

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

ВОЛКОВ В.Ф.

РОЗБУДОВА ПОТЕНЦІАЛУ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ЗАЛУЧАТИ МІЖНАРОДНУ ТЕХНІЧНУ ДОПОМОГУ НА ВПРОВАДЖЕННЯ
ПРОЕКТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 125

СЛИЗЧЕНКО Д.С.

ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ВЗАЄМОДІЮ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З
ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ..... 129

ХОЛОД О.А.

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ
РЕФОРМИ..... 134

ВОРОТІН В.Є., ЧИЧАГУА С.Г.

НОВИЙ СТАТУС СТРАТЕГІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ, ЗГУРТОВАНІСТЬ МІСЦЕВОГО
УПРАВЛІННЯ 138

ПОТАПЕНКО С. А.

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ КРАЩИХ ПРАКТИК ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 144

КРАВЧЕНКО А.В.

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ МУНІЦИПАЛЬНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ І
ГРОМАДЯНИНА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 150

**III. МУНІЦИПАЛЬНА РЕФОРМА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. ПРОБЛЕМИ
ПРОВЕДЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ
ТЕРИТОРІЯХ ПІСЛЯ ЇХ ДЕ ОКУПАЦІЇ 155**

ДОМБРОВСЬКА О.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ СТАРОСТ В
УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ..... 155

ЛЕБІДЬ Т.І.

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ
ПОСТВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ..... 159

Муниципальная реформа в контексте евроинтеграции Украины: позиция власти, ученых, профсплоков та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

ЦИГАНЧУК Н.

ВПЛИВ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН НА РОЗВИТОК ОТГ.....163

ПИСАРЕНКО В.

НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У ПЕРІОД ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ ТА ПІСЛЯВОЕННИЙ ПЕРІОД.....167

ЦИГАНЧУК С.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ІНФОРМАЦІЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ172

ЗЛЕНКО А В.

ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА.....175

БОНДАР М.С.

ВІДНОВЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ.....180

ДОРОШЕНКО Б.

ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ: ЗАКОНОДАВСТВО ТА ПРАКТИКА184

ГОРБАТЕНКО А.О.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ.....188

ІВАНЧИКОВ В.С.

ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАСІДАНЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ОСОБЛИВИХ ПЕРІОДІВ.....192

ІВАНОВ О.Ю.

ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ВІДБУДОВИ КРАЇНИ196

ШЕВЧЕНКО О.О.

НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ.....198

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

ТЕРЕНЧУК А.П.

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ОРГАНАМИ
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ **203**

IV. РОЛЬ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ПРОВЕДЕННІ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ (НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІРИ) **207**

НАСТЮК А.А., СЕМЕНЦЬ О.В.

МЕТОДИ ПРОТИСТОЯННЯ КИЇВСЬКОГО ВІЧА ПІД ЧАС АГРЕСІЇ ПРОТИ НЬОГО
ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ СИЛ **207**

МЕЛЬНИК О.Я.

РОЛЬ ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНИХ
ПРАВ В УКРАЇНІ **212**

КАЧАН Я.В., КРАСІВСЬКИЙ Д.О., СЕМЕНЮК О.М.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В
УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ **215**

ЧЕРЕПАНОВ В.В.

ІНСТИТУТ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
УКРАЇНИ **219**

ЛЕЗВІНСЬКИЙ О.С.

РОЛЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ПІДВИЩЕННІ РІВНЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МІСЦЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ **222**

СВИТКА А.С.

МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЇ ПРАВА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА
ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ **225**

СВИТКА Ю.В.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ З ВОЛОНТЕРАМИ **229**

ВДОВІЧЕНКО Є.О.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ
ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ **231**

Муниципальная реформа в контексте евроинтеграции Украины: позиция власти, ученых, профсплоков та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

БІЛЬДЮКЕВИЧ О.В.

ПРЕМІЯ ЯК ЗАСІБ МОТИВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ.....237

КОТЕНКО О. В.

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ.....239

КОТЕНКО А.В.

ОСНОВНІ ЕТАПИ І ПРИНЦИПИ ДИСТРИБУЦІЇ ТА ЇЇ МІСЦЕ У ФІНАНСОВО-
ЕКОНОМІЧНІЙ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ244

СМАГА-ЗЕЛЕНЦОВ Д.О.

РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В ФОРМУВАННІ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ МІСЦЕВИХ
ОРГАНІВ ВЛАДИ В ПРОЦЕСІ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ: УКРАЇНА ТА
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД249

ВОЙТКО О.

РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ
ТА СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ.....253

СЛИНЯВЧУК В.В.

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДОСТУПНОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ.....257

ГОЛУБ С.М.

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА «ФАВОРИТИЗМ» - ФРАНЦУЗЬКИЙ
ДОСВІД.....261

ПЕТЬКО Л.В.

ВОЛОДІННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ В КОНТЕКСТІ МУНІЦИПАЛЬНОЇ
РЕФОРМИ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЧИННИК ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ263

НАГОРНИЙ О.М.

УДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК
АНТИМОНОПОЛЬНИМ КОМІТЕТОМ УКРАЇНИ В МЕЖАХ ПЕРШОГО ЕТАПУ
РЕФОРМИ КОНКУРЕНЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ272

Муниципальная реформа в контексте евроинтеграции Украины: позиция власти, ученых, профсплоков та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

БОНДАР С.І., ТЕТЕРУК С.П.

ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОГО КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ276

ЗДОЛЬНИК А.В.

ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ У КОНТЕКСТІ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ ...281

БОВТ І.В.

КАДРОВА ПОЛІТИКА, ЯК ОДИН З КЛЮЧОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ МУНІЦИПАЛЬНОЇ
РЕФОРМИ283

ПЕТЬКО С.М.

ДИНАМІКА ГЛОБАЛЬНОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ПРОВІДНІ
ІНДУСТРІЇ У 2021–2022 РОКАХ.....287

МІЩЕНКО К.С.

КРЕАТИВНІСТЬ ЯК СУЧАСНИЙ ТРЕНД В ПІДГОТОВЦІ ПУБЛІЧНИХ
УПРАВЛІНЦІВ292

СНАПКОВА Н.П.

ПРОЦЕСИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ЯК ПРИКЛАД
КООРДИНАЦІЇ ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ
ОФІЦЕРІВ ЗСУ297

ГУРА П.Р.

СУТНІСТЬ ТА ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ІМІДЖУ В
ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.....305

ЖУЖА С.Л.

РОЗВИТОК ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ ФРАНЦІЇ
.....310

ЗІНЬКО Р.М.

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ В ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ316

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

КЛЮЧЕВСЬКИЙ В.Б.

ВПЛИВ КОЛЕКТИВНИХ УГОД В ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ 321

КОВПАК А.Ю.

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА..... 325

КРАСЮК С.М.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 329

МАЛЕЦЬ М.С.

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ 334

МУЗИЧУК Р.М.

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 338

СОБЧЕНКО С.О.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ ЯК СТРУКТУРНА СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 341

НЕЧИПОРЕНКО С.Ю

НЕДОБРОСОВІСНА РЕКЛАМА (НА ПРИКЛАДАХ РЕКЛАМИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ) 344

ЛЮБАРЕЦЬ Д.Д.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 348

СЛАСНИЙ А.О.

ФОРМИ СПРИЯННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗДІЙСНЕННЮ ПОШТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 350

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

БАСЕНКО С.А.

УЧАСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ПРОЦЕДУРІ ПЕРЕТИНУ
ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ.....**353**

**V. НАУКОВІ РОБОТИ ПЕРЕМОЖЦІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ «КРАЩА
НАУКОВА ПРАЦЯ З ПРОБЛЕМАТИКИ МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА»..... 357**

ДАСЮК В.В.

АНТИКОРУПЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ**357**

ЖЕЛНІН В.Є.

НЕДОСКОНАЛІСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ЧАСТИНІ СПОВІЩЕННЯ
ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРО
ПРОВЕДЕННЯ МИРНИХ ЗІБРАНЬ, ЗОКРЕМА, І В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
.....**393**

ЛИТВИНЕНКО Д.Я.

ВПЛИВ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ НА
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.....**413**

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

ВІТАЛЬНІ СЛОВА

ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ



*Учасникам та організаторам Восьмої
Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Муніципальна реформа в контексті
євроінтеграції України: позиція влади,
науковців, профспілок та громадськості»*

Шановні учасники та організатори конференції!

Від імені Верховної Ради України щиро вітаю Вас з проведенням Восьмої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості». Важливо, що конференція приурочується до Дня місцевого самоврядування, адже на всіх етапах становлення сучасної Української держави місцеве самоврядування було, є і завжди буде ключовим чинником утвердження демократичних ідеалів нашого суспільства. Останніми роками питання розвитку місцевого самоврядування постійно перебували в центрі уваги Верховної Ради України: прийнято низку законів, спрямованих на децентралізацію управління, розширення повноважень органів місцевого самоврядування, формування необхідних фінансово-економічних та територіальних основ місцевого самоврядування.

З початком повномасштабної війни, розв'язаної російським агресором, перед місцевим самоврядуванням постали нові виклики, що значно ускладнюють проведення муніципальної реформи: на органи місцевого самоврядування покладені додаткові завдання щодо запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, значна кількість територіальних громад опинилися в зоні воєнних дій або на тимчасово окупованій території, виникла низка питань щодо організації взаємодії місцевих рад з військовими адміністраціями тощо.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ



Динаміка процесів, що відбуваються сьогодні у сфері місцевого самоврядування, об'єктивно зумовлює потребу проведення таких заходів, під час яких доцільно обговорити нагальні питання його функціонування в умовах воєнного стану, сформулювати конкретні пропозиції щодо вдосконалення законодавства щодо територіальної організації місцевої влади, його адаптації до вимог захисту України від рашистської навали.

Впевнений, що ваша конференція сприятиме науковому аналізу напрямів продовження муніципальної реформи за нинішніх складних умов на основі плідного діалогу між представниками влади, науковців, профспілок та громадськості, а результати обговорення сприятимуть розробленню законодавчих ініціатив, необхідних для врегулювання питань, актуальних для місцевого самоврядування.

Бажаю всім учасникам конференції успіхів, плідних результатів роботи та якнайшвидшої нашої Перемоги!

Руслан СТЕФАНЧУК

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Вітальне слово

**Віктора Борисовича Сухомлина, виконувача обов'язків ректора
Академії праці, соціальних відносин і туризму,
кандидата наук з державного управління, заслуженого працівника
соціальної сфери України**

Вітаю, шановні учасники Конференції!

Я радий вітати кожного з вас на нашій вже Восьмій науково-практичній конференції у новому місці та з новими ідеями щодо вдосконалення законодавства про місцеве самоврядування в Україні!

Розвиток громадянського суспільства України в контексті євроінтеграції змушує переглядати наукові підходи до розуміння сучасних проблем усіх інститутів громадянського суспільства, серед яких одне з ключових місць посідають органи місцевого самоврядування та їх громади. Муніципальна реформа в Україні, яка вже сьогодні має відповідні результати, досі є незавершеною і потребує комплексу додаткових заходів. До таких заходів можна віднести наукове обґрунтування усіх змін до муніципального законодавства та вироблення ефективного механізму підготовки кадрів для роботи в органах місцевого самоврядування.

Проте сьогодні науковці та практики розпорошені по різних установах і самотійно здійснюють дослідження муніципальних відносин.

Тому нещодавно Академія рішенням Вченої ради створила наукову школу з проблем розвитку місцевого самоврядування, двері якої відчинені для усіх дослідників місцевого самоврядування України. Окрім цього, в межах освітніх програм Академії передбачено велику кількість навчальних дисциплін, пов'язаних з місцевим самоврядуванням. Так, сьогодні викладаються дисципліни: Конституційне право, Конституційне право зарубіжних країн, Муніципальне право, Муніципальна правотворчість, Техніка проектування муніципально-правових актів, Територіальна організація влади в Україні, Публічна служба, Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні, Державна реєстрація нормативних актів місцевого самоврядування, Електронна демократія та електронне урядування, Комунікації в публічному управлінні, Інформаційні технології в публічному управлінні, Керівник в інституціях публічного управління, Державний контроль в медичній діяльності, Програмне управління в медичній галузі, Інформаційний супровід реформ соціальної сфери та ін. При цьому, на магістратурі зі спеціальності «Право» відкрита вибіркова складова освітньої програми з назвою «Муніципальний юрист». Усе це в сукупності дозволяє говорити про те, що Академія стала науковим та освітнім осередком з підготовки кадрів для роботи в органах місцевого самоврядування.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Залучення наших викладачів до оцінювання конкурсних робіт в якості експертів, формування нами пакету законодавчих пропозицій до органів державної влади на основі конкурсних праць та тез доповідей учасників конференції є високою довірою до Академії! Ми щиро вдячні і парламентському комітету, і міністерству за сприяння у розгляді цих пропозицій, адже таким чином ми відчуваємо користь від нашої спільної роботи на благо розвитку України як правової демократичної держави!

Окремо хочу подякувати територіальним громадам за активну співпрацю під час опитування! Ми отримали розгорнуті відповіді на наші питання, а також конкретне бачення громад щодо вирішення проблем правового забезпечення місцевого самоврядування. В умовах воєнного стану та загруженості в роботі це викликає особливу повагу та вдячність!

Насамкінець, хочу подякувати партнерам, без яких наші всеукраїнські заходи були б не такого високого рівня! Команда Проекту USAID «ГОВЕРЛА» на чолі з Габріелем Абрахамом ділиться з командою Академії неймовірним досвідом та сприяє якнайкращій організації наших спільних проектів.

Щиро дякую кожному з вас, хто долучився до конференції і щиро вірю в те, що кожна слушна думка, яка буде висловлена під час конференції, буде врахована у підсумкових документах нашого заходу!

А тепер пропоную хвилиною мовчання вшанувати пам'ять тих, завдяки кому ми можемо збиратися в незалежній державі на такі заходи!

Хвилина мовчання

Дякую за увагу!

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

I. Науково-методологічні проблеми здійснення муніципальної реформи в Україні

Баймуратов М. О.,

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри політичних наук і права
Південноукраїнського національного
педагогічного університету
імені К.Д. Ушинського,
Заслужений діяч науки і техніки України

Кофман Б.Я.,

доктор юридичних наук,
старший науковий співробітник,
професор кафедри політичних наук і права
Південноукраїнського національного
педагогічного університету
імені К.Д. Ушинського,
Заслужений юрист України

«МУНІЦИПАЛЬНІ ЦІННОСТІ»: РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

Становлення та розвиток в Україні конституційно-правового інституту локальної демократії у вигляді місцевого самоврядування (далі – МСВ) стало революційною подією на теренах пострадянської держави. Вперше Україна як посттоталітарна держава надала МСВ статус конституційно-правового інституту, закріпив у своїй Конституції низку статей (див. ст. 3, 5, 7, 92, Розділ XI) [1], що легалізували інститут локальної демократії на вищому нормативному рівні.

Фактично, можна стверджувати, що відбувся ренесанс правового інституту, що був нівельований та знищений радянською владою після Жовтневого заколоту більшовиків, як осередок демократії та самоорганізації населення. Отже, понад 70

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

років були спалюжені та загнані в партійно-ідеологічні міфологеми не тільки інститути МСВ, а й основоположні засади (принципи) локальної демократії, що у сучасному розумінні складають т. зв. муніципальні цінності. І тільки тепер, після набуття Україною державного суверенітету та повної самостійності у вирішенні всіх питань внутрішнього і зовнішнього життя, становлення демократичних засад правотворення, державотворення і організації соціуму, починають знову формуватися, а також переважно запозичуватися західні профільні цінності, відроджуючи славетні історичні цінності організації та реалізації повсякденного життя людини, її груп і асоціацій. Крім того, саме муніципальні цінності лежать в основі феноменології муніципалізму, яка повністю заперечувалась в період радянської влади («місцеві ради – органи державної влади на місцях» Л. Брежнєв), бо передбачала у практиці західного муніципалізму феноменології самоорганізації населення та самостійність територіальної людської спільноти – територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення. Це, по-перше, вважалось загрозою партійним постулатам жорсткої централізації та партійної ідеології, що базувалась на беззаперечному авторитетові партійних органів у всіх питаннях суспільного і державного життя; по-друге, це, своєю чергою, заперечувало прояву будь якої особистої, групової або колективної ініціативи з боку громадян, що не виходила від партійних органів та не була скерованою на виконання їх завдань.

Крім того, у актуалізації профільної проблематики велику та важливу роль відіграє емоційно-психологічна складова. Бо муніципальні цінності, що насамперед, виступають іманентною розумовою складовою існування людини в межах ТГ, – передбачають складний, суперечливий, предметно-об'єктний та суб'єктно-індивідуальний, суб'єктно-груповий, суб'єктно-колективний системний комплекс щодо формування: а) муніципального праворозуміння, б) муніципальної правосвідомості, в) муніципальної психології, що у сукупності сприяють і будуть сприяти для нових членів громад в перспективі формуванню атитюдно-габітусної парадигми людини в локальному соціумі в умовах МСВ.

В основі формування муніципальних цінностей лежить муніципалізація всіх сторін суспільного і державного життя, бо формування та наявність таких цінностей, їх перманентна генерація виступає екзистенціо-важливою задачею демократичної правової державності.

На формування муніципальних цінностей скерована й муніципальна правова політика держави, що, на жаль, знаходиться в Україні ще на стадії формування.

Отже, можна однозначно стверджувати, що саме муніципальні цінності виступають «лакмусовим папірцем» демократичної правової державності, в межах якої вони набувають свого стратегічного та прогностичного значення та

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

властивості, скеровуючи розвиток такої державності до виконання гуманістично-гуманітарних засад існування людської цивілізації.

Зародження муніципальних цінностей в історичній ретроспективі розпочалось це на зорі виникнення людської територіальної спільноти – первісної общини, в якій почались процеси усвідомлення навичок управлінської діяльності та організації її повсякденного існування і функціонування через вирішення питань порядку денного діяльності членів общини у вирішенні питань місцевого значення. Отже, на нашу думку, процес становлення муніципальних цінностей, і одночасно, паралельний процес зародження прав людини і становлення інститутів публічної влади на локальному рівні, в основному розвивались по такій суб'єктно-предметній схемі:

- «первісна община у стародавньому світі (де спостерігається насамперед пріоритет і особлива важливість екзистенційно-функціональних питань існування людської спільноти на додержавному рівні розвитку);

- давньогрецькі міста-поліси (побудова локальної цивілізації, що вже містила професійну спеціалізацію населення та фахівців муніципального господарства /пекарство і торгівля хлібом, торгівля іншими товарами, охорона джерел води, прибирання сміття та місць загального користування, обслуговування громадських лазень, охорона стін та воріт міста, відправлення релігійних культів/, і в той же час наявність перших демократичних утворень та інституцій публічної влади, що суттєво вплинула на формування феноменології державності);

- давньоримські міста-муніципії (побудова чіткої централізовано-самоврядної системи муніципального управління, системи муніципального господарства в межах локального територіального соціуму з наявністю відповідних демократичних засад в межах єдиної держави /імперії, республіки/);

- міста феодального періоду розвитку суспільства (церковні, лицарські, князівські /кюрфгустерські/ тощо) (період зародження урбаністичних процесів через осмислення та усвідомлення можливостей та переваг спільного проживання людей в рамках локального соціуму через формування самоврядних засад управління на фоні абсолютного владарювання феодалів, паралельно з цим відбувався розвиток і розцвіт муніципального господарства і спеціалізація господарських зав'язків внутрішнього і зовнішнього характеру);

- середньовічні міста, що керувались Магдебурзьким правом (магістрати + бургомістри) (формування основоположних правових засад міського самоврядування через процес виникнення самоврядних управлінських інституцій, що самостійно формувались територіальною спільнотою);

- міста-муніципалітети та провінції Нідерландів періоду боротьби з Іспанією та революції XVI-XVII ст. (як окремий яскравий приклад розвитку муніципалізму

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

через розцвіт промисловості і підприємницької діяльності, завдяки входженню до системи світових господарських зв'язків, суттєві укріплення і зростання самостійної економічної бази та розвиток демократичних форм міського і провінційного самоврядування, що каталізували державотворчі процеси, і у підсумку, призвели до формування національної держави);

- міста-муніципалітети постреволуційної (Нові часи) та наполеонівської (післянаполеонівської) Європи (розцвіт на основі демократичних лозунгів свободи, рівності, братерства, що інтерпретувались з загальнодержавного на локальний рівень соціуму, активного муніципального будівництва та становлення прообразу системного масиву сучасних компетенційних повноважень муніципалітетів в контексті децентралізації повноважень публічної влади, що стало запорукою суттєвого зростання їх місця, ролі і значення в локальному і державному будівництві);

- міста-муніципалітети Новітніх часів (визначення важливої ролі та значення муніципалітетів в контексті муніципальної революції кінця XIX – початку XX ст. фактично заснованої на підходах «муніципального соціалізму»);

- сучасні муніципалітети об'єднаної Європи (формування суттєвої ролі муніципалітетів в регіональному, державному, макрорегіональному і загальноєвропейському інтеграційному русі в контексті муніципальної революції другої половини XX ст. – початку XXI ст.);

- запозичення надбань і цінностей європейського (західного) муніципалізму пострадянськими державами у їх стратегічному стремлінні увійти до європейської родини народів і держав (останнє десятиліття XX ст. – початок XXI ст.).».

Отже, завдяки такому історичному розвитку саме МСМ й зародилися муніципальні цінності, що розглядаються сучасними дослідниками конституціоналізму, як передвісники конституційних цінностей та суттєве надбання людської цивілізації [2; 3].

Для розуміння онтологічної сутності муніципальних цінностей конче необхідним уявляється розгляд ролі і значення інституту локальної демократії у вигляді МСВ для існування, функціонування та організації життя конкретної людини та ролі в цьому профільних цінностей.

Отже, справа в тому, що:

А) муніципальні цінності – пріоритетною з яких виступає МСВ, формуються, функціонують, реалізуються, розвиваються, вдосконалюються тільки в його умовах, на базі застосування цієї системи управлінсько-самоврядних відносин з обов'язковою участю специфічної територіальної людської спільноти – територіальної громади (далі – ТГ), що виступає уособленням самоорганізації населення відповідної держави, яке існує та функціонує на її території, зазвичай, в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (сіло, селище, місто)

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

– результатом такого існування спільноти виступає створення відповідного соціального простору для самоорганізації, самоідентифікації, самодіяльності, самопрояву, самокомунікації конкретної людини, її груп та асоціацій (самоврядний фактор – авт.) як:

а) члена локального соціуму (ТГ) – жителя відповідної території (просторово-суб'єктна ознака – авт.);

б) фізичної особи – суб'єкта права, як носія відповідних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина, що володіє відповідним конституційно-правовим статусом, завдяки чому підлягає визнанню, охороні, захисту, сприянню реалізації, гарантуванню таких прав, свобод і обов'язків з боку органів публічної влади, що функціонують як на локальному рівні (органи МСВ), так й на загальнодержавному (органи законодавчої, виконавчої і судової влади) (суб'єктно-захисна ознака – авт.);

в) громадянина або фізичної особи з іншим правовим станом (іноземство, безгромадянство, біпатридіство, біженство тощо) (суб'єктно-становна ознака – авт.);

г) фізичної особи, що володіє відповідними рольовими позиціями в локальному соціумі (член родини, глава родини, батьківство, член трудового колективу, студент, дитина, пенсіонер, військовослужбовець тощо) (суб'єктно-рольова ознака – авт.);

г') фізичної особи, що володіє відповідними професійними знаннями, вміннями, навичками (суб'єктно-професійна ознака – авт.);

д) члена громадянського суспільства, що приймає участь у діяльності її інститутів, що створюються по різних ознаках – національних, релігійних, економічних, культурних, наукових тощо, для задоволення своїх індивідуальних, групових та колективних інтересів (суб'єктно-інституційна ознака – авт.);

е) фізичної особи – споживача публічних послуг, включаючи й комунально-побутові (суб'єктно-споживча ознака – авт.);

е) фізичної особи-члена громади, що є платником місцевих податків та зборів;

ж) фізичної особи-громадянина, що є членом політичної спільноти та приймає активну участь у процесах демократичного оновлення інституцій публічної влади та вирішенні питають загального (в тому числі, й загальнонаціонального) значення за рахунок використання виборчих та референдумних технологій, механізмів визначення суспільної думки (суб'єктно-політична ознака – авт.);

з) фізичної особи, що виступає членом економічної локальної спільноти (муніципального господарства), завдяки участі в суспільному виробництві, що здійснюється на об'єктах різної форми власності, включаючи державну та муніципальну (суб'єктно-економічна ознака – авт.);

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

и) фізичної особи-особистості, що приймає участь у розбудові та вдосконаленні культурологічного дискурсу територіальної спільноти (суб'єктно-культурологічна ознака – авт.);

і) фізичної особи-члена громади, що є носієм муніципальних цінностей щодо знань, вмінь і навичок життєдіяльності в локальній спільноті (суб'єктно-аксіологічна ознака – авт.);

ї) фізичної особи-члена громади, що володіє, сприймає, розвиває та вдосконалює свою муніципальну свідомість (правосвідомість) та відповідно до її настанов визначає свої поведінкові пріоритети (атитюди) (суб'єктно-свідома ознака – авт.);

й) фізичної особи-члена громади, що є носієм муніципальної психології щодо визначення своїх діяльнісних настанов (габітусів) (суб'єктно-психологічна ознака – авт.); насамкінець,

к) фізичної особи-члена громади, що здійснює в її межах свій життєвий цикл.

Треба зазначити, що виокремлені та наведені публічно-рольові позиції людини в локальному соціумі сформувались завдяки її історичному розвитку в межах ТГ та на основі державно організованого соціуму в результаті санкціонування, згоди, підтримки та легалізації з боку публічної влади – отже, на основі відповідних муніципальних цінностей, що виникли в межах переважно міського рівня самоврядування;

Б) В основі методології виникнення муніципальних цінностей лежать конотації і наративи життєдіяльності людини в міській спільноті, її переваги у порівнянні з іншими рівнями локальної демократії, – тобто такі цінності є визначальними і для людини, її груп і асоціацій, і для держави (держав), міжнародної спільноти тощо, – причому, не тільки держав Європи і європейської міжнародної регіональної інтеграційної спільноти, а враховуючи феноменологію рецепції, адаптації, сприйняття правових традицій, цінностей, концептів, принципів нормативного супроводження і забезпечення європейського самоврядування державами Північної та Південної Америки, Азії, Африки, Австралії (відношення сюзеренітету-васалітету, колоніальні відносини протекторату та колоній, використання інструментарію підмандатних територій, держави-члени Британської співдружності тощо), – саме й для останніх, а звідси й для всієї міжнародної спільноти держав, причому як для творчого запозичення через використання механізмів національного нормопроєктування і національної нормотворчості, а також їх міжнародно-правових форм, завдяки використанню міжнародного договірної права, так й для перспективного вивчення та практичного втілення в життя передового досвіду (аксіологічно-екзистенційний фактор – авт.);

В) В основі онтологічного розуміння муніципальних цінностей лежить повсякденна фактологічна діяльність людини щодо здійснення нею свого

життєвого циклу: а) в умовах МСВ, б) в межах ТГ, в) в філософському стані повсякденності з г) використанням організаційних та організаційно-правових форм діяльності органів публічної влади (причому, як держави, так й органів МСВ) в г') процесі реалізації людиною свого конституційно-правового статусу, що включає до себе відповідні права, свободи та обов'язки, що зафіксовані в Конституції нашої держави (Розділ II Конституції України), – завдяки чому саме інститут локальної демократії відіграє стратегічну роль на рівні держав (формування демократичної правової державності) та їх міжнародної спільноти (формування міжнародного муніципального права, як нової галузі міжнародного публічного права [4]) (системно- екзистенційний фактор – авт.);

Г) Муніципальні цінності у своєму гносеологічному розуміння, насамперед, проявляються у вигляді публічних (соціальних) цінностей (публічно-аксіологічний фактор – авт.). Останні, на думку дослідників [5], насамперед, виступають як:

а) один із ключових елементів суспільного управління, який дозволяє розвивати керованість та конкурентоспроможність суспільних інститутів сучасної держави (отже, можна констатувати, що вони формують та детермінують управлінську парадигму інституційної основи всієї держави, включаючи й органи МСВ – авт.) (управлінсько-прогностична ознака – авт.);

б) важливий чинник посилення легітимності та підтримки чинної політичної влади, підвищення ефективності адміністративного апарату держави та зміцнення суспільної єдності (легітимно-управлінська ознака – авт.);

На наш погляд, тут необхідним є також визначення публічних цінностей, як:

в) могутнього фактору спеціалізованої комунікативної взаємодії людей-жителів і членів ТГ з найважливіших питань спільного існування і функціонування в локальному соціумі (комунікативна ознака – авт.);

г) провісника універсального регулятора суспільних відносин, що виникають в локальному соціумі в процесі існування людини в межах територіальної людської спільноти (ТГ), що функціонує в умовах МСВ, в філософському стані повсякденності, – на основі яких й ідентифікується, формується та функціонує система загальнообов'язкових правил поведінки людини, що детермінують, сприяють реалізації, охороняють, захищають та гарантують ці відносини (нормативна ознака – авт.) тощо.

Суттєвим елементом розуміння публічних цінностей виступають теоретичні моделі суспільного (публічного) управління, що дозволяють простежити еволюцію підходів до вивчення публічних цінностей у зарубіжній літературі: 1) базові моделі – а) «стратегічного трикутника» М. Мура (дозволяє інструментально оцінювати ефективність та результативність роботи адміністративного апарату держави на основі запозичених публічних цінностей) [6]; б) середовищної моделі Т. Йоргенсена і Б. Боузмана (дозволяє розглядати публічні цінності у ширшому

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

контексті функціонування політичних, адміністративних, громадських та індивідуальних учасників публічної сфери) [7]; в) синтетичної моделі Е. Вайтсман (дозволяє інтегрувати публічні цінності у прийняття рішень у суспільній сфері, сприяючи підвищенню ефективності управління) [8].

Г') Муніципальні цінності у своєму інституційному розумінні є органічною частиною конституційних цінностей (конституційно-правовий фактор – авт.). Під конституційними цінностями розуміють якісні характеристики державно-правових явищ вищого порядку, які пов'язані з усвідомленням самим суспільством ідей добра, справедливості, людської гідності, фундаментальних ідей і норм [9]. Разом з тим, необхідно звернути увагу на те, що в наведеній дефініції відсутня вказівка належності до переліку цінностей – саме принципів, що й є, фактично, їх втіленням у правовій системі держави.

Своєю чергою, вітчизняний дослідник О. Г. Кушніренко вважає, що сприйняття правових (в тому числі й конституційних – авт.) цінностей обумовлене певним безпосереднім зв'язком із суб'єктом, у ролі якого можуть виступати держава, суспільство, соціальні групи, окрема особа [10] (тобто, можна констатувати, що і сама людина-житель і член ТГ, і сама ТГ як локальна соціальна система, і її інституційні елементи – як інституції громадянського суспільства напряду пов'язані з такими цінностями і керуються ними). Отже, саме цей зв'язок знаходить свій реальний прояв у здатності права задовольняти потреби цих суб'єктів і сприяти їх розвитку (наявність причинно-наслідкового зв'язку – авт.). Саме тому в суб'єктах права й необхідно шукати критерії цінностей і саме тому складна і суперечлива структура ціннісного відношення включає в себе об'єкт і суб'єктів (наявність у суб'єкта права системи індивідуальних, групових і колективних інтересів – авт.). Крім того, правові цінності обумовлені практичною діяльністю людини, її груп та асоціацій і тісно пов'язані з нею – звідси й життєвий цикл людини, зі всіма її практичними формами життєдіяльності й детермінується правовими, і особливо конституційними цінностями (наявність процесуально-процедурного зв'язку між практичною діяльністю людини, її габітусами та правовими цінностями – авт.). Адже за відсутності у цінностей якостей, об'єктивно необхідних для задоволення соціальних проблем, її важко вважати соціально значущою цінністю. Тільки в процесі людської діяльності потенційні правові цінності отримують свою актуальну реальність (наявність якісного критерію цінностей, що визначається через фактор задоволення конкретних соціальних потреб – авт.). Наявність таких підходів дає можливість побудувати окремі групи конституційних цінностей і серед них виокремити такі, що, на нашу думку, мають пряме відношення до муніципальних цінностей. Так, вважаємо, що до них можна віднести:

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

а) цінності конституційного ладу, що стосуються громадянського суспільства, людини та громадянина (народовладдя; єдине громадянство; консолідація та розвиток української нації та ін.етносів; визнання людини найвищою соціальною цінністю; громадянське суспільство);

б) цінності конституційного ладу, які відносяться до державних органів та органів МСВ (поділ державної влади на незалежні гілки влади; поділ публічної влади на публічну державну та публічну самоврядну (муніципальну) владу; визнання й гарантування МСВ; неприпустимість використання Збройних Сил України та інших військових формування для примусового обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу);

в) цінності конституційного ладу, що відносяться до прав, свобод і обов'язків людини і громадянина, що знаходять своє визначення в інших розділах Конституції України (Розділи II, XI). Системний аналіз наведених цінностей, особливо останньої групи, дає змогу констатувати приналежність їх не тільки до конституційних, а й до муніципальних цінностей;

Д) Муніципальні цінності як такі – це принципи організації самоорганізації жителів-членів ТГ, що існують та функціонують в умовах МСВ та в стані повсякденності, а також відповідні основоположні засади організації локального повсякденного життя, що зобов'язані реалізувати в процесі своєї життєдіяльності жителі-члени ТГ та своїй діяльності органи МСВ як органи публічної самоврядної (муніципальної) влади (муніципально-екзистенційний фактор – авт.). Разом з тим, муніципальні правові цінності – це цінності, що зафіксовані в нормативно-правових актах різної правової сили (Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р., міжнародні договори України профільного характеру, що нею підписані та ратифіковані, постанови Кабінету Міністрів України, рішення органів МСВ різного рівня, що мають локальний характер дії тощо). Отже, бачимо, що муніципальні правові цінності характеризуються своєю легалізацією в нормативно-правових актах держави, міжнародної спільноти, їх легітимацією з боку національних і міжнародних суб'єктів права, включаючи й міжнародне публічне право, а також їх визначеністю, однозначністю, універсальністю у застосуванні і реалізації.

Е) Муніципальні цінності у своєму антиконфліктогенному розумінні виступають зводом настанов, правил, концептів, принципів, норм – реалізація яких дає гарантії безконфліктного знаходження, існування, функціонування і розвитку людини в локальному соціумі (антиконфліктогенний фактор – авт.).

Є) Можна зазначити, що муніципальні цінності у своєму широкому змістовно-просторовому розумінні через муніципальні звичаї, правила моральної поведінки відносно співіснування людини з іншими членами локального соціуму в межах ТГ, усталені форми муніципальної життєдіяльності людей та організаційні

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

форми діяльності органів МСВ, а також завдяки широкому колу норм і принципів національного конституційного (включаючи й міжнародні договори) і муніципального права, формують широку і суттєву базу профільних цінностей, що, з одного боку, є великим та суттєвим надбанням людства в оптимальній організації повсякденної життєдіяльності кожної людини-члена громади, а з іншого – важливішим надбанням і цінністю феноменології демократичної правової державності. Крім того муніципальні цінності мають суттєве значення не тільки для міського рівня МСВ, – фактично, розповсюджуючись на більш нижчий – сільський, селищний, та більш вищий рівень самоврядування – асоційований (районний, регіональний) через їх запозичення і використання у повсякденному житті людей та повсякденній діяльності органів МСВ, – детермінують існування, функціонування і розвиток сучасної людської цивілізації на всіх рівнях локального публічного управління та володіє прогностичними властивостями на перспективу такого існування і розвитку (аксіологічно-просторовий фактор – авт.);

Ж) Муніципальні правові цінності визнаються і легалізуються державою через національне законодавство, а також шляхом підписання міжнародних багатосторонніх договорів та взяття відповідних міжнародно-правових зобов'язань щодо визнання та функціонування інституту локальної демократії на теренах конкретної держави (легально-облігаційний фактор – авт.);

З) Муніципальні цінності в їх широкому розумінні (включаючи й муніципальні правові цінності), легітимізовані населенням кожної держави, що складається з членів відповідної ТГ, яка існує і функціонує на її теренах (муніципально-легітимний фактор – авт.);

И) Муніципальні цінності, включаючи й муніципальні правові цінності, лежать в основі формуванню муніципальної свідомості (правосвідомості) людини на її індивідуальному, груповому і колективному рівнях існування, більш того, вони на пряму сприяють її виникненню, реалізації, розвитку та вдосконаленню (муніципально-правосвідомий фактор – авт.). Ми вже вище зазначали цю особливість муніципальних (правових) цінностей, але треба зазначити, що: а) цей аспект їх формування є найбільш складним та суперечливим, бо тут задіяно багато соціальних факторів, що безпосередньо пов'язані з особистістю, її настроями, її можливостями до соціально активного життя, в якому такі цінності визначають відповідні настанови (атитюди) до участі у муніципальній діяльності; б) профільні цінності формують відповідну систему, що має тривалий темпоральний характер дії та відображається у свідомості членів громади через їх взаємну комунікацію; в) такі цінності є об'єктивованими реальними життєвими обставинами, що є важливим не тільки для конкретної людини, а й для її груп та асоціацій, всієї громади – що знаходить свій прояв у формуванні відповідних стереотипів поведінки; г) такі цінності мають соціальну обов'язковість, соціально

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

формалізовану поведінкову визначеність, оптимальні та визнані форми реалізації, праксеологічну необхідність, позитивну ефективність;

І) Муніципальні цінності в їх аксіологічно-праксеологічному значенні на пряму сприяють формуванню на засадах профільної свідомості (правосвідомості) муніципальної психології (муніципально-габітусний фактор – авт.). Це передбачає у перспективі, детермінує у повсякденному житті, формує у практичній діяльності та корегує за потреби відповідну муніципальну поведінку у вигляді відповідних габітусів, тобто форм життєдіяльності людини-члена муніципальної спільноти у відповідності до профільних цінностей;

Й) Муніципальні цінності у їх природному розумінні є відображенням феноменології соціального натуралізму і натуралістичної юриспруденції, бо основоположні з таких цінностей торкаються або відображають природні настанови, що є пріоритетними у поведінково-діяльнісному дискурсі людини, що з часом стають її природними правами (муніципально-природний фактор – авт.). На думку відомого вітчизняного філософа-натураліста О.М. Костенка, «люди надають законам природи, за якими існує суспільство, форму законодавства, або, як його ще називають, «позитивного законодавства», ... люди самі приводять в дію законодавство. Іншими словами, для того, щоб вивести роль людського фактору у праві, треба розв'язати проблему антропогенності права, тобто, проблему меж залежності права від властивостей людини та її діяльності» [11, с. 99]. Отже, можна стверджувати про прямий зв'язок профільних цінностей з природними правами людини, бо такі цінності володіють суттєвим антропогенним потенціалом, – або більше, про те, що муніципальні цінності й є такими правами, якими людина наділяється в силу свого існування як людина і в силу знаходження її в муніципальній спільноті, яку, по великому рахунку, і репрезентує ТГ;

К) Муніципальні цінності у їх управлінському розумінні як принципів є аналогічними до принципів децентралізації (муніципально-сепараційний фактор – авт.): а) бо вони історично виникають, формуються, застосовуються та реалізуються на локальному рівні соціуму на відміну від принципів державного управління, що встановлюються і використовуються державною владою (хоча деякі з них запозичуються й державною публічною владою, бо виникли раніше її); б) вони створюють окрему групу принципів публічного управління, що володіє особливою і профільною властивістю, так як є характерними для існування т. зв. «малих груп» в їх екзистенційно-функціональному вимірюванні; в) вони торкаються в основному життєвого укладу жителів-членів ТГ; г) деякі з них застосовуються для побудови системи державного управління, так як відповідають етатистським настановам державної влади, що скеровані на формалізацію та побудову архітекτονіки субординаційних відносин; г') вони яскраво свідчать про наявність різниці та об'єктивацію необхідності розмежування компетенційно-владних

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

повноважень між органами різних рівнів публічної влади (державної і самоврядної /муніципальної/ – органами держави та органами МСВ);

Л) Наявність муніципальних цінностей об'єктивує та актуалізує існування, розвиток та вдосконалення феноменології демократичної правової державності (муніципально-стратегічний фактор – авт.), бо без таких цінностей немає МСВ як могутнього інструменту та демократичного інституту самоорганізації та саморозвитку населення, а без останнього, що виступає найважливішим елементом такої феноменології, неможливо її фактичне та інституційне існування і розвиток.

Важливу роль в процесі ідентифікації та визначенні муніципальних цінностей відіграє їх міжнародно-правовий аспект. Його зміст полягає в тому, що профільні цінності лежать в основі міжнародного договірного права. Саме через міжнародне нормопроекування та міжнародну нормотворчість норми міжнародного публічного права, що містять муніципальні правові цінності, входять до багатосторонніх міжнародних договорів, які регламентують і регулюють різні питання становлення, розвитку і вдосконалення локальної демократії, через їх підписання державами-учасниками, накладають відповідні міжнародно-правові зобов'язання на Сторони таких договорів (міжнародно-правова імплементація – авт.), а потім через національний механізм імплементації запозичуються системою національного законодавства держави-підписанта (внутрішньодержавна імплементація – авт.). Отже, норми міжнародного договірного права після таких процедур, що здійснюються у відповідності до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. [12], трансформуються у норми національного законодавства, що по своїй правовій силі займають місце норм звичайних законів.

Саме так були трансформовані норми Європейської хартії місцевого самоврядування, що була прийнята Радою Європи (далі – РЕ) у 1985 р. [13], яка містить основні норми-принципи становлення, формування, реалізації, розвитку інституту МСВ на теренах держави-підписанта Хартії. Такі норми-принципи фактично відображають муніципальні правові цінності, що були надбані європейською спільнотою народів та держав за багатовіковий строк існування і функціонування локальної демократії в містах та інших населених пунктах Європи.

Особливі труднощі в процесі запозичення муніципальних правових цінностей через міжнародне договірне право переживають пострадянські держави, до яких відноситься й Україна. Треба зазначити, що це питання також корелюється з питаннями сприйняття муніципальних правових цінностей державами-членами європейської та міжнародної спільноти.

Вважаємо, що сучасне міжнародне публічне право фактично містить парадигму, що склалась завдяки сприйняттю державами-підписантами відповідних міжнародних договорів профільної спрямованості міжнародних

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

правових стандартів МСВ. Основним предметом її, з одного боку, виступають основоположні принципи локальної демократії, в яких знайшов узагальнення західний (європейський) досвід муніципальної діяльності та муніципального будівництва, а з іншого боку – вони є нічим іншим, чим цінностями муніципалізму, що повинні бути запозичені пострадянськими державами-сторонами таких міжнародних угод, що після розвалу Союзу РСР набули державного суверенітету та увійшли в коло незалежних держав-членів їх європейської та міжнародної спільноти.

Треба погодитись з вітчизняною дослідницею І. Посторонко, в тому, що до наведеної парадигми входять наступні елементи [2]:

А) вступ до міжнародних міжурядових організацій європейського континенту, що займаються питаннями міжнародного гуманітарного співробітництва, в тому числі й у сфері локальної демократії (міжнародний регіональний рівень – авт.) (наприклад, Україна у 1995 році вступила до РЄ, в рамках якої здійснюється міжнародне нормопроєктування і міжнародна нормотворчість відносно різних аспектів становлення в державах-членах інституту локальної демократії. Ба більше, усі колишні радянські республіки колишнього СРСР, включаючи й середньоазійські, вступили до РЄ та Організації з безпеки і співробітництва в Європі, що також опікується питаннями організації демократичних форм публічної влади) ;

Б) вступ до міжнародної універсальної організації міжнародної спільноти (Організації Об'єднаних Націй) та організацій, що діють під її егідою (крім України і Білорусі, що є державами-засновницями ООН) (міжнародний універсальний рівень – авт.);

В) участь у міжнародному нормопроєктуванні та міжнародній нормотворчості в рамках наведених організацій на європейському та універсальному рівнях з метою розробки норм міжнародного договірної права профільної спрямованості (міжнародний регіонально-універсальний рівень – авт.) (в рамках РЄ розроблені та прийняті Європейська хартія місцевого самоврядування 1985 р. та Додаткові протоколи до неї; Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями 1980 р. та Додаткові протоколи до неї; Конвенція про участь іноземців у суспільному житті на місцевому рівні 1992 р.; Переглянута Європейська хартія про участь молоді в місцевому та регіональному житті 2003 р. тощо; на універсальному рівні в рамках ООН розроблений проєкт Всесвітньої хартії місцевого самоврядування /1999 р./)

Г) запозичення профільних норм міжнародного права до національного законодавства (внутрішньодержавний рівень на рівні вищих органів законодавчої влади – авт.);

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Г') виконання норм національного законодавства профільного характеру (внутрішньодержавний рівень на рівні визначених в національному законодавстві суб'єктів конституційного права – авт.);

Д) здійснення конвенційного контролю за виконанням міжнародно-правових зобов'язань держави в сфері місцевого самоврядування з боку міжнародних організацій, під егідою яких було укладено профільний міжнародний багатосторонній договір, або з боку держав-сторін такого міжнародного договору, – норми щодо реалізації такого контролю містяться безпосередньо в тексті кожного з профільних договорів (державно-міжнародний рівень – авт.).

Отже, вважаємо, що наведені елементи фактично формують не тільки відповідний фактологічний простір, а й відповідний процесуальний ланцюжок, що, по-перше, володіє біхевіористичним наповненням (формування системи інтересів – авт.); по-друге, поведінково-діяльнісною змістовністю (формування відповідних організаційних форм – авт.); по-третє, нормативно-правовою регламентацією (нормування, нормативізація через нормопроєктування, нормотворення, включаючи й наступну легалізацію відповідних правил поведінки тощо – авт.); по-четверте, суттєвим управлінським потенціалом (щодо врегулювання важливих суспільних відносин міжнародної та національної властивості); по-п'яте, наявним праксеологічним ефектом (вирішення складного питання сприйняття національним законодавством міжнародних правових стандартів МСВ, що виступають муніципальними цінностями – авт.).

Впевнені, що формування, існування, функціонування і реалізація наведених елементів парадигми у вигляді відповідної процесуальної діяльності зацікавлених суб'єктів, насамперед, держав та міжнародних організацій, а також ОМСВ держав, їх муніципальних союзів національного та міжнародного рівнів, стануть запорукою ефективного втілення муніципальних цінностей в національному законодавстві держав про МСВ.

Отже, резюмуючи, можна зазначити:

- особливу роль і значення муніципальних правових цінностей, що виникли в історичній ретроспективі, були доповненні досвідом існування та функціонування міського самоврядування, досягнення якого були інтерпретовані на інші рівні місцевого самоврядування – для формування, розвитку і вдосконалення демократичної правової державності;

- конституюючу, інституційну, прогностичну та міжнародно-інтегруючу роль муніципальних правових цінностей у формуванні, затвердженні, розвитку та вдосконаленні феноменології демократичної правової державності;

- яскравим та аргументованим доказом наведених висновків слугує запозичення національним законодавцем муніципальних правових цінностей до законодавства держави про місцеве самоврядування та міжнародним

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

законодавцем до масиву норм міжнародного публічного права через використання механізмів міжнародного договірної права.

Література:

1. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 31. Ст. 140.
2. Посторонко І. Надбання та цінності європейського (західного) муніципального розвитку як конституційні цінності людства і держави та їх сприйняття в пострадянському правовому просторі. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Право. 2023. № 1. URL: <https://law.duan.edu.ua/index.php/uk/arkhiv>
3. Baimuratov M.O. Constitutional design of city self-government in the context of solving problems of the 21st century / Baimuratov M.O., Bocharova N.V., Kofman B.Ya. Scientific practice: modern and classical research methods: Collection of scientific papers "ΛΟΓΟΣ" with Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference, Boston, May 26, 2023. Boston-Vinnytsia: Primedia eLaunch & European Scientific Platform, 2023. P. 81–87.
4. Баймуратов М.О., Кофман Б.Я. Міжнародне муніципальне право як галузь міжнародного публічного права: до питання формування галузі. DOI: 10.32342/2709-6408-2021-2-3-1. URL: <https://law.duan.edu.ua/images/PDF/2021/2/2.pdf>
5. Косоруков А.А. Суспільні цінності та оцінка в зарубіжних теоретичних моделях державного управління. Політика і суспільство. 2017. № 9. С. 12 – 22. DOI: 10.7256/2454-0684.2017.9.21932. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=219326.
6. Moore M. Recognizing Public Value. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2013. 496 p.
7. Bozeman B., Jorgensen T. Public Values: An Inventory. Administration and Society. 2007. No. 39(3). 354-381.
8. Witesman E. From Public Values to Public Value and Back Again. Working paper prepared for the Public Values Workshop hosted by the Center for Organization Research and Design at Arizona State University. January 7-8. 2016.
9. Грищук О. В. Конституційні цінності: філософські та судові аспекти: монографія. 2-ге видання перероблене і доповнене. Київ: Вайте, 2020. 530 с.
10. Кушніренко О. Г. Поняття, сутність та види конституційних цінностей. Конституція як основа розвитку правової системи. VIII Тодиківські читання: зб. тези наук доп. та доповідей Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів (2–3 жовтня 2015 р.). Харків, 2015. С. 44–46. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/14434/1/Kushnirenko_44-46.pdf

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

11. Костенко О.М. Соціальний натуралізм як методологічний принцип філософії права. Проблеми філософії права. 2006-2007 роки. Том IV-V. С. 98–106.
12. Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_118#Text
13. European Charter of Local Self-Government of 1985. Council of Europe, 2020. 12 p.

Батанов О.В.,

доктор юридичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України,
провідний науковий співробітник відділу
конституційного права та
місцевого самоврядування
Інституту держави і права
імені В. М. Корецького НАН України

ПРИНЦИП ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМУ В СУЧАСНОМУ МУНІЦИПАЛЬНОМУ ПРАВІ

Принципи муніципального права визначають стратегічні напрями розвитку та застосування основоположних засад муніципального права як галузі права. Сутність, зміст і функціонально-телеологічна спрямованість принципів муніципального права відображають фундаментальні цінності муніципалізму та місцевого самоврядування, місце і роль людини та її прав у відносинах з органами та посадовими особами місцевого самоврядування. Трансформація вітчизняної галузі муніципального права в цілому та її принципів зокрема повинна відповідати стратегічним пріоритетам й сучасним європейським тенденціям розвитку європейського муніципального права, враховувати особливості національного муніципального права в контексті європейських традицій муніципалізму та муніципальної демократії.

На сучасному етапі демократичної трансформації муніципального права як самостійної галузі України в контексті поглиблення євроінтеграції важливо розробити концептуальні засади впровадження сучасних європейських принципів муніципального права з урахуванням основоположних міжнародних стандартів місцевого самоврядування та прогресивної муніципальної практики зарубіжних країн.

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Підписання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом у 2014 р., закріплення у Конституції України стратегічного курсу України на набуття членства в ЄС у 2019 р., а також, в умовах повномасштабного вторгнення Путінської Московії в Україну, подання заявки на вступ до Європейського Союзу у лютому 2022 року, її підтримка та отримання Україною статусу кандидата у члени ЄС у червні 2022 р., врешті-решт – рішення Ради ЄС розпочати переговори щодо вступу України до ЄС у грудні 2023 р., надзвичайно загострили теоретичні проблеми комплексного оновлення змісту, значення, класифікації, нормативного закріплення та практики застосування принципів права в усіх галузях національної системи права, у тому числі у галузі муніципального права.

Головним мірилом функціональної спрямованості та інституціональної будови сучасної демократичної державності є людина, її життя, права та свободи особи, їх забезпечення та захист тощо. При цьому питання про рівень та якість життя людини це не тільки соціально-економічне, а й політичне питання. Воно має глибокий ідеологічний вплив на суспільну свідомість, демонструючи переваги як тієї чи іншої соціально-економічної, так і політичної системи суспільства. Історичний досвід свідчить про те, що найбільш швидко та успішно розвиваються ті системи, в яких створені найкращі можливості для розвитку та застосування творчого потенціалу людини, а людський вимір є основою демократії.

Свідченням тому є те, що держави-учасниці Ради Європи взяли на себе зобов'язання «постійно мати за мету зміцнення людського виміру, особливо в епоху змін» [1], виходячи з того, що серед ключових принципів, проголошених у Паризькій Хартії для нової Європи, послідовно проводиться ідея про те, що «в основі демократії перебуває повага людської особистості та верховенства закону». «Демократія, – зазначається в цьому документі, – є найкращою гарантією свободи висловлення своєї думки, терпимості щодо всіх груп у суспільстві та рівності можливостей для кожної людини. Демократія, яка має представницький і плюралістичний характер, тягне за собою підзвітність виборцям, зобов'язання державних влад виконувати закони та неупереджене здійснення правосуддя. Ніхто не має стояти над законом» [2].

Також, як зазначалося в Документі Копенгагенської наради Конференції з людського виміру НБСЄ (Копенгаген, 29 червня 1990 р.), правова держава означає не просто формальну законність, яка забезпечує регулярність та послідовність у досягненні та підтримці демократичного порядку, але і справедливість, яка засновується на визнанні та повному прийнятті вищої цінності людської особистості та гарантується установами, які утворюють структури, що забезпечують її найбільш повне відбиття [3].

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Філософія людського виміру права та демократії, людиноцентризму загалом полягає не тільки у визнанні людини соціокультурним феноменом, який є центральною ланкою всіх соціальних процесів та явищ, але і у вивченні проблем людини в усіх її сутнісних аспектах (у т. ч. і в аспекті її зв'язку із державою). Людиноцентризм як самостійний концепт філософського розуміння людини, не тільки вбирає в себе та розвиває ідеї антропоцентризму, гуманізму і філософської антропології, але й значно поглиблює та пристосовує їх до сучасних умов розвитку суспільства та територіальних громад.

Саме філософський зміст людиноцентризму є основою для оновленої концепції муніципально-правової доктрини та муніципального права, яка полягає у забезпеченні та дотриманні у муніципальній (публічно-самоврядній) сфері принципу верховенства права (правовладдя). При цьому автор вже багато років стверджує, що дослідження прав людини у контексті місцевого самоврядування та конституційно-правових проблем організації та функціонування муніципальної влади, так саме як і концептуалізація місцевого самоврядування через призму прав людини та реалізації принципу верховенства права, який передбачає панування права у суспільстві та вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо, є одним з найважливіших завдань юридичної науки. Це має не тільки науково-теоретичне значення, а й насамперед практичну значущість: і з точки зору розвитку законодавства, і в плані вирішення конкретних питань формування реального місцевого самоврядування та становлення муніципальної влади та сучасної доктрини муніципального права [4].

У силу цього, слід особливо наголосити на беззаперечній необхідності перегляду основних ознак, категорій та інститутів муніципального права, виходячи саме із суті та призначення принципу верховенства права. Вірне з'ясування та тлумачення сутності принципу верховенства права дасть змогу не лише визначити предмет та функціональне призначення муніципального права, а і зміст методів муніципально-правового регулювання та пріоритети у їх використанні.

Людиновимірна концепція муніципального права має базуватися на ідейних та праксеологічних засадах муніципальних прав людини. Свідченням тому є вихідні засади Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом Президента України від 24 березня 2021 р. [5], прийняття якої зумовлено необхідністю вдосконалення діяльності держави щодо утвердження та забезпечення прав і свобод людини, створення дієвих механізмів їх реалізації та захисту, розв'язання системних проблем у зазначеній сфері. Так, метою Стратегії проголошується забезпечення пріоритетності прав і свобод людини як визначального чинника у процесі формування та реалізації державної політики,

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

здійснення повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Про унікальну роль місцевого самоврядування у процесах реалізації та захисту прав людини свідчить формування та практичне здійснення системи вимірювання індексу реалізації прав людини на місцевому рівні, що є спільним проєктом Української Гельсінської спілки з прав людини та Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Цей проєкт, перші результати якого були презентовані ще у грудні 2016 року, побудований за міжнародними принципами «Human Rights Indicators» та є уніфікованим механізмом оцінки дієвості місцевої влади у сфері забезпечення прав та потреб громади. Мета цієї ініціативи – оцінити стан дотримання прав людини в межах компетенції органів місцевого самоврядування в низці регіонів та в адміністративних одиницях різного рівня. Своєрідний «паспорт» дотримання прав людини має стати підставою для подальших кроків і у сфері навчання державних службовців, і у сфері більш пильного контролю з боку місцевої громади за діяльністю місцевих органів управління [6].

Домінантною ідеєю доктрини людського виміру місцевого самоврядування є те, що територіальна громада як первинний системоутворюючий елемент муніципальної влади насамперед є «природною» корпоративною одиницею, автономність якої виходить не з державної влади, а із суверенітету народу. Держава лише визнає її діяльність, яка реалізується жителями – членами територіальних громад як їх природна соціальна претензія в односторонньому порядку. Держава з допомогою правових засобів лише впорядковує самоврядну активність місцевого населення, не встановлюючи чи створюючи її. Вона, з одного боку, визнаючи природні можливості громад через санкціонування системи муніципальних функцій і повноважень, які пов'язані з регулюванням питань місцевого життя територіальних громад, з іншого боку, має визнати й факт існування муніципальних прав людини.

У силу цього, вважають М. О. Баймуратов та Б. Я. Кофман, більшість прав людини сформувались і виникли саме як її муніципальні права. Це, на їх думку, підтверджує системний аналіз історичної ретроспективи становлення і розвитку європейського (західного) місцевого самоврядування, а по великому рахунку, європейських (західних) цінностей (базових принципів) муніципалізму, де муніципальні права людини виступають одною з найважливіших цінностей [7, с. 103–104].

Основою аксіологічного підходу як у праві в цілому, так і муніципальному праві зокрема, є «визнання людини найвищою соціальною цінністю та визнання права цінністю, формою відображення і способом втілення людських цінностей. Застосування цього підходу дозволяє встановити, що закономірністю формування,

прояву й розвитку ціннісних властивостей відношення людини й права є розвиток і поступальне здійснення гуманістичної природи права. Одним із проявів такого здійснення є поступ як філософсько-правової та політико-правової думки, так і політико-правової практики у напрямі визнання та утвердження людини «найвищою соціально-правовою цінністю» [8, с. 11].

Спираючись на ці теоретико-методологічні підходи, можна зробити висновок, що правовий статус людини у системі місцевого самоврядування характеризується органічною єдністю індивідуальних муніципальних суб'єктивних прав, які належать кожному жителю окремо і можуть бути реалізовані окремим жителем – членом територіальної громади незалежно від інших її членів, та колективних муніципальних прав, реалізація яких можлива лише за допомогою колективних дій усіх чи більшості жителів – членів територіальної громади. За допомогою цього забезпечується, з одного боку, людиноцентристська орієнтація місцевого самоврядування і, з іншого – інтеграція автономних, індивідуалістичних начал муніципальної свободи з принципами колективізму, общинності на місцевому рівні організації політичного, господарсько-економічного та соціально-культурного життя.

При цьому, саме людиноцентризм має стати ідейною основою функціонування не лише держави, її органів та посадових осіб, а й місцевого самоврядування. На відміну від юридико-позитивістського праворозуміння, яке тривалий час домінувало у вітчизняній (та й не тільки вітчизняній) теоретичній і практичній юриспруденції, мало державоцентристську, а не людиноцентристську спрямованість, тобто було орієнтоване на державу, а не на людину, сучасне муніципальне право спирається на доктрину природного права. Останнє має визначальне значення з точки зору концептуалізації муніципальних прав людини.

Як свого роду конгломерат автономності людини та публічності, індивідуалізму та колективізму, муніципальні права утворюють у цьому плані важливий елемент нормативного змісту конструкції всієї конституційної моделі місцевого самоврядування. Саме завдяки цьому конституційні інститути муніципальної демократії функціонально-телеологічно орієнтовані не на адміністративно-державні, а на громадянські структури, на пріоритет безпосередніх форм колективної участі жителів у вирішенні питань місцевого значення. А самі інститути місцевого самоврядування в їхньому нормативно-правовому закріпленні просто неможливо розглядати у відриві від муніципальних прав людини, які втілюють у собі суб'єктивні та об'єктивні, внутрішні та зовнішні фактори функціонування даних інститутів як засобу реалізації кожним окремим жителем – членом територіальної громади своїх індивідуальних можливостей брати участь у вирішенні питань місцевого значення.

У силу зазначеного, можна зробити низку висновків та узагальнень:

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

1. Установлено, що зміст та методологічні підходи до формування оновленої системи принципів муніципального права в Україні обумовлені не лише кардинальною трансформацією, модернізацією Української держави, її апарату на демократичних засадах, а й процесами децентралізації державної влади та формування європейської моделі місцевого самоврядування.

2. Трансформація галузі муніципального права України в контексті децентралізації державної влади кардинально змінює правову систему держави та фундаментальні галузі права зокрема, потребує визначення змісту, значення та окреслення засад формування нової системи принципів муніципального права.

3. Аксіологічні засади оновленої системи принципів муніципального права України мають відповідати гуманістичним, людиноцентристським засадам. У силу цього принципи муніципального права виступають ідейно-цілепокладаючим началом, ціннісним джерелом, керівними вимогами муніципального права, що визначаються завданнями та функціями територіальних громад як первинних суб'єктів місцевого самоврядування та обумовлюють компетенцію його органів та посадових осіб, є обов'язковими для дотримання та їх порушення підлягає судовому захисту.

4. Концептуальні засади оновлення системи принципів муніципального права України потребують врахування уніфікованих принципів муніципального права, вироблених європейською муніципально-правовою доктриною. Це – необхідний крок у подоланні доктринального розриву у розвитку керівних ідей галузі, її цінностей, орієнтирів, що виступають своєрідним «каркасом» галузі муніципального права і обумовлюють логіку розвитку системи законодавства про місцеве самоврядування.

5. Становлення повноцінної системи місцевого самоврядування, дієздатних територіальних громад та розвиток муніципального права (як галузі права, юридичної науки та навчальної дисципліни) нерозривно пов'язані з проблематикою прав людини, в тому числі з становленням муніципальних прав жителів – членів територіальної громади.

6. Муніципальні права людини є невід'ємною цінністю демократичного суспільства та держави – муніципальною цінністю (аксіоконцептосфера муніципалізму та сучасного муніципального права), завдяки послідовному та системному втіленню якої існує та стабільно функціонує не лише громадянське суспільство, а його державна організація – конституційна держава.

7. Завдяки муніципальним правам людини найкраще та яскравіше розкривається не лише феноменологія місцевого самоврядування та локальної демократії, а й філософія вільної людини (гносеологічний (епістемологічний) вимір муніципалізму та сучасного муніципального права).

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Література:

1. Helsinki document 1992. The challenges of change. (Helsinki, 10 July 1992). Organization for Security and Co-operation in Europe. URL: <https://www.osce.org/files/f/documents/7/c/39530.pdf>
2. Charter of Paris for a New Europe. (Paris, 21 November 1990). Organization for Security and Co-operation in Europe. URL: <https://www.osce.org/files/f/documents/0/6/39516.pdf>
3. Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE (Copenhagen, 29 June 1990). Organization for Security and Co-operation in Europe. URL: <https://www.osce.org/files/f/documents/9/c/14304.pdf>
4. Батанов О. В. Людина і муніципальне право: взаємоз'язок та розвиток. Часопис Київського університету права. 2023. № 2. С. 32–37.
5. Національна стратегія у сфері прав людини: Затверджена Указом Президента України від 24 березня 2021 року № 119/2021. Офіційне інтернет-представництво Президента України. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/1192021-37537>
6. Індикатори місцевої правозахисної паспортизації: Інструмент моніторингу та оцінювання діяльності місцевої влади щодо реалізації та захисту прав людини [Науково-практичне видання]. Київ: Українська Гельсінська спілка з прав людини, 2017. 47 с.
7. Баймуратов М. О., Кофман Б. Я. Муніципальні права людини як оптимальний і перспективний напрямок дослідження конституційно-правового та муніципально-правового статусу людини. The 21th International scientific and practical conference «Scientists and methods of using modern technologies» (May 30 – June 02, 2023) Melbourne, Australia. International Science Group. 2023. С. 101–110.
8. Бігун В. С. Людина в праві: аксіологічний підхід: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.12 «Філософія права». Київ, 2004. 19 с.

Муниципальная реформа в контексте евроинтеграции Украины: позиция власти, ученых, профсплоков та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Кравченко В.В.,
професор кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права Академії праці,
соціальних відносин і туризму, кандидат юридичних
наук, професор

ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА СУБРЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Протягом 2017 – 2021 років в ході реформи децентралізації були створені нові організаційно-правові передумови для подальшого розвитку місцевого самоврядування в Україні, адаптації інститутів та механізмів публічної влади на місцевому рівні до європейських стандартів та принципів. Зокрема, вдосконалено виборчу систему місцевих виборів, сформовано практично нову територіальну основу місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські громади), значно зміцнили місцеві фінансові та матеріальні ресурси територіальних громад, розширилася практика застосування форм безпосередньої демократії, почалося більш активне залучення населення, інститутів громадянського суспільства до участі у вирішенні питань, віднесених до сфери місцевого самоврядування.

Проте, повномасштабна військова агресія РВ (лютий 2022 р.) обумовила необхідність адаптації всієї системи територіальної організації влади в Україні і, зокрема, такої її важливої ланки як місцеве самоврядування до потреб військового часу. У зв'язку з цим виникла необхідність формування відповідної нормативно-правової основи організації і функціонування місцевого самоврядування в умовах війни.

Перші кроки в цьому напрямі були зроблені ще до початку повномасштабної агресії. Так, відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»[1] в 2015 році у Донецькій та Луганській областях України указом Президента України [2] були утворені та діяли 19 військово-цивільних адміністрацій. Дві з них були обласними — Луганська та Донецька обласні ВЦА, решта 17 — міські, сільські та селищні ВЦА. Законом України «Про військово-цивільні адміністрації» було передбачено що за своїм статусом військово-цивільні адміністрації (ВЦА) - це тимчасові державні органи у селах, селищах, містах, районах та областях, які діяли у складі Антитерористичного центру при Службі безпеки України або у складі Об'єднаного оперативного штабу Збройних Сил України. Їхнє основне завдання полягало в виконанні повноважень місцевих органів виконавчої влади, органів

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

місцевого самоврядування у випадках, встановлених Законом №141, в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації, зокрема в районі проведення антитерористичної операції. При цьому, ВЦА району, області здійснювали на відповідній території повноваження районних, обласних рад, а ВЦА - повноваження сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад та їхніх виконавчих органів [2; ст.1].

Безпосередньо в переддень широкомасштабної агресії РФ були здійснені інші окремі заходи щодо адаптації нормативно-правової основи місцевого самоврядування до умов війни. Свідченням цього стало розширення кола делегованих повноважень органів місцевого самоврядування у галузі оборонної роботи. Прийняття Закону України «Про основи національного спротиву» [3] мало наслідком внесення важливих змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [4]. Так, з 1 січня 2022 р. введено в дію положення про віднесення до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад делегованих повноважень щодо здійснення заходів з підготовки населення до участі в русі національного спротиву, підготовки і подання відповідним районним / обласним радам пропозицій до цільових місцевих програм підготовки населення до участі в русі національного спротиву, участі в організації їх виконання [4; ст. 36]. Таким чином зміни до законодавства про місцеве самоврядування передбачили посилення ролі місцевого самоврядування у вирішенні окремих завдань держави щодо забезпечення безпеки життєдіяльності територіальних громад, зокрема, розширення повноважень районних та обласних рад. Так, до переліку повноважень районної, обласної ради, наприклад, було включено затвердження програм підготовки територіальної оборони та населення України до участі в русі національного спротиву відповідно району, області та здійснення заходів щодо підготовки населення України до участі в русі національного спротиву в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці; проведення заходів щодо популяризації служби у військовому резерві [4; ст. 43].

Таким чином, з прийняттям Закону України «Про основи національного спротиву» органи місцевого самоврядування отримали статус суб'єкта цивільної складової територіальної оборони. А створення умов для безпечного функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління визначено одним із головних завдань організації територіальної оборони.

З початком повномасштабної війни РФ проти України (24 лютого 2022 р.) вирішальну роль на формування організаційно-правової основи місцевого самоврядування відіграв Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 року № 389-VIII [5]. Згідно з цим Законом Президент України підписав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» з 5:30 24 лютого 2022

року*[6]. Правовий режим воєнного стану призвів до появи суттєвих особливостей в організації та здійсненні публічної влади на місцях і, зокрема, місцевого самоврядування. Ці особливості пов'язані з утворенням спеціальних інститутів влади – військових адміністрацій (ВА), перерозподілом повноважень між органами місцевого самоврядування (ОМС) та ВА, певним розширення завдань та функцій ОМС, що пов'язано з необхідністю відвернення загрози, відсічі збройної агресії РФ та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, обмеженням конституційних права і свободи людини і громадянина, передбачених статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції України, а також введенням тимчасових обмежень прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, тощо.

Крім того, значна кількість територіальних громад опинилася на тимчасово окупованій території (ТОТ) або в зоні воєнних дій. Так, за даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України до Переліку територіальних громад, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 06.05 2022 року територіальні громади Донецької (66 громад), Харківської (56 громад), Дніпропетровської (10 громад), Луганської (37 громад), Запорізької (62 громади), Херсонської (49 громад), Миколаївської (26 громад), Сумської (19 громад), Чернігівської (4 громади) областей. Загалом у переліку було 329 громад, що становить 22,4% від їх загальної кількості [7].

Введення воєнного стану, окупація значної кількості територіальних громад не призвели і не могли призвести до ліквідації інституту місцевого самоврядування в цілому, який Конституція України відносить до однієї з найважливіших засад конституційного ладу держави [8; ст. 7].

В той же час забезпечення національної безпеки й оборони в умовах війни обумовили необхідність внесення суттєвих змін до нормативно-правової основи місцевого самоврядування. Ці зміни пов'язані з двома аспектами:

по-перше, з адаптацією всієї системи територіальної організації влади до потреб військового часу;

по-друге, з деяким обмеженням демократичних процедур в організації та функціонуванні інститутів місцевого самоврядування, переорієнтацією його функцій та повноважень на виконання завдань відсічі збройної агресії, збереження державного суверенітету та територіальної цілісності України.

* Указ затверджено Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2102-20>)

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Трансформація системи територіальної організації влади пов'язана, в першу чергу, з утворенням тимчасових державних органів - військових адміністрацій (ВА), нормативно-правовою основою організації та діяльності яких є Конституція України, Закон України «Про правовий режим воєнного стану», Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» укази Президента про утворення військових адміністрацій. Принциповою характеристикою статусу цих органів є те, що вони поряд з виконанням завдань щодо запровадження і здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, захисту критичної інфраструктури, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян здійснюють повноваження місцевих органів виконавчої влади (місцевих державних адміністрацій), а в окремих, передбачених Законом «Про введення воєнного стану в Україні», також і повноважень органів місцевого самоврядування.

Таким чином, нормативно-правову основу місцевого самоврядування в умовах запровадження режиму воєнного стану поряд з тими актами, що діяли і в мирний час, зокрема, Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», інші законодавчі акти в сфері місцевого самоврядування та відповідні положення галузевого законодавства (бюджетного, податкового, земельного, трудового, адміністративного тощо), в яких закріплюються повноваження органів місцевого самоврядування), становлять Закон України «Про правовий режим воєнного стану», відповідні укази Президента України та інші законодавчі акти прийняті відповідно до умов воєнного стану*. Наявність такого широкого кола нормативних джерел, а також досить «сирий» стан Закону України «Про правовий режим воєнного стану», який приймався в умовах відсутності належного досвіду функціонування механізму публічної влади в умовах війни, призвели до появи значної кількості колізій та прогалин в правовій регламентації діяльності інститутів місцевого самоврядування, що призвело до необхідності їх подолання шляхом перманентного внесення змін та доповнень до чинного законодавства.

Значна кількість таких колізій та шляхи їх подолання аналізувалися в працях українських вчених у галузях конституційного, адміністративного та муніципального права, державного управління, зокрема, М.О. Баймуратова, О.В. Батанова, О.М. Бикова, Б.В.А. Калиновського, Ю.Б. Ключковського, М.Ю. Кравчук, Н.Я. Лепіша, А.О. Муртіщевої, Я.П. Павловича-Сенети, Т.М. Тарасенко та інших.

* Наприклад, Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» [9]; Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану» від 07.03.2022 р. № 221 [10] тощо.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Не вдаючись до детального аналізу всіх проблемних питань нормативно-правової основи місцевого самоврядування в умовах війни доцільно, на наш погляд, зупинитися на його функціонуванні на регіональному та субрегіональному рівнях.

Згідно з Указом Президента України «Про утворення військових адміністрацій» від 24.02.2022 № 68/2022 [11] військові адміністрації були утворені в усіх областях та районах України. Унаслідок цього, районні, обласні ради, з одного боку, продовжують функціонувати як конституційні установи (стаття 140 Конституції України), з другого, - з утворенням військових адміністрацій вони починають діяти фактично в умовах «двовладдя» коли реальні повноваження з управління територіями набувають останні. У зв'язку з цим актуальності набувають питання, по-перше, щодо підстав утворення відповідних військових адміністрацій, по-друге, щодо розподілу повноважень між військовими адміністраціями та районними, обласними радами; по-третє, щодо статусу районних, обласних рад після того як значна частина їх повноважень передається до компетенції військових адміністрацій.

На жаль, чіткої відповіді ні на перше, ні на друге, ні на третє питання чинне законодавство України не дає. Так, загальною нормативною підставою для утворення військових адміністрацій є положення частини першої статті 4 Закону України «Про режим воєнного стану», відповідно до якої «на територіях, на яких введено воєнний стан, для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення разом із військовим командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, захисту критичної інфраструктури, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян можуть утворюватися тимчасові державні органи - військові адміністрації. Стосовно районного та обласного територіальних рівнів це положення конкретизується в частині четвертій цієї статті Закону: «у районі, області військові адміністрації утворюються у разі нескликання сесії відповідно районної, обласної ради у встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» строки або припинення їх повноважень згідно із законом, або для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку». Отже, Закон передбачає можливість утворення районних, обласних військових адміністрацій у трьох випадках:

- 1) нескликання сесії відповідно районної, обласної ради у встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» строки;
- 2) припинення їх повноважень згідно із законом;
- 3) для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку.

У першому випадку підставою утворення районної, обласної військової адміністрації згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» є нескликання сесії районної, обласної ради не менше одного разу на квартал.

У другому випадку мова може йти про дострокове припинення повноважень районної, обласної ради лише у порядку, передбаченому статтею 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», тобто у разі призначення Верховною Радою України позачергових виборів, проведення яких в умовах дії правового режиму воєнного стану взагалі неможливе (стаття 19 Закону України «Про режим воєнного стану»). Стаття 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає можливість дострокового припинення повноважень районної, обласної ради також і з посиланням на підстави, визначені Законом України «Про правовий режим воєнного стану», однак ні цей Закон, ні інші закони України не передбачають будь-яких випадків дострокового припинення їх повноважень. Натомість, як зазначається в юридичній літературі [12], Закон України «Про режим воєнного стану» запроваджує спеціальний правовий інститут зупинення діяльності органів місцевого самоврядування (у тому числі місцевої ради) з можливим поновленням їх діяльності після припинення (скасування) воєнного стану. Зупинення діяльності ради означає продовження її існування у бездіяльному стані (у стані простою) однак із зупиненням здійснення своїх повноважень депутатами ради. Враховуючи що Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» не передбачає інституту зупинення діяльності місцевої ради можна зробити висновок що положення цих двох законів недостатньо узгоджені, а питання щодо їх застосування є дискусійним. Так, з одного боку, пріоритет може бути надано нормам Закону України «Про правовий режим воєнного стану» на підставі загальноновизнаного правила «*lex speciali derogat legi generali*», з другого, слід враховувати подібний до органічного закону характер Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», норми якого відповідно до статті 24 Закону мають вищу юридичну силу по відношенню до норм інших законів з питань місцевого самоврядування, а також конституційне закріплення самого інституту районних обласних рад.

Більше можливостей для обґрунтування необхідності утворення районних, обласних військових адміністрацій дає третій випадок, який і був використаний для мотивації утворення районних та обласних військових адміністрацій. Однак, законодавче формулювання підстав утворення військових адміністрацій при цьому носить вельми загальний характер і їх застосування може носити політичний чи навіть особистісний характер. Крім того, рішення про утворення військових адміністрацій в межах всіх адміністративно-територіальних одиниць України регіонального та субрегіонального рівнів відображає намагання жорстко централізувати та підпорядкувати по вертикалі здійснення всіх заходів правового

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

режиму воєнного стану шляхом, по-перше, трансформації відповідних військово-цивільних адміністрацій (там де вони були утворені) та місцевих державних адміністрацій у військові адміністрації, по-друге, передачі владних повноважень районних обласних рад до компетенції відповідних військових адміністрацій.

Що стосується законодавчого закріплення розподілу повноважень між військовими адміністраціями та районними, обласними радами то це питання також носить дискусійний характер що обумовлено такими факторами:

по-перше, Закон України «Про правовий режим воєнного стану» (частина третя статті 15) до основних повноважень районних, обласних військових адміністрацій відносить: складання та затвердження районних, обласних бюджетів; управління об'єктами спільної власності територіальних громад, що перебувають в управлінні районних та обласних рад (крім питань відчуження, зокрема шляхом приватизації); регулювання земельних відносин (крім питань відчуження з комунальної власності земельних ділянок); встановлення посиленої охорони важливих об'єктів національної економіки, об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення; забезпечення в умовах воєнного стану реалізації державних гарантій. До повноважень обласної та Київської міської військової адміністрації віднесено прийняття рішення: про перелік підприємств, виробництво яких підлягає переміщенню (евакуації) із зони бойових дій, про розміщення місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань, зумовлених бойовими діями, терористичними актами, диверсіями або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків;

по-друге, Закон України «Про правовий режим воєнного стану» (п.1 частини третьої статті 10) передбачає що у разі утворення обласної, районної військової адміністрації повноваження відповідної обласної, районної ради обласні, районні військові адміністрації здійснюють у трьох випадках:

- у разі утворення обласної та/або районної військової адміністрації на період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення чи скасування,(в прикінцевих положеннях Закону військові адміністрації населених пунктів, районні, обласні військові адміністрації здійснюють свої повноваження до дня першого засідання першої сесії відповідної ради, обраної після скасування воєнного стану);

- у разі тимчасової окупації або оточення адміністративного центру області,
- у разі прийняття Верховною Радою України за поданням Президента України відповідного рішення;

по-третє, п. 3 частини третьої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» передбачає що відповідні районні та обласні ради не здійснюють свої повноваження;

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Аналіз зазначених законодавчих положень свідчить що вони не лише не корелюється з положеннями статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» стосовно переліку виключних повноважень обласної, районної ради, вони також не корелюються між собою. Так, якщо п.1 частини третьої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» передбачає три альтернативні умови здійснення ВА повноважень обласних, районних рад, то в п. 3 частини третьої цієї статті міститься імперативна норма, відповідно до якої у разі утворення районної, обласної військової адміністрації районні та обласні ради взагалі не виконують своїх повноважень.

Наслідком таких суперечностей в чинному законодавстві є виникнення конкуренції компетенцій районних, обласних рад і відповідних військових адміністрацій.

Наочним прикладом подібної конкуренції є здійснення бюджетних повноважень. Так, на практиці важко забезпечити однозначне тлумачення положення, передбаченого п.1 частини третьої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», згідно з якою «складання та затвердження відповідно районних, обласних бюджетів, внесення змін до них, затвердження звітів про їх виконання; розподілу переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між районними бюджетами, місцевими бюджетами міст обласного значення, сіл, селищ, міст районного значення» віднесено до компетенції районної, обласної військової адміністрації. В той же час Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» відносить бюджетні права (розгляд прогнозів відповідно районних, обласних бюджетів, затвердження таких бюджетів, внесення змін до них, затвердження звітів про їх виконання; розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між районними бюджетами, місцевими бюджетами міст обласного значення, сіл, селищ, міст районного значення) до виключної компетенції районних, обласних рад, їх здійснення в повному обсязі невинуватено приймають на себе відповідні військові адміністрації. Такій колізії певною мірою сприяло і прийняття Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання формування і виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» від 11 березня 2022 року № 252 [13], в якій передбачається що військові адміністрації:

- приймають за поданням місцевих фінансових органів рішення про внесення змін до рішень про місцеві бюджети;
- здійснюють без погодження відповідною комісією місцевої ради передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого, перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, у межах загального обсягу бюджетних призначень головного

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

розпорядника бюджетних коштів, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) за бюджетною програмою;

- можуть приймати рішення про перерахування коштів з місцевого бюджету державному бюджету для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації та з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України і забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державної незалежності України, її територіальної цілісності відповідно до пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України [14];

- затверджують місцеві (цільові) програми (вносять до них зміни) з дотриманням вимог статті 91 Бюджетного кодексу України;

- приймають рішення (кожна із сторін) про передачу коштів між місцевими бюджетами без укладення договорів;

- здійснюють розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з державного та місцевих бюджетів місцевим бюджетам [13].

Практика свідчить про застосування різних підходів до здійснення бюджетних повноважень. Наприклад, бюджет Харківської області на 2023 рік був затверджений Харківською обласною радою 24 грудня 2022 року. Обласні бюджети на 2023 рік у Львівській, Волинській, Житомирській областях затверджені розпорядженнями начальників обласних військових адміністрацій [16]. У Вінницькій області зміни до обласного бюджету також вносяться начальником обласної військової адміністрації [17] тощо.

Застосування подібних підходів можуть спричинити до появи актів, прийнятих з одного питання різними органами: районними, обласними радами чи відповідними військовими адміністраціями що тягне за собою необхідність судового розгляду спору.

Подібні неузгодження можна також спостерігати щодо вирішення питань управління об'єктами комунальної власності, вирішення кадрових питань при формуванні апаратів районних, обласних рад тощо.

Потребують ретельного аналізу положення частини третьої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», згідно з якими у разі утворення обласної та/або районної військової адміністрації на період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення чи скасування, у разі тимчасової окупації або оточення адміністративного центру області або у разі прийняття Верховною Радою України за поданням Президента України відповідного рішення повноваження такої обласної та/або районної ради здійснюють відповідні обласні та районні військові адміністрації. З цього положення випливає, що військові адміністрації здійснюють повноваження районних, обласних рад у трьох випадках:

- 1) у разі утворення відповідної військової адміністрації;

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

- 2) у разі тимчасової окупації або оточення адміністративного центру області;
- 3) у разі прийняття Верховною Радою України за поданням Президента України відповідного рішення.

При цьому незрозуміло як між собою корелюються ці три випадки: тимчасова окупація, оточення обласного центру чи рішення Парламенту не пов'язані з утворенням військової адміністрації чи навіть і за умови утворення військових адміністрацій. А саме: передача повноважень районних, обласним радам має відбуватися лише за настанням цих обставин (окупація, оточення чи має бути відповідне рішення Парламенту)?

. Нарешті, новела, яка передбачає що районні та обласні ради у разі створення відповідних військових адміністрацій (без настання зазначених вище обставин: окупація, оточення обласного центру, наявність відповідного рішення Парламенту) взагалі не здійснюють свої повноваження викликає сумнів щодо своєї конституційності. Зрозуміло, там де районні, обласні ради фактично припинили здійснення своїх повноважень у зв'язку з окупацією відповідних територій це положення Закону відповідає дійсності та не може викликати заперечень у зв'язку з необхідністю забезпечення безперервності здійснення завдань та функцій публічної влади по всій території держави. Однак, за умови паралельного функціонування дієздатних районних, обласних рад та відповідних військових адміністрацій з цим важко погодитися. Дійсно, у зв'язку з необхідністю забезпечення певної централізації у здійсненні заходів правового режиму воєнного стану може виникнути потреба у передачі окремих владних повноважень районних, обласних рад військовим адміністраціям, що важливо для здійснення заходів правового режиму воєнного стану, але говорити про передачу всіх повноважень (в тому числі і організаційних) - це уявляється нонсенсом і суперечить конституційній природі цих представницьких органів місцевого самоврядування.

Підсумовуючи питання щодо нормативно-правової основи організації та функціонування місцевого самоврядування на регіональному та субрегіональному рівнях можна зробити такі висновки:

- 1) законодавство про воєнний стан та законодавство про місцеве самоврядування в частині регламентації питань організації та функціонування місцевого самоврядування на регіональному та субрегіональному територіальних рівнях в окремих своїх положеннях є суперечливим та містить колізійні норми або ж норми, що передбачають альтернативні дії;

- 2) неоднозначне тлумачення цих норм в процесі їх застосування представниками різних органів (районних, обласних рад та військових адміністрацій) на практиці може призвести до конфлікту їх компетенцій що заважає

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

ефективному здійсненню заходів режиму воєнного стану, а також можливості їх використання в політичних чи суб'єктивних інтересах;

3) в своїй переважній більшості районні, обласні ради на «мирних» територіях продовжують нормальне функціонування, проводять сесії та засідання постійних комісій, розглядають питання, віднесені чинним законодавством до їхнього відання. Однак існуюча нормативно-правова основа діяльності районних, обласних рад в умовах воєнного стану і на «мирних» територіях сприяє на практиці їх перетворенню в декоративні «безправні» або «номінальні» органи і потребує удосконалення з огляду на необхідність забезпечення їх конституційного статусу як представницьких органів місцевого самоврядування регіонального та субрегіонального рівня.

Література:

1. Про військово-цивільні адміністрації: Закон України від 03.02.2015 № 141-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/141-19#Text>.
2. Про утворення військово-цивільних адміністрацій: Указ Президента України від 05.03. 2015 № 123/2015. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/2015#Text>.
3. Про основи національного спротиву: Закон України від 16.07. 1997 № 1702-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20#Text>.
4. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.2015 № 280/97-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text>.
5. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 року № 389-VIII . URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text>.
6. Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397>.
7. Мінреінтеграції: Оновлено актуальний перелік громад в зонах бойових дій, на ТОТ та тих, що в оточенні. URL: <https://i-ua.tv/news/35250-minreintehratsii-onovleno-aktualnyi-perelik-hromad-v-zonakh-boiovykh-dii-na-tot-ta-tykh-shcho-v-otochenni>
8. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.
9. Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану Закон України від 15.03.2022 № 2136-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text>.
10. Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

України від 07.03.2022 р. № 221. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/221-2022-%D0%BF#Text>.

11. Про утворення військових адміністрацій: Указ Президента України від 24.02.2022 року № 68.2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2022#Text>.

12. Ю. Ключковський, В. Венгер. Передумови та виклики для організації й проведення виборів в Україні у післявоєнний час. Дослідження з оцінки ситуації. Страсбург: Рада Європи, 2022. URL: <https://rm.coe.int/ua-organisation-and-holding-of-elections-in-post-war-ukraine-net-2768-/1680a8e998>

13. Деякі питання формування і виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/252-2022-%D0%BF#Text>.

14. Бюджетний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text>.

15. Бюджетні пріоритети: на які програми розвитку закладені кошти в Харківському обласному бюджеті на 2023 рік. URL: https://lb.ua/blog/observatory_democracy/542459_byudzhetni_prioriteti_yaki_programi.html.

16. Див. повідомлення прес-служби Львівської обласної військової адміністрації від 1 грудня 2022 року. Офіційний сайт Львівської ОВА. URL: <https://loda.gov.ua/news/47774>.

17. Вінницька обласна військова адміністрація. Наказ № 429 від 17.03.2023. URL: <https://www.vin.gov.ua/oda/normatyvno-pravovi-dokumenty/794-nakazy-nachalnyka-oblasnoi-viiskovoi-administratsii/53768-nakaz-429-vid-17-bereznia-2023-roku>.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Ключковський Ю.Б.,
доктор юридичних наук,
старший наук. співробітник,
доцент кафедри загальнотеоретичного
правознавства і публічного права
Національний університет
«Києво-Могилянська академія»

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Місцеве самоврядування є важливим конституційним інститутом, автономізованою формою здійснення місцевої влади, засади, повноваження і способ функціонування якої закріплені у Конституції та Законі «Про місцеве самоврядування в Україні». Реформа децентралізації, розпочата, хоча далеко не досконало, у 2020 році*, надала нового імпульсу розвитку місцевого самоврядування в Україні.

Однак повномасштабна військова агресія росії проти України породила чимало викликів для повноцінного розвитку України. Введення воєнного стану, окупація окремих територій України, бойові дії на значній території України безпосередньо вплинули на функціонування органів місцевого самоврядування; у цих умовах довелося заморозити закріплення і продовження реформи децентралізації.

Війна вимагає максимальної мобілізації ресурсів, як людських, так і матеріальних, оперативності в управлінні, швидкості прийняття рішень та їх виконання як на державному так і на місцевому рівнях. Ці екстраординарні умови змушують звернути увагу на інші сторони і можливості здійснення місцевого самоврядування. Тим не менше Україна прикладає максимум зусиль, щоб зберегти демократичний і правовий характер своєї державності і в цих надзвичайно складних умовах. Важливу роль у забезпеченні цих потреб відіграє Закон «Про правовий режим воєнного стану», який став основою функціонування системи органів влади під час війни. Приписи цього Закону стосуються багатьох основоположних аспектів організації і діяльності місцевого самоврядування,

* Очевидна гостра потреба конституційного обґрунтування кроків, здійснених у 2020 році, не може бути реалізована під час війни через заборону внесення змін до Конституції в умовах воєнного стану (стаття 157 Конституції).

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

модифікуючи їх порівняно з регулюванням, встановленим Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» і навіть Конституцією України*.

Відверта колізійність низки положень Закону «Про правовий режим воєнного стану» з приписами Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» привертає увагу науковців і практиків, особливо з огляду на статтю 24 останнього, відповідно до якої в частині регулювання місцевого самоврядування інші закони не повинні суперечити положенням Закону «Про місцеве самоврядування в Україні». Однак слід зазначити, що такий припис, який має на меті підкреслити базовий характер Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», не може надавати положенням цього Закону вищої юридичної сили порівняно з іншими законами, оскільки Конституція, на відміну від конституцій деяких європейських держав, не встановлює ієрархії юридичної сили законів, які внаслідок цього мають однакову юридичну силу. Однак слід визнати, що ситуація з Законом «Про правовий режим воєнного стану» дещо інша.

Стаття 9 Закону «Про правовий режим воєнного стану» наголошує на пріоритеті Конституції в частині визначення функцій і способу діяльності органів влади в Україні, у тому числі органів місцевого самоврядування. Водночас підкреслюється, що цей закон для забезпечення цілей, визначених правовим режимом воєнного стану, може доповнювати або обмежувати «звичайні» функції та способи діяльності для забезпечення належного функціонування влади в екстраординарних умовах війни. Така спрямованість Закону змушує більш уважно придивитися до його місця у системі законодавства держави, яке не може бути зведене до традиційного місця звичайного закону. Зокрема, на це вказує преамбула Закону, відповідно до якої його метою є «правові засади діяльності органів державної влади, військового командування, військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в умовах воєнного стану, гарантії прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб». Такі цілі Закону змушують порівняти його з Конституцією, суть якої як правового акту найвищої юридичної сили полягає, зокрема, у закріпленні засад правового статусу людини (прав і свобод, їх гарантій), її відносини з державною владою, організації та діяльності державної влади та місцевого самоврядування. Не лише преамбула, але й зміст Закону «Про правовий режим воєнного стану» засвідчують перетин предмету його регулювання з предметом Конституції.

* Зауважимо, що й перші кроки децентралізації, засновані на реформуванні адміністративно-територіального поділу держави на його нижчих рівнях громади та району, здійснені не у відповідності до статей 133 та 140 Конституції України.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Специфіка цього Закону полягає в тому, що Конституція прямо передбачає інститут воєнного стану з його окремим правовим режимом, який вимушено має особливості порівняно з конституційним правовим режимом «мирного часу». При цьому стаття 92 Конституції делегує регулювання правового режиму воєнного стану закону. Таким чином, цей Закон виступає своєрідним доповненням до Конституції України, з одного боку, встановлюючи особливості її застосування та певні відхилення від конституційних положень, необхідні в умовах оборонної війни, а з іншого – забезпечуючи збереження правового характеру держави і в цих складних умовах. Отже, у такій ролі слід визнати перевагу його приписів перед положеннями Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Поєднання прагнення зберегти конституційні органи місцевого самоврядування) із забезпеченням підвищеної оперативності управління на місцевому і регіональному рівні в умовах правового режиму воєнного стану здійснюється, зокрема, шляхом певного обмеження права територіальних громад на здійснення місцевого самоврядування* та відповідно права жителів громад на участь у місцевому самоврядуванні, яке закріплене в статтях 38 і 140 Конституції, однак може бути обмежене відповідно до частини другої статті 64 Конституції. Таке обмеження здійснюється на підставі та в обсязі, встановлених Законом «Про правовий режим воєнного стану», інституційно – шляхом запровадження особливих тимчасових органів державної влади – військових адміністрацій, а також функціонально – шляхом певного перерозподілу повноважень між військовими адміністраціями та органами місцевого самоврядування аж до зупинення функціонування цих органів.

Звичайно, Закон «Про правовий режим воєнного часу» у своїх деталях потребує постійного вдосконалення на підставі болючого практичного досвіду, відсутнього раніше. Для прикладу звернемо увагу лише на один аспект співвідношення військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування, який потребує уточнення чи доповнення.

Відповідно до статті 4 Закону, військова адміністрація на рівні громади утворюється, якщо відповідна рада та/або голова громади не здійснюють покладені на них повноваження. Взагалі кажучи, це підстави, встановлені статтями 78 та 79 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі яких

* Ми тут використовуємо термінологію статті 140 Конституції України; водночас вважаємо за необхідне наголосити, що ситуація із здійсненням місцевого самоврядування в умовах воєнного стану є ще одною ілюстрацією того, що здійснення громадою місцевого самоврядування – це не її *право* (оскільки вона не може з власної ініціативи відмовитися його здійснювати), а *повноваження*, яке надане громаді Конституцією і здійснення якого за нагальної потреби може бути зупинене державою.

достроково припиняються повноваження відповідно ради чи голови або, в мирних умовах, призначаються їх позачергові вибори. З одного боку, приписи Закону «Про правовий режим воєнного стану», дещо м'якші від положень Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», оскільки передбачають не обов'язкове припинення, а можливе зупинення (на підставі додаткового рішення Верховної Ради) повноважень органів місцевого самоврядування* (із їх можливим відновленням за наявності відповідних умов). З іншого боку, ці приписи більш жорсткі, оскільки бездіяльність лише ради або лише голови створює передумови для зупинення повноважень обох виборних суб'єктів здійснення місцевого самоврядування. Як засвідчує практика, зазначене додаткове рішення Верховної Ради про передання усіх повноважень виборних органів місцевого самоврядування громади військовій адміністрації є закономірністю, а співіснування військової адміністрації та місцевої ради на рівні громади є рідкісним винятком, взагалі кажучи, не згаданим у жодному положенні Закону «Про правовий режим воєнного стану», на відміну від аналогічного співіснування на рівнях областей та районів.

З одного боку, певний радикалізм такого підходу (у формі зупинення повноважень самоврядування з можливим відновленням їх здійснення) в умовах воєнного стану можна обґрунтувати необхідністю оперативного прийняття та виконання потрібних рішень. Однак визначені законом підстави не повинні створювати можливостей для зловживання такими заходами з політичних мотивів, зокрема, у разі зупинення повноважень чи відсторонення голови громади: ці обставини не означають недієздатності самоврядування (ради громади та її виконавчих органів), оскільки, відповідно до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», повноваження голови громади у разі його відсутності здійснює секретар ради.

Водночас практика першого періоду війни засвідчила, що Закон «Про правовий режим воєнного стану» повинен встановити як підставу для зупинення функціонування органів місцевого самоврядування тимчасову окупацію території громади або її перебування у зоні активних бойових дій, оскільки у таких умовах функціонування цих органів неможливе. Сьогодні це визнається лише *de facto*, і переважна частина військових адміністрацій у громадах створена саме з цієї

* Звернемо увагу, що стаття 78 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» містить бланкетну норму щодо підстав дострокового припинення повноважень місцевої ради з посиланням на Закон «Про правовий режим воєнного стану», тоді як останній Закон підстав для *припинення* повноважень не встановлює. Припинення повноважень органів місцевого самоврядування передбачає Закон «Про військово-цивільні адміністрації»; однак, на відміну від військових адміністрацій, передбачених Законом «Про правовий режим воєнного стану», військово-цивільні адміністрації на рівні територіальних громад не передбачені Конституцією і не пов'язуються зі спеціальним правовим режимом, передбаченим Конституцією.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

причини. Однак відсутність відповідного законодавчого положення може створити (і на практиці створювало) істотні проблеми, у тому числі для безпеки посадових осіб місцевого самоврядування.

Таким чином, війна зупинила продовження реформи централізації та надання їй належного конституційного закріплення. Відмінності у стані місцевого самоврядування у різних регіонах України в умовах воєнного стану чинитимуть істотний вплив на подальший розвиток цієї важливої реформи у післявоєнний час.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

II. Врахування європейських стандартів та принципів під час здійснення муніципальної реформи в Україні

Журавель Я.В.,

доктор юридичних наук, професор,
декан юридичного факультету Академії праці,
соціальних відносин і туризму

Діордіца І.В.,

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри приватного
та публічного права
Київського національного університету
технології та дизайну

ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СФЕРІ ОСВІТИ

Адаптація європейських принципів та стандартів місцевого самоврядування в законодавство України спричинює необхідність пошуку шляхів поєднання правових норм і практик ЄС з усталеною вітчизняною практикою застосування актів муніципального законодавства. Українські міста, селища і села часто переймають досвід управління територіями провідних європейських країн в різних сферах і галузях в рамках транскордонного співробітництва.

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [1], Законів України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» [2] та «Про транскордонне співробітництво» [3] з метою розвитку міжнародного співробітництва та європейської інтеграції наші територіальні громади, органи місцевого самоврядування та об'єднання органів місцевого самоврядування виступають самостійними суб'єктами транскордонного співробітництва, яке являє собою особливий різновид співпраці громад (розташованих близько, проте розмежованих державними кордонами), спрямованої на встановлення і поглиблення економічних, соціальних, освітніх, наукових, технологічних,

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

екологічних, культурних та інших відносин між суб'єктами і учасниками таких відносин в Україні й відповідними суб'єктами таких відносин із сусідніх держав у межах компетенції, визначеної їх національним законодавством.

Сфери і галузі транскордонної співпраці суб'єктів місцевого самоврядування охоплюють усі суспільні відносини, які виникають, змінюються та припиняються внаслідок реалізації конституційного права громадян на місцеве самоврядування.

Дослідження питань транскордонної співпраці в багатьох сферах і галузях отримали належну увагу з боку науковців, однак деякі з таких сфер і галузей все ж потребують глибшого вивчення через їх важливість для громад.

Так, на нашу думку, залишається недооціненим наукою питання транскордонної співпраці суб'єктів місцевого самоврядування в сфері освіти. Дані питання лягли в основу досліджень таких науковців як Долиняк Ю.В., Євчак Ю.Б., Зарді А., Лазур Я.В., Очкай Д., Санченко А.Є., Сошников А.О., Устименко В.А., Фетько Ю.І. та ін.

В умовах війни з РФ Україна зацікавлена в підготовці висококваліфікованих спеціалістів для громад, які після війни зможуть стати рушійною силою у відбудові міст, селищ і сіл в усіх регіонах нашої держави (а під час війни оволодіти знаннями, вміннями та навичками відновлення пошкоджених об'єктів критичної інфраструктури громади тощо).

Загалом, професійна кар'єра людини все більше залежить від освіти. У периферійних прикордонних районах, де ринок праці не дуже розвинутий, освітні послуги можуть бути особливо важливими. Крім того, стандартизація освітніх послуг може підвищити конкурентоздатність прикордонного регіону [4, С.85].

Звісно, така транскордонна співпраця в сфері освіти повинна передбачати надання здобувачам громад якісних освітніх послуг в рамках дії спільних міжмуніципальних договорів та угод з обов'язковим подальшим їх поверненням в рідну країну для застосування набутих професійних компетентностей.

При цьому видається необхідним для громад звернути увагу на зміст освітніх програм закладів освіти міст-побратимів та партнерів, адже від якості програмних результатів навчання залежить користь громади від майбутнього спеціаліста. Такі програмні результати мають бути прив'язані безпосередньо до потреб громад. В свою чергу, дослідження потреб громади мають здійснюватися спеціалістами органів місцевого самоврядування на основі аналізу проблем розвитку відповідної території та передбачення можливих варіантів їх вирішення.

Під час реалізації проєктів транскордонного співробітництва в сфері освіти варто знати, про які саме освітні послуги йде мова. Відповідно до класифікації Генеральної угоди з торгівлі послугами можна виділити такі типи освітніх послуг:

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

– транскордонний експорт або транскордонна торгівля освітніми послугами, що реалізується в межах телекомунікацій, які переміщують послуги через кордон (навчання дистанційно);

– студентська мобільність, а саме індивідуальні поїздки споживачів освітніх послуг, зокрема студентів, за кордон із метою отримання кваліфікації та диплома;

– прямі іноземні інвестиції як комерційна присутність означають наявність у державі іноземного провайдера, який надає, розповсюджує освітні послуги;

– переміщення через кордон носія освітніх послуг передбачає переїзд професорсько-викладацького складу до іншої держави для надання освітніх послуг [5].

Незважаючи на високу зацікавленість громад у підготовці висококваліфікованих спеціалістів, вітчизняна муніципальна практика транскордонної співпраці в сфері освіти залишає бажати кращого. Такого кращого, яким можуть пишатися міста Європи. Так, до прикладу можна відмітити ефективну роботу Транскордонної школи в Торніо та Гапаранді (Швеція/Фінляндія). Міста-побратими Торніо (Фінляндія) та Гапаранда (Швеція) почали співпрацю в 1987 році у рамках Єврорегіону «Ботнічна провінція» (Provincia Bothniensis). Інтеграція двох муніципалітетів досягла помітного рівня. Крім об'єднання систем центрального опалення по обидва боки кордону і розвитку спільної туристичної агенції, два міста створили й утримують спільну двомовну школу, де фінські та шведські студенти навчаються двома мовами. Завдяки такому рішенню діти після завершення такого навчання можуть працювати в країнах з обох боків кордону в залежності від своїх інтересів та наявності роботи [4, С.86].

В українських міст також є велике майбутнє в цій сфері після Перемоги над рф, якщо ми усунемо ряд факторів та організаційно-правових недоліків, що негативно впливають та стримують розвиток транскордонного співробітництва в сфері освіти. До таких недоліків варто віднести:

низький рівень розвитку прикордонної транспортної інфраструктури, а саме автомобільних доріг до пунктів пропуску через державний кордон, мостів та поромних переправ, невідповідність пропускнуої спроможності пунктів пропуску через державний кордон потребам розвитку транскордонного співробітництва;

повільні темпи впровадження сучасних методів контролю в пунктах пропуску через державний кордон;

низький рівень використання освітнього потенціалу прикордонних регіонів; декларативний характер спільних пріоритетів міждержавного співробітництва, недосконалий механізм спільного планування та обмежені

Муниципальная реформа в контексте евроинтеграции Украины: позиция власти, ученых, профсплоков та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

інструменти реалізації спільних із сусідніми державами проектів транскордонного співробітництва;

відмінність правил та процедур підготовки та фінансування проектів транскордонного співробітництва;

низька активність учасників транскордонного співробітництва на рівні районів та територіальних громад;

нерівний доступ українських учасників до фінансових ресурсів у рамках реалізації спільних з державами – членами ЄС програм прикордонного співробітництва та Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону;

недостатній обсяг донорської підтримки проектів транскордонного співробітництва у східних та центральних регіонах України, що створює нерівні умови та призводить до низького рівня обізнаності щодо розвитку транскордонного співробітництва [6].

Звісно, цей перелік проблем не є вичерпним і може бути доповнений низкою інших. У своїй сукупності вони створюють перешкоду для реалізації права громад на транскордонне співробітництво в сфері освіти, рівно як і в інших сферах та галузях.

Державна політика підтримки місцевого самоврядування має включати в себе пункти, які будуть спрямовані на вирішення окреслених нами проблем, що створить у майбутньому підґрунтя для повноцінної реалізації громадами своїх прав на транскордонне співробітництво і подальшу інтеграцію України у європейський простір, цінності та стандарти.

Література:

1. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170.

2. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 1 липня 2010 року № 2411-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 40, ст.527.

3. Про транскордонне співробітництво: Закон України від 24 червня 2004 року № 1861-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 45, ст.499.

4. Транскордонне співробітництво: правові основи та успішні практики / Євчак Ю.Б., Зарді А., Лазур Я.В., Очкаї Д., Санченко А.Є., Сошников А.О., Устименко В.А., Фетько Ю.І. / за заг. ред. В.А. Устименка; ред.-упоряд. Гук А.К., Санченко А.Є. – К., 2020. – 152 с.

5. Генеральна угода про торгівлю послугами: Додаток 1В до Угоди про заснування Світової організації торгівлі. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_017#Text.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

6. Юлія Долиняк. Регіональні ринки освітніх послуг: сутність та значення в умовах транскордонного співробітництва. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Режим доступу: <https://www.echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/article/view/296/248>.

Кравченко М.В.,

доктор наук з державного управління, професор,
професор кафедри публічного
управління та адміністрування
Національного авіаційного університету

РЕАЛІЇ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ НА РІВНІ МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Надання соціальних послуг на рівні місцевої громади дозволяє розширити спектр цільових соціальних груп і одночасно підвищити адресність та якість соціальних послуг; забезпечити доступність, ефективність розподілу та використання фінансових, матеріальних, кадрових ресурсів завдяки кращому реагуванню на потреби людей; забезпечити чіткий взаємозв'язок між коштами, які сплачують платники податків, і рівнем послуг, які надаються у громаді за рахунок цих коштів; створити сприятливі умови для надання соціальних послуг недержавними суб'єктами.

Особливої актуальності та масштабності набули соціальні послуги в умовах війни. Процес надання соціальних послуг у кожній громаді відбувається по-різному через спектр причин, а саме територіальну приналежність, обсяг бюджету, наявну інфраструктуру, реальну спроможність територіальної громади у вирішенні низки проблем, наявність/відсутність відповідних спеціалістів, а також наближеність до зони бойових дій.

Найбільшою категорією осіб, яка екстрено потребує соціальних послуг під час дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, є внутрішньо переміщені особи, які опинилися у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією [1]. За новим місцем їх проживання/перебування вони потребують надання притулку, медичної допомоги, догляду, підтримане проживання, отримання натуральної допомоги, транспортних послуг, відновлення документів тощо.

Значна кількість осіб зазнала сексуального насильства внаслідок війни, яке застосовується окупантами для деморалізації українських громадян. Постраждали особи кризово потребують таких послуг як супровід, надання притулку, надання медичної та психотерапевтичної допомоги, психосоціальних послуг, послуг щодо безпеки та захисту, правової допомоги, економічної підтримки, соціо-економічної реінтеграції тощо. Нині ситуація з наданням комплексу послуг на місцевому рівні є складною, оскільки важко виявити постраждалих через замовчування, стигму, шкідливі стереотипи, які існують у суспільстві, та залякування і покладання провини на постраждалу особу окупантами. Сексуальне насильство під час війни виходить за межі надання лише соціальних послуг, але саме надання соціальних послуг на рівні громади є первинною допомогою постраждалим особам, що може зберегти життя.

Ще одна особливість надання соціальних послуг в умовах війни - суттєво ускладнився процес надання послуг у громадах. Адже є громади, що знаходяться під окупацією, громади деокупованих територій, що знаходяться під постійним обстрілом, та громади, які періодично піддаються бомбардуванням, тому рівень забезпечення соціальними послугами, перелік та можливості їх надання будуть різнитися між собою залежно від територіальної громади.

На нашу думку, в умовах війни при наданні соціальних послуг доцільно [2]:

- враховувати особливості порядку організації надання соціальних послуг на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці в умовах введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, а саме: здійснювати контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, спрямованих на фінансування соціальних послуг; забезпечувати дотримання прав отримувачів соціальних послуг; призначити керівників утворених ними надавачів соціальних послуг, діяльність яких фінансується за рахунок коштів відповідного бюджету;

- для того, щоб екстрено та якісно задовольнити потреби громадян у соціальних послугах, важливо на рівні місцевих громад або з боку таких посередників як державні установи та органи місцевого самоврядування обирати тих надавачів послуг, які включені до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг (тобто відповідають низці критеріїв та пройшли відповідну реєстрацію) та максимально територіально наближені до громади;

- здійснювати оперативне інформування населення регіону про перелік соціальних послуг, їх зміст і порядок надання у формі, доступній для різних категорій осіб, у т.ч. сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров'я;

- розширювати коло суб'єктів надавачів послуг, які надають прості соціальні послуги, що не передбачають надання постійної або систематичної комплексної допомоги (інформування, консультування, посередництво, надання притулку, представництво інтересів тощо) та допоміжні соціальні послуги, що надаються у

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

вигляді натуральної допомоги (продукти харчування, предмети і засоби особистої гігієни, санітарно-гігієнічні засоби для прибирання, засоби догляду, одяг, взуття та інші предмети першої необхідності, організація харчування, забезпечення паливом тощо) та технічних послуг (транспортні послуги, переклад жестовою мовою тощо), які не потребують отримання дозволу на діяльність через Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг (тобто на непрофесійній основі без проходження навчання) шляхом залучення громадських об'єднань, благодійних та релігійних організацій, у тому числі міжнародних, а також фізичних осіб, волонтерів;

- підвищувати рівень обізнаності громади і безпосередньо надавачів соціальних послуг про вітчизняні та міжнародні організації, які працюють на території України з жертвами сексуального насильства, налагоджувати співпрацю та запозичувати досвід та дієві практики роботи з цією категорією осіб;

- здійснювати моніторинг і контроль на загальнодержавному рівні за забезпеченням дотримання державних стандартів соціальних послуг;

- надавати підтримку та допомогу громадам у посиленні спроможності щодо впровадження норм національного законодавства у сфері соціальних послуг на місцях;

- працювати над затвердженням державних стандартів соціальних послуг;

- продовжувати збір, аналіз та поширення в ЗМІ, на сайтах та дошках оголошень в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, соціальних мережах перелік надання соціальних послуг, кращий національний та міжнародний досвід у цій сфері в умовах війни тощо;

- удосконалювати здійснення науково-методичного, інформаційного та кадрового забезпечення системи надання соціальних послуг.

Отже, нагальною є потреба у якісній, ефективній організації та оптимізації процесів задоволення потреб мешканців громад у складних життєвих обставинах під час надання соціальних послуг. Реалії надання соціальних послуг на рівні місцевої громади в умовах війни потребують також вироблення та реалізацію не тільки оперативних, але й довгострокових рішень на всіх управлінських рівнях.

Література:

1. Аналітична доповідь до щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України» URL: <https://niss.gov.ua/publikatsiyi/poslannya-prezydenta-ukrayiny/analitichna-dopovid-doshchorichnoho-poslannya-1> (дата звернення: 11.12.2023).

2. Кравченко М.В. Соціальні послуги територіальних громад України: актуальні потреби, проблеми, можливості // «Актуальні питання у сучасній науці (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Державне управління», Серія «Техніка», Серія «Історія та археологія»)»: журнал. 2023. №

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

9(15) 2023. С. 951. – С.206-216. URL: [https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-9\(15\)-206-216](https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-9(15)-206-216) (дата звернення: 11.12.2023).

Вікторчук М.,

кандидат юридичних наук, доцент кафедри
правових природоохоронних дисциплін,
Національний університет водного господарства
та природокористування
(м. Рівне)

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-5197-5914>

ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ТА ПРИНЦИПИ НАЛЕЖНОГО ВРЯДУВАННЯ

Україна як правова демократична держава потребує пошуку нових підходів до забезпечення балансу між державою та суспільством, де людина, її права та свободи є основою суспільних відносин. Водночас адміністративно-командний стиль державного управління, який базується на державоцентристському підході, характерний для України, створює труднощі при реформуванні публічної сфери, оскільки державні службовці звикли працювати «по-старому», не готові до змін формату реалізації публічного адміністрування. Зважаючи на це, для формування належного рівня публічного адміністрування, слід звернути увагу на досвід Європейського Союзу (далі – ЄС) та країн-учасниць щодо організації управлінської діяльності з метою його застосування в Україні [1, с. 138–139].

Крім того, сьогодні євроінтеграційні процеси все частіше зумовлюють необхідність наукових досліджень, предметом яких є питання, що пов'язані з визначенням стандартів управлінської діяльності в ЄС та можливості їх дотримання в межах нашої держави. Так, 15 липня 1997 року Європейська Комісія у своїх Висновках чітко встановила, що одним із головних критеріїв готовності країни забезпечувати виконання зобов'язань у процесі євроінтеграції та одержання членства в ЄС є інституційна та адміністративна спроможність країн-кандидатів. Зокрема, інституційний розвиток передбачає здійснення заходів, спрямованих на покращення ефективності роботи державного апарату [2, с. 6].

Основні стандарти державного управління та місцевого самоврядування почали з'являтися у державах Європи ще до появи ЄС, проте створення системи цих стандартів та активне їх впровадження в управлінську діяльність держав відбулося завдяки розвитку євроінтеграційних процесів [3]. Слід зазначити, що в

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

європейській правовій доктрині основу, на якій побудовано концепцію належного урядування, складають принципи демократії та верховенства права [4, с. 36]. Водночас, з метою забезпечення юридичного закріплення єдиних загальноєвропейських принципів та стандартів управлінської діяльності, в 2001 році Європейська Комісія прийняла Білу книгу Європейського врядування («White Paper on European Governance»). Біла книга містить низку рекомендацій та пропозицій щодо зміцнення демократії в Європі та підвищення легітимності інститутів ЄС шляхом покращення залучення громадськості, вдосконалення регуляторної політики та посилення ролі ЄС у світовому врядуванні. П'ять принципів, зазначених в Білій Книзі є фундаментом демократичного управління і ефективних змін. Це такі принципи як відкритість, участь, підзвітність, ефективність та відповідність (узгодженість) [5, с. 48]. Крім того, на виконання рішень III Варшавського саміту голів урядів та керівників держав-членів Ради Європи Центром експертизи та реформування місцевого самоврядування Ради Європи було розроблено Європейську Стратегію інновацій та доброго врядування на місцевому рівні, що була затверджена Комітетом Міністрів Ради Європи у 2008 році, якою визначено 12 принципів належного врядування: чесне проведення виборів, представництво та участь; зворотний зв'язок; ефективність та результативність; відкритість і прозорість; верховенство права; етична поведінка; компетентність і спроможність; інноваційність та відкритість до змін; сталий розвиток та стратегічна орієнтація; раціональне управління фінансами; права людини, культурне різноманіття та соціальна згуртованість; підзвітність [6].

Належне врядування є обов'язковою ознакою демократичного суспільства, тому нормативно-правове закріплення відповідних положень в Україні відповідатиме євроінтеграційним пріоритетам розвитку нашої держави. Забезпечення успішної реалізації державних стратегій європейського вибору України прямо залежить від ефективності функціонування інституту державного управління. Для вдосконалення цього інституту вкрай важливим є врахування усіх європейських стандартів та принципів. Реформування державного управління в Україні має відбуватися через вчинення ряду взаємопов'язаних та взаємообумовлених євроінтеграційних дій, що передбачають гармонізацію, наближення, адаптацію. Так, в Україні зазначені принципи належного врядування знайшли своє відображення в Національній стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021–2026 роки, затвердженій Указом Президента України від 27.09.2021 № 487/2021 (далі – Стратегія) [4]. Водночас, досліджуючи питання реалізації стандартів, закріплених в Стратегії, слід наголосити на таких недоліках правового регулювання у цій сфері: 1) Стратегія не містить положень, що забезпечують реалізацію принципу етичної поведінки; 2) на нормативному рівні потребує вирішення питання обсягів та джерел фінансування

видатків на реалізацію конкретних заходів реформи державного управління, запропонованої у Стратегії; 3) в законодавстві не врегульовано питання стандартизації та встановлення єдиних підходів до підготовки посадових інструкцій, а також єдиної моделі компетентностей при визначенні кваліфікаційних вимог до державних службовців; 4) існує надмірна бюрократизація управлінської діяльності, адже часто державні службовці найвищого рівня мають обов'язки щодо прийняття рішень майже з усіх організаційних питань. Крім того, слід погодитися з М. О. Демідовою, що вирішення потребують такі проблеми: дублювання повноважень державних інституцій; відсутність у програмних документах та планах чітких цілей; звітування про реалізацію лише окремих заходів, а не всього документу; відсутність консультацій із зацікавленими недержавними сторонами щодо планування та розроблення програмних документів; динамічність змін законодавства, що негативно впливає на чіткість та стабільність правового регулювання [1, с. 142].

Таким чином європейські стандарти та принципи належного врядування створюють концептуальну основу для удосконалення державного управління в Україні. Їх закріплення у вітчизняному законодавстві має сприяти подальшому реформуванню системи органів виконавчої влади, підвищенню якості урядових рішень, а також реалізації державної політики впровадження електронного урядування. Вбачається, що з метою удосконалення управлінської діяльності в Україні, необхідно впроваджувати європейські стандарти та принципи належного врядування, орієнтуючись на майбутні потреби суспільства, а також у програмних документах визначити тактичні завдання в окремих сферах, з метою покращення методів роботи державних інституцій та досягнення стратегічних цілей у цій сфері.

Література:

1. Демідова М.О. Європейські принципи належного урядування як фактор модернізації правового статусу суб'єктів публічного адміністрування в Україні. Право та державне управління. 2019. № 3(36). Том 1. С. 138–144.
2. Європейський досвід державного управління: Курс лекцій / Уклад.: О.Ю. Оржель, О.М. Палій, Ю.Д. Полянський, С.М. Гладкова, С.В. Соколик, П.І. Крайник, Т.О. Гусаченко; За заг. ред. О.Ю. Оболенського, С.В. Сьоміна, А.О. Чемериса, С.В. Загороднюка, О.Л. Приходько, Л.О. Воронько. Київ: Вид-во НАДУ, 2007. 76 с.
3. Шевчук Б.М. Європейські принципи належного врядування та реформа системи органів виконавчої влади в Україні. Демократичне врядування. 2012. Вип. 9. URL: <https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2022/feb/26896/shevchukb.pdf>.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

4. Пухтецька А. Запровадження принципів та стандартів належного урядування у діяльності публічної адміністрації. Наукові записки. 2010. Т. 103: Юридичні науки. С. 36–40.

5. Навчальний дистанційний курс «Належне врядування». 2020. URL: <https://e-learning.rada.gov.ua>.

6. Принципи доброго врядування: європейський досвід та українські реалії. UPLAN. URL: <https://uplan.org.ua/analytics/pryntsyry-dobroho-vriyduvannia-ievropeiskyi-dosvid-ta-ukrainski-realii>.

7. Про Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021–2026 роки: Указ Президента України від 27.09.2021 № 487/2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/487/2021#top>.

Лахижа М.І.,

доктор наук з державного управління, професор,
професор кафедри публічного управління та
публічної служби АПСВТ,
професор кафедри публічного управління,
адміністрування та права
НУ «ПП ім. Ю. Кондратюка»

РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПОСТКОМУНІСТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

1. Аналіз процесу реформування територіального (місцевого та регіонального) самоврядування в посткомуністичних країнах переконливо свідчить про необхідність розглядати його у комплексі політичних, соціально-економічних та інших реформ, як обов'язкову складову трансформації недемократичних суспільств та переходу до демократії, що чітко усвідомлюється українськими вченими [1], висновки яких ґрунтуються в першу чергу на теоретичних напрацюваннях зарубіжних транзитологів (загальна теорія транзиту: Д. Растоу [2], С. Хантінгтон; структурний підхід: Г. Алмонд, С. Верба, С. Ліпсет; процедурний підхід: Х. Лінц, Г. О'Доннел, Ф. Шміттер) та оцінці специфіки посткомуністичних реформ в окремих країнах (О. Брусиловська, В. Бурдяк, М. Лендъел [3], В. Полохало, О. Романюк та інші. Нами поглиблено вивчався досвід реформ у Республіці Болгарія та Республіці Польща.

2. З огляду на результати посткомуністичної трансформації необхідно чітко розрізняти «перехід до демократії», який характеризується за позитивною оцінкою

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

результатів реформ, та «демократичний перехід», який розглядається в першу чергу як процес розвитку, що не завжди завершується встановленням стійкої демократії.

3. Територіальне самоврядування необхідно розглядати як важливу складову публічної адміністрації, специфікою якої є зростаюча роль інститутів громадянського суспільства. Водночас, як підмічено польськими вченими, переділ повноважень супроводжується боротьбою між центральною владою та реформаторами [4, с.152].

4. Становлення та розвиток територіального самоврядування в кожній із посткомуністичних країн має свої особливості та спирається на загальні закономірності, серед яких варто виокремити перехід до ринкової економіки та демократизацію (плюралізм, конституційні гарантії розвитку демократії, децентралізація, розвиток громадянського суспільства). Важливою закономірністю можна вважати також процес європеїзації, що включає впровадження європейських стандартів демократії та перспективу входження до Європейського Союзу й інших європейських інституцій.

5. Суттєвим фактором впливу на реформування територіального самоврядування став процес регіоналізації, яку розглядають з кількох точок зору: як сукупність конкуруючих цивілізаційних моделей, як утворення територіальних економічних інтеграційних угруповань, як проміжний рівень територіальної організації влади, як процес перерозподілу владних повноважень, як процес посилення ролі регіональних факторів у розвитку людської цивілізації тощо. Слід взяти до уваги позицію С. Римаренка, який вважає регіоналізацію частиною децентралізації, «характерною для усіх сучасних держав Центрально-Східної Європи» [5, с.347]

6. На нашу думку, з точки зору науки державного управління важливо сприймати регіоналізацію як процес перерозподілу повноважень та ресурсів різних рівнів публічної адміністрації (децентралізація, деконцентрація, деволюція), що включає реформування територіального самоврядування. Ключовим можна розглядати принцип субсидіарності.

7. Досвід посткомуністичних країн Центрально-Східної Європи показує важливість децентралізації, водночас засвідчуючи й можливість її зупинення чи навіть відходу на певний період. Зокрема, це стверджує відомий польський політик і вчений Є. Ступінь відносно Польщі останніх років, відмічаючи виразну централізацію влади та позбавлення територіального самоврядування певних компетенцій [6]. Маятниковість процесу реформ, зокрема й децентралізації, яскраво помітно і в Україні і вже відзначалася нами [7].

8. Найбільш суттєвим, визначальним чинником реформування територіального самоврядування є людські ресурси, від активності та

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

компетентності яких значною мірою залежить перебіг посткомуністичної трансформації. Мова має йти як про політичне керівництво та персонал публічної адміністрації, так і про всіх громадян, які формують громадянське суспільство.

9. Модернізація публічної адміністрації, включаючи й територіальне самоврядування, має спрямовуватися на створення сучасної моделі публічного управління, головною ознакою якої є втрата державою монополії на здійснення влади та посилення ролі інституцій громадянського суспільства в управлінських процесах (партисипативна демократія, диджиталізація). Комплексний підхід має включати й конституційні зміни, що усвідомлюється в Україні, але досі не реалізовані плани створення інституту префектів та виконавчих комітетів районних і обласних рад.

10. Суттєвим фактором модернізації публічного управління залишається процес європейської інтеграції, який актуалізувався для України з підписанням Угоди про Асоціацію, отриманням статусу кандидата в члени ЄС та перспективи переговорного процесу про членство.

Література:

1. Політичні трансформації у країнах Центральної Європи наприкінці ХХ на початку ХХІ століть: Навчальний посібник / Упор. М. Лендьел. Ужгород: Поліграфцентр Ліра. 2016. 464 с
2. Rustow D. Transition to Democracy: Toward a Dynamics Model. Comparative Politics. 1970. Vol. 2, № 3. P. 337-363.
3. Лендьел М.О. Місцева демократія у країнах Центральної і Східної Європи: монографія Ужгород : Мистецька лінія, 2011. 688 с
4. Lipowicz I. Ustrojowe aspekty reform samorządowej w latach 1990-1998 w swietle wspolczesnych wyzwan wobec administracji publicznej. Ruch prawniczy I socjologiczny. Rok LXXI. Zeszyt 2/ 2009/ s. 143-160
5. Римаренко С. Регіоналізм та регіоналізація. Наукові записки [Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. - 2006. - Вип. 30(1). - С. 344-350. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2006_30%281%29__35
6. Wladza lokalna jest bardziej rozliczalna – wywiad z Jerzym Stepniem. Dziennik WARTO WIEDZIEC. Śr., 25 Prn. 2023. URL: <https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/wywiady/70355-wladza-lokalna-jest-bardziej-rozliczalna>
7. Лахижа М.І. Модернізація публічної адміністрації: теоретичні та практичні аспекти. Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009, 289 с.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Бедрій Р.Б.,

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри конституційного права
юридичного факультету
Львівського національного
університету імені Івана Франка
e-mail: ruslanbedriy@ukr.net

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У КОНТЕКСТІ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ

Будь-яке наукове дослідження потребує застосування чіткої методології, яка забезпечує його належний якісний рівень та сприяє досягненню поставлених автором мети та завдань. Юридичною наукою на сьогоднішній день напрацьовано власну методологію із своїми спеціальними, властивими лише їй, а також спільними з іншими науками рисами. В “Юридичній енциклопедії” означену методологію визначено як систему підходів, методів та способів наукового дослідження, а також теоретичні засади їх використання в процесі вивчення державно-правових явищ. При цьому, в основі методології юридичної науки лежать філософсько-світоглядні та теоретико-правові підходи, загальнонаукові та спеціальні методи [1, с. 618].

На сьогоднішній день поняття методології теоретико-правових та конституційно-правових наукових досліджень розуміється як об’єктивно існуюча впорядкована система наукових методів: гносеологічного, евристичного, логічного, діалектичного, комунікативного, прогностичного, системного, структурного, функціонального тощо. Проте, актуальною проблемою залишається визначення сучасних викликів, пов’язаних із методологією дослідження місцевого самоврядування у контексті триваючої муніципальної реформи в Україні [2, с. 51].

Важливість дослідження даної проблематики зумовлена і новими економічними та безпековими викликами для нашої держави, що виникли внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ проти України, розпочатої у лютому 2022 року. Уже сьогодні потребують методологічно-обґрунтованого вивчення та вирішення питання, пов’язані із здійсненням системних заходів з повоєнного відновлення та розвитку України, у реалізації яких безпосередню участь братимуть і органи місцевого самоврядування.

На думку В.С. Куйбіди, структура методу дослідження місцевого самоврядування включає три складові: теоретичну – світоглядні положення,

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

теоретичні принципи та концепції, що становлять зміст пізнання; методичну – методичні прийоми, які відповідають специфіці досліджуваного предмета; технічну – спеціальні прийоми, що застосовуються для спрямування ходу дослідження, оформлення його результатів, фіксації фактів [3, с. 47, 48].

Вбачається, що методологія дослідження місцевого самоврядування у процесі реалізації муніципальної реформи повинна враховувати тенденції, які є характерними для сучасного етапу розвитку теоретико-правової науки та наук конституційного і муніципального права України. Такими тенденціями, на думку фахівців, зокрема є: розширення методологічного інструментарію наукових досліджень, збільшення кола досліджуваних питань, всебічне врахування позитивного досвіду наукових здобутків конституційної та муніципальної теорії і практики зарубіжних країн, а також приділення більш значної уваги організаційно-правовому забезпеченню практичних проблем державотворчих реформаторських процесів [4, с. 28].

У контексті зазначеного слушною та актуальною є теза М. П. Орзіха про те, що методологія не може виступати лише у ролі сфери гносеології, оскільки має вирішальне значення і для правової практики, у тому числі і для конституційної та муніципальної практики [5, с. 120].

Переконані, що саме у щільній та постійній взаємодії наукової теорії і практики здійснення місцевого самоврядування на тлі муніципальної реформи, у чіткому та послідовному науковому супроводженні її реалізації закономірно вбачається запорука кінцевого успіху, досягнення намічених цілей і завдань реформи місцевого самоврядування в Україні.

Крім того, слід акцентувати увагу на тому, що однією з головних ознак методології досліджень у галузі конституційного права та місцевого самоврядування на сучасному етапі є домінування людиноцентризму, прагнення вчених спрямувати відповідні наукові дослідження саме на людину, її права та інтереси, гуманізувати правову реальність та український конституціоналізм і практику місцевого самоврядування [2, с. 55].

На наш погляд, ідеологія людиноцентризму повинна стати невід'ємною складовою методології дослідження місцевого самоврядування у процесі здійснення муніципальної реформи, у центрі якої має бути наділена широким спектром муніципальних прав та обов'язків людина, на другому місці – територіальна громада як носій найближчих спільних базових інтересів членів громади і лише на третьому місці – держава, як сукупність об'єднаних єдиною публічною владою територіальних громад [6, с. 110–111].

При цьому варто нагадати, що головною метою реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, розпочатої ще у 2014 р., було і залишається підвищення економічної спроможності територіальних громад,

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

формування їх економічної правосуб'єктності. У цих умовах місцеве самоврядування як рушійна сила реформаторських процесів набуває рис соціально-економічного врядування, основою якого є права людини на здійснення підприємницької та іншої економічної діяльності, не забороненої законодавством. Крім того, місцеве самоврядування у економічному вимірі базується на праві приватної власності, праві на участь у користуванні об'єктами комунальної власності, а також на користуванні іншими економічними благами, необхідними для нормального існування особи та стабільного функціонування територіальних громад.

Вважаємо, що муніципальна реформа в умовах формування ринкової моделі економіки, а також науковий аналіз впливу господарсько-економічних чинників на розвиток місцевого самоврядування обумовлює потребу формування принципово нових методологічних підходів для дослідження самої природи правового регулювання економічних відносин за участю територіальних громад на місцевому рівні.

Як слушно зазначає О. В. Батанов означені методологічні підходи повинні мати власне (а не запозичене, наприклад, у економічної науки) конституційно-правове наповнення, спрямоване на виявлення їх економічного змісту, з одного боку, та конституційного значення економічних відносин у всьому їхньому різноманітті, з іншого. Саме на це, вказує вчений, орієнтована категорія економічного конституціоналізму [7, с.20-21], яка охоплює дуже широке коло економічної проблематики у її конституційно-правовому вираженні, включаючи і практику реалізації відповідних процесів у сфері місцевого самоврядування.

Підсумовуючи, слід наголосити, що поєднання різних підходів та методів наукового аналізу у дослідженні місцевого самоврядування на тлі триваючої муніципальної реформи дає змогу з'ясувати особливості сучасного етапу реформаторських процесів в Україні, а також усвідомити їх значення для утвердження та реалізації прав людини та запропонувати власне бачення шляхів вирішення муніципально-правових проблем функціонування територіальних громад.

Література:

1. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Київ: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана. 2001. Т. 3: К–М. 792 с.
2. Шаповал Н. В. Науково-методологічні засади децентралізації публічної влади та муніципальної реформи в контексті доктрини сучасного муніципалізму. Децентралізація публічної влади в Україні у контексті зарубіжного досвіду та євроінтеграційних процесів: колективна монографія / за наук. ред. проф. О. В. Батанова, доц. Р. Б. Бедрія; передмова академіка НАН України Ю. С. Шемшученка. Львів : СПОЛОМ, 2021. 388 с. С. 51-67.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

3. Куйбіда В. С. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування : монографія / В. С. Куйбіда. Київ : МАУП, 2004. 432 с.

4. Конституційне право України: підручник для студ. вищ. навч. закладів / за ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. Харків:, 2008. 416 с.

5. Орзіх М. П. Констицiоналістика у складі юридичних терміно-понять. Наукові праці Одеської національної юридичної академії. Одеса, 2009. Т. VIII.

6. Серьогіна С. Удосконалення місцевого самоврядування в Україні в умовах демократизації та консолідації суспільства. Право України. 2014. № 4. С.110–111.

7. Батанов О.В. Економічний конституціоналізм в Україні у контексті європейського досвіду: пошук оптимальної моделі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей” (м. Ужгород, 30 червня 2023 р.) Ужгород. 2023. 200 с. С. 12-33.

Красівський Д.О.,

кандидат наук з державного управління

доцент кафедри публічного

управління та публічної служби

Академії праці, соціальних відносин і туризму

м. Київ, Україна

ORCID: 0000-0002-2661-8592

Качан Я.В.,

кандидат наук з державного управління

завідувач кафедри публічного управління

та публічної служби

Академії праці, соціальних відносин і туризму

м. Київ, Україна

ORCID:0000-0002-4078-7747

ДОСВІД МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ У ШВЕЦІЇ

Швеція характеризується відносно великим ступенем автономії органів місцевого самоврядування. В середньому у Швеції приходить близько 30 000 жителів на муніципалітет. Для порівняння середня кількість населення в

муніципалітетах Данії наближається до 19 000. Крім того, є кілька малих муніципалітетів, переважна більшість (понад 80%) має понад 10 000 жителів. У Західній Європі лише Велика Британія має більшу кількість жителів, коли всі її муніципалітети мають понад 10 000 жителів. Масштаб шведських муніципалітетів суттєво вплинув на масштаби їх діяльності.

До 1952 року в Швеції було близько 2500 муніципалітетів [1], з яких близько 2200 були сільськими, що походять від середньовічних і церковних структур і залишаються відносно незмінними з моменту постановлення місцевого уряду 1862 року, коли вони були стандартизовані. До них належало багато невеликих муніципалітетів з обмеженими ресурсами. Прагнучи створити органи влади, де надання соціальних послуг у державі соціального забезпечення, що постійно зростає, могло б бути економічно життєздатним і ефективним, Риксдаг об'єднав кілька сільських муніципалітетів, скоротивши кількість муніципалітетів приблизно до 1000. Ці зміни не викликали відносного опору на національному рівні через географічну та політичну віддаленість громад, змушених об'єднатись.

1962 рік ознаменував початок другої хвилі реформ, значно більш масштабної, ніж перша. Кульмінацією 1974 року стало скорочення кількості шведських муніципалітетів приблизно до 280, скасування різниці між міським і сільським середовищем і зосередження на новому принципі поділу муніципалітетів, у якому кожен мав центр, «столицю», Передбачалося, що всі муніципалітети Швеції матимуть щонайменше 8000 жителів [3].

Політичні аргументи, що стоять за обома цими процесами об'єднання, зрештою, нерозривно пов'язані з підвищенням в державі добробуту та бажанням зберегти локалізацію послуг. Ефективність та економія були головним чинником якими керувались реформи. Це стало можливим завдяки забезпеченню необхідної мінімальної кількості жителів муніципалітетів, щоб виправдати окремі послуги та структуру для адміністрування необхідних послуг.

Основні заперечення проти таких об'єднань ґрунтувалися на демократичних і представницьких інтересах. Зі значним скороченням муніципалітетів також відбулося значне скорочення кількості обраних представників. Близько 60% обраних представників до об'єднання мали втратити свої посади, близько 80 000 осіб [2]. Відбувся відхід від аполітичних заходів прямої демократії до більш представницької, дистанційної політики, розділеної за партійними лініями. У цей період спостерігалось помітне зростання кількості представників, які працюють повний робочий день, а також тенденція до того, що бюрократи, які працюють на повний робочий день, беруть на себе завдання, які раніше виконували обрані представники.

Основний фактор, який стимулював ці реформи у Швеції, ґрунтувався на ідеї, що невеликі муніципалітети з тісними зв'язками з громадою та високим

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

ступенем участі в демократичному прийнятті рішень зрештою неефективні для забезпечення зростаючого рівня необхідних соціальних послуг.

Протягом 1980-х і 90-х було проведено кілька експериментів щодо надання більшої свободи муніципалітетам у тому, як вони структуруються та як вони розподіляють свої обов'язки та географію, зрештою намагаючись підвищити рівень участі споживачів-громадян. Це було пов'язано з подібними проблемами які спостерігається в державах західного світу, а саме збільшення кількості послуг, що фінансуються державою, але керуються приватним сектором, на відміну від прямого державного надання послуг. Приблизно так само це можна зобразити як дихотомію між ефективністю (оскільки приватний сектор часто вважають ефективнішим за державний сектор) і зосередженістю на підзвітності та доступності державного сектора. Незважаючи на те, що обидва вони часто знову конфліктують, основна увага зосереджена на отриманні найкращого з обох секторів і покращенні ефективності послуг, продовжуючи робити їх підзвітними та відкритими для громадськості.

Таким чином ми можемо спостерігати протиріччя між двома принципами, на яких ґрунтується реформа. Вибір між високими стандартами послуг в державі та локальними підходами. Чим більші повноваження та свобода, надані муніципалітетам для відхилення від національних стандартів, тим більша різноманітність результатів виникне між ними, оскільки деякі з них досягають більшого успіху у своєму підході до реформування, оскільки їхні місцеві умови відрізняються. Це твердження цілком вірне й для України, оскільки нерівномірність доступності послуг досі залишається проблемним питанням вітчизняного самоврядування.

Література:

1. Gustafsson, Gunnel 1980. Local Government Reform in Sweden, CWK Gleerup, Lund, Sweden
2. Jermier, John M., Slocum, John W., Fry, Louis W., & Gaines, Jeannie 2018. "Organizational Subcultures in a Soft Bureaucracy: Resistance behind the Myth and Facade of an Official Culture", Organization Science, Vol. 2, No. 2, pp. 170-194, INFORMS
https://www.researchgate.net/publication/247823974_DOI:10.1287/orsc.2.2.170
3. SALAR, шведська асоціація місцевих влад і регіонів, режим доступу: <https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/kommunalrevision.383.html>

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Самбор М. А.,

кандидат юридичних наук, член-кореспондент
Національної академії наук вищої освіти України,
начальник сектору моніторингу Прилуцького районного
відділу поліції Головного управління Національної
поліції в Чернігівській області,
депутат Прилуцької районної ради,
голова Первинної профспілкової організації
Прилуцького ВП ЧОО ПАП ОВС України

ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ ЛЮДИНИ, ЯК ОРІЄНТИРИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Український народ у ХХ ст. реалізував своє історичне прагнення до утворення незалежної держави, проголосивши незалежність та розпочавши власний державно-правовий шлях творення незалежної, соціальної, правової, демократичної держави. Декларація про державний суверенітет, Акт проголошення незалежності, ухвалення Конституції України, у якій представники Українського народу, діючи у інтересах українського народу, проголосили ключові цінності, серед яких, системоутворюючою є людиноцентризм, відображений у тому, що людина, її честі і гідність, права і свободи визначають зміст і спрямованість української держави. Україна обрала для себе демократичний шлях розвитку державності та розбудови громадянського суспільства. Свій державотворчий шлях Україна розпочала у період розпаду тоталітарної країни – СРСР, що, безперечно, позначалося на інтересах суспільства і його політичних та інших еліт.

Не дивлячись на такі складні передумови свого відродження, Україна визначила для себе фундаментальні засади існування, до яких віднесла дотримання, утвердження прав, свобод та інтересів людини і громадянина, впровадження принципу верховенства права та формування правового порядку в Україні, відповідно до якого кожен має право робити все, що не заборонено законом, а держава, державні органи, їх посадові особи беруть на себе обов'язок діяти винятково у межах та способами, визначених Конституцією та законами України.

Слід усвідомлювати, що держава є соціальним інститутом та продуктом соціальної діяльності людини, їх груп, а, відтак, її діяльність та організація соціальних інститутів, процесів, явищ, статусів має засновуватися на соціальних принципах, підпорядковуватися інтересам людини та їх груп, звідси права, свободи

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

та інтереси стають системотворюючими елементами, у тому числі у сфері діяльності місцевого самоврядування.

Очевидно, що для розбудови власної правової системи, соціальних та державних інститутів організації та управління суспільством, Україна прагне імплементувати досвід державотворення та правотворення інших країн, а також керуватися нормами міжнародного права, що сприяють розвитку державності та громадянського суспільства, як особливої форми розвитку суспільства та суспільних відносин. З цією метою свої дії держава обґрунтовує і, подекуди, виправдовує демократичними ідеалами, використання такого зарубіжного досвіду. Водночас, переконані у тому, що кожна державотворча нація, народ під час розбудови власної державності та суспільства мають враховувати власний історичний досвід, власні традиції, звичаї, тобто те, що ментально, духовно та матеріально вирізняє відповідну націю, народ, державу з-поміж інших.

Переконані у тому, що у процесах розбудови громадянського суспільства і держави, яку звикли сприймати як суверенну політико-територіальну організацію публічної влади, певних соціальних сил, що має апарат управління і примусу, робить свої веління загальнообов'язковими та вирішує як класові, так і загально соціальні завдання [1, с. 63], ключовим є саме участь людини, громадянина у вказаних процесах. Одним із таких напрямків об'єднання людей за принципом територіальності, спільності інтересів є місцеве самоврядування – право територіальної громади – жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України [4]. Отож, сама законодавча дефініція підкреслює те, що саме місцеве самоврядування є правом, тобто можливістю, що відображає певні соціальні та індивідуальні (особисті) цінності людини та має бути зверненою у напрямку задоволення інтересів особистості.

2020 рік в Україні став роком адміністративної реформи та формування виборних органів місцевого самоврядування новоутворених районів. Адже в Україні загалом було 490 районів, стільки ж районних рад і районних державних адміністрацій. 17.07.2020 Верховна Рада України прийняла постанову № 3650 «Про утворення та ліквідацію районів», згідно з якою в Україні налічується 136 районів. Фактична реорганізація районів розпочалася в Україні після місцевих виборів 25.10.2020 та набуттям повноважень нових районних рад, як правило, у грудні 2020 року з відкриттям перших сесій та складанням присяг депутатами місцевих рад. Започаткована та здійснювана політика децентралізації влади, потребує відповідного фінансового підґрунтя: не лише на реалізацію заходів реформи, а й на безпосередню організацію влади у районах та впровадження особливостей здійснення влади у відповідних адміністративно-територіальних

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

межах [2, с. 332]. Такі органи публічної адміністрації, до яких належать і органи місцевого самоврядування являють собою той інститут та інституційний механізм, який є найбільш наближеним до людини та громадянина, однак має бути позбавлений будь якої суб'єктивної зацікавленості, тоді як представники вказаних органів можуть мати власний інтерес, який містить у собі антагоністичну спрямованість щодо прав, свобод або інтересів тої чи іншої людини або громадянина. Динамічне оптимальне забезпечення керування процесом реалізації та здійснення прав і свобод неможливе без участі органів влади та управління, однак якість та ефективність таких процесів, на наш погляд, досягається, коли такі органи є незалежними від владного впливу з боку державних органів та можуть протистояти суб'єктам управління [3, с. 85].

Думається, що формування системи правового регулювання повноважень органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення прав, свобод та інтересів людини має ґрунтуватися на знаннях, отриманих у результаті не лише теоретичних досліджень, а на відомостях, отриманих у результаті емпіричних соціологічних дослідженнях. Водночас, за умови можливості запозичення іноземного досвіду державотворення та правотворення, власних досліджень, український народ і українське громадянське суспільство не повинно стати об'єктом соціального експерименту.

Лише аналіз норм закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» дозволяє сформулювати висновок про 2 основні напрямки повноважень органів місцевого самоврядування у сфері охорони прав і свобод людини: 1) спеціальні заходи з відновлення прав осіб, які були незаконно позбавлені свободи у наслідок збройної агресії РФ проти України. Саме так у нормах Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [5] вказується на те, що до повноважень органів місцевого самоврядування належать функції сприяння особам у зайнятості та надання матеріальної допомоги особам, які були позбавлені свободи у наслідок агресії РФ (п.п. 18, 19, 20, пункту «б» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»); 2) охорона прав, свобод і законних інтересів громадян. Останній напрямок, на наше переконання, у свою чергу може підрозділятися на 2 піднапрямки: 1) створення умов для реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян; 2) права і свободи, законні інтереси, як підстави для перегляду суб'єктного складу органів місцевого самоврядування. Наприклад, територіальна громада у будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень. (ч. 2 ст. 75 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»), повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради можуть бути достроково припинені у випадках якщо рада прийняла рішення

з порушенням прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом (п. 1 ч. 1 ст. 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує права і свободи громадян (ч. 2 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Розбираючись із термінологією, слід зауважити, що власне охорона – це забезпечення схоронності майна [6], узгоджені за ціллю, місцем та часом безперервні дії військовослужбовців та співробітників інших правоохоронних органів, які здійснюються з метою забезпечення безпеки осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона [7]. Визначати питання охорони прав, свобод та інтересів органами місцевого самоврядування, очевидно, слід крізь охоронну функцію права. В основі формулювання охорони лежить загроза відповідним правам, свободам та інтересам. Виходячи з положень ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», органи місцевого самоврядування мають можливість створення спеціальних органів (міліції), сприяння діяльності правоохоронних та судових органів, внесення відповідних подань чи звернення до суду про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, і ні слова про права, свободи та інтереси конкретного мешканця громади, вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів; здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні громадської безпеки і порядку тощо. Отож, вбачається куди доречнішим використовувати поняття реалізація прав, свобод та інтересів громадян, а назву згаданої статті викласти у наступній редакції «Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян».

Річ у тім, що органи місцевого самоврядування здатні саме сприяти реалізації прав, свобод та інтересів людини, зокрема мешканців громади шляхом створення відповідних умов для свободи, рівності здійснення тих чи інших прав, свобод та інтересів, а також сприяння у їх охороні від порушень та створення умов для відновлення таких прав, оскільки охорона прав, свобод та інтересів людини є прерогативою спеціально створених органів – правоохоронних органів.

Разом із цим слід урахувати й те, що представники місцевих еліт відповідних територіальних громад у прийнятих рішеннях часто діють на власний розсуд, визначаючи з особистих позицій інтереси місцевого самоврядування [8, с. 72], що негативно позначається не лише на реалізації, а й, власне, на самих правах, свободах та інтересах людини.

У зв'язку із цим зауважимо, що місцеве самоврядування в Україні здатне забезпечувати реалізацію прав, свобод та інтересів в умовах усунення контролю за діяльністю з боку органів виконавчої влади. Саме права, свободи та інтереси члена територіальної громади мають визначати повноваження та сферу діяльності відповідних органів, а не навпаки. Винятково за таких обставин, упевнені, місцеве самоврядування стане надійним інститутом громадянського суспільства відповідної територіальної громади, який відстоюватиме права, свободи та інтереси людини. На сьогодні навіть у якості представництва (самостійне, або у якості третьої особи, що заявляє чи не заявляє самостійні вимоги щодо предмету позову), представників органів місцевого самоврядування залучають у виняткових випадках. Наприклад, встановлення поштової адреси, орган місцевого самоврядування обирають у якості відповідача за виключним списком, оскільки просто немає більш до кого заявити відповідний позов. Чи надто відомі факти, коли органи місцевого самоврядування відстоювали права, свободи та інтереси з суб'єктами публічної адміністрації або ж із самими собою. Виникає логічна дилема реальної можливості охорони прав, свобод та інтересів органами місцевого самоврядування у відносинах із суб'єктами публічної адміністрації, якими є самі органи місцевого самоврядування. Відповідь на вказане питання вбачається винятково у можливості створення самостійного інституту сприяння реалізації прав, свобод та інтересів члена територіальної громади, відповідною установою, наприклад, управлінням захисту прав, свобод та інтересів, який не підпорядковуватиметься виконавчим органам, а буде підзвітний та фінансуватиметься винятково представницьким органом – відповідною радою, яка ухвалюватиме рішення винятково керуючись знаннями, а не голосуванням.

Підсумовуючи питання прав, свобод та інтересів людини, як орієнтирів діяльності органів місцевого самоврядування, зазначимо, що інститут місцевого самоврядування недосконалий у цій соціально-правовій сфері, потребує вдосконалення з точки зору функціональності та правового регулювання, і не меншим чином ментально, коли посадові особи органів місцевого самоврядування розуміють, що вказані органи мають слугувати інтересам громади і всіх його членів, а не задовольняти вузькі інтереси відповідних посадовців. Крім того, створення відповідних організацій із відповідною автономією у частині забезпечення реалізації та охорони прав, свобод та інтересів людини від осадових осіб та інтересів менеджменту місцевого самоврядування та їх еліт, дозволить зосередити діяльність на місцях саме на забезпеченні реалізації та охороні прав, свобод та інтересів людини.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Література:

1. Теорія держави і права. Академічний курс: підруч./ [О.В. Зайчук, А.П. Заєць, В.С. Журавський та ін.]; за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. К.: Юрінком Інтер, 2006. 688 с.
2. Самбор М.А. Вплив адміністративно-територіальної реформи в Україні на земельні відносини. Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 04-05 березня 2021 року). Херсон: ХДАЕУ, 2021. С. 231-235.
3. Самбор М.А. Районні ради у механізмі охорони та захисту прав і свобод людини та громадянина. Розумовські зустрічі: збірник наукових праць / Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2022. Вип. 9. С. 80-90.
4. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text> (дата звернення: 18.12.2023).
5. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр#Text> (дата звернення: 18.12.2023).
6. Про затвердження Інструкції з організації охорони установ банків Державною службою охорони при Міністерстві внутрішніх справ України: наказ МВС України від 23.08.2005 № 700. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0859-06/ed20121026/find?text=%CE%F5%EE%F0%EE%ED%E0#Text> (дата звернення: 18.12.2023).
7. Про затвердження Порядку забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона у місцях постійного та тимчасового перебування: наказ Управління державної охорони України від 27.05.2011 N 210. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0700-11/ed20110629/find?text=%CE%F5%EE%F0%EE%ED%E0#Text> (дата звернення: 18.12.2023).
8. Литвин В.М. Незасвоєні уроки: 1917 – 1991. К.: Видавничий дім «АДЕФ-Україна», 2023. 1032 с.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Зеленська В.В.,
секретар Знам'янської міської ради
Кропивницького району
Кіровоградської області

ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ НА ПРИКЛАДІ ЗНАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Хочу подякувати, що незважаючи на військовий стан, Академія праці, соціальних відносин і туризму за підтримки Проєкту USAID «Підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА») знайшли можливість для діалогу з органами місцевого самоврядування. Для нас це дуже важливо. Зараз головна мета це Перемога, а повсякденні наші завдання це допомога збройним силам.

Знам'янщина, розташовуючись на перетині автомобільних та залізничних шляхів, приймала кожен день 600-800 транзитних внутрішньо переміщених осіб, у т.ч. біженців з евакуаційних потягів. 4 000 залишилося жити у нас. Розселяли в комунальні заклади освіти, згодом, коштом місцевого бюджету та за допомогою міжнародних організацій відкрили чотири місця тимчасового проживання, також маємо місця компактного проживання. Встановили модульне містечко за фінансування Чеської республіки.

Для соціалізації ВПО в громаду та надання їм якісних послуг, за власні кошти завершили першу чергу реконструкції приймального відділення - встановили КТ, обладнали лікарню кисневими станціями та генераторами, відкрили єдиний медичний простір Кол-центр, Простір фізичної реабілітації та психологічної адаптації, створили центр навчання швейній та кравецькій справі "Синергія", молодіжний коворкінг – центр, Бізнес - Хаб.

На території громади є приміщення комунальної власності, які потребують капітального ремонту, тому просимо підтримки Фонду відновлення щодо фінансування ремонту цих приміщень для надання їх ВПО у якості соціального житла.

Знам'янка невелике місто, але великий і потужний залізничний вузол з однією з найбільших в Україні сортувальних станцій, та повним переліком всіх залізничних структурних підрозділів, що забезпечують перевезення вантажів та пасажирів. Тому не дивно, що 80 відсотків надходження до місцевого бюджету це ПДФО залізничників.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

У зв'язку з цим ми з тривогою спостерігаємо за реформами, які проводить Укрзалізниця. Іде повна централізація. Керівництво віддаляється від трудових колективів та від проблем, які там є. Не зменшуються, а в деяких випадках збільшується апарат управління. Це я говорю як залізничник, а як секретар міської ради - боюся скорочення надходження до бюджету у зв'язку з ліквідацією та перепідпорядкуванням підрозділів безпосередньо під філії, що знаходяться у Києві.

Наступна проблема нашої громади це те, що відповідно до Бюджетного кодексу України, здійснюється горизонтальне вирівнювання місцевих бюджетів, основними параметрами якого по територіальним громадам є чисельність населення та фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб. При цьому не враховується структура місцевих бюджетів, через що території, які мають високу питому вагу податку на доходи в складі надходжень загального фонду та малу площу земель, перераховують до бюджету реверсну дотацію, не маючи чим компенсувати суму вилучення, щоб забезпечити належний рівень розвитку території, в той час, як території з низьким індексом податкоспроможності які мають велику площу земельних ділянок та плату за землю, як основне джерело наповнень бюджету, отримують базову дотацію для забезпечення першочергових витрат бюджету, а інші кошти спрямовують на покращення забезпечення життєдіяльності громади. Такий стан речей не відповідає принципу справедливості і неупередженості бюджетної системи України.

З метою забезпечення відповідності рівня податкоспроможності місцевого бюджету його фактичному фінансовому ресурсу пропонуємо під час здійснення розрахунку горизонтального вирівнювання застосовувати весь обсяг податкових надходжень.

Наступне питання - це встановлення фактичних меж між територіальними громадами. У нас третина міста землі іншої громади. Тобто люди, що там проживають, підприємства, що там працюють мають знам'янські адреси. За бюджетні кошти ремонтуються дороги, працює освітлення, вивозиться сміття і т.і., а податки надходять на розвиток інших територій. Також, ми не можемо об'єктивно скласти план соціально-економічного розвитку, не є об'єктивною статистична звітність, не маємо змоги залучити потенційних інвесторів. Необхідно вирішувати це питання на законодавчому рівні. Створювати незалежні комісії для вивчення можливого кожного окремого випадку і затверджувати межі рішенням Верховної Ради України. Вирішувати це питання в судах не вихід.

І на кінець ще одна проблема, яка є в місті і виникла вона у 2021 році. Це проблема по нарахуванню боргів споживачам, які мешкають в багатоквартирних будинках за встановленими загально будинковими лічильниками.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Методика розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України від 22.11.2018р. №315.

На підставі статті 10 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» обсяг спожитої у будівлі питної води, визначений за допомогою вузла комерційного обліку, що розподіляється між споживачами з урахуванням показань вузлів розподільного обліку (водомірів, які встановлені в квартирах). У разі різниці між показниками, така різниця розподіляється між усіма споживачами багатоквартирного будинку за затвердженою методикою.

Названі нормативно - правові акти є недосконалими.

Вважаємо за необхідне на період дії воєнного стану призупинити дію Методики здійснення нарахування вартості використаної питної води по загально будинковим лічильникам споживачам багатоквартирних будинків та внести відповідні зміни до законодавства.

Дякую за увагу.

Марусенко А.В.,

аспірантка кафедри регіональної політики
Навчально-наукового інституту публічного
управління та державної служби
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

РОЗВИТОК СУСПІЛЬНО-ВЛАДНИХ ВІДНОСИН ЯК ЧАСТИНА МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ

Місцеве самоврядування відіграє важливу роль у становленні та розвитку кожної країни, що прагне відрізнятись демократичністю та свободою слова. Органи місцевого самоврядування за своїм природнім принципом є більш наближені до суспільства. У зв'язку з цим для побудови сприятливого клімату всередині країни шляхом забезпечення значних потреб населення головним аспектом муніципальної реформи можна вважати розширення повноважень органів місцевого самоврядування. Варто зазначити, що під час ефективної реалізації функцій місцевого самоврядування рівень задоволеності владою серед населення зростає, про що свідчать неодноразові практичні кейси в нашому середовищі [1].

Необхідно зауважити, що створення самостійних, цілісних територіальних громад, органів їх управління, визначається метою муніципальної реформи. Вона в себе включає ряд заходів для вирішення економічних, соціальних, культурних, юридичних і фінансових питань. Найвагомішою частиною тут ми можемо виокремити саме правову складову, що дає можливість започаткувати нові, вдосконаленні механізми та інструменти для забезпечення розвитку на місцевому рівні, що слугуватимуть передумовою для становлення інших суспільних відносин [2].

Одним з важливих та необхідних видів відносин на відповідних територіях в умовах муніципальної реформи можна виокремити саме суспільно-владні відносини. Як було окреслено вище, при делегуванні певних повноважень органам місцевого самоврядування загальний клімат сприйняття державної влади серед населення, як правило, покращується. Це можна пояснити тим, що владні державні органи стають більш відкриті до комунікації з громадськістю безпосередньо або ж через органи місцевого самоврядування.

Питання вдосконалення механізмів та інструментів розвитку суспільно-владних відносин, значущості громадянського суспільства в прийнятті управлінських державних рішень на сьогодні є безумовно актуальним. Як і в інших сферах діяльності, науковці та практики вивчають європейський досвід та підбирають шляхи його впровадження відповідно до українських реалій.

Основним елементом, що демонструє забезпечення громадянського суспільства демократичними характеристиками в Європейському Союзі виступає безпосередньо рівень комунікації представників громадянського суспільства з органами виконавчої влади у розрізі питань, що виходять поза межі компетенцій місцевого самоврядування. Значну увагу європейське середовище націлює саме на публічні консультації. Це являє собою створення умов для відкритого діалогу між органами влади та громадськістю щодо обговорення питань, ситуацій або проблем [3]. Варто відмітити, що при реалізації суспільно-владних відносин через створення публічних консультацій, ефективним буде залучення не лише представників громадянського суспільства та органів виконавчої влади, а й органів місцевого самоврядування.

Також варто звернути увагу, що ефективний приклад виокремлення громадянського суспільства, як життєвонеобхідного елементу для держави в системі управління, забезпечується шляхом впровадження ґрунтовної нормативно-правової бази Ради Європи. Тут можна виокремити «Кодекс передової практики громадської участі в процесі прийняття рішень», «Рекомендації щодо правового статусу неурядових організацій в Європі», «Керівні засади розвитку та зміцнення неурядових організацій в Європі» та інше [4]. В країнах Європейсько Союзу створюються умови для залучення громадськості до

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

співпраці на всіх рівнях державного управління та місцевого самоврядування. Наприклад, урядове бюро з питань моніторингу виконання програм сприяння розвитку громадянського суспільства у Хорватії, громадське журі щодо прийняття рішень на рівні федеральних земель і місцевих громад у Німеччині, міністерські бюро з реалізації та моніторингу державних програмних документів щодо сприяння недержавному сектору у Польщі, Данії, Угорщині тощо [5].

На сьогодні Україна тримає курс на євроінтеграції і направлена на зміцнення ролі громадянського суспільства в системі управління державою та в умовах муніципального реформування. При органах державної влади створюються та діють за відповідними напрямками відповідні консультативно-дорадчі органи, до складу яких входять представники громадянського суспільства, безпосередньо представники влади, а також до складу запрошуються посадові особи місцевого самоврядування. Можна зазначити, що українське середовище адаптується та приймає виклики для відповідності євроінтеграційним характеристикам в контексті муніципального реформування, запроваджуючи нові механізми для зміцнення ролі громадянського суспільства, тим самим спонукаючи розвиток суспільно-владних відносин.

Література:

1. Мішина Н. Муніципальна реформа в Україні: стан і перспективи. Право України. 2018. № 4. С. 126 – 138.
2. Соляник К. Є. Муніципальна реформа в Україні як вимога часу. Вісник центральної виборчої комісії. 2014. № 2 (29). С. 80–84.
3. Демида І. Взаємовідносини держави та громадянського суспільства в зарубіжних країнах: досвід для України. Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством : матеріали наук.-практ. конф., м. Одеса, 28 квіт. 2016 р. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. С. 53–73.
4. Кулешов В. В. Методи громадянського контролю представницьких органів влади: зарубіжний та вітчизняний досвід. Державне управління та місцеве самоврядування, 2020, 3(46), С. 24 – 35.
5. Міжнародна практика заходів, спрямованих на зміцнення довіри між державою та організаціями громадянського суспільства: дослідження. Київ : Координатор проектів ОБСЄ в Україні, 2010. 134 с.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Корнієнко А.Г.,

аспірант кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права
Академії праці, соціальних відносин і туризму

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ОСОБИ НА ЕФЕКТИВНИЙ СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ТА СВОБОД ПРИ ОСКАРЖЕННІ РІШЕНЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

14 грудня 2023 року Європейська рада схвалила рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу (ЄС).

Надалі на Україну чекає складний переговорний процес, під час якого Україна повинна провести необхідні реформи з метою узгодження законодавства з законодавством ЄС. Згідно з Методологією розширення 2020 року, процес переговорів організовано за 6 кластерами, кожен з яких містить певну кількість із 35 переговорних розділів загалом [1, с.11]. При цьому, жоден розділ не може вважатися виконаним, доки не буде досягнуто проміжних контрольних показників у розділах про верховенство права (23 – судова система та основні права – і 24 – правосуддя, свобода та безпека).

Отже, ефективність впроваджених Україною у різних сферах реформ (в тому числі муніципальної реформи) підлягатиме обов'язковій оцінці за критерієм дотримання принципу верховенства права у відповідній сфері.

У цьому контексті доцільно відзначити, що органи місцевого самоврядування часто виступають відповідачами у справах, що розглядаються в порядку адміністративного судочинства, оскільки мають риси, які наближають їх до органів виконавчої влади та дозволяють віднести їх до суб'єктів публічної адміністрації.

Статтею 2 Кодексу адміністративного судочинства України (КАС України) визначено основні завдання запровадження адміністративного судочинства: справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб'єктів владних повноважень [2].

Завдання адміністративного судочинства визначають його спрямованість, що полягає у вирішенні спорів у сфері публічно-правових відносин з метою

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

забезпечення права особи на захист від порушень з боку публічної влади при здійсненні нею владних управлінських функцій.

Відповідно до статті 144 Конституції України та статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування» акти органів місцевого самоврядування, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов'язковими до виконання на відповідній території [3], [4].

За загальним правилом оскарження рішення суб'єкта публічної адміністрації не зупиняє його виконання. В таких умовах одного лише звернення особи до суду з адміністративним позовом про поновлення порушених прав шляхом визнання протиправним та скасування акту органу місцевого самоврядування може бути недостатньо, оскільки до моменту вирішення спору та набрання відповідним судовим рішенням законної сили акт відповідного органу може бути реалізовано шляхом його виконання.

Тому дотримання принципу верховенства права у відносинах між особою та органами місцевого самоврядування потребує використання додаткових правових механізмів.

Європейський суд з прав людини у рішенні від 29 червня 2006 року у справі «Пантелеєнко проти України» висловив позицію, що засіб юридичного захисту має бути ефективним, як на практиці, так і за законом [5].

У рішенні від 31 липня 2003 року у справі «Дорани проти Ірландії» Європейський суд з прав людини зазначив, що поняття «ефективний засіб» передбачає запобігання порушенню або припиненню порушення, а так само встановлення механізму відновлення, поновлення порушеного права [6, с. 61]. Причому, як наголошується у рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Салах проти Нідерландів», ефективний засіб - це запобігання тому, щоб відбулося виконання заходів, які суперечать Конвенції, або настала подія, наслідки якої будуть незворотними [7]. Таким чином, обов'язковим є практичне застосування ефективного механізму захисту. Протилежний підхід суперечитиме принципу верховенства права.

Процесуальними інструментами, які покликані забезпечити право особи на ефективне поновлення порушеного права судом, в адміністративному судочинстві є інститути забезпечення позову, негайного виконання судового рішення, зупинення виконання судового рішення.

КАС України серед видів забезпечення позову визначає:

- 1) зупинення дії індивідуального акта або нормативно-правового акта;
- 2) заборону відповідачу вчиняти певні дії;
- 3) заборону іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору.

Забезпечення позову є важливою гарантією реалізації права особи на справедливий суд, оскільки вжиття таких заходів допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи.

Забезпечення адміністративного позову не зумовлює фактичного вирішення потенційного спору по суті, а спрямоване лише на збереження існуючого становища до розгляду справи.

Іншим процесуальним інструментом є передбачений статтею 371 Кодексу адміністративного судочинства України механізм негайного виконання судового рішення за умови, що дозволяє особі, яка звернулася до суду отримати судовий захист своїх прав до набрання судовим рішенням законної сили.

За обставин, коли особа не змогла захистити своє право на стадії розгляду її справи судами першої та апеляційної інстанції, вона може скористатися правом на касаційне оскарження. На цьому етапі судового провадження знову постає питання реалізації гарантії особи на ефективне поновлення порушеного права, оскільки за загальним правилом судові рішення набирає законної сили після його перегляду в апеляційному порядку. Набрання судовим рішенням законної сили має наслідком скасування заходів забезпечення позову.

В такому випадку суд касаційної інстанції за заявою учасника справи або за своєю ініціативою може зупинити виконання судового рішення, ухваленого на користь суб'єкта владних повноважень, або зупинити його дію до закінчення його перегляду в касаційному порядку.

Слушним є твердження Берназюк Я., який наголошує на тому, що переслідуючи мету забезпечення реалізації конституційного принципу обов'язковості судових рішень, зокрема, у публічно-правових спорах, суди повинні зважено підходити до вибору процесуальних засобів забезпечення виконання судового рішення, щоб це не призводило до порушення основоположних засад адміністративного судочинства та щоб такі засоби не були надмірними за визначених умов та не призводили до порушення прав, гарантованих Конституцією та законами України, а також Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод [8].

Отже, процесуальні механізми забезпечення позову, негайного виконання та зупинення виконання рішення є дієвими гарантіями дотримання принципу верховенства права та реалізації особою права на справедливий судовий захист в розумінні статті 6 Європейської конвенції з прав людини.

Література:

1. Процес вступу України до ЄС у контексті регіонального та місцевого розвитку. Аналітичний документ, Програма «U-LEAD з Європою». Київ, березень 2023 року. URL: <https://u-lead.org.ua/storage/admin/files/c63b0eb665fdf3266d87a52bf3de8ec9.pdf> (дата звернення 15.12.2023).

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text> (дата звернення 15.12.2023).

3. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення 15.12.2023).

4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення 15.12.2023).

5. Рішення у справі «Пантелеєнко проти України» (Заява № 11901/02) від 29 червня 2006 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_274#Text (дата звернення 15.12.2023).

6. Збірник Рішення Європейського Суду з прав людини щодо доступу до публічної інформації ISBN 978-617-684-175-3. Рада Європи. Страсбург. Березень 2017 року. 214 с.

7. Рішення у справі «Салах проти Нідерландів» (Заява № 8196/02) від 15 червня 2006 року. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-105480&filename=CASE%20OF%20SALAH%20v.%20THE%20NETHERLANDS%20-%20%5BUkrainian%20Translation%5D.pdf> (дата звернення 15.12.2023).

8. Берназюк Я. О. Конституційні гарантії виконання судового рішення в адміністративному процесі. Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. 2020. Вип. 4 (92). С. 200–215.

Хабєєв В.М.,
студент 4 курсу факультету №1
інституту права та безпеки
Одеського державного університету
внутрішніх справ*

МУНІЦИПАЛЬНА ПОЛІЦІЯ ЯК СКЛАДОВА МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

* **Науковий керівник:** Воронцов А. В., доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування, к.ю.н, доцент Одеського державного університету внутрішніх справ

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Муніципальна реформа в Україні, особливо в умовах спротиву збройній агресії є важливим питанням забезпечення багатьох аспектів належного функціонування суспільства.

Муніципальна поліція діє практично в усіх розвинених країнах Європи: Польщі, Італії, Іспанії, Німеччини, Франції, Швейцарії, а також у США. У зв'язку з євроінтеграційним курсом нашої держави, переваженістю підрозділів Національної поліції та з метою підвищення рівня довіри громадян до поліцейських в Україні на законодавчому рівні обговорюється питання прийняття Закону «Про муніципальну варту (поліцію)». Створення муніципальної поліції було однією з умов коаліційної угоди, складеної парламентаріями VIII скликання. Для втілення ідеї був зареєстрований законопроект «Про муніципальну варту», яким передбачалося, що муніципальна охорона створюється за рішенням місцевих органів влади, фінансується із місцевих бюджетів виконує всі контролюючі адміністративні функції та забезпечує охорону громадського порядку, а блок кримінальних правопорушень залишається за Нацполіцією. Але далі першого читання законопроект «Про муніципальну варту» в парламенті не пройшов, адже в документі чітко не були розмежовані функції муніципальної варти та Національної поліції, а пункт про те, що муніципальна варта може обмежувати права і свободи громадян, «якщо іншим способом не можуть бути виконані покладені на муніципальну варту завдання», розглядався як поле для зловживань з боку неї [1].

Відповідно через дану проблему запровадження єдиної системи та загальнообов'язкових правил до діяльності муніципальної поліції, проте в Україні з'явилися організації які є аналогами муніципальної поліції - муніципальна варта. Незважаючи на це, найважчим залишається питання повноважень муніципальної варти (поліції) і безпосередньо підпорядковуваність як тих осіб, що здійснюють діяльність з регулювання правопорядку, так і самих органів, бо наразі вони мають достатньо велику автономію, а також швидко самоорганізацію.

У різних містах України комунальні підприємства керується власними статутами, які ухвалюється на сесії місцевими депутатами та покликані регламентувати діяльність муніципальної варти (поліції) [1].

Цікавою є історія формування муніципальної варти безпосередньо в столиці України - в місті Київ. Київське міське громадське формування з охорони громадського порядку та державного кордону «Муніципальна Варта Києва» було засновано на базі ветеранських організацій міста. Керівниками «Муніципальної варти» було підписано Меморандум з Київською міською державною адміністрацією, профільною комісією Київради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції, а також правоохоронними органами про спільну роботу, меморандуми з районними радами Києва. Аналогічні

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

меморандуми підписали й з головами районних рад міста. У даної «Муніципальної варти», фактично аналогом муніципальної поліції в країнах Європейського Союзу (далі - ЄС), є статут, згідно з яким його члени мають право здійснювати патрулювання вулиць Києва задля охорони правопорядку та попередження злочинності виключно спільно з працівниками поліції. Зараз організація на 90% складається з ветеранів війни з російською федерацією, а також співпрацює з усіма службами міста - Державною службою України з надзвичайних ситуацій, патрульною поліцією, має прямий контакт з лікарнями [2].

З найближчих до права України країнах ЄС - Республік Польщі, Латвії та Чехії, виходячи з наявних та передбачених в їх законодавствах компетенцій муніципальної поліції, є можливість окреслити загальні повноваження та компетенції які також можуть стати обов'язковим завданням для муніципальної варти, а саме:

- забезпечення громадського порядку та безпеки;
- охорона об'єктів комунальної власності;
- патрулювання населених пунктів з метою забезпечення громадської безпеки і превентивне виявлення правопорушень;
- контроль за дотриманням правил благоустрою;
- контроль у межах, встановлених законом, за дотриманням Правил дорожнього руху, зокрема щодо правильного паркування транспортних засобів;
- доставка нетверезих осіб, що знаходяться в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння до витверезнику чи за місцем проживання, якщо їх дії порочать людську гідність або становлять небезпеку громадському порядку;
- допомога в ліквідації техногенних, стихійних лих, інших локальних загроз, а також забезпечення дотримання громадянами карантину (за умови його введення);
- ведення та передача Міністерству внутрішніх справ за його запитом дані про муніципальну варту для статистичного обліку, репутаційної оцінки [3].

Саме такі компетенції одночасно не суперечать засадам суспільства і несуть йому користь, а також не приймають на себе безпосередніх повноважень Національної поліції, адже муніципальна варта не повинна в жодному разі заміняти собою правоохоронні органи. Єдиний правоохоронний орган – це Національна поліція. За умов, якщо комунальні підприємства не виходять за межі своїх повноважень та належних компетенцій, здійснюють винятково законну суспільну охоронну діяльність на яку має право кожен громадянин України, займаються, зокрема, благоустроєм, не застосовуючи насилля і не перевищуючи свої повноваження та належні компетенції, то такі організації можуть бути цілком корисними і при цьому допомогти Національній поліції забезпечити високий рівень

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

благополуччя та безпеки українського суспільства, проте без законодавчого врегулювання даного питання багато питань залишаються відкритими.

Література:

1. Найда В. О., Салманова О. Ю. Муніципальна варта (поліція) в адміністративному праві України. Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності. Харків. 2018. С. 99-100. URL: https://univd.edu.ua/general/publishing/konf/17_05_2018/pdf/106.pdf (дата звернення: 10.12.2023)
2. Що таке «Муніципальна варта» та які повноваження вона має під час карантину. Ms.detector.media: веб-сайт. URL: <https://ms.detector.media/onlain-media/post/24490/2020-04-13-shcho-take-munitsypalna-varta-ta-yaki-povnovazhennya-vona-maie-pid-chas-karantynu/> (дата звернення: 11.12.2023)
3. Солнцева Х. В., Щеглаков І. Е. Муніципальна поліція: досвід країн ЄС та перспективи впровадження в Україні. Право та інновації № 1 (25) 2019 С. 39-44. URL: <https://openarchive.nure.ua/server/api/core/bitstreams/a2beb6ca-2a34-4411-aa67-541e1e5b7e25/content> (дата звернення: 11.12.2023)

Галкін Є.Є.,

аспірант Академії праці,
соціальних відносин і туризму

ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЇЇ В УКРАЇНІ

Стан розвитку України в умовах війни можна охарактеризувати нестабільністю та економічними втратами. Одним з найважливіших елементів політичної системи є місцеве самоврядування, метою якого є забезпечення визнання та гарантування в суспільстві інтересів територіальних громад.

Головною особливістю розвитку місцевого самоврядування в європейських державах є зменшення кількості місцевих органів влади та об'єднання територіальних одиниць.

В країнах Європи наприкінці ХХ століття відбулася низка муніципальних реформ, що мали на меті децентралізацію та сприяли автономії територіальних громад.

Муніципальні реформи в Польщі були проведені поетапно. На першому етапі відбулося створення територіальних громад, на другому – утворення воєводств та повітів. Саму кількість воєводств було значно скорочено. Внаслідок

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

відбувся повний розподіл владних повноважень між центральними органами та органами місцевої влади. Значно скоротили кількість публічних службовців, що призвело до зменшення бюджетних витрат. Був проведений перерозподіл надходжень у вигляді податків між різними ланками бюджетної системи [2, с. 10-12].

Муніципальним реформуванням у Франції було зменшено функції центральних урядових органів, послаблено ролі префектів та створено самосійний регіональний рівень управління, тим самим посиливши роль влади на місцях.

Наслідком муніципальних реформи у Великобританії стало вдосконалення місцевого самоврядування шляхом введення механізмів диференціації між Шотландією, Уельсом та Англією. В Іспанії в процесі реформування більшість округів ухвалили статuti автономії [4, с. 18-19].

В Італії результатом реформування влади стало створення нової структури трьох рівнів: регіон, провінція, комуна. Для забезпечення охорони здоров'я, освіти, транспорту, адміністративних послуг для бізнесу видатки акумулювали бюджетами регіонів. [8, с. 686].

В Україні в квітні 2014 року була схвалена Кабінетом Міністрів України Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, (далі – Концепція), що окреслила цілу низку проблем, які потребують швидких вирішень. Головними питаннями, що визначають суть її змін, є: розмежування повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на різних рівнях адміністративно-територіального устрою за принципами субсидіарності та децентралізації, визначення обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади; створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень; максимальне залучення громадян до прийняття управлінських рішень, сприяння розвитку форм прямого народовладдя [1].

Значення муніципальної реформи полягає у докорінній перебудові нині системи, що наразі існує, яка охоплює територіальну основу органів місцевого самоврядування базового рівня, всіх інших рівнів, включаючи виконавчі комітети рад; реорганізації органів виконавчої влади на місцях, у результаті чого вони виконуватимуть функції координації. Таким чином, є необхідність перейти на нову та покращену модель організації регіональної влади [3, с. 152].

В процесі муніципального реформування необхідно провадити заходи, що будуть спрямовані на формування базового рівня місцевого самоврядування, запровадити неухильне дотримання процедури утворення об'єднаних

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

територіальних громад та захистити сам процес утворення вже об'єднаних територіальних громад від політичного впливу [5, с. 38-39].

Напрями подальшого впровадження муніципальної реформи для її вдосконалення обов'язковим є розподіл повноважень прав та обов'язків між усіма рівнями влади, в результаті якого можна буде досягти рівності в інтересах держави та територіальної громади; впровадження ефективної регіональної політики, направленої на забезпечення стабільного розвитку міст та регіонів; збереження державної цілісності та унітарного устрою; значного розширення об'єму прав територіальних громад стосовно вирішення питань місцевого значення [6, с. 8-9].

Наразі дуже важливим є усвідомлення того, що місцевого самоврядування є самостійним відносно державної влади. Найважливішим для розвитку України як дійсно демократичної та правової держави та на шляху до європейської інтеграції є забезпечення функціонування ефективного механізму здійснення місцевого самоврядування. Суттєві зміни форм публічного управління та чітке послідовне проведення муніципальної реформи приведе до вдосконалення системи місцевого управління та розбудови місцевої влади за принципом демократії.

Значне підвищення ролі місцевого самоврядування в механізмі здійснення демократії та забезпечення сталого розвитку регіонів є головною метою процесу реформування. Щоб муніципальна реформа та децентралізація влади була ефективною є необхідність зміцнення політичної волі держави; підтримка населення, професіональні, кваліфіковані спеціалісти, що на високому рівні впроваджуватимуть реформу місцевого самоврядування. Ціль, що стоїть перед нашою державою це євроінтеграція соціальних та економічних процесів та створення нової ефективної моделі місцевої публічної влади на регіональному рівні.

Література:

1. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 № 333-р. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#n8>.
2. Архипенко І. Зарубіжний досвід децентралізації влади: уроки для України. Державне управління та місцеве самоврядування. 2018. Випуск 4 (39).С, 7-15.
3. Бойко Ю.В. Визначення концептуальних засад проведення муніципальної реформи в Україні: порівняльно-правовий аналіз. Вісник Маріупольського державного університету. 2014. Випуск 7. С.148-157.
4. Забейворота Т. В. Модернізація системи державного управління в умовах децентралізації влади: дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.01. Харків, 2017. 276 с.
5. Кравченко В.В. Організаційно-правові проблеми завершального етапу муніципальної реформи в Україні. Муніципальна реформа в контексті

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Тези доповідей Третьої щорічної всеукраїнської науковопрактичної конференції (м. Київ, 06 грудня 2019 р.). К.: ТОВ «ВІ ЕН ЕЙ ПРЕС», 2019. 228 с.

5. Куйбіда В.С. Напрями та пріоритети муніципальної реформи в Україні. Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 08 грудня 2017 р.). – К.: ТОВ «Підприємство ВІ.ЕН.ЕЙ», 2017. 148 с.

6. Пігуль Н.Г., Люта О.В. Зарубіжний досвід проведення децентралізаційних реформ. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Випуск 9. С. 684-688.

Філяєв М.В.,

здобувач третього (освітньо-наукового)
рівня вищої освіти,

Академія праці, соціальних відносин і туризму,
м. Київ, Україна ORCID: 0009-0005-2328-6704

КІБЕРБЕЗПЕКА В МУНІЦИПАЛІТЕТАХ: МОЖЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ В УКРАЇНІ

Муніципальна реформа в Україні представляє собою важливий процес, орієнтований на поліпшення системи управління на місцевому рівні. Децентралізація та розвиток локального самоврядування, стимулювання регіонального розвитку та створення конкурентоспроможного середовища є одними із цілей муніципальної реформи. Впровадження цих змін тісно пов'язане з діджиталізацією - процесом інтеграції цифрових технологій для поліпшення існуючих рішень. Разом з цим, переваги які надає діджиталізація можуть бути нівельовані ризиками від кіберзагроз. Онлайн-сервіси, бази даних, електронні системи обліку та інші електронні застосунки можуть вратити свої функції і завдати фінансової шкоди за умови компрометації. Створення інструментів протидії та попередження кіберзагроз є важливою метою в рамках впровадження муніципальних реформ.

Запровадження цифрових інструментів в сфері муніципального управління є розповсюдженою практикою серед розвинених країн, тому аспект кіберзахисту є питанням що активно розвивається і обговорюється. У якості прикладу можна навести прийняту Радою Європейського Союзу стратегію кібербезпеки на 2020-2030 роки [1], що описує основоположні дії щодо захисту громадян та бізнесу ЄС

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

від кіберзагроз. Документ на практиці застосовується на рівні муніципалітетів. Враховуючи поточний стратегічний вектор розвитку України, можна зробити припущення про доцільність розгляду досвіду європейських держав у сфері забезпечення кіберзахисту для муніципалітетів.

Як приклад, Швеція є державою з високим рівнем захисту від кіберзагроз. Згідно з Global Cybersecurity Index [2] станом 2020 рік на вона займає 15 місце у регіоні за рівнем захищеності від кібератак [3]. Серед практик, які забезпечують стабільність муніципальних систем, можна виділити проведення навчальних програм для підвищення обізнаності муніципальних службовців з потенційними загрозами та впровадження систем управління інформаційною безпекою (СУІБ). СУІБ спрямовані на зменшення ризиків та забезпечення безперервності роботи шляхом проактивного реагування на наслідки порушень безпеки. Наприклад, в роботі Exploring Information Security Culture within Swedish Municipalities авторства Ameri H. досліджено систему управління інформацією про конфіденційність (PIMS) [4, с. 10], яка стосується інформаційної безпеки та захисту даних і застосовується в тому числі і для муніципалітетів.

Зі свого боку, стратегія країни Латвія на 2023 – 2026 роки щодо пом'якшення шкоди, заподіяної інформаційно-комунікаційних технологіям та підвищення кібербезпеки, зосереджена на п'яти пріоритетних сферах [5]. Ними є управління ресурсами кібербезпеки, верховенство права в кіберпросторі та скорочення кіберзлочинності, врегулювання криз, підвищення обізнаності, освіта та дослідження, а також міжнародна співпраця. Ці принципи спрямовані на зміцнення кібербезпеки, захист кіберпростору та забезпечення стійкої реакції на потенційні загрози громад країни.

Окрім європейських держав варто розглянути досвід Сполучених Штатів Америки, які окрім технічних рішень також пропрацьовують законодавчу базу для захисту муніципалітетів. Це дозволяє забезпечувати фінансування проектів та впроваджувати нові стратегії для поліпшення швидкості реагування на загрози. Прикладом такої стратегії є створення групи реагування на кіберінциденти штату Массачусетс розпорядженням штату [6].

У вітчизняній практиці існує «План реалізації Стратегії кібербезпеки України» [7], що може бути частково застосовано для вирішення проблематики забезпечення захисту муніципалітетів від кіберзагроз. Разом з цим локалізація і детермінація заходів до рівня муніципалітетів допоможе масштабувати можливі виклики.

Якщо узагальнити світовий досвід то можна виділити кілька конкретних прикладів заходів з кібербезпеки, впроваджених для захисту муніципалітетів:

1). Документи та рекомендації Європейського Союзу. Європейська Комісія та агентства ЄС, такі як ENISA (European Union Agency for Cybersecurity) [8],

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

публікують документи, дослідження та рекомендації щодо кібербезпеки на рівні муніципалітетів.

2). Шифрування та захист даних. Впровадження технологій шифрування для захисту конфіденційних даних під час передачі та зберігання. Дотримання вимог Загального регламенту захисту даних (General Data Protection Regulation) [9] щодо захисту персональних даних.

3). Багатофакторна автентифікація. Розгортання рішень багатофакторної автентифікації для додавання додаткового рівня безпеки для доступу до критично важливих систем і даних. Впровадження заходів автентифікації для працівників, які отримують доступ до муніципальних мереж і систем.

4). Регулярне навчання з кібербезпеки. Проведення регулярних навчальних програм для ознайомлення муніципальних службовців з практиками кібербезпеки та підвищення загальної обізнаності про потенційні загрози.

5). Формування планів реагування на інциденти. Розробка та впровадження детальних планів реагування на інциденти для усунення та пом'якшення наслідків інцидентів кібербезпеки.

6). Співпраця та обмін інформацією. Участь у національних та міжнародних ініціативах та платформах з обміну інформацією про загрози з іншими муніципалітетами та відповідними організаціями з кібербезпеки.

7). Моніторинг та аудит. Впровадження інструментів безперервного моніторингу для виявлення та реагування на інциденти безпеки в режимі реального часу.

Україна активно впроваджує діджиталізацію як для реформи муніципалітетів так і їх функціонування. Належний рівень впровадження провідних практик кіберзахисту дозволить забезпечити функціонування системи муніципалітетів та виконання її прямих функцій. Окрім цього не варто брати провідні світові практики без врахування контексту та локалізації під потреби національних інтересів. Грамотна реалізація захисту від кіберзагроз не лише забезпечуватиме функціонування цифрової системи, а й попередить ризики фінансових і репутаційних втрат.

Література:

1. Draft Council conclusions on the EU's Cybersecurity Strategy for the Digital Decade. Council of the European Union. URL: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6722-2021-INIT/en/pdf>.

2. Global Cybersecurity Index. ITU. URL: <https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx> (дата звернення: 11.12.2023).

3. ITU Publications. ITU: Committed to connecting the world. URL: <https://www.itu.int/epublications/publication/D-STR-GCI.01-2021-HTM-E> (дата звернення: 13.12.2023).

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

4. Ameri H. Exploring Information Security Culture within Swedish Municipalities : Master Degree Project. 2023. 10 p. URL: <http://his.diva-portal.org/smash/get/diva2:1777987/FULLTEXT01.pdf> (дата звернення: 13.12.2023).

5. Latvia — Cybersecurity Strategy 2023 – 2026. Digital Skills and Jobs Platform. URL: <https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/actions/national-initiatives/national-strategies/latvia-cybersecurity-strategy-2023-2026> (дата звернення: 10.12.2023).

6. Order No 602: Establishing the Massachusetts Cyber Incident Response Team. URL: <https://www.mass.gov/executive-orders/no-602-establishing-the-massachusetts-cyber-incident-response-team> (дата звернення: 13.12.2023).

7. Про План реалізації Стратегії кібербезпеки України : Рішення Ради нац. безпеки і оборони України від 30.12.2021 р. : станом на 3 лют. 2022 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0087525-21#Text> (дата звернення: 10.12.2023).

8. ENISA. URL: <https://www.enisa.europa.eu/> (дата звернення: 13.12.2023).

9. General Data Protection Regulation (GDPR) – Official Legal Text. General Data Protection Regulation (GDPR). URL: <https://gdpr-info.eu/> (дата звернення: 11.12.2023).

Миколайчук А.О.,

аспірант Академії праці, соціальних відносин і туризму

ПРАВОВИЙ СТАТУС НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ ТА ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Сучасна Україна визначила для себе шлях демократичної держави. Функціонування сьогоденного суспільства неможливе без таких інститутів як парламентаризм та місцеве самоврядування. Основними елементами, які забезпечують функціонування механізму цих інститутів є народні депутати та депутати місцевих рад. Чим вище довіра населення до депутатів, чим тісніше вони контактують з суспільством, тим вищий ступінь демократизації держави. Для більшості населення України, правовий статус депутатів залишається невизначеним. Якщо говорити про розбіжності у статусах народних та місцевих депутатів, то більша частина населення взагалі не є компетентною у цьому питанні. Тому, на нашу думку, досить актуальним буде проведення порівняння статусу народного депутата та депутата місцевої ради.

Основними обов'язками народного депутата є захист інтересів виборців та держави, дбати про благо та добробут України та Українського народу [4]. Відповідно до Закону України «Про статус народного депутата», народний депутат України (далі - народний депутат) є обраний відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" представник Українського народу у Верховній Раді України і уповноважений ним протягом строку депутатських повноважень здійснювати повноваження, передбачені Конституцією України та законами України [1]. 1. Депутат сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради (далі - депутат місцевої ради) є представником інтересів територіальної громади села, селища, міста чи їх громад, який відповідно до Конституції України і закону про місцеві вибори обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк, встановлений Конституцією України [2].

Відповідно до Конституції України, народним депутатом може бути обрано особу, яка на день виборів досягла 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років. Не може бути обрано народним депутатом особу, яка має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена в установленому законі порядку. Що стосується депутата місцевої ради, то кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови може бути громадянин України, якому виповнилося 18 років. Також як і в попередньому випадку, кандидат не повинен мати непогашену судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого умисного злочину.

До депутатів висуваються вимоги щодо несумісності. Законодавством передбачено, що народні депутати не можуть мати представницького мандата, перебувати на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою підприємницькою діяльністю, окрім викладацької, наукової та творчої, також не можуть входити до складу керівного органу підприємства, що має на меті одержання прибутку. У законі «Про статус депутатів місцевих рад» також встановлені обмеження щодо обіймання депутатами інших оплачуваних посад, зайняття підприємницькою діяльністю, окрім викладацької, творчої та наукової. Також для депутатів місцевих рад, а саме для керівників місцевих органів виконавчої влади встановлено несумісність зайняття посади міського, селищного, сільського голови, а також обіймання посади секретаря, сільської, селищної, міської ради, голови та заступника голови районної у місті, районної, обласної ради, а також з іншою роботою на постійній основі в радах, їх виконавчих органах та апараті [2].

Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканість. Це означає, що вони не несуть відповідальності за результати голосування, а також за все те, що було ними сказано у стінах Верховної Ради та інших органів

державної влади. Також депутати не можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані без згоди на те парламенту. На відміну від народних депутатів, депутати місцевих рад не мають гарантії щодо недоторканості, проте, вони також не несуть відповідальності за виступи на засіданнях ради та її органів, за винятком відповідальності за образу чи наклеп. На нашу думку, доречним в наш час в Україні буде взагалі скасувати депутатську недоторканість, оскільки дуже часто депутати зловживають своїм становищем, та у деяких випадках це призводить до свавілля. Але вже багато років це питання залишається невирішеним та дискусійним, як відзначено у Рішенні

Конституційного Суду України № 12–рп/2003 від 26.06.2003 р. (справа про гарантії депутатської недоторканності) депутатська недоторканність як елемент статусу народного депутата України є конституційною гарантією безперешкодного та ефективного здійснення народним депутатом України своїх повноважень [3].

Також існують розбіжності у поняттях депутатського звернення та запиту депутатів місцевих рад та народних депутатів. Народний депутат має право на сесії Верховної Ради України звернутися із запитом до Президента України, до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території України. А депутатський запит депутата місцевої ради - це підтримана радою вимога депутата місцевої ради до посадових осіб ради і її органів, сільського, селищного, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території. Отже, народні депутати мають більш широкий спектр органів та осіб для здійснення запитів.

Відмінність у достроковому припиненні повноважень народних депутатів та депутатів місцевих рад полягає в тому, депутати місцевих рад можуть бути відкликані виборцями у встановленому законом порядку, а той же час для народних депутатів такої процедури не передбачено. Для депутатів місцевих рад не передбачено складання письмової заяви про припинення повноважень, на відміну від своїх колег з Верховної Ради.

Проаналізувавши ряд нормативно-правових актів та статей, нами були зроблені наступні висновки. Дійсно, правовий статус народних депутатів та депутатів місцевих рад є схожий між собою, проте існують явні та суттєві розбіжності між ними, про що нами було вказано вище. Не дивлячись на те, що правовий статус депутатів регулюється досить широким колом нормативно-правових актів, та все одно, до сих пір залишається спірним та недосконалим. Вдосконалення законодавства про статус депутатів не тільки шляхом врахування вітчизняного досвіду та наукових розробок, а й шляхом врахування зауважень

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

авторитетних міжнародних організацій, приведе національне законодавство стосовно статусу депутатів у відповідність до європейських стандартів.

Література:

1. Закон України «Про статус народного депутата України» № 2148-VIII від 03.10.2017, ВВР, 2017, № 40-41, ст.383
2. Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» N 1971-VIII (1971-19) від 22.03.2017, ВВР, 2017, N 17, ст.211
3. Данилюк Ю. «Проблемні питання конституційно-правового статусу народних депутатів України» УДК 342.53 //с.1-4
4. В.О. Зайчук, О.Л. Копиленко, Ю.В. Ясенчук «Депутат в українському парламенті» (науково–практичний посібник) /– К.: Парламентське видавництво, 2013. – 260 с.

Циганин Я.М.,

аспірант кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права
Академії праці, соціальних відносин і туризму,
м. Київ, Україна

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СТАЛОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЄС

Кожен день великої війни Україна втрачає економічний потенціал, інфраструктуру, природні ресурси та можливості для розвитку. За даними спільної оцінки Уряду України, Групою Світового банку, Європейської Комісії та ООН, потреби України на відновлення та відбудову зросли до 411 мільярдів доларів США (що дорівнює 383 мільярдам євро). Дана оцінка охоплює період одного року, з моменту вторгнення Росії в Україну з 24 лютого 2022 року по 24 лютого 2023 року. Очікується, що витрати на реконструкцію та відновлення розтягнуться на 10 років і поєднуюватимуть потреби як у державних, так і у приватних коштах [1]. Увага керівництва України зараз справедливо зосереджена на війні, але розуміння того, що наступний крок включає пріоритезацію та планування наступних етапів відновлення, дозволить Україні краще підготуватися, коли цей день настане [2].

Відновлення - це складний комплекс організаційних, фінансових та інших заходів, які спрямовуються на прискорену відбудову та створення умов для покращення життєдіяльності населення та діяльності суб'єктів господарювання на визначеній території, для подолання наслідків (у тому числі гуманітарних,

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

соціальних, економічних), спричинених повномасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України. Вже зараз існує необхідність створити основу та можливість планувати подальше відновлення України. Шлях до сталого зростання та стабільності вимагає комплексної і насамперед спрямованої стратегії структурного відновлення. Очевидно, що різні регіони мають різні потреби для відбудови, проте, на загальнодержавному рівні основні засади відновлення життя мають бути спільними як для органів державної влади так і органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій.

Вже сьогодні країна потребує системних змін як у багатьох секторах держави, так і у суспільстві. Потрібен відповідний рівень координації зусиль, добре спланована стратегія з чітким розумінням потреб та пріоритетів [3]. Переконані, що відновлення країни має бути нероздільно пов'язане із візією сталого майбутнього для наступних поколінь та здійснюватися з урахуванням переходу України до зеленої, цифрової, інклюзивної економіки та наближення до правил та стандартів Європейського Союзу відповідно до таких принципів:

- принцип перший: людиноцентричність - забезпечення пріоритету прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина у процесі відновлення, захисту життя і здоров'я людини;

- принцип другий: законність - здійснення відновлення відповідно до Конституції та законів України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, інших законодавчих актів;

- принцип третій: децентралізація та субсидіарність - передача повноважень та ресурсів для відновлення від державних органів до органів місцевого самоврядування та управління процесом відновлення на найнижчому рівні, на якому це найбільш ефективно;

- принцип четвертий: співробітництво та координація - узгодження цілей, пріоритетів, завдань, заходів і дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, забезпечення співробітництва між ними з питань відновлення;

- принцип п'ятий: прозорість та підзвітність - забезпечення вільного доступу до інформації, що стосується відновлення і є у розпорядженні органів державної влади та органів місцевого самоврядування, та зобов'язання таких суб'єктів звітувати та обговорювати з громадськістю результати здійсненого ними відновлення;

- принцип шостий: сталий розвиток - здійснення відновлення для задоволення потреб нинішнього покоління з урахуванням інтересів майбутніх поколінь з урахуванням Цілей сталого розвитку ООН;

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

- принцип сьомий: інтеграція - поєднання економічних, фінансових, соціальних, екологічних та інших аспектів при плануванні та здійсненні відновлення;

- принцип восьмий: “Build Back Better” (“будуй краще ніж було”) - здійснення відновлення таким чином, щоб досягти більш високого рівня якості та ефективності, ніж було до відновлення, в тому числі через застосування інновацій та енергоефективних технологій;

- принцип дев'ятий: ефективність - раціональне і результативне використання ресурсів у процесі відновлення;

- принцип десятий: відсутність дискримінації та рівність прав та можливостей жінок і чоловіків - відсутність обмежень чи привілеїв за ознакою віку, раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), за ознакою мови або іншими ознаками та забезпечення рівних умов для реалізації прав жінок і чоловіків;

- принцип одинадцятий: інклюзивність - дотримання інтересів маломобільних груп населення, в тому числі осіб з інвалідністю, у процесі планування та здійснення відновлення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення реалізації такими особами їхніх прав і основоположних свобод;

- принцип дванадцятий: доброчесність - спрямованість дій усіх суб'єктів відновлення на захист публічних інтересів та відмова від превалювання приватного або корпоративного інтересу під час відновлення, нульова терпимість до будь-яких проявів корупції;

- принцип тринадцятий: баланс державних, громадських та приватних інтересів - відновлення повинно відбуватись таким чином, щоб найбільш оптимально задовольняло потреби держави, суспільства, людини та бізнесу;

- принцип чотирнадцятий: цифровізація - використання цифрових технологій при плануванні та управлінні процесами відновлення.

14 грудня 2023 року - на 659 день широкомасштабного російського вторгнення в Україну, Європейська Рада схвалила початок переговорів про вступ України до ЄС. Це історична перемога, до якої Україна пройшла довгий шлях з 2014 року, коли було підписано політичну й економічні частини Угоди про асоціацію. Навіть в умовах повномасштабної війни наша країна виконала низку рекомендацій, які одержала, ставши кандидатом у члени ЄС влітку 2022 року [4]. Попереду – роки важких перемовин, тисячі норм і законів, які треба змінити, нелегкий пошук компромісів між українською практикою й жорсткими правилами Євросоюзу. Щоб відновити країну після воєнних руйнувань, потрібні будуть великі фінансові та організаційні зусилля на світовому рівні. Європейський Союз вже зараз робить значний внесок у підвищення теперішньої стійкості України, але в

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

середньостроковій і довгостроковій перспективі буде потрібна більша підтримка для відновлення засад вільної і заможної країни, безповоротно зорієнтованої на європейські цінності й надійно інтегрованої в європейську і світову економіку.

Отже, відновлення - це всеосяжна трансформація країни, під час якої багато елементів мають працювати одночасно та охоплювати як горизонтальні, так і галузеві питання. Для виконання такого складного завдання важливо мати чітке бачення цілей. На сьогодні, на законодавчому рівні відсутній єдиний підхід до процесів відновлення та не встановлені основні принципи ефективного відновлення. Сформувавши належну законодавчу базу, принципи, нову візію засад відновлення, ми зможемо модернізувати та розвивати економіку, сприяти створенню безпечних та гідних умов життя людей на європейському шляху. Статус України як країни-кандидата на вступ до ЄС та початок переговорів - важливий крок України в Європу, який визначатиме шлях реформ у країні на найближчі роки. Враховуючи значний трансформаційний потенціал підготовки до вступу до ЄС відновлення та модернізація мають стати важливою складовою цієї головної мети під спільним керівництвом ЄС та України.

Література:

1. Updated Ukraine Recovery and Reconstruction Needs Assessment (worldbank.org) URL: <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/03/23/updated-ukraine-recovery-and-reconstruction-needs-assessment> (дата звернення 14.12.2023).
2. Cook S. Rebuilding Ukraine after the War. Center for Strategic and International Studies. March 22, 2022. URL: <https://www.csis.org/analysis/rebuilding-ukraine-after-war> (дата звернення 15.12.2023).
3. Відбудова України стане одним з найбільш масштабних проєктів в сучасному світі, - Юлія Свириденко | Кабінет Міністрів України (kmu.gov.ua). URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/vidbudova-ukrainy-stane-odnym-z-naibilsh-masshtabnykh-proektiv-v-suchasnomu-sviti-iuliia-svyrydenko> (дата звернення 15.12.2023).
4. Шлях до ЄС: Євроінтеграція України крок за кроком | Кабінет Міністрів України (kmu.gov.ua). URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/shliakh-do-ies-ievrointehratsiia-ukrainy-krok-za-krokom>. (дата звернення 15.12.2023).

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Авксентюк Т.В.,
начальник відділу з питань
інформаційного забезпечення
та по роботі зі ЗМІ виконавчого комітету
Фастівської міської ради,
викладач кафедри теорії та практики управління
факультету соціології і права
НТУУ КПІ ім.І.Сікорського

СИНЕРГІЯ ПАРТНЕРСТВА: СПІВПРАЦЯ ВЛАДИ, ГРОМАДСЬКОСТІ ТА БІЗНЕСУ У ГРОМАДАХ ЯК ЗАПОРУКА ЇХ УСПІШНОГО РОЗВИТКУ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Зважаючи на реформу децентралізації, яка досі триває, сьогодні важливо досліджувати різноманітні інструменти для розвитку громад. Після отримання ряду повноважень, задача кожної громади – стати самодостатньою, максимум зусиль вкладаючи у власний розвиток та розбудову, залучаючи кошти до бюджету з різних джерел.

Широкомасштабне вторгнення наклало певний відбиток на функціонування громад у режимі воєнного стану. Частина бюджетів спрямовується на потреби захисту та оборони, бізнес функціонує у вкрай складних обставинах. Тому сьогодні важливим є напрацювання нових механізмів співпраці ряду структур, задача яких, знову ж таки, працювати для розвитку громади.

Якщо говорити про розподіл повноважень у класичній та успішній тріаді «влада-громада-бізнес», то задача громади – створити зручний та комфортний апарат з надання послуг, бізнесу – формувати можливості, економічні інтереси, а громадськості – бути контролером, активатором, помічником та консультантом.

Формування місцевої політики, встановлення принципів соціальної справедливості, забезпечення ефективного функціонування економіки – задача органів місцевого самоврядування. Однак, сповідуючи принципи прозорості та відкритості, опираючись на соціальний діалог, без тісної взаємодії з громадськістю діяльність владних структур не може бути максимально ефективною. Для цього створюється ряд дорадчих органів, органи самоорганізації населення, які якісно комунікують з органами публічної влади, формуючи в тому числі спільне бачення розвитку громади. Якщо такі інструменти співпраці як бюджет участі (партисипативне бюджетування) у період воєнного стану дещо втратили актуальність, то широкого поширення набули консультації з громадськістю.

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Для прикладу, у Фастівській громаді діють два консультативно-дорадчих органи, які об'єднали представників різних вікових груп – Громадська рада та Молодіжна рада. Зокрема, за ініціативи Молодіжної ради та в цілому молоді громади у Фастові 1 грудня відбувся Всеукраїнський молодіжний форум «Єднання», головна задача якого – адвокаційна кампанія молоді щодо входу України до Європейського Союзу. Щодо Громадської ради, то 16 грудня заплановано чергові громадські слухання, задача яких – обговорення з громадськістю реалізації двох значних у громаді інфраструктурних проектів.

Інструментами співпраці влади та бізнесу можуть бути як традиційні державно-приватні партнерства, проведення спільних бізнес-форумів та ряд консультацій, так і, до прикладу, створення промислово-логістичних кластерів, як це відбулося у Фастівській громаді. Представники 21-го промислового підприємства міста прийняли на себе ряд добровільних зобов'язань, закріпивши це документально – заявою про участь у кластері. Це об'єднання можливостей підприємств міста має на меті сприяти зростанню кількості робочих місць, збільшенню обсягів виробництва продукції, створенню нових виробничих потужностей та збільшенню інвестицій в економіку міста в майбутньому. Після створення кластеру, а це відбулося 2019 року, в громаді на базі Індустріального парку функціонує ряд нових підприємств, триває процес запуску ще двох (для забезпечення рециклінгу – якісного використання відходів одного підприємства іншим).

В ідеальному варіанті – а це було у громаді реалізовано – відбувалася співпраця влади, громади та бізнесу для втілення проектів, в тому числі і за участі програми Української освітньої платформи «БУРчик».

Наразі, коли триває широкомасштабне вторгнення, а Україна впевнено рухається до членства в ЄС, громади зобов'язані розвивати дану співпрацю, оскільки, лише за умов об'єднання зусиль, можна досягнути максимально можливого в даних умовах розвитку громад. Однак, варто зважати і на ряд проблем, які можуть виникати у результаті такої співпраці.

Перше і головне сьогодні – відсутність довіри. І в першу чергу це стосується довіри до органів публічної влади різних рівнів. Бюрократизація процесів, необхідність чітко слідувати процедурам та алгоритмам (особливо коли мова йде про використання бюджетних коштів) з однієї сторони, нерозуміння функцій та сфери відповідальності органу публічної влади з іншого боку – це все не сприяє тісній комунікації. Стерти кордони та пом'якшити ситуацію може лише максимальна відкритість та прозорість влади. Однак і тут є певні особливості функціонування владних структур в період воєнного часу.

Лідерство та політичні орієнтири – ще одна проблемна сфера, яка може негативно вплинути на співпрацю. Державна політика, діяльність опозиційних сил,

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

політична зацікавленість різних сторін може призводити до виникнення конфліктних ситуацій або ж до маніпуляцій під час комунікації. Щодо лідерства, гіперболізація однією стороною власної значимості може мати негативний ефект, що призведе до викривлення інформації та в цілому негативно позначиться на стосунках.

Підсумовуючи вищесказане, варто зазначити, що, не зважаючи на проблемні моменти та певні гострі кути. Які можуть виникати, якісної співпраці влади і громади не уникнути. Особливо сьогодні, коли країна на шляху до членства в ЄС. Якщо ж до такої співпраці залучати бізнес структури, вигодонабувачами стануть усі три сторони комунікації.

Серов В.В.,
аспірант 1 курсу навчання

СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ У ФОКУСІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Трансформація економічних умов сучасної України, спричинені розпочатою війною характеризують динамічність, нестабільність та ускладнений характер функціонування підприємств, незадовільний рівень прогнозування динаміки їх розвитку на всіх рівнях управління і всіх формах власності. Як наслідок, зростає вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на діяльність суб'єктів підприємництва, що створює небезпеку банкрутства останніх. Все це спонукає до необхідності використання антикризового управління через впровадження додаткових капітальних надходжень, а саме ефективної інвестиційної стратегії [1-3].

Оскільки головною метою антикризового управління є виведення суб'єкта підприємництва з кризи та створення передумов для подальшого стабільного функціонування, то виникає об'єктивна необхідність у запровадженні комплексного, системного підходу, що враховує розробку і реалізацію спеціальних заходів, які носять стратегічний характер і дозволять усунути тимчасові перешкоди, покращити загальний фінансово-економічний стан підприємства та виявити реальні можливості його ефективного функціонування.

Таке ефективне антикризове управління неможливе без розробки і впровадження інвестиційної стратегії, яка є базисом стабільної діяльності підприємств, їх подальшого розвитку, та є взаємозалежною між стратегічними та тактичними рішеннями в інвестиційній сфері.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Отже, інвестиційна стратегія – це певна система скоординованих дій підприємства, яка визначає стратегічні напрямки інвестиційної діяльності, забезпечення її необхідними інвестиційними ресурсами та планування їх ефективного використання. Поняття «інвестиційна стратегія» в сучасній економічній літературі тлумачиться як формування системи довгострокових цілей інвестиційної діяльності і вибір найефективніших шляхів їх досягнення. Інвестиційна стратегія визначає можливості поліпшення результатів господарювання суб'єкта за допомогою інвестицій, тобто окреслює напрями інвестування з метою одержання прибутку і збільшення власних активів [2-4].

Формування інвестиційної стратегії є доволі тривалим і творчим процесом, який базується на прогнозуванні окремих умов здійснення інвестиційної діяльності і кон'юнктури інвестиційного ринку в цілому та в розрізі окремих його сегментів.

Інвестиційна стратегія може виявитися потужним інструментом у складних економічних умовах. По-перше, вона може допомогти розширити джерела доходів підприємства через успішні інвестиції, де збалансований портфель інвестицій, який враховує різні активи, регіони та індустрії, може знизити ризик і підвищити стійкість до кризових ситуацій. По-друге, правильно спланована інвестиційна стратегія може сприяти інноваціям та підвищенню конкурентоспроможності, де інвестування в нові технології, дослідження та розвиток може зробити підприємство більш адаптованим до змін на ринку та забезпечити довгостроковий успіх. Зрештою, ефективне управління інвестиціями може допомогти підприємству оптимізувати свій капітал та максимізувати прибуток, навіть у складних економічних умовах, але, звісно, кожна стратегія повинна бути адаптована до конкретних умов і цілей підприємства [3-6].

Інвестиційна стратегія є ключовим елементом антикризового управління підприємством, оскільки допомагає зберегти та збільшити його стійкість до економічних труднощів. Основні аспекти, які варто враховувати при розробці інвестиційної стратегії для антикризового управління наведено в табл.1.

Комплексний підхід до побудови інвестиційної стратегії повинен бути гнучким та адаптованим до конкретних умов підприємства та економічного середовища, при чому перегляд та вдосконалення інвестиційної стратегії є важливим елементом ефективного антикризового управління. Інвестиційна стратегія, власне, може бути дуже ефективним інструментом антикризового управління підприємством коли компанії шукають способи зменшення ризиків та забезпечення стабільності. Інвестиційна стратегія визначає спосіб, яким інвестор чи компанія розміщує свої фінансові ресурси для досягнення конкретних цілей.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Таблиця 1

Домінанти інвестиційної стратегії при антикризовому управлінні [1-4]

Домінант	Опис
Диверсифікація портфеля	Розподілення інвестицій між різними класами активів та галузями може зменшити ризик внаслідок змін в одному секторі. Така стратегія дозволяє підприємству залишатися стійким навіть у разі кризи в конкретній сфері.
Ліквідність і грошові резерви	Збереження достатньої кількості ліквідних активів і грошових резервів дозволяє підприємству швидко реагувати на непередбачувані обставини та забезпечує фінансову стійкість.
Оцінка ризиків і можливостей	Систематична оцінка ризиків і можливостей дозволяє підприємству адаптувати свою інвестиційну стратегію до змін в економічному середовищі, де врахування потенційних ризиків допомагає уникнути непередбачуваних проблем.
Оптимізація капіталу	Ретельне управління капіталом, включаючи ефективне використання кредитів та інших фінансових ресурсів, може покращити фінансову стабільність підприємства під час кризи.
Стратегічні інвестиції	Розгляд стратегічних інвестицій в нові технології, ринки чи вдосконалення виробничих процесів може забезпечити підприємству конкурентні переваги та довгостроковий успіх.
Ефективне управління витратами	Активне управління витратами дозволяє оптимізувати витрати та забезпечити ефективне використання ресурсів під час кризи.
Співпраця з фінансовими експертами	Співпраця з фінансовими консультантами та експертами може допомогти підприємству отримати професійні поради та стратегічні вказівки для управління інвестиціями в умовах кризи.

У контексті антикризового управління інвестиційна стратегія може стати важливим інструментом для зменшення ризиків і забезпечення стійкості в умовах економічної нестабільності, оскільки антикризове управління надзвичайно важливе в умовах економічних труднощів, і формування інвестиційної стратегії.

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Серед основних причин, чому варто використовувати інвестиційну стратегію в антикризовому управлінні підприємством можна назвати такі [4-7]:

Зменшення ризиків – інвестиційна стратегія може бути спроектована таким чином, щоб зменшити вплив кризових ситуацій на портфель. При чому диверсифікація активів може допомогти розподілити ризики та зменшити вразливість до конкретних ринкових коливань.

Можливості в умовах кризи – антикризовий період може створити нові можливості для інвестування, де інвестори з попередньою підготовкою можуть використовувати кризу для придбання активів за зниженими цінами та отримання вигод у подальшому від відновлення ринків.

Підвищення ліквідності – спроектована інвестиційна стратегія може включати в себе заходи щодо збільшення ліквідності портфеля, щоб бути готовим до непередбачених витрат чи нових можливостей.

Оптимізація доходів – інвестиційна стратегія для антикризового управління може враховувати оптимізацію доходів та збереження вартості портфеля в умовах економічної нестабільності.

Взаємодія з ринками – постійний моніторинг ринків та гнучкість інвестиційної стратегії дозволяють швидко реагувати на зміни в економічному середовищі та оптимізувати свої можливості.

Таким чином, формування ефективної інвестиційної стратегії є критично необхідною для успішного антикризового управління, дозволяючи зберегти при цьому стабільність та отримати переваги в умовах кризи.

Як висновок, необхідно зазначити, що при антикризовому управлінні важливо розробити таку ефективну інвестиційну стратегію, яка допоможе підприємству не лише вижити в умовах кризи, а навіть отримати від цього переваги. Отже, інвестиційна стратегія у фокусі антикризового управління підприємством дозволить отримати переваги в різних сферах функціонування підприємства, а саме: оцінка фінансового здоров'я (можливість періодичної оцінки фінансового стану підприємства та визначення потенційних ризиків); інвестування в інновації (можливість розвитку та впровадження нових технологій та інновацій, що збільшить конкурентоспроможність підприємства та створить додаткові джерела прибутку); ефективне управління оборотними коштами (можливість забезпечення оптимального рівня оборотних коштів, за для забезпечення ліквідності у складних умовах); спрямування інвестицій в розвиток персоналу (можливість інвестування в навчання та розвиток свого персоналу, щоб підвищити їхню кваліфікацію та адаптивність до змін); вектор на ефективність (можливість інвестування в технології та процеси, які можуть підвищити ефективність виробництва та зменшити витрати); стратегічні партнерства (можливості для стратегічних партнерств, які можуть забезпечити додаткові ресурси та ринковий

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

доступ); фокус на клієнта (можливість адаптації продукції та послуг відповідно до змін ринкових умов та запитів споживачів); спостереження за фінансами (можливість підтримки системи ефективного фінансового моніторингу та звітності для оперативного реагування на будь-які зміни в економічному середовищі).

Література:

1. Блинда Ю. О. Реалізація антикризового управління шляхом розвитку інвестиційної стратегії в умовах реформування / Ю. О. Блинда. // Державно-управлінські студії. - 2017. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/deruprs_2017_1_11
2. Вецепура Н. В. Підвищення інвестиційної привабливості підприємства з позицій стратегічного контексту / Н. В. Вецепура, Н. В. Смагло // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. - 2021. - № 1. - С. 57-64.
3. Гринчишин Я. М. Стратегічний підхід до антикризового управління підприємствами / Я. М. Гринчишин // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. - 2021. - Т. 32(71), № 1. - С. 38-41.
4. Гуменна Ю. Г. Удосконалення системи антикризового управління на промисловому підприємстві / Ю. Г. Гуменна, І. В. Басанець // Вісник Сумського державного університету. Серія : Економіка. - 2021. - № 4. - С. 153-160.
5. Кожем'якіна С. М. Інвестиційна стратегія формування конкурентоспроможного потенціалу інноваційно орієнтованих підприємств в умовах управління змінами / С. М. Кожем'якіна, В. Ю. Ільїн, Т. Є. Іщейкін, О. В. Живко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2022. - № 7-8. - С. 74-80.
6. Мельник Л. І. Інвестиційна стратегія як чинник антикризового управління діяльністю підприємства / Л. І. Мельник, Ю. О. Блинда. // Ефективна економіка. - 2015. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_2_48
7. Ямненко Г. Є. Інвестиційна політика підприємства як складова стратегії його розвитку / Г. Є. Ямненко, А. О. Поночовна // Економіка та підприємництво. - 2019. - № 42. - С. 5-15.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Майко А.В.,

Аспірант кафедри економіки
підприємства та менеджменту
Академії праці, соціальних відносин і туризму

ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: ДОСЯГНЕННЯ І НЕДОЛІКИ

За тридцять років незалежності України з'явилося багато проблем, які негативно впливали на неї і вимагали негайного вирішення. Основною і важливою стала проблема системи управління державою, яка потребувала структурної перебудови. Реформа в управлінні країною направлена на передачу повноважень на місця, де громади можуть формувати і реалізувати внутрішню політику своєї життєдіяльності і розвитку і це вплине на конкурентоспроможність економіки, її відкритість і чіткі правила ведення, захист прав власності підприємств, які знаходяться на даній території, покращення її інфраструктури і підвищення рівня життя громади. Важливим в процесах децентралізації є створення самостійних місцевих бюджетів, які в повній мірі задовольняли б виконання функцій та повноважень місцевих органів влади. Тому фінансова децентралізація об'єднаних територіальних громад є вагомим важелем в утвердженні їх як самостійних і фінансово незалежних суб'єктів економіки країни.

Бюджетна децентралізація є складною реформою, яка покликана змінити всю систему управління країною, де громади отримують можливість самостійно ухвалювати рішення і відповідати за їх реалізацію, самостійно визначати пріоритети соціально-економічної і фінансової політики, їх реалізовувати.

Першим інструментом зміни системи управління став Закон України "Про добровільне об'єднання територіальних громад", ухвалений у 2015 році. У цьому ж році пройшли місцеві вибори у 159 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ), а вже у 2016 році вони перейшли на нові міжбюджетні відносини із державним бюджетом. Децентралізація місцевих бюджетів почалась із прийняттям змін до Бюджетного і Податкового кодексів, де були передані не тільки додаткові бюджетні повноваження, але і стабільні джерела доходів місцевих бюджетів для їх реалізації. На сьогодні в Україні 1470 громад, з яких понад більше однієї тисячі громад фінансово неспроможна. Близько 900 громадам не вистачає навіть покрити свої поточні видатки. І тут на центральному рівні необхідно ухвалити рішення про те, яким чином ці громади розвивати далі [1].

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

До 1 січня 2015 року, місцеві бюджети цілковито залежали від Державного бюджету, а тепер вони мають свої власні надходження і це стало можливим завдяки ухваленню низки законів та змін до Бюджетного і Податкового кодексів України.

Основні засади фінансового зміцнення місцевої влади закладено в статті 9 Європейської Хартії місцевого самоврядування, де сказано, що «органи місцевого самоврядування мають право в рамках національної економічної політики на свої власні адекватні фінансові ресурси, якими вони можуть вільно розпоряджатися в межах своїх повноважень [2, с.344]. Такі права вперше в історії незалежної України пропонується закріпити у проекті Закону про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади, нещодавно поданому Президентом на розгляд Верховної Ради. У пропозиції змін до статті 142 Конституції України, зокрема, зазначається, що матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є:

земля, рухоме і нерухоме майно, природні ресурси, інші об'єкти, що є у комунальній власності територіальної громади;

місцеві податки і збори, частина загальнодержавних податків та інші доходи місцевих бюджетів.

В Україні діє Національний проект децентралізації, який включає 25 Програм, основне місце посідає Програма «Підтримка реформи децентралізації в Україні/U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» (project/u-lead), сума допомоги Україні по даній Програмі з 01.01.2016 по 31.12.2023 рр. складе – 152,3 млн.EUR [3].

31 травня 2021 року Уряд України ухвалив Бюджетну декларацію на 2020-2024 роки та подав на розгляд Верховної Ради України, яка б засвідчила просування реформи управління країною та її можливості щодо збільшення бюджетів місцевих громад [4].

Як видно із чинного законодавства та зібрань в Україні децентралізація владних та фінансових повноважень держави на користь місцевого самоврядування є однією з найбільш визначальних реформ з часів української незалежності. Крім того, в Україну залучаються активно іноземні експерти щодо Програми «U- LEAD з Європою» [1] .

Одним із інструментів реалізації регіональної економічної політики держави є місцеві фінанси. Підвищення фінансового (бюджетного) потенціалу місцевих фінансів залежить якості життя населення, боротьба з бідністю та зниження рівня інфляції. Місцеві фінанси об'єднують сукупність фінансових ресурсів, які перебувають у розпорядженні органів місцевого самоврядування і соціально-

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

економічні відносини при формуванні, розподілу, використанні та нарощуванні фінансового потенціалу ОТГ[5].

Організація місцевих фінансів передбачає обов'язкове розмежування функцій і повноважень між державною владою та місцевим самоврядуванням, чіткий поділ дохідних джерел, а також видатків між державним і місцевими бюджетами; надання відповідних власних дохідних джерел місцевому самоврядуванню; самостійність у формуванні та використанні фінансових ресурсів[6].

Основною складовою місцевих фінансів є місцевий бюджет, який являє собою централізований фонд фінансових ресурсів ОТГ, за доходи і видатки якого відповідає орган місцевого самоврядування. В зв'язку з цим особливої ваги набувають проблеми забезпечення місцевого самоврядування фінансовими ресурсами, адекватними новим завданням, які стоять перед ними.

Джерелом місцевих фінансів є цільові фонди органів місцевого самоврядування. Цільовий фонд – є складовою спеціального фонду місцевого бюджету та використовується за цільовим призначенням, створюється з метою надходження додаткових фінансових ресурсів до спеціального фонду місцевого бюджету на фінансування видатків щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку території, соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування, проведення загальноміських заходів.

Місцеві запозичення є джерелом фінансового забезпечення розвитку місцевого самоврядування і потужним фінансовим інструментом, який допомагає ефективно вирішувати їх поточні й довгострокові проблеми. Найбільш поширеною формою залучення фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування є випуск місцевих позик. Ринок муніципальних облігацій в Україні практично відсутній.

Високим потенціалом мобілізації доходів володіє місцеве господарство, комунальна та інша власність, яка служить джерелом одержання доходів місцевого самоврядування і задоволення соціально- економічних потреб населення відповідної території. Основу місцевого господарства складають об'єкти комунальної власності. Суб'єкти господарювання комунальної форми власності є платниками як загальнодержавних, так і місцевих податків і зборів, тобто вони наповнюють дохідну частину місцевих бюджетів, тому виникає питання ефективного управління об'єктами комунальної власності.

Фінансова (бюджетна) децентралізація в Україні має свої переваги та недоліки.

Переваги полягають в тому, що:

місцеві бюджети отримали: фінансову самостійність, а об'єднані територіальні громади право на прямі міжбюджетні відносини;

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

збільшено кількість податків і визначено їх процент, який залишиться на місцях і не зараховується до загальнодержавного бюджету;

запроваджено нові види трансфертів зокрема це базова дотація, субвенції: освітня, медична та реверсна дотація.

місцеві органи влади, крім казначейських рахунків, мають можливість розміщувати свої власні надходження в установах банків;

органи місцевого самоврядування під власні гарантії можуть брати запозичення від міжнародних фінансових організацій які можна направляти на розвиток соціальної інфраструктури.

До недоліків можна віднести:

необхідно кардинально реформувати побудову бюджетної системи, яка має відповідати новим вимогам і завданням;

відсутність достатніх джерел фінансування на державному і регіональному рівнях приводить до неефективного управління місцевими фінансами;

недосконалі взаємовідносини між державним і місцевими бюджетами, які проявляються у тому що в Україні ОТГ, в певній мірі, залежать від політики врегулювання міжбюджетних відносин;

в Україні відсутні органи адміністративного нагляду за діяльністю органів місцевого самоврядування на рівні державних органів влади.

В процесі децентралізації управління важливо центральним органам влади забезпечити самостійність місцевих органів влади виконувати свої повноваження, функції та завдання, зважаючи на потреби і інтереси ОТГ, ефективно використовуючи бюджетні ресурси.

Реформування бюджетної системи має бути спрямоване на підвищення ефективності та продуктивності використання бюджетних коштів, децентралізацію фінансових ресурсів і зміну підходів до боргової політики держави. Слід кардинально реформувати побудову бюджетної та податкової систем, які мають відповідати новим вимогам і завданням.

Література:

1. Місцеві бюджети 2020. Експертний аналіз Державного бюджету 2020, URL: <https://decentralization.gov.ua/news/10285> (дата звернення 07.08.2021 року).
2. Фінансова система національної економіки: проблеми розвитку та управління змінами [Текст]: у 3 т. / за ред. Т. І. Єфименко; Держ. навч.-наук. установа «Акад. фін. упр.». – К.: ДННУ «Акад. фін. упр.», 2012 . – ISBN 978-966-2380-36-1. Т.1 / [Я. Б. Базилук та ін.]. – 2012. – 892 с.
3. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співчленами, з іншої сторони. [Електронний ресурс] / Урядовий веб-портал. Режим доступу: EUAssociationAgreement_%28body%29.pdf.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

4. Офіційний сайт Рахункової палати України URL: <https://rp.gov.ua/home/> (дата звернення 07.08. 2021 року).

5. Розвиток державних фінансів України в умовах глобалізації : кол. моногр. / [Луніна І. О., Булана О. О., Фролова Н. Б. та ін.] за ред. д. е. н. І. О. Луніной; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозів. НАН України». - Київ, 2014. - 296 с.

6. Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення: монографія/ М.І. Карлін, Ю.В. Шулик, А.В. Кулай та ін.; за ред. д.е.н. проф. М.І. Карліна. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – 364 с.

Алешко Д.В.,

аспірант кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права Академії праці,
соціальних відносин і туризму

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У БОРОТЬБІ З ЕПІДЕМІЯМИ

Сучасний етап реформування адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування асоціюється з посиленням їх ролі у вирішенні питань місцевого значення в рамках відповідних територіальних громад. Саме на органи місцевого самоврядування як ключового виразника волі та інтересів місцевого населення покладається обов'язок у забезпеченні повноцінного і дієздатного функціонування громад.

Серед низки повноважень, якими відповідно до Конституції та законів України наділяються органи місцевого самоврядування, є повноваження щодо участі у боротьбі з епідеміями. Неабиякої актуальності дане питання набуло у період масових захворювань на коронавірусну хворобу (COVID-19), коли на рівні держави своєчасно не було розроблено систему заходів, якими б населення було убезпечено від даної пандемії. Саме в такі періоди роль органів місцевого самоврядування неможливо переоцінити, оскільки завдяки їхній діяльності можна реалізувати на місцевому рівні загальнодержавні заходи безпеки для населення.

Окремі аспекти адміністративно-правового забезпечення участі органів місцевого самоврядування в управлінні питаннями охорони здоров'я (в тому числі й боротьбі з пандеміями) стали предметом дослідження таких науковців як Батанов О.В., Баймуратов М.О., Гладун З.С., Журавель Я.В., Кравченко В.В., Малиновський В.Я. та ін.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Аналіз практики реалізації адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування в сфері хорони здоров'я населення дозволяє стверджувати, що органи місцевого самоврядування відіграють ключову роль у боротьбі з епідеміями на рівні конкретних громад та територій, адже їх діяльністю забезпечується організація та координація дій на місцевому рівні, спрямованих на запобігання поширенню хвороби та надання допомоги місцевому населенню.

Система законодавства про ці повноваження органів місцевого самоврядування складається з низки законів, першим з яких є загальний – Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». Стаття 32 даного Закону закріплює ряд загальних повноважень органів місцевого самоврядування у сфері охорони здоров'я [1, ст.32].

На деталізацію цієї статті спрямовані норми профільних законів даної сфери. Так, в Основах законодавства України про охорону здоров'я зазначається, що «органи місцевого самоврядування реалізують державну політику у сфері охорони здоров'я в межах своїх повноважень, передбачених законодавством. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад здійснюють управління комунальними закладами охорони здоров'я, організацію їх матеріально-технічного, кадрового та фінансового забезпечення відповідно до закону» [2, ст.14].

При цьому, в Основах законодавства зазначається, що місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування зобов'язані активно сприяти здійсненню протиепідемічних заходів [2, ст.30].

Визначення правових, організаційних та фінансових засад діяльності органів місцевого самоврядування, спрямованої на запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, локалізацію та ліквідацію їх спалахів та епідемій, встановлення прав, обов'язків та відповідальності у сфері захисту населення від інфекційних хвороб регламентується Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб».

Важливість ролі органів місцевого самоврядування у боротьбі з хворобами підкреслюється у статті 10 Закону. Так, основними принципами профілактики інфекційних хвороб є визнання захисту населення від інфекційних хвороб одним із пріоритетних напрямів діяльності органів місцевого самоврядування [3, ст.10].

В зазначеному Законі досить детально виписано правовий статус органів місцевого самоврядування як суб'єкта управління комунальними закладами охорони здоров'я (стаття 5 Закону, в якій закріплено повноваження органів місцевого самоврядування у сфері захисту населення від інфекційних хвороб) [3, ст.5]. Єдине, що важко знайти в законодавстві – це ресурси на реалізацію покладених на муніципальні органи делегованих повноважень. Без таких ресурсів в умовах функціонування більшості територіальних громад України видається

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

практично неможливо належним чином виконати такі повноваження [4, ст.107-108].

У ході здійснення заходів муніципальної реформи ця проблема не була вирішена і досі є об'єктивною причиною невиконання чи неналежного виконання делегованих повноважень органів місцевого самоврядування в сфері охорони здоров'я населення. З огляду на зазначене можна констатувати про необхідність пошуку на загальнодержавному рівні коштів, які мають спрямовуватися під реалізацію таких повноважень з метою перетворення їх на «реальні». Якщо цього не зробити, то вимагання від муніципальних органів за рахунок місцевого бюджету справлятися із загальнодержавними заходами в нинішніх умовах «виживання» територіальних громад можна розцінювати як недостатньо правомірними діями.

Література:

1. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170.
2. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19 листопада 1992 року № 2801-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19.
3. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 6 квітня 2000 року № 1645-III. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 29, ст. 228.
4. Журавель Я.В. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування: дис... канд. юрид. наук: 12.00.07.; [Інститут законодавства Верховної Ради України]. - К., 2007. - 227 арк. - арк. 200-224.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Бондар О.В.,

аспірант кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права
Академії праці, соціальних відносин і туризму

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ ТА ВИРОБАМИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Сучасні тенденції розвитку євроінтеграційних процесів та адаптація українського законодавства до вимог Європейського Союзу спонукають народних депутатів України розробляти проекти законів України, відповідно до яких наше законодавство приводиться у відповідність до європейських принципів та стандартів. Однак в українському законодавстві міститься багато положень, які навряд чи зможуть перекочувати в нове європейське законодавство України через те, що вони нам дісталися у спадок від радянської правової спадщини і не є адаптивними в нинішніх умовах.

Серед багатьох прикладів таких положень є правові норми, які регулюють суспільні відносини щодо здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади. Інститут делегування повноважень до сьогоднішнього дня потерпає серйозні зміни та вдосконалення, але все ще залишає величезну кількість запитань з боку територіальних громад, органів та посадових осіб місцевого самоврядування щодо фінансових, матеріально-технічних, організаційних та інших механізмів їх виконання. Саме ті суб'єкти, які безпосередньо беруть участь у практиці реалізації законодавства України про делеговані повноваження засвідчують системні проблеми в процесі делегування повноважень органами місцевого самоврядування.

Поміж багатьох повноважень органів виконавчої влади, які делегуються законом органам місцевого самоврядування, є повноваження в сфері охорони здоров'я. Зокрема, відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до повноважень органів місцевого самоврядування держава відносить забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення [1, ст.32].

До небагатьох науковців-правників, які у своїх працях досліджували питання здійснення делегованих повноважень органів місцевого самоврядування в сфері

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

охорони здоров'я, можна віднести таких як Батанов О.В., Баймуратов М.О., Гладун З.С., Журавель Я.В., Кравченко В.В., Малиновський В.Я. та ін.

Відповідно до п.3 Постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» витрати, пов'язані з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах, провадяться за рахунок асигнувань, що передбачаються державним та місцевими бюджетами на охорону здоров'я [2, п.3].

Споживання лікарських засобів напряму залежить від рівня захворюваності населення України, який після пандемії COVID-19 та в умовах повномасштабного вторгнення РФ на територію України залишається на високих показниках.

Незважаючи на проведену багаторічну роботу з боку органів державної влади та місцевого самоврядування, спрямовану на поліпшення забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами, його рівень нині залишається незадовільним у зв'язку зі скрутним економічним становищем як державного бюджету, так і бюджетів громад, а також недостатнім фінансуванням галузі охорони здоров'я в цілому.

Таким чином можна констатувати, що бюджетні обмеження органів місцевого самоврядування, пов'язані з нестачею фінансування для придбання необхідних лікарських засобів для пільгових категорій населення, є першочерговою проблемою у практиці застосування законодавства про делеговані повноваження органів місцевого самоврядування у сфері охорони здоров'я.

Окремої уваги заслуговує питання системи закупівель, процес реалізації яких можуть ускладнювати недостатня конкуренція серед постачальників, бюрократичні процедури або корупція.

Так, сьогодні виокремлюється друга проблема – неповної специфікації, коли органи місцевого самоврядування як бюджетні установи закуповують до 200 тисяч гривень, то найчастіше вони не застосовують процедури допорогових закупівель, а укладають прямі договори з постачальниками. Проте, ці договори, як правило, не завантажують в систему електронних закупівель ProZorro, тому неможливо дізнатися, що саме придбав Замовник. Також найчастішим порушенням в усіх областях є дискримінаційна вимога щодо надання гарантійного листа. Замовники невгамовно продовжують вимагати гарантійні листи від виробника. Більшість замовників зазначають, що без надання учасниками торгів таких листів ризику невиконання учасниками-переможцями своїх зобов'язань суттєво зростають, а вимога надання гарантій від виробників чи дистриб'юторів є поширеною практикою та встановлюється з метою запобігання фальсифікації препаратів та забезпечує

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

вчасну поставку продукції. Проте, вимога гарантійного листа носить дискримінаційний характер, тому що перешкоджає взяти участь у закупівлях тим учасникам, які не є виробниками продукції або їхніми представниками чи не мають договірних відносин із виробниками [3].

Наступною проблемою є недостатність медичних ресурсів, адже необхідність великої кількості лікарських засобів для пільгових категорій може призводити до нестачі товарів у медичних закладах або аптечних мережах. До основних причин появи такої проблеми можна віднести недостатність постачання від виробників (проблеми з виробництвом, транспортуванням або інші фактори можуть призводити до недостатньої кількості лікарських засобів на ринку), проблеми з логістикою (складнощі у ланцюгу постачання та логістиці), неправильне управління запасами, недостатня координація між ланцюгом постачання (неефективна комунікація між постачальниками, дистриб'юторами та медичними закладами може ускладнювати поставки), регуляторні обмеження (нормативні обмеження та складні процедури можуть ускладнювати імпорт або поставки певних медичних товарів) [4] та ін.

Вирішення цих проблем може включати в себе посилення співпраці між органами місцевого самоврядування, виробниками, постачальниками та аптечними мережами для ефективного управління постачанням та забезпеченням належної кількості медичних засобів для потреб населення.

Ще однією проблемою, на нашу думку, можна назвати недостатнє інформування населення та доступ до програм. Так, часто деякі пільгові категорії населення можуть не володіти інформацією про програми пільгового забезпечення або взагалі не знають про свої права на безкоштовні чи пільгові ліки. В цьому контексті важливо на офіційних сайтах громад постійно висвітлювати такі питання.

Отже, підсумовуючи усе зазначене вище, можна дійти висновку, що повноваження органів місцевого самоврядування щодо забезпечення населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення в нинішніх умовах виживання громад є надмірним і непосильним для місцевих бюджетів. Держава повинна виконувати це повноваження через систему державних органів виконавчої влади, а не зусиллями та фінансами громад.

Якщо ж це повноваження залишати в руках місцевого самоврядування, то необхідно врахувати декілька аспектів: по-перше, передбачити механізми збільшення фінансування на його реалізацію, по-друге, оптимізувати управління закупівлями, тобто відшліфувати механізм впровадження ефективних систем управління запасами та механізмів закупівель для забезпечення належного рівня лікарських засобів у медичних закладах та аптечних мережах, по-третє, запровадити систему контролю та звітності, які забезпечують прозорість

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

використання коштів на придбання лікарських засобів, по-четверте, регулярно створювати та розвивати програми соціальної підтримки для пільгових категорій населення, що дозволить їм отримати необхідні лікарські засоби без фінансових труднощів, по-п'яте, посилити співпрацю органів місцевого самоврядування з центральними та місцевими органами виконавчої влади, аптечними мережами, виробниками лікарських засобів та громадськістю для ефективного вирішення проблем.

Реформування повноважень органів місцевого самоврядування вимагає комплексного підходу та партнерства з різними сторонами, а також ретельного аналізу потреб населення для оптимального впровадження змін.

Література:

1. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170.
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1303-98-%D0%BF#Text>.
3. Ференц А. Кожна третя закупівля медичної сфери має порушення: інфографіка. URL: <https://dozorro.org/blog/kozhna-tretya-zakupivlya-medichnoyi-sferi-maye-porushennya-infografika>
4. Сазонець І.Л., Зима І.Я. Визначення проблем та основних напрямів реформування системи охорони здоров'я України. Електронне видання «Державне управління: удосконалення та розвиток», №12, 27.12.2018р. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/12_2018/4.pdf.

Іванов І.О.,

аспірант Академії праці, соціальних
відносин і туризму

СПОСОБИ ЗАЛУЧЕННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У МІСТОБУДУВАННЯ

Євроінтеграційні процеси в Україні та реформування місцевого самоврядування вимагають перед місцевими громадами здійснення багатьох активностей, спрямованих на закріплення демократичних європейських принципів і стандартів місцевого самоврядування в Україні. В умовах війни з рф об'єкти

критичної інфраструктури потерпають в першу чергу, що вимагає блискавичної реакції органів місцевого самоврядування щодо відновлення їх роботи. Саме до повноважень органів місцевого самоврядування належить цілий цикл прав та обов'язків, пов'язаних з містобудівною діяльністю [1, ст.31].

В умовах браку місцевих коштів громади змушені шукати кошти для будівництва об'єктів своєї інфраструктури, транспортних комунікацій, а також багатьох інших об'єктів, за допомогою фінансових вливань із закордону. Особливої актуальності питання залучення іноземного інвестора набули в умовах воєнного стану, коли залучення іноземних коштів до ремонту та побудови об'єктів критичної інфраструктури, об'єктів транспортних комунікацій, електронних комунікацій, інших об'єктів будівництва є вкрай важливим для життя громад.

Залучені іноземні кошти із закордону в розбудову українських міст, селищ, сіл стали предметом наукового інтересу багатьох вітчизняних вчених, серед яких варто відмітити В.Кравченка, О.Батанова, Я.Журавля, М.Баймуратова, Г.Жекала, Е.Дерді, С.Діденка. Однак усі ці роботи проводилися до введення в Україні воєнного стану, що викликає потребу в дослідженні даного питання саме в умовах війни з рф.

Практика містобудівної діяльності багатьох розвинених країн світу дозволяє констатувати, що нині Україні необхідно здійснити цілий ряд заходів, прийняти цілий ряд нормативних актів, завдяки яким фінансовий капітал інвесторів зможе збагатити територіальні громади необхідними об'єктами будівництва. При цьому, органи місцевого самоврядування мають відігравати ключову роль у стимулюванні інвестицій у містобудівництво. Основними способами, які можуть сприяти цьому процесу, мають стати:

створення сприятливої інвестиційного клімату органами місцевого самоврядування шляхом розробки програм, спрямованих на залучення інвестицій у містобудування. Дані програми можуть включати спрощення процедур отримання дозволів, податкові пільги або інші стимули для інвесторів;

створення інфраструктури у післявоєнний період як базової необхідності в розвитку міст. Місцева влада повинна вкладати кошти у будівництво доріг, комунікацій, освітніх закладів тощо, що зробить місто привабливішим для інвесторів;

привабливість для бізнесу шляхом розробки програм підтримки бізнес-екосистем у місті (наприклад, створення інноваційних парків, технопарків чи бізнес-інкубаторів тощо). Війна з рфпоказала кожному місту, що пошук альтернативних джерел енергії, автоматизація багатьох процесів мають свої плідні результати, які треба примножувати;

створення партнерства з приватними компаніями або інвесторами для спільного фінансування містобудівних проєктів;

промоція та маркетинг органів самоврядування шляхом просування бренду свого міста, селища, села серед інвесторів, демонструючи його переваги та потенціал для розвитку. Після війни багато інвесторів захочуть долучитися до відновлення міст України, адже воєнні дії дозволили вивчити на мапі України назви тих міст, про які багато хто навіть не знав;

залучення зелених технологій через створення сприятливих умов для впровадження енергоефективних та екологічно чистих технологій, що може привернути інвесторів, зацікавлених у збереженні навколишнього середовища;

створення кластерів та спеціалізованих зон, адже розвиток конкретних індустріальних або технологічних кластерів сприяє концентрації компетенцій та привертає інвестиції у спеціалізовані галузі;

регулярний моніторинг і оновлення стратегій, що має проявлятися в постійному аналізі ефективності стратегій та програм розвитку з метою адаптації їх до змінних умов та потреб міста;

насамкінець, співпраця з зарубіжними та міжнародними партнерами, укладення муніципальних договорів між органами місцевого самоврядування різних країн, міжнародних асоціацій місцевого самоврядування тощо. Робота з зарубіжними та міжнародними організаціями та партнерами може принести нові можливості для інвестицій та розвитку міста.

Співпраця органів місцевого самоврядування з інвесторами є важливим чинником у створенні стабільного та процвітаючого муніципального середовища. Чим активніше вони працюють над привабливістю міста для інвестицій, тим більше можливостей для розвитку у післявоєнний період з'являється.

Варто зауважити, що зазначені вище заходи діятимуть лише за умов, коли будуть функціонувати постійні і прозорі правила гри (стабільне законодавство, постійна політика підтримки, відсутність корупції, чесні суди тощо). Важливо створити прозорі та стабільні правила для інвесторів, щоб забезпечити їхні інтереси та впевненість у майбутніх інвестиціях [2, С.57].

Отже, підсумовуючи зазначене вище можемо констатувати, що органи місцевого самоврядування в умовах воєнного стану змушені здійснювати пошук інвестицій для відновлення об'єктів будівництва. При цьому вони змушені реалізовувати ряд заходів, спрямованих на надходження інвестицій. Створення сприятливого середовища для розвитку бізнесу в громадах розширює перелік можливостей для залучення інвестицій у містобудівні проекти.

Література:

1. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

2. Г. І. Жекало, Е. Т. Дерді. Співпраця будівельних підприємств з органами місцевого самоврядування. Інвестиції: практика та досвід № 7/2021. С.56-61.

Волков В.Ф.,

студент денної форми навчання
Академії праці, соціальних відносин і туризму
кафедри публічного управління та публічної служби,
спеціальність публічне управління та адміністрування

РОЗБУДОВА ПОТЕНЦІАЛУ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗАЛУЧАТИ МІЖНАРОДНУ ТЕХНІЧНУ ДОПОМОГУ НА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

У контексті триваючих військових дій з російською федерацією, українські громади зіткнулися з непередбаченими викликами, що поставили під загрозу їхнє економічне та соціальне становище, а відповідно і подальший сталий розвиток. Однією з ключових проблем є критичний дефіцит фінансових ресурсів, який обмежує можливості впровадження проектів сталого розвитку у різних сферах життєдіяльності громад. Органи місцевого самоврядування витрачають значну частину своїх ресурсів на підтримку збройних сил України та надання гуманітарної допомоги в умовах воєнного конфлікту.

За даними аналітичного дослідження показників бюджетів за 2021–2022 роки 60 територіальних громад, середній показник обсягу грошових коштів (загальний фонд), які спрямовані в розрахунку на 1 мешканця громади у 2022 році зменшився на 7%. Воєнний стан і спричинені ним виклики зумовили затвердження громадами нових програм та проведення відповідних видатків, зокрема: 66,7% опитуваних громад ухвалили нові програми; 60% виконували окремі програми підтримки та забезпечення ТРО, ДФТГ та інших напрямів, пов'язаних із забезпеченням громадського порядку, безпеки та обороноздатності; 48,3% коштом місцевих бюджетів здійснювали заходи щодо будівництва/облаштування бомбосховищ; 35% виконувала окремі бюджетні програми щодо підтримки та забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб, тощо [1. с.14].

Також, війна спричинила відтік бізнесу, що додатково погіршило економічну ситуацію в регіонах. Втрата доходів та необхідність фокусування на термінових потребах призвели до відкладення або повного припинення реалізації важливих проектів сталого розвитку.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

У цих умовах, міжнародна технічна допомога може стати вирішальним фактором у підтримці українських громад. Ця допомога не лише надає фінансування для важливих проектів, а й забезпечує доступ до знань, технологій та експертизи, необхідних для їхньої ефективної реалізації. Серед рекомендацій експертів проекту USAID DOBRE, які проводили дослідження фінансових наслідків військової агресії на бюджети українських громад, було зазначено про необхідність активізації діяльності громад щодо участі в грантових програмах як один із механізмів отримання додаткових ресурсів [1 с.91].

Війна також створила безпрецедентні виклики перед українськими громадами в частині масового відтоку фахівців, зумовлений необхідністю участі в обороні країни та пошуком безпеки в інших регіонах чи країнах. Це стосується й фахівців, які займалися залученням та управлінням міжнародною допомогою для реалізації проектів сталого розвитку громад, або брали участь у бойових діях, або були змушені емігрувати. Все це призводить до втрати важливого досвіду та експертизи, необхідних для ефективного управління міжнародними проектами. Знайти заміну кваліфікованим працівникам стає складнішим, оскільки потенційні кандидати часто також залучені до військових дій або переїжджають у більш безпечні регіони. Існує гостра необхідність швидкого навчання нових співробітників, які часто не мають достатнього досвіду або спеціалізації, щоб відповідати складним завданням з управління міжнародними проектами. Недостатня кількість досвідчених працівників може також призвести до зниження ефективності реалізації проектів, затримок та помилок у їх виконанні.

Отже, відтік кадрів значно ускладнює процес залучення та використання міжнародної технічної допомоги, що може призвести до недооцінки потенційних можливостей, неправильного управління ресурсами, а також до зменшення обсягу та якості реалізованих проектів.

Для подолання вищезгаданих проблем необхідно зосередитися на таких напрямках:

Активна Підтримка Міжнародних Партнерів: Використання допомоги міжнародних експертів та організацій для навчання та підвищення кваліфікацій нових кадрів.

Використання допомоги міжнародних експертів та організацій у процесі навчання та підвищення кваліфікацій нових кадрів є неоціненним ресурсом, особливо у сферах, де потрібно швидко адаптуватися до змінюваних умов та викликів. Міжнародні експерти можуть надати доступ до сучасних знань, кращих практик та інноваційних технологій, які є ключовими у розвитку ефективних та сталості орієнтованих рішень. Навчання під керівництвом досвідчених міжнародних фахівців допомагає новим кадрам отримати глибоке розуміння глобальних стандартів та практик, а також розвиває навички, необхідні для

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

ефективного управління складними проектами, зокрема у сфері міжнародної технічної допомоги.

Співпраця з міжнародними організаціями також відкриває широкі можливості для обміну досвідом та навчання в реальних умовах. Це не лише сприяє розвитку професійних навичок, але й допомагає у формуванні мережі контактів, яка може бути корисною для майбутніх міжнародних проектів. Взаємодія з міжнародними організаціями також забезпечує важливий обмін культур та ідей, що сприяє розвитку глобального мислення та гнучкості в підходах до вирішення проблем. Це важливо, адже розуміння міжкультурних нюансів та глобальних тенденцій є критичним для успішного впровадження міжнародних проектів і програм. Крім того, така співпраця може сприяти встановленню стандартів якості та ефективності, які відповідають міжнародним нормам, тим самим підвищуючи загальну ефективність та якість роботи нових кадрів.

Гнучкість системи оплати винагород працівників органів місцевого самоврядування до пошуку та реалізації міжнародної технічної допомоги.

Створення гнучкої системи оплати винагород для працівників органів місцевого самоврядування, які займаються пошуком та реалізацією міжнародної технічної допомоги, є ключовим кроком для підвищення ефективності та мотивації цих співробітників. Така система повинна базуватися на принципах гнучкості та враховувати індивідуальні досягнення, а також специфіку роботи кожного працівника. Вона має включати не тільки фіксовану ставку, але й змінні компоненти, такі як бонуси за успішне залучення фінансування, ефективність управління проектами та досягнення конкретних цілей. Це дозволить не лише відзначити внесок працівників, а й стимулювати їх на більш активну та творчу роботу.

Гнучка система оплати праці має значні переваги через те, що вона сприяє підвищенню задоволення працівників та їхньої відданості роботі, оскільки безпосередньо пов'язує їхній дохід із результатами їхньої діяльності. Також це спонукає співробітників до інноваційного мислення та пошуку ефективних шляхів для просування та втілення проектів міжнародної допомоги. Крім того, система, яка враховує індивідуальні досягнення, стимулює здорову конкуренцію серед працівників, сприяючи підвищенню загальної продуктивності та ефективності в роботі органів місцевого самоврядування. Однак, при впровадженні такої системи важливо зберегти баланс між мотивацією та реалістичними очікуваннями, щоб уникнути виснаження працівників та забезпечити сталість у їхній роботі.

Залучення організацій громадянського суспільства (ОГС) до співпраці з органами місцевого самоврядування у проектах сталого розвитку.

Серед значущих переваг, які сприяють ефективному вирішенню місцевих проблем та розвитку громад:

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

ОГС часто мають вищий рівень довіри серед населення порівняно з урядовими установами. Їх участь у проектах забезпечує більшу прозорість та залучення громадян, що підвищує легітимність і прийнятність рішень.

ОГС часто краще обізнані з місцевими умовами та потребами громади. Це дозволяє адаптувати проекти до специфічних потреб та обставин, підвищуючи їхню ефективність та відповідність місцевим вимогам.

ОГС часто є джерелом інноваційних ідей та креативних підходів до вирішення соціальних та екологічних проблем. Це стимулює впровадження нових методів та практик у проекти сталого розвитку.

Спільні проекти сприяють формуванню партнерських відносин між урядовими органами та ОГС, що веде до покращення координації дій та обміну ресурсами та досвідом.

ОГС мають здатність мобілізувати додаткові ресурси, включаючи волонтерську діяльність, що може значно підсилити потенціал та масштаб проектів сталого розвитку.

Співпраця між Громадами: Обмін ресурсами та знаннями між різними громадами для оптимізації управління проектами.

Обмін ресурсами та знаннями між різними громадами відіграє критичну роль у підвищенні їхньої здатності залучати міжнародну допомогу. Цей процес дозволяє громадам об'єднувати свої ресурси, включаючи фінанси, обладнання та людські ресурси, для створення більш масштабних та ефективних проектів. Наприклад, малі громади можуть об'єднуватися для спільного впровадження великих ініціатив, які були б недосяжними для них окремо. Такий підхід не тільки підвищує шанси на успіх у залученні міжнародної допомоги, але й сприяє розподілу ризиків та відповідальності між учасниками. Крім того, обмін ресурсами може сприяти підвищенню загальної ефективності та зменшенню витрат, що є важливим у контексті обмежених місцевих бюджетів. Успіх відновлення залежить від того, як громади самі гуртуватимуться та визначатимуть пріоритети. «Залучення громадян – це комплекс засобів та технологій, який дозволяє залучити членів територіальної громади до прийняття рішень в межах компетенції громади та здійснення реального самоврядування, гарантованого законодавством» [2. С. 118]

Обмін знаннями між громадами є ще одним ключовим фактором успіху у залученні міжнародної допомоги. Це включає в себе передачу досвіду у сфері планування, управління проектами, збору даних та моніторингу результатів. Громади, які вже мають досвід у реалізації міжнародних проектів, можуть ділитися своїми знаннями та уроками, отриманими в процесі роботи, що є цінним для тих, хто тільки починає свій шлях у цій сфері. Такий обмін сприяє підвищенню компетентності та підготовки кадрів у громадах, а також допомагає уникнути типових помилок та прискорити процес реалізації проектів. Враховуючи, що

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

міжнародні донори часто віддають перевагу проектам з чіткою стратегією та обґрунтованим планом дій, наявність внутрішніх знань і досвіду стає вагомим перевагою при залученні фінансування. Взаємодія та обмін знаннями між громадами, таким чином, є важливими для створення міцної основи для успішної реалізації міжнародних проектів допомоги.

Розбудова потенціалу органів місцевого самоврядування для залучення міжнародної технічної допомоги є ключовим фактором для успіху України в контексті євроінтеграції. На тлі безпрецедентних загроз світовій демократії, які створила росія своїм нападом, територіальні громади в Україні доводять – розширення компетенції місцевого самоврядування через делегування його органам частини державних повноважень є виправданим і розумним кроком [3. с. 6]. Використання цієї допомоги для реалізації проектів сталого розвитку може привести до значного позитивного впливу на місцеві громади та країну в цілому.

Література:

1. Аналітичне дослідження показників бюджетів за 2021–2022 роки 60 територіальних громад партнерів Програми USAID DOBRE у 10 областях України: Т. Паутова, Н. Сушко, Т. Овчаренко, О. Чечуліна 2023. - 126 с. https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/876/WEB_Zvit_WAR_BUDG_TG_2023-1.pdf

2 Науковий вісник Ужгородського Національного Університету, 2023. Роль місцевого самоврядування у відбудові в умовах воєнного стану. Пирога І. С., Пирога М.І. 2023. <http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/283029/277209>

3 Місцеве самоврядування як чинник стійкості тилу : аналіт. доп. / [В. Г. Потапенко, В. О. Баранник, Н. В. Бахур та ін.] ; за ред. В. Г. Потапенка. – Київ : НІСД, 2023. – 54 с. <https://doi.org/10.53679/NISS-analytrep.2023.02>

Слизченко Д.С.,

аспірант кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права
Академії праці, соціальних відносин і туризму

ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ВЗАЄМОДІЮ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Взаємодія органів державної влади з органами місцевого самоврядування є важливою складовою демократичного устрою суспільства. Україна не є винятком

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

з цього правила, проте на сьогоднішній день існують певні проблеми, які перешкоджають ефективній взаємодії між цими двома суб'єктами.

Однією з головних проблем є недостатня увага з боку органів державної влади до проблем місцевого самоврядування. Часто вони зосереджуються на своїх власних задачах та проблемах, не звертаючи належної уваги до потреб та проблем місцевого рівня. Це може призвести до бар'єрів у вирішенні важливих питань, що стосуються життя територіальних громад [1].

Ефективне функціонування будь-якої системи публічної влади залежить від наявності чітких структурних елементів та їх функціональної спроможності, таких як:

- суб'єкта прийняття рішень (виборний орган);
- чітко окреслених та закріплених у нормативно-правових актах меж компетенції суб'єкта прийняття рішень (повноваження та функції);
- суб'єкт виконання рішень (виконавчий орган);
- ресурсної бази для виконання прийнятих рішень, разом з організаційними основами та відповідним матеріально-фінансовим забезпеченням;
- органів державної влади, діяльність яких спрямована на реалізацію державної політики, та її ефективного поєднання з місцевою;
- ефективної системи контролю за діяльністю органів місцевої публічної влади з боку громади та з боку держави.

Враховуючи ці фактори, можна сказати, що основними недоліками у системі місцевої влади є:

По-перше, недосконалість критеріїв класифікації територіальних громад з погляду надання їм обсягу повноважень. Зокрема, через різну кількість населення та розмір місцевого бюджету недоцільним є визначення єдиного переліку повноважень для органів місцевого самоврядування сіл, селищ та міст різного ступеня підпорядкування.

По-друге, існує нечіткий розподіл компетенції органів місцевого самоврядування на різних рівнях адміністративно-територіального розподілу.

По-третє, недосконалість системи державного управління на рівні села, селища й міста, зокрема за поганим виконанням органами самоврядування повноважень. Наприклад, стаття 35 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" делегує районним та обласним державним адміністраціям контроль за діяльністю місцевих державних адміністрацій, проте це не дає їм права втручатися у повноваження місцевих органів самоврядування [2].

По-четверте, відсутність законодавчо закріпленої процедури делегування повноважень, чітко визначених механізмів відмови від виконання делегованих повноважень місцевими радами [3].

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

По-п'яте, пряме втручання державної виконавчої влади у справи територіальних колективів. Наприклад, ініціатива з розробки бюджетів і програм місцевого розвитку районів та областей належить місцевим державним адміністраціям, підпорядкованим Главі держави та Кабінетові Міністрів України. Натомість обласні та районні ради, можуть лише затверджувати їх.

Також, недосконалість налагодженого комунікативного зв'язку між органами державної виконавчої влади, та органами місцевого самоврядування [4].

Визначаючи перспективи децентралізації влади в Україні, дослідники відзначають очікувані ризики та проблеми, які можуть призвести до цього процесу. Ці групи ризиків включають:

- труднощі, які виникнуть під час перегляду меж адміністративно-територіальних одиниць, що, ймовірно, знайде своє вираження в об'єднанні територіальних громад з метою забезпечення їх фінансової спроможності;
- загострення проблем бюджетної системи, у питанні фінансування повноважень органів місцевого самоврядування;
- послаблення державного контролю органів місцевого самоврядування за виконанням повноважень, які їм будуть передані;
- зниження якості місцевого самоврядування та законності прийнятих рішень через низький рівень компетентності посадових осіб місцевого самоврядування та недосконалість системи відбору до депутатського корпусу.

Також до головних проблем між відносинами органів місцевого самоврядування та органів державної влади є інституційні проблеми, які пов'язані з недосконалою системою інституту делегованих повноважень. До них відносяться:

- безпосередня участь державної виконавчої влади в господарській діяльності територіальних колективів. Тому розробкою бюджетів та місцевих програм розвитку районів і областей займаються місцеві державні адміністрації, підпорядковані Главі держави та Кабінету Міністрів України, а вплив представницьких органів на ці установи (апарати) є недостатнім (обмежується висловлення недовіри голові Адміністрації). Натомість їх можуть затверджувати лише обласні та районні ради, які відображають спільні інтереси територіальних громад.
- розбіжності щодо делегування повноважень між обласними (районними) радами та обласними (районними) державними адміністраціями.

- недосконалість у структурі стримувань і противаг, яка регулює взаємодію органів місцевого самоврядування та місцевих рад. Як відомо, одним із способів забезпечення виконання делегованих повноважень є озвучення обласними та районними радами недовіри керівникам відповідних державних адміністрацій. Проте опозиційні партії, представники яких контролюють місцеві ради, можуть використовувати цей інститут для перешкоджання діям органів місцевого самоврядування на територіях державної юрисдикції.

Розглядаючи реформу місцевого самоврядування, необхідно враховувати ці ризики та передбачити використання механізмів пом'якшення їх негативного впливу. У свою чергу, поява певних труднощів спонукатиме владу до швидкого реагування та пошуку шляхів вирішення наявних проблем. На сучасному етапі слід зосередити увагу на забезпеченні реалізації принципу субсидіарності як засобу подолання конфліктів в інтересах місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Принцип субсидіарності має бути основою для забезпечення розподілу повноважень під час реформування територіальної організації влади, залучення громадян до прийняття управлінських рішень. Загалом, для посилення місцевого самоврядування важливо закріпити цей принцип у відповідному Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», запровадження якого слугуватиме механізмом стримування централізації.

Здатність регіональних та місцевих органів влади приймати та реалізовувати децентралізовані повноваження виглядає більш ніж сумнівною. Надмірна політизація призначень та управлінських рішень призводить до порушення конституційних засад і механізмів влади та місцевого самоврядування. В умовах подальшої діяльності органів державної влади посилення автономії системи місцевого самоврядування має велике значення координація діяльності органів влади, що, у свою чергу, потребує посилення нормотворчого потенціалу владних структур, спроможності приймати та впроваджувати органи влади. стандарти в контексті інтегрованих систем державного управління. Саме через норми права забезпечується злагодженість у роботі різних органів державної влади та їх структурних підрозділів.

Організація територіальної організації влади в Україні з метою підвищення ефективності вирішення місцевих питань, створення кращих умов для соціально-економічного розвитку територій потребує визначення подальших кроків щодо зміцнення позицій органів місцевого самоврядування на обласному та районному рівнях, перегляду функціонального навантаження та організаційного структура місцевих органів виконавчої влади. Вирішення проблеми розподілу повноважень між органами державної влади та місцевого самоврядування відповідно до сутності верховенства права, демократії та громадянського суспільства дозволить

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

досягти балансу інтересів у системі відносин держава-регіон-територіальна громада [5].

Іншою проблемою є низький рівень фінансової взаємодії органів державної влади з органами місцевого самоврядування. Часто вони не мають достатньої кількості коштів для виконання своїх функцій та здійснення проектів, що стосуються розвитку місцевих громад. Це може призвести до відставання розвитку територій та зниження якості життя місцевого населення.

Крім того, існує проблема недостатньої інформаційної взаємодії між органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Часто органи місцевого самоврядування не отримують необхідної інформації про рішення, які приймаються на рівні центральної влади. Це може призвести до неправильного підходу до вирішення проблем на місцевому рівні та конфліктів між органами влади.

Для вирішення цих проблем необхідно зміцнити взаємодію між органами державної влади та органами місцевого самоврядування на рівні законодавства. Необхідно підвищити їх компетентність у всіх сферах діяльності, спробувати знайти шляхи належного та достатнього фінансового забезпечення. Також необхідно встановити механізми інформаційної взаємодії між різними рівнями влади. Крім того, важливим є підвищення рівня свідомості громадськості щодо ролі та значення місцевого самоврядування. Це дозволить залучити громадськість до процесу вирішення проблем місцевого рівня та підвищить ефективність діяльності органів місцевого самоврядування.

Узагальнюючи, взаємодія органів державної влади з органами місцевого самоврядування має важливе значення для розвитку суспільства та підвищення якості життя населення. Проте на сьогоднішній день існують проблеми, які необхідно вирішувати для покращення ефективності цієї взаємодії. Для цього необхідно зміцнювати законодавчу базу, забезпечувати належне фінансування та компетентність органів місцевого самоврядування та підвищувати рівень свідомості громадськості щодо ролі та значення місцевого самоврядування.

Література:

1. Антонюк О. М. Взаємодія органів виконавчої влади на базовому рівні у процесі оптимізації повноважень органів місцевого самоврядування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Розділ 7. Адміністративне право і процес; Фінансове право; Інформаційне право, 2022, С. 210-215.
2. Про внесення змін до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні [Електронний ресурс]: пояснювальна записка до проекту Закону від 30 жовт. 2020 р. №4298. / Україна.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Верховна Рада. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70293

3. Кузнєцова О. О. Інститут місцевого самоврядування: проблеми становлення та розвитку [Електронний ресурс] / О. О.Кузнєцова // Державне будівництво. – 2017. - №1. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <http://www.nbuv.gov.ua>

4. Макаров Г. В., Держалюк О. М., Каплан Ю. Б. Взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування у межах нової системи територіальної організації влади в Україні: аналітична доповідь. 2011. С. 13-38.

5. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 No 280/97-ВР. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80>

Холод О.А.,

аспірант І курсу юридичного факультету
Академії праці, соціальних відносин і туризму

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ

У будь-якій демократичній державі місцеве самоврядування відіграє ключову роль. Органи місцевого самоврядування, будучи найбільш наближеними до населення, несуть відповідальність за реалізацію значного спектра повноважень. Вміле виконання цих повноважень не лише підвищує довіру населення до владних інституцій, але й сприяє активній участі у розв'язанні важливих питань місцевого значення. Дослідники, особливо ті, що добре знаються на конституційному та муніципальному праві, виявляють підвищений інтерес до динаміки розвитку місцевого самоврядування та його організаційної структури. Ця увага стає ще більш помітною в періоди реформування публічної влади, і Україна не є винятком [4].

Останні події в нашій державі актуалізували виклики, пов'язані з реформуванням інститутів влади, виявивши значний масив політичних, правових, соціальних та економічних питань, які є вкрай необхідними для подальшого розвитку країни. Перерозподіл повноважень між центральним урядом та регіональними рівнями, а також активна участь представників громадянського суспільства у формуванні державної політики, програмних документів, проєктів

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

нормативно-правових актів та контролі за їх виконанням є основними напрямками реформ, здатних об'єднати сучасні суспільно-політичні погляди.

Пошук оптимальної моделі організації муніципальної влади в рамках вітчизняного муніципального права триває з моменту його зародження. Напрацьовано чимало наукових рекомендацій, що спираються як на вітчизняний досвід, так і на кращі закордонні практики та теорії муніципального управління. Ці рекомендації спрямовані на розв'язання різноманітних проблем, з якими стикаються територіальні громади та їхні керівні органи. Конституційна Асамблея, намагаючись синтезувати чинні наукові знання та практичні напрацювання місцевих інституцій, запропонувала Концепцію реформування місцевого самоврядування в Україні [7].

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні 2014 року окреслила ключові стратегії розв'язання проблем у системі місцевого самоврядування. Наголошується на таких важливих заходах, як визначення раціональної територіальної основи місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, створення необхідних матеріальних, фінансових та організаційних умов для здійснення повноважень органами місцевого самоврядування, розподіл повноважень між цими органами та органами виконавчої влади між різними рівнями адміністративно-територіального устрою на основі принципів субсидіарності та децентралізації, а також максимальне залучення громадськості до процесу прийняття управлінських рішень.

Кабінет Міністрів України офіційно схвалив Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні розпорядженням № 333-р від 1 квітня 2014 року. Згодом Концепція викликала значну дискусію, паралельно з жвавим обговоренням законопроекту 3207-1, який пропонував зміни до Конституції України в частині реформи місцевого самоврядування. Слід зазначити, що зміни до Конституції, розглянуті Венеціанською комісією у травні 2014 року, запровадили нові положення, що стосуються регулювання місцевого самоврядування.

Чинне українське законодавство про місцеве самоврядування не повністю відповідає європейським стандартам, зокрема положенням Європейської хартії місцевого самоврядування. Ця невідповідність особливо помітна в таких сферах, як гарантування самостійності органів місцевого самоврядування, забезпечення їхнього первинного статусу, створення умов для адміністративної та фінансової незалежності, а також забезпечення можливості регулювання питань місцевого розвитку, віднесених до компетенції територіальних колективів. З огляду на євроінтеграційний курс нашої держави, імперативність та нагальність гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу є вимогою часу, яка потребує якнайшвидшого вирішення.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Залишається відкритим питання про можливість бути членом місцевого спільноти і здійснювати муніципальні права та обов'язки іноземцем, біженцем або особою без громадянства. З одного боку, український закон робить прив'язку до «жителя відповідної території», з іншого – Преамбула і стаття 5 Конституції України позбавляють цих осіб можливості брати участь у місцевому самоврядуванні. Стосовно цього також не треба відкидати норми Конвенції про участь іноземців у суспільному житті на місцевому рівні [2].

Вивчення поточної практики місцевих рад показує, що виконавчий комітет, який є виконавчим і розпорядчим органом місцевого самоврядування, часто не виконує своєї ролі в ефективному місцевому управлінні. У деяких випадках він не лише нехтує своєю допоміжною функцією, але й стає домінантним центром прийняття рішень, відтісняючи на другий план роль депутатського корпусу. Помітною є тенденція, що характеризується збільшенням кількості членів виконавчих комітетів, які не беруть безпосередньої участі в діяльності органів місцевого самоврядування. Таке зростання помітне в окремих місцевих радах, де склад виконкому перевищує представництво від відповідних муніципальних структур. До складу комісій входять представники бізнес-кіл, керівники підприємств та громадських організацій, фінансових установ, органів державної влади, а також заступники голів місцевих державних адміністрацій. Хоча включення останніх прямо не заборонено законом, це викликає занепокоєння щодо доцільності їхнього членства.

Крім того, в деяких місцевих радах виконавчий комітет не має статусу юридичної особи, що ставить під сумнів його відповідальність у цивільних справах. Це означає, що якщо суд визнає рішення виконкому незаконним, він може лише визнати його незаконність, але не зобов'язати позивача відшкодувати збитки, завдані таким рішенням. Необхідно більш виважено підходити до розподілу конкретних повноважень між місцевою радою, її постійними комісіями, сільським, селищним, міським головою та виконавчими органами, які створюються радою для розв'язання галузевих питань.

За підсумками аналізу нормативно-правових актів, що регулюють проведення муніципальної реформи в Україні виявлено наступні недоліки: а) відсутність послідовності при скасуванні старих актів та введення в дію нових аналогічного змісту; б) відсутність визначеності суб'єктів, які відповідають за проведення муніципальної реформи в Україні; в) порушення процесу створення родових найменувань та їх точність.

Дослідивши стан муніципальної реформи в Україні, хочемо порівняти її проведення із аналогічною реформою в інших Європейських державах.

Процес реформування місцевого самоврядування у Великій Британії, хоча і не перший в її історії, розпочався у 1996 році. Фундаментальною одиницею

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

територіального об'єднання визначено парафію, основним критерієм виділення якої є потенціал безпосередньої комунікації між усіма її мешканцями.

Особливістю англійської реформи є відсутність поділу на представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування на низовому рівні територіальних об'єднань. Цікаво, що дещо схожу концепцію передбачали більшовики, коли виступали за "Ради як трудові корпорації"[5].

У країнах Південної Європи, а також у Франції та Іспанії всі реформи залежали від добровільної участі громад. Парадоксально, але такий підхід зрештою призвів до того, що більшість реформ або залишилися незавершеними, або були припинені незадовго до або після їх законодавчого проголошення. Щоб розв'язати нагальну проблему трансформації місцевого самоврядування, ці країни компенсували її створенням різноманітних об'єднань місцевих громад. Ці асоціації беруть участь у підписанні та імплементації різноманітних угод як між самими громадами, так і між громадами та центральним урядом. Сюди входять угоди з окремими міністерствами або національними державними корпораціями та службами. Для позначення таких форм співпраці було винайдено окремий термін - "мережа міжмуніципальних об'єднань" (*intercommunalité*). Примітно, що такий підхід призвів до існування приблизно 35 000 муніципалітетів у Франції, межі та повноваження яких залишаються незмінними з часів Великої революції наприкінці XVIII століття[1].

У Польщі процес реформування місцевого самоврядування розгортався в кілька етапів, кожен з яких розпочинався лише після успішного досягнення попередньо визначених цілей, що вимірювалися за допомогою конкретних кількісних показників попереднього етапу. Різна тривалість цих етапів пояснюється необхідністю досягнення заздалегідь визначених проміжних результатів. Важливо пояснити, що поетапний характер реформ не слід сприймати як відсутність комплексного бачення від самого початку. Всі етапи та критерії їх реалізації були спочатку розроблені і прийняті суспільством, з подальшими уточненнями, які вносилися за необхідності.

Фундаментальною характеристикою польських реформ є їхнє конституційне підґрунтя. Зокрема, стаття 15 чинної Конституції Республіки Польща прямо передбачає, що "територіальний устрій держави забезпечує децентралізацію публічної влади". Крім того, стаття 16 Конституції визнає населення кожної територіальної одиниці самоврядною громадою (територіальним колективом) і стверджує його право на участь у здійсненні публічної влади. Вона також визнає здійснення громадою публічних функцій від свого імені та під свою відповідальність [3].

Отже, стан муніципальної реформи в Україні далекий до її реалізації. Це спричинено багатьма факторами, в тому числі відсутністю ефективного механізму

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

її проведення, відсутність визначеності суб'єктів, які відповідають за її проведення, відсутність державного фінансування. Україні потрібно звертати більше уваги на проведення аналогічних реформ у інших країнах-членах Євросоюзу та намагатися імплементувати їх досвід.

Література:

1. Маринів А. Реформа місцевого самоврядування у Франції як приклад для України: місцеві аспекти. *The scientific heritage*. 2021. № 69. С. 24–28.
2. Конвенція про участь іноземців у суспільному житті на місцевому рівні. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_318
3. Конституція Польської Республіки (з передмовою Володимира Шаповала) / В.М. Шаповал – К.: Москаленко О.М., 2018. – 82 с.
4. Мішина Н. Муніципальна реформа в Україні: стан і перспективи. *Юридичний журнал «Право України»*. 2018. № 4. С. 126–138.
5. Одарченко Ю. Децентралізація: досвід європейських країн. *LB.ua*. URL: https://lb.ua/blog/yuriy_odarchenko/399704_detsentralizatsiya_dosvid.html.
6. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 № 333-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#n8>.
7. Соляник К. Є. Муніципальна реформа в Україні як вимога часу. *Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого*. 2014. № 2. С. 80–84.

Воротін В.Є.,

доктор держ. упр., проф.,
дійсний член Академії економічних наук України,
завідувач кафедр публічного управління
Державної екологічної академії Міндовкілля

Чичагуа С.Г.,

директор Міжнародної Академії науки і освіти, Грузія

НОВИЙ СТАТУС СТРАТЕГІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ, ЗГУРТОВАНІСТЬ МІСЦЕВОГО УПРАВЛІННЯ

Актуальність і важливість проблематики реформування місцевого самоврядування та децентралізації публічної влади лишається необхідним в

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

складних умовах воєнного стану в Україні. Адже дієве публічне управління та його складова місцеве самоврядування є не просто гаслом, а реалію та визначальною вимогою нашої Перемоги над рф. Цим підтверджується безальтернативність управлінського поступу на шляху формування нації самоврядних громад і муніципалізму, як найкращого способу демократичного та вільного управління в повоєнній європейській державі.

Наша регіональна та місцева політика була спрямована на те, щоб громади могли стати більш потужними, більш самодостатніми, економічно розвиненими, і саме ефективна та розумна регіональна політика дозволяє досягати цих цілей. Лише однією децентралізацією змінити нинішній складний стан неможливо і потрібно використати інструменти європейської регіональної політики, для того щоб наші громади стали сильнішими й успішнішими та можливо циркулярними, які використовують умови циркуляції ресурсів розвитку та управлінські механізми посилення спроможностей місцевих інституцій.

Знаменно, що Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України до ЄС. Для України відкриваються нові можливості, успіх від яких тепер залежить від нас. Відповідно вже сформовані важливі напрями формування дієздатних територіальних громад і реального місцевого самоврядування:

- євроінтеграційні інструменти регіонального та місцевого розвитку;
- посилення спроможностей місцевих інституцій;
- вплив євроінтеграційних процесів на українське бізнес-середовище.

Безперечно, що дорога до ЄС не буде легкою та попереду чимало труднощів. Тому рух до ЄС - це має бути величезна праця на кожному рівні – національному, регіональному та місцевому. Не буде вмикання тумблера – раз і ми в ЄС. Всі східноєвропейські країни працювали напружено, щоб стати повноправним членом ЄС. Це складний процес, який охоплює комплекс політичних, юридичних, економічних, культурних і інших управлінських завдань і пріоритетів.

В сучасних умовах воєнного стану, наша мета - не просити допомоги по всіх позиціях, а Перемогти ворога та стати сильними, вільними і конкурентоспроможними.

Відзначимо, що в рекомендаціях Єврокомісії є 9 головних блоків, серед яких на першому місці – реформа публічного управління. А чому не корупція, економіка, судова реформа, про які йдеться в наступних пунктах? Бо без ефективних публічних політик і практик професіоналізації, без інституційної спроможності системи органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, ми не зможемо досягти Перемоги та господарських результатів.

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Очевидно, що в таких складних умовах, тематика євроінтеграції стане однією з пріоритетних для всіх суб'єктів державного управління, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства та представників бізнесу.

Сьогодні багато говорять про політику згуртованості. Що це? В Україні ця згуртованість набирає вже конкретного смислу та реалізації під час повоєнного відновлення.

Важливо, що Рада ЄС затвердила висновки, в яких означила свою позицію щодо ключових механізмів формування політики згуртованості. Висновки стануть основою для обговорень у наступні роки та для роботи Європейської Комісії над законодавчими забезпеченням політики згуртованості. Підкреслюється, що політика згуртованості повинна залишатися ключовою опорою ЄС і, з цією метою, повинна підтримувати зміцнення економічної, соціальної та територіальної згуртованості ЄС і скорочувати регіональні диспропорції.

Хоча політика згуртованості є політикою для всіх регіонів ЄС, більш цілеспрямована та адаптована підтримка має бути забезпечена для менш розвинених регіонів. Особливу увагу слід приділяти потребам сільських територій, субрегіонів, які постраждали від індустріального переходу, і регіонів, які страждають від серйозних і постійних природних чи демографічних проблем, таких як найпівнічніші малонаселені регіони, а також островні, транскордонні та гірські регіони.

Дуже важливо, що Європейська Комісія має систематично розглядати потреби найвіддаленіших громад і регіонів і вплив її законодавчих пропозицій на ці території. Рада також наголошує на необхідності виміряти та оцінити специфічні потреби різних типів територій, а також вирішити проблему регіонів у пастці розвитку.

Нагадуючи про вирішальну роль політики згуртованості у подоланні недавніх криз, Рада ЄС вважає, що політика згуртованості повинна мати можливість адаптуватися до нових і непередбачуваних подій, зберігаючи при цьому свій довгостроковий трансформаційний характер і структурні цілі.

Європейську Комісію просять розробити варіанти, щоб краще допомогти регіонам давати собі раду з різними новими проблемами, серед яких демографічні тенденції, міграція, зелений і цифровий перехід, а також в подальшому спрямовувати інвестиції на реформи, що сприяють зростанню.

Рада також нагадує про важливість спільного управління та принципу партнерства для політики згуртованості, а також про забезпечення територіально-орієнтованого підходу в її розробці та програмуванні. Також заохочує зусилля щодо подальшого спрощення управління політикою згуртованості, гарантуючи при цьому високі стандарти запобігання та боротьби з шахрайством і корупцією.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Відзначимо, що Європейську Комісію також просять додатково забезпечити взаємодоповнюваність між політикою згуртованості та іншими відповідними європейськими політиками та ініціативами на етапі їх розробки та сприяти оперативній координації між програмами підтримки співпраці між місцевими громадами та регіонами.

На нашу думку, можливо вже сьогодні проведення комплексного аналізу нормативного регулювання європейської політики згуртованості й прогалин української державної регіональної та місцевої політики, порівняння практичного досвіду України і ЄС в сфері підвищення згуртованості суспільства, а також розробка та апробація концепції згуртованості, а потім і стратегії цій сфері управлінських суспільних відносин.

Відомо, що існує п'ять ключових Регламентів ЄС щодо Політики Згуртованості (Cohesion Policy) в планувальному циклі 2021-2027. Всі вони спрямовані на інституційній підтримці країн ЄС, зокрема:

1. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) 2021/1060 Європейського парламенту та Ради від 24 червня 2021 року про встановлення спільних положень щодо Європейського фонду регіонального розвитку, Європейського соціального фонду плюс, Фонду згуртованості, Фонду справедливого переходу та Європейського фонду морського судноплавства, рибальства та аквакультури та фінансові правила для них і для Фонду притулку, міграції та інтеграції, Фонду внутрішньої безпеки та Інструменту фінансової підтримки управління кордонами та візової політики
2. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) 2021/1059 Європейського парламенту та Ради від 24 червня 2021 року про особливі положення щодо мети «Європейське територіальне співробітництво» (Interreg), що підтримується Європейським фондом регіонального розвитку та інструментами зовнішнього фінансування
3. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) 2021/1058 Європейського парламенту та Ради від 24 червня 2022 року про Європейський фонд регіонального розвитку та про Фонд згуртованості
4. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) 2021/1057 Європейського парламенту та Ради від 24 червня 2021 року про створення Європейського соціального фонду плюс (ЄСФ+) і скасування Регламенту (ЄС) No 1296/2013
5. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) 2021/1056 Європейського парламенту та Ради від 24 червня 2021 року створення Фонду справедливого переходу

А.Ф. Ткачук і його колеги по Інституту громадянського суспільства ретельно та оперативне опрацювали означені Регламенти, зокрема опублікували текст неофіційного перекладу Регламенту (ЄС) 2021/1056, яким ЄС створив новий Фонд справедливого переходу (ФСП) для надання підтримки населенню, економіці та

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

навколишньому середовищу територій, які стикаються з серйозними соціально-економічними проблемами, пов'язаними з процесом переходу до цілей ЄС на 2030 рік щодо енергетики та клімату [1].

Зокрема, ФСП фінансує проекти в реалізацію територіальних планів справедливого переходу, які розробляються і приймаються відповідними територіями країн-членів ЄС. Зокрема, ресурси ФСП спрямовуються на такі види діяльності:

(а) продуктивні інвестиції в МСП, включаючи мікропідприємства та стартапи, що веде до економічної диверсифікації, модернізації та реконверсії;

(b) інвестиції у створення нових фірм, у тому числі через бізнес-інкубатори та консалтингові послуги, що веде до створення робочих місць;

(с) інвестиції в науково-дослідну та інноваційну діяльність, у тому числі університетами та публічними дослідницькими організаціями, а також сприяння передачі передових технологій;

(d) інвестиції в розгортання технологій, а також у системи та інфраструктури доступної чистої енергії, включаючи технології зберігання енергії, а також у скорочення викидів парникових газів;

(е) інвестиції у відновлювані джерела енергії відповідно до Директиви (ЄС) 2018/2001 Європейського Парламенту та Ради, включаючи критерії сталості, викладені в ній, та в енергоефективність, у тому числі з метою зменшення енергетичної бідності;

(f) інвестиції в розумну та стійку місцеву мобільність, включаючи декарбонізацію місцевого транспортного сектору та його інфраструктури;

(g) реконструкція та модернізація мереж централізованого тепlopостачання з метою підвищення енергоефективності систем централізованого тепlopостачання та інвестиції у виробництво тепла за умови, що обладнання для виробництва тепла постачається виключно з відновлюваних джерел енергії;

(h) інвестиції в цифровізацію, цифрові інновації та цифрову зв'язність;

(i) інвестиції у регенерацію та очищення забудованих територій, рекультивацію земель та, у разі необхідності, зелену інфраструктуру та проекти перепрофілювання, враховуючи принцип «забруднювач платить»;

(j) інвестиції в розвиток циркулярної економіки, зокрема шляхом запобігання утворенню відходів, їх скорочення, ефективного використання ресурсів, повторного використання, ремонту та переробки;

(k) підвищення кваліфікації та перекваліфікація працівників і шукачів роботи;

(l) допомога шукачам роботи у пошуку роботи;

(m) активне залучення шукачів роботи;

(n) технічна допомога;

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

(о) інша діяльність у сферах освіти та соціальної інтеграції, включаючи, якщо це належним чином обґрунтовано, інвестиції в інфраструктуру для цілей навчальних центрів, закладів догляду за дітьми та людьми похилого віку, як зазначено в територіальних планах справедливого переходу.

Використання можливостей ФСП дозволить Україні прискорити свій екологічний перехід, забезпечити створення нових робочих місць і сприяти розвитку технологій майбутнього. Це також сприятиме інтеграції України в економіку ЄС, а також підтримці її зусиль у досягненні стандартів і цілей ЄС у сфері клімату та енергетики [2].

І на кінець. В грудні 2023 року, презентовано проект оновленої Державної стратегії регіонального розвитку, який представляла команда Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Вже сьогодні обговорюються цілі та пріоритети регіонального та місцевого розвитку до 2027 року, а також механізми та інструменти підтримки діяльності в сфері відновлення та стратегічного розвитку на різних рівнях публічного управління. До ключових завдань соціально-економічного розвитку регіонів розробники відносять розвиток людського капіталу та регіональної економіки, ліквідацію та відновлення пошкодженої інфраструктури, вплив на регіональний розвиток зміни навколишнього середовища та клімату (у тому числі й внаслідок війни).

Вважаємо, що сьогодні потребує суттєве оновлення вся регіональна системи управління, оскільки вона не готова до реальної інтеграції в ЄС. Можливо необхідні суттєві пропозиції в цьому напрямку та наша робота допоможе в цій частині реформи публічного управління та його складової місцевого самоврядування, яку пропонує ЄС.

Література:

1. URL: https://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2023/12/g-031-a-1-2021_1059-interreg_ua_14122023.pdf
2. URL: <https://www.csi.org.ua/news/reglament-yevropejskogo-parlamentu-ta-rady-vid-24-cherhnya-2021-roku-2021-1059/>

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Потапенко С. А.,
доктор філософії за спеціальністю 081 Право,
доцент кафедри цивільного,
господарського і трудового права
Академії праці, соціальних відносин і туризму,
адвокат

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ КРАЩИХ ПРАКТИК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Попри війну, 23.06.2022 року, лідери 27 країн – членів Європейського Союзу (далі – ЄС) ухвалили рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, який офіційно запускає процес набуття Україною членства в ЄС. Підготовка до членства передбачатиме завершення трансформації всіх сфер суспільних відносин з метою ефективної імплементації принципів та законодавства ЄС. Набуття даного статусу відкриває для нашої країни доступ до структурних фондів ЄС, кошти з яких можуть бути спрямовані на відбудову руйнувань, спричинених вторгненням Росії, побудову сталої економіки, а також залучення інвестицій, розвитку співпраці та інших можливостей [1].

Процес євроінтеграції України також передбачає імплементацію законодавства ЄС у сфері регулювання земельних відносин. Під час круглого столу від 15.11.2023 року в м. Київ, організованого програмою USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО), працівниками юридичної фірми AEQUO (Т. Євсюков, Ю. Кирпа, Є. Чернецова, С. Біленко та іншими) презентувався аналіз кращих практик регулювання земельних відносин в країнах ЄС [2].

За структурою правові акти ЄС поділяються на *первинне право ЄС або primery law* (це фундаментальні договори ЄС: Договір про ЄС (ДЄС); Договір про функціонування ЄС (ДФЄС); Договір про заснування Євро співтовариства з атомної енергії; Хартія ЄС про основні права), *вторинне право або secondary law* (відносяться створені інституціями ЄС: регламенти, рішення, рекомендації, позиції, впроваджувальні акти, делеговані акти) та *національне право держав-членів ЄС*.

Система прав на землю в ЄС складається з наступних правових титулів: 1) право власності; 2) право оренди; 3) право забудови (суперфіцій); 4) емфітевзис; 5) сервітут; 6) узуфрукт (повне право користування чужою річчю та її плодами без зміни її субстанції, може бути постійний або тимчасовий).

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення в ЄС на рівні secondary law здійснюється Єврокомісією, Європейським соціально-економічним комітетом.

В ЄС питання консолідації земель вже давно не є предметом дискусій (як в Україні), оскільки консолідація земель вважається ефективним інструментом економічно обґрунтованого об'єднання землевласниками фрагментованих земельних ділянок. Тож заходи консолідації земель запроваджуються у всіх країнах-членах ЄС. У більшості країн – добровільна консолідація. Еквівалентність отриманих земель. Так, у Франції наявна система землеустрою AFAFE, яка здійснюється і фінансується муніципалітетами, які можуть ініціювати примусове вилучення. У Хорватії – урядова програма ущільнення земель сільськогосподарського призначення, наявна інформаційна система моніторингу консолідованих земель (ISK). При цьому, встановлена заборона поділу протягом 99 років. В Литві площа проекту консолідації земель складає мінімум 100 га при наявності 5 учасників та при умові наявності затвердженого плану території. В Іспанії є спеціальні процедури меліоративної консолідації, там землі можуть вилучатися або діє спеціальний режим їх використання (субсидії при дотриманні).

Разом з тим, концентрація сільськогосподарських земель зумовлює переміщення прибутків і податкових платежів із сільської місцевості до штаб-квартир великих підприємств і це є проблемою, оскільки ресурс віддає сільська територія, а розвиток отримує населений пункт, де розташований головний офіс агрохолдингу, що є несправедливим. Для вирішення цього питання країнам – членам ЄС дозволяється на рівні національного права встановлювати норми збалансованого розвитку територій.

Однією із перепон до справедливого доступу до землі є наявні труднощі доступу до кредитів для придбання землі та оплати оренди для нових учасників (фермерів). В ЄС дане питання вирішується шляхом економічних стимулів, наприклад, отримання пільгових кредитів у разі здійснення заходів щодо ефективної охорони ґрунтів.

Практикою Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) не встановлено недопустимості закріплення лімітів на площі набуття права власності на землі сільськогосподарського призначення. З одного боку, фіксація верхніх меж розміру на землі, які можна утримувати, є обмеженням принципу вільного руху капіталу, а з іншого боку, обмеження може бути виправданим та пропорційним ресурсом в силу того, що сільськогосподарські угіддя є обмеженим ресурсом, а тому встановлення лімітів спрямоване на запобігання надмірної концентрації та підтримки дрібних фермерських господарств.

Певні обмеження в обігу земель можуть бути обумовлені розташуванням земель поблизу сухопутних кордонів країн-членів ЄС. Так, у рішенні від 13.06.2000

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

року по справі C-423/98 *Alfredo albore and corte* ЄСПЛ зазначив, що в Італії передача права власності на нерухоме майно, розташоване в прилеглих до сухопутних кордонів, визначається як таке, що має військове значення та підлягає затвердженню муніципалітетом, крім громадян Італії. Обмеження з мотивів захисту військового потенціалу може бути допустимим, але законодавство Італії не визначає такий підхід дискримінаційним до громадян інших держав ЄС, оскільки це поставило б військові інтереси Італії під реальні, конкретні та серйозні ризики [3].

У Нідерландах, Бельгії, Ірландії, Іспанії, Франції, Литві, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині, Хорватії, Чехії та інших країнах ЄС наявний відкритий ринок землі. Разом з тим в країнах ЄС можливі обмеження щодо обігу земель в частині: необхідність дозволів спеціальних органів; вимоги до резидентства або громадянства; вимоги до наявності спеціальної освіти або кваліфікації; обмеження для юридичних осіб. Зазначені обмеження полягають у наступному.

Приміром, у Франції необхідне схвалення всіх угод SAFER (Товариства земельного упорядкування та сільського господарства), в Румунії потрібен дозвіл Міністерства сільського господарства на всі угоди (для контролю за дотриманням умов про переважне право), в Литві потрібен дозвіл на укладення угод Національною земельною службою (перевірка обмежень площі). Згода необхідна і на придбання корпоративних прав (більше 25%) у компаніях, що мають землю. В Угорщині купувати можуть лише місцеві фермери, схвалені місцевим земельним комітетом фермерів, а для набрання чинності угоди необхідне схвалення Сільськогосподарської адміністрації.

В Угорщині набувати у власність землю можуть лише громадяни ЄС, в Литві – лише особи, що зареєстровані в країнах-членах ЄС, в Ірландії нерезиденти країн ЄС можуть набувати землі лише з дозволу Земельної комісії, в Хорватії – з дозволу Міністерства сільського господарства при умові проживання в Хорватії або реєстрації компанії в цій країні), в Польщі купівля сільськогосподарських земель та корпоративних прав особами-нерезидентами країн-членів ЄС можлива лише за дозволом Міністерства, в Іспанії на придбання іноземцями земель на певних територіях потрібен військовий дозвіл, а у Словаччині існує принцип взаємності для країн, що не входять до ЄС.

Обмеження для юридичних осіб купувати сільськогосподарські землі встановлені в Угорщині, де їх можуть купувати будь-які юридичні особи (як резиденти, так і нерезиденти). В Польщі юридичні особи можуть купувати сільськогосподарські землі лише за згодою Національного центру підтримки сільського господарства.

У правовідносинах оренди землі по різному регулюються питання *мінімального строку оренди* (Угорщина – 1 рік; Іспанія і Словаччина – 9 або 27

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

років; Нідерланди – 12 років (для фермерів) і 6 років (на незабудовані землі), а менший строк – за дозволом Земельної палати; Франція – 9 або 18 або 25 років), *максимального строку оренди* (Бельгія (Валлонія) – 36 років без автоматичного продовження; Литва – 25 років (лише щодо земель державної власності); Угорщина – 20 років; Словаччина – 15 років), *максимальної орендної плати* (Бельгія – узгоджується кожні 3 роки представниками організацій землевласників та фермерів регіонів; Нідерланди та Франція – ставки орендної плати встановлюються урядом щорічно; у Словаччині орендар має право на зменшення плати якщо не було очікуваного доходу через істотну зміну умов або зниження вдвічі цін), *мінімальної орендної плати* (Франція – ставки встановлюються урядом щорічно; Словаччина – 1% від вартості землі), *автоматичного продовження оренди* (Іспанія – так; Бельгія – так (максимум 3 рази у Валлонії), ні – щодо кар'єрної оренди; Нідерланди – так, на 6 років; Франція – так, відмова можлива лише якщо власник буде сам обробляти землю 9 років; в Румунії у разі припинення договору орендар може користуватися до збору врожаю; а у Словаччині з 2021 року скасовано), *переважне право викупу у разі продажу землі* (Іспанія, Угорщина, Румунія, Бельгія (окрім Валлонії) – так; Нідерланди - у разі звичайної оренди; Франція – якщо оренда не менше 3 років і орендар зобов'язується її обробляти мінімум 9 років; Чехія – лише у разі продажу державних земель; Польща – лише у разі чинності оренди протягом 3 років).

Єдина система реєстрації існує в Ірландії, Нідерландах, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині, Чехії, Литві (але іпотеки та арешти в окремому реєстрі). Різні системи реєстрації запроваджені в: Бельгії (кадастр та іпотечний кадастр); Іспанії (система 1059 місцевих земельних реєстрів та кадастр для податкових цілей); Франції (2 системи реєстрації: загальна і в окремих регіонах Нижній Рейн, Верхній Рейн і Мозель); Хорватії (кадастр та реєстр нерухомості).

Основний принцип охорони земель полягає в дотриманні загальних вимог законодавства ЄС, а санкцією за їх невиконання може стати зменшення підтримки в країнах спільної сільськогосподарської політики. Землі сільськогосподарського призначення перебувають під посиленою охороною ЄС, зміна їх цільового призначення може проводитися лише у суворій відповідності до містобудівної документації, для особливо цінних земель – ускладнена процедура зміни цільового призначення.

З наведеного вище слідує, що не все у земельному законодавстві України так погано. Наприклад, в Україні є єдина база реєстрації прав чого немає у Німеччині та Бельгії. У багатьох країнах ЄС не має єдиної бази державного кадастру про реєстрацію земельних ділянок, чого немає навіть у Сполучених Штатах Америки. Разом з тим, в Україні досить високі транзакційні витрати за перехід права власності на земельну ділянку і відбувається це тому, що відомості

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

про ділянку розпорошені по різних реєстрах (Державний земельний кадастр, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно), тож було б доцільно їх об'єднати або створити одну єдину систему реєстрації прав.

Але все ж таки багато в чому Україні прийдеться прилаштовуватися до нових реалій законодавства ЄС та все узгоджувати з фундаментальними принципами ЄС щодо вільного руху капіталу, товарів і послуг, а також заборону дискримінації. В цьому аспекті деякі положення земельного законодавства України суперечать законодавству ЄС. По-перше, це стосується заборон громадянам-членам ЄС, а також юридичним особам, створеним за законодавством країн ЄС, набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення. По-друге, заборона громадянам країн ЄС, юридичним особам, створеним за законодавством країн ЄС, набувати у власність вільні від будівель (споруд) земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.

Тож в процесі євроінтеграції нашої країні потрібно буде вирішити питання щодо певних правових інструментів національного земельного законодавства, які суперечать фундаментальним принципам ЄС та від яких, можливо, доцільно буде відмовитися з огляду на кращі практики країн ЄС у сфері земельних відносин. Тут, перш за все мова йде про відмову від *безоплатної приватизації* земельних ділянок державної, комунальної власності (крім приватизації земель, розташованих під будівлями та спорудами), замінивши її на викуп, скасування інституту *постійного користування* земельними ділянками державної, комунальної власності, як радянського рудименту, замінивши його на узуфрукт, як права безстрокового або довгострокового володіння, користування земельною ділянкою державної, комунальної власності на конкурентних засадах, а також *заборону продажу* земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності.

Серед правових інструментів країн ЄС, які доцільно включити у земельне законодавство України можна віднести:

- впровадження правових механізмів консолідації земель, як добровільної так і примусової через суд. До речі, в Україні розроблений проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань консолідації земель № 5438 від 28.04.2021 року, яким під консолідацією земель визначається «комплекс організаційних, правових, землепорядних та інших заходів, що полягає в економічно обґрунтованому об'єднанні землевласниками земельних ділянок всіх категорій та форм власності, місце розташування, розміри та конфігурація яких забезпечують стає землекористування» [4].

- впровадження фінансової підтримки держави для бажаючих придбати земельні ділянки сільськогосподарського призначення (зокрема молодими

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

фермерам, особам, які мають значні заслуги перед державою, вразливим верствам населення).

- визначення ефективного механізму застави права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

- спрямування плати від кадастрових послуг на фінансування кадастрової системи;

- впровадження ефективних механізмів захисту земель та ґрунтів (лісова стратегія ЄС до 2030 року; ґрунтова стратегія ЄС до 2030 року; Директива Європарламенту і Ради № 2000/60/ЄС від 23.10.2000 року «Про встановлення рамок заходів Співтовариства в галузі водної політики»; Директива Європарламенту і Ради № 2008/98/ЄС від 19.11.2008 року «Про відходи та скасування окремих директив»; Директива Європарламенту і Ради № 2011/92/ЄС від 13.12.2011 року «Про оцінювання впливу деяких публічних і приватних проєктів на довкілля»; Спільна сільськогосподарська політика (САП); Директива про охорону природних середовищ існування дикої флори і фауни (1992); Директива про захист диких птахів (2009), Водна рамкова директива (2000) та інші);

- використання засобів дистанційного зонування земель при здійсненні контролю за використанням та охороною земель;

- впровадження правових та технічних механізмів просторового планування територій, а також встановлення (зміни) їх меж.

Слід відзначити, що імплементація законодавства ЄС в Україні має відбуватися системно та поетапно, починаючи з внесення змін до Конституції України, потім до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, що займе тривалий час. В цьому процесі нормотворчості також постають нові виклики, пов'язані з розробкою нових кодексів, законів України з врахуванням фундаментальних принципів ЄС. Все це обумовлює об'єднання уваги науковців та практиків задля виконання спільної роботи на благо та процвітання незалежної та суверенної України.

Література:

1. Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС. Урядовий портал. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-otrimala-status-kandidata-na-chlenstvo-v-yes> (дата звернення: 21.12.2023).

2. Україна – ЄС: кращі практики регулювання земельних відносин. USAID АГРО. 15.11.2023 р. URL: https://www.youtube.com/watch?v=mb_8TvmiBVk (дата звернення: 21.12.2023).

3. Рішення Європейського суду з прав людини у справі C-423/98 «Альфредо Альборе і Кортес» від 13.07.2000 р. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A61998CJ0423> (дата звернення: 21.12.2023).

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

4. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань консолідації земель» від 28.04.2021 р. № 5438. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71783 (дата звернення: 21.12.2023).

Кравченко А.В.,

аспірант Академії праці, соціальних
відносин і туризму

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ МУНІЦИПАЛЬНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Повномасштабний наступ РФ на територію України спричинив суттєві зміни в усіх сферах суспільного життя. Кожен громадянин України відчув певного роду беззахисність перед викликами та загрозами, які нависли над усією державою. В умовах воєнного стану правовий статус багатьох суб'єктів суттєво змінився, що спричинило необхідність дослідження правового регулювання такого статусу в умовах воєнного стану та в умовах інших особливих періодів. Одним з таких питань на сьогоднішній день є питання наявності міжнародних гарантій муніципальних прав людини і громадянина в умовах воєнного стану.

Дане питання отримало свої відображення в окремих аспектах у працях багатьох українських вчених, до яких можна віднести таких як М.О. Баймуратов, О.В. Батанов, В.І. Борденюк, М.П. Воронов, Р.К. Давидов, І.В. Дробуш, В.М. Кампо, М.І. Корнієнко, Н.В. Камінська, О.О. Кузнєцова, О.О. Кулешов, М.П. Орзіх, В.Ф. Погорілко, М.О. Пухтинський, О.Ф. Фрицький, Ю.С. Шемшученко, В.М. Шаповал та ін.

У міжнародному праві є ряд міжнародних договорів, норми яких закріплюють муніципальні права людини і громадянина. Ключовими такими актами є:

Європейська Хартія місцевого самоврядування, яка є основоположним міжнародним актом щодо організації та функціонування місцевого самоврядування [1];

Європейська рамкова конвенція про основні принципи транскордонного співробітництва між територіальними громадами або органами влади, яка закріплює права громад на співробітництво, спрямоване на посилення та поглиблення добросусідських відносин між територіальними общинами або властями, які знаходяться під юрисдикцією двох або декількох Договірних Сторін,

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

та на укладання з цією метою будь-яких необхідних угод або досягнення домовленостей [2];

Всесвітня декларація місцевого самоврядування (не є частиною законодавства України) [3];

Європейська Хартія міст, прийнята Постійною Конференцією місцевих та регіональних органів влади Європи в 1992 році і містить ряд значущих принципів управління містом на місцевому рівні (не ратифікована Верховною Радою України) [4];

Європейська Хартія про участь молоді в муніципальному і регіональному житті (не ратифікована Верховною Радою України) [5];

Європейська хартія регіонального самоврядування, яка визначає стандарти та принципи регіонального самоврядування (не ратифікована Верховною Радою України) [6];

Конвенція про участь іноземців у суспільному житті на місцевому рівні [7];

Женевська конвенція про поводження з військовополоненими, яка встановлює гарантії захисту прав членів територіальних громад та поранених у воєнний час [8];

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, норми якої містять гарантії захисту прав людини і основоположних свобод [9].

Міжнародно-правові (інтернаціональні) гарантії закріплені у Європейській Хартії місцевого самоврядування (далі – Хартія), яку Верховна Рада України ратифікувала у 1997 р. В цьому документі проголошуються міжнародні стандарти та гарантії місцевого самоврядування. В Хартії визначаються такі основні питання місцевого самоврядування, як сфера компетенції, фінансові ресурси, правовий захист місцевого самоврядування, право органів місцевого самоврядування на свободу асоціації та ін. Варто зауважити, що в Конституції України ст. 9 закріплюється, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства, а отже основоположні ідеї та принципи, закріплені в Хартії, можна вважати міжнародно-правовими гарантіями прав місцевого самоврядування в Україні [2, ст.9]. У Хартії зазначається, що «органи місцевого самоврядування мають право використовувати засоби правового захисту для забезпечення вільного здійснення своїх повноважень і поважання принципів місцевого самоврядування, які утілені в конституції чи національному законодавстві» [1, ст.11].

Ключовим є те, що Хартія жодним словом не згадує особливі періоди, на кшталт, воєнного стану як особливого правового режиму. Хартія не ставить жодних заборон щодо обмежень прав людини і громадянина на місцеве самоврядування в умовах воєнного стану. Але ці обмеження з огляду на українські реалії повинні бути передбачені на міжнародному рівні і вони мають базуватися на принципах

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

необхідності, пропорційності викликам і загрозам та спрямованості на досягнення законних цілей у виняткових обставинах.

Важливо відзначити, що Хартія регулює суспільні відносини щодо місцевого самоврядування у мирний період. Це означає, що вести мову про міжнародні гарантії прав на місцеве самоврядування з точки зору норм Хартії як профільного правового акту не доводиться. Це в свою чергу наштовхує на думку про недостатню досконалість Хартії і про необхідність передбачення в її нормах обмежень окремих прав на місцеве самоврядування, які є допустимими в умовах воєнного стану та інших особливих періодів.

Враховуючи зазначене, можна констатувати, що Хартія створює правову основу для гарантій прав людини і громадянина на місцевого самоврядування лише у мирний період, що дозволяє робити припущення неможливості виконання усіх її принципів та гарантій в умовах сучасних українських реалій та законодавчих обмежень прав на місцеве самоврядування в умовах воєнного стану.

Європейська конвенція про основні принципи транскордонного співробітництва між територіальними громадами або органами влади рівно як і Європейська Хартія місцевого самоврядування не містить жодної згадки про гарантії прав громадян в умовах особливих періодів (зокрема, воєнного стану).

Натомість, основним актом, який визначає стандарти і принципи поводження з військовополоненими, цивільним населенням (до категорії якого і відносяться члени територіальних громад) та пораненими під час воєнного конфлікту, є Женевська конвенція 1949 року. Її норми забороняють неправомірне застосування сили, тортури, а також вимагають надання медичної допомоги пораненим. Не дивлячись на це, вона носить загальний характер і прямо не пов'язана з місцевим самоврядуванням та гарантіями прав на нього.

Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод також є загальним актом, який гарантує низку прав, таких як право на життя, заборону катувань і неправомірного арешту, які залишаються невід'ємними, навіть у воєнний час. Стаття 15 Конвенції регламентує питання відступу від зобов'язань по конвенції під час надзвичайної ситуації. Так, в ній зазначається, що «під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації, будь-яка Висока Договірна Сторона може вживати заходів, що відступають від її зобов'язань за цією Конвенцією, виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища, і за умови, що такі заходи не суперечать іншим її зобов'язанням згідно з міжнародним правом». Звідси випливає, що обмеження гарантованих прав людини і громадянина (в тому числі, і на управління місцевими питаннями) допустиме лише в умовах війни або іншої суспільної небезпеки.

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Решту міжнародно-правових актів, що мають відношення до місцевого самоврядування, але не є частиною законодавства України, піддавати аналізу доцільності немає.

Насамкінець, варто зазначити, що важливою міжнародною інституцією, яка може виступати як надійний гарант прав є Міжнародний кримінальний суд (МКС), який може розглядати злочини проти людства, включаючи ті, що можуть виникнути в умовах воєнного стану і мати відношення до життя громад. Цей орган відіграє ключову роль у притягненні до відповідальності тих, хто порушує міжнародне гуманітарне право та права людини і громадянина.

Також, Європейський суд з прав людини в Страсбурзі виконує роль суб'єкта забезпечення гарантій прав людини і громадянина, вирішення справ, пов'язаних з порушенням прав людини в контексті воєнного стану чи інших надзвичайних ситуацій.

Отже, підсумовуючи зазначене вище можна констатувати, що Європейська Хартія місцевого самоврядування, рівно як і решта міжнародно-правових актів про місцеве самоврядування, створює правову основу для гарантій прав людини і громадянина на місцевого самоврядування лише у мирний період, що дозволяє робити припущення неможливості виконання усіх її принципів та гарантій в умовах сучасних українських реалій та законодавчих обмежень прав на місцеве самоврядування в умовах воєнного стану. Це свідчить про недостатню досконалість Хартії і про те, що було б добре, аби в її нормах передбачалися допустимі в умовах воєнного стану та інших особливих періодів обмеження окремих прав на місцеве самоврядування.

Література:

1. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 р. Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD#Text
2. Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями від 21 травня 1980 р. Сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_106?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8#Text
3. Європейська хартія міст від 18 березня 1992 року. – Режим доступу: <http://zakonbase.ru/content/base/21053/?pdf=1>
4. Всесвітня декларація місцевого самоврядування (прийнята на 27 Міжнародному Конгресі Інтернаціональною Спілкою Місцевих Влад 23-26 вересня 1985 р.). Місцеве і регіональне самоврядування в Україні. – 2004. – Вип. 1-2. – С. 65-69.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

5. Європейська Хартія про участь молоді в муніципальному і регіональному житті. – Режим доступу: <https://rm.coe.int/168071b58f>

6. Європейська хартія регіонального самоврядування. – Режим доступу: https://www.cvce.eu/en/obj/draft_european_charter_of_regional_self_government_5_june_1997-en-78ae4dcf-6346-4aa8-8474-7535e4091bf7.html

7. Конвенція про участь іноземців у суспільному житті на місцевому рівні. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_318#Text

8. Женевська конвенція про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#Text

9. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

III. Муніципальна реформа в умовах воєнного стану. Проблеми проведення муніципальної реформи в тимчасово окупованих територіях після їх де окупації

Домбровська О.,

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права
Академії праці, соціальних відносин і туризму

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ СТАРОСТ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

У 2015 році Законом України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» був введений інститут старост. Запровадження даного інституту ставило за мету забезпечення балансу спроможності новоутворених громад і водночас збереження їх згуртованості і ідентичності, щоб при формуванні великих громад не втратити ключової переваги місцевого самоврядування перед виконавчою владою – її близькість до людей [1].

14 липня 2021 року Верховна Рада України підтримала Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост» № 1638-ІХ [2], яким повністю переосмислила правовий статус і роль старости як посадової особи в системі місцевого самоврядування України.

За два роки функціонування оновленого інституту практика, особливо в умовах повномасштабної збройної агресії проти України, довела надзвичайну ефективність обраної у 2021 році моделі. Водночас очевидними також стали певні прогалини законодавчого регулювання, які особливо загострилися в умовах впровадження в Україні правового режиму воєнного стану та відповідних специфічних умов функціонування місцевого самоврядування України [3].

Із появою законопроекту №9518 відкрилася можливість не лише удосконалити правове регулювання інституту старост в умовах воєнного стану, але й точково відкоригувати деякі положення статті 54-1 Закону №280/97-ВР. Передусім ті, що з'явилися чи зазнали законодавчих змін після

Муниципальная реформа в контексте евроинтеграции Украины: позиция власти, ученых, профсплоков та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

ухвалення Закону №1638-ІХ від 14.07.2021 р. (законопроект №4535). Такі норми не узгоджуються із деякими положеннями як у рамках самого Закону №280/97-ВР, так і за його межами, а також окремими статистичними даними [4].

Новелами проекту передбачено:

1. визначення додаткового критерію для утворення старостинських округів, де поряд з кількістю населення пропонується враховувати також щільність населення на відповідній території (у такому випадку нижня межа кількості жителів старостинського округу зменшується із 500 до 200 осіб);

2. впровадження принципу повсюдності старостинських округів у межах територіальних громад (окрім адміністративного центру територіальної громади);

3. забезпечення безперервності діяльності старости до обрання на його посаду у визначеному законом порядку нового старости новообраною місцевою радою (наразі староста має бути звільнений одночасно зі складанням повноважень радою, яка його затвердила на посаду);

4. впровадження механізму одноосібного призначення старости сільським, селищним, міським головою у разі недієздатності сільської, селищної, міської ради;

5. запровадження інструменту дистанційного проведення громадських обговорень, метою яких є погодження кандидатури старости місцевою громадою, а також діджиталізованої процедури звітування старости перед громадою та місцевою радою («режим відеоконференції»);

6. розширення повноважень старости, зокрема щодо участі у засіданнях органів самоорганізації населення;

7. спрощену процедуру звільнення старости з посади за його заявою рішенням начальника обласної військової адміністрації у разі окупації (оточення) відповідного старостинського округу;

8. можливість для сільського, селищного, міського голови призначати виконуючого обов'язки старости у випадку мобілізації старости, призначеного відповідною місцевою радою (зі збереженням відповідних соціальних гарантій).

Передусім хочеться зазначити позитивні зміни, які пропонує даний законопроект. Зокрема, мова йде про доповнення повноваження старости, яке передбачає його право на гарантований виступ не лише на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради, засіданнях її постійних комісій та виконавчого комітету з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу, але й на засіданнях органів самоорганізації населення, що діють в межах відповідного старостинського округу. Це може стати поштовхом до того, що органи самоорганізації населення стануть тим інструментом, що додатково розширить можливості жителів територіальних громад щодо безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення та сприятиме посиленню інституційної спроможності старост на місцях.

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Безсумнівно, що запровадження інструменту дистанційного проведення громадських обговорень, метою яких є погодження кандидатури старости місцевою громадою, а також діджиталізованої процедури звітування старости перед громадою та місцевою радою («режим відеоконференції»), сприятиме гласності, а також мобільності у прийнятті рішень. Разом з цим, слід зауважити, що Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» наразі не передбачає комунікації між органами, посадовими особами місцевого самоврядування та територіальною громадою шляхом відеоконференції, і не містить загальних правил її проведення, а у положеннях проекту їх визначення також не пропонується.

Що стосується визначення додаткового критерію для утворення старостинських округів, де поряд з кількістю населення пропонується враховувати також щільність населення на відповідній території, то логічним наслідком процесу децентралізації було б надати право сільським, селищним, міським радам самостійно визначати кількість жителів в межах старостинських округів, а також оптимальну кількість самих старостинських округів та посад старост.

Якщо український парламент визначає мінімальну кількість жителів у старостинському окрузі, то цим самим ставляться під сумнів щонайменше три речі: децентралізація як така;

дотримання норм Європейської хартії місцевого самоврядування в частині права представницьких органів на визначення власних внутрішніх адміністративних структур з урахуванням місцевих потреб і необхідності забезпечення ефективного управління; факт утворення в Україні спроможних територіальних громад [4].

Щодо пропозиції впровадження механізму одноосібного призначення старости сільським, селищним, міським головою у разі недієздатності сільської, селищної, міської ради, то це може призвести до узурпації влади головою ради. Крім того, практика, за якою в окремих територіальних громадах місцеве самоврядування буде здійснюватися через старост, виглядає сумнівною з точки зору відповідності конституційним нормам, адже укрупнення територіальних громад (за винятком об'єднання територіальних громад сіл), внаслідок якого з'явилися посади старост, не має під собою конституційних підстав. Норми Конституції України передбачають можливість об'єднання в одну громаду лише жителів сіл (ч. 1 ст. 140), а таких елементів системи місцевого самоврядування, як «старости» та «старостинські округи», у межах яких вони виконують свої повноваження, у нормах Конституції України не передбачено. А так взагалі відбудеться заміна сільської, селищної, міської ради на старосту, що є порушенням цілісності системи місцевого самоврядування в Україні (первинним

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

суб'єктом якого є територіальна громада), яка будується відповідно до системи адміністративно-територіального устрою.

Таким чином, можна зробити висновок, що будь-який нормативно-правовий акт щодо регулювання правового статусу старости та його діяльності, повинен сприяти подальшій децентралізації влади та захисту інтересів мешканців територіальних громад. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо вдосконалення правового регулювання інституту старост та його діяльності в умовах воєнного стану № 9518 від 24.07.2023 р. є актуальним і несе низку позитивних та необхідних змін. Разом з тим деякі пропозиції викликають зауваження та потребують подальших досліджень й обговорень.

Література:

1. Наталенко Н. Аналіз законопроекту про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо вдосконалення правового регулювання інституту старост та його діяльності в умовах воєнного стану (реєстр. № 9518 від 24.07.2023). <https://www.csi.org.ua/news/analiz-zakonoprojektu-pro-vnesennya-zmin-do-zakonu-ukrayiny-pro-misczeve-samovryaduvannya-v-ukrayini-shhodo-vdoskonalennya-pravovogo-regulyuvannya-institutu-starost-ta-jogo-diyalnosti-v/> (Дата звернення 13.12.2023).
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост: Закон України № 1638-IX від 14.07.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1638-20#Text> (Дата звернення 13.12.2023).
3. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо вдосконалення правового регулювання інституту старост та його діяльності в умовах воєнного стану № 9518 від 24.07.2023 р. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42337> (Дата звернення 13.12.2023).
4. Врублевський О. Про удосконалення інституту старост у контексті законопроекту № 9518. URL: <https://decentralization.gov.ua/news/17254> (Дата звернення 13.12.2023).

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Лебідь Т.І.,

старший викладач кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права
Академії праці, соціальних відносин і туризму

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПОСТВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ

Після набуття незалежності в 1991 році Україна зазнала складних змін у всіх сферах життя, включаючи систему місцевого самоврядування. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року визначає, що органи місцевого самоврядування є самостійними органами влади, які здійснюють свої повноваження в межах, визначених законодавством.

Однак, в умовах поствоєнної відбудови, механізм взаємодії органів місцевого самоврядування з органами державної влади потребуватиме вдосконалення. Для вдосконалення механізму взаємодії органів місцевого самоврядування з органами державної влади в Україні в процесі поствоєнної відбудови, необхідно проводити комплексні заходи, які передбачають не лише удосконалення законодавства, але й забезпечення взаємодії та співпраці між органами місцевого самоврядування та органами державної влади на практичному рівні [1].

У цьому контексті важливим є забезпечення відповідного рівня довіри між цими структурами та спільна робота з метою досягнення загальних цілей. Також, потрібно розвивати інститути міжнародної співпраці з іншими країнами з метою вивчення та використання передового досвіду в галузі місцевого самоврядування та управління територіями [2].

Основними кроками, які повинні бути первинними у поствоєнній відбудові є такі:

Зміцнення ролі місцевих рад у процесі прийняття рішень. Місцеві ради повинні мати можливість приймати рішення з питань, які стосуються розвитку території, соціального захисту населення та інших сфер життя. Таким чином, місцеві ради зможуть відчувати свою відповідальність перед громадою та забезпечити більш ефективну роботу органів місцевого самоврядування.

Покращення координації роботи органів місцевого самоврядування та органів державної влади. Для забезпечення ефективної взаємодії між органами місцевого самоврядування та органами державної влади необхідно забезпечити

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

систему координації роботи, включаючи зустрічі, консультації та обговорення питань відповідного рівня.

Підвищення рівня інформованості та підтримки громадськості. Необхідно забезпечити більшу відкритість та прозорість в роботі органів місцевого самоврядування та органів державної влади. Це можна зробити шляхом проведення громадських слухань, відкритих дебатів, опитувань громадян та інших заходів, які допоможуть залучити громаду до процесу прийняття рішень.

Забезпечення розвитку органів місцевого самоврядування за допомогою реформ. Україна повинна продовжувати реформувати систему місцевого самоврядування, щоб забезпечити більш ефективну та економічну роботу органів місцевого самоврядування. Важливим аспектом цих реформ є забезпечення фінансової стабільності місцевих рад та забезпечення їх фінансової автономії.

Підвищення професійної підготовки кадрів. Для забезпечення ефективної роботи органів місцевого самоврядування та органів державної влади необхідно мати висококваліфіковані кадри, які здатні вирішувати складні питання та забезпечувати розвиток території.

В умовах реформ у державній політиці управління в Україні однією з найактуальніших залишається потреба наблизити до стандартів ЄС систему публічних комунікацій, модернізувати її. Йдеться передусім про побудову ефективних механізмів комунікативної співпраці органів державної влади в першу чергу з представниками громадського сектору.

На початку 2020 року розпочався другий етап реформи децентралізації, в результаті якого було затверджено оновлений адміністративно-територіальний устрій України базового рівня. Проте залишилося неврегульованим питання функціонування 490 районних державних адміністрацій в усіх адміністративно-територіальних одиницях районного рівня України. Зміна територіальної організації влади назріла давно, певні рішення ухвалювалися, проте рівень таких рішень не забезпечував їх повної легітимності відповідно до Конституції України.

Однією з головних новацій є створення багаторівневої системи, яка гарантує правомірність роботи органів місцевого самоврядування, а також посадових осіб. Така система передбачає наступне:

« - акти сільських, селищних, міських рад територіальних громад, а також сільських, селищних, міських голів є предметом аналізу щодо їх відповідності Конституції України та законам України районними державними адміністраціями (орган із забезпечення законності районного рівня);

- акти районних рад є предметом аналізу щодо їх відповідності Конституції України та законам України обласними державними адміністраціями (орган із забезпечення законності регіонального рівня);

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

- акти обласних рад є предметом аналізу щодо їх відповідності Конституції України та законам України центральним органом виконавчої влади, який забезпечує законність актів органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб (орган із забезпечення законності центрального рівня)» [3].

Це створить умови для забезпечення законності рішень органів місцевого самоврядування органами державного управління вищого рівня, ніж вони самі, і зменшить можливість упередженої оцінки.

Це суттєво знизить кількість актів, що підлягають нагляду (контролю), і, відповідно, зменшать кількість висококваліфікованого персоналу, необхідного для виконання цієї діяльності. Це, своєю чергою, зменшить загально-управлінські видатки на утримання апарату місцевих державних адміністрацій. Окрім того, слід розглянути інститут префектури як можливість покращення взаємодії місцевих органів самоврядування та державних органів. Цей інститут успішно працює в декількох країнах Європи, збалансовуючи різні гілки влади та запобігаючи безконтрольності, у зв'язку з децентралізацією. Щоб зберегти баланс між загальнодержавними та муніципальними інтересами, префект отримав відповідальність за виконання ряду функцій. Наприклад, в Румунії префекти на рівні повітів та столиці керують «децентралізованими службами міністерств та інших центральних органів у адміністративно-територіальних одиницях», а також оскаржують рішення місцевих органів самоврядування [4].

Для ефективного взаємодії органів місцевого самоврядування та органів державної влади в Україні важливо, також, забезпечити реформування системи фінансового забезпечення територіальних громад, в тому числі шляхом збільшення обсягів передачі їм фінансових ресурсів, забезпечення їх раціонального використання та контролю за цим. Крім того, необхідно враховувати особливості регіонального розвитку та забезпечувати участь представників місцевих громад у процесах планування та реалізації державної політики. Важливим чинником взаємодії органів місцевого самоврядування та органів державної влади є забезпечення належної якості управління місцевими ресурсами. Для цього необхідно забезпечити розробку та впровадження інформаційних систем управління та моніторингу діяльності місцевих органів влади, а також підвищення кваліфікації кадрів, що займаються управлінням місцевими ресурсами [5]. Можна сказати, що вдосконалення механізму взаємодії органів місцевого самоврядування з органами державної влади в Україні в умовах поствоєнної відбудови потребує комплексного підходу, який включає в себе вдосконалення законодавства, забезпечення фінансового забезпечення територіальних громад, підвищення якості управління місцевими ресурсами та забезпечення ефективного діалогу між органами місцевого самоврядування та органами державної влади. Продовження процесу децентралізації та

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

забезпечення прав місцевих громад на самоврядування є основним напрямком вдосконалення механізму взаємодії органів місцевого самоврядування та органів державної влади [6]. Важливо забезпечити не тільки передачу повноважень та ресурсів, але й забезпечити необхідний рівень кваліфікації та підтримки місцевих органів влади.

Потрібно також вдосконалювати механізми міжсекторного та міжрівневого партнерства, зокрема, шляхом залучення громадських організацій, бізнесу та інших зацікавлених сторін до процесів планування та реалізації державної політики. Також важливо забезпечити розробку та впровадження новітніх технологій в управлінні місцевими ресурсами та підвищення рівня транспарентності та відкритості діяльності місцевих органів влади [7]. При цьому необхідно враховувати специфіку місцевих умов та потреб громадян, що вимагає індивідуального підходу до кожної територіальної громади. Важливо також забезпечити доступність та ефективність механізмів контролю за діяльністю місцевих органів влади та вжити необхідних заходів щодо уникнення корупційних проявів.

Розвиток електронної демократії та впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій дозволить покращити доступ громадян до інформації та сприяти їх участі в процесах прийняття рішень. Важливо забезпечити швидке впровадження електронних сервісів, що дозволяють звертатися до місцевих органів влади онлайн, наприклад, для подання заявок на отримання послуг, звернень чи скарг. Також можна впроваджувати електронні петиції, що дозволяють громадянам висувати свої пропозиції та вимоги щодо різних питань на рівні місцевих органів влади.

Узагальнюючи вищезгадані підходи, можна зазначити, що вдосконалення механізму взаємодії органів місцевого самоврядування з органами державної влади в Україні в умовах поствоєнної відбудови передбачає багатоаспектний підхід. Зокрема, необхідно розвивати місцеву демократію, забезпечувати прозорість та доступність інформації, залучати громадськість до процесу прийняття рішень, покращувати роботу місцевих органів влади з питань соціально-економічного розвитку, залучення іноземних інвестицій, технологій та знань, а також забезпечувати ефективну взаємодію з органами державної влади на різних рівнях управління. Для вдосконалення механізму взаємодії органів місцевого самоврядування з органами державної влади в Україні необхідно забезпечити комплексний підхід, який буде спрямований на забезпечення передачі повноважень та ресурсів, підвищення якості управління місцевими ресурсами, залучення громадських організацій, бізнесу та інших зацікавлених сторін до процесів планування та реалізації державної політики, а також застосування

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

новітніх технологій та підвищення рівня прозорості та відкритості діяльності місцевих органів влади.

Література:

1. Фуртатов В.С. Удосконалення механізму взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування / В.С. Фуртатов // Наукові праці [Чорноморського державного університету ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер.: Державне управління. - 2010. т. – 130, Вип. 117. – С. 66-70.
2. Борисочева Н. Теоретичні підходи до розуміння системи органів виконавчої влади. Підприємництво, господарство і право. 2021. № 6. С. 111-116
3. Про засади державної регіональної політики [Електронний ресурс]: Закон України від 05 лют. 2015 р. № 156-VIII. / Україна. Верховна Рада. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19>.
4. Євтушенко Є. В. Інститут префекта в контексті децентралізації як однієї з форм стратегії сталого розвитку : монографія / Є.В. Євтушенко // Публічне управління. - 2016. - Вип. 14.
5. Серьогін С. М., Гончарук Н. Т. Теоретичні засади та основні напрямки реформування місцевого самоврядування й децентралізації влади в Україні / С.М. Серьогін, Н.Т. Гончарук Н // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2015. – №. 2
6. Шкільняк М., Мельник А., Монастирський Г., Васіна А., Дудкіна О. Удосконалення механізмів публічного управління та адміністрування в контексті реалізації потенціалу децентралізації. Вісник економіки. 2021. № 2. С. 193-199. URL: <http://visnykj.wunu.edu.ua/index.php/visnykj/article/download/1249/1352>
7. Гуріна Л. Зв'язки із громадськістю в органах державної влади / Л. Гуріна. Зб.наук.праць Національний університет «Острозька академія», 2013.

Циганчук Н.,

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільного,

господарського та трудового права

Академії праці, соціальних відносин і туризму

ВПЛИВ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН НА РОЗВИТОК ОТГ

Метою реформи децентралізації в Україні є не лише формування ефективного місцевого самоврядування і територіальної організації влади, а й

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

створення умов для економічного розвитку кожної територіальної громади та надання доступних і якісних публічних послуг для її членів. Ще до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну була значна кількість сільських територіальних громад із низькою економічною спроможністю. На це впливало чимало факторів, в тому числі, їх малочисельність та незайнятість населення. У зв'язку із війною та введенням воєнного стану в Україні багато підприємств, установ, організацій вимушені були припинити свою діяльність, а деякі із них частково або зовсім були знищені, що також негативно вплинуло на економічний розвиток громади, на кожного її жителя та держави в цілому.

Післявоєнний період вимагатиме якнайшвидшої та ефективної відбудови ОТГ, залучення інвестицій і створення нових робочих місць не лише для українців, але і для іноземних громадян.

Для регулювання трудових відносин необхідно чинне трудове законодавство України привести до міжнародних стандартів праці, а також зробити все для захисту прав найманих працівників, зокрема, і в судовому порядку. Лише злагоджена робота трудового колективу та комфортні умови праці для кожного працівника, взаємоповага та доброзичлива атмосфера, рівність прав, недопущення порушень та принижень зі сторони роботодавця і працівників сприятимуть ефективній роботі та економічному розвитку підприємства, установи, організації, що позитивно впливатиме на розвиток ОТГ, добробут її членів та країни в цілому. Першими кроками до цього є гармонізація трудового законодавства до стандартів ЄС. Одними із пріоритетних є питання дотримання прав працівників у трудових відносинах, їх рівності та недопущення цькування, утисків, як зі сторони роботодавця, так і зі сторони працівників.

11.12.2022 року Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП), на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню)», було доповнено статтею 2-2 «Заборона мобінгу (цькування)» [1].

Даною правовою нормою визначено поняття мобінгу : «Мобінг (цькування) - систематичні (повторювані) тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників або групи працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження честі та гідності працівника, його ділової репутації, у тому числі з метою набуття, зміни або припинення ним трудових прав та обов'язків, що проявляються у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери, у тому числі такої, що змушує його недооцінювати свою професійну придатність [2] і розкрито форми психологічного та економічного тиску.

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Якщо працівник вважає, що він зазнав мобінгу (цькування), то він має право звернутися із скаргою до Державної служби з питань праці або до суду.

Положення вказаної статті переплітаються зі статтею 2-1 КЗпП України «Рівність трудових прав громадян України, недопущення дискримінації у сфері праці» внесеною до кодексу на підставі Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» [3]. Згідно зазначених правових норм забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників.

Прийняття зазначених законодавчих актів та внесення їх положень до КЗпП вказує на намагання держави врегулювати проблемні питання які виникають між працівником (групою працівників) та роботодавцем.

Але аналіз судових рішень дає можливість зробити висновки про те, що при реалізації даних норм на практиці, працівникам досить складно у суді довести як факти мобінгу (цькування) так і факти дискримінації.

Із визначення мобінгу (цькування) слідує, що тиск на працівника можуть чинити як окремі працівники або групи працівників трудового колективу (до якого відноситься і працівник) так і роботодавець. У зв'язку з цим можна виділити горизонтальний мобінг (цькування) – відношення одного працівника (або групи працівників) до іншого та вертикальний - відношення роботодавця до працівника.

І хоч справи про мобінг різні за своїм змістом, але мають і загальні особливості.

1. Потерпілий від мобінгу працівник, як правило, знає причину і час, коли саме він почав відчувати психологічний або моральний тиск зі сторони роботодавця чи інших працівників;

2. Саме із того часу роботодавець або інші працівники більш ретельно, прискіпливо почали слідкувати за роботою працівника та за його діяльністю в межах трудового колективу і намагалися чинити дії, які б спонукали його до звільнення;

3. До працівника почали застосовувати дисциплінарні та матеріальні стягнення, направляти його на позачергову атестацію або проходження навчання з іспитами за результатами яких намагалися встановити факт невідповідності займаній посаді, що, у подальшому, стало б підставою для звільнення.

Судами визначаються ознаки мобінгу:

- дії або бездіяльність роботодавця чи окремих працівників які мають систематичний (повторюваний) та тривалий характер;
- зазначені дії (бездіяльність) є умисними;
- такі дії (бездіяльність) спрямовані на приниження честі та гідності працівника, його ділової репутації, у тому числі з метою набуття, зміни або припинення ним трудових прав та обов'язків;

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

- дії (бездіяльність) щодо мобінгу виражаються у вчиненні психологічного та/або економічного тиску, форми яких вказано у частині 2 статті 2-2 КЗпП України.

Проте, навіть за наявності однієї чи декількох наведених ознак які можна виокремити із позовів працівників, суди приходять до висновків про те, що такі дії автоматично не слід вважати мобінгом, оскільки, відповідно до частини 3 статті 2-2 КЗпП України, вимоги роботодавця щодо належного виконання працівником трудових обов'язків, зміна робочого місця, посади працівника або розміру оплати праці в порядку, встановленому законодавством, колективним або трудовим договором, не вважаються мобінгом (цькуванням).

Звертаючись із позовом до суду, працівник має довести, що дії роботодавця, які мають ознаки мобінгу, вчинені роботодавцем по відношенню до нього умисно, зокрема, з метою припинення ним трудових правовідносин. Слід також довести наявність у таких діях систематичного та триваючого характеру.

Навіть при встановленні у певних оскаржуваних діях роботодавця ознак протиправності, суди вказують на відсутність підстав вважати їх такими, що містять ознаки мобінгу (цькування), а тому, як правило, приймають рішення про необґрунтованість позовних вимог та відмовляють у задоволенні позову не зважаючи на факти порушень прав працівників.

При розгляді судами справ про дискримінацію у трудових відносинах, суди виходять із положень статті 1 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» згідно із якою для кваліфікації окремих дій роботодавця як дискримінаційних необхідна наявність певних ознак, які підтверджують факт того, що працівник зазнає обмеження у своїх трудових правах у порівнянні з іншими членами трудового колективу. Це також проблематично довести працівником у суді, оскільки роботодавець, як правило, не робить це відкрито, а працівники, які є свідками таких неправомірних дій, не завжди бажають підтверджувати такі факти у судовому порядку.

Отже, для того, щоб не допускати порушень прав найманих працівників, сприяти фінансовому розвитку підприємства, установи, організації, взаємовідносини між сторонами трудового договору мають будуватися на принципах соціального діалогу та взаємовигідних умовах. Вважаємо, що цьому будуть сприяти запроваджені сторонами антимобінгові та антидискримінаційні заходи. Вони мають включатися до колективного договору як окремий розділ та розроблятися спільно роботодавцем і профспілкою, що діє на підприємстві, установі, організації, а за її відсутності - іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом або профспілковим представником з урахуванням специфічних особливостей конкретного підприємства, установи, організації та містити зобов'язання сторін, які спрямовані на запобігання і протидію дискримінації

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

та мобінгу, а також передбачати відповідальність за вчинення таких дій чи бездіяльність.

В ч.1 ст. 45 КЗпП України слід внести доповнення передбачивши, що розірвання трудового договору з керівником на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) можливе у разі вчинення дій/бездіяльності, що пов'язані з дискримінацією або мобінгом (цькуванням).

Все це сприятиме захисту прав найманих працівників, продуктивності їх праці, фінансовому добробуту підприємств, установ, організацій, економічному розвитку ОТГ, на території яких вони знаходяться, та України в цілому.

Література:

1. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню)», zakon.rada.gov.ua
2. Кодекс законів про працю Української РСР від 10 грудня 1971 року//Відомості Верховної Ради Української РСР . – 1971. - № 50. – Ст. 375.
3. Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», zakon.rada.gov.ua

Писаренко В.,

доктор наук з державного управління, професор,
професор кафедри публічного
управління та публічної служби
Академії права, соціальних відносин і туризму

НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У ПЕРІОД ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ ТА ПІСЛЯВОЕННИЙ ПЕРІОД

Закон України «Про адміністративні послуги» визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг [1].

Реформа децентралізації дає можливість територіальним громадам (ТГ) максимально наблизити послуги до споживачів та покращити доступ до них.

Децентралізація є ключовою реформою Уряду України. Вона включає ряд аспектів:

створення територіальних громад через механізм добровільного об'єднання;

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

передачу значних повноважень та фінансових ресурсів від органів державної влади до органів місцевого самоврядування для максимального наближення послуг до громадян та прийняття самостійних управлінських рішень щодо соціально-економічного розвитку своїх територій.

Завдяки політиці реформ надання адміністративних послуг, яку послідовно втілює уряд України протягом останніх років, органам місцевого самоврядування були передані нові повноваження у цій сфері.

Це дозволило:

- наблизити популярні послуги до громадян;
- мінімізувати корупційні ризики;
- дати більше гнучкості та відповідальності у питанні організації надання таких послуг.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, зокрема, такі власні повноваження органів місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення, як організація для малозабезпечених громадян похилого віку, інвалідів з будинків – інтернатів побутового обслуговування та безоплатного харчування [2].

Законом України «Про соціальні послуги», зокрема, визначено, що соціальні послуги надаються організаціями, підприємствами, установами відповідно до державних стандартів надання соціальних послуг. Попри це, у результаті створення та організації роботи в територіальних громадах спостерігається порушення конституційних прав громадян. Так, скорочується мережа існуючих територіальних центрів соціального обслуговування, соціальних робітників включають до складу виконкомів об'єднаних територіальних громад, деяких громадян знімають з обслуговування та залишають без надання соціальних послуг [3].

Зокрема, аспектом згаданої раціональності є налагодження належним чином скоординованих взаємодій між органами державної влади та місцевим самоврядуванням з урахуванням принципу субсидіарності. Особливого значення це набуває в умовах воєнного стану, коли всі ланки владної ієрархії природно тяжіють до централізації управлінських рішень. Тому безумовним пріоритетом сьогодення стає визначення першочергових завдань, які мають покладатися на органи місцевого самоврядування регіонів і територіальних громад, задля того, щоб, з одного боку, забезпечити їх максимальну ефективність в управлінні ресурсним потенціалом відповідних територій, а з іншого, налагодити координацію діяльності всіх владних інституцій з метою своєчасного забезпечення нагальних потреб фронту та відновлення економіки.

Ще однією важливою функцією територіальних громад яка актуалізується в умовах воєнного стану, є посилення співпраці з донорськими організаціями

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Європейського Союзу щодо розбудови та модернізації інфраструктури відповідних громад, а також підготовки до реалізації проєктів їх повоєнного соціально-економічного розвитку. Адже в умовах ведення бойових дій на півдні та сході нашої держави, європейські партнери в основному переорієнтувалися на військову підтримку нашої держави та надання допомоги біженцям, що були вимушені виїхати за кордон. Це, створило певний «інституційний вакуум» в площині формування засад повоєнного соціально-економічного розвитку України, зокрема в інтеграції нашої держави до ЄС. Як наслідок, після завершення активної фази війни, ми можемо опинитися в ситуації, коли значна частина українського суспільства та представників влади виявляться не готовими до переходу на роботу у мирний час.

Ще одна проблема з надання адміністративних послуг у громаді в післявоєнний період, полягає в тому, що меншим громадам зі слабшою спроможністю рекомендується замість утворення власного Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) використовувати інструмент співробітництва територіальних громад, коли в громаді створюється точка доступу до широкого переліку послуг, але складніші послуги з функцією бек-офісу (опрацювання справ) виконуються спроможнішою громадою.

Для кожної групи послуг потрібно використовувати усі доступні механізми, які належать до компетенції органу, що утворив ЦНАП. В територіальних громадах особливо важливими є інтеграція послуг РАЦС, реєстрації місця проживання, «нотаріату», послуг з реєстрації нерухомості, бізнесу (як отриманих в порядку делегування від держави, так і з використанням механізму співробітництва територіальних громад), реєстрації земельних ділянок (на підставі узгодженого рішення з Держгеокадастром), соціальної сфери (на підставі узгоджених рішень з райдержадміністраціями та управліннями соціального захисту населення).

Паспортні послуги, зважаючи на їх базовий і обов'язковий (щодо внутрішніх паспортів) та особливо популярний (щодо закордонних паспортів) характер, є однією з бажаних груп адміністративних послуг для громадян. Попри усі виклики у налаштуванні паспортних послуг, це питання варте зусиль. Враховуючи великі черги на ці послуги, це додаткова зручність для мешканців. Для усіх ЦНАП загалом це можливість інтегрованого надання різних груп послуг.

З точки зору персоналу акценти робляться на своєчасності призначення керівника та інших працівників ЦНАП, на інструментах розвитку універсалізації персоналу ЦНАП. Рішення щодо персоналу потрібно приймати з урахуванням того, що перед початком роботи у форматі ЦНАП, особливо для «класичних» адміністраторів, потрібно опанувати навички надання різних груп послуг, пройти комунікаційні тренінги. Це все потребує часу, і така підготовка персоналу має йти паралельно з підготовкою приміщення.

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Основною цінністю будь-якої структури є люди, їхня професійність, а для сфери послуг – ще й навички позитивної та ефективної комунікації. На жаль, на практиці багато органів місцевого самоврядування та їхніх ЦНАП змушені працювати з відвідувачами, не маючи можливості для своєчасного та належного навчання персоналу, постійного підвищення його кваліфікації, особливо у період військового стану. Для цього має функціонувати система підготовки персоналу.

Саме тому вже сьогодні Україні слід посилювати співпрацю з європейськими партнерами (як із владними інституціями, так і з інститутами громадянського суспільства) щодо розгортання низки нових програм та проєктів, спрямованих на підготовку наших керівників і громадян до повоєнного етапу соціально-економічного розвитку. І саме територіальні громади та органи їх місцевого самоврядування повинні виступити у цьому питанні одними з першочергових ініціаторів, особливо якщо мова йде про громади та регіони, які віддалені від зони бойових дій, але розташовані поруч із кордоном з ЄС.

Доцільним у цих умовах буде співробітництво територіальних громад їх відносин між двома або більше територіальними громадами, що здійснюються на договірних засадах у визначених законом формах з метою забезпечення соціально-економічного, культурного розвитку територій, підвищення якості надання послуг населенню на основі спільних інтересів та цілей, ефективного виконання органами місцевого самоврядування визначених законом повноважень.

Співробітництво відповідно до Закону України «Про співпрацю територіальних громад» - це:

- делегування одному із суб'єктів співробітництва іншими суб'єктами співробітництва виконання одного чи кількох завдань з переданням йому відповідних ресурсів;

- реалізація спеціальних проєктів, що передбачає координацію діяльності суб'єктів співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів із метою спільного проведення відповідних заходів;

- спільне фінансування (утримання) суб'єктами співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності – інфраструктурних об'єктів;

- утворення суб'єктами співробітництва спільних комунальних підприємств, установ та організацій - спільних інфраструктурних об'єктів;

- утворення суб'єктами співробітництва спільного органу управління для спільного виконання визначених законом повноважень [4].

У контексті реформи децентралізації такий ЦНАП має утворюватися та забезпечуватись органом місцевого самоврядування – сільською або селищною радою; якщо утворюється ЦНАП ОМС, то ЦНАП райдержадміністрації повинен ліквідуватись; але якщо компромісу неможливо досягти у короткостроковій чи середньостроковій перспективі, то може розглядатися і питання роботи двох ЦНАП

Муниципальная реформа в контексте евроинтеграции Украины: позиция власти, ученых, профсплоков та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

– органів місцевого самоврядування та райдержадміністрації - в одному приміщенні, принаймні як перехідна модель. При цьому потрібно ефективно вирішити питання управління таким ЦНАП (адже це - два керівники), гармонізувати документи, що стосуються діяльності ЦНАП. При створенні спільного ЦНАП потрібно ефективно використати інфраструктуру ЦНАП райдержадміністрації (якщо така була наявна) і особливо цінний людський ресурс, тобто кваліфікованих працівників ЦНАП райдержадміністрації. Тут може бути застосований механізм переведення персоналу з райдержадміністрації в органу місцевого самоврядування.

Разом з тим ще є питання, які потребують вирішення, особливо у період повномасштабної війни. Зокрема, включення послуг з державної реєстрації актів цивільного стану у ЦНАП райцентрів чи міст обласного значення, суттєво ускладнене тим, що це досі компетенція Міністерства юстиції.

Також потрібно поліпшувати організацію надання послуг соціального характеру через ЦНАП, підключивши працівників ЦНАП до електронних реєстрів Мінсоцполітики. Пенсійні послуги необхідно надавати через адміністраторів ЦНАП, а не лише через представників органів Пенсійного фонду України.

Потрібно і далі опрацьовувати питання здешевлення вартості паспортного обладнання, вартості підключення до каналів захищеного зв'язку, зменшення щомісячної абонплати за доступ до них.

Активна позиція керівництва громади, підтримка депутатського корпусу, вивчення кращих практик в організації надання адміністративних послуг та залучення ресурсів як державних програм, так і проектів міжнародної технічної допомоги, є тими чинниками, які суттєво сприяють новій якості надання адмінпослуг в Україні особливо в період військового стану та повоєнний період.

Література:

1. Закон України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року № 5203-VI /Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 32, ст.409.

2. Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» 21 травня 1997 року № 280/97-ВР / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170.

3. Законом України «Про соціальні послуги» від 17 січня 2019 року № 2671-VIII / Офіційний вісник України від 03.05.2019 - 2019 р., № 34, стор. 107, стаття 1199, код акта 94255/2019.

4. Закону України «Про співпрацю територіальних громад» від 17 червня 2014 року № 1508-VII / Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 34, ст.1167.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Циганчук С.,

аспірантка юридичного факультету
Академії праці, соціальних відносин і туризму

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ІНФОРМАЦІЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Прийняття Україною курсу на євроінтеграцію вимагає виконання нею певних зобов'язань у галузі прав людини та приведення національних законодавчих актів різних галузей права у відповідність із нормами законодавства Європейського Союзу.

Одним із таких зобов'язань є забезпечення і захист інформаційних прав, так як інформаційні права є у кожній сфері життєдіяльності суспільства та мають міжгалузевий характер.

Проте, розглядаючи дане питання, слід відразу вказати на існування права на інформацію людини та інформаційні права людини. Це різні поняття, які мають різне смислове значення. Право на інформацію людини є ядром інформаційних прав, а основою права на інформацію є право людини на її отримання.

Право на інформацію закріплено в Конституції України. Так, статтею 34 Основного закону передбачено, що «кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір» [1].

Дане право може бути «обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя» » [1].

Інформаційні права людини — це гарантовані державою специфічні права, що надають людині можливість задовольняти свої потреби в отриманні необхідної інформації, в її використанні, поширенні, а також в її охороні та захисті.

У зв'язку з військовою агресією росії проти України Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» [2], який був затверджений Законом України від 24.02.2022 року №2102-IX, із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 року в Україні запроваджено воєнний стан, який триває і по сьогодні[3].

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Це передбачає встановлення окремих обмежень прав і свобод людей із обов'язковим зазначення строку дії цих обмежень. Крім того, статтею 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» передбачено, що державні органи, органи місцевого самоврядування здійснюють перш за все заходи, необхідні для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки[4]. Такими заходами можуть бути: встановлення посиленої охорони та особливого режиму роботи державного органу чи органу місцевого самоврядування; допуск до таких органів за спеціальними перепустками; запровадження на певній території комендантської години; встановлення на окремій території особливого режиму в'їзду та виїзду; обмеження свободи пересування громадянам, які не мають затверджених перепусток; відсутність можливості подання усного звернення або звернення через телефонний зв'язок чи телефони «гарячої лінії» тощо.

Все це може ускладнити реалізацію громадянами права на інформацію і таким чином призвести до порушення інших їх прав: цивільних, житлових, сімейних, земельних тощо. Проте, закріплене статтею 40 Конституції України одне із інформаційних прав, зокрема, право людини на направлення звернення та отримання відповіді, згідно з положенням *статті 64 Конституції України* не підлягає обмеженню навіть в умовах воєнного стану.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк[1].

Порядок направлення звернення регулюється Законом України «Про звернення громадян» і також закріплює за громадянами право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення[1].

При цьому, як вбачається зі статті 3 закону: «Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги».

Наразі неврегульованим на законодавчому рівні є і питання забезпечення Україною права на звернення громадян, які у судовому порядку визнані недієздатними.

Муниципальная реформа в контексте евроинтеграции Украины: позиция власти, ученых, профсплоков та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Рішенням Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень частини другої статті 8, другого речення частини четвертої статті 16 Закону України «Про звернення громадян» (справа про звернення осіб, визнаних судом недієздатними) від 11 жовтня 2018 року № 8-р/2018 року, частина друга статті 8, друге речення частини четвертої статті 16 Закону України «Про звернення громадян» визнані неконституційними та втратили чинність. 29.08.2019 року Верховною Радою зареєстровано проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» (реєстр. № 1186), який стосується закріплення права на звернення громадян, які визнані судом недієздатними. Проте, до цього часу законопроект не розглянутий. Це також порушує права громадян при зверненні за інформацією.

Отже, враховуючи вищевикладене, вважаємо за необхідне передбачити відповідальність органів державної влади та органів місцевого самоврядування за порушення права на інформацію, а також невідкладно прийняти Верховною Радою проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» (реєстр. № 1186).

Література:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
2. Указ Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», www.president.gov.ua
3. Закон України від 24.02.2022 року №2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», zakon.rada.gov.ua
4. Закон України «Про правовий режим воєнного стану» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 28, ст.250.
5. Закон України «Про звернення громадян» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, № 47, ст.256.
6. Рішення Конституційного Суду України від 11 жовтня 2018 року N 8-р/2018 року (справа про звернення осіб, визнаних судом недієздатними) zakon.rada.gov.ua

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Зленко А. В.,

старший викладач кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права
Академії праці, соціальних відносин і туризму

ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА

У ході реформи місцевого самоврядування 12 червня 2020 року Кабінет Міністрів України затвердив новий базовий адміністративно-територіальний устрій. Згідно з розпорядженням Уряду, в Україні утворено 1469 територіальних громад по всій країні. Це стало важливим досягненням реформи децентралізації, оскільки дало змогу посилити роль місцевого самоврядування шляхом запровадження принципу субсидіарності. 25 жовтня 2020 року вперше відбулися місцеві вибори до рад територіальних громад на новій адміністративно-територіальній основі.

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну. Ця подія змінила звичний режим функціонування державних структур і системи місцевого самоврядування зокрема.

До законодавчих актів, що регулюють відносини під час дії режиму воєнного стану, належать Конституція України, відповідні Закони України та підзаконні акти (укази Президента та розпорядження центральних органів виконавчої влади).

Відповідно до пункту 19 статті 92 Конституції України [1] виключно законами України визначається правовий режим воєнного стану. На виконання цього положення Верховна Рада України прийняла Закон України "Про правовий режим воєнного стану" від 12 травня 2015 року № 389-VIII.

Відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" [2] воєнний стан визначається як особливий правовий режим, який запроваджується у разі загрози національній безпеці. Військове вторгнення Росії, звичайно, є пряма загроза. Воєнний стан, як особливий правовий режим, має свої особливості для місцевого самоврядування. Водночас саме місцеві громади стали точками опору російській агресії. Відповідно режим воєнного стану суттєво вплинув на функціонування територіальних громад у період з 24 лютого 2022р.

Перш за все, відповідно до п. 2 вищевказаного Указу Президента України № 64/2022 органам місцевого самоврядування доручено здійснювати заходи та повноваження, передбачені Законом України " «Про правовий режим воєнного

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

стану», необхідний для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави [3].

Водночас відповідно до статті 4 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" [2] на територіях, де введено воєнний стан, з метою забезпечення дії Конституції та законів України забезпечити разом з військовим управлінням запровадження та реалізацію заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадського порядку і безпеки, захисту прав, свобод і законних інтересів громадян можуть утворюватися тимчасові державні органи - військові адміністрації.

Рішення про утворення військових адміністрацій приймає Президент України за поданням облдержадміністрацій або військового управління. Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 утворено 24 обласні військові адміністрації. У зв'язку з утворенням військових адміністрацій обласні та Київська міська державні адміністрації та голови цих адміністрацій набули статусу відповідних військових адміністрацій та голів цих військових адміністрацій.

Відповідно, на окремих територіях склалася ситуація, коли бойові дії не ведуться, під час яких паралельно вже діють органи військового управління та місцевого самоврядування. Варто наголосити, що створення військових адміністрацій не позбавляє повноважень органи місцевого самоврядування. Проте відповідно до п. 6 вищезазначеного Указу Президента України № 64/2022 органи місцевого самоврядування мають утворювати ради оборони та надавати допомогу військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового характеру. режим воєнного стану [3].

Водночас, відповідно до пункту 3 статті 4 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" [2] Військові адміністрації населених пунктів утворюються в одному або кількох населених пунктах (селах, селищах, містах), у яких сільські, селищні, міські ради та/або їх виконавчі органи не здійснюють повноважень, покладених на них Конституцією та законами України. України, у тому числі внаслідок фактичного саморозпуску чи самоусунення від здійснення своїх повноважень, або фактичного невиконання ними, або припинення повноважень відповідно до закону.

Отже, Законом визначено досить широкий перелік випадків утворення військових адміністрацій в одному чи кількох населених пунктах. Фактичне невиконання повноважень місцевими радами, в тому числі з таких причин, як окупація населеного пункту, також є підставою для створення військової адміністрації. При цьому перший нормативно-правовий акт, який визначає перелік громад, які знаходяться в районі ведення бойових (бойових) дій або знаходяться в тимчасовій окупації, оточенні (блокаді), було прийнято лише 25 квітня 2022 року Мінреінтеграції. Тимчасово окуповані території України.

Муниципальная реформа в контексте евроинтеграции Украины: позиция власти, ученых, профсплоков та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Важливим аспектом є фінансове забезпечення діяльності військових адміністрацій, оскільки в період воєнного стану утворилися нові структури. Постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2022 року № 397 затверджено Порядок фінансового забезпечення діяльності військових адміністрацій, згідно з яким фінансування діяльності військових адміністрацій населених пунктів здійснюватиметься за рахунок коштів відповідний місцевий бюджет територіальної громади, на території якої утворено військову адміністрацію, а обласні та районні військові адміністрації - за рахунок коштів державного бюджету та відповідних обласних, районних бюджетів [5].

Для органів місцевого самоврядування – сільських, селищних, міських територіальних громад – на час дії режиму воєнного стану встановлюються особливості щодо виконання бюджетів. Серед основних рекомендацій та особливостей для органів місцевого самоврядування:

1) рішенням сільської, селищної, міської ради рекомендовано невідкладно збільшити обсяг резервного фонду, спрямувавши до нього в першу чергу вільний залишок коштів або перенаправивши інші видатки;

2) в умовах воєнного стану органи місцевого самоврядування мають повноваження збільшувати резервний фонд до необхідного розміру (понад 1% видатків загального фонду);

3) у разі необхідності виконавчий комітет місцевої ради може скоротити строк розгляду звернення, підготовки та прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету;

4) в умовах воєнного стану можливе невиконання вимог статті 55 Бюджетного кодексу України (щодо захищених статей бюджету);

5) засідання місцевих рад, виконавчих комітетів та депутатських комісій можуть проводитися дистанційно. Якщо регламентом ради не передбачено порядку проведення дистанційних засідань, то такий порядок може бути визначений сільським, селищним, міським головою (особою, яка здійснює ці повноваження чи головує на засіданні місцевої ради).

У сфері соціальних послуг також відбулися зміни щодо порядку їх надання. Зокрема, 14 квітня 2022 року набрав чинності Закон України № 2193-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг у разі запровадження в Україні або окремих її місцевостях надзвичайного або воєнного стану" ; було прийнято. Цим Законом розширено повноваження військових адміністрацій у частині визначення особливостей порядку надання соціальних послуг на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (або регіонального рівня) під час дії воєнного стану. Так, Закон уповноважує виконавчі органи сільських, селищних, міських рад визначати особливості надання соціальних послуг в умовах воєнного стану на відповідних територіях [6]. Законом

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

передбачено право місцевих структурних підрозділів з питань соціального захисту населення самостійно приймати рішення щодо надання екстрених (кризових) соціальних послуг у разі загрози життю чи здоров'ю в умовах воєнного стану. Такі послуги включають консультивання, притулок, догляд, проживання з підтримкою, короткострокове житло, допомогу в натуральній формі, транспортні послуги тощо.

У зв'язку з необхідністю врегулювання особливостей діяльності органів місцевого самоврядування під час дії режиму воєнного стану депутати Верховної Ради України ініціювали розробку відповідного законопроекту. 12 травня 2022 року законопроект від 09 квітня 2022 року № 7269 "Про внесення змін до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" щодо функціонування місцевого самоврядування в період дії воєнного стану" було прийнято в цілому. Закон передбачає низку суттєвих змін, спрямованих на вирішення проблемних питань, що виникають в органах місцевого самоврядування.

Зокрема, метою Закону є забезпечення належної та безперебійної діяльності органів місцевого самоврядування. Необхідність оперативного прийняття рішень, від яких напяму залежить як життєздатність територіальної громади (її здатність якісно протистояти викликам воєнного часу), так і обороноздатність і безпека територіальної громади та держави на фоні повноцінності, масштабної збройної агресії Російської Федерації проти України, є особливо актуальним. Таким чином, Закон покликаний прискорити прийняття управлінських рішень в умовах воєнного часу, забезпечити безперебійність функціонування органів державної влади, у тому числі комунального сектору економіки всіх рівнів [7].

Основними новелами Закону є посилення повноважень голів місцевих рад територій, на яких не ведуться бойові дії. Це є позитивним досягненням, оскільки не ускладнить прийняття рішень та забезпечить надання адміністративних послуг на території відповідної громади.

Основним законодавчим актом в умовах воєнного стану є Закон України "Про правовий режим воєнного стану". Саме для його реалізації указами Президента України було запроваджено та продовжено воєнний стан.

Особливістю правового режиму воєнного стану є утворення тимчасових державних органів — військових адміністрацій. Військові адміністрації діють паралельно з органами місцевого самоврядування, їх утворення не означає автоматичного припинення повноважень органів місцевого самоврядування.

Водночас повноваження органів місцевого самоврядування під час дії режиму воєнного стану зазнали певних змін. Зокрема, у сфері виконання бюджетів та надання соціальної допомоги.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Література:

1. Конституція України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1996. - № 30. - с. 141. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>
2. Закон України від 12 травня 2015 року № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" [Електронний ресурс]//Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. - № 28. - Стаття 250. - Режим доступу:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Текст>
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2022 р. № 397 "Про затвердження Порядку грошового забезпечення військових адміністрацій" [Електронний ресурс]. - Режим доступу:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/397-2022-%D0%BF#Text>
4. Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 75 від 25 квітня 2022 року "Про затвердження Переліку територіальних громад, розташованих у районі воєнних (бойових) дій або в умовах тимчасової окупації, оточення (блокування) як від 25 квітня 2022 року" [Електронний ресурс]. - Режим доступу:<https://www.minre.gov.ua/doc/doc/66>
5. Закон України від 24.03.2022 № 2142-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства на період воєнного стану" [Електронний ресурс]. - Режим доступу:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2142-20#Text>
6. Закон України 14.04.2022 № 2193-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг у разі введення в Україні або окремих її місцевостях надзвичайного чи воєнного стану" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2142-20#Text>
7. Закон України від 12 травня 2022 року № 2259-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування в умовах воєнного стану" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2259-20#Text>

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Бондар М.С.,

здобувач ступеня доктора філософії,
аспірант Національного університету
«Києво-Могилянська академія»

ВІДНОВЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ

1. Повномасштабна збройна агресія російської федерації проти України, яка розпочалась 24 лютого 2022 року, та запровадження правового режиму воєнного стану в Україні зумовило зміни в організації публічної влади, у тому числі місцевого самоврядування. Хоча істотних змін, які зумовлені збройною агресією, місцеве самоврядування зазнало вже з 2014 році (після анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і окремих районів Донецької та Луганської областей), проте саме тепер перед українською правовою системою постала фундаментальна проблема – відновлення діяльності органів місцевого самоврядування після деокупації територій України, що прямо впливає на повноцінне відновлення конституційного ладу в Україні та усіх демократичних процесів.

Через особливості правового режиму воєнного стану (насамперед утворення військових адміністрацій), масштаби окупації й деокупації територій України, тривалість такої окупації, а також інші соціальні та матеріальні наслідки війни зазначена проблема є надзвичайно об'ємною і різносторонньою. Тут зосереджується увага на співвіднесенні положень Конституції України з нормами актів нижчої юридичної сили – законів «Про правовий режим воєнного стану», «Про місцеве самоврядування в Україні» та підзаконних нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, що визначають правовий статус органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій в умовах дії воєнного стану, регулюють питання їх взаємодії та відновлення діяльності місцевого самоврядування на деокупованих територіях. Важливо також проаналізувати практичні аспекти виконання приписів права у частині реалізації згаданих актів.

2. Відповідно до частини другої статті 9 Закону «Про правовий режим воєнного стану», в умовах воєнного стану органи місцевого самоврядування територіальних громад здійснюють повноваження, передбачені Конституцією України, Законом «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України. Проте, відповідно до частини першої статті 4 цього ж Закону, на територіях, на яких введено воєнний стан, для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення разом із військовим командуванням запровадження

та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, захисту критичної інфраструктури, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян можуть утворюватися тимчасові державні органи – військові адміністрації.

Це означає, що у розумінні Закону «Про правовий режим воєнного стану» на території України під час дії воєнного стану за загальним правилом органи місцевого самоврядування здійснюють свої повноваження, але для забезпечення специфічних потреб «воєнного часу» і за визначених Законом підстав можуть утворюватися військові адміністрації. Оскільки військові адміністрації визначені Законом як тимчасові органи, у цьому контексті виникає проблема – визначення умов та моменту, коли потреба в існуванні військових адміністрацій, задля яких їх було створено, зникає, а обмеження прав людини на участь у здійсненні місцевого самоврядування, визначених у розділі XI Конституції України, втрачає свою практичну необхідність та, найголовніше, правові підстави.

3. Підстави для утворення військової адміністрації населених пунктів визначені частиною третьою статті 4 Закону «Про правовий режим воєнного стану». Чітко означена Законом підстава полягає в тому, що у разі, якщо місцева рада та/або їхні виконавчі органи та/або голова не здійснюють покладені на них Конституцією та законами України повноваження, тобто, не здійснюють свою визначену Конституцією України та законами України діяльність, ухвалюється рішення про створення військової адміністрації населеного пункту.

Проте «інші випадки», які згадані у зазначеному положенні щодо підстав утворення військових адміністрацій населених пунктів, у Законі не конкретизовано. Незважаючи на можливість здійснення системного тлумачення відповідних норм Закону «Про правовий режим воєнного стану» та статей 78, 79 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», це створює умови для можливого виникнення небезпечних ситуацій використання широких дискреційних повноважень щодо тлумачення згаданого припису органами влади для застосування необґрунтованих обмежень права на місцеве самоврядування, зважаючи на розширення повноважень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України в умовах дії правового режиму воєнного стану.

4. Утворення військової адміністрації населеного пункту не означає автоматичного зупинення повноважень органів місцевого самоврядування. Однак питання розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування та військовими адміністраціями населених пунктів є складним. Йдеться про певний перерозподіл повноважень з переданням тих, які зазначені у частині третій статті 15 Закону «Про правовий режим воєнного стану», від відповідної ради (тобто від самоврядування) до військової адміністрації (органу державної влади). На думку законодавця, таке передання повноважень покликане забезпечити оперативність

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

прийняття рішень з відповідних питань, якої не може забезпечити місцева рада як колегіальний орган, що працює сесійно і ухвалює свої рішення більшістю голосів депутатів.

У випадку зупинення повноважень органів місцевого самоврядування, відповідно до частини другої статті 10 Закону «Про правовий режим воєнного стану», до військової адміністрації переходять усі повноваження, передбачені Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» (у тому обсязі, який є актуальним в умовах дії режиму воєнного стану) та статтею 9 Закону «Про правовий режим воєнного стану». Так, у разі ухвалення відповідного рішення Верховною Радою України за поданням Президента України, начальник військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів), крім повноважень, віднесених до його компетенції цим Законом, здійснює повноваження сільської, селищної, міської ради, її виконавчого комітету, сільського, селищного, міського голови на період дії воєнного стану та 30 днів після його припинення чи скасування.

Тому маємо ситуацію, коли в одному випадку «співіснують» військові адміністрації та органи місцевого самоврядування, а в іншому – коли військовій адміністрації (її начальнику) передано усі повноваження органу місцевого самоврядування, а функціонування органів місцевого самоврядування зупинено.

5. Питання відновлення діяльності органів місцевого самоврядування тісно пов'язане із визначенням як самої можливості, так і фактичним виконанням визначених Конституцією та законами України повноважень. Необхідно також зважати на правовий статус військових адміністрацій як специфічного виду органу влади в умовах особливостей правового режиму воєнного стану в Україні.

Саме таке тлумачення приписів Закону «Про правовий режим воєнного стану» щодо оцінки можливості відновлення органом місцевого самоврядування своєї діяльності після деокупації закладене у Плані дій з відновлення деокупованих територій територіальних громад, затверджене Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1219-р [1], згідно з яким органи місцевого самоврядування відновлюють свою діяльність протягом одного місяця з дати завершення тимчасової окупації. Якщо цього не відбувається – не проводиться сесія ради, не відновлюється робота сільського, селищного, міського голови, виконавчих органів ради, – ініціюється утворення військової адміністрації населеного пункту у відповідній громаді.

Така послідовність заходів, з одного боку, наголошує на пріоритетності відновлення функціонування органів місцевого самоврядування територіальних громад якнайшвидше після деокупації навіть під час дії правового режиму воєнного стану, а з іншого – забезпечує оперативне управління відповідними територіями, необхідне для відновлення умов життєдіяльності населення у звільнених населених пунктах та виконання завдань оборони у разі неможливості

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

функціонування органів місцевого самоврядування. Варто зауважити, що утворення військових адміністрацій населених пунктів передбачається зазначеним документом лише у випадках відсутності органів місцевого самоврядування, які здійснюють свої повноваження.

6. Практична складова відновлення діяльності органів місцевого самоврядування на деокупованих територіях, незважаючи на нормативно-правове регулювання, залишається неоднозначною. Станом на 20 листопада 2023 року утворено 184 військових адміністрацій населених пунктів. Начальникам 177 військових адміністрацій населених пунктів надано повноваження органів місцевого самоврядування у порядку частини другої статті 10 Закону «Про правовий режим воєнного стану». Відтак, у більшості деокупованих населених пунктах та у населених пунктах, які ще перебувають під тимчасовою окупацією і поблизу «лінії зіткнення», утворено військові адміністрації з наданням начальникам відповідних військових адміністрацій повноважень органів місцевого самоврядування у повному обсязі. Фактично, випадки відновлення діяльності органів місцевого самоврядування територіальної громади на деокупованих територіях можна простежити виключно щодо періоду березня-квітня 2022 року (після деокупації окремих територій Київської, Чернігівської, Сумської областей).

У підсумку зазначимо, що на цей час на практиці застосовується підхід, в рамках якого на деокупованих територіях у першу чергу (і навіть заздалегідь) утворюються військові адміністрації населених пунктів з наданням їх начальникам повноважень, визначених частиною другою статті 10 Закону «Про правовий режим воєнного стану», а діяльність органів місцевого самоврядування не відновлюється. Безумовно, це не заперечує того факту, що у всіх цих випадка існують певні об'єктивні обставини, що унеможливляють відновлення діяльності місцевого самоврядування (насамперед відсутність можливості провести повноважну сесію місцевої ради). Проте задля уникнення ситуацій правової невизначеності та запобігання свавільному обмеженню місцевого самоврядування законодавець має чітко, ясно і недвозначно урегулювати процедуру відновлення діяльності органів місцевого самоврядування на деокупованих територіях на рівні закону.

Література:

1. Про затвердження плану дій органів виконавчої влади з відновлення деокупованих територій територіальних громад: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1219-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1219-2022-r#Text> (дата звернення: 08.12.2023)

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Дорошенко Б.,
експерт Центру дослідження проблем верховенства
права Національного університету
«Києво-Могилянська академія»

ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ: ЗАКОНОДАВСТВО ТА ПРАКТИКА

Повномасштабна війна російської федерації проти України стала викликом для держави, влади, громадян, вона вплинула на абсолютно всі сфери суспільного життя, змусила змінювати пріоритети, шукати рішення у найскладніших ситуаціях, не відступаючи при цьому від прагнення розвиватися і залишатися правовою державою, орієнтованою на європейські цінності демократії, прав людини, верховенства права.

Місцеве самоврядування не є винятком. Введення воєнного стану, окупація окремих територій, бойові дії на значній території України, переміщення в межах України та виїзд за кордон громадян України, безпекові ризики безпосередньо вплинули на функціональну спроможність органів місцевого самоврядування.

Умови воєнного стану зумовили необхідність запровадження такої системи управління на місцевому рівні, яка б забезпечила оперативність в ухваленні рішень та їх реалізації, а також збереження органів місцевого самоврядування і забезпечення їх функціонування, де це можливо.

Закон України «Про правовий режим воєнного стану» [1] передбачає можливість утворення Президентом України тимчасових державних органів – військових адміністрацій областей, районів, населених пунктів, які частково або повністю здійснюють повноваження органів місцевого самоврядування.

Районні, обласні військові адміністрації, відповідно до частини четвертої статті 4 Закону «Про правовий режим воєнного стану», утворюються у випадках нескликання сесії районної, обласної ради у встановлені Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» строки чи припинення повноважень районної, обласної ради згідно із законом, а також з метою здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку.

У перший день повномасштабної агресії російської федерації та введення в Україні воєнного стану з останньою метою Президент України утворив у всіх 24 областях та у всіх районах України (крім Автономної Республіки Крим) обласні та районні військові адміністрації. Це призвело до суттєвої зміни становища обласних

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

і районних рад, які продовжують існувати як конституційні органи, однак повноваження їх обмежені або (у деяких випадках) зупинені.

Сам по собі факт утворення обласної, районної військової адміністрації не є підставою для зупинення повноважень відповідної ради. Відповідно до частини третьої статті 10 Закону «Про правовий режим воєнного стану», здійснення військовими адміністраціями усіх повноважень обласних, районних рад (із зупиненням їх діяльності) можливе лише у виключних випадках – тимчасової окупації чи оточення адміністративного центру області, а також у разі прийняття Верховною Радою України за поданням Президента України рішення, яким повноваження обласної, районної ради передаються відповідній військовій адміністрації. Чіткі підстави для прийняття такого рішення законом не встановлені, що залишає для уповноважених суб'єктів широку дискрецію.

Території, які перебувають чи перебували в окупації, із зазначенням дати початку та дати завершення окупації, можна знайти у Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією [2]. Інформація щодо оточення у цьому переліку відсутня, адже він заснований на трьох дещо інших критеріях: можливі бойові дії, активні бойові дії, тимчасова окупація. Однак орієнтиром для визначення громад, які перебувають в оточенні, може бути показник активних бойових дій.

Очевидно, що у випадках окупації чи оточення адміністративного центру області діяльність обласної ради як представницького органу неможлива, внаслідок чого її повноваження зупиняється. Відповідно зупиняється діяльність усіх районних рад області.

Станом на 15 грудня 2023 року лише у Донецькій та Луганській областях не функціонують обласні ради (вони не обиралися у 2020 році), оскільки частина Донецької і Луганської областей, включно з їх обласними центрами, перебувають в окупації ще з 2014 року. Відповідно й повноваження всіх районних рад Донецької та Луганської областей здійснюють районні військові адміністрації.

Проте є випадки, коли в окупації перебувають райони чи частини районів областей, обласні центри яких не окуповані (як деякі райони Херсонської та Запорізької областей). З очевидних причин такі районні ради не функціонують, а їх повноваження здійснюють районні військові адміністрації, хоча Законом «Про правовий режим воєнного стану» така ситуація чітко не врегульована.

Щодо третьої підстави – рішення Верховної Ради України про передання повноважень обласної чи районної ради відповідній військовій адміністрації, то за період воєнного стану такі рішення не ухвалювалися.

Важливо підкреслити, що лише у зазначених вище випадках військова адміністрація здійснює повноваження відповідної ради. З огляду на це в тих регіонах, які не відповідають одному з цих трьох критеріїв, обласні і районні ради

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

мають продовжувати здійснювати свої повноваження у взаємодії з військовими адміністраціями.

На практиці ситуація щодо співіснування рад та військових адміністрацій та розмежування повноважень між ними викликає чимало суперечностей.

Одним з таких прикладів є спір між Чернівецькою обласною радою та Чернівецькою обласною військовою адміністрацією, зокрема в частині реалізації повноважень з управління об'єктами комунальної власності та призначення їх керівників. Начальник Чернівецької обласної військової адміністрації призначив керівника обласного комунального підприємства, тобто здійснив повноваження, яке належить до виключних повноважень обласної ради, функціонування якої не було зупинено. Суд задовольнив позов Чернівецької обласної ради, зазначивши, що факт запровадження воєнного стану чи утворення військової адміністрації не є підставою для автоматичного припинення повноважень органів місцевого самоврядування; законодавцем визначено вичерпний перелік обставин, за яких обласна військова адміністрація може перебрати на себе повноваження органу місцевого самоврядування в частині управління об'єктами спільної власності територіальних громад та призначення їх керівників, а саме: прийняття рішення Верховної Ради України за відповідним поданням Президента України; тимчасова окупація або оточення адміністративного центру області [3]. Таку ж позицію висловив Верховний Суд у справі, яка стосувалася спору між начальником Чернігівської обласної військової адміністрації та Чернігівською обласною радою щодо рішення останньої про припинення комунального підприємства [4].

Окремої уваги заслуговує питання затвердження обласних та районних бюджетів, що належить до конституційних повноважень відповідних рад (частина друга статті 143 Конституції), і за умови функціонування обласних, районних рад мають реалізовуватися ними. Цікаво, що у шести областях (Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській, Івано-Франківській, Полтавській) бюджети на 2023 рік затверджували обласні ради, тоді як у решті 18 областях – начальники обласних військових адміністрацій.

Правове регулювання підстав утворення військових адміністрацій населених пунктів та здійснення ними повноважень місцевого самоврядування відрізняється. Військові адміністрації населених пунктів утворюються в межах територій громад, у яких органи місцевого самоврядування не здійснюють покладені на них Конституцією та законами України повноваження. Таким чином, масове утворення військових адміністрацій на рівні територіальних громад, як це відбулося в областях і районах, законом не передбачене. Інші підстави, згадані у статті 4 Закону «Про правовий режим воєнного стану», прямо не визначені.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Станом на 15 грудня 2023 року указами Президента України військові адміністрації населених пунктів утворені у 184 територіальних громадах (з 1470 територіальних громад, які існують в Україні), враховуючи місто Київ.

Утворення військової адміністрації населеного пункту також не означає автоматичного зупинення повноважень органів місцевого самоврядування. Для тимчасового припинення діяльності органів місцевого самоврядування територіальної громади необхідне рішення Верховної Ради України про здійснення начальником військової адміністрації повноважень органів місцевого самоврядування (частина друга статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»). Станом на 15 грудня 2023 року 178 начальників військових адміністрацій населених пунктів із 184 утворених здійснюють повноваження органів місцевого самоврядування.

У випадку функціонування і органів місцевого самоврядування, і військової адміністрації населеного пункту до останньої переходить ряд повноважень місцевої ради, серед яких, зокрема й бюджетні повноваження (частина друга статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»).

В залежності від регіону, безпекових факторів, фізичної спроможності здійснювати повноваження в Україні одночасно діють різні форми організації місцевої влади. У питаннях щодо підстав утворення військових адміністрацій областей, районів, населених пунктів, розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування та військовими адміністраціями, відновлення діяльності органів місцевого самоврядування у законодавстві бракує чіткості, що створює певні проблеми при правозастосуванні і, як наслідок, дещо ускладнює організацію здійснення місцевого самоврядування. Однак навіть за цих обставин органи місцевого самоврядування повноцінно функціонують в абсолютній більшості територіальних громад, за можливості відновлюють діяльність на деокупованих територіях, а там, де зробити це неможливо, їх повноваження здійснюють військові адміністрації.

Література:

1. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text> (дата звернення: 15.12.2023).

2. Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією»: Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1668-22> (дата звернення: 15.12.2023)

3. Постанова Сьомого апеляційного адміністративного суду від 14 березня 2023 року № 600/2428/22-а URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/109540128>.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

4. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 18 жовтня 2023 року справа № 620/7714/22 URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/114269637>.

Горбатенко А.О.,
аспірант кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права Академії праці,
соціальних відносин і туризму

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Правове регулювання цифровізації процесів організації та функціонування місцевого самоврядування потребують неабиякого перегляду в умовах воєнного стану в Україні. Розпочата реформа місцевого самоврядування має продовжитися суттєвим переглядом законодавчих актів, які регулюють суспільні відносини щодо використання цифрових технологій в муніципальному управлінні. Саме завдяки таким законодавчим змінам українські громади повинні, по-перше, отримати реальний доступ до надання якісних адміністративних послуг органів місцевого самоврядування, по-друге, отримати реальну здатність реалізовувати форми безпосередньої демократії шляхом використання цифрових технологій, по-третє, отримувати доступ до достовірної публічної інформації без будь-яких перепон і використовувати різноманітні форми зворотного зв'язку з органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування, в свою чергу, шляхом використання цифрових технологій також можуть отримати можливість належним чином звітуватися перед територіальними громадами, проводити зустрічі депутатів зі своїми виборцями, залучати на засідання органів місцевого самоврядування представників територіальної громади, громадськості, експертів та спеціалістів в аналізованих питаннях порядку денного. Окрім цього, офіційні сайти органів місцевого самоврядування повинні стати майданчиками для спілкування органів та посадових осіб місцевого самоврядування з територіальною громадою, місцевими органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, а також іншими суб'єктами, які мають відношення до життя територіальної громади. Використання цифрових технологій в управлінні місцевими питаннями можуть сприяти ініціювання територіальною громадою проектів актів місцевого

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

самоврядування, які, на думку місцевих жителів, є невідкладними і потребують першочергового прийняття.

При цьому, уся дана інформація повинна бути максимально захищена й убезпечена від неправомірного впливу з боку будь-яких суб'єктів. Усе це в своїй сукупності спричинює необхідність дослідження законодавчого забезпечення процесу цифровізації муніципальних відносин в Україні, особливо в умовах воєнного стану.

Окремі аспекти дослідження питань законодавчого забезпечення процесу цифровізації муніципальних відносин в Україні стали предметом дослідження таких українських вчених як Кравченко В., Батанов О., Баймуратов М., Журавель Я., Роговенко О., Семчик О., Приходько Х., Сидоренко П., Петрухін Ф. та ін.

Важливо, що державна влада вживає заходів щодо цифровізації та розвитку муніципальних послуг для полегшення взаємодії між владою та громадянами. До системи законодавчих актів, які визначають основні напрямки розвитку цифрової сфери муніципальних відносин, можна віднести:

Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», який визначає правові та організаційні основи забезпечення захисту життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави, національних інтересів України у кіберпросторі, основні цілі, напрями та принципи державної політики у сфері кібербезпеки, повноваження державних органів, підприємств, установ, організацій, осіб та громадян у цій сфері, основні засади координації їхньої діяльності із забезпечення кібербезпеки [1];

Закон України «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг», який визначає засади надання електронних публічних послуг, публічних послуг, комплексних електронних публічних послуг, автоматичного режиму надання електронних публічних послуг [2];

Закон України «Про цифровий контент та цифрові послуги» (набирає чинність 02.03.2024), який регулює відносини між виконавцем та споживачем щодо надання цифрового контенту та/або цифрової послуги [3];

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг», який встановлює основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів в органах місцевого самоврядування [4];

Закон України «Про електронні довірчі послуги», який визначає правові та організаційні засади надання електронних довірчих послуг, у тому числі транскордонних, права та обов'язки суб'єктів правових відносин у сфері електронних довірчих послуг, порядок здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, а також правові та організаційні засади здійснення електронної ідентифікації [5];

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, яке визначає вимоги до формату і структури наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, періодичність оновлення та порядок їх оприлюднення, а також перелік таких наборів даних [6];

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні», основною метою якого є визначення напрямів, механізмів і строків формування ефективної системи електронного урядування в Україні для задоволення інтересів та потреб фізичних та юридичних осіб, вдосконалення системи державного управління, підвищення конкурентоспроможності та стимулювання соціально-економічного розвитку країни [7];

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695, якою визначається генеральний вектор сталого розвитку регіонів та розроблена відповідно до Цілей сталого розвитку України до 2030 року, затверджених Указом Президента України від 30 вересня 2019 р. № 722 [8].

Незважаючи на велику кількість правових актів про цифровізацію муніципального управління, варто звернути увагу, що у розрізі паралельного реформування місцевого самоврядування та інформаційної безпекової сфери, зокрема прийняття Стратегії кібербезпеки України (2021 р.), Доктрини інформаційної безпеки України (2017 р.), Стратегії інформаційної безпеки України (2021 р.), будь-які згадки про кібербезпеку інформаційних ресурсів, що створюються територіальними громадами та перебувають у їх віданні, у даних нормативно-правових актах взагалі відсутні [9, С.103].

Практика застосування в Україні законодавчих актів, які встановлюють напрямки розвитку цифрових технологій у муніципальних відносинах, свідчить про невтішні висновки. Наразі в нашій державі сформовано 1469 територіальних громад, які включають 27833 населені пункти. 409 з них – міські, 435 – це селищні територіальні громади, 625 – сільські [10]. Однак далеко не всі з них навіть до введення в Україні воєнного стану активно застосовували цифрові інструменти в рамках Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 рр. Особливо, коли мова йде про сільські та селищні територіальні громади. Більше того, велика кількість територіальних громад досі не мають свого офіційного сайту для комунікації з громадами. Деякі мають по два, а то й більше сайти, що ускладнює розуміння громади офіційності кожного з них.

Це, на нашу думку, спричинено тим, що більшість з нормативних актів щодо використання цифрових технологій у місцевому самоврядуванні датовані ще до початку повномасштабного вторгнення рф на територію України і потребують

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

неабиякого перегляду в контексті сучасних ризиків з боку неправомірного впливу хакерів нашого ворога.

Зокрема, на нашу думку необхідно розробляти:

Закон України «Про кібербезпеку», норми якого повинні встановлювати вимоги до захисту цифрових систем від кібератак та інших загроз;

Закон України «Про електронну ідентифікацію та цифровий підпис», що дозволить врегулювати процес ідентифікації особи в електронному середовищі для забезпечення безпеки та вірогідності;

Закон України «Про електронну демократію», норми якого мають регулювати електронну участь громадян у прийнятті рішень та взаємодії з владними структурами;

Закон України «Про стандартизацію цифрових сервісів», яким уніфікуватимуться стандарти та якості цифрових послуг, що надаються органами місцевого самоврядування.

Це далеко неповний перелік тих законів, за допомогою яких ми можемо забезпечити реальне використання цифрових технологій у місцевому самоврядуванні в Україні. Однак їх розробка і прийняття суттєво сприятимуть цифровізації муніципальних відносин.

Наявні нині закони, які врегулювали базові аспекти цифрової трансформації муніципальних послуг, є недостатніми і потребують доопрацювання і прийняття нових. Постійне вдосконалення та адаптація законодавства є викликом сучасності в умовах цифровізації відносин в усьому світі. Якщо Україна на цьому шляху не приєднається до кращих світових практик, при цьому розвиваючи свої програмні продукти (такі як «Дія»), то подальший біг навздогін буде неможливим.

Література:

1. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 5 жовтня 2017 року № 2163-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 45, ст.403.
2. Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг: Закон України від 15 липня 2021 року № 1689-IX. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2021, № 47, ст.383.
3. Про цифровий контент та цифрові послуги: Закон України від 10 серпня 2023 року № 3321-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3321-20#Text>.
4. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22 травня 2003 року № 851-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 36, ст.275.
5. Про електронні довірчі послуги: Закон України від 5 жовтня 2017 року № 2155-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 45, ст.400.

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

6. Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF#Text>.

7. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80#Text>

8. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text>.

9. Діордіца І.В., Журавель Я.В. Інноваційність концепту «Smart City» та юридичні механізми забезпечення його кібербезпеки в умовах реформування територіальних громад в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 1. 2023. С.99-105.

10. Стефанович Є. Чому цифровізація громад важлива для відбудови та розвитку України. Економічна правда, 19 травня 2023. URL: <https://www.epravda.com.ua/columns/2023/05/19/700312>.

Іванчиков В.С.,
аспірант Академії праці, соціальних
відносин і туризму

ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАСІДАнь ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ОСОБЛИВИХ ПЕРІОДІВ

Використання сучасних технологій управління на різних рівнях в різних системах дозволяє вирішувати ряд проблемних питань, одне з яких – неможливість з різних причин зібрати усіх учасників управлінського процесу в одне місце. Такі причини з'явилися спочатку в умовах пандемії COVID-19, а потім примножилися в умовах воєнного стану. Все суспільство постало перед проблемою оперативної комунікації для управління процесами.

Надзвичайно важливими для життя кожної громади України стали питання проведення в дистанційному форматі засідань рад, на яких мали б прийматися управлінські та інші рішення.

Дані проблеми одразу стали предметом наукових дискусій, одним з вагомих результатів яких виявилися Методичні рекомендації з організації роботи колегіальних органів щодо проведення дистанційних засідань, у зв'язку з введеними обмежувальними заходами на всій території України чи окремих регіонах (підготовлені Асоціацією міст України), а також Матеріали «Проведення

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

дистанційних засідань ОМС в умовах воєнного стану» (підготовлені Global Communities).

Усі ці матеріали ґрунтуються на аналізі Закону України № 540-IX від 30.03.2020, яким було встановлено, що в період карантину пленарні засідання місцевих рад, засідання виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад, постійних депутатських комісій можуть проводитися в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування [1]. Однак зауважимо, що дана норма стосується умов дії саме карантину, а не воєнного стану. Це дозволяє ставити під сумнів правильність застосування даної норми в умовах воєнного стану, адже в част.2 ст.19 Конституції України зазначено, що органи місцевого самоврядування та їхні посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України [2, част.2 ст.19].

Якщо зняти питання сумнівності щодо застосування цієї норми в умовах воєнного стану, то в цілому зазначені норми Закону передбачають дієвий механізм проведення дистанційних засідань сільських, селищних, міських рад, їх виконавчих органів та постійних депутатських комісій. Ним визначено, що до порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, виконання повноважень в галузі оборонної роботи, в тому числі надання фінансової та матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони, питання усунення з публічного простору символіки російської імперської політики, процедурні питання [3, п. 11⁴]. При цьому до порядку денного дистанційних засідань не можуть включатися питання розпорядження земельними та природними ресурсами. Також особливістю участі депутата місцевої ради у дистанційному пленарному засіданні місцевої ради та засіданні постійної депутатської комісії є обов'язкова умова його перебування на території України (крім тимчасово окупованих російською федерацією територій України) та самостійного публічного повідомлення про це під час реєстрації. Порушення даної умови матиме наслідком складання уточненого протоколу відповідного дистанційного засідання із зазначенням факту порушення та не врахуванням відповідних голосів.

Однак правомірне застосування дистанційних технологій в діяльності органів місцевого самоврядування досі залишає багато питань, що потребують уточнень та вирішень, оскільки част.2 ст.19 Конституції України не дозволяє органам та посадовим особам діяти не на підставі, не в межах повноважень та не у спосіб, визначений законодавством.

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

По-перше, законодавством не визначено перелік дистанційних платформ, на основі яких має проводитися дистанційне засідання. У Матеріалах «Проведення дистанційних засідань ОМС в умовах воєнного стану», підготовлених Global Communities міститься інформація, що до допустимого програмного забезпечення відносяться Zoom (45 хвилин безкоштовно), Google Meet (обидві програми захищені), Viber, Watsup, Skype, Signal, Telegram (з позначками про проблеми з безпекою відео, стабільністю сигналу, інші обмеження) [4]. Попри це ми не знайшли жодної норми Закону, яка б дозволяла використання даних програм для проведення дистанційних засідань, що може свідчити про невідповідність їх використання нормам Конституції України.

Методичні рекомендації з організації роботи колегіальних органів щодо проведення дистанційних засідань, у зв'язку з введеними обмежувальними заходами на всій території України чи окремих регіонах, підготовлені Асоціацією міст України, не містять жодної рекомендації органам місцевого самоврядування з даного питання [5].

По-друге, безпека даних, які озвучуються на дистанційних засіданнях органів місцевого самоврядування, абсолютно не гарантована. Тобто, з технічної точки зору важливі питання місцевого самоврядування (особливо в регіонах, які розташовані «в сірій зоні»), ідентифікація осіб, які беруть участь у засіданнях, їх політична позиція та інші аспекти можуть «зливатися» до місцевих колаборантів, ДРГ чи інших суб'єктів і може бути використані проти учасників засідання.

По-третє, однією з проблем є недостатня забезпеченість громади технічним забезпеченням: мікрофонами, колонками, навушниками, екранами, комп'ютерами, мишками, ноутбуками, Інтернет-зв'язком, тощо. Навіть якщо органи місцевого самоврядування передбачили чіткий порядок проведення дистанційних засідань внесенням змін у відповідний регламент чи положення, то питання технічного забезпечення кожного учасника засідання – це безперечний обов'язок громади, який не усім місцевим бюджетам посилить.

З цим питанням кореспондується вимога Закону щодо того, що запис дистанційного засідання є невід'ємною частиною протоколу засідання. Звідси випливає, що до кожного протоколу має додаватися електронний носій інформації з відповідним записом. А закупка таких носіїв також повинна бути передбачена і забезпечена місцевим бюджетом.

Підсумовуючи усе зазначене вище, можна констатувати, що дистанційне проведення засідань органів місцевого самоврядування потребує уточнень з боку законодавства. Зокрема, окреслені нами вище проблемні питання ми пропонуємо усунути шляхом внесення таких змін до 11⁻¹ Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

слова «в період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19)» замінити словами: «в умовах особливих періодів»;

у пп.1 передбачити допустиме більш захищене програмне забезпечення;

пп.5 викласти в такій редакції «Запис дистанційного засідання є невід'ємною частиною протоколу засідання і зберігається на гугл-диску електронної пошти органу місцевого самоврядування».

Література:

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19): Закон України від 30 березня 2020 року № 540-IX. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020, № 18, ст.123.

2. Конституція України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141.

3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170.

4. Проведення дистанційних засідань ОМС в умовах воєнного стану. Підготовлені Global Communities. URL:

5. https://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/1067/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_2022_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9E%D0%9C%D0%A1_21.06.2022.pdf

6. Методичні рекомендації з організації роботи колегіальних органів щодо проведення дистанційних засідань, у зв'язку з введеними обмежувальними заходами на всій території України чи окремих регіонах. Підготовлено Асоціацією міст України.

URL:https://www.auc.org.ua/sites/default/files/library/metodychni_rekomendaciyi_amu_0.pdf

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Іванов О.Ю.,
аспірант Академії праці,
соціальних відносин і туризму

ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ВІДБУДОВИ КРАЇНИ

Планування розвитку територій в умовах відбудови нашої країни є актуальним та неминучим процесом, в якому пріоритетні напрями повинні сприяти відновленню та розвитку, забезпеченню сприятливих умов та безпеки для життя людини. При цьому важливо визначити певні обмеження щодо зменшення негативного впливу викликів та загроз воєнного стану, забезпечення охорони і раціонального використання природних ресурсів в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь. Напрями діяльності в сфері планування розвитку територій безпосередньо спрямовані на розвиток тієї чи іншої території, що має на меті обґрунтоване визначення напрямів відбудови, аналізу стану пошкоджень та можливого вибору варіантів розвитку. Згідно зі ст.2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» планування територій визначається як діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб [1]. Прийняття конкретних містобудівних рішень органами публічного управління щодо територіального розвитку громад визначатиме їх територіальну та економічну ефективність, сприятиме відновленню та впровадженню сучасних містобудівних проектів.

В сучасних складних умовах відновлення просторів громад сфера планування розвитку територій не тільки не зупинилась, а гнучко відреагувала на потреби діяльності в сфері містобудування. Вже з 17 березня 2022 року на територіях нашої країни, де не ведуться активні бойові дії, відновлено надання послуг з архітектурно-будівельного напрямку. Продовжено діяльність щодо проведення експертизи об'єктів, завантаження проектної документації на будівництво, видаються містобудівні умови та обмеження, отримуються права на виконання підготовчих та будівельних робіт та інших напрямів, приймаються об'єкти в експлуатацію [2]. Створено умови щодо забезпечення функціонування архітектурно-будівельної сфери, яка спроможна надати відтворення та подальший розвиток територіям, що зазнали негативного впливу та руйнувань.

В умовах зростаючого навантаження на окремі галузі, особливо енергетичного спрямування, такі напрями є доцільними та ефективними, і дозволяють гнучко реагувати на сучасні виклики територіального розвитку.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Сучасний стан сфери планування розвитку територій спрямований на збереження та відтворення територій, а, в деяких випадках, хоча б не руйнування об'єктів інфраструктури та житлового фонду. Внаслідок змін в країні, що обумовлені реаліями воєнного стану, громади отримали багато загроз, інколи з значним пошкодженням містобудівних об'єктів та значним руйнівним фактором. Тому планування розвитку територій сьогодні докорінним чином змінює свій вектор і спрямовується на багатофункціональність відтворення містобудівної діяльності.

Громади, які не зазнали значного впливу руйнівних змін, продовжують свою діяльність щодо сфери планування розвитку територій, але наявний стан базової трансформації суспільних відносин і там змінює наголоси формування просторів. Низка змін в нормативно-законодавчих актах нашої країни стосується всіх громад, в тому числі і в сфері територіального розвитку. Так, Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності спрямований на забезпечення ефективного публічного управління, контролю і нагляду в сфері містобудівної діяльності, запровадження дієвих механізмів відповідальності за порушення містобудівного законодавства, встановлення прозорих правил в галузі для всіх учасників [3].

Взаємоузгодження відповідальності держави, громад та бізнесу під час планування територій в умовах сьогодення є одним з перспективних факторів діяльності в сфері розвитку територій. В умовах змін повоєнного характеру відносини держави, громади та приватної сфери мають бути узгоджені. Такі тенденції потребують значної трансформації суспільних відносин, визначаючи доцільність впровадження системи трипартизму в планувальну сферу.

Змінені обставини розвитку територій впливають на завдання планувального характеру. В сучасних умовах територіального розвитку органи публічного управління та адміністрування не полишають своєї діяльності в сфері планування територій. В реаліях сьогодення важливо зберегти її системність та комплексність. Сучасний стан може бути визначений конфліктними ситуаціями містобудування, іноді критичного рівня. Так, 5 квітня 2022 року уряд нашої країни затвердив механізм проведення обстеження пошкоджених будівель та споруд, для визначення їх подальшої експлуатації, виконання відновлювальних робіт або демонтажу. Відповідна постанова розроблена профільним міністерством «Про внесення змін до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва» та прийнята на засіданні Кабінету Міністрів України [4]. Такі дії слугуватимуть основою для розробки та впровадження регіональних і місцевих програм та планів щодо відбудови та відродження територій. Публічне управління та адміністрування в галузі містобудівного управління забезпечує населеним пунктам та іншим територіям передбачуваність і системний розвиток.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Література:

1. Про регулювання містобудівної діяльності : Закон України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text>
2. Міністерство розвитку громад та територій України, Офіційний веб-сайт Міністерства. URL: <https://www.minregion.gov.ua>.
3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72212.
4. Про внесення змін до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2022 р. № 423. URL: <https://www.minregion.gov.ua/press/news/uryad-zatverdvy-mehanizm-provedennya-obstezhennyabudivel-ta-sporud-poshkodzhenyh-u-rezultati-vijskovoyi-agresiyi-rf/>.

Шевченко О.О.,

аспірант Академії праці, соціальних
відносин і туризму,
м. Київ, Україна
ORCID: 0009-0007-8352-1125

НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

На сьогодні, для України та особливо її регіонів, які постраждали внаслідок війни, дуже критичним постає питання стратегічного планування в усіх сферах діяльності держави, яке сприятиме не тільки відновленню господарської діяльності, а й покращенню та зміцненню позицій держави у цілому світі.

Загалом складним виглядають процеси прогнозування та планування в умовах дії війни, а також реалізація таких процесів, як на державному рівні так і на місцевому рівнях під час проведення муніципальної реформи. Попри війну, на даний час вже існує та розробляються післявоєнні плани реконструкції та відновлення житла, об'єктів нерухомого майна та об'єктів критичної інфраструктури. Так, для прикладу можна взяти прифронтове місто Харків, де вже активно презентується та обговорюється на міжнародних форумах нову концепцію Генерального плану міста з урахуванням потреб місцевого населення,

Муниципальная реформа в контексте евроинтеграции Украины: позиция власти, ученых, профсплоков та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

забезпеченням міста об'єктами критичної інфраструктури для повноцінного його функціонування з урахуванням найбільш постраждалих районів, а також раціональним використанням земель міста Харкова відповідно до його зонування.

Законодавче регулювання стратегічного планування на державному рівні почалося прийняттям низки нормативно-правових актів ще у 2000 роках. Розвиток встановлення планів згідно їх терміну загалом прийнято поділяти на довгострокові (понад 5 років), середньострокові (3-5 років) та короткострокові (1-2 роки).

Для розуміння стратегічного планування, як специфічного виду діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, необхідно використовувати термін, який зазначений у Законі України від 23.03.2000 року № 1602-III «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», де зазначено, що державним прогнозуванням економічного і соціального розвитку, визначається науково обґрунтоване передбачення напрямів розвитку країни, окремих галузей економіки або окремих адміністративно-територіальних одиниць, можливого стану економіки та соціальної сфери в майбутньому, а також альтернативних шляхів і строків досягнення параметрів економічного і соціального розвитку. Прогноз економічного і соціального розвитку є засобом обґрунтування вибору тієї чи іншої стратегії та прийняття конкретних рішень державними органами, органами місцевого самоврядування щодо регулювання соціально-економічних процесів. [1]

Основними рисами, які є визначальними у сфері планування є:

- науково обґрунтовані передбачення напрями розвитку країни або окремого регіону;
- строки досягнення зазначених цілей, які викладені у цих напрямках;
- усі передбачені та альтернативні шляхи, згідно яких можливо буде досягти зазначених цілей;
- об'єктивні індикатори та певні зафіксовані результати, за якими можливо оцінити ступінь виконання зазначених цілей;
- органи, які відповідальні за розробку, прийняття та реалізацію таких програм та цілей, що мають бути наділені відповідними повноваженнями. [2, ст. 52-60].

За статтею 1 вищезазначеного Закону встановлюються суб'єкти, які є учасниками державного прогнозування та беруть участь у розробленні програм економічного і соціального розвитку. Варто зазначити, що перелік цих органів є вичерпним та виглядає наступним чином:

- Кабінет Міністрів України;
- центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері економічного і соціального розвитку;
- інші центральні органи виконавчої влади;
- Рада міністрів

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Автономної Республіки Крим; - місцеві державні адміністрації; - органи місцевого самоврядування.

Водночас, на національному рівні, передбачено єдиний регіональний стратегічний документ, який відповідає статтям Бюджетного кодексу України та передбачено формування окремого Державного фонду регіонального розвитку у складі Державного бюджету України. Як зазначено у статті 24-1 Бюджетного кодексу України - кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті розвиток регіонів і відповідають пріоритетам, визначеним Державною стратегією регіонального розвитку та відповідними регіональними стратегіями розвитку. [3]

Цією стратегією передбачено відповідний інструментарій, фінансування та етапи реалізації (перший етап - 2021-2023 роки та другий етап - 2024-2027 роки) для вирішення поставлених проблем, які зазначені у цій стратегії. Аналізуючи положення даної стратегії та реальне її виконання, можна дійти висновку, що її положення не реалізуються, а отже ефективність її прийняття та дотримання в майбутньому є недоцільним. Низький рівень стратегічного планування прямо залежить від того, як ефективно працює модель реалізації цього документа на рівнях регіонів. Не встановлення в Стратегії конкретних заходів для визначеного кола осіб, провокує неоднозначне трактування її положень, та як наслідок не виконання її на всіх рівнях починаючи із загальнодержавного, так і закінчуючи місцевим рівнем. Першочергове завдання муніципальної реформи і полягає у тому, щоб реалізувати положення, які встановлені на загальнодержавному рівні з одночасним переданням повноважень на місцеві об'єднанні територіальні громади з відповідним контролем та наглядом за дотриманням таких завдань та цілей планування.

Сферу земельних відносин регулюють безліч нормативно-правових актів, але основні положення щодо використання земель в Україні викладені у кодифікованому законі - Земельному кодексі України (далі – ЗКУ). В ЗКУ присвячено цілу главу, яка стосується сфери стратегічного планування використання земель, їх розподілу та раціонального використання. Ці норми мають пряму дію і тому через призму Закону від 23.03.2000 р. № 1602-III було розроблено та схвалено Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.01.2022 року № 70-р «Концепцію Загальнодержавної цільової програми використання та охорони земель» (далі – Програма). [4]

Для розуміння стратегічного планування в сфері раціонального використання та охорони земель цю Програму було прийнято на 10 років (дія цієї програми з 2022 року до 2032 року). За інформацією, яка зазначена в цій Програмі Земельний фонд України становить - 60,4 млн. гектарів і характеризується

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

надзвичайно високим рівнем освоєння. Близько 70 % земельного фонду України становлять сільськогосподарські землі, близько 4 % - забудовані землі.

Головним напрямом для вирішення цих проблем Програмою зазначено розроблення і затвердження наступної програми у майбутньому, якою передбачається розроблення схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, територій територіальних громад, запровадження моніторингу виконання заходів Програми, моніторингу земель із створенням геоінформаційної платформи перш за все на місцевому рівні. За цим шляхом передбачається надання органам місцевого самоврядування повноважень для максимально ефективного важелю регулювання відносин у сфері раціонального використання земель, які входять до складу територіальних громад, яке по суті і є початком муніципальної реформи в Україні.

Тобто, можна зазначити, що центральним органом виконавчої влади вже побудовані плани, які розраховані на довгострокову перспективу збереження та охорону земель в Україні. Проте, водночас відсутня реальна відповідальність усієї вертикалі осіб, які мають повноваження та обов'язки з виконання даної Програми, та насамперед це стосується окремих регіонів України, які мають свої особливості місцевості та ландшафту земель.

Проаналізувавши нормативно-правову базу, органи місцевого самоврядування знайшли шляхи вирішення цієї проблеми. Відповідно до Постанови КМУ № 482 від 22.07.2016 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» було змінено Положення про Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру де визначено, що «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує та реалізує політику держави у сфері контролю (наглядова функція) в агропромисловому комплексі, щодо дотримання земельного законодавства, відносно використання земельного потенціалу, як окремої одиниці, з урахуванням категорії, призначення та відповідно і охорони земельних ресурсів будь-якої форми власності (державна, приватна чи комунальна)». Тобто, повноваження отримали органи на місцях у територіальних громадах, які повинні охороняти і як наслідок вирішувати нагальні та гострі проблеми земельних ділянок у відповідних регіонах. [5], [7, ст. 52-76]

Найбільше через війну постраждали сотні гектарів земельного фонду України, це і заміновані території, і вирви від обстрілів, зсуви ґрунту, випалені землі, знищена військова техніка на полях, що спричиняє довготривалу деградацію довкілля. Окремим пунктом, також можна виділити механічні порушення структури ґрунтів, що утворюються під час пересування військової техніки, руху військ, будівництва захисних споруд, утворення кратерів від бомбардування.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Також станом на березень 2023 року маємо за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій 2 млн 591 тис га – земель, які потребують обстеження на наявність замінування та вибухонебезпечних залишків війни. З екологічної точки зору, під час розмінування території, руйнується гумусовий горизонт, втрачаються фізико-хімічні властивості ґрунту та відбуваються зміни гранулометричного та агрегатного стану землі. [6]

Проаналізувавши зазначені положення чинних нормативно-правових актів, можна зазначити, що на даний час необхідно вкрай швидко приймати уніфікований акт, який буде передбачати не тільки принципові позиції та концептуальні положення про планування у сфері охорони земель на місцевому рівні, а й відповідальність осіб, які залучені до збереження, охорони та раціонального використання земель згідно особливостей кожного окремого регіону під час проведення муніципальної реформи в Україні.

Література:

1. Закон України від 23.03.2000 року № 1602-III «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України». Офіційний сайт Верховної ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-14#Text>;
2. Щербак Н.В. Стратегічне планування в системі державного управління. Державне управління та місцеве самоврядування, 2020, вип. 3(46), ст. 52-60.
3. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI. Офіційний сайт Верховної ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text>;
4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.01.2022 року № 70-р «Концепцію Загальнодержавної цільової програми використання та охорони земель». Офіційний сайт Верховної ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/70-2022-%D1%80#Text>;
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 № 482 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». Офіційний сайт Верховної ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482-2016-%D0%BF#Text>;
6. Офіційний сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій. Оперативна інформація. URL: <https://dsns.gov.ua/uk/operational-information>;
7. Andriyash, V., Evtushenko A., Lushahina, T., & Lininska, O. (2021) - Проблемні питання щодо планування земель в умовах децентралізації. Публічне управління та регіональний розвиток, (11), ст. 52-76. URL: <https://doi.org/10.34132/pard>.

Муниципальная реформа в контексте евроинтеграции Украины: позиция власти, ученых, профсплоков та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Теренчук А.П.,

аспірант кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права
Академії праці, соціальних відносин і туризму

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Війна внесла корективи в життєдіяльність кожної людини нашої країни, змінивши наш звичний ритм буття, змінила всі правила та норми, поставивши перед нами нові виклики та задачі, спровокувала цілий ряд криз та обставин, які ускладнюють функціонування механізмів нашої держави в цілому. Вторгнення окупаційних військ стало справжнім випробуванням інституту місцевого самоврядування, оскільки, з самого початку війни, великий спектр проблем, які були пов'язані з російською агресією, громади вирішували самотужки, не чекаючи розпоряджень органів місцевої та центральної влади. Місцеве самоврядування в Україні продемонструвало значний рівень ефективності при функціонуванні в умовах воєнного стану. За необхідності розв'язання одночасно цілого ряду складних проблем ефективність взаємодії між органами державної влади, керівництвом територіальних громад та представниками громадських і волонтерських організацій залишається високою, що дозволяє уникати різких криз в процесі забезпечення життєдіяльності громад.

Правові засади місцевого самоврядування в Україні визначаються у Конституції України, законах України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про органи самоорганізації населення», галузевому законодавстві, підзаконних нормативно-правових актах, що приймаються на їх основі, а також в актах органів місцевого самоврядування, які приймаються ними у межах компетенції [1, с. 115]

Досліджуючи питання повноважень місцевих органів публічної адміністрації в умовах воєнного стану в Україні, варто відзначити, що органи місцевого самоврядування і далі здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України, Законом України «Про правовий режим воєнного стану» та іншими законами України. Зокрема, органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади мають забезпечити передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи й повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави. [2].

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Після вторгнення ворога було видано Указ Президента України, щодо створення рад оборони при обласних та Київській міській державній адміністрації, а також органах місцевого самоврядування. Першочерговим завданням стало забезпечення максимальної підтримки та сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану. Окремо було регламентовано створення військово-цивільних адміністрацій на територіях де велися активні бої. Це дозволило місцевому самоврядуванню «перейти на воєнні рейки» та продовжити свою роботу.

Згідно з ч. 2 ст. 98 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», органи місцевого самоврядування і далі здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України, цим та іншими законами України. Військове командування разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування має забезпечити передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи й повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

«Військові адміністрації населених пунктів утворюються в одному чи декількох населених пунктах (селах, селищах, містах), в яких сільські, селищні, міські ради та/або їхні виконавчі органи не здійснюють покладені на них Конституцією та законами України повноваження, у тому числі внаслідок фактичного само-розпуску або самоусунення від виконання своїх повноважень, або їх фактичного невиконання, або припинення їх повноважень згідно із законом» [2].

В свою чергу, військове командування разом із військовими адміністраціями можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування запроваджувати наступні заходи правового режиму воєнного стану: 1) встановлювати (посилювати) охорону об'єктів державного значення; 2) запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб; 3) використовувати потужності та трудові ресурси підприємств; 4) примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності; 5) запроваджувати комендантську годину; 6) встановлювати особливий режим в'їзду і виїзду; 7) перевіряти документи у осіб; 8) забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів; 9) регулювати роботу постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та засобів масової інформації...; 10) та інше [2].

Важливо, що в умовах повномасштабної війни на території України органи місцевого самоврядування отримали низку додаткових обов'язків. серед яких

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

можна виділити наступні: налагодження близької співпраці з військовими адміністраціями та військовим командуванням, узгодження порядку роботи та, за потреби, погодження перерозподілу окремих повноважень. Завдяки цьому в короткі терміни було організовано оборону населених пунктів, а також забезпечено усі ресурси, що були для цього необхідні. Важливе значення на той момент мало питання забезпечення своєчасного донесення актуальної інформації до населення з метою забезпечення безпеки та збереження людських життів.

Особливе навантаження відчули територіальні громади, що знаходяться біля кордону з Польщею, Молдовою, Угорщиною, Словаччиною, Румунією. Пояснюється це тим, що саме на ці території припала особливо активна робота по прийому, розміщенню та забезпеченню усім необхідним внутрішньо переміщених осіб, адже саме ці регіони на сьогодні є відносно спокійними. Саме органами місцевого самоврядування таких громад здійснюється найбільша робота по забезпеченню реєстрацією відповідного статусу ВПО, видачі довідок, розміщенню та роздачі гуманітарної допомоги, оформленню виплат, тощо. Також, що не менш важливо, у зв'язку з Наказом МОН № 274 від 28.03.2022 року, котрий врегульовує питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану, органи управління у сфері освіти системи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають заклади загальної середньої освіти та установи освіти, зобов'язані забезпечити зарахування здобувачів загальної середньої освіти, які вимушені були змінити місце навчання до закладів освіти та організувати здобуття освіти за будь-якою найбільш безпечною формою [3].

Крім того, саме на органи місцевого самоврядування було покладено завдання щодо ліквідації наслідків бойових дій. Правовою основою вирішення зазначеного питання слугує постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2022 року № 423, саме цією постановою були внесені зміни до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва, тобто було визначено процедуру здійснення обстеження об'єктів, які були пошкоджених унаслідок воєнних дій [4].

Також слід акцентувати увагу на тісній взаємодії органів місцевого самоврядування та Національної поліції, яка має спільну мету – підтримання правопорядку по всій території країни, зниження рівня злочинності, залучення населення до громадських формувань з охорони порядку. Взаємодія поліції з органами місцевого самоврядування виражається в організаційній, інформаційній та контрольній формі. Така співпраця стає результативною завдяки обміну інформацією між представниками громад та органами Національної поліції, що сприяє швидкому вирішенню непередбачуваних ситуацій та проблем, які пов'язані з проведенням активних бойових дій.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Отже, із усього зазначеного вище, можна зробити висновок, що незважаючи на тяжкі обставини у країні, викликані воєнним станом, інститут місцевого самоврядування продовжує виконувати свої функції, зокрема завдяки співпраці та взаємодії з органами державної влади, маючи на меті захист громадян та суверенітету країни.

Література:

1. Коверя Р.М. Діяльність органів місцевого самоврядування під час дії воєнного стану. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 11. С. 115–118. URL : http://lsey.org.ua/11_2022/23.pdf
2. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12 травня 2015 р. № 389-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#n13>
3. Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні: наказ Міністерства освіти і науки України від 28.03.2022 № 274. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0274729-22#Text>
4. Порядок проведення обстеження пошкоджених об'єктів. Factor: веб-сайт. URL: <https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2022/april/issue-4/3/article-120169.html>

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

IV. Роль інститутів громадянського суспільства у проведенні муніципальної реформи (національний та європейський виміри)

Настюк А.А.,

к.ю.н., доцент, доцент кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права
Академії праці, соціальних відносин і туризму
м. Київ

Семенць О.В.,

аспірант Академії праці соціальних
відносин і туризму

МЕТОДИ ПРОТИСТОЯННЯ КИЇВСЬКОГО ВІЧА ПІД ЧАС АГРЕСІЇ ПРОТИ НЬОГО ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ СИЛ

В нашому дослідженні ми вирішили проаналізувати спроби захоплення Києва ворожими військами, яку позицію займало київське віче в даному випадку та які підстави могли призвести до втрати довіри князя від віче і до яких наслідків це могло призвести.

Новгородський узурпатор Олег підступно заманив в пастку Київського князя Аскольда і вбив його. Ю. Брайчевський вважав, що князя Аскольда зрадили київські язичницькі кола. [1, с. 717-719]. Після вбивства князя у Олега навряд чи було достатньо сил, щоб захопити місто. Рішення щодо оборони міста чи здачі його Олегу і тим саме визнання його новим правителем мало б належати київським боярам та вічу. В літописних джерелах немає інформації, що Олег взяв місто силою. Із цих даних можна припустити, що Київ добровільно прийняв владу Олега. Зазначені події призвели до того, що Київ став матір'ю міст Русі, тобто столицею, місцем, де знаходилася княжа резиденція. А Новгород втратив статус княжої резиденції і став платити данину в 300 гривень [2, с. 15]. Києву стали підкорятися всі північні племена, які контролював Олег, оскільки саме він зробив його своєю резиденцією, а не Новгород. Перемога Новгорода перетворилася в політичну катастрофу.

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Після вбивства древлянами Ігоря у 945 році, їхній князь Мал спробував захопити владу в Києві через одруження на Ользі, жінці вбитого князя. Спроба древлян ослабити позиції Києва і перехопити ініціативу закінчилась знищенням двох древлянських посольств, знищенням древлянської еліти разом із Малом на похоронах Ігоря, розоренням древлянської землі та знищенням разом із всім населенням древлянського міста Іскоростеня [3, с. 23-25]. Київ самими підступними і жорстокими методами присік спробу древлян змінити баланс сил в Київській Русі. Київ зберіг свою гегемонію.

Наступна спроба взяти Київ була у печенігів в 968 році. Вони скористались тим, що князь воював в Болгарії і осадили місто [4, с. 24-25]. В даному випадку місто боролось і хитрістю спасли місто. Київське віче проявило рішучість і перемогло, не давши розграбувати Київ.

Князь Святослав спробував перенести столицю з Києва у Болгарію в Переяславець на Дунаї. Коли князь програв війну в Болгарії і відправився додому Дніпром, його перестріли половці і не дали пройти до Києва. Князь був змушений зимувати, ймовірно, надіючись на допомогу із Києва. Весною він намагався прорватися силою, але загинув разом із своєю дружиною [5, с. 48-54], [6, с. 107-110]. З Києва, де сидів його син, допомога так і не надійшла. А після смерті Святослава проект з перенесенням столиці провалився остаточно, а державу очолив його син Київський князь Ярополк. Загроза для Києва втратити статус столиці була відведена.

Один із синів Святослава Олег, древлянський князь, перестав коритися своєму брату Київському князю Ярополку. Він навіть убив сина впливового київського воєводи Свенельда, коли той, полюючи, випадково заїхав в древлянські землі [2, с. 38]. Олег дав зрозуміти, що киян, якщо ті полюватимуть в древлянській землі, будуть убивати. Цим демаршем древляни кинули виклик Києву. Результат: Олег загинув, а древлянська земля знову була розорена і підкорилася Києву.

У 980 році Новгородський князь Володимир, взявши під контроль полоцьку землю та заручившись підтримкою кривичів, організував новий великий похід на Київ майже аналогічний походу Олега. Київський князь Ярополк із-за зрадника Блута проявив нерішучість і вирішив чекати Володимира в Києві. Пасивність князя призвела до того, що вояки Ярополка стали переходити на сторону Володимира. Ярополк, боячись зради киян, покинув місто. Як тільки Ярополк покинув Київ, кияни (віче) впустили Володимира, а це, фактично, надало йому перемогу в цьому протистоянні. Ярополк був підступно вбитий на перемовинах людьми Володимира. В даному протистоянні Новгород як і при Олегу переміг але столицею залишився Київ, а Новгород мусив князю в Київ платити 2000 гривень. Коли варяги хотіли пограбувати місто, Володимир не дозволив це зробити боячись гніву киян [3, с. 32-34, 56]. Отже Володимир одразу як прийшов до влади, намагався не провокувати

київське віче і підтримувати з ним гарні відносини. Судячи по майбутній язичницькій реформі Володимира підтримали проязичницькі сили віча.

В 1000 році прибічник вбитого Володимиром князя Ярополка привів під Київ печенігів, які осадили місто. Князя Володимира в місті не було. Олександр Попович, який, ми вважаємо, був призначений керівником київського полку здійснив уночі напад на половців та розбив їх. Чому ми вважаємо, що Олександр був не людиною князя, а віче? Після того, як Володимир повернувся, він нагородив Олександра і зробив його вельможею у своєму домі [5, с. 87].

Після смерті Володимира в Києві сів його син Святополк. Новгородський князь Ярослав Володимирович здійснив фактично третій похід ільменських слов'ян на Київ та в генеральній битві розбив Святополка. Святополк не став залишатися в Києві і втік із нього, як це зробив Ярополк, що дало можливість Ярославу зайняти місто. Немає ніяких даних, що Ярослав штурмом взяв місто [4, с. 47-48]. Ми вважаємо, що київське віче, як і випадку з Олегом та Володимиром, домовилося з Ярославом і він ввійшов в місто без штурму. Ярослав, як і його попередники, залишився в Києві і почав боронити його інтереси.

У 1017 році половці неочікувано підійшли до Києва і навіть змогли ввірвалися у місто але були зупинені Ярославом, витіснені та розбиті. Кияни на чолі із своїм князем не дали захопити місто [5, с. 98].

Святополк у 1018 році отримав підтримку Болеслава Хороброго, польського правителя, і повернувся в Київську Русь та у генеральному бою розбив Ярослава. Ярослав після своєї поразки вирішив не відсиджуватися в осаді як і Святополк та втік до Новгорода. Киянам не сподобалося, що поляки залишилися у Києві та навколишніх місцях і стали кормитися за рахунок місцевих. Як тільки Ярополку стали жалітися люди на поляк, він дозволив їх бити [5, с. 98]. Виникла схожа ситуація як і в Ярослава з варягами. Ярополк теж прийняв сторону киян. Болеслав змушений був покинути Київ. Київське віче не потерпіло, що чужинці грабують їхню землю, навіть якщо вони виступали головним союзником їхнього князя. Святополк був змушений уступити вічу і стати на сторону киян, тим саме втративши союзника.

Як тільки Ярослав дізнався, що поляки покинули Святополка, він одразу з Новгорода рушив на Київ. Відбувся четвертий похід новгородців на Київ. Святополк утік із Києва із-за того, що кияни більше любили Ярослава ніж його [5, с. 100]. Ярослав без проблем зайняв місто. Знову позиція, яку зайняло київське віче стала ключовим фактором, що дало можливість Ярославу перемогти і вдруге стати Київським князем. Після зайняв місто. Даний четвертий похід новгородців знову не дав їм можливості стати домінуючою силою на Русі та як Київ залишився резиденцією Великого князя Русі, тим саме залишивши за собою статус столиці держави.

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Мстислав Удалий дізнавшись, що Ярослав перебував у Новгороді, скористався цим та підійшов до Києва. Кияни (віче) не прийняли Тмутараканського князя та не впустили його в місто. Віче вирішило підтримати Ярослава. Мстислав сів в Чернігові і в результаті протистояння Русь розділилася на дві частини по Дніпру. Поки Мстислав сидів в Чернігові, Ярослав борячись переніс княжу резиденцію в Новгород. Іронія цього рішення полягала в тому, що перемоги Новгорода це зробити не могли і тільки поразка Ярослава змогла зробити Новгород на короткий час столицею Київської Русі. У 1026 році Ярослав помирився із братом Мстиславом і повернув столицю до Києва [5, с. 102-104,]. Пізніше в 1033 році у князя Мстислава помер син, а в 1034 році і він сам. Проблема була вирішена і в сферу Києва повернулися втрачені території [4, с. 52]. Зазначений випадок є унікальним. Київ не впустив в місто конкурента за владу свого князя і продовжував підтримувати Ярослава.

У 1036 році Київ осадили печеніги. Місто не здалося і боролось поки князь Ярослав Володимирович не прийшов із військами та не розбив печенігів. Це була їх остання спроба захопити Київ [6, с. 136-137].

У 1067 році київське віче вигнало київського князя Ізяслава Ярославовича та вибрало собі нового князя Всеслава Полоцького. Ізяслав повернувся на Русь з поляками, а Полоцький князь втік. Кияни вирішили домовитися і вступили в перемовини з Ізяславом. Вони поклялись перед князем і просили не вести поляків до Києва. Перемовники, які виступили від імені киян, були брати Ізяслава - Святослав і Всеволод. Київське віче знову змогло домовитися з князями і місто не постраждало від розорення. Ізяслав направив до Києва свого сина, який стратив тільки 70 людей за бунт. Деякі люди були предані осліпленню. Отже князь по мінімуму покарав бунтівників. Він підійшов до міста з малою кількістю поляк як і просило віче і місто зустріло князя як свого правителя. Поляків послали по селам для кормління. Ті знову вступили в конфлікт з місцевими людьми і їх почали вбивати [5, с. 120-124]. Князь не міг піти проти віче і Болеслав II покинув Русь. Ситуація доволі схожа із Болеславом I.

У 1073 році Святослав із Всеволодом виступили проти брата і обступили Київ. Ізяслав втік із міста, а в Київ в'їхав Святослав [4, с. 64]. Місто, ймовірно, домовилося із Святославом і прийняло його своїм князем.

Після смерті Святослава Київ прийняв у 1076 році Всеволода. У 1077 році Ізяслав, при підтримці поляк, рушив на Київ. Всеволод рушив з військами на зустріч. Коли війська зустрілися, Ізяслав домовився з Всеволодом і останній уступив Київ брату. Ізяслав ввійшов в місто без бою і був прийнятий киянами [4, с. 68]. Ми вважаємо, що однією із причин чому Всеволод уступив місто Ізяславу було небажання киян воювати і нести збитки за інтереси князя. Ізяслав двічі йшов

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

походом на своє місто щоб повернути його собі і обидва рази йому вдалося увійти в місто не грубою силою, а дипломатичними домовленостями з київським вічем.

У 1096 році печенігський князь Боняк двічі підходив до Києва та розоряв навколишні території. Місто не піддавалося штурму та вистояло. [5, с. 160-161].

Доволі цікава ситуація склалась із осліпленням Василька Ростиславовича, якого осліпили за доносом Давида Ігоровича. Звинуватили в цьому Святополка Ізяславовича, Київського князя. Результатом цього стало створення військової коаліції із колишніх ворогів Володимира Всеволодовича та Давида і Олега Святославовича, щоб захопити Київ та покарати князя Київського. Коаліція послала киянам (віче), що якщо вони вступляться за Святополка, то їх чекає розорення. Святополк спробував покинути Київ але кияни його не випустили і сказали йому, щоб він просив прощення у братів (двоюридних). Кияни попросили Анну Всеволодовну (мачуху Володимира) і митрополита Нікіфора, щоб ті відправилися до Володимира Всеволодовича. Завдяки перемовинам та компромісу Святополка, штурму і розорення Києва вдалося запобігти [5, с. 171-180]. Знову кияни змогли надавити на князя та мирним шляхом і без розорення досягнути вирішення даного конфлікту. Достатньо було надавити на Святополка і заставити його уступити опонентам та зберегти місто цілим.

Висновок. Київське віче завжди намагалося зберегти свою гегемонію. Коли Київські князі своїми діями або бездіяльністю загрожували благополуччю та пануванню міста як столиці Київської Русі, вони одразу втрачали підтримку. Київське віче вирішувало свої проблеми із князями методом дипломатії. Київське віче всі свої нібито поразки перетворювало в перемоги і ще більше посилювало свої позиції в Київській Русі. Князь, який намагався вести політику з Києвом через призму сили та нав'язування своєї волі, або загрожував Києву втратою його статусу столиці Київської Русі, переставав бути Великим князем Русі. Київ намагався не вступати в пряму боротьбу, коли поразка ставала неминучою і місту загрожувало розорення. В такій ситуації віче намагалося перетягнути лідера опонентів на свою сторону та перетворити його в новий центр своєї сили з метою посилення себе за рахунок колишнього ворога. Всі перераховані нами правителі, які приходили підкоряти Київ, хотіли володарювати в Київській Русі і Київ їм це давав, якщо вони могли довести свою вдачу. Якщо ворог приходив грабувати, то Київ рішуче боровся з ним. Київське віче змогло запровадити правило, що Великим князем Русі може бути тільки той князь, який сидить на княжому столі в Києві. Новгород п'ять разів займав Київ, але статус столиці так і не отримав і був змушений Києву платити данину. Коли древлянський Коростень кинув виклик Києву, то це закінчилось для нього повним спаленням та знищенням його населення. Із наведених нами даних ми бачимо, що вісім разів ворожі війська входили в місто, щоб скинути Київського князя. Деякі робили це двічі але

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

переможці самі ставали київськими князями і продовжували робити Київ величнішим містом східної Європи. «Той, хто перемагає київського князя, сам ним стає» - ось девіз політики київського віче.

Література:

1. Брайчевський, Михайло Юліанович. Хозарія і Русь. Аскольд - цар Київський. Київ: Вид-во ім. О. Теліги, 2009. Т2. 816 с.
2. Полное Собрание Русскихъ Летописей. Патриаршая или Никоновская летопись. Санкт-Петербург: Типография Эдуарда Праца, 1862. Т. 9. 256 с.
3. Полное Собрание Русскихъ Летописей. Лаврентьевская и Тронцкая летописи. Санкт-Петербург: Типография Эдуарда Праца, 1846. Т. 1. 267 с.
4. Полное Собрание Русскихъ Летописей. Типографская летопись. Петроградъ: 2-я Государственная типография. Галерная 1, 1921. Т. 24. 272 с.
5. Татищев В.Н. Исторія Российская с самыхъ древнихъ временъ. Москва: Напечатано при Императорскомъ Московскомъ Унивеситете, 1773. Т.2.732 с.
6. Полное Собрание Русскихъ Летописей. Псковские Софиевские летописи. Санкт-Петербург: Типография Эдуарда Праца, 1851. Т. 5. 275 с.

Мельник О.Я.,

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільного,
господарського та трудового права
Академії праці, соціальних відносин і туризму

РОЛЬ ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ

У 75-ту річницю ухвалення Загальної декларації прав людини світова спільнота визнає її актуальність і важливість, розглядаючи її як основу регулювання суспільного життя та творення права. Цінності, що впливають із Декларації, є головним орієнтиром, спрямованим на захист прав людини. Загальна декларація прав людини залишається основним спільним знаменником у глобальному дискурсі про права людини.

Сьогодні увесь світ стоїть перед величезним соціальним викликом, що посилюється широкомасштабною війною, яку розпочала рф на території України. В Україні, де згідно статистичних даних рівень бідності зріс до 24 % у 2023 році,

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

особливо гостро постає питання соціальної захищеності людини та громадянина. Ефективність реального соціального захисту швидко зменшується викликаючи, як наслідок, соціальну нерівність в суспільстві.

На думку окремих науковців право на соціальне забезпечення – це визнані міжнародним співтовариством та державою і зафіксовані в нормативних актах можливості людини в разі повної чи часткової втрати засобів до існування або понесення додаткових витрат, а також за станом здоров'я вимагати від уповноваженого на це суб'єкта конкретних видів соціального забезпечення з метою задоволення не нижче ніж на прожитковому рівні своїх фізіологічних, соціальних та духовних потреб [1, с. 44].

Конституція України закріплює право на соціальний захист як основоположне, системоутворююче право по відношенню до усієї системи соціальних прав людини. За змістом ч.1 ст. 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом [2].

Варто зауважити, що конституційні засади права соціального забезпечення, як самостійної галузі права враховують основоположні міжнародні стандарти з прав людини, що насамперед закріплені в Загальній декларації прав людини, яка є фундаментальним міжнародно - правовим актом ООН і відіграє ключову роль у формуванні джерел права соціального забезпечення. Право на соціальне забезпечення було визнано як універсальне право людини та зафіксовано у цій Декларації. У ст. 22 Декларації закріплено, що кожна людина, як член суспільства, має право на соціальне забезпечення і на здійснення необхідних для підтримання її гідності і для вільного розвитку її особи прав у економічній, соціальній і культурній галузях за допомогою національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до структури і ресурсів кожної держави[3]. З правової точки зору, Декларація встановлює: 1) систему загальних міжнародних стандартів з прав людини; 2) систему міжнародних соціальних стандартів; 3) міжнародно-правові засади та принципи соціальних реформ; 4) міжнародно-правові засади та принципи розвитку системи законодавства про соціальне забезпечення. Важливо підкреслити, що норми Загальної декларації прав людини визначають найбільш концептуальні засади розвитку міжнародної спільноти, зокрема такі як: усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах; усі люди наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства; кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією Декларацією; кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність; ніхто не повинен бути в рабстві або у підневільному стані;

рабство і работоргівля забороняються в усіх їх видах; ніхто не повинен зазнавати тортур, або жорстокого, нелюдського, або такого, що принижує його гідність, поводження і покарання; кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб'єктності; усі люди рівні перед законом і мають право, без будь-якої різниці, на рівний їх захист законом; кожна людина має право на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами в разі порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законом тощо.

Крім того, до системи основоположних міжнародних соціальних стандартів, які за своєю суттю, є соціальними правами людини, у відповідності до Загальної декларації прав людини (ст.ст. 22-28), можна віднести наступні: право на соціальне забезпечення і на здійснення необхідних для підтримання її гідності і для вільного розвитку її особи прав у економічній, соціальній і культурній галузях за допомогою національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до структури і ресурсів кожної держави; право на такий життєвий рівень (достатній життєвий рівень), включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров'я і добробуту її самої та її сім'ї, і право на забезпечення в разі безробіття, хвороби, інвалідності, вдовства, старості чи іншого випадку втрати засобів до існування через незалежні від неї обставини; право на особливе піклування, у зв'язку із материнством і дитинством; право на соціальний захист дітей; право на освіту; право вільно брати участь у культурному житті суспільства, втішатися мистецтвом, брати участь у науковому прогресі і користуватися його благами; право на соціальний і міжнародний порядок, при якому права і свободи, викладені в цій Декларації, можуть бути повністю здійснені тощо [3].

Отже, Загальна декларація прав людини – це фундаментальний міжнародно-правовий акт ООН, який визначає систему основоположних соціальних прав і свобод людини, які за своєю суттю та змістом, виступають міжнародними соціальними стандартами [4]. Основними ознаками Загальної декларації прав людини, як частини системи національного законодавства є наступні: 1) фундаментальний, основоположний та універсальний міжнародно-правовий акт ООН з прав людини; 2) закріплює систему основоположних соціальних прав людини; 3) визначає систему основоположних міжнародних стандартів з прав людини; 4) визначає засади правосуб'єктності у праві соціального забезпечення; 5) виступає основоположним джерелом права соціального забезпечення; 6) виступає міжнародно-правовим базисом організації і проведення соціальних реформ; 7) виступає міжнародно - правовою основою ухвалення новітнього законодавства про соціальне забезпечення; 8) виступає міжнародно-правовою основою кодифікації законодавства про соціальне забезпечення;

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Література:

1. Сташків Б.І. Право соціального забезпечення. Загальна частина : навчальний посібник / Б. І. Сташків. Чернігів : ПАТ "ПВК "Десна", 2016. С.44
2. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254-к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
3. Загальна декларація прав людини: Декларація ООН від 10.12.1948. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/> .
4. Костюк В.Л., Костюк Ю.В. Загальна декларація прав людини у системі джерел права соціального забезпечення: науково-теоретичний аспект / В. Л. Костюк, Ю. В. Костюк // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2018. – № 2(18) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://lj.oa.edu.ua/articles/2018/n2/18kvInta.pdf>.

Качан Я.В.,

кандидат наук з державного управління,
завідувач кафедри публічного управління та публічної служби
Академії праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ, Україна
ORCID:0000-0002-4078-7747

Красівський Д.О.,

кандидат наук з державного управління
доцент кафедри публічного управління та публічної служби
Академії праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ, Україна
ORCID: 0000-0002-2661-8592

Семенюк О.М.,

студент
Академії праці, соціальних відносин і туризму

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Оскільки державні службовці є ключовою частиною державного управління, національна кадрова політика є найважливішим інструментом реалізації національних стратегічних цілей. Першим кроком до вдосконалення державного управління має стати запровадження національної кадрової політики, як це передбачено «Стратегія державної кадрової політики на 2012-2020 роки», яка була

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

скасована Указом Президента України від травня 2020 року. Розроблена стратегія вказувала на те, що вона має бути спрямована на реалізацію цілей, основних цілей та основних завдань національної кадрової політики. Удосконалення кадрової політики – складний процес, необхідна послідовна реалізація численних законодавчих, організаційних, адміністративних, наукових та інших заходів, спрямованих на створення умов для досягнення цілей національного та соціального розвитку. Необхідність модернізації кадрової політики полягає в тому, що за останнє десятиліття, незважаючи на реформування та децентралізацію системи державної служби та виконання численних постанов і указів, державне кадрове управління перебуває в кризовому стані.

Розвиток публічної служби вирішальною мірою визначається якісними та структурними зрушеннями в її кадровому потенціалі, ефективністю управлінських технологій. Технології управління забезпечують цілісність впливу на поведінку людини, створюють сприятливе управлінське середовище, підвищують організованість, дисципліну, зміцнюють довіру, змінюють ставлення персоналу до трудової діяльності відповідно до цілей управління. При цьому слід пам'ятати, що у загальних управлінських технологіях об'єктом впливу є людина, як учасник трудового процесу та як суб'єкт діяльності [1]. Це своєрідний професійний капітал. Управління професійним капіталом вимагає специфічних засобів впливу, в якості яких виступають кадрові технології.

У контексті розгляду даного питання варто визначити основні проблеми у використанні кадрових технологій. До них належить: недостатня організація проведення професійного навчання державних службовців, неефективне використання інституту стажування кадрів, формування кадрового резерву та технології конкурсного відбору; невизначеність перспектив кар'єри кадрів. З урахуванням цих проблем основними завданнями застосування кадрових технологій у системі публічної служби є підвищення кваліфікації працівників кадрових служб за допомогою професійної підготовки та перепідготовки кадрів; впровадження у практику роботи органів публічної служби нових кадрових технологій; формування системи стимулювання праці державних службовців; підвищення престижності публічної служби та вибудовування норм корпоративної культури [2].

Для публічної служби важливо постійно переглядати та оновлювати свою кадрову політику та практику управління персоналом. Це допомагає підвищити прозорість та підзвітність на робочому місці, що необхідно для зміцнення довіри між співробітниками публічної служби та суспільством, яке є одержувачем державних (адміністративних) послуг. Оновлення кадрової політики у системі публічного управління пов'язана з тим, що на сьогодні змінюються вимоги до професійних знань та навичок службовців з урахуванням глобалізаційних викликів,

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

інтеграційних змін та воєнного часу. До основних навичок фахівців в системі публічного управління слід віднести антикризове управління, вміння приймати швидко рішення з невизначеними умовами та їх реалізовувати, бути гнучкими та стресостійкими, бути відповідальними та дисциплінованими, коли діяльність службовців здійснюється в онлайн-режимі, володіти цифровими навичками тощо [3].

Перспективами розвитку кадрового потенціалу публічної служби є:

- здійснення кадрового аудиту та функціонального аудиту з метою обґрунтування оптимізації кадрів публічної служби;
- передача функцій з управління персоналом приватним організаціями з відповідними функціями контролю;
- удосконалення нормативно-правових актів, що регулюють питання організації публічної служби, спеціальних освітніх напрямів підготовки спеціалістів у сфері публічного управління;
- створення гідних умов оплати праці та соціального забезпечення публічних службовців;
- формування кадрового потенціалу з тимчасово найнятих працівників для виконання певних видів робіт на підставі тимчасового договору;
- формування системи оплати праці відповідно до показників ефективності та результативності публічного службовця;
- запровадження резерву кадрів з потенційно найкращих представників бізнесу, політики, громадської сфери, які б могли бути ефективними в системі публічної служби;
- формування інноваційних форм відбору кадрів.

Одним із основних напрямів удосконалення практики застосування кадрових технологій у системі публічної служби є подальша розробка механізму організації та проведення конкурсного відбору на державні посади, яка тісно пов'язана з проблемою організаційного забезпечення публічної служби – формуванням та підготовкою реального та ефективного кадрового резерву. Нам видається, що необхідно змінювати підходи до формування та підготовки резерву кадрів, підвищувати його дієвість за рахунок більш ретельного відбору, удосконалювати практику та механізми поповнення складу резерву кадрів на державні посади за рахунок високопрофесійних господарських керівників, працівників фінансово банківських структур та молодих вчених й спеціалістів, які працюють у комерційних структурах, вищих навчальних закладах. Таким чином, під час проведення відкритої кадрової політики та формування кадрового складу публічної служби пріоритетними є такі напрями. По-перше, застосування сучасних кадрових технологій проходження публічної служби, включаючи методи та способи розміщення, ротації, мобільності, службового просування кадрів.

Муниципальная реформа в контексте евроинтеграции Украины: позиция власти, ученых, профсплоков та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Створення повноважень в органах державної влади кар'єрного зростання публічних службовців, сприяння та посадовому просуванню на конкурсній основі. Створення ефективного механізму відбору на публічну службу. Апробації та впровадження системи пошуку та відбору в апарати органів державної влади найбільш гідних кандидатів, компетентних та креативних спеціалістів на основі принципу рівності доступу громадян до публічної служби. Впровадження у практику роботи державних органів сучасних кадрових технологій оцінки персоналу. Таких, як проведення конкурсів, атестації, кваліфікаційних іспитів.

По-друге, планомірне оновлення кадрового складу публічної служби шляхом залучення на публічну службу найбільш кваліфікованих фахівців, які мають досвід роботи на підприємствах, в установах, бізнес-структурах. Здійснення на конкурсній основі ротації кадрового складу шляхом переходу публічних службовців з однієї посади на іншу в межах однієї структури, або перехід з одного органу в інший. Формування кадрового резерву на конкурсній основі та його ефективне використання.

По-третє, удосконалення системи професійного розвитку публічних службовців. Вона включає професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування відповідно до сучасних навчальних програм та методик професійного навчання публічних службовців. Дане завдання має вирішуватися шляхом вдосконалення навчальних програм та державних освітніх стандартів, створення системи сталого професійного розвитку, запровадженням безперервного професійного навчання публічних службовців, здобуття ними додаткової професійної освіти у провідних вищих навчальних закладах.

По-четверте, підвищення соціального статусу державних службовців. Зростання престижу та авторитету публічної служби шляхом запровадження у практику роботи державних органів дієвих механізмів стимулювання, правового та соціального захисту, підвищення відповідальності публічних службовців за одержану справу, результати роботи. Підвищення ролі та престижу кадрових служб у системі публічної служби. Впровадження інформаційно-аналітичного та документаційного забезпечення кадрової роботи.

Вище наведені перспективи розвитку кадрового потенціалу публічної служби дозволить послідовно вирішувати основну проблему публічної служби – формування високопрофесійного, компетентного та високоморального кадрового складу публічної служби.

Література:

1. Пархоменко-Куцевіл О.І. Формування, розвиток та модернізація державних посад: концептуально-методологічні засади: монографія. Київ: ФАДА ЛТД, 2010. 296 с.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

2. Герман М.А. Розвиток сучасних кадрових технологій в системі публічної служби. *Публічне урядування*. 2022. № 1 (29). С. 10-16.

3. Салманов С. Теоретичні засади сучасної кадрової політики у системі публічного управління. *Інвестиції: практика та досвід*. 2023. № 12. С. 169-173.

Черепанов В.В.,

аспірант (здобувач ступеня доктора філософії)
кафедри конституційного, адміністративного
та фінансового права
Академії праці, соціальних відносин і туризму

ІНСТИТУТ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Демократія, верховенство права, та захист прав людини є основоположними принципами європейської інтеграції України. У цьому контексті, інститут звернень громадян служить важливим інструментом для реалізації цих принципів, дозволяючи громадянам захищати свої права, висловлювати думки та висувати вимоги до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Так, статтею 40 Конституції України визначено право кожного на звернення, а саме: “Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк” [1].

Конституційне право на звернення певним чином закріплене у чинному законодавстві. Існує низка нормативно-правових актів, які регулюють питання практичної реалізації громадянами України та особами, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, наданого їм Конституцією України права на звернення.

Закон України “Про звернення громадян” регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об’єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого

самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення [2]. Але зазначений нормативно-правовий акт не позбавлений недоліків. Його приписи формально стосуються лише забезпечення реалізації прав фізичної особи, а права юридичних осіб на звернення із заявою та скаргою законом не регламентуються. Крім того, до суб'єктів, зобов'язаних розглядати звернення, законом віднесено підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, об'єднання громадян та засоби масової інформації. Але ставити в один ряд суб'єктів, наділених владними повноваженнями, і тих, що такі повноваження не має, і покладати однакові зобов'язання на всіх них, уявляється недоречним [3, с. 426]. Також треба відмітити, що Закон України “Про звернення громадян” не в повній мірі визначає права та обов'язки суб'єктів звернення та суб'єктів розгляду звернень. У ньому недостатньо врегульовані питання особистого прийому громадян та зловживання громадянами права на звернення.

Треба відмітити, що Закон України “Про звернення громадян” на сьогодні частково виконує роль загального закону про адміністративну процедуру, хоча і досить фрагментарно та лише частково відображає її сучасні стандарти. Нині всі європейські держави прийняли закони про адміністративну процедуру, якими врегульовується перебіг відносин щодо прийняття публічною адміністрацією рішення стосовно приватної особи [3, с. 426].

Україна також рухається у цьому напрямі. 15 грудня 2023 року набув чинності Закон України “Про адміністративну процедуру”, який Верховна Рада України ухвалила 17 лютого 2022 року [4].

У зв'язку з його прийняттям перегляду (внесення відповідних змін) потребують сотні законодавчих актів. Серед них, зокрема, Закон України “Про звернення громадян”. Саме тому Міністерство юстиції України працює над його новою редакцією. Проектом Закону України “Про звернення” передбачається уточнення кола суб'єктів звернення, визначення прав і обов'язків суб'єктів звернення та суб'єктів розгляду звернень; можливість звертатись через системи опрацювання звернень; запроваджується здійснення щорічного внутрішнього моніторингу за дотриманням вимог законодавства про звернення тощо [5].

Проект Закону у березні 2023 року надсилався для надання пропозицій до заінтересованих державних органів (Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міністерства внутрішніх справ України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Служби безпеки України), державної установи “Урядовий контактний центр”, а також до низки інститутів громадянського суспільства, зокрема: громадської організації “Український незалежний центр політичних досліджень”, Всеукраїнської асоціації органів

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

місцевого самоврядування “Українська асоціація районних та обласних рад”, Всеукраїнської асоціації громад, Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Асоціація міст України”, Проекту Ради Європи “Зміцнення громадської участі у демократичному процесі прийняття рішень в Україні” та на експертизу до Програми SIGMA. Крім того, законопроект виносився на розгляд робочої (експертної) групи з питань підготовки пропозицій щодо впровадження Закону України “Про адміністративну процедуру” (утворена наказом Державного секретаря Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2023 року № 13), до складу якої входять представники державних органів, громадськості, науковці, експерти, зокрема, таких проєктів як OECD/SIGMA, ЄС “Право-Justice”, USAID “Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування” (“ГОВЕРЛА”), ЄС “EU4PAR”, програми U-LEAD з Європою, Консультативної місії Європейського союзу в Україні (КМЄС в Україні) тощо. У ході громадського обговорення до Мін’юсту надійшли пропозиції зокрема від таких громадських організацій як: “Інститут законодавчих ідей”, “Центр впровадження ефективних змін”, “Громадський моніторинг України”, “Український незалежний центр політичних досліджень”, громадської спілки “Українська гелсінська спілка з прав людини” [5].

Треба зауважити, що процес доопрацювання проекту Закону України “Про звернення” ускладнений необхідністю пошуку взаємоприйнятних рішень з метою врахування позицій заінтересованих сторін, потребує проведення додаткових консультацій, оскільки пропозиції, насамперед інститутів громадянського суспільства, в окремих випадках мають контрверсійний, взаємовиключний характер, зокрема, щодо питань визначення суб’єктів звернення, доцільності електронної ідентифікації заявників, врегулювання ситуації у випадку зловживання громадянами права на звернення [5].

Впровадження подальших реформ дозволить забезпечити активну участь громадян в управлінні державою, підсилити роль громадськості у процесах прийняття рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування, сприяти відкритості та прозорості владних інституцій, а отже і зменшити рівень корупції.

Таким чином, інститут звернень громадян є фундаментальним для будь-якої демократії, і його удосконалення в контексті європейської інтеграції має стати пріоритетом для України.

Література:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 11.12.2023).

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

2. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 12.12.2023).

3. Соловйова О.М., Сьоміна В.А. Деякі проблеми розгляду звернень громадян у контексті євроінтеграційних прагнень України. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 5. С. 425-428.

4. Про адміністративну процедуру: Закон України від 17.02.2022 № 2073-ІХ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-20#Text> (дата звернення: 15.12.2023).

5. Розробка законопроекту "Про звернення". Міністерство юстиції України : веб-сайт. URL: <https://minjust.gov.ua/news/ministry/rozrobka-zakonoproektu-pro-zvernennya> (дата звернення: 14.12.2023).

Лезвінський О.С.,

аспірант Академії праці, соціальних відносин і туризму

РОЛЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ПІДВИЩЕННІ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МІСЦЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Розвиток економіки будь-якої країни залежить від ефективності управління економічними процесами з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості. В умовах муніципальної реформи в Україні останнім часом посилюється роль органів місцевого самоврядування у всіх питаннях місцевого та регіонального значення.

Їх повноваження в соціально-економічній сфері, які закріплені в статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», спрямовані на підтримку економічної діяльності на відповідних територіях з метою створення підґрунтя для подальшого наповнення місцевих бюджетів [1, ст.27].

Питання компетенції органів та посадових осіб місцевого самоврядування в соціально-економічній сфері стали предметом наукових досліджень багатьох українських вчених, серед яких варто відмітити таких: Возняк Г.В., Пригодюк О.М., Гладка Л.І., Тіюццо А.П., Кононова І.В., Реутов В.Є., Вакуленко В., Колтун В. та ін.

Аналіз соціально-економічних повноважень органів місцевого самоврядування дозволяє виокремити такі, які суттєво впливають на розвиток громад. Зокрема, одним з них є здійснення заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності місцевої продукції.

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Незважаючи на численні наукові праці українських вчених, що присвячуються проблематиці здійснення органами місцевого самоврядування соціально-економічних повноважень, сьогодні в Україні досі так і не проведено комплексного монографічного дослідження щодо ролі органів місцевого самоврядування у підвищенні рівня конкурентоспроможності місцевої продукції.

Дослідження практики функціонування механізмів підвищення рівня конкурентоспроможності продукції дозволяють стверджувати, що роль органів місцевого самоврядування в них досі є незначною, що знецінює позицію громад в даному питанні.

Однак країни з передовим досвідом під час залучення місцевої влади до механізмів підвищення конкурентоспроможності місцевої продукції часто використовують комплексний підхід, враховуючи ефективне місцеве управління, стимулювання інновацій та сприяння підприємництву.

Якщо вдається до прикладів з передовими підходами країн, то в першу чергу варто відмітити наступне:

По-перше, в Німеччині практикується система «Mittelstand» – це сектор малого та середнього підприємництва, який є ключовим фактором у розвитку місцевої економіки. Уряд надає підтримку цьому сектору через фінансові стимули, доступ до технологій та програми з підвищення кваліфікації робочої сили.

По-друге, Швеція активно сприяє інноваціям та стимулює дослідження й розвиток в різних галузях. Програми з фінансування та підтримки допомагають підприємствам впроваджувати нові технології та розвивати продукцію високої якості.

По-третє, Сінгапур вкладає великі зусилля в створення сприятливого бізнес-середовища, що сприяє підприємництву та інноваціям. Інвестиції у науку, освіту та розвиток технологій є одними з ключових аспектів, що сприяють конкурентоспроможності місцевої продукції.

По-четверте, в США існує активна співпраця між урядом, місцевою владою, промисловими групами та університетами для розвитку технологій та сприяння інновацій. Це дозволяє створювати передові виробничі процеси та підвищувати якість місцевої продукції [2].

Ці країни демонструють успішні стратегії в підвищенні конкурентоспроможності місцевої продукції шляхом поєднання сприяння підприємництву, інновацій, освіти та ефективного місцевого управління. Це підкреслює важливість гармонійної роботи між урядом, бізнесом, місцевою владою та громадськістю для створення стійкого та конкурентоздатного економічного середовища.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Для створення сприятливіших умов для підвищення конкурентоспроможності місцевої продукції з боку органів місцевого самоврядування необхідно звернути увагу на декілька аспектів.

Роль місцевої влади у розвитку інфраструктури є колосальною, а дороги, розв'язки та інші речі є важливими для ведення бізнесу в громадах. Органи місцевого самоврядування відповідають за створення та підтримку інфраструктури, необхідної для виробництва місцевої продукції. Це може включати не лише розвиток доріг, енергетичних мереж, логістичних центрів, а й інших об'єктів, що сприяють розвитку підприємств.

Органи місцевого самоврядування відповідальні за створення сприятливого бізнес-середовища на відповідних територіях, адже вони можуть це робити шляхом встановлення різноманітних пільг, спрощення адміністративних процедур та забезпечення підтримки для місцевих підприємств.

Досвід передових країн показує, що підвищення конкурентоспроможності місцевої продукції неможливий без розвитку освіти та інновацій. Місцева влада повинна сприяти розвитку освіти, в тому числі створенню курсів та програм, спрямованих на підвищення кваліфікації робочої сили в галузях, де виробляється місцева продукція. Також муніципальна влада повинна стимулювати інноваційні ідеї та дослідження, спрямовані на підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.

В цілому підтримка розвитку малого та середнього бізнесу органи місцевого самоврядування може здійснюватися через надання фінансової та консультативної підтримки для розвитку місцевих підприємств, зокрема малих та середніх підприємств, які часто виробляють місцеву продукцію.

Місцева влада може вживати заходів для просування місцевої продукції на ринку шляхом заохочення ефективних маркетингових стратегій та підтримки у популяризації місцевих товарів і послуг. В цьому контексті співпраця органів місцевого самоврядування з підприємствами та іншими зацікавленими сторонами може значно покращити умови для розвитку та підвищення конкурентоспроможності місцевої продукції.

Ще одним аспектом можна вважати розвиток органами місцевого самоврядування туризму та культурних ініціатив. Місцеві органи влади повинні вживати заходів щодо розвитку туризму та культурних ініціатив, які сприяють популяризації місцевих товарів і послуг. Так, муніципальні органи сприяють розвитку місцевих традицій, фестивалів, ярмарків та інших подій може сприяти просуванню місцевої продукції.

Окрім зазначеного вище органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень можуть співпрацювати з міжнародними організаціями. Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про асоціації органів

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

місцевого самоврядування» такі асоціації можуть бути з міжнародною участю і спрямованими на посилення підтримки місцевого бізнесу, якості його продукції і популяризації за кордоном [3]. Ця можливість не використовується сьогодні належним чином, хоча могла б суттєво змінити бізнес-клімат в громадах.

Підсумовуючи зазначене, можна констатувати, що подані нами основні аспекти співпраці органів місцевого самоврядування з підприємствами, громадськістю, міжнародними інституціями повинні створити сприятливі умови для підвищення конкурентоспроможності місцевої продукції, що в свою чергу сприятиме розвитку місцевої економіки та підвищенню життєвого рівня мешканців.

Література:

1. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170.
2. Зарубіжний досвід організації роботи місцевої влади: [монографія] / М.О.Пухтинський, П.В.Ворона, О.В.Власенко та ін. / За заг. ред. П.В.Ворони. – Х.: Вид-во ХарPI НАДУ «Магістр». – 280с.
3. Про асоціації органів місцевого самоврядування: 16 квітня 2009 року № 1275-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, № 38, ст.534

Свитка А.С.,

аспірант Академії праці,
соціальних відносин і туризму,
адвокат

МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЇ ПРАВА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ

Гарантованість права місцевих жителів вирішувати питання місцевого значення передбачено статтею 7 Конституції України [1, ст.7]. Це свідчить про те, що законодавець позиціонує місцеве самоврядування в Україні як інститут самостійної публічної влади, захищеність від неправомірного впливу на який є неоспорюваним питанням. Низка інших статей Конституції України та інших актів законодавства України передбачає форми і механізми захисту порушених прав місцевого самоврядування, а також способи відновлення таких прав.

В контексті євроінтеграції України важливим питанням є передбачення на законодавчому рівні права органів, посадових осіб місцевого самоврядування як представників територіальних громад застосувати міжнародні механізми захисту своїх прав та законних інтересів.

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Питання міжнародно-правових механізмів захисту прав та законних інтересів місцевого самоврядування стали предметом наукових досліджень багатьох вчених, серед як Батанов О.В., Баймуратов М.О., Глевацька Н.М., Голяк Л. В., Зубарева А. Є., Кравченко В.В., Шемшученко Ю. С. та ін.

Важливо зазначити, що основою застосування міжнародно-правових механізмів захисту прав та законних інтересів місцевого самоврядування є норма статті 9 Конституції України, відповідно до якої чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України [1, ст.9]. Звідси випливає, що усі ратифіковані міжнародні договори України мають юридичну силу закону і повинні виконуватися на всій території України. Більше того, в частині другій статті 3 КАС України зазначається, що якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, передбачено інші правила, ніж встановлені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору [2, ст.3]. Це є свідченням того, що законодавством України надається перевага ратифікованим міжнародним договорам у порівнянні з актами внутрішнього законодавства. Це важливо підкреслити в контексті аналізу правових механізмів захисту прав та законних інтересів територіальних громад.

Одним з перших актів міжнародного законодавства, яким передбачаються норми щодо юридичного захисту прав місцевого самоврядування, є ратифікована Законом України від 15 липня 1997 року № 452/97-ВР Європейська хартія місцевого самоврядування/

Відповідно до статті 11 зазначеного акту «органи місцевого самоврядування мають право використовувати засоби правового захисту для забезпечення вільного здійснення своїх повноважень і вимагати поваги до принципів місцевого самоврядування, які закріплені в конституції чи національному законодавстві» [3, ст.11].

Це означає, що суб'єкти місцевого самоврядування мають право звертатися до суду для захисту своїх прав і вирішення правових спорів. Окрім цього, вони мають право на юридичні консультації: юридичні консультанти, адвокати та правозахисні організації надають органам та посадовим особам місцевого самоврядування поради та допомогу у вирішенні правових питань. Правовий захист передбачає також право подання скарги до органів державної виконавчої влади, правоохоронних органів чи правозахисних організацій щодо порушення своїх прав.

Гарантії права органів та посадових осіб місцевого самоврядування на захист прав і законних інтересів також містяться у Всесвітній декларації місцевого самоврядування, прийнятій XXVII Конгресом Міжнародного союзу місцевої влади (International Union of Local Authorities; IULA) 26 вересня 1985 р. у м. Піо-де-

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Жанейро (Бразилія), а також Європейській Хартії міст (Charte urbaine euroripenne), прийнятій Постійною конференцією місцевих і регіональних органів влади Європи Ради Європи (Congress of Local and Regional Authorities; CLRA) 18 березня 1992 р. у м. Страсбург (Франція).

Всесвітня декларація про місцеве самоврядування закріплює принципи та значення місцевого самоврядування для демократичного суспільства. Захист прав місцевого самоврядування відіграє ключову роль у забезпеченні демократії, ефективного управління та розвитку місцевих спільнот. Основні положення декларації щодо захисту прав місцевого самоврядування включають:

гарантії скасування інституту місцевого самоврядування;

доступ до судового захисту як можливість органам місцевої влади використовувати судовий шлях для захисту своїх прав [4].

Важливо зауважити, що Всесвітня декларація місцевого самоврядування не є міжнародною конвенцією і не покладає обов'язку для виконання країнами. Проте вона має велике концептуальне значення та вплив на розвиток стандартів управління на місцевому рівні у багатьох країнах світу. Відповідно, багато країн, включаючи Україну, враховують принципи цієї декларації в своєму законодавстві та практиці місцевого управління для захисту прав місцевого самоврядування.

Європейська Хартія міст також містить положення, відповідно до яких закріплюється право міст на захист їх довілля та інших прав. В п.43 Хартії зазначається, що «держава має бути гарантом солідарності, покликаної вписатися в перспективу збалансованого облаштування територій на регіональному, національному і європейському рівнях» [5, п.7]. У пункті 47 додається, що «міста повинні зіграти ключову роль у захисті, відновленні і управління довіллям» [5, п.47].

Прикладом застосування Верховним Судом положень міжнародних договорів для розширеного тлумачення положень КАС України в частині доступу до суду є, зокрема, постанова Великої Палати Верховного Суду від 11 грудня 2018 року у справі № 910/8122/17 [6], в якій зазначено, що міжнародним документом, який закріпив зобов'язання держав у сфері доступу до правосуддя в екологічних справах, стала Орхуська конвенція (ратифіковано Законом України № 832-XIV від 06 липня 1999 року), тому її положення відповідно до статті 9 Конституції України є нормами прямої дії, а положення національного законодавства про процедури і механізми судового захисту порушених прав та інтересів можуть лише їх конкретизувати. Такий ж підхід застосовано Верховним Судом також у постановах від 28.08.2019 у справі № 539/369/19, від 17.04.2019 у справі № 911/1579/16 та від 14.02.2019 у справі № 911/792/18 [7].

Отже, підсумовуючи викладене можна констатувати, що систему міжнародно-правових механізмів захисту прав і законних інтересів територіальних

Муниципальная реформа в контексте евроинтеграции Украины: позиция власти, ученых, профсплоков та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

громад складають Європейська хартія місцевого самоврядування, Всесвітня декларація про місцеве самоврядування, а також Європейська Хартія міст. Їх норми передбачають право органів та посадових осіб місцевого самоврядування як виразників волі територіальних громад захищати самоврядні права.

Література:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141.
2. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 6 липня 2005 року № 2747-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст.446.
3. Європейська Хартія місцевого самоврядування: Прийнята в Страсбурзі 15 жовтня 1985 року // Місцеве самоврядування. - 1997. - № 1 - 2.
4. Всесвітня декларація місцевого самоврядування, прийнята XXVII Конгресом Міжнародного союзу місцевої влади (International Union of Local Authorities; IULA) 26 вересня 1985 р. у м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія). URL: <https://cyclop.com.ua/content/view/1011/58/1/1/>
5. Європейській Хартії міст (Charte urbaine europeenne), прийнятій Постійною конференцією місцевих і регіональних органів влади Європи Ради Європи (Congress of Local and Regional Authorities; CLRA) 18 березня 1992 р. у м. Страсбург (Франція). URL: <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1303089&Site=COE>
6. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 11 грудня 2018 року у справі № 910/8122/17. URL: <https://verdictum.ligazakon.net/document/78977479>
7. Окрема думка судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Берназюка Я.О. на ухвалу Верховного Суду від 24 грудня 2019 року в адміністративній справі за позовом Соснівської міської ради до Верховної Ради України про визнання протиправною та нечинною постанови Верховної Ради України «Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Львівської області і встановлення меж Сокальського району Львівської області» № 2749-VIII від 06.06.2019. URL: <https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/86828275>

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Свитка Ю.В.,

аспірантка Академії праці, соціальних
відносин і туризму

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ВОЛОНТЕРАМИ

Розвиток місцевого самоврядування в умовах воєнного стану немислимий без належної підтримки волонтерів в соціально економічних, культурних та інших заходах, які місцеві ради організовують в своїх територіальних громадах. Саме волонтери беруть на себе значний обсяг соціальної відповідальності за сприяння органам місцевого самоврядування у реалізації повноважень соціально спрямованості.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до повноважень органів місцевого самоврядування щодо організації та забезпечення цивільного захисту належить «організація на відповідній території робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж та забезпечення проведення відновлювальних робіт, залучення в установленому законом порядку до таких робіт суб'єктів господарювання, сил цивільного захисту, волонтерів та населення» [1, ст. 36⁻¹]. Звідси випливає, що залучення суб'єктами місцевого самоврядування волонтерів до багатьох заходів, пов'язаних з цивільною обороною, є одним із напрямків діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування.

Згідно із Законом України «Про волонтерську діяльність» також передбачено, що одним із напрямів волонтерської діяльності є сприяння органам місцевого самоврядування у проведенні заходів, спрямованих на соціально адаптацію осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільнені від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом [2, ст.1]. При цьому, відповідно до статті 1 згаданого вище Закону органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані забезпечувати сприятливі умови для здійснення волонтерської діяльності, підвищення суспільного престижу такої діяльності та створення передумов для її розвитку, підтримки та заохочення діяльності волонтерів в Україні. В цілому Закон України «Про волонтерську діяльність» визначає органи місцевого самоврядування в межах їх повноважень як категорію владних суб'єктів, які реалізують державну політику в сфері волонтерської діяльності на відповідній території. Органи місцевого самоврядування повинні сприяти поширенню

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

інформації про організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів [2, ст.1].

На цьому правове забезпечення взаємодії органів місцевого самоврядування з волонтерами вичерпується, хоча на практиці така співпраця проводиться значно в ширшому вимірі, аніж передбачено буквою закону.

Волонтери системно вирішують нагальні потреби членів територіальних громад (наприклад, надання допомоги ВПО). Поки в органах місцевого самоврядування запуститься здоровий бюрократичний механізм зі списками, документами й закупівлею необхідного, волонтери вже таку допомогу нададуть. Це швидкий результат, який можна побачити одразу. В процесі здійснення місцевого управління бюрократичні механізми дуже глибоко залягли в практику застосування муніципального законодавства. Це є серйозною проблемою в умовах воєнного стану, коли владні суб'єкти зобов'язані реагувати оперативним чином на виклики сьогодення. Саме тому одним із способів залучення громадянського суспільства до вирішення подібного роду питань і є участь волонтерів.

Однією з непомітних функцій волонтерів в житті територіальної громади є поширення цінностей, націонал-патріотичних ідей та освіченості серед молоді та інших верств населення. Саме завдяки своєму прикладу вони сприяють розповсюдженню серед членів територіальних громад важливих ідей та принципів, необхідних в контексті забезпечення інтересів як самої територіальної громади, так і держави в цілому.

Окрім зазначеного, важливим аспектом впливу діяльності волонтерів на життя територіальної громади є посилення згуртованості та єдності в територіальній громаді. Під час реалізації завдань, які стоять перед волонтерами, жителі територіальних громад гуртуються, об'єднуються та, по суті, стають самі на стежину волонтерської діяльності. Завдяки цьому згуртованість територіальної громади міцнішає і це сприяє належному управлінню, яке здійснюють органи місцевого самоврядування.

Насамкінець, одним із найважливіших аспектів діяльності волонтерської є залучення додаткових ресурсів в громаду. Саме завдяки волонтерам часто накопичуються як матеріальні так і фінансові цінності, здійснюється фандрейзинг у донорських організацій. В результаті залучається зовнішній ресурс для життя територіальної громади. Волонтерська діяльність – це десятки і сотні важливих контактів, які розповсюджують інформацію про потреби територіальних громад далеко за межами самої територіальної громади, дозволяють зробити замовлення на ті необхідні речі, які прагнуть отримати місцеві жителі.

Однак варто зазначити, що правова регламентація волонтерської роботи в громадах суттєво відстає від практики реалізації такої роботи. На сьогодні варто прийняти зміни до законодавства про волонтерську діяльність, якими, по-перше,

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

посилити частину закону щодо соціальних гарантій, по-друге, передбачити систему гарантій та захисту прав волонтерів від дискримінації чи неправомірного використання їхньої праці, по-третє, передбачати стимули для волонтерів (такі як податкові знижки, сертифікати відзнаки за внесок у суспільство та ні.), по-четверте, уточнити правила щодо збору та використання коштів у волонтерських організаціях для більшої прозорості та відповідальності, по-п'яте, забезпечити можливості навчання, тренінгів, консультацій для волонтерів для підвищення їхньої ефективності та безпеки, по-шосте, сприяти волонтерським організаціям шляхом надання підтримки у формі грантів, консультацій, розвиток партнерства з державними та приватними секторами.

Література:

1. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170 .
2. Про волонтерську діяльність: Закон України від 19 квітня 2011 року № 3236-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 42, ст.435.

Вдовіченко Є.О.,

магістрант другого року навчання спеціальності
«Право», Університет імені Альфреда Нобеля,
м. Дніпро (Україна)

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

Міжнародне право визначає правила та норми, які регулюють поведінку держав у міжнародному співтоваристві. Однією з ключових концепцій в цьому контексті є відповідальність держав. Вона становить основу для вирішення суперечок, виникаючих між державами, а також визначає обов'язки та права кожної держави. Міжнародно-правова відповідальність держав є одним з найбільш фундаментальних і найстаріших інститутів міжнародного права. Відповідно, Комісія міжнародного права визначає міжнародну відповідальність наступним чином: "Будь-які правовідносини, які можуть виникати за міжнародним правом у зв'язку з протиправними діями, вчиненими державою, незалежно від того, чи обмежуються ці відносини відносинами між державою, яка вчинила протиправне діяння, і державою, яка безпосередньо постраждала, чи поширюються на інших суб'єктів міжнародного права, також включають можливість того, що сама держава-порушник та інші суб'єкти можуть застосувати до держави-порушниці

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

санкції, передбачені міжнародним правом, незалежно від того, чи обмежуються ці відносини зобов'язанням держави-порушниці поновити права і відшкодувати завдану шкоду". [1, с. 204].

Проте, сучасний світ стикається з численними викликами та проблемами, пов'язаними із теорією та практикою відповідальності держав у міжнародному праві. Відображаючи важливість репутації держав у міжнародному співтоваристві, вітчизняні науковці дійшли висновку, що репутаційний елемент міжнародно-правової відповідальності є важливим, але недостатньо вивченим елементом міжнародного права. Репутаційний елемент відповідальності ґрунтується на тому, що держави володіють своєю репутацією і прагнуть її захистити. Порушення міжнародного права може зашкодити репутації держави в міжнародному співтоваристві та знизити її міжнародний авторитет. Репутаційна відповідальність може набувати різних форм, включаючи санкції, бойкоти та інші форми тиску [2].

Однією з ключових проблем теорії відповідальності держав є питання про можливість санкцій та відшкодування для держав, які порушують міжнародні стандарти. Сучасна система відповідальності не завжди забезпечує ефективні механізми зміцнення відповідальних держав, що може породжувати безкарність. Додатково, розробка єдиної теорії визначення відповідальності та критеріїв застосування санкцій залишається викликом для міжнародної спільноти. Різні тлумачення та непорозуміння можуть призвести до непрозорості та не прогнозованості в системі відповідальності.

Сучасна практика відповідальності держав також стикається з проблемами. Недостатня ефективність міжнародних судів та відсутність механізмів примусового виконання рішень створюють ситуацію, де деякі держави можуть уникати відповідальності.

Поняття суверенітету та його обмеження в контексті відповідальності також є складним аспектом. Деякі держави вважають, що вони мають абсолютне право на внутрішні справи, що ускладнює визначення меж відповідальності. Для подолання цих проблем необхідно зміцнити систему відповідальності держав у міжнародному праві. Важливо розвивати механізми санкцій та відшкодування, забезпечуючи їх ефективне використання. Також важливо працювати над створенням єдиної теорії відповідальності, що зменшить ризик непорозумінь та конфліктів. Якщо держава не виконує або порушує зобов'язання за міжнародним правом, закономірно постає питання про відповідальність перед окремими державами та міжнародною спільнотою в цілому. У цьому випадку принцип суверенної рівності дозволяє розрізняти держави як суб'єктів міжнародного права, а отже, і міжнародної відповідальності. Тобто він виключає можливість вчинення державами нових правопорушень, впливу на інші держави та спонукання їх до добровільного виконання своїх міжнародних зобов'язань [3, с. 344]. Крім того, цей

науковець зазначає, що функція системи відповідальності має подвійне значення відновлювальне (репаративне) право і репресивне (каральне) право. Основною ознакою, яка допомагає розмежувати ці функції, є тяжкість правопорушення. Шинкарчук М.Б. у своїх наукових працях вказує, що відновлювальна функція проявляється у злочинах невеликої тяжкості, які характеризуються відносно невисоким змістом та обсягом позовних вимог про відшкодування та компенсацію матеріальної шкоди з боку держави. Водночас, на думку цього науковця, каральна функція застосовується при вчиненні міжнародних злочинів [4, с. 38]. Однак, аналізуючи праці низки вітчизняних та зарубіжних науковців, слід зазначити, що питання примусової функції викликало значну полеміку, зокрема щодо того, що можливість покарання держав не узгоджується з принципом державного суверенітету Василенко В. А. розглядає питання примусу та стверджує, що примус є найпоширенішим інструментом вирішення міжнародних спорів Незважаючи на те, що примус є найпоширенішим інструментом вирішення міжнародних спорів, він вказує на те, що неправомірне застосування сили в міжнародних відносинах на сьогодні є абсолютно неприйнятним [5, с. 887-892].

Таким чином, цю зміну можна логічно розглядати як зумовлену історичними та політичними процесами. Важливим є також питання про суб'єктів міжнародної відповідальності. Адже, згідно з теорією, ними є суб'єкти міжнародного права. Аналізуючи статті, прийняті Генеральною Асамблеєю ООН, можна зробити висновок, що більшість з них присвячені, насамперед, відповідальності держав перед державами. Однак слід зазначити, що в загальній частині статей йдеться і про відповідальність держав перед іншими суб'єктами міжнародного права. Однак, окрім держав, суб'єктами міжнародного права відповідальності вважаються держави та міжнародні (міжурядові) організації, які прагнуть до самовизначення [6, с. 204].

У 2002 році Комісія міжнародного права ООН на виконання резолюції Генеральної Асамблеї ООН почала розробляти питання відповідальності міжнародних організацій. Питання правосуб'єктності фізичних осіб є дискусійним у теорії міжнародного права, як зазначає О. В. Циверенко (автор статті "Правосуб'єктність фізичних осіб"). Посилаючись на думку більшості вчених, цей науковець наводить думку, що фізичні особи, як і юридичні особи, не є суб'єктами міжнародно-правової відповідальності [7, с. 67]. Важливим моментом є те, що міжнародно-правова відповідальність може наставати лише за певних підстав. Так, у статті 1 Проекту статей про відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння, прийнятого Комісією міжнародного права ООН, зазначено, що "кожне протиправне діяння держави тягне за собою її міжнародну відповідальність". Крім того, відповідно до статті 2, міжнародно-протиправне діяння виникає за певних обставин: а) коли діяння, будь то дія чи бездіяльність,

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

присвоюється державі за міжнародним правом; і б) коли діяння є порушенням міжнародних зобов'язань держави [8].

Аналізуючи вищезазначене, необхідними умовами для настання міжнародно-правової відповідальності є наступні 1) наявність міжнародно-правового зобов'язання між двома державами; 2) дія або бездіяльність, що порушує це зобов'язання і ставиться в провину відповідальній державі; 3) збитки або шкода в результаті цього діяння [9]. Відповідно до ст. Відповідно до Резолюції 4 Генеральної Асамблеї ООН про відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння, діяння будь-якого органу держави розглядаються за міжнародним правом як діяння держави в цілому, якщо вони вчинені її владою або адміністративно-територіальною одиницею, незалежно від того, чи виконує цей орган законодавчі, виконавчі, судові або інші функції, незалежно від того, яке становище він займає в системі держав і незалежно від того, чи є він централізованим органом [10]. Слід також звернути увагу на підстави відповідальності, які можна поділити на юридичні (нормативні) та фактичні. Державна відповідальність у міжнародному праві є складним питанням, яке вимагає глибокого розуміння принципів та механізмів її функціонування. В разі порушення державою своїх зобов'язань, впливаючих з норм міжнародного права, виникає питання про її відповідальність перед іншими країнами чи світовим співтовариством загалом.

Принцип суверенної рівності, який лежить в основі міжнародних відносин, визначає держави як основних суб'єктів міжнародного права і, отже, суб'єктів міжнародної відповідальності. Цей принцип забезпечує рівноправ'я держав та їхню незалежність у прийнятті рішень та визначенні своєї політики.

Мета міжнародно-правової відповідальності полягає в досягненні конкретного результату, а саме: уникненні нових правопорушень державою, впливі на інші держави та стимулюванні їх добровільного виконання міжнародних зобов'язань. Це стає можливим завдяки двом основним функціям відповідальності: репараційній та репресивній.

Репараційна функція виявляється у відшкодуванні матеріальних збитків, що виникли внаслідок порушення міжнародних зобов'язань. Цей аспект особливо актуальний при розгляді звичайних правопорушень, які не порушують принципів міжнародного права настільки тяжко, щоб викликати каральні заходи.

З іншого боку, репресивна функція діє при міжнародних злочинах, де санкції можуть включати не лише відшкодування збитків, але й заходи покарання для держави-правопорушника. Однак питання про можливість застосування каральних заходів у міжнародних відносинах викликає серйозні дебати та вимагає уважного розгляду з урахуванням принципів суверенності.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Важливим є і питання щодо суб'єктів міжнародної відповідальності. Держави виступають основними суб'єктами, але слід зазначити, що інші суб'єкти, такі як держави, що борються за самовизначення, і міжнародні організації, також можуть нести відповідальність перед світовим співтовариством. Зазначені підстави для відповідальності повинні враховувати об'єктивні та суб'єктивні елементи. Об'єктивні елементи включають в себе наявність міжнародно-правового зобов'язання, порушення цього зобов'язання та завдання шкоди. Суб'єктивний елемент передбачає усвідомлення державою свого порушення та відсутність обґрунтованих виправдань.

У сучасному світі питання міжнародної відповідальності стає важливим елементом конструктивного взаємодії держав, забезпечення правопорядку та захисту прав індивідів на світовому рівні. Це вимагає від нас глибокого розуміння принципів, що лежать в основі цього інституту, та відданості збереженню світового порядку через ефективну систему відповідальності за порушення міжнародного права. Держави повинні спільно працювати для зміцнення міжнародних судових інституцій та розробки механізмів примусового виконання рішень. Крім того, важливо розвивати діалог про межі суверенітету та визначення його обмежень у контексті відповідальності держав.

Загалом, вирішення сучасних проблем теорії і практики відповідальності держав в міжнародному праві вимагає відданості та співпраці всіх членів міжнародної спільноти для забезпечення стабільності, справедливості та відповідальності на світовому рівні. У світлі сучасних викликів та трансформацій у міжнародних відносинах, питання міжнародної відповідальності держав набуває особливого значення. Аналізуючи проблематику правонаступництва, ролі суб'єктів та функцій відповідальності, ми виявляємо ключові аспекти цього складного інституту міжнародного права.

Перше, на що слід звернути увагу, це принцип суверенної рівності, який формує основу міжнародних відносин. Цей принцип визначає держави як незалежні суб'єкти, що самостійно приймають рішення та несуть відповідальність за свої дії. Міжнародна відповідальність виступає як засіб забезпечення порядку та виконання міжнародних зобов'язань.

Друге, розрізняючи репараційну та репресивну функції відповідальності, ми розуміємо, що система санкцій повинна бути адаптована до конкретної ситуації. При звичайних правопорушеннях важливо відшкодування збитків, тоді як при вчиненні міжнародних злочинів можуть застосовуватися більш суворі заходи, включаючи покарання.

Третє, суб'єкти міжнародної відповідальності розширюються на держави, які борються за самовизначення, і міжнародні організації. Це відображає реалії

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

сучасного світу та необхідність розширення кола суб'єктів, які несуть відповідальність за свої дії в міжнародних відносинах.

Усі ці аспекти відображають складність та глибину проблеми міжнародної відповідальності держав. Забезпечення ефективності цього інституту вимагає узгодженого підходу та врахування різноманітності сучасного світу. Тільки через спільні зусилля та взаєморозуміння ми зможемо побудувати стійке та справедливе міжнародне співтовариство.

Література :

1. Міжнародне право : [навчальний посібник] / за загальною редакцією доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента Академії правових наук України М.В. Буроменського. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. 336 с.
2. Грабинський М. І. Репутаційна складова відповідальності у міжнародному праві. Актуальні проблеми міжнародного права : Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Харків, 10 березня 2023 року): збірник матеріалів / за ред. Т. Л. Сироїд, О. А. Гавриленка, В. М. Шамраєвої. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. С. 61-65.
3. Пронюк Н.В. Сучасне міжнародне право : [навчальний посібник]. 2-е вид., змін. Та допов. Київ. : КНТ, 2010. 344 с.
4. Відповідальність держав у міжнародному праві. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, м. Київ. 26 березня 2019. Київ, 2019. 224 с.
5. Василенко В. А. Відповідальність і санкції у сучасному міжнародному праві .Антологія української юридичної думки : у 10 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко [та ін.]. Київ : Вид. Дім «Юрид. книга», 2005. Т. 10. С. 887–892.
6. Resolution adopted by the General Assembly [on the report of the Sixth Committee (A/56/589 and Corr.1)] 56/83. Responsibility of States for internationally wrongful acts. URL: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/477/97/PDF/N0147797.pdf?OpenElement>
7. Циверенко Г.П. Відповідальність держав у міжнародному праві. Вчені записки ТНУ імені В.І.Вернадського. Серія: юридичні науки. 2017. №2. С.66-70.
8. Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts: Titles and texts of the draft articles II United Nations General Assembly. 26 July 2001. Text adopted by the Commission at its fifty-third session, in 2001, and submitted to the General Assembly as a part of the Commission's report covering the work of that session. The report, which also contains commentaries on the draft articles, appears in Yearbook of the International Law Commission, 2001, vol. II (Part Two). Text reproduced as it appears in the annex to General Assembly resolution 56/83 of 12 December 2001, and corrected

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

by document A/56/49(Vol. I)/Corr.4. URL:
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf

9. Shaw M. N. International Law. 5th ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2003. 1228 p. URL: https://pc-freak.net/international_university_college_files/Cambridge%20University%20Press%20-%20Malcolm%20N.%20Shaw%20-%20International%20Law,%205th%20Edition.pdf

10. Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries. Text adopted by the International Law Commission at its fifty-third session, in 2001, and submitted to the General Assembly as a part of the Commission's report covering the work of that session (A/56/10). The report, which also contains commentaries on the draft articles, appears in the Yearbook of the International Law Commission, 2001, vol. II, Part Two, as corrected. Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries. URL: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf

Більдюкевич О.В.,

аспірант 1 року навчання

факультету економіки,

соціальних відносин і туризму

Академії праці, соціальних відносин і туризму

ПРЕМІЯ ЯК ЗАСІБ МОТИВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

На сучасному етапі ефективне управління персоналом передбачає створення таких умов праці, при яких співробітники віддано турбуються про успішний розвиток свого підприємства. Це означає, що вони не просто виконують свої прямі обов'язки, але також вносять більше зусиль через свою внутрішню мотивацію. Відтак управлінцям постає завдання розробити ефективні стратегії мотивації працівників, щоб досягти взаємовигідної ситуації як для працівників, так і для організації в цілому. Інформований персонал, який має чітке уявлення про цілі та місце своєї роботи в організації, проявляє вищу ефективність в своїй діяльності. Він розуміє свою роль і сприймає завдання більш зосереджено. У порівнянні з працівниками, які не розуміють або не погоджуються із стилем та мотивами керівництва, цей підхід дозволяє досягти кращих результатів у виконанні завдань та зміцненні корпоративної культури.

Муниципальная реформа в контексте евроинтеграции Украины: позиция власти, ученых, профсплоков та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

З метою заохочення працівників до досягнення високих результатів у праці, дотримання планових стандартів та організації ефективної роботи в зазначеному режимі, підприємство впроваджує систему преміювання. Премія є основним видом додаткової винагороди, яка виплачується працівникам за результатами їхньої праці та загальної виробничої діяльності, враховуючи встановлені показники та умови їх оцінки, визначені підприємством. Умови та розміри премій і винагород встановлюються самостійно в колективному договорі з дотриманням норм та гарантій, передбачених законодавством, загальними, галузевими (міжгалузевими) та територіальними угодами [1; 2]. У випадку, якщо на підприємстві не укладено колективний договір, роботодавець зобов'язаний узгоджувати ці питання з представником профспілки, або, за відсутності такого, з іншим, уповноваженим на представництво трудовим колективом, органом.

Аналіз практики функціонування малих і середніх підприємств дозволяє виокремити загальні риси ефективної системи стимулювання працівників:

- прямий зв'язок із досягнутими успіхами в роботі, визначеними через прибуток від зростання доходу організації, та доходом для кожного працівника;

- попередньо узгоджені принципи, включені до системи бухгалтерського обліку винагороди за перевиконання плану;

- відсутність верхньої межі для премій, яка базується на участі працівника в прибутках підприємства;

- принцип матеріального стимулювання повинен охоплювати всіх працівників організації та мати постійний характер;

- не повинно бути жодних виплат, які не пов'язані з результатами праці, в такому разі краще утриматися від преміювання зовсім, ніж не преміювати нікого;

- премії мають бути заслуженими, а не просто наданими; необхідно утримуватися від фінансового покарання працівників за помилки, які виникли через невдалі рішення керівництва, навіть в кризовий період. Якщо працівник відзначається відмінною роботою, йому слід надавати заохочення [3, с. 744].

Невиконання обов'язків, порушення норм охорони праці, прогули, поява на роботі у нетверезому стані – це лише декілька можливих причин, через які працівник може втратити право на отримання премії. Рішення щодо зменшення розміру стимулюючої виплати або повної її відмови може бути ухвалено керівником підприємства особисто і оформлено відповідним наказом [4, с. 143].

Таким чином, заохочення виконує ключову роль в мотивації персоналу і є однією з основних функцій керівників та власників бізнесу. Оскільки, в основному, успіх компанії залежить від морального настрою її працівників, заохочення виступає як ефективний інструмент для підтримки високої продуктивності.

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Література:

1. Кодекс законів про працю України : Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII. Дата оновлення: 14.07.2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text> (дата звернення 14.12.2023).
2. Про оплату праці : Закон України від 24.03.1995 № 108/95-ВР. Дата оновлення: 12.01.2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення 14.12.2023).
3. Азарова А. О., Ковальчук О. А. Визначення впливу мотиваційних чинників на продуктивність праці персоналу // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. Київ, 2006. С. 743 – 749.
4. Колот А.М., Цимбалюк С. О. Мотивація персоналу : практикум. Київ : КНЕУ, 2013. 348 с.

Котенко О. В.,
аспірант 1 курсу навчання

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Економічна безпека підприємства в умовах сучасної інформаційної економіки, коли інформаційні технології відіграють важливу роль, набуває особливо актуального значення, оскільки на головний план виходить кібербезпека, що включає заходи для захисту інформації та інформаційних систем від несанкціонованого доступу, кібератак, витоку даних тощо. Захист важливих економічних даних і конфіденційної інформації допомагає уникнути фінансових втрат та зберегти репутацію підприємства. Також, важливою є адаптація до швидких змін у сучасному економічному середовищі. Глобалізація, швидкі технологічні інновації та зміни в політичних умовах можуть впливати на економічну ситуацію, де саме гнучкість та здатність швидко реагувати на зміни допомагають забезпечити економічну стійкість підприємства в умовах сучасної інформаційної економіки. При забезпеченні економічної безпеки необхідно також враховувати аспекти фінансової стійкості, при реалізації яких увагу приділяють стратегічному фінансовому плануванню та управлінню ризиками. Отже, в сучасній інформаційній економіці економічна безпека підприємства вимагає комплексного підходу, що включає кібербезпеку, гнучкість в управлінні та стратегічне фінансове планування [1-4].

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Особливої уваги потребує економічна безпека підприємства в сучасній інформаційній економіці з погляду забезпечення стійкості та ефективності бізнесу, де ключовими елементами виступають:

захист інформації – інформаційні ресурси є одним з ключових активів сучасного підприємства, де економічна безпека забезпечує захист конфіденційної інформації від кіберзагроз, зловживань та несанкціонованого доступу;

запобігання фінансовим втратам – збільшення ролі електронних та онлайн-транзакцій у сучасному бізнесі вносять нові виклики у сферу фінансової безпеки, за якої заходи економічної безпеки спрямовані на запобігання фінансовим шахрайствам, кібератакам на фінансові інструменти та іншим загрозам;

стійкість до криз – ефективні механізми економічної безпеки дозволяють підприємству краще витримувати економічні кризи, забезпечуючи надійний фінансовий фундамент та здатність швидко адаптуватися до змін у суспільстві та ринкових умовах;

забезпечення безперервності бізнесу – економічна безпека включає в себе розробку планів безперервності бізнесу, які дозволяють підприємству продовжувати свою діяльність навіть під час кризових ситуацій чи кібератак;

забезпечення довіри споживачів – клієнти в сфері інформаційної економіки все більше цінують захист своїх персональних даних та фінансової інформації, де економічна безпека допомагає зберігати довіру споживачів та репутацію підприємства;

створення умов для інновацій та розвитку – захищеність від кіберзагроз та інших економічних ризиків створює умови для впровадження новітніх технологій та інновацій, сприяючи розвитку підприємства;

сприяння стабільності національної економіки – ефективна економічна безпека підприємств сприяє стабільності національної економіки, оскільки сумісна діяльність стійких та успішних підприємств сприяє загальному економічному розвитку [2-6].

Таким чином, економічна безпека в інформаційній економіці є ключовою для забезпечення успішності та стійкості підприємства в умовах динамічного світу та зростаючих кіберзагроз.

Система забезпечення економічної безпеки підприємства в інформаційному середовищі включає в себе обробку, передачу, зберігання та використання інформації, а також технології, які це забезпечують. Забезпечення економічної безпеки в інформаційному середовищі є тривалим процесом, що вимагає системного підходу та постійного оновлення стратегій відповідно до змін у технологічному ландшафті підприємства. Серед основних напрямів забезпечення економічної безпеки підприємства в інформаційній економіці можна виділити наступні (табл. 1) [2-5].

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Таблиця 1

Основні напрями забезпечення економічної безпеки підприємства в інформаційній сфері [2-5]

Напрямок	Вид	Характеристика
Інформаційна безпека	Кібербезпека	Підприємства повинні захищати свою інформацію від кіберзагроз, таких як хакерські атаки, віруси, фішинг і інші форми кіберзлочинності.
	Захист даних клієнтів	Забезпечення конфіденційності і безпеки особистих даних клієнтів стає все більше важливим з погляду дотримання законодавства та збереження довіри клієнтів.
Глобалізація та ринкова конкуренція	Міжнародна торгівля	Зростання міжнародної торгівлі може створювати нові можливості для підприємств, але також вносити нові ризики, пов'язані з економічною нестабільністю та політичною ситуацією у різних країнах.
	Конкурентний тиск	Підприємства повинні ефективно конкурувати в умовах швидких технологічних змін та постійного вдосконалення продукції та послуг.
Технологічні зміни	Інновації	Підприємства повинні бути готові до впровадження нових технологій для забезпечення конкурентоспроможності.
	Цифрова трансформація	Забезпечення ефективного впровадження цифрових технологій для оптимізації бізнес-процесів та збільшення продуктивності.
Фінансова стабільність	Фінансовий моніторинг	Визначення та управління фінансовими ризиками, пов'язаними з валютними коливаннями, зростанням процентних ставок тощо.
	Ліквідність та кредитоспроможність	Забезпечення належної ліквідності та кредитоспроможності для запобігання фінансовим проблемам.
Кадровий потенціал	Розвиток персоналу	Навчання та розвиток кадрів для забезпечення високої кваліфікації працівників та їхньої здатності пристосовуватися до нових викликів.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

	Дотримання Законодавства	Забезпечення відповідності законодавству щодо оподаткування, трудових відносин, інтелектуальної власності тощо.
--	-----------------------------	---

Загалом, ефективне управління економічною безпекою підприємства в сучасному інформаційному світі вимагає інтегрованого підходу, який охоплює технологічні, організаційні, фінансові та людські ресурси, де інформаційні технології та процес цифровізації стають невід'ємною частиною конкурентоактивних бізнес-процесів [5-7].

Підводячи підсумки необхідно конкретизувати, що економічна безпека підприємства в сфері інформаційної економіки має величезне значення, оскільки більшість сучасних бізнес-процесів і взаємодій відбуваються в цифровому форматі, де забезпечення ефективної економічної безпеки в інформаційному середовищі стає ключовою умовою для стабільності, розвитку та конкурентоспроможності будь-якого підприємства. До основних переваг забезпечення економічної безпеки в інформаційному світі належать:

Захист від кіберзагроз (збереження конфіденційності, цілісності та доступності даних є важливим завданням в умовах постійної загрози кібератак; ефективний захисту від кіберзагроз дозволяє підприємству уникнути фінансових втрат, репутаційної шкоди та інших негативних наслідків).

Забезпечення безперервності бізнес-процесів (інформаційна безпека дозволяє підприємству уникнути перерв у роботі через технічні або кібернетичні інциденти; забезпечення безперервної діяльності важливе для утримання економічної стійкості та довіри клієнтів).

Захист фінансових ресурсів (інформаційні атаки, які спрямовані на фінансову інфраструктуру підприємства, можуть призвести до серйозних фінансових втрат. Заходи з економічної безпеки спрямовані на уникнення таких ризиків та збереження фінансової стабільності).

Дотримання законодавства та європейських стандартів (багато секторів економіки регулюються чіткими законодавчими вимогами щодо захисту інформації; забезпечення відповідності цим вимогам не лише зменшує правові ризики, а й підтримує довіру стейкхолдерів).

Створення конкурентної переваги (підприємства, які ефективно забезпечують економічну безпеку в інформаційному світі, можуть створити конкурентну перевагу, через здатність захищати інформацію, що сприяє збільшенню привабливості зі сторони клієнтів та партнерів).

Інноваційний розвиток (захищеність інформації дозволяє підприємствам спокійно впроваджувати нові технології та інноваційні підходи, не боячися великих ризиків втрати даних чи порушення бізнес-процесів) [6-7].

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Отже, в цілому можна стверджувати, що економічна безпека в інформаційному світі стає стратегічним елементом успіху будь-якого підприємства, сприяючи його стабільності, розвитку та конкурентоспроможності, і яка, у свою чергу, реалізується через впровадження комплексних заходів, використання сучасних інструментів для захисту інформації та оптимізації всіх рівнів управління.

Література:

1. Андріїв Н. М. Інформаційне підґрунтя забезпечення економічної безпеки промислових підприємств / Н. М. Андріїв // Приазовський економічний вісник. - 2023. - Вип. 1. - С. 9-13.
2. Битий А. В. Організація єдиного інформаційного простору як базис формування економічної безпеки підприємства / А. В. Битий // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2018. - № 5(1). - С. 274-277.
3. Біличенко М. М. Вплив цифрової трансформації на формування системи економічної безпеки підприємства / М. М. Біличенко, Н. В. Касьянова // Бізнес Інформ. - 2023. - № 7. - С. 83-91.
4. Король В. Особливості інформаційного забезпечення системи економічної безпеки підприємства / В. Король // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. - 2019. - № 2. - С. 114-128.
5. Огренич Ю. О. Інформаційні технології як передумова поліпшення стану економічної безпеки промислових підприємств в умовах негативного впливу чинників ринкового середовища / Ю. О. Огренич // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2022. - Вип. 41. - С. 79-85.
6. Печенюк А. В. Концептуальні засади забезпечення ефективного захисту інформації в контексті економічної безпеки підприємства / А. В. Печенюк // Економіка та управління АПК. - 2020. - № 1. - С. 84-92.
7. Цюцюпа С. В. Значення процесів управління інформацією для формування системи забезпечення економічної безпеки підприємства / С. В. Цюцюпа // Вчені записки університету «КРОК». Серія : Економіка. - 2015. - Вип. 40. - С. 112-119.

Муниципальная реформа в контексте евроинтеграции Украины: позиция власти, ученых, профсплоков та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Котенко А.В.,

здобувач третього освітньо-наукового
рівня вищої освіти

ОСНОВНІ ЕТАПИ І ПРИНЦИПИ ДИСТРИБУЦІЇ ТА ЇЇ МІСЦЕ У ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Підприємницька діяльність, що пов'язана із продажем товарів неможлива без їх просування, де дистрибуція виступає основою в переміщенні товарів від виробників до кінцевих споживачів. Дистрибуція охоплює фізичне переміщення і складування товарів, що вивчає логістика. З дистрибуцією також пов'язаний мерчандайзинг – діяльність підприємства щодо експонування і просування товарів у певному пункті продажу. Аналіз дистрибуції – це ключовий етап в стратегічному плануванні бізнесу та його фінансово-економічній стійкості, який включає такі послідовні етапи (табл. 1).

Таблиця 1
Ключові етапи дистрибуції

Етап	Характеристика етапу
Визначення цілей	Встановлення конкретних цілей аналізу, таких як оптимізація каналів збуту, підвищення ефективності логістики і мерчандайзингу.
Ідентифікація каналів збуту	Опис і аналіз поточних каналів збуту, включаючи оптовиків, роздрібних торговців, інтернет-магазини тощо.
Оцінка ефективності каналів	Аналіз ефективності кожного каналу збуту за допомогою метрик, таких як обсяги продажів, рентабельність, покриття ринку тощо.
Логістичний аналіз	Вивчення процесів логістики, включаючи транспортування, складування та управління запасами. Визначення можливостей для оптимізації витрат та покращення швидкості поставок.
Аналіз мерчандайзингу	Оцінка ефективності поточних стратегій мерчандайзингу. Розгляд можливостей для поліпшення представлення товарів у точках продажу.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Вивчення конкуренції	Аналіз того, як конкуренти реалізують свої товари та використовують канали збуту. Виявлення конкурентних переваг та недоліків.
Визначення можливостей і загроз	Врахування змін у ринкових тенденціях, технологіях та споживацьких уподобаннях. Визначення можливостей для розширення та загроз, які можуть виникнути.
Розробка стратегії	На основі отриманих даних відбувається розробка стратегії оптимізації дистрибуції. Визначаються основні кроки для вдосконалення каналів збуту та підвищення конкурентоспроможності.
Впровадження та моніторинг	Впровадження нових стратегій та постійний моніторинг їх ефективності. Готовність до коригування стратегії відповідно до змін у ринковому середовищі.

Складено автором за джерелами [1; 2; 3; 4].

Процес аналізу дистрибуції є ітеративним і вимагає постійного вдосконалення, оскільки умови ринку та технології постійно змінюються. Важливість дистрибуції у розвитку економіки, функціонуванні ринку та підприємницькій діяльності важко переоцінити, оскільки ключова роль дистрибуції в економічному контексті зводиться до таких особливостей: 1) *товарорух* – дистрибуція відіграє ключову роль у пришвидшенні товароруху вздовж ланцюга виробництва і споживання, де ефективна система дистрибуції дозволяє швидко переміщати товари від виробника до кінцевого споживача, що сприяє зменшенню часу, необхідного для досягнення товару ринку; 2) *ефективність виробництва і продажу* – оптимізована дистрибуційна система забезпечує ефективність виробництва та продажу, оскільки дозволяє виробникам ефективно впливати на ринкові потреби, а також пристосовувати обсяги виробництва; 3) *якість обслуговування населення і споживачів* – через дистрибуційні канали можливе поліпшення якості обслуговування для кінцевих споживачів, яке призводить до ефективної доставки і розподілу товарів, що сприяють задоволенню потреб споживачів та збільшенню їхньої лояльності; 4) *охоплення ринків* – дистрибуція дозволяє суб'єктам господарювання краще охоплювати різні ринки, що може включати не тільки географічні ринки, але й різні сегменти споживачів та канали реалізації; 5) *комерційна комунікація* – дистрибуційна система дозволяє здійснювати ефективну комунікацію між виробниками, посередниками та споживачами, що особливо важливо для побудови ефективних стратегій

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

маркетингу та забезпечення взаєморозуміння між усіма учасниками ланцюга постачання; 6) *маркетингова стратегія* – дистрибуційна система взаємодії з маркетинговими стратегіями підприємства, допомагаючи виробникам досягати своїх цільових аудиторій та підтримувати позитивний образ бренду через ефективний розподіл товарів; 7) *логістична ефективність* – дистрибуція включає в себе логістичні аспекти, такі як складування, транспортування та управління запасами, де оптимізація цих процесів може призвести до зменшення витрат, підвищення логістичної ефективності та загальної фінансово-економічної стійкості підприємства [2; 3; 4].

Таким чином, дистрибуція виступає важливим ланцюгом у системі економічних відносин, сприяючи розвитку бізнесу, його фінансово-економічній стійкості, через збільшення продажів та задоволення потреб споживачів [4; 9].

Своєю чергою, діяльність підприємств у сфері дистрибуції базується на низці ключових принципів, які сприяють ефективному управлінню та забезпечують фінансово-економічну стійкість суб'єктів господарювання (табл. 2).

Таблиця 2
Принципи діяльності підприємств у сфері дистрибуції

Принцип	Субпринцип	Характеристика
Ланцюг постачання	Оптимізація ланцюга постачання	Забезпечення ефективного руху товарів від виробника до споживача, що включає в себе управління запасами, логістикою та координацію всіх етапів постачання.
	Планування та координація	Підприємства в сфері дистрибуції повинні взаємодіяти з постачальниками і покупцями, планувати та координувати рух товарів вздовж ланцюга постачання.
	Ефективність	Максимізація ефективності у кожному етапі, щоб зменшити затрати та підвищити прибутковість.
Логістика та складське господарство	Ефективне складування	Мінімізація затрат на зберігання та швидка доступність товарів.
	Оптимізація транспорту	Вибір найбільш оптимальних маршрутів та транспорту для забезпечення швидкої та ефективної доставки товарів.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

	Складське управління	Ефективне управління запасами для уникнення зайвих витрат і забезпечення належної наявності товарів.
	Оптимізація логістичних процесів	Забезпечення швидкої та точної доставки товарів за допомогою оптимальних транспортних та розподільчих мереж.
Клієнтська орієнтованість	Розуміння потреб клієнтів	Аналіз ринку та адаптація асортименту та послуг до вимог споживачів.
	Задоволення потреб клієнта	Орієнтація на задоволення потреб клієнтів, врахування їхніх вимог і вчасне надання послуг.
Інновації та технології	Використання сучасних технологій	Автоматизація процесів, впровадження інформаційних систем для покращення управління та взаємодії з партнерами.
	Використання інформаційних систем	Застосування сучасних технологій для автоматизації процесів, відстеження запасів, прогнозування попиту і підтримки прийняття рішень.
Фінансова ефективність	Оптимізація витрат	Свідоме управління витратами та максимізація ефективності операцій.
Стратегічне управління асортиментом	Відбір продуктів	Розумне включення товарів у асортимент, орієнтованих на попит та конкурентоспроможних на ринку.
	Аналіз ринку	Постійний аналіз ринкових тенденцій, конкурентної ситуації та визначення стратегій розвитку.
Партнерські відносини	Співпраця з роздрібними мережами	Розвиток довгострокових та взаємовигідних відносин для забезпечення стабільності ланцюга постачання.
Безпека і якість	Безпека продукції	Дотримання високих стандартів якості і безпеки товарів, що розповсюджуються через канали дистрибуції.

Складено автором за джерелами [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9].

Наведені принципи є основою для підприємств у сфері дистрибуції, які у своїй синергії допомагають підприємствам у сфері дистрибуції оптимізувати свою діяльність, забезпечити фінансово-економічну стабільність та відповідати на сучасні виклики ринку [2; 3; 4].

Отже, фінансово-економічна стійкість підприємств у сфері дистрибуції визначається їхньою здатністю витримувати негативні впливи зовнішнього середовища та забезпечувати стійкість фінансового стану протягом тривалого періоду часу, де основними аспектами цієї стійкості визначено: 1) *ліквідність* – наявність у підприємства змоги вчасно виплачувати свої зобов'язання, особливо в періоди фінансових труднощів; 2) *ефективне управління оборотним капіталом* – забезпечення стабільного функціонування підприємства та здійснення його дистрибуторської діяльності; 3) *стабільність прибутковості* – підприємства повинні досягати стабільної рентабельності, щоб мати здатність покривати свої витрати та забезпечувати додаткові резерви для майбутнього розвитку дистрибуції; 4) *диверсифікація ризиків* – ризики в сфері дистрибуції можуть бути різноманітними, включаючи ризики ланцюга постачань, зміни споживчого попиту, зміни законодавства тощо; 5) *фінансова прозорість і відповідальність* – необхідність ведення чіткого фінансового обліку, публікування достовірної інформації та дотримання високих стандартів відповідальності перед інвесторами, партнерами та іншими стейкхолдерами; 6) *ефективне управління фінансами* – вміння ефективно управляти фінансами, включаючи оптимізацію структури капіталу, зниження фінансового ризику та раціоналізація витрат, є ключовим елементом стійкості; 7) *спроможність пристосовуватися до змін* – підприємства повинні бути гнучкими і спроможними швидко адаптуватися до нових умов.

Зазначимо, що у своєму гармонійному поєднанні ці аспекти спільно формують структуру фінансово-економічної стійкості підприємств у сфері дистрибуції, допомагаючи їм уникати фінансових труднощів та забезпечувати стабільний розвиток [1; 2; 3; 4; 7; 8; 9].

Отже, на підставі викладеного вище, можна висновкувати про те, що фінансово-економічна стійкість підприємств у сфері дистрибуції є комплексним поняттям, яке враховує різні аспекти фінансового управління, стратегічного планування та оперативної діяльності.

Література:

1. Вавулін О. І. Використання логістичного підходу в дистрибуторській діяльності вітчизняних підприємств. *Вісник Одеського національного університету*. Серія : Економіка. 2016. Т. 21. Вип. 7(1). С. 75–78.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

2. Ємельянов О. Ю., Бреньо А. В. Організаційно-економічний механізм управління фінансовою стійкістю підприємств. *Міжнародний науковий журнал "Інтернаука"*. Серія : Економічні науки. 2022. № 10. С. 21–28.

3. Жуков С. А. Дистрибуція та координація каналів розподілу з елементами маркетинг-міксу. *Наукові праці Донецького національного технічного університету*. Серія : Економічна. 2019. № 2. С. 48–56.

4. Пасенченко Ю. А., Назаренко О. І. Моделювання взаємодії систем дистрибуції товарів та управління запасами ієрархічного торгового підприємства. *Ефективна економіка*. 2011. № 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_11_50

5. Петько С. М. Електронна комерція в цифровій екосистемі Республіки Корея. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2022. № 23. С. 61–67.

DOI: <https://doi.org/10.20535/2307-5651.23.2022.264630>

6. Петько С. М. Теоретичні основи цифрової трансформації суб'єктів господарювання. *Економіка та суспільство*. 2023. № 47.

DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-55>

7. Петько С. М. Цифровий прорив Республіки Корея у сфері державного урядування. *Економіка та суспільство*. 2022. № 42.

DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-47>

8. Полякова Я. О., Юдін С. О. Методика формування дистриб'юторської мережі підприємства. *Науковий вісник Полтавського ун-ту економіки і торгівлі*. Серія : Економічні науки. 2018. № 1. С. 94–100.

9. Шимановська-Діанич Л. М., Іщейкін Т. Є. Дистриб'юторський підхід до управління розвитком підприємства. *Науковий вісник Полтавського ун-ту економіки і торгівлі*. Серія : Економічні науки. 2015. № 2. С. 99–105.

Смага-Зеленцов Д.О.,

аспірант Академії праці, соціальних відносин і туризму

РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В ФОРМУВАННІ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ В ПРОЦЕСІ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ: УКРАЇНА ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

В умовах активної муніципальної реформи та постійної євроінтеграції України, питання взаємодії між владою та громадськістю стає ключовим для успішної імплементації змін. Особливу вагу набуває розуміння ролі маркетингу у

Муниципальная реформа в контексте евроинтеграции Украины: позиция власти, ученых, профсплоков та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

створенні позитивного іміджу місцевих органів влади як необхідної складової для впровадження реформ. Сучасна ситуація вимагає від органів влади ефективної комунікації та залучення громадськості до процесу реформ. Невдачі у цьому аспекті можуть призвести до негативних наслідків як для влади, так і для громади. У зв'язку з цим, дослідження ролі маркетингу в формуванні позитивного іміджу стає важливим напрямком вивчення.

Основною метою є ретельний аналіз взаємодії влади та громадськості в контексті муніципальної реформи та визначення конкретної ролі маркетингу у створенні позитивного іміджу місцевих органів влади. На підставі теоретичного аналізу, практичних прикладів та порівняльного аналізу зарубіжного досвіду, маємо на меті запропонувати конкретні стратегії та рекомендації для підвищення ефективності взаємодії влади та громадськості через інструментарій маркетингу в умовах муніципальної реформи.

Визначення поняття "імідж влади" передбачає не лише внутрішню, але й зовнішню діяльність місцевих органів влади. Згідно з дослідженнями [1], позитивний імідж є ключовим елементом довіри громадськості до владних структур, особливо в умовах проведення муніципальних реформ.

Маркетинг влади – це система стратегій та інструментів, спрямованих на встановлення позитивної іміджевої ідентичності органів влади. Згідно з дослідженням Романова Л.В [2], маркетингові підходи дозволяють створити довіру громадськості до реформ, роблячи їх більш зрозумілими та прийнятними.

Взаємодія влади та громадськості визначається не лише реакцією громади на реформи, а й активною участю громадськості у формуванні стратегій. Як показують дослідження [3], взаємодія стає більш успішною при залученні громадськості до процесу прийняття управлінських рішень через механізми маркетингового лобювання.

На основі досліджень [4] можна виділити приклади ефективного використання маркетингу владою на муніципальному рівні. Зокрема, впровадження системи відкритих комунікацій, взаємодія з громадськістю через соціальні мережі та організація публічних заходів сприяли позитивному іміджу органів влади.

Дослідження [5] вказує на те, що необхідно розглядати виклики впровадження маркетингу владою, зокрема, відсутність кваліфікованих фахівців, фінансові обмеження та суперечливість інтересів громадськості.

Цей аналітичний погляд на роль маркетингу в формуванні позитивного іміджу влади дозволяє зрозуміти важливість та перспективи використання маркетингових стратегій у контексті муніципальної реформи.

Громадськість реагує на муніципальні реформи різними способами, що має прямий вплив на сприйняття місцевих органів влади. Деякі групи громадян можуть

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

сприймати реформи як позитивні, оскільки вони сприяють більш ефективному управлінню та розвитку місцевих територій. Інші можуть відчувати невпевненість або негативно реагувати через невідомість чи зміну статусу місцевих органів влади.

Важливим елементом успішної муніципальної реформи є активна взаємодія громадськості та органів влади. Дослідження показують, що трансформація влади може бути успішною, лише якщо громадськість відчуває свою участь у прийнятті рішень, а їхній голос враховується при формуванні політики.

Швеції влада активно використовує маркетинг для підвищення рівня прозорості та довіри. Інформаційні кампанії та публічні заходи підкреслюють відкритість рішень та активну участь громади у процесі управління.

Німецькі міста та муніципалітети активно створюють і розвивають свої бренди. Вони використовують маркетинг для виділення унікальних особливостей та позитивних аспектів свого регіону, що допомагає підтримувати позитивний імідж у громадськості.

В Канаді влада використовує маркетинг для активного залучення громади до обговорень щодо муніципальних реформ. Організація громадських форумів, публікація інформаційних матеріалів та медійні кампанії допомагають формувати позитивне сприйняття реформ.

Данія активно використовує маркетингові стратегії для просування електронного врядування. Це дозволяє взаємодіяти з громадою через онлайн-платформи, забезпечуючи активний зворотній відгук та залучення громадськості до реформ.

В США місцеві влади активно використовують спільнотний маркетинг для залучення громади до реформ. Рекламні кампанії, орієнтовані на позитивний імідж муніципалітетів, сприяють підтримці реформ та високому рівню довіри.

Ці приклади вказують на різноманітність маркетингових стратегій, які можуть бути використані муніципалітетами для формування позитивного іміджу та успішної взаємодії з громадськістю під час муніципальних реформ.

Застосування іноземного досвіду до українських умов вимагає уважного аналізу та адаптації. Наприклад, можна вивчити механізми залучення громадськості в рішення муніципальних питань, які були успішними у країнах з розвинутим самоврядуванням. Передовий досвід у сфері муніципального маркетингу може бути адаптований для формування позитивного іміджу місцевих органів влади в Україні.

Аналіз кращих практик взаємодії влади та громадськості в інших країнах може включати дослідження ініціатив, які вже давно застосовуються в Європейському союзі, Сполучених Штатах, або країнах Європи.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Одним з уроків зарубіжного досвіду є важливість відкритості та прозорості в діяльності влади. Система публічних консультацій, доступ до інформації та взаємодія з громадськістю через різні канали сприяють позитивній співпраці та формуванню довіри.

Важливо встановити механізми обміну досвідом між країнами для взаємного збагачення. Створення міжнародних платформ, на яких представники влади та громадськості можуть обмінюватися успішними практиками, може виявитися корисним для України.

Маркетингові стратегії дозволяють активно просувати позитивний імідж країни в міжнародному співтоваристві. Це включає в себе використання медійних кампаній, участь у міжнародних заходах, розробку ефективних комунікаційних стратегій. Маркетинговий підхід дозволяє владі акцентувати увагу на досягненнях у євроінтеграції та активно демонструвати свою готовність до співпраці.

Маркетингові стратегії для євроінтеграції включають в себе ефективне використання різноманітних каналів комунікації, таких як соціальні мережі, медіа, власні веб-ресурси та інші. Співпраця з громадськими організаціями та медійними платформами може допомогти активізувати обговорення інтеграційних питань та залучити громадськість до процесів прийняття рішень.

Позитивний імідж влади в муніципалітетах стає важливим ресурсом для залучення громадськості до реформ, сприяє підтримці прийнятих рішень та забезпечує стабільність в розвитку громад.

Як висновок маркетинг виявляється необхідним інструментом для створення позитивного сприйняття владних структур. Він дозволяє акцентувати досягнення, взаємодію з громадськістю та забезпечує ефективну комунікацію.

Важливо враховувати, що впровадження реформ у муніципалітетах може викликати різні реакції громадськості. Позитивний імідж стає важливим фактором для зменшення опозиції та забезпечення підтримки реформ.

Досвід інших країн підтверджує, що успішна взаємодія влади та громадськості є дорогоцінним ресурсом. Адаптація кращих практик інших країн до українських реалій може допомогти впровадженню ефективних стратегій.

Існує прямий взаємозв'язок між позитивним іміджем та успішним інтеграційним процесом. Маркетингові інструменти грають важливу роль у підвищенні інформованості та підтримки євроінтеграційних ініціатив.

Заключно, можна стверджувати, що формування позитивного іміджу місцевих органів влади в умовах муніципальної реформи та євроінтеграції є завданням, що вимагає спільних зусиль влади, науковців, профспілок та громадськості. Кожен з цих суб'єктів має свою роль у процесі, та їхнє спільне залучення може призвести до позитивних результатів.

Література:

Муниципальная реформа в контексте евроинтеграции Украины: позиция власти, ученых, профсплоков та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

1. Сментина Н. В., Фіалковська А. А. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ. Київ, 2019.

2. Романова Л., Бережинський Д. МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ІМІДЖУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Київський економічний науковий журнал. № 2023.

3. Гаврилечко Ю. В., Ромат Є. В. МАРКЕТИНГ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ. Київ, 2018

4. Іванова Л. О., Семак Б. Б., Вовчанська О. М. МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ. Львів, 2018.

5. Ресурсне забезпечення об'єднаної територіальної громади та її маркетинг Г. А. Борщ, В. М. Вакуленко, Н. М. Гринчук, Ю. Ф. Дехтяренко, О. С. Ігнатенко, В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук, В. В. Юзефович. – К.: – 2017. – 107 с.

Войтко О.,
аспірант 2 року навчання

РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ ТА СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

Сьогодні демократія є найзатребуванішою формою політичного устрою суспільства, що дає можливість людям не тільки обирати керівників, а й контролювати владу. Незважаючи на всі проблеми, що постають в рамках демократичної форми організації суспільства, його державно-політичного устрою, саме влада народу найкраще справляється з викликами сучасності.

Ефективне місцеве самоврядування та забезпечення ним поступального соціально-економічного розвитку відповідних територій має супроводжуватися збільшенням ресурсної та фінансової бази.

В Україні процес децентралізації було розпочато 2014 року з прийняттям Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (01.04.2014), законів України «Про співробітництво територіальних громад» (17.06.2014), «Про добровільне об'єднання територіальних громад» (05.02.2015) та змін до Бюджетного і Податкового кодексів – щодо фінансової децентралізації. Цей процес дозволив сформувати відповідно до положень Європейської хартії місцевого самоврядування значний дієвий і спроможний інститут місцевого самоврядування на базовому рівні – об'єднані територіальні громади (ОТГ). Завдяки запровадженню міжмуніципального співробітництва громади отримали можливість консолідувати зусилля та реалізовувати спільні

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

проекти. Зокрема 1354 територіальних громад уклали 604 договори про співробітництво. Реформа децентралізації дала поштовх до формування дієздатного та найбільш наближеного до громадянина інституту влади – місцевого самоврядування. Добровільне об'єднання територіальних громад дозволило новоутвореним органам місцевого самоврядування дістати відповідні повноваження та ресурси, що їх раніше мали міста обласного значення. Відповідно до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» збільшення та об'єднання громад здійснювалось шляхом добровільного об'єднання з урахуванням думки громадян. Обов'язковим при плануванні створення громад є визначення потенційних ресурсних можливостей громади для економічного та соціального розвитку і можливості забезпечити надання якісних послуг жителям [1].

Реформа децентралізації дала поштовх до формування дієздатного та найбільш наближеного до громадянина інституту влади – місцевого самоврядування. Об'єднані громади здобули повноваження та ресурс, які мають міста обласного значення, зокрема – зарахування до місцевих бюджетів ОТГ 60% податку на доходи фізичних осіб на власні повноваження. Окрім того, на місцях повністю залишаються надходження від податків: єдиного, на прибуток підприємств і фінансових установ комунальної власності та податку на майно (нерухомість, земля, транспорт). Такі покращення вже дали перші помітні результати. Власні доходи місцевих бюджетів з 2014 по 2019 рік збільшилися на 200 млрд. грн. (з 68,6 млрд. грн. до 267 млрд. грн.). Це — реальний інструмент впливу на досягнення результату та відповідальність за довіру громад.

Актуальними для всіх європейських країн, і України також, є питання подальшого вдосконалення системи місцевого самоврядування, забезпечення сталого розвитку громад, поєднання зусиль різних учасників цього процесу (громад, владних інституцій) задля найбільш ефективного та якісного задоволення потреб жителів відповідних територій.

Сьогодні процеси глобалізації змушують регіони істотно конкурувати за ресурси та інвестиції. Від їх залучення прямо залежить рівень сталого розвитку територій і добробут мешканців.

Найбільшими перешкодами для інвестування в Україну є корупція, незахищеність інвесторів та адміністративні бар'єри на шляху провадження бізнесу. Через це позитивні очікування інвесторів нерідко змінюються на негативні. Водночас Україна приваблює інвесторів стратегічним географічним положенням, у чималій кількості іноземних компаній сформувалося прагнення закріпитися на перспективному українському ринку збуту товарів і послуг, одержувати прибуток на довгостроковій основі, отримувати доступ до порівняно недорогих джерел сировини й ресурсів, використовувати відносно дешевий та одночасно

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

кваліфікований людський потенціал. Тому на центральному рівні потрібно сформувати системний підхід до розвитку сфери інвестиційної діяльності, прикладом якого є досвід Туреччини, Польщі та низки інших країн Східної Європи.

Децентралізація створила можливості для економічного розвитку окремих територій, зокрема, через залучення інвестицій. Крім державних коштів, додатковим цінним джерелом фінансування у громадах є власні доходи, тобто кошти місцевих підприємств і організацій, які функціонують на їхніх територіях. Тож чим успішніше розвиватиметься бізнес і комфортніше почуватимуть себе підприємці, тим більше капіталовкладень отримає громада.

Чимало для залучення інвестицій і стимулювання підприємницької діяльності на своїй території громада може зробити самостійно. Наприклад, інвентаризувати свої активи та визначити унікальності, створити стратегічний план розвитку, розробити та впровадити інвестиційні інструменти. У будь-якому разі економічний розвиток території потрібно будувати на основі наявних конкурентних переваг і ресурсів громади. Адже лише правильно використаний інвестиційний потенціал може бути чинником подальшого зростання.

Свої інвестиційні можливості громади можуть розкривати через інфраструктурні проекти, розвиток кластерів та індустріальних парків, культурно-креативної індустрії. Практика свідчить, що найбільш успішними інструментами, за допомогою яких можна залучити інвестиції, є: стратегічне планування, управління земельними ресурсами, повноваження архітектурно-будівельного контролю, професійно-технічні кадри, міжрегіональна кооперація, міжнародна технічна допомога та інвестиційні преференції. Ці інструменти можуть розвивати не лише окремі громади, а й область і кілька регіонів одночасно.

Оскільки конкуренція за інвестиції нині є надзвичайно високою як на національному, так і на глобальному рівнях, місцева політика повинна бути спрямована на створення сприятливого інвестиційного клімату в регіонах і громадах. Використовуючи сильні сторони й переваги територій, органам управління на регіональному та муніципальному рівнях потрібно постійно працювати над підвищенням інвестиційної привабливості, поліпшенням інвестиційного клімату, розвитком відповідної інфраструктури та зниженням ризиків для інвесторів.

Якщо визначати найбільш важливі ключові складові стратегії залучення інвестицій, то ними є: підвищення компетенції кадрів; розвиток інституцій громади, які цілеспрямовано займаються залученням інвестицій; активна діяльність з територіального маркетингу.

У контексті територіальних громад поняття їх інвестиційного потенціалу доцільно розглядати з погляду ресурсів і можливостей, які можуть бути мобілізованими для формування потоку інвестицій у створення та розвиток

Муниципальная реформа в контексте евроинтеграции Украины: позиция власти, ученых, профсплоков та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

насамперед підприємств й інфраструктурних об'єктів комунальної власності (власності громади), а також підприємств інших форм власності, які здійснюватимуть виконання робіт і надання послуг на засадах публічно-приватного партнерства, забезпечуючи реалізацію повноважень і завдань територіальних громад як адміністративно-територіальних утворень у сфері комунального господарства, освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту, екологічної безпеки тощо.

Реформа децентралізації, яка проводиться в Україні, сприяє підвищенню інвестиційного потенціалу об'єднаних територіальних громад через розширення їх бюджетної самостійності, наділення додатковими джерелами бюджетних надходжень, можливостями залучати кредитні ресурси, фінансову підтримку з Державного бюджету у вигляді субвенцій на формування відповідної інфраструктури згідно з планами соціально-економічного розвитку громад, розширення можливостей щодо залучення міжнародної технічної допомоги, коштів міжнародних фондів тощо.

На жаль, при встановлених на сьогодні умовах формування бюджетних надходжень і міжбюджетних відносинах, можливості використання коштів місцевих бюджетів на інвестиційні цілі є суттєво обмеженими. Таке становище зумовлює необхідність активізації управлінських зусиль органів влади територіальних громад щодо включення внутрішніх інвестиційних резервів, а також створення сприятливих умов для залучення зовнішніх інвестицій для вирішення завдань соціально-економічного розвитку громад.

Отже, зважаючи на міжнародну практику, а також враховуючи українські реалії, можна сподіватися на подальшу ефективність реформування місцевого самоврядування в Україні. Впроваджені реформи та їх механізм працює злагоджено й ефективно, що знайшло своє відображення в набутті Україною статусу кандидата на членство Європейського Союзу та позитивній оцінці цивілізованого світу процесу децентралізації, визнавши його успішним.

Література:

1. Офіційний сайт (Урядовий портал) Кабінет Міністрів України [Електронний варіант]. – Режим доступу: <https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma-decentralizaciyi>.
2. Матеріали конференції «Асоціації об'єднаних територіальних громад» [Електронний варіант]. – Режим доступу: <https://hromady.org/investicijna-aktivnist-gromad/>.
3. Воскобійник С. І. Політика органів місцевого самоврядування щодо залучення інвестицій / С. І. Воскобійник // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління. – 2012. – Вип. 1. – С. 399-405.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

4. Нечитайло У. П. Аналіз сучасних підходів до визначення інвестиційного потенціалу регіону / У. П. Нечитайло // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 15. – С. 25-29.

Слинявчук В.В.,

студентка заочної форми навчання

Академії праці, соціальних відносин і туризму,
кафедри публічного управління та публічної служби,
спеціальність публічне управління та адміністрування.

КНП „КДЦ-1 ” Дарницького р-ну м.Київ
відділення відновного лікування терапевт мови і мовлення
(логопед)

ORCID: 0009-0000-7534-827X

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДОСТУПНОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

Розвиток медицини є одним з основних показників сталого розвитку країни. Інші сфери діяльності не можуть повноцінно розвиватися, якщо система охорони здоров'я знаходиться на низькому рівні. Без ефективної боротьби з епідеміями і захисту населення від хвороб люди не зможуть бути особливо зацікавленими в другорядних потребах, якщо на першому місці стоятиме потреба у збереженні здоров'я. З поширенням ринкових механізмів у пострадянських системах господарювання все більшої актуальності набуває впровадження ефективних інструментів управління закладами соціальної сфери. Дуже чутливим це питання є саме в медицині. Слід розуміти, що результатом інноваційної діяльності в охороні здоров'я є розвиток медичних технологій, наукових досліджень і передового досвіду, спрямованих на отримання якісно нової ідеї оздоровлення, лікування, управління процесами в медичній галузі, отримання нових медичних товарів, технологій або послуг, що мають конкурентні переваги.

Інноваційний процес в охороні здоров'я являє собою послідовний ланцюг подій, у результаті яких інновація перетворюється з ідеї на конкретний продукт, технологію або послугу і поширюється в практичному використанні для досягнення загальномедичних цілей. Інновацій стосуються не тільки надання медичних послуг, а й організації командної роботи, тому викликають потребу в реінжинірингу процесів функціонування медичного закладу [1]. Питання трансформації

Муниципальная реформа в контексте евроинтеграции Украины: позиция власти, ученых, профсплоков та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

економічних засад інноваційного розвитку закладів охорони здоров'я мають бути спрямовані на формування зрозумілих фінансовоекономічних механізмів цільового накопичення та адресного використання коштів, необхідних для реалізації в повному обсязі конституційних прав громадян на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування [2].

Інноваційний розвиток закладів охорони здоров'я доцільно охарактеризувати як нову модель організації та забезпечення доступного медичного обслуговування населення, що ґрунтується на інноваціях, характеризується ухваленням стратегічних рішень в інноваційній діяльності на всіх ієрархічних рівнях національної економіки. Інноваційний розвиток сфери охорони здоров'я – динамічний процес структурного вдосконалення сфери завдяки втіленню новітніх знань задля поліпшення якості надання медичних послуг, підвищення конкурентоспроможності суб'єктів господарювання сфери охорони здоров'я з орієнтацією на інноваційні перетворення. Інноваційний розвиток сфери охорони здоров'я – це вагома та витратна для держави справа, яка потребує постійного вдосконалення з метою поліпшення її функціонування та забезпечення виконання своїх соціальних функцій, що можливо за рахунок упровадження низки загальнонаціональних заходів та програм [3].

Відтак, на нашу думку, органи публічної влади в сфері інноваційного розвитку охорони здоров'я повинні зосередитися на:

- формуванні регіональної інноваційної системи охорони здоров'я для реалізації стратегічних національних пріоритетів країни та регіону;
- формуванні інноваційної інфраструктури охорони здоров'я та ефективному управлінні майновим комплексом;
- формуванні інноваційного механізму фінансово-економічних відносин та економічної політики, спрямованої на ефективне використання бюджетних (позабюджетних) коштів. Так, потрібно забезпечити перехід від фінансування «утримання закладів» до фінансування діяльності установ охорони здоров'я, націленої на досягнення результату;
- удосконаленні механізму взаємодії між учасниками інноваційного процесу в охороні здоров'я (органами управління охороною здоров'я, закладами охорони здоров'я, освітніми та науковими установами, територіальними фондами обов'язкового медичного страхування (ОМС), страховими медичними організаціями (СМО), органами виконавчої і законодавчої влади);
- забезпеченні орієнтації діяльності органів управління охороною здоров'я та установ охорони здоров'я на кінцевий результат;
- управлінні інноваційною діяльністю в системі охорони здоров'я (установах охорони здоров'я) на основі системного підходу, який робить можливим комплексне вивчення інноваційної системи як єдиного цілого з вивченням його

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

структурних компонентів (підсистеми, елементи), взаємозв'язків і фінансово-економічних відносин, виявленням ролі кожного структурного компонента в інноваційній діяльності.

Застосовувати проектне управління до медичної галузі необхідно для розвитку системи охорони здоров'я та установ охорони здоров'я, у тому числі державно-приватного партнерства, ефективного управління інвестиціями і спрямованих на досягнення бажаного результату з погляду показників здоров'я населення, якості роботи закладів охорони здоров'я [4].

Так, держава повинна сформувати модель системи впровадження медичних інноваційних технологій на рівні ПМСД, орієнтуючись на основні складові елементи громадсько орієнтованої первинної медичної допомоги, спрямованої на задоволення потреб громад, а саме:

- забезпечення доступу пацієнтам до ПМСД та всієї необхідної для них інформації, що включає швидке реагування на потреби пацієнта, надання медичної допомоги поза робочі години, доступну інформацію як про пацієнта, так і про дані лабораторних досліджень, Інтернет-сервіс, групові візити пацієнтів, рівну допомогу для громад різних культур і віросповідань;

- холістичний підхід, або допомога, орієнтована на пацієнта, що включає всебічну медичну допомогу як для хронічних, так і гострих станів, запобігання захворюваності та проведення скринінгів, хірургічні втручання в межах компетенції лікарів ЗП-СЛ, доступ до високотехнологічної діагностичної і лабораторної діагностики;

- сучасні технології управління ПМСД, професійний менеджмент, що включає використання фінансового менеджменту для практики ПМСД, збільшення заробітної плати (за критеріями роботи), порівняння витрат і отриманих результатів, ефективний фінансовий облік і аудит, оптимізацію кадрового забезпечення, обслуговування медичного устаткування, оптимальне використання робочого місця, сучасний дизайн, управління змінами;

- використання медичних інформаційних систем, що включає електронні медичні записи, електронні рахунки та звіти, електронні рецепти, підтримку з боку доказової медицини, електронний реєстр хворих, вебсторінку закладу охорони здоров'я, портал пацієнта, єдиний інформаційний медичний простір;

- просування здорового способу життя, охорона здоров'я, що включає популяційний менеджмент, заохочення і просування здорового способу життя, запобігання захворюваності, лікування хронічних захворювань, заохочення хворих до змін способу життя та їх санітарну просвіту;

- координація медичної допомоги, що включає використання ресурсів громади, формування взаємовигідних відносин, роботу у відділенні невідкладної допомоги, забезпечення стаціонарного лікування, психологічну допомогу,

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

координацію акушерсько-гінекологічної допомоги, координацію вузькоспеціалізованої допомоги, підтримку діяльності з боку фармацевтів, реабілітаційну і фізіотерапевтичну допомогу, консиліумний розгляд випадків, транспортне забезпечення;

– якість і безпека діяльності, що включає практику застосування найкращої доказової медицини, керування лікуванням, зворотний зв'язок щодо вивчення задоволеності пацієнтів, аналіз клінічної діяльності, підтримку належної якості, управління ризиками, відповідність діяльності чинному законодавству;

– командна медична практика, що включає лідерство провайдера/конкуренцію надавачів медичних послуг, формування спільної місії та бачення, ефективні комунікації, окреслення завдань відповідно до професійних умінь і навичок, активну й повноцінну роботу сімейних медсестер, активне залучення пацієнтів, формування додаткових можливостей для родин пацієнтів.

Отже, інноваційний процес в охороні здоров'я – гарантія результативної діяльності установ охорони здоров'я, здобування загальномедичної мети та гарантування оперативних послуг громадянам, які хворіють. Здійснене вивчення продемонструвало, що інноваційний процес вимагає застосування в управлінні закладами галузі охорони здоров'я процесно-орієнтованого підходу, який допоможе не тільки подолати термінові проблеми, а й визначить новітні перспективи для зростання.

Література:

1. Литвинова О. Інновації в управлінні охороною здоров'я – боротьба чи єдність протиріч? URL: <https://www.vz.kiev.ua/innovatsiyi-v-upravlinni-ohoronouy-zdorov-ya-borotba-chy-yednist-protyrich/>.
2. Пак С. Я. Внутрішньоорганізаційна структура державного управління охороною здоров'я на регіональному та місцевому рівнях в Україні: сучасний стан та перспективи. URL: <http://www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Pak.pdf>.
3. Литвинова О. Інновації в управлінні охороною здоров'я – боротьба чи єдність протиріч? URL: <https://www.vz.kiev.ua/innovatsiyi-v-upravlinni-ohoronouy-zdorov-ya-borotba-chy-yednist-protyrich/>.
4. Зінченко О.А., Пономаренко Л.Р. Особливості проектного менеджменту в закладах охорони здоров'я. *Інфраструктура ринку*. 2018. № 18. С. 123-126.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Голуб С.М.,

старший викладач кафедри кримінального права,
процесу та криміналістики
Академії праці, соціальних відносин і туризму

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА «ФАВОРИТИЗМ» - ФРАНЦУЗЬКИЙ ДОСВІД

Французька Республіка - одна із найдемократичніших країн Світу. Про що свідчать і світові рейтинги. Зокрема, у 2022 році, Франція в черговий раз зайняла лідируюче становище в глобальному рейтингу рівня демократії («Індекс демократії» від The Economist) та посіла 22 місце серед країн Світу [1, с. 7].

Враховуючи історичні процеси та кількість кривавих революцій у Франції, зокрема, повстання 10 серпня 1792 року, у сукупності розірвали зв'язок народу та монархії [2, с. 44], чим знаменували початок демократичних реформ.

З плином часу у Франції сформувалася нетерпимість до такого явища, як корупція та її побратима «фаворитизму». Більш того, прибігання до «фаворитизму» підпадало під осуд суспільства.

Початок боротьби із «фаворитизмом» розпочався із прийняттям Закону Французької Республіки від 3 січня 1991 року за № 91-3 «Про прозорість і регулярність процедур закупівель і підпорядкування певних контрактів правилам реклами та конкурсних торгів» [3] (втратив чинність 24 березня 2012 р.). Тобто, підрив свободи доступу та рівного ставлення до кандидатів у державних закупівлях і концесійних контрактах почало визначатись як «правопорушення фаворитизму».

За своєю суттю, виходячи із положення статті 432-14 Кримінального кодексу (Code penal) [4], наразі «фаворитизм» є актом надання або спроби надання іншій особі необґрунтованої переваги шляхом вчинення дії, що суперечить законодавчим або нормативним положенням, покликаним гарантувати свободу доступу та рівність кандидатів при укладанні державних контрактів та делегуванні на державну службу.

В науковій літературі «фаворитизм» часто порівнюють з такими злочинами, як хабарництво та отримання неправомірної вигоди. Проте, все ж «фаворитизм» має свої індивідуальні ознаки:

- має бути присутня необґрунтована вигода, надана особою, яка має публічні повноваження, на користь фізичної чи юридичної особи [5], тобто фактично має бути порушений принцип вільної конкуренції;

Муниципальная реформа в контексте евроинтеграции Украины: позиция власти, ученых, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

- суб'єктом цього злочину є особа, яка має публічну владу або на яку покладено місію публічної служби чи яка наділена державною владою (стаття 432-14 Кримінального кодексу (Code penal)) [4]. Перелік осіб не є вичерпним і дозволяє включати будь-яку особу, яка в будь-який час втручається в процедуру в будь-якій формі та здійснює вплив на вибір переможця тендеру, що підкреслюється відповідною судовою практикою [6,7]. З огляду на означене, можемо умовно виділити деякі категорії осіб: (1) державних службовців, (2) осіб, яким доручено публічні виборні повноваження, і (3) державних або приватних осіб, які діють від імені громадськості тощо;

- злочин вчиняється шляхом дії, що суперечить законодавчим та нормативним положенням, які є чинним на момент скоєння злочину [8].

Також, важливим елементом притягнення до відповідальності за «фаворитизм» є наявність умислу. Тобто, відбувається свідоме порушення встановленого правила – що передбачає наявність попереднього знання про нього – та усвідомлення того, що відсутність такого знання теж кримінально карається.

Що стосується відповідальності, то «фаворитизм» карається двома роками позбавлення волі та штрафом у розмірі 200 000 євро [4].

При цьому, не зважаючи на високий рівень демократії у Франції, таке явище як «фаворитизм» існує і до сьогодні.

З огляду на статистичні дані (за даними Французького агентства по боротьбі з корупцією), у 2021 році у правопорушеннях, що підпадали під ознаки злочину «порушення доброчесності», частка злочину «фаворитизм» склала 12,2% [9, с. 10].

Отже, боротьба з «фаворитизмом» у Франції триває й досі. Як було встановлено, особливістю «фаворитизму» є насамперед покарання за упередженість обраних посадових осіб у присудженні та виконанні державних контрактів і концесій. Французький досвід криміналізації «фаворитизму» є досить цікавим та на нашу думку, може бути підґрунтям для дискусій щодо використання такого досвіду в Україні.

Література:

1. Democracy Index 2022 Frontline democracy and the battle for Ukraine. URL: https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/DI-final-version-report.pdf?mkt_tok=NzUzLVJJUS00MzgAAAGQF2oHidrC3yZnoSKmkeQzy3mEBF6w0OIFZzGdPyeTrw_3F4FWYQKsxFOqo7JZ3PKv1mcbnFI1teAxbG01FN8D9_GoMeLzfSq61FJKQT6aJH0wnQ
2. Матвеева Т.О. Історія держави і права французької революції 1789-1794 років. Порівняльно-аналітичне право. Вип. 1. 2019. С. 42-45. URL: <https://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/1.pdf>
3. Loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de

Муниципальная реформа в контексте евроинтеграции Украины: позиция власти, ученых, профсплоков та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

publicité et de mise en concurrence. URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000352316>

4. Code penal - Dernière modification le 28 novembre 2023 - Document généré le 14 décembre 2023. URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/legiOrKali?id=LEGITEXT000006070719.pdf&size=749,3%20Ko&pathToFile=/LEGI/TEXT/00/00/06/07/07/19/LEGITEXT000006070719/LEGITEXT000006070719.pdf&title=Code%20p%C3%A9nal>

5. Léa Boluze Délit de favoritisme : définition et sanctions. URL: <https://www.capital.fr/entreprises-marches/delit-de-favoritisme-1348220>

6. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 2004, 03-84.191, Publié au bulletin. URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068542/>

7. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 avril 2005, 04-83.017, Publié au bulletin. URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071436/>

8. Le délit de favoritisme s'applique aux marchés publics anciennement soumis à l'ordonnance du 6 juin 2005. URL: <https://sebastien-palmier-avocat.com/2016-03-12-le-delit-de-favoritisme-s-applique-aux-marches-publics-anciennement-soumis-a-l-ordonnance-du-6-juin-2005/>

9. Rapport d'activité 2022. Agence française anticorruption. URL: https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/RA_AFA_2022_Web.pdf

Петько Л. В.,

кандидат педагогічних наук, доцент,
Академія праці, соціальних відносин і туризму
(м. Київ, Україна)

ВОЛОДІННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ В КОНТЕКСТІ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЧИННИК ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Ухвалений Верховною Радою у першому читанні законопроект «Про застосування англійської мови в Україні» [8] (підтриманий 278 депутатами) офіційно визначає статус англійської мови (АМ) в нашій державі, – мови міжнародного спілкування в Україні. *Необхідність цього Закону ми розглядаємо як виклик сьогодення і, першочергово, в економічній* (Світова організація торгівлі та ін.), *політичній площині, зокрема ООН*, де Україна бере участь у понад 60 її організацій (МАГАТЕ, ВПС, МОП, ЮНІДО та ін.); Ради Європи, Європейського

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Союзу; *військовій сфері* (НАТО) тощо. Наголосимо, що в усіх міжнародних організаціях англійську мову визнано офіційною.

МЗС України веде Єдиний державний реєстр міжнародних організацій, членом яких є Україна, інформація якого оновлюється двічі на рік [10].

Нагадаємо, що англійська мова поширена у 67 країн світу (Мал. 1), є державною в США, Канаді, Великій Британії, Австралії, Новій Зеландії. Офіційною АМ визнана на Мальті, в Ірландії, а також держав-членів



Мал. 1. Англійська мова у світі, де

Співдружності націй (добровільного державна мова й офіційна мова [1].

Об'єднання 54 суверенних держав, які майже всі були колишніми британськими колоніями і входили до Британської імперії), причому ці 54 держави мають загальне населення 2,4 млрд осіб [2], яке стрімко зростає в Азійському регіоні: Пакістан, Малайзія, Філіпіни, Республіка Сейшельські острови, Папуа-Нової Гвінеї, Мальдіви; африканські країни: Зімбабве, Кенія, Намібія, Нігерія, Ганя, Камерун, Гамбія, Судан та Південна Африка, Південний Судан, Малаві, Ліберія, Руандя, Сьєрра-Леоне, Танзанія, Уганда; Південна Америка: Беліза (до 1973 Британський Гондурас).

Отже, на підставі викладеного вище наведемо Статтю 3. «Особи, які зобов'язані володіти англійською мовою» із законопроекту «Про застосування англійської мови в Україні», яка зараз жваво дискутується:

1. Вимоги щодо обов'язкового володіння англійською мовою встановлюються до осіб, які претендують на зайняття посад:

1) державної служби категорії "А";

2) державної служби категорій "Б" і "В", перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;

3) голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;

4) військовослужбовців офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік посад яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;

5) поліцейських середнього та вищого складу Національної поліції України, посад начальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту, перелік посад яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;

6) прокурорів офісу Генерального прокурора;

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

7) у податкових та митних органах, перелік посад яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;

8) керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, перелік посад яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;

9) керівників закладів вищої освіти,

10) керівників наукових установ, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;

11) педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, які залучаються до освітнього процесу у закладах вищої освіти;

12) кандидатів на посади керівників закладів охорони здоров'я.

2. Вимоги щодо обов'язкового володіння англійською мовою можуть встановлюватися до осіб, які претендують на зайняття посад:

1) кандидатів на посади в органах місцевого самоврядування (крім виборних посад), основні посадові обов'язки яких передбачають виконання функцій з міжнародного співробітництва.

2) поліцейських, основні посадові обов'язки яких передбачають виконання функцій з міжнародного співробітництва.

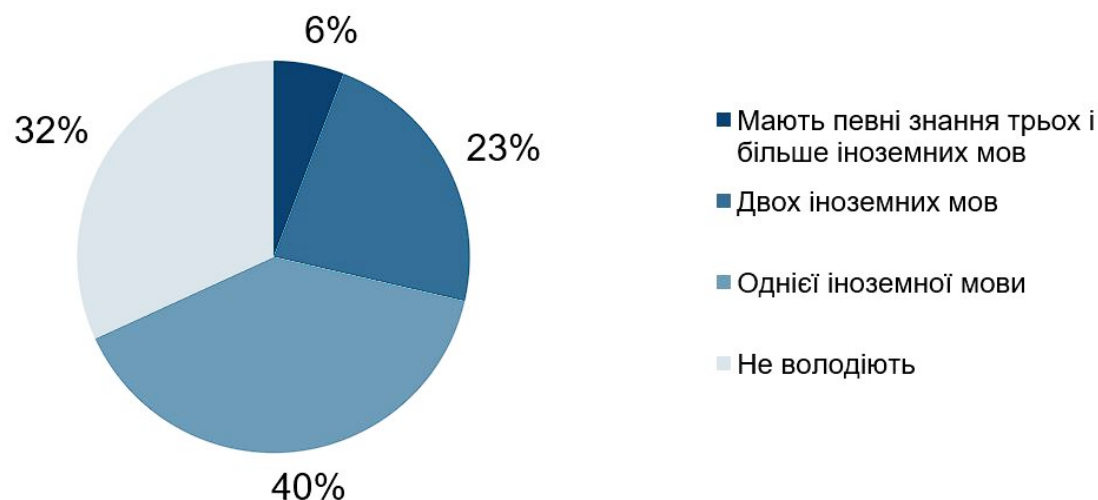
3) прокурорів, основні посадові обов'язки яких передбачають виконання функцій з міжнародного співробітництва.

3. У разі оголошення мобілізації (крім цільової) чи введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях вимоги щодо володіння англійською мовою, передбачені для зайняття посад, визначених пунктами 4 та 5 частини першої цієї статті, не застосовуються до завершення мобілізації (крім цільової) або припинення чи скасування воєнного стану [8].

За такої умови нашу увагу привернули оприлюднені результати кількісного соціологічного дослідження, проведеного науковцями Київського інституту соціологічних досліджень у грудні 2022 – січні 2023 стосовно визначення респондентами (охоплювався вік 18+) їхнього рівня володіння англійською та іншими іноземними мовами в Україні (кількість респондентів 2001) [12].

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

На Мал. 2. представлено відсоток дорослого населення України, що володіють іноземною мовою (ІМ).



Мал. 2. Відсоток дорослого населення України, яке володіє іноземною мовою [12].

40 % опитаних показали, що володіють однією ІМ, але 32 % – не володіють ІМ. Знають дві ІМ – 23 %, тоді як 6 % респондентів «мають певні знання трьох і більше іноземних мов». *Зауважимо, представлена вибірка щодо володіння ІМ не визначала рівні знання ІМ (високий, достатній, середній, низький).*

На запитання «Чи володієте Ви у певній мірі наступними іноземними мовами (польська, турецька, угорська, іспанська, французька, німецька, англійська, інша)» отримано такі відповіді респондентів: англійська (51,3%), не володію жодною із зазначених (31,8%), польська (22%), німецька (14,4 %), французька (6,9 %), іспанська (2,9 %), угорська (1,8%), турецька (1,3 %) [12]. Отримані показники засвідчили, що англійську мову вивчали у своїй більшості опитувані (51,3 %), знавці польської мови (22 %) відстали майже на 30 відсотків від знавців англійської, а далі йде значний відрив від знання англійської стосовно німецької (14,4% проти 51,3 %) та французької (6,9 % проти 51,3 %) мов, звернемо увагу, що це мови країн-лідерів європейської економіки).

Постає питання: Де знання з другої іноземної мови, яку вивчають у загальноосвітніх навчальних закладах, коли другу іноземну мову починають вивчати з п'ятого, а у спеціалізованих – з другого класу? Нагадаємо, що одну (першу) іноземну мову діти починають вивчати з першого класу.

На таблиці 1 розглянемо отримані відповіді серед **соціально-демографічних груп, які ми представили вибірково в ракурсі нашого**

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

дослідження, на запитання респондентам стосовно володіння навичками англійської мови.

Таблиця 1

Частка тих, хто володіє різними навичками англійської мови (АМ) за соціально-демографічними групами (% серед усіх респондентів (n=2001) 18+ років відповідної категорії)

Категорії	Нема навичок англійської мови	Є навички читання та/або листування	Є навички спілкування (побутового або професійного)	Є навички читання, письма, побутового і професійного спілкування
Респонденти в цілому (n=2001)	48.7%	9.8%	18.5%	23.0%
Представники органів влади (n=32)	31.3%	12.5%	28.1%	28.1%
Військовослужбовці (n=35)*	25.7%	17.1%	28.6%	28.6%
Студенти (n=53)	9.4%	18.9%	32.1%	39.6%
Вихователі, вчителі (n=43)	41.9%	4.7%	7.0%	46.5%
Викладачі (n=46)	41.3%	6.5%	17.4%	34.8%
Лікарі (n=20)	35.0%	10.0%	20.0%	35.0%
Підприємці (n=90)	52.2%	2.2%	20.0%	25.6%
Діячі сфери культури (n=32)	37.5%	15.6%	18.8%	28.1%
Працівники сфери торгівлі та послуг (n=134)	41.0%	10.4%	26.1%	22.4%

Складено автором за джерелом [12].

Отримана картина, скажімо, зовсім невтішна. Серед представників органів влади: «нема навичок англійської мови» у 31,3 %, є «навички читання або листування» – 12, 5 %, «навички спілкування побутового або професійного» змісту показали 28,1 % респондентів і «навички читання письма, побутового і професійного спілкування» – 28,1 % (респ.).

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Найкращі показники продемонстрували студенти (тільки 9,4 % опитаних сказали, що нема у них навичок володіння АМ), але ця соціально-демографічна група ще навчається і до муніципальної реформи в контексті євроінтеграції України буде залучена, але не в такій мірі, як військовослужбовці – 25,7 % нема навичок АМ (військово-цивільні адміністрації та ін.), вихователі, вчителі – 41,9 %, викладачі – 41,3 %, лікарі – 35 %, підприємці – 52,2 %, діячі сфери культури – 37,5 % (згадаємо останні скандали з витратами бюджетних коштів на низькопробну кінопродукцію), працівники сфери торгівлі та послуг – 41 %.

При цьому слід підкреслити, що до виборів депутатів сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних рад, а також сільських, селищних, міських голів залучаються представники всіх соціально-демократичних груп, тому такий низький показник серед респондентів стосовно відсутності взагалі навичок володіння АМ (48,7 %).

Пояснюємо нашу думку. Вище ми продемонстрували володіння АМ серед представників органів влади (31,3 % – не володіють АМ), до якої шляхом виборів, долучаються представники різних соціально-демократичних груп, де найгірший показник у підприємців (52,2 %), за ними – вихователі і вчителі (41,9%), викладачі (41,3 %), працівники сфери торгівлі та послуг (41 %), діячі сфери культури (37,5 %), лікарі (35 %), представники органів влади (31,3 %), військовослужбовці (25,7 %), студенти (9,4 %).

Такий низький показник неволодіння англійською мовою, скажімо так, серед інтелігенції турбує, через те що її представники у майбутньому будуть (або працюють зараз) в муніципальних органах на керівних посадах або у різних відділах, як-от у відділі освіти, охорони здоров'я, економічному тощо, тоді як муніципальна реформа передбачає: 1) інтеграцію освіти, медицини, економіки та ін. в європейський простір; посилення співпраці між Києвом і Брюсселем.

В умовах розпочатої РФ війни важливе значення для нашої країни має воєнна, фінансово-економічна, гуманітарна підтримка ЄС.

Отже, російська збройна інтервенція прискорила євроінтеграційні процеси в Україні, сприяла проєвропейському об'єднанню нації. Війна зняла з порядку денного та унеможливила будь-які перспективи східної інтеграції України, призвела до масової вестернізації українського суспільства і вкоренила ідею безальтернативності та незворотності руху до ЄС [11, с. 10].

Актуальність вивчення англійської мови в умовах сьогодення та розгляд шляхів навчання іноземної мови студентів на засадах компетентнісного підходу оприлюднено нами у низці публікацій, в яких ми піднімаємо питання формування професійно орієнтованого іншомовного освітнього простору в умовах закладів вищої освіти [3; 4; 5; 6; 7].

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Розглянемо таблицю 2, де представлено дані щодо мотивації вивчення іноземної мови за соціально-демографічними групами.

Таблиця 2
Бажання до вивчення іноземної мови за
соціально-демографічними групами
(% серед усіх респондентів (n=2001) 18+ років відповідної категорії)

Цільові категорії	Мають бажання і потребу вивчати іноземну мову	Мають бажання, але не мають потреби	Нема бажання, але є потреба знати іноземну мову	Не мають ані бажання, ані потреби
Респонденти в цілому (n=2001)	27,8%	28,1%	2,4%	41,7%
Представники органів влади (n=32)	40.6%	40.6%	3.1%	15.6%
Військовослужбовці (n=35)	22.9%	42.9%	2.9%	31.4%
Студенти (n=53)	56.6%	26.4%	3.8%	13.2%
Вихователі, вчителі (n=43)	55.8%	27.9%	2.3%	14.0%
Викладачі (n=46)	63.0%	26.1%	.0%	10.9%
Лікарі (n=20)	40.0%	30.0%	5.0%	25.0%
Підприємці (n=90)	35.6%	32.2%	1.1%	31.1%
Діячі сфери культури (n=32)	43.8%	37.5%	.0%	18.8%
Працівники сфери торгівлі та послуг (n=134)	35.1%	45.5%	3.0%	16.4%

Складено автором за джерелом [12].

Превалює показник у 41,7 % серед опитуваних, які «не мають ані бажання, ані потреби» вивчати іноземну мову! Військовослужбовці – 31,4% (тоді коли ми отримуємо західну військову зброю, техніку та устаткування!); підприємці (31,1 %), лікарі (25%), діячі сфери культури (18,8 %), працівники сфери торгівлі та послуг (16,4 %), працівники органів влади (15,6 %), вихователі й учителі (14 %), студенти (13,2 %), викладачі (10,9 %).

Тут спостерігається такий прецедент. Опитування проходило протягом грудня 2022 – січня 2023, у важкий «блекаутний» зимовий період для українців,

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

коли Україна отримувала й отримує безпрецедентну допомогу з усього світу, і таке позиціонування нерозуміння респондентами важливості знання іноземної мови...

Висновки. Закінчимо на позитиві. Згідно даних представлених на табл. 2. мотивовані щодо вивчення ІМ і мають у цьому потребу: викладачі – 63 %, студенти – 56,6 %, вихователі і вчителі – 55, 8%, діячі сфери культури – 43,8 %, працівники органів влади – 40,6 %, лікарі – 40%, підприємці – 35,6 %, працівники сфери торгівлі та послуг – 35,1 %, військовослужбовці – 22,9 %.

Зрозуміло, що респонденти закінчили навчання декілька років назад, а може і десятиліть, через що знання іноземної мови «губляться». Припускаємо також і те, що через брак учителів ІМ у школах деяких регіонів англійська мова не вивчалася. Маючи інформацію від студентів, безпосередньо спілкуючись з ними, то є такі факти, що один рік вивчали французьку, потім прийшла вчителька з німецької мови, яка «пішла в декретну відпустку через півроку і до літа не було ніякої мови». Пізніше прийняли на роботу вчительку з англійської мови, «яка проробила рік і поїхала до батьків», а так «приходили інші вчителі на ці уроки...»

Тож, на нашу думку, є нагальна необхідність створення навчальних центрів, курсів для вивчення англійської мови, першочергово для представників муніципальної влади, військовослужбовців, лікарів і підприємців.

Література:

1. Англійська мова.
URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
2. Держави-члени Співдружності націй.
URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
3. Петько Л. В. Виклики XXI століття для освітнього простору України. *Наукові праці ЧНУ*: наук. журнал / Чорном. Нац. ун-т ім. Петра Могили; ред. кол.: О. П. Мещанінов (голова) [та ін.]. Миколаїв: Вид-во ЧНУ імені Петра Могили, 2017. Т. 303. Вип. 291. С. 10–14 (Педагогіка).
URI: <http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18644>
4. Петько Л. В. Залучення майбутніх учителів географії до проблемних груп з іноземної мови як один із шляхів формування їх професійної компетентності. *Педагогічний альманах*: зб. наук. пр. ; редкол. В. В. Кузьменко та ін. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2022. Вип. 51. С. 125–136
DOI: <https://doi.org/10.37915/pa.vi51.361>
5. Петько Л.В. Імператив глобалізаційних перспектив – формування професійно спрямованого іншомовного навчального середовища в умовах

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

університету. *Педагогіка вищої та середньої школи*: зб.наук.праць ; за ред. З. П. Бакум. Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет». – Вип. 41. Кривий Ріг : Друкарня Романа Козлова, 2014. С. 254–261.

6 Петько Л. В. Інноваційні технології навчання у формуванні професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища // Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів: матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції, 28 жовтня 2015 р. // FOLIA COMENIANA: вісник Польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського. – Умань: ФОП Жовтий, 2015. С. 165–170. URL:

<http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8485>

7. Петько Л. Компетентнісний підхід у професійному становленні студентів-біологів (на прикладі вивчення троянд в іншомовних джерелах). *Українська полоністика*. 2020. Том 18 (20). С. 168–175.

URL: <http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/33938>

8. Про застосування англійської мови в Україні : Проект Закону України від 13.07.2023 № 9432-1 . URL: <https://ips.ligazakon.net/document/ji09534b?an=2>

9. Рада підтримала закон про англійську мову в Україні: для кого вона стане обов'язковою. *Волинські новини*. 23 листопада 2023. URL: <https://www.volynnews.com/news/all/rada-pidtrymala-zakon-pro-anhliysku-movu-v-ukrayini-dlia-ko-ho-vona-stane-oboviazkovo-iu/>

10. Членство України в міжнародних організаціях. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%D1%85

11. Україна на шляху до ЄС: реалії і перспективи. *Національна безпека і оборона*. 2022. №. 1–2. (187–188). 132 с.

12. Яшник Максим. Рівень володіння англійською та іншими іноземними мовами в Україні: результати кількісного соціологічного дослідження проведеного у грудні 2022 – січні 2023 / Київський інститут соціологічних досліджень. URL: <https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1210&page=1>

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Нагорний О.М.,
аспірант Академії праці, соціальних
відносин і туризму

УДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК АНТИМОНОПОЛЬНИМ КОМІТЕТОМ УКРАЇНИ В МЕЖАХ ПЕРШОГО ЕТАПУ РЕФОРМИ КОНКУРЕНЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Ефективність реалізації муніципальної реформи в значній мірі залежить від ефективності функціонування суб'єктів господарювання, які працюватимуть на територіях муніципалітетів. У свою чергу, успішна діяльність цих суб'єктів господарювання, зростання їх бізнес-активності, розвиток підприємництва та його соціальна орієнтованість впливають на соціальний розвиток відповідних муніципалітетів. Це також залежить від того, наскільки ефективно забезпечені їх права у господарських відносинах, а також права при здійсненні владних повноважень органами державної влади, а зокрема Антимонопольним комітетом України (надалі – АМКУ).

У своїй доповіді автор аналізує окремі аспекти конкуренційної реформи в частині здійснення АМКУ перевірок суб'єктів господарювання. При цьому, якщо міжнародні компанії, які діють в Україні, у разі використання АМКУ свого права здійснення перевірок, мають необхідні ресурси щоб ефективно захищати свої права та інтереси, то у випадку регіональних компаній, що діють на рівні муніципалітетів, такий захист є ускладненим, зокрема у зв'язку з відсутністю необхідного персоналу, який спеціалізується на питаннях конкуренційного законодавства, а також відсутністю достатніх ресурсів, за рахунок яких компанія могла б забезпечити свої права та законні інтереси. Як загальний фон проявляється також виснаженість людського та фінансового потенціалу компаній, особливо в регіонах, де відбуваються активні військові дії, та на територіях, які зазнають частих військових атак з боку російської федерації.

Варто нагадати, що реформа конкуренційного законодавства була започаткована з прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» [1].

Наразі на основі цих змін АМКУ розробляє та вводить в дію цілий ряд підзаконних нормативно-правових актів. Один із важливих серед низки таких актів є оприлюднений на офіційній веб-сторінці АМКУ 7 листопада 2023 року проєкт

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Положення про проведення перевірки суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями (надалі – «Проект положення») [2]. Аналізу цього акту автор і присвячує свою доповідь.

Відповідно до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" [3], Антимонопольний комітет України (АМКУ) є державним органом із спеціальним статусом, завданням якого є забезпечення державного захисту конкуренції в підприємницькій діяльності. Закон України "Про захист економічної конкуренції" [4] (надалі – Закон) визначає матеріальні та процесуальні аспекти виконання АМКУ своїх повноважень у сфері захисту конкуренції.

Останнім часом влада прикладала зусилля для отримання перспективи членства в Європейському Союзі (ЄС), що виразилось у наданні Україні статусу кандидата до ЄС 23 червня 2022 року.

Для реалізації цього напрямку необхідно, зокрема, узгодження конкуренційного законодавства України із вимогами та стандартами ЄС, забезпечивши при цьому, не лише про формальну відповідність на рівні нормативних актів, але про впровадження принципів та рівня захисту економічної конкуренції, які відповідають стандартам ЄС, включаючи забезпечення доступу до правосуддя.

Загалом питання удосконалення конкуренційного законодавства досліджені у роботах таких вчених та науковців як: С.С. Валітов, Л.Г. Кузьменко, Р.І. Кузьмін, І. Ф. Коломієць, С. Л. Оленюк, О. О. Бакалінська, С.В. Шкляр, Г.М. Шовкопляс, Т.І. Швидка, К.В. Смірнова, В. Полюхович, М. Хавронюк, О. Туркінський, М. Сус тощо.

Проект положення переважно слідує відповідним положенням Закону, які вступають в силу з 1 січня 2024 року. Разом з цим, таке їх повторення не привносить достатньої та очікуваної якості і прозорості у правове регулювання відносин, які залишаються значною мірою неурегульованими в частині основних прав та свобод об'єктів перевірки та гарантій таких прав і свобод.

Варто було б щоб саме Положенням про перевірки було урегульовано ці питання як такі, що впливають з нових положень Закону, забезпечуючи, при цьому, збалансоване втілення мети перевірки та стандартів верховенства права.

Одним із найважливіших питань які потребують врегулювання в Проекті положення, але наразі відсутні в проекті документу, є забезпечення пропорційності втручання АМКУ шляхом проведення перевірки, оскільки наразі це питання необхідним чином не регулюється ні Господарським процесуальним кодексом України (надалі – ГПК) в частині розгляду клопотання АМК про надання дозволу на проведення перевірки та інших процесуальних дій, ні Законом.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Підставою для перевірки не достатньо визначати ознаки порушення, напроти такими підставами має бути також серйозний характер порушення, ознаки якого встановлені, та неможливість одержання важливих доказів такого порушення іншим шляхом, який менше обмежує права і свободи, наприклад, витребуванням відповідних доказів шляхом направлення інформаційної вимоги органу АМК. Очевидно, виправданим з точки зору права таке втручання мало б бути обмежено розслідуванням антиконкурентних узгоджених дій, можливо також антиконкурентних зловживань монопольним (домінуючим) становищем. Зазначені питання мало би бути урегульовано спеціальними вимогами до клопотання, яке має подаватися до суду.

Наступним важливим питанням, яке також не врегульоване в Проекті положення, є гарантування права об'єкта перевірки знати предмет і межі перевірки. Це пов'язано з попереднім питанням стосовно забезпечення пропорційності втручання держави у сферу свободи індивіда, але також важливо для забезпечення прозорості дій перевіряючих під час перевірки, розуміння меж їх повноважень та оцінки законності їхніх дій, особливо це актуально для перевірок у осіб, які не є відповідачами у справах, а лише джерелом доказів. Проте і в цій частині ні ГПК України, ні Закон не приділяють необхідної уваги цьому питанню. Тому необхідно урегулювати обов'язок визначення мети і предмета перевірки, щонайменше:

- ринок, на який очікується вплив;
- характер підозрюваних обмежень конкуренції;
- сектори, охоплені ймовірним порушенням; та
- передбачуваний ступінь участі відповідного підприємства.

Мета і предмет перевірки мають бути вказані в клопотанні АМК про надання судом дозволу на перевірку та інші процесуальні дії і вказані в ухвалі суду. Принаймні АМКУ може урегулювати визначення мети і предмету перевірки у клопотанні про надання судом такого дозволу як важливі обставини, що вимагатиме від суду їх перевірки і відображення в ухвалі.

Також, Проект положення все ще зберігає змішану концепцію фіскальних перевірок та інструментів вилучення доказів, яка вже давно має бути переглянута як така, що не відповідає функціям АМК та цілям такого втручання. Зокрема, перевірки не можуть проводитися з метою пошуку ознак порушень, а лише у випадку, коли такі ознаки вже встановлені і підтверджуються належними доказами і лише в межах тих порушень, ознаки яких виявлені. У зв'язку з цим пропонуємо виключити положення, запозичені з існуючого Положення про перевірки [5] підстави оскарження дій перевіряючих, яке не може бути відкладене до оскарження остаточного рішення органу АМК.

Муниципальная реформа в контексте евроинтеграции Украины: позиция власти, ученых, профсплоков та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Серед важливих питань, які не врегульовані в Проекті положення, також є права на забезпечення збереження адвокатської таємниці під час вилучення доказів. Зразком кращої практики, яка діє, зокрема, в країнах Європейського Союзу, є право особи щодо якої проводиться перевірка довести своє право на обмеження доступу до інформації як адвокатської таємниці.

Слід також нагадати, що наступним етапом в межах реформи конкуренційного законодавства є реформа інституційного механізму у сфері захисту економічної конкуренції, де будуть розглядатись питання забезпечення інституційної незалежності АМКУ, вдосконалення процедур призначення ключових посадових осіб, а також посилення виконавчих повноважень. Тому врахування висвітлених в доповіді питань важливе ще й у зв'язку з тим, що держава послідовно та поетапно посилює повноваження АМК, у зв'язку з чим додатково зростають ризики порушення прав та законних інтересів суб'єктів господарювання унаслідок використання АМКУ таких владних повноважень. У цих умовах дискреція у повноваженнях таких органів, як АМКУ, має бути звужена до розумних меж, які б одного боку забезпечували б ефективне здійснення повноважень, а з іншого боку не допускали порушення принципів верховенства права, доступу до суду та інших базових принципів, які гарантуються Конституцією України та нормами міжнародного права.

Література:

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України : Закону України від 9 серпня 2023 року № 3295-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3295-20#n213> (Дата звернення: 01.12.2023).
2. Антимонопольний Комітет України: веб-сайт. URL: <https://amcu.gov.ua/gromadskosti/konsultaciyi-z-gromadskistyuu/elektronni-konsultaciyi-z-gromadskistyuu/elektronni-konsultaciyi-z-gromadskistyuu-za-2023-rik/prozatverdzhennya-poryadku-provedennya-perevirki-subyektiv-gospodaryuvannya-obyednan-organiv-vladi-organiv-miscevogo-samovryaduvannya-organiv-administrativno-gospodarskogo-upravlinnya> (Дата звернення: 01.12.2023).
3. Про Антимонопольний комітет України : Закон України від 26 листопада 1993 р. №3659- XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. №50. Ст. 472.
4. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11 січня 2001 р. №2210–III. Відомості Верховної Ради України. 1999. №12. Ст. 64.
5. Положення про порядок проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0139-02#Text> (Дата звернення: 01.12.2023).

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Бондар С.І.,

кандидат психологічних наук, доцент,
зав. кафедрою іноземних мов і гуманітарних дисциплін
Академії праці, соціальних відносин і туризму

Тетерук С.П.

кандидат психологічних наук, доцент,
кафедри іноземних мов і гуманітарних дисциплін
Академії праці, соціальних відносин і туризму

ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОГО КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Становлення незалежної держави Україна переживає тривалий процес реформування політико-соціальних відносин в цілому і реформування муніципальних процесів зокрема, які базуються на принципах співпраці і взаємодопомоги. Всі інституції державної служби і місцевого самоврядування зазнають змін, визначених сучасними факторами розвитку і світової спільноти, і українського суспільства, яке зазнало надзвичайного трагізму, спричиненого варварською агресією та вторгненням росії в Україну. У зв'язку з цим наразі важко говорити про ефективність проведення реформ, але людський фактор як і людський капітал є сталою величиною у будь-яких соціально-економічних і політичних процесах. Питання кадрової політики стає наріжним камінцем забезпечення життєдіяльності суспільства. Це питання тісно пов'язано з підготовкою та перепідготовкою професійних працівників державної служби України, і є складним завданням в аспектах формування і фахових компетентностей здобувачів освіти, і загальних. Безумовно фахові компетентності здобувачів освіти в галузі публічного управління, серед яких:

здатність представляти органи публічного управління у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, громадянами та налагоджувати ефективні комунікації з ними; здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-економічних систем на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях; здатність формувати кадрову стратегію відповідно до потреб підприємств, установ та організацій; здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв'язання

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

конфліктів; здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання управлінських продуктів, послуг чи процесів; здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки; здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності; здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати; здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління та адміністрування; здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері публічного управління та адміністрування беззаперечно посідають чільне місце в системі формування майбутнього фахівця в галузі публічного управління та адміністрування [8].

Але сучасний прогресивний розвиток суспільства не дозволяє сконцентруватися тільки на фахових компетентностях працівника державної служби. Тож фахові компетентності тісно переплітаються з загальними, наприклад, такими:

здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути лідером, діяти соціально відповідально та свідомо; здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний рівні, вчитися та оволодівати сучасними знаннями; здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації (креативність); здатність бути критичним і самокритичним; здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність працювати в команді; вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватися іноземною мовою; навички міжособистісної взаємодії; здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності) – ціннісні компетентності, що дозволяють розширити світогляд, набути навичок ефективної взаємодії, плідної співпраці в команді, взаємопідтримки і взаємодопомоги. Узагальнення переліку зазначених вище компетентностей призведе до фокусування на вміннях ефективної комунікації [2, 3,4,10].

Відповідно до теорії Елвіна Тофлера, відомого американського соціолога, письменника, футуриста, світова спільнота вступила в третю хвилю цивілізаційного розвитку, основою виробничих потужностей якої є знання та інформація, і корелюється з такими характеристиками як плюралізм, децентралізація, невизначеність, фрагментарність, контекстуальність. Але поряд з процесами децентралізації і диференціації сучасне суспільство схильне і до інтегральних тенденцій. Такими прикладами є утворення Європейської спільноти, та розширення глобалізаційних процесів, які торкнулися засобів масової інформації [9]. У цьому сенсі варто звернути увагу на розвиток освіти, для того,

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

щоб українська спільнота не залишилася за межами інформаційного потоку, який так стрімко біжить, що швидкість світла уже не є для нього достатньою.

Отже ключовими поняттями нашого дослідження стали швидкість інформаційних потоків, ефективна комунікація, ефективне управління, сучасна освіта. Всі три показники є складовими рівняння, відповіддю на яке має бути «конкурентноспроможність на ринку праці», що є елементом державної кадрової політики. В сенсі підготовки працівників державних служб, працівників муніципальних органів влади навчальні заклади вищої освіти намагаються створити належні освітні програми, а також психолого-педагогічні умови і для підготовки майбутніх кадрів галузі публічного управління і адміністрування, і для підвищення кваліфікації працівників. Зазначені вище компетентності і є вимогами до освітніх програм. Але, шкода, автори освітніх програм спрямовують їх зміст на першочергове формування фахових компетентностей. На наш погляд недостатньо уваги приділяється тим дисциплінам, які формують навички отримання інформації з іншомовних джерел, навички спілкування іноземними мовами, зокрема, англійською, застосування мережевих технологій, що забезпечують інтерактивні комунікації з громадянами своєї країни та громадянами інших держав з метою отримання досвіду управлінської роботи, наприклад в територіальних громадах. Трансформація державної кадрової політики необхідна за вектором актуалізації підходів до навчання державних службовців в тому числі. З відставанням, але краще пізно, ніж ніколи, МОН України видало наказ за номером 898 від 25.07.2023 про затвердження «Методичних рекомендацій щодо забезпечення якісного вивчення, викладання та використання англійської мови у закладах вищої освіти України», де зазначено необхідність створення англomовного середовища та розробки власної стратегії інтернаціоналізації з перспективою членства в ЄС. Цей документ свідчить про необхідність зміни традиційних технологій навчання, використання нового інструментарію розвитку і навчального закладу, і вивчення окремих дисциплін, в тому числі фахових, англійською мовою. Особливої популярності набувають методики гейміфікації, фасилітації. Перша технологія дозволяє актуалізувати інтерес до отримання нових знань, друга налагодити механізм командної роботи. Також необхідне створення інноваційних навчальних платформ. Сучасні методики навчання необхідно вибудовувати з використанням віртуального освітнього контенту. Зростання ролі інтернет-технологій в навчанні обумовлено зростанням пріоритетного використання електронних майданчиків для здійснення професійних комунікацій включно іноземною, англійською мовою [2]. Не втрачають актуальності різноманітні методи вивчення мов від традиційних до новітніх, а саме: на етапі введення мовного матеріалу використовуються переклад лексичних одиниць чи словосполучень, описове пояснення англійською мовою, дефініція англійською

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

мовою, пояснення з опорою на контекст, використання синонімів та антонімів для семантизації нових слів; на етапі використання мовного матеріалу в різних видах мовленнєвої діяльності – імітація/переказ прослуханого /прочитаного, обговорення, дискусія, анотування текстів, евристичні методи (імітаційна гра, рольова гра, вікторина, брейн-стомінг, гра, «прес-конференція», «круглий стіл», презентація, та ін.). При викладанні дисципліни застосовуються словесні, наочні та практичні методи навчання. Словесні і наочні використовуються під час практичних занять.

Робота в малих групах використовується з метою активізації роботи здобувачів при проведенні практичних занять. Елементи семінару –дискусії (круглий стіл) передбачають обмін думками і поглядами учасників з приводу даної теми, а також розвиває мислення, допомагає формувати погляди і переконання, виробляє вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів. Мозкові атаки використовуються для розв'язання складних завдань за дуже обмежений час. Суть їх полягає в тому, щоб висловити якнайбільшу кількість ідей англійською мовою за невеликий проміжок часу, обговорити і здійснити їх селекцію. Презентації англійською мовою використовуються для представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання індивідуальних завдань, інструктажу. Кейс-метод дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і передбачає розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних конфліктних випадків, проблемних ситуацій, інцидентів у процесі вивчення навчального матеріалу англійською мовою під час вивчення фахових тем.

На даний час рішення комунікативних проблем і досягнення рівня володіння іноземною мовою, зазначеного в ЗЄР з мовної освіти, та відповідно до «Концептуальних засад державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти в Україні» (2019, розроблено МОН), Наказу МОН № 898 про затвердження «Методичних рекомендацій щодо забезпечення якісного вивчення, викладання та використання англійської мови у закладах вищої освіти України», [1,6,7] у неспеціальному навчальному закладі вищої освіти пов'язано з певними факторами ускладнення, а саме такими: слабкою лінгвістичною підготовкою абітурієнтів, жорсткими умовами обмеження аудиторного навантаження з іноземних мов, які містяться в освітніх програмах багатьох нефілологічних спеціальностей, протіканням процесу вивчення іноземної мови не в самий сенситивний період, орієнтуванням навчання на майбутню професію, що вимагає засвоєння складної граматики і відповідної термінології та ін. Поліпшення ситуації є можливим, варто також приділяти увагу і неформальній освіті, і розширенню спілкування з волонтерами-носіями мови.

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Зазначене вище, свідчить про те, що спільні зусилля здобувачів освіти, викладачів іноземних мов, адміністрації навчальних закладів вселяють надію в успішність виконання поставлених урядом України і нагальними потребами часу завдань в оволодінні іноземними мовами.

Література:

1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання (англ. *Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment*,) » [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://uk.wikipedia.org/wiki>

2. Закон «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18>.

3. Закон «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>.

4. Закон України від 07.06.2001 № 2493-III (редакція від 11.10.2017) «Про службу в органах місцевого самоврядування» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2493-14>

5. Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII «Про державну службу» (редакція від 20.01.2018) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19>

6. Концептуальні засади державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.britishcouncil.org.ua/programmes/english/higher-education/policy-on-english>

7. Методичні рекомендації щодо забезпечення якісного вивчення, викладання та використання англійської мови у закладах вищої освіти України » [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://mon.gov.ua/ua/npa/metodichni-rekomendaciyi-shodo-zabezpechennya-yakisnogo-vivchennya-vikladannya-ta-vikoristannya-anglijskoyi-movi-u-zakladah-vishoy>

8. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти: Затверджені наказом Міністерства освіти і науки від 01.06.2016 №600 зі змінами від 21.12.2017 №1648 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstvaosviti-i-nauki-ukrayini/metodichni-rekomendaciyi>

9. Alvin Toffler “Third Wave”, 1980 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-36675260>.

10. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та прикладами стандартів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.unideusto.org/tuningeu/>

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Здольник А. В.,
здобувач третього
освітньо-наукового рівня вищої освіти
Академії праці, соціальних відносин і туризму (Київ,
Україна)

ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ У КОНТЕКСТІ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ

Найбільш важливим елементом розвитку економіки і головним джерелом продуктивних сил є люди, їх освіта, майстерність, мотивація діяльності, підготовка. Існує непересічна залежність конкурентоспроможності економіки, рівня добробуту населення від якості інформаційного забезпечення підприємства, організації.

Інформаційне забезпечення підприємства є одним з основних ресурсів будь-якого підприємства, від якості та ефективності якого, зазвичай, залежать результати діяльності підприємства. Інформаційне забезпечення в оптимальному поєднанні з природним і матеріально-технічним складом є тією вихідною ланкою, яка створює основну рушійну міць становлення, розвитку і ефективного господарювання всіх соціально-економічних укладів. Водночас розвиток інформаційного забезпечення в умовах ринку становить підвищені вимоги до якостей комунікацій як носія інформації, що використовується у процесі створення споживних вартостей у формі товарів або послуг [6; 7; 8].

Мета тез – визначення сутності інформаційного забезпечення ресурсів підприємства та їх впливу на діяльність підприємства.

Інформаційні технології є частиною сучасного життя не тільки людини, а й бізнес-процесів. Використання інформаційних технологій в управлінні підприємством здійснюється з метою ефективною та оперативною комп'ютерною обробки інформаційних ресурсів, зберігання великих обсягів економічно важливої інформації та передачі її на будь-які відстані в мінімальні терміни. Тобто основним завданням є оптимізація діяльності підприємства на основі застосування інформаційних технологій. До основних переваг використання інформаційних технологій в управлінні підприємством можна віднести:

- 1) підвищується керованість;
- 2) знижується вплив людського фактора;
- 3) скорочується паперова робота;

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

4) підвищується оперативність і достовірність інформації, важливої для прийняття ключових рішень;

5) знижуються витрати.

Література:

1. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів у системі управління діяльністю автотранспортних підприємств // *Наукові записки: зб. наук, праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного ун-ту*. Тернопіль: Економічна думка. 2019. Вип.16. С. 293–294.

2. Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства [Текст] : навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 488 с.

3. Гринькова В. М., Ястремська О. М. Проблеми управління трудовими ресурсами підприємства. Харків : ХНЕУ, 2016. 192 с.

4. Давидюк Т. В. Трудові ресурси, трудовий потенціал, робоча сила, людський капітал: взаємозв'язок категорій. *Вісник Житомирського державного технологічного ун-ту*. 2020. № 1(47). С. 30–35.

5. Іванілов О. С. Економіка підприємства: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.]. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 728 с.

6. Петько С. М. Основні цілі проведення цифрових трансформацій суб'єктів господарювання. *Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології*: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 1–3 березня 2023 року). Київ: НАУ, 2023. С. 460–462. URI: <https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/39693>

7. Петько С. М. Теоретичні основи цифрової трансформації суб'єктів господарювання. *Економіка та суспільство*. 2023. № 47.

DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-55>

8. Петько С. М. «SMART-factories» у післявоєнному відновленні України [Електронний ресурс]. *Інформаційні технології: теорія і практика* : тези доп. VI Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищ. освіти і молод. учених (м. Харків, 23–24 берез. 2023 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ. госп. ім. О. М. Бекетова [та ін.] ; [редкол.: М. В. Новожилова та ін.]. Електрон. текст. дані. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2023. С. 21–24. – Назва з титул. Екрана.

URI: <https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/40097>

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Бовт І.В.,

студентка заочної форми навчання
Академії праці, соціальних відносин і туризму,
кафедри публічного управління та публічної служби,
спеціальність публічне управління та адміністрування.
Начальник відділу управління персоналом
Управління соціального захисту населення
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

КАДРОВА ПОЛІТИКА, ЯК ОДИН З КЛЮЧОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ

Кадрова політика є досить важливим видом кадрової діяльності, який пов'язаний із розробкою певних дій з управління персоналом. Наявність професійно розробленої кадрової політики дозволяє звести всю кадрову роботу в єдину систему, яка спрямована на покращення продуктивності праці та ефективності діяльності підприємства загалом [2].

У сучасних умовах, коли Україна зазнає значних змін у політичній, економічній і соціокультурній сферах, кадрове планування набуває особливого значення. Організації повинні бути готові до змін і адаптуватися до нових умов, і одним з ключових елементів цього процесу є аналіз потреб установи в кадрах.

Аналіз потреб у кадрах – це систематичний і комплексний процес, який включає в себе збір і аналіз інформації про кількість та якість персоналу, необхідного для забезпечення ефективної роботи установи. Цей процес має на меті визначення дефіциту або надлишку кадрів, а також ідентифікацію ключових компетенцій, які необхідні для досягнення стратегічних цілей організації.

Процес аналізу потреб у кадрах має бути проведений систематично і регулярно, оскільки умови роботи і стратегічні цілі організації можуть змінюватися з часом. Важливо також враховувати зовнішні фактори, такі як економічна кон'юнктура, законодавчі зміни та соціокультурні тенденції, які можуть впливати на потреби установи в певних типах кадрів [4, с. 50-60].

Довгострокова стратегія кадрового планування є інструментом, який допомагає організації розвивати свою кадрову базу відповідно до стратегічних цілей і завдань. Вона передбачає визначення ключових напрямків розвитку персоналу, потрібних змін у структурі персоналу та заходів, необхідних для підготовки та розвитку персоналу.

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Сучасний стан кадрового планування в Україні може викликати певні обговорення. На папері, законодавство в сфері державної служби передбачає обов'язок керівників державних установ проводити аналіз потреб у кадрах та розробляти довгострокову стратегію кадрового планування. Однак на практиці, цей процес не завжди проводиться належним чином і ефективно.

Аналіз потреб у кадрах може бути проведений формально, без врахування реальних потреб установи. У такому випадку, результати аналізу можуть бути неточними і не відображати реальну ситуацію. Це може призвести до дефіциту або надлишку персоналу, що може впливати на ефективність роботи установи та призводити до лишнього використання ресурсів.

Довгострокова стратегія кадрового планування також може страждати від недоліків на практиці. Один із найбільших недоліків - це недостатнє врахування динамічних змін у зовнішньому середовищі та внутрішньому розвитку установи. Стратегія може бути розроблена на довгий термін і не враховувати зміни, які відбуваються у суспільстві, економіці та технологіях. Це може призвести до того, що стратегія стане неактуальною і неефективною.

Для вдосконалення кадрового планування в Україні необхідно вжити ряд заходів. Перш за все, потрібно удосконалити законодавство у сфері державної служби. Закон "Про державну службу" повинен бути доповнений нормами, які б забезпечували більшу ефективність аналізу потреб у кадрах та розробки стратегії кадрового планування. Наприклад, можливо встановити обов'язок регулярно проводити аналіз потреб установи в кадрах, а також обов'язковий контроль за його результатами. Крім того, важливо визначити конкретні вимоги до змісту довгострокової стратегії кадрового планування та обов'язково її публічно оприлюднювати.

Також слід запровадити ефективну систему моніторингу та контролю за виконанням кадрового плану. Для цього необхідно розробити єдині критерії моніторингу та контролю, а також забезпечити належний контроль за їх виконанням. Це допоможе забезпечити відповідність плану реальним показникам і вчасно вносити корективи в стратегію кадрового планування при необхідності [1, с. 29].

Усі ці заходи спрямовані на підвищення ефективності кадрового планування в Україні та забезпечення більш точного врахування потреб установи в кадрах, а також урахування змін у зовнішньому середовищі. Це сприятиме покращенню роботи державних установ і досягненню їхніх стратегічних цілей.

У сучасному світі, який характеризується стрімкими змінами в усіх сферах суспільного життя, державні органи стикаються з викликом швидкої адаптації та впровадження інноваційних підходів до управління персоналом. Цей процес стає дедалі актуальнішим в Україні, оскільки країна вступає на шлях реформ та

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

модернізації в усіх сферах свого функціонування, включаючи державну службу. Один із таких інноваційних підходів полягає в впровадженні гнучких форм роботи та сучасних методів управління персоналом.

Гнучкі форми роботи визначаються як специфічні методи організації праці, які надають працівникам більше волі та самостійності у визначенні часу та місця виконання роботи, а також тривалості робочого дня. Ці гнучкість та адаптивність можуть мати різні форми, включаючи дистанційну роботу, гнучкий графік, самостійний вибір робочого місця і т.д. Однак, незалежно від конкретної форми, головна мета гнучких форм роботи - забезпечити працівникам більшу автономію та можливість більш ефективно поєднувати роботу з іншими аспектами їхнього життя.

Сучасні методи управління персоналом, в свою чергу, включають передові технології та стратегії управління людськими ресурсами. Вони спрямовані на підвищення продуктивності праці, мотивації працівників, покращення корпоративної культури та створення ефективного кадрового резерву. Сучасні методи управління персоналом враховують індивідуальні потреби та можливості працівників, ставлять на перший план розвиток їхнього потенціалу та підтримку у професійному зростанні.

В Україні питання впровадження гнучких форм роботи та сучасних методів управління персоналом є актуальними в рамках реформування державної служби. Ці аспекти відображені в різних законодавчих актах, таких як Закон України "Про державну службу". Крім того, в Україні було розроблено та затверджено План заходів з реалізації Стратегії реформування державної служби в Україні до 2025 року, в якому передбачені кроки щодо впровадження новітніх методів управління персоналом.

Декілька конкретних заходів, які вже впроваджуються в Україні в рамках цих ініціатив, включають:

1. Запровадження дистанційної роботи для державних службовців. Ця ініціатива дозволяє працювати з дому або з іншого місця, що зручно для працівника, забезпечуючи при цьому необхідну продуктивність та ефективність роботи.
2. Запровадження ротації державних службовців між різними органами державної влади. Цей підхід сприяє обміну досвідом та навичками між різними установами, сприяючи підвищенню кваліфікації та професійного розвитку працівників.
3. Запровадження системи професійного розвитку державних службовців, яка включає навчання, стажування та інші форми підвищення кваліфікації. Ця ініціатива спрямована на постійне підвищення рівня знань та навичок

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

працівників, щоб вони могли ефективно виконувати свої обов'язки та відповідати сучасним вимогам.

Впровадження гнучких форм роботи та сучасних методів управління персоналом може призвести до ряду позитивних результатів для державної служби в Україні. По-перше, це може призвести до підвищення продуктивності праці державних службовців, оскільки працівники матимуть можливість працювати в більш комфортних умовах та у зручний для них час. По-друге, це сприятиме збільшенню мотивації та задоволеності працівників, оскільки вони матимуть більше можливостей для самореалізації та розвитку. По-третє, впровадження сучасних методів управління персоналом допоможе створити ефективний кадровий резерв, що є важливим для забезпечення неперервності роботи державних установ [3, с. 152].

Враховуючи всі ці фактори, можна стверджувати, що розробка та впровадження гнучких форм роботи та сучасних методів управління персоналом є надзвичайно важливими завданнями для державної служби в Україні. Ці інновації дозволять покращити роботу установ, підвищити рівень професійної компетентності працівників та зробити державну службу більш конкурентоспроможною та відкритою для внутрішніх та зовнішніх змін.

Література:

1. Гончар С. В. Механізми реалізації державної кадрової політики в Україні на регіональному та муніципальному рівнях в умовах децентралізації : дис. канд. держ. упр. : 25.00.02. Миколаїв, 2019. 263 с.
2. Гончарук Н. Т., Прудіус Л. В. "Модернізація державної служби та управління людськими ресурсами в Україні". Аспекти публічного управління. 2018. С. 42 – 51.
3. Грищук А. Б. "Державна служба в Україні: адміністративно-правовий вимір". Монографія. Львів, 2018. 232 с.
4. Жовнірчик Я. Ф. "Сучасна кадрова політика в органах державної влади та органах місцевого самоврядування". Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 12. С. 102–107.
5. Завгородній А. А. Сучасні проблеми та шляхи розвитку кадрової політики в органах державної влади та місцевого самоврядування. Дипломна робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». – ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», Київ. 2021.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Петько С.М.,

кандидат економічних наук, доцент
КНЕУ імені Вадима Гетьмана (м. Київ, Україна)

ДИНАМІКА ГЛОБАЛЬНОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ПРОВІДНІ ІНДУСТРІЇ У 2021–2022 РОКАХ

У період турбулентності та невизначеності на глобальних фінансових ринках, регіональної дестабілізації активізація іноземного інвестування залишається під тиском зовнішньої кон'юнктури [2; 3; 4; 5].

Після стрімкого падіння у 2020 р. та значного відновлення у 2021 р. глобальні прямі іноземні інвестиції (ПІІ) у 2022 р. і скоротилися на 12 % (до 1.3 трлн. дол. США). Таке падіння було зумовлене початком повномасштабної війни в Україні, високими цінами на продовольство та енергоносії, борговою кризою у високорозвинутих країнах. Також на глобальне фінансування проєктів та транскордонні М&А негативно вплинуло підвищення відсоткових ставок провідними центральними банками, невизначеність на ринках капіталу та жорсткіші умови фінансування порівняно з минулими роками. Інвестиційне середовище як для розвинутих країн та країн, що розвиваються, залишиться невизначеним і в 2024 році [1].

Згідно UNCTAD, Світового інвестиційного звіту за 2023 рік, у 2022 році вартість нових «проєктів з нуля» зросла на 64 % та сягнула 1.2 трлн. дол. США в грошовому еквіваленті. Це був другий найвищий рівень, що зафіксовано після 2008 року. ПІІ в «проєкти з нуля» збільшилися вдвічі (573 млрд. дол. США) серед економік країн, що розвиваються, а в розвинутих країнах лише на 37 %. Розподіл серед провідних індустрій нових «проєктів з нуля», які були анонсовані в 2022 році ілюструє ключові тренди транскордонного ПІІ. Отже, з десяти найбільших у 2022 році анонсованих інвестиційних «проєктів з нуля», три – стосувалися виробництва напівпровідників (у відповідь на глобальний дефіцит напівпровідникової продукції та диверсифікації ланцюгів поставок), а п'ять інших – у відновлювальних джерелах енергії (таблиця 1).

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Таблиця 1
ПІІ в «проекти з нуля» серед провідних індустрій
за 2021–2022 роки

Індустрії	Млрд. дол. США		Зріст %	Кількість проектів		Зріст %
	2021 р .	2022 р. .	2021- 2022 рр.. .	2021 р .	2022 р .	2021– 2022 рр.. .
Загалом	739	1 213	64	15 318	17 598	15
Виробництво	320	437	37	5 934	5 970	1
Послуги	406	679	68	9 281	11 510	24
Первинний сектор	13	97	618	103	118	15
Провідні індустрії в 2021–2022 роках						
Енергетика, постачання енергоресурсів	141	362	157	518	556	7
Електроніка та обладнання	138	181	31	1 100	1 167	6
ІКТ	106	120	14	3 887	5 024	29
Добуток	12	95	718	59	89	51
Будівництво	49	62	27	332	211	–36
Автомобілебудуванн я	39	59	53	718	694	–3
Транспортування та складські приміщення	36	56	58	765	978	28
Сировина та металургійна продукція	12	43	249	228	225	–1
Хімія	23	26	12	456	474	4
Фінанси та страхування	15	22	46	727	1 032	42

Джерело: складено автором на основі [1]

Як бачимо на таблиці 1, через енергетичну кризу та початок війни в Україні, відбулося збільшення у вісім разів нових «проектів з нуля» у первинному секторі глобальної економіки – добувних галузях. Кількість таких проектів зросла на 15 %, де найдорожчий проект був від американської ТНК ExxonMobil з видобутку нафти біля узбережжя Гайани. Також, розширення нафтовидобувної діяльності в

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Туркменістані від Emirates National Oil Company (ENOC, OAE) нарахувало 7.5 млрд. дол. США. Саудівська ТНК Saudi Aramco планує інвестувати 7 млрд. дол. США сумісно з південнокорейської державною корпорацією KNOC (Korea National Oil Corporation) у проекти нафтопереробки та виробництва нафтопродуктів на базі портової інфраструктури в південнокорейському місті Ульсан. Інвестиційні «проекти з нуля» у виробничих індустріях зросли на 37 % і склали 437 млрд. дол. США в 2022 році. В індустрії послуг зростання склало 68 %, що відповідає 679 млрд. дол. США в грошовому еквіваленті.

Статистику щодо угод міжнародного проектного фінансування у провідних індустріях представлено на таблиці 2. Кількість анонсованих проектів зросла на 8 %, але у вартісному вираженні вони впали на 25 %, що налічує трохи більше 1 трлн. дол. США. Разом з тим протягом 2022 року найбільше угод міжнародного проектного фінансування було в індустрії відновлювальних джерел енергії (368 млрд. дол. США), промисловій нерухомості (188 млрд. дол. США) та енергетиці (120 млрд. дол. США)

Таблиця 2

Угоди міжнародного проектного фінансування в провідних індустріях
за 2021-2022 р.р.

Індустрії	Млрд. дол. США		Зріст %	Кількість проектів		Зріст %
	2021 р.	2022 р.	2021–2022	2021 р	2022 р	2021–2022
Загалом	1 384	1 044	–25	2 383	2 564	8
Провідні індустрії в 2021-2022 роках						
Відновлювальні джерела енергії	521	368	–29	1 274	1 293	1
Промислова нерухомість	184	188	2	181	270	49
Комерційна нерухомість	42	48	14	190	223	17
Енергетика	222	120	–46	152	178	17
Телекомунікації	84	78	-8	95	118	24
Нафтогазова	152	67	–56	126	105	–17
Транспортна інфраструктура	53	44	–17	98	93	–5
Добуток	42	42	–1	126	78	–38

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Нафтохімія	55	54	–2	62	73	18
Переробка відходів	3	8	124	16	38	138

Джерело: складено автором на основі [1]

Найдорожчими угодами проектного фінансування були інвестиційні проекти з будівництва відновлювальних джерел енергії: сумісний проєкт на 15 млрд. дол. США з будівництву плавучих вітрових станцій в Італії (узбережжя острова Сардинія) від італійської Falck Renewables та іспанської Blueflot Energy; будівництво американською AES Corporation у В'єтнамі (провінція Бінътхуан) вітряної станції потужністю 4000 мегават вартістю у понад 13 млрд. дол. США.

У 2022 році транскордонні угоди M&A сягнули 707 млрд. дол. США, які знизилися на 4 % порівняно з 2021 роком (таблиця 3). У виробництві транскордонні M&A впали на 42% до 142 млрд. дол. США, в індустрії послуг угоди M&A знизились лише на 5% що становило 442 млрд. дол. США в грошовому еквіваленті. Більш за все у 2022 році, угоди M&A простежувались в індустрії ІКТ, добутку природних ресурсів, фінансах та страхуванні [1].

Таблиця 3
Транскордонні угоди M&A в провідних індустріях
за 2021–2022 рр.

Індустрії	Млрд. дол. США		Зріст %	Кількість проєктів		Зріст %
	2021 р.	2022 р.		2021 р.	2022 р.	
Загалом	737	707	–4	8 571	7 763	–9
Виробництво	246	142	–42	1 608	1 406	–13
Послуги	465	442	–5	6 340	5 968	–6
Первинний сектор	27	122	357	623	389	–38
Провідні індустрії в 2021-2022 роках						
ІКТ	135	166	23	2 045	1 799	–12
Добуток	25	121	387	420	216	–49
Фінанси та страхування	75	88	17	714	602	–16
Транспортування та складські прим.	53	41	–23	313	297	–5
Фармацевтика	73	36	–51	218	169	–22

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Електроніка та обладнання	39	29	–27	299	243	–19
Торгівля	64	27	–58	643	592	–8
Професійні послуги	38	23	–39	666	730	10
Їжа, напої та тютюн	10	21	116	197	157	–20
Нерухомість	34	20	–42	409	336	–18

Джерело: складено автором на основі [1]

Привертає увагу те, що найдорожчими M&A були саме угоди в фармацевтичній індустрії: поглинання за 11,7 млрд. дол. США швейцарської Vifor Pharma австралійською CSL Behring; придбання за 3,3 млрд. дол. США американської Viatris індійською Biocon Biologics, які спеціалізуються на фармацевтичному біосимулярному бізнесі [1].

Література:

1. UNCTAD. World Investment Report 2023. URL: <https://unctad.org/publication/world-investment-report-2023> (accessed 21 December 2023)

2. Петько С. М. Державні організації у розбудові інвестиційного середовища в країні: досвід Південної Кореї // Topical aspects of modern science and practice : I International Scientific and Practical Conference (Frankfurt am Main, 21–24 September 2020), Germany, 2020. Pp. С. 77–79.

URI: <https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/394293>.

3. Петько С. М. Механізми реалізації інвестиційних проектів в Південній Кореї та досвід для України. *Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво*. 2020. № 2 (113). С. 32–38.

DOI: <https://doi.org/10.32840/1814-1161/2020-2-5>

4. Петько С. М. Основні проблемні питання торговельно-інвестиційних відносин між Україною та Республікою Корея. *Development strategies for modern education and science* : Materials of the III International research and practical internet conference (Zdar nad Sazavou, February 28, 2022) : collection of abstracts // for the general ed. assoc. Sergii Onyshchenko. – Czech Republic, Zdar nad Sazavou : "DEL a.s.", 2022. P. 14–16. URI: <https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/39270>

5. Петько С. М. Транснаціональний компонент розвитку економіки Південної Кореї в умовах цифрової революції. «Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління». 2020. Том 31(70). № 3. Частина 1. С. 34–43. DOI: <https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-3-7>

Муниципальная реформа в контексте евроинтеграции Украины: позиция власти, ученых, профсплоков та громадськостi: Збiрник тез доповiдей Восьмої щорiчної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Міщенко К.С.,

кандидат наук з державного управління,
доцент кафедри публічного управління
та публічної служби

Академії праці, соціальних відносин і туризму

КРЕАТИВНІСТЬ ЯК СУЧАСНИЙ ТРЕНД В ПІДГОТОВЦІ ПУБЛІЧНИХ УПРАВЛІНЦІВ

Наразі світ переживає четверту промислову революцію. З розвитком технологій змінюються економічні, політичні та соціальні концепції, зокрема щодо успішності країни. Ключові ресурси розвитку держави вже скоро не будуть обчислюватися барелями нафти чи вагою золотого запасу. Основою державної сили стає принципово новий стратегічний ресурс – наявність в країні креативного людського ресурсу.

Проблема креативності особистості та механізми її прояву, які сприятимуть розвитку суспільства, науки та техніки, не викликає сумнівів. Розробка програм, систем навчання для обдарованих і талановитих здобувачів освіти як майбутньої творчої еліти українського суспільства саме зараз набуває особливої значущості. В умовах, коли перед Україною неминуче постануть невідкладні завдання швидкої післявоєнної відбудови особливо затребуваними стануть фахові публічні управлінці не лише із ґрунтовними сучасними знаннями, а й з нетрадиційним управлінським мисленням.

Питання креативності, які тісно переплітаються зі здатністю людини до творчості, давно перебувають в полі зору зарубіжних і вітчизняних вчених. Психології творчості, розвитку креативності, творчих здібностей людини присвячені роботи Н. Лейтес, В. Крутецького, Я. Пономарьова, Б. Теплова, М. Холодної. Сутнісні характеристики креативності вивчав В. Павленко, О. Матюшкін, О. Мороз, Є. Ніколаєва та Я. Пономарьов досліджували фактори розвитку креативності студентів [1, с. 23], а у колі наукових інтересів І. Свидрука, окрім факторів креативності перебували концептуально-методологічні основи креативного менеджменту [2, с. 115]. Проте найбільший внесок у дослідження креативності вніс американський психолог і дослідник Джой Пол Гілфорд. Так, Дж. Гілфорд вважав, що під креативністю людини слід розуміти здатність відмовлятися від стереотипних способів мислення [3, с. 77]. Вчений стверджував, що основою розвитку креативності є дивергентне творче мислення. За Гілфордом схильність

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

до творчого мислення пов'язана з домінуванням у ньому чотирьох особливостей [4]:

1) оригінальність, нетривіальність, незвичність висловлюваних ідей, яскраво виражене прагнення до інтелектуальної новизни. Творча людина майже завжди і скрізь прагне знайти своє власне, відмінне від інших рішення;

2) семантична гнучкість, тобто здатність бачити об'єкт під новим кутом зору, виявляти нові способи його використання, розширювати функціональне застосування на практиці;

3) образна адаптивна гнучкість - це здатність змінити сприйняття об'єкта таким чином, щоб бачити його нові, приховані від спостереження сторони;

4) семантична спонтанна гнучкість, яка означає здатність продукувати різноманітні ідеї у невизначеній ситуації.

До параметрів креативності Дж. Гілфорд відносив [4]: здатність продукувати віддалені асоціації, незвичайні відповіді; здатність виявити основну властивість об'єкта та запропонувати новий спосіб його використання; здатність змінити форму стимулу таким чином, щоб побачити в ньому нові ознаки та можливості для використання; здатність продукувати різноманітні ідеї у нерегламентованій ситуації.

Український вчений І.Свидрук вважає, що креативність – це не лише здатність створювати щось нове, але це здатність створювати щось нове з певною метою [5].

Серед факторів, що впливають на формування креативності вчені виділяють особистісні і зовнішні чинники. Особистісні – це знання, досвід, такі якості характеру як відкритість, впевненість, незалежність, інтелект, інтуїція, фантастичність, спеціальні навички. До зовнішніх чинників вони відносять сімейне виховання, систему освіти, соціальне середовище, рівень життя, безпеку, ринок праці, економічну стабільність тощо [6].

Креативність особи складається із взаємодії трьох компонентів: компетентності як багажу знань та умінь, які працівник має у сфері своєї діяльності; уміння творчо мислити, що визначає еластичність і винахідливість у пошуках шляхів вирішення проблеми; мотивування як внутрішня зацікавленість щодо неординарного розв'язання задач [7].

У звіті «Future Work Skills 2020», підготовленому інститутом майбутнього (The Institute for the Future – IFTF) та науково-дослідним інститутом Фенікса (The Phoenix Research Institute) [8], було зроблено наголос на 10 навичках та здібностях людини, які наразі будуть найбільш затребуваними у роботодавців:

готовність і спроможність до формування та реалізації змін;

обчислювальне мислення (здатність обробляти масиви даних, узагальнювати, робити висновки);

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

соціальний інтелект (уміння розуміти настрій інших, стимулювати потрібні реакції, підлаштовуватись);

менеджмент сприйняття (уміння фільтрувати найважливіше в інформаційному потоці, володіння інструментами, що підвищують ефективність цієї функції);

нелінійне та адаптивне мислення (здатність реагувати та відповідати на нестандартні ситуації);

дизайнерське мислення (здатність в оптимальний спосіб ставити завдання та будувати робочі процеси);

медіа-грамотність (здатність критично оцінювати інформацію, вміння використовувати нові медіа для комунікації);

міждисциплінарність (розуміння та здатність використовувати інструментарій різних дисциплін);

віртуальна колаборація (уміння ефективно працювати у віртуальних командах);

крос-культурна компетентність (уміння діяти у різних культурних середовищах, знання мов, пристосування до інших культурних контекстів).

Особистісними корелятами високо креативних особистостей є впевненість у собі, почуття гумору, підвищена увага до власного «Я». Вчені також вказують на такі якості креативного суб'єкта, як позитивне ставлення до стану невизначеності, здатність відстоювати свою думку в умовах браку інформації, енергійність, здатність до ризику, прагнення бути помітним у суспільстві [7, с. 39], віра у свої сили і віра у власне «Его», емоційна стійкість, наполегливість, працелюбність, автономність особистості, незалежність суджень, оцінок, їхня естетичність тощо.

Чи потрібна креативність майбутнім публічним службовцям? Питання риторичне: безумовно потрібна. Адже креативність – це здатність людини до інновацій та творчості у різних сферах її діяльності. Креативність – це вміння генерувати велику кількість ідей. Креативність – це здатність до нового, незвичного бачення проблеми або ситуації. Для публічних менеджерів креативність стане в нагоді при вирішенні існуючих проблем, допоможе швидше знайти вихід зі складної ситуації. Основною умовою активізації розвитку креативності у майбутніх публічних менеджерів слід уважати розвиток пізнавального інтересу, творчої мотивації, виховання позитивного ставлення до науки, сприйняття навчання як творчості, що є важливою умовою самореалізації творчого потенціалу.

Сьогодні у постіндустріальному світі майже не залишилося ізольованих економічних систем. Існує глобальний ринок, який розподіляє природні та фінансові ресурси, спрямовує потік робочої сили, визначає міграційні процеси та структурну перебудову економіки країн. Виробництво більше не прив'язане до джерел сировини або місця проживання споживача, а наявність капіталу та

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

виробничих потужностей не гарантує успіху на ринку. Глобалізація, структурна взаємопов'язаність економік країн, відкритість кордонів, лібералізація міграційних відносин – все це стрімко прискорюється. «Традиційні» ресурси – територія, земля, сировина, торговельні шляхи – перестали бути критичним чинником розвитку держави. Перестали бути стабільним орієнтиром навіть технології та ноу-хау, які миттєво поширюються та швидко застарівають. З кожним днем у світі все гостріше точиться боротьба за інший ресурс, який зумовлює постійний та прогресивний розвиток: більшість вчених стратегічним ресурсом майбутнього визнають креативний клас людей. Представники креативного класу – це люди, які здатні створювати нові, якісні продукти на базі сучасних потреб прогресивних товариств як у сфері виробництва, так і у сфері послуг: ІТ, біотехнології, індустрія розваг, урбаністика, «зелені технології», «сонячна» енергетика, транспорт, космос. Саме це в майбутньому визначатиме економічну, а відповідно, і політичну могутність держави. І чим більше таких креативних людей у державі – тим успішніше вона зможе конкурувати на глобальному світовому ринку. Виходячи з цього, нової якості набуває необхідність підготовки у вищій школі творчих, неординарних, з новим креативним мисленням управлінських кадрів, які мають якнайшвидше прийти працювати в публічні органи влади. Це питання напряду торкається ЗВО, які готують фахівців для сфери публічного управління. Сьогодні завдання вищої школи в Україні – якомога ширше застосовувати в процесі підготовки публічних службовців альтернативні традиційному навчанню моделі й технології розвитку креативності. Однією з таких технологій є «навчання дією». Ця технологія розроблена англійським консультантом і дослідником Регом Ревансом, який звернув увагу на той розрив, що існує між книжковими знаннями та їх практичним застосуванням. Знання можуть бути тільки результатом дій – такий основний висновок Р.Реванса. Найбільш ефективною практикою застосування цієї технології є вирішення завдань розвитку систем управління та підготовка резерву кадрів [6] (а питання підготовки якісного кадрового резерву актуальне для будь-якого публічного органу влади). Дана технологія дозволяє пов'язати в єдиний процес отримання публічним службовцем необхідних для майбутньої роботи знань та навичок вирішення нових завдань. У результаті службовець, зарахований до кадрового резерву, отримує не тільки теоретичну, а й практичну підготовку щодо організаційного розвитку і впровадження змін. Унікальність технології «навчання дією» полягає в тому, що її використання дозволяє вирішувати важливі організаційні завдання: забезпечує розвиток персоналу в органах влади, створює умови для зміни застарілих процесів державного управління, сприяє впровадженню та реалізації в публічних органах влади стратегій розвитку владного органу та системи забезпечення «тотальної якості» публічних послуг.

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Література:

1. Матюшкін О., Мороз О., Ніколаєва Є., Пономарьов Я. Фактори розвитку креативності студентів. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Донецьк. 2020.
 2. Свідрук І. І. Особливості креативного менеджменту на мікрорівні. Причорноморські економічні студії. Вип. 30 – 1. 2018. С. 116 – 120. URL: http://bses.in.ua/journals/2018/30_1_2018/27.pdf].
 3. Guilford, J. P. (1983). Transformation abilities or functions. *Journal of Creative Behavior*, 17, 75-83.
 4. Guilford, J. P. (1967). *The nature of human intelligence*. New York: McGraw-Hill.
 5. Свидрук І. І. Концептуально-методологічні основи розвитку креативного менеджменту національного господарства України: монографія. Львів: Растр - 7. 2018. 450 с.
 6. Божидарнік Т. В., Василик Н. М. Креативний менеджмент: навчальний посібник. Херсон: ОЛДІ – ПЛЮС. 2014. 498 с.
 7. Конспект лекцій з дисципліни «Креативний менеджмент» для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо – професійною програмою «Менеджмент». Укл.: д.е.н., проф. Олена Плахотнік. Кам'янське. ДДТУ. 2022. 67 с.
- Інформаційні Інтернет-ресурси:
8. <https://insha-osvita.org/en/reports/zvit-roboty-inshoi-osvity-v-2020-rotsi/>
 9. <http://goldameir.institute/2017/11/v-mire-nachalas-borba-za-printsipialno-novyj-strategicheskij-resurs-razvitiya-albert-feldman/>

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Снапкова Н. П.,
здобувачка третього
освітньо-наукового рівня вищої освіти
Українського державного університету
імені Михайла Драгоманова (м. Київ, Україна)

ПРОЦЕСИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ЯК ПРИКЛАД КООРДИНАЦІЇ ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗСУ

У Законі України «Про гуманітарну допомогу» визначено правові, організаційні, соціальні засади отримання, надання, оформлення, розподіл і контроль за цільовим використанням гуманітарної допомоги, своєю чергою який сприяє гласності і прозорості цього процесу [11], а також чітко виписано значення термінів і понять, як-от:

безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) – надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам;

гуманітарна допомога – цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв'язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров'я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об'єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» [7].

Повномасштабне військове вторгнення РФ на українську землю 22 лютого 2022 р. призвело до введення воєнного стану в Україні [8; 12] та прийняття Закону «Про військово-цивільні адміністрації» [9] в системі територіальної організації влади в Україні.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Разом з тим питання гуманітарної допомоги через російську збройну агресію вкрай актуалізувалося через нагальної потреби у забезпеченні гуманітарною допомогою військових та цивільного населення (вимушених внутрішньо переміщених осіб, людей на території бойових зіткнень, мешканців прифронтових територій та ін.)

Організацією отримання і розподілу гуманітарної допомоги (міжнародної та внутрішньої) займалися громадські організації, органи місцевого самоврядування та військово-цивільних адміністрацій, територіальні громади та ін.

Але вже наприкінці 2022 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПЗК) звернуло увагу на непрозорі умови співпраці між обласними військовими адміністраціями, місцевими радами (їхніми головами) та громадськими, благодійними організаціями, волонтерами, які забезпечують доставку гуманітарної допомоги [4]. До цього дотична і теза, висловлена українським науковцем С. В. Волковим стосовно відсутності державної політики щодо розподілу гуманітарної допомоги, здійснення прозорої відкритої комунікації [1].

Опис ризику: «Немає взаємодії між окремими обласними військовими адміністраціями та такими ініціативами «останньої милі», як «єДопомога» та «СпівДія». Відсутність такої взаємодії може призводити до відсутності ресурсу для задоволення заявок окремих громадян, які надходять на Урядову «гарячу лінію» та шляхом заповнення онлайн-заявок на відповідних платформах, або затримки у строках задоволення таких заявок [3].

Так, НАПЗК висновковує на підставі аналізу звітів обласних військових адміністрацій станом на 15.04.2022 про те, що не всі *військові адміністрації (власник ризику) розподіляють гуманітарну допомогу (чого стосується)* для задоволення потреб за заявками, оформленими на платформах ініціатив «єДопомога» та «СпівДія». Це призводить до ізоляції процесів забезпечення *гуманітарною допомогою (сфера публічного управління)* на відрізку «останньої милі» на платформах, впроваджених державою, від ресурсів військових адміністрацій, а отже, і до обмеження потенціалу таких платформ. Тому, *Офіс Президента України (підзвітність власника)* листом від 27.04.2022 № 47-01/135 звернувся до обласних військових адміністрацій з пропозицією налагодити процеси взаємодії між обласними військовими адміністраціями та сформованими «СпівДія хабами» щодо передачі необхідного ресурсу на покриття запитів Урядової «гарячої лінії» та онлайн-заявок або прискорити створення такого хабу у разі його відсутності в регіоні. На дату перегляду цього ризику (20.12.2022) його визначено як *середній ризик* [4].

Джерела ризику: немає Інтернету, мобільного зв'язку, електроенергії у військових адміністраціях, які знаходяться в зоні ведення бойових дій. Немає активної комунікаційної кампанії щодо шляхів налагодження співпраці між

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

військовим адміністраціями та державними ініціативами «СпівДія» та «єДопомога» [3].

Стратегічні наслідки: Відсутність взаємодії може призводити до: 1) відсутності ресурсу для задоволення заявок окремих громадян, які надходять на відповідні державні платформи, 2) затримки у строках задоволення заявок.

Способи мінімізації ризику: налагодження активної комунікаційної кампанії щодо шляхів налагодження співпраці між військовим адміністраціями та державними ініціативами «СпівДія» та «єДопомога» [3]. На Мал. 1. візуально представлено зв'язки отримання гуманітарної допомоги.

Наступний опис ризику «Отримання гуманітарної допомоги псевдоволонтерами з метою подальшого продажу» (високий рівень ризику) [5].

Чого стосується: Розподіл гуманітарної допомоги. *Власник ризику:* Органи місцевого самоврядування, Військові адміністрації.

Ризик засвідчений НАПЗК на 1.06.2022 р.: для розподілу гуманітарної допомоги здебільшого залучаються волонтери, благодійні фонди, громадські організації. Окремі з них можуть використовувати отриману гуманітарну допомогу не за призначенням, а у корисних цілях [5].

Серед джерел ризику визначено такі:

1) немає або неефективні механізми перевірки волонтерів, громадських, благодійних, релігійних організацій, які залучаються до розподілу гуманітарної допомоги.

2) Відсутність вимог щодо звітності про розподіл та використання гуманітарної допомоги.

3) Немає або неналежний контроль за діяльністю суб'єктів, які залучаються до видачі (доставки) гуманітарної допомоги.

4) Не налагоджена співпраця між військовими адміністраціями, органами місцевого самоврядування та хабами ініціативи «СпівДія» для розподілу та доставки гуманітарної допомоги кінцевому набувачеві (процеси організації такої взаємодії ще тривають) [5]

Корупційні наслідки: шахрайство (ст. 190 ККУ).

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

НАПЗК пропонує такі способи мінімізації ризику (нормативні):



Мал. 1. Візуалізація зв'язків отримання гуманітарної допомоги.
Розроблено автором за джерелом [4]

Розробити та прийняти нормативне регулювання, яке передбачає:

- 1) перегляд або скасування постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2022 № 202 «Деякі питання отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги»;
- 2) запровадження оновлених порядку та форм систематичної звітності суб'єктів, відповідальних за забезпечення населення гуманітарною допомогою, отримувачів гуманітарної допомоги, в тому числі перед донорами;
- 3) запровадження комплексного контролю звітності та її відповідності дійсним процесам;
- 4) встановлення вимоги систематичного офіційного оприлюднення інформації відповідальними суб'єктами про результати розподілу гуманітарної допомоги, у тому числі забезпечити можливі механізми громадського контролю за цим процесом;
- 5) порядок взаємодії між військовими адміністраціями з метою

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

реалізації програм допомоги регіонам; 6) стандарти роботи складів з гуманітарною допомогою та вимоги до таких складів; 7) визначити принципи та критерії розподілу гуманітарної допомоги; 8) визначити вимоги до обліку, звітності та контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги [5].

Порушити перед правоохоронними органами питання: 1) здійснення контролю за дотриманням законів та попередження можливих фактів розкрадання, нецільового використання гуманітарної допомоги як одного із пріоритетних завдань в умовах воєнного стану та збройної агресії РФ; 2) створення каналу повідомлення про факти незаконного використання гуманітарної допомоги, вчинення інших правопорушень, пов'язаних із забезпеченням гуманітарною допомогою [5].

Розглянемо ще один приклад з *високим рівнем ризику*: «Зловживання з боку осіб, відповідальних за розподіл/видачу/використання гуманітарної допомоги, з метою задоволення приватних інтересів своїх або третіх осіб»

Чого стосується: Розподіл гуманітарної допомоги. *Власник ризику:* Органи місцевого самоврядування, Військові адміністрації.

Опис ризику: Зловживання через: 1) незаконне привласнення гуманітарної допомоги; 2) незаконну видачу гуманітарної допомоги особам, які таку допомогу не потребують і право на неї не мають; 3) неодноразову видачу гуманітарної допомоги одним і тим самим, часто пов'язаним особам, в неконтрольованих обсягах, зокрема, з метою її подальшого продажу; 4) продаж гуманітарної допомоги [2].

Відповідно до п.п. 3 п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 328 «Деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання та санітарно-гігієнічними товарами в умовах воєнного стану» обласні військові адміністрації повинні самостійно визначити порядок безоплатної видачі населенню продовольчих та санітарно-гігієнічних товарів, та забезпечити їх видачу власними ресурсами. Виходячи з цієї норми, кожна обласна військова адміністрація уповноважена самостійно визначати критерії для розподілу продовольчих та санітарно-гігієнічних товарів. Інший приклад характеризує різні підходи військових адміністрацій до визначення критеріїв, за якими розподіляється гуманітарна допомога [2].

Так, про відсутність обмежень на розподіл гуманітарної допомоги станом на 05.04.2022 повідомили 11 обласних військових адміністрацій. 2 обласні військові адміністрації застосовують обмеження при розподілі гуманітарної допомоги – допомога не надається громадянам, які не перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи, або перевага надається соціально вразливим верствам населення з числа внутрішньо переміщених осіб. Також відрізняється деталізація

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

процедур розподілу гуманітарної допомоги, які визначаються розпорядженнями обласних військових адміністрацій [2].

Так, наприклад, Порядок надання гуманітарної допомоги відповідно до цільових потреб територіальних громад Сумської області, затверджений розпорядженням Сумської обласної військової адміністрації від 01.04.2022 № 115-ОД, детально визначає умови та критерії розподілу і доставки гуманітарної допомоги.

Організаційні ж засади отримання та розподілу гуманітарної допомоги, визначені розпорядженням Одеської обласної військової адміністрації від 09.04.2022, таких критеріїв не передбачають; повноваження з розподілу гуманітарної допомоги покладаються на комунальні установи (підприємства), визначені отримувачами гуманітарної допомоги, у взаємодії з Координаційним гуманітарним штабом Одеської обласної військової адміністрації. Обласні військові адміністрації, як правило, не можуть надати відомості щодо орієнтовної кількості осіб, які отримали гуманітарну допомогу, в окремих регіонах факт видачі гуманітарної допомоги людині у пункті видачі або під час доставки не фіксується. Також є суперечливою статистика щодо обсягів отриманої та розподіленої гуманітарної допомоги [2].

Джерела ризику. Причини, які породжують ризики на етапі визначення потреб у гуманітарній допомозі, її транспортування та ризики у складській логістиці. 1) Державна політика щодо розподілу гуманітарної допомоги не сформульована та не прокомунікована. 2) Немає нормативного регулювання або роз'яснення центральних органів виконавчої влади з цих питань. 3) Вирішення питань розподілу гуманітарної допомоги цілком делеговане місцевим органам влади (військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування). 4) Немає належного контролю за діяльністю регіональних гуманітарних штабів, пунктів видачі гуманітарної допомоги, волонтерських, громадських, благодійних, релігійних організацій (фондів), державних та комунальних закладів, які отримують гуманітарну допомогу для задоволення потреб внутрішньо переміщених або соціально незахищених осіб. 5) Немає нормативних вимог щодо обліку та звітності за результатами розподілу гуманітарної допомоги; відомостей, за якими має відбуватися звітування, вимог до підтвердних документів, що призводить до непрозорої звітності. 6) Немає доступної для мешканців громад інформації щодо пунктів видачі гуманітарної допомоги, критеріїв її розподілу, умов для її отримання, слабка інформаційна кампанія з боку держави та місцевих органів влади. 7) Немає інформації щодо каналів повідомлення про факти зловживань при розподілі та видачі гуманітарної допомоги. 8) Неможливість відслідкувати факт розподілу гуманітарної допомоги в «гарячих точках». 9) Розподіл гуманітарної допомоги в

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

місцях активних бойових дій прямо залежить від логістичної можливості доставити продукти, одяг, медикаменти та інше, а також від питань безпеки пересування [2].

Корупційні наслідки Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 ККУ). Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ст. 365 ККУ). Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 172-7 КУпАП). Дисциплінарна відповідальність, в тому числі – з можливістю звільнення із займаної посади. За вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення відомості про таку особу вносяться до Реєстру корупціонерів (ст. 59 Закону України «Про запобігання корупції») [2].

НАПЗК пропонує такі способи мінімізації ризику (нормативні): *розробити та прийняти нормативне регулювання*, яке передбачає: 1) перегляд або скасування постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2022 № 202 «Деякі питання отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги»; 2) запровадження оновлених порядку та форм систематичної звітності суб'єктів, відповідальних за забезпечення населення гуманітарною допомогою, отримувачів гуманітарної допомоги, в тому числі перед донорами; 3) запровадження комплексного контролю звітності та її відповідності дійсним процесам; 4) встановлення вимоги систематичного офіційного оприлюднення інформації відповідальними суб'єктами про результати розподілу гуманітарної допомоги, у тому числі забезпечити можливі механізми громадського контролю за цим процесом; 5) порядок взаємодії між військовими адміністраціями з метою реалізації програм допомоги регіонам; 6) стандарти роботи складів з гуманітарною допомогою та вимоги до таких складів; 7) визначити принципи та критерії розподілу гуманітарної допомоги; 8) визначити вимоги до обліку, звітності та контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги [2].

Порушити перед правоохоронними органами питання: 1) здійснення контролю за додержанням законів та попередження можливих фактів розкрадання, нецільового використання гуманітарної допомоги як одного із пріоритетних завдань в умовах воєнного стану та збройної агресії російської федерації; 2) створення каналу повідомлення про факти незаконного використання гуманітарної допомоги, вчинення інших правопорушень, пов'язаних із забезпеченням гуманітарною допомогою [2].

Отже, викладене вище дозволяє висновкувати про те, що вдосконалення освітньої підготовки майбутніх офіцерів ЗСУ передбачає врахування основних базових положень нормативно-правових засад в організації гуманітарної допомоги, що слугуватиме налагодженню цивільно-військового співробітництва у ЗС України, взаємодія військових та цивільних за різними напрямками, серед яких є і надання гуманітарної допомоги спільно з гуманітарними організаціями та

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

волонтерами, бо згідно змін внесених до Конституції України у 2019 р. підтверджено європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України [8].

Література:

1. Волков С. Гуманітарна допомога в Україні: сучасні виклики. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 8. С. 332–334. DOI <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-8/77>
2. Зловживання з боку осіб, відповідальних за розподіл/ видачу/ використання гуманітарної допомоги, з метою задоволення приватних інтересів своїх або третіх осіб / Національне агентство з питань запобігання корупції. Портал доброчесності. URL: <file:///C:/Users/User/Downloads/risk-116.pdf>
3. Немає взаємодії між окремими обласними військовими адміністраціями та такими ініціативами «останньої милі», як «єДопомога» та «СпівДія» / Національне агентство з питань запобігання корупції. Портал доброчесності. URL: <https://antycorportal.nazk.gov.ua/risks/118/>
4. Непрозорі умови співпраці між обласними військовими адміністраціями, місцевими радами (їхніми головами) та громадськими, благодійними організаціями, волонтерами, які забезпечують доставку гуманітарної допомоги / Національне агентство з питань запобігання корупції. Портал доброчесності. Дата перегляду ризику 20.12.2022. URL: <https://antycorportal.nazk.gov.ua/risks/119/>
5. Отримання гуманітарної допомоги псевдоволонтерами з метою подальшого продажу / Національне агентство з питань запобігання корупції. Портал доброчесності URL: <file:///C:/Users/User/Downloads/risk-117.pdf>
6. Петько Л. В. Психолого-педагогічна сутність соціально-комунікативної активності особистості. Педагогіка вищої та середньої школи: зб.наук. праць; гол. ред. В. К. Буряк. Кривий Ріг: КДПУ, 2006. Вип. 15. С. 315–328.
7. Про благодійну діяльність та благодійні організації : Закон України № 25, ст. 252. 2013. *Відомості Верховної Ради* (ВВР), 2013. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17#Text>
8. Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України від 24.02.2022 р. № 64/22. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397>
9. Про військово-цивільні адміністрації : Закон України від 03.02.2015 р. № 141-VIII. *Відомості Верховної Ради*. 2015. № 13. Ст. 87.
10. Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору): Закон України від 07.02.2019 № 2680-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2019. № 9. Ст. 50.
11. Про гуманітарну допомогу : Закон України 1999, № 51, ст.451. *Відомості Верховної Ради України* (ВВР), 1999. Документ 1192-XIV, чинний, поточна редакція

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

– Редакція від 31.12.2023, підстава – 2801-IX.
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1192-14#Text>

12. Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» : Закон України від 24.02.2022 р. No 2102-IX. *Офіційний вісник України*. 2022. No 19. Ст. 1027

13. Снапкова Н. П. Актуальність підготовки майбутніх офіцерів ЗСУ до цивільно-військової взаємодії. *Освіта і наука-2023* : матеріали щорічної звітно-наукової конф. студентів та аспірантів УДУ імені Михайла Драгоманова (м. Київ, 6 квітня 2023). Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова. 2023. С. 370–373.

14. Снапкова Н. П. Набуття досвіду комунікації та співпраці з цивільним населенням шляхом залучення майбутніх офіцерів до участі у проєктах, започаткованих громадськими організаціями. *Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє*: тези XIX Міжнародної наук.-практ. конференції (м. Київ, 10 листопада 2023 р.) / Військовий інститут Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Київ, 2023. С. 183–184

15. Снапкова Н. П. Розгляд правового аспекту в умовах бойових дій майбутніми офіцерами ЗСУ як їх підготовка до цивільно-військової взаємодії. *Українське військо: сучасність та історична ретроспектива*: IV Міжнародній наук.-практ. конф. (в режимі онлайн) (м. Київ, 30 листопада 2023 р.). Національний ун-т оборони України, науково-дослідний центр воєнної історії навчально-наукового ін-ту воєнної історії. Київ, 2023.

16. Pet'ko L. V. Preparing higher school graduates in foreshortening of leader competencies for 2020. Topical questions of contemporary science. 2017. Pp. 467–472.

Гура П.Р.,

студент денної форми навчання
Академії праці, соціальних відносин і туризму,
кафедри публічного управління та публічної служби,
спеціальність публічне управління та
адміністрування.

ARK CRYO, Executive director/Project Manager

СУТНІСТЬ ТА ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ІМІДЖУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Усі громадяни України реалізують своє право на участь у місцевому самоврядуванні за належністю до відповідних територіальних громад. Обмеження їх права на участь у місцевому самоврядуванні залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території, за мовними чи іншими ознаками забороняються. Місцеве самоврядування, як системний багаторівневий процес, здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст [1; 24].

Відповідно для здійснення цього процесу орган місцевого самоврядування керується виключно принципами народовладдя, законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів, виборності, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законами, підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб. Усі ці складові функціонування органу місцевого самоврядування і формують політику діяльності місцевого самоврядування та його нерозривний взаємозв'язок із жителями громад, які безпосередньо на неї впливають[2].

Зрозуміло, що на сучасному етапі орган місцевого самоврядування, як владна установа представляє собою багатовимірну систему, яка складає значне підґрунтя та контекст життєдіяльності громади і суспільства.

Це є вагомим стимулом формування його позитивного іміджу та надзвичайно важливим завданням сьогодення. Перед тим, як говорити про сутність іміджу органу публічної влади, доцільно чітко визначитися із поняттям іміджу як таким, адже виявлення фундаментальних характеристик будь-якого феномену соціального порядку неможливе без застосування етимологічного підходу.

Як відомо, у перекладі з англійської імідж (англ. image – від лат. imago – образ, вид, імітація) означає штучну імітацію або подання зовнішньої форми будь-якого об'єкта або особи [2].

До найбільш ґрунтовних визначень поняття «імідж» можна віднести такі:

1) імідж як цілеспрямовано формований образ (якої-небудь особи, явища, предмету), покликаний надати емоційно-психологічний вплив на кого-небудь з метою популяризації, реклами тощо;

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

2) імідж як образ людини, організації, послуги та сума вражень, які складаються у свідомості людини та визначають відношення до них.

Виходячи з даних трактувань, поняття іміджу має подвійну природу і його слід трактувати у лінгвістично-смыслових конструктах «імідж кого» та «імідж у кого», де перший розкриває об'єктивну сторону іміджу, а другий – його суб'єктивний вимір.

Саме такий підхід окремих вчених, на нашу думку, буде найбільш ефективним при дослідженні проблеми формування інституційного іміджу, зокрема іміджу органу публічного адміністрування.

Таким чином, можна говорити про співвідношення двох аспектів інституціонального іміджу, а саме, зовнішнього (публічного) та внутрішнього (корпоративного).

Під іміджем організації можна розуміти визначене відображення в індивідуальній чи масовій свідомості не тільки певних характеристик об'єкта або явища, а й зовнішніх атрибутів, таких як бренд, товарна марка, логотип, стиль ділової етики та ін.

Як показує досвід, діяльність як окремих людей, так і організацій у будь-якій сфері життєдіяльності суспільства, зокрема в державному управлінні, оцінюється споживачами їхньої продукції чи наданих ними послуг, тому імідж має надзвичайно важливе практичне значення.

Як наслідок створення позитивного і привабливого іміджу органу місцевого самоврядування дає йому можливість зайняти лідируюче місце в соціальному світі [3].

Дослідження цього явища є надзвичайно важливою об'єктивною необхідністю. Імідж формується саме на основі об'єктивних характеристик діяльності його інституції.

При цьому складатися імідж може як природним шляхом, як результат діяльності органу, так і внаслідок цілеспрямованих дій із застосуванням спеціальних соціо- і психотехнічних засобів і технологій.

Однак слід зауважити, що тільки імідж, сформований на основі об'єктивних характеристик діяльності його носія, може стати реальним фактором його успіху. Процес формування іміджу органу публічної влади в умовах перехідного типу суспільства в Україні, на відміну від демократичних країн із розвинутою системою ринкових відносин і конкурентного економічного та соціального середовища, зазнає певних труднощів.

Це пов'язано з тим, що в недавньому минулому особливої потреби у створенні привабливого іміджу в переважній більшості суб'єктів будь-якого виду суспільно корисної діяльності не було, оскільки мірою їхньої успішності було не стільки задоволення потреб споживачів у відповідних послугах, скільки виконання

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

ідеологічних настанов та планових показників, установлених вищими органами влади.

Наслідком цього є те, що формування іміджу сьогодні є проблемою не тільки для багатьох іміджмейкерів-практиків, а й для іміджеологів-теоретиків. Отже, сьогодні імідж, з одного боку, є неодмінною умовою й одним із найважливіших чинників успіху в будь-якій сфері діяльності, а з іншого – його формування стикається з проблемами як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру.

В умовах подальшого інтенсивного розвитку інформаційно-комунікаційного сектору життєдіяльності суспільства роль іміджу в забезпеченні успішного функціонування будь-якої організації чи окремо взятої особистості зростатиме. Імідж стає не тільки образом для визначеної аудиторії, а й надзвичайно важливим інформаційним продуктом, що є в розпорядженні всього суспільства.

Як правило, імідж органу публічної влади слід визначати як узагальнене уявлення, розуміння і оцінку громадянами та різними групами громадськості, сформованими на основі інформації, яка зберігається в їх пам'яті про різні аспекти діяльності владної інституції.

Виходячи з того, що основою будь-якого іміджу є соціальний стереотип, який формує суспільну свідомість, можна стверджувати, що імідж органу публічної влади формують такі складові, як імідж послуг (наскільки вчасно та якісно органи влади надають послуги і наскільки вони потрібні); управлінський імідж (чи ефективна система управління та чи ухвалюються оптимальні управлінські рішення); громадський імідж (чи прозора діяльність органів влади і чи відкриті вони у громадському житті); імідж державної служби (чи престижна посада державного службовця та як мікроклімат у владних структурах впливає на працівників).

Звідси, структура іміджу органу публічної влади включає вісім компонентів:

1) діловий імідж організації як уявлення про організацію як суб'єкта ділової активності (повнота і своєчасність наданих послуг громадянину);

2) імідж працівників, який включає уявлення про стиль життя, суспільний статус і деякі особистісні (психологічні) характеристики;

3) внутрішній імідж організації як уявлення про культуру організації і соціально-психологічний клімат;

4) імідж керівника, який включає уявлення про можливості, ціннісні орієнтації, психологічні характеристики і зовнішність керівників;

5) імідж персоналу як узагальнене уявлення про персонал, фахову компетентність, що включає: мобільність, точність виконання роботи, інформованість, висококваліфіковану фахову підготовку, культуру спілкування, соціально-психологічні характеристики співробітників, а також їх соціально-демографічні й фізичні дані: вік, стать, вади;

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

6) візуальний імідж організації як уявлення про організацію, субстратом якого є зорові відчуття, що фіксують інформацію про інтер'єр офісу, приймальню керівника, кабінет, символіку організації;

7) соціальний імідж організації як уявлення широкої громадськості про соціальні цілі й роль організації в житті громадськості;

8) імідж послуги як уявлення людей стосовно особливих характеристик, якими є ці послуги [3].

Саме такий структурно-функціональний підхід, покладений в основу іміджевої стратегії органу виконавчої влади, стане запорукою її ефективної та успішної реалізації.

Новими інструментами взаємодії з державними установами є соціальні мережі (Facebook, Twitter, Youtube тощо). Вони зосереджуються на розміщенні фотографій, використанні сучасних інструментів інфографіки та описових відео, замість текстових описів і впливають на публіку на більш глибокому та інтуїтивно-зрозумілому рівні. В Україні процес інституціоналізації комунікаційних відносин у сфері паблік-рілейшнз є відносно стабільним.

Уряд, насамперед, виконує обов'язок інформувати громадськість про свою діяльність. Зв'язки з громадськістю стали невід'ємною частиною всіх рівнів влади. З розвитком українського громадянського суспільства, створені умови для його активної участі у процесі управління, а його кращі представники залучаються до управлінських рішень.

За допомогою механізмів залучення громадськості, були розроблені стратегії для вирішення особливо важливих та дискусійних питань уряду у напрямі соціального прогресу країни, розроблені програми розвитку та оцінена якість роботи державних установ. На сучасному етапі розвитку нашої держави суспільні відносини є важливим елементом ділових стосунків у всіх сферах повсякденного життя. Крім того, існує чимало проблем із комунікаційним процесом у сфері зв'язків з громадськістю.

В уряді продовжується розробка його модернізації, під час якої виникають проблеми з інформацією та просуванням інтересів державної політики. Процес обміну інформацією між громадянами, засобами масової інформації, органами державної влади та іншими об'єктами відбувається непросто. Висвітлення державної політики, інформації про діяльність уряду та влади загалом, розпливчате, несистематичне, імпульсивне, а його наслідки часто непередбачувані [1].

Актуальним є продовжити вивчення даної тематики в подальших дослідженнях.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Література:

1. Про місцеве самоврядування в Україні: закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80>
2. Кириченко Г. В. Теоретичні Засади Формування Іміджу Органів Державної Влади В Україні. Наукові перспективи № 6(24) 2022.
3. Палюх С. Й. Формування позитивного іміджу органів публічної влади. Актуальні проблеми менеджменту та публічного управління в умовах інноваційного розвитку економіки: зб. матеріалів доп. всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю, м. Тернопіль, 15 травня 2020 р. Тернопіль, 2019. Ч.2. С. 334-338

Жужа С.Л.,

студент денної форми навчання
Академії праці, соціальних відносин і туризму,
кафедри публічного управління та публічної служби,
спеціальність публічне управління та
адміністрування.

Адміністратор адміністративного відділу

ТОВ «Фарма Старт»

ORCID: 0009-0009-4771-0409

РОЗВИТОК ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ ФРАНЦІЇ

Вивчення світового досвіду публічного адміністрування є наріжним каменем впровадження дієвої та ефективної системи управління в Україні. Країни світу, які не зазнали впливу тоталітарних режимів, випереджають нашу країну в багатьох питаннях, у тому числі щодо державних справ. Вектор України на євроінтеграцію на сьогодні є беззаперечним для держави, яка твердо крокує в цьому напрямі. Поступова імплементація норм європейського законодавства до правової системи України, прийняття низки законодавчих актів, спрямованих на виконання вимог ЄС, запровадження безвізового режиму з країнами ЄС свідчить про чіткість та незворотність обраного шляху.

Зазначене спонукає до приділення більшої уваги системам публічного адміністрування країн Європейського співтовариства, досвіду їх розвитку, реформування та становлення. На наш погляд, корисним буде вивчення досвіду однієї з країн- засновниць ЄС, яка має великі досягнення в розвитку публічного

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

адміністрування в соціальній сфері, а саме - Франції. Вивчення основних засад, позитивних і негативних сторін становлення публічного адміністрування в соціальній сфері Франції на сьогодні є актуальним з точки зору впровадження в практичну площину.

У Франції протягом останньої чверті XX ст. активно реформувалося місцеве самоврядування. Органи на місцях отримали більше автономії щодо користування ресурсами, запроваджені нові форми діяльності місцевого самоврядування, нові форми громадянської участі, нові підходи, спрямовані на підвищення ефективності використання коштів [1].

Система управління сформувалася історично та є такою завдяки постійним зусиллям щодо її вдосконалення. Ефективність публічного управління у Франції підвищувалася шляхом проведення реформ майже в усіх сферах управління як на центральному, так і на місцевому рівні. Реформи стосувалися різних аспектів управління, але за основну мету брали наближення послуг до громадян та підвищення ефективності їх надання.

Проведення основних реформ розпочато в 1982 р., друга хвиля - у 2003 р. До цього часу для Франції був характерний високий рівень централізації, контролю, бюрократичної субординації. За роки реформ зроблено конкретні і дієві кроки до підвищення ефективності публічного управління: переборено центрально організовану структуру влади, втілено принципи децентралізації, уникнено традиційної роздробленості місцевих політичних і адміністративних систем, започатковано потужні міста-регіони [2]. Реформи були спрямовані на розширення прав автономій, скорочення функцій центру, ослаблення ролі префектів та створення дієвого регіонального рівня [3].

Реформи у Франції почалися з прийняття відповідних законодавчих актів. У 1982 р. прийнято Закон про права і свободи комун, департаментів і регіонів, у 1983 р. - закони про розділення компетенції між комунами, департаментами, регіонами і державою та про розділення джерел фінансування, інші закони. Зазначеними законами покладено початок проведенню політики двох напрямів: деконцентрації - передачі адміністративних функцій на місця органам влади та децентралізації - передачі державних повноважень органам місцевого самоврядування [3].

У межах деконцентрації проводиться реорганізація установ центрального рівня та перерозподіл повноважень між центром та місцями, поділ функцій на стратегічні та оперативні. Центральні установи займаються стратегічними функціями, а саме прогнозуванням, плануванням та контролем, а на місця регіональним і департаментським установам передаються другорядні повноваження. Експерти бачать у деконцентрації можливість підвищити якість та ефективність публічної служби на місцевому рівні, така політика дає можливість використання публічних коштів здебільшого на місцеві потреби.

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Реформи були покликані зблизити менеджмент у публічних організаціях з менеджментом у сфері бізнесу, однозначно підвищити якість надання послуг та оперативність їх надання, орієнтуватися на підвищення демократичності в роботі державних установ та спрощення процедур прийому населення.

У Франції для державних установ були встановлені певні зобов'язання перед громадянами, спрощено процедури отримання багатьох видів послуг. Одним із напрямів реформування було спрощення адміністративних процедур, яке розпочалося з ретельного аналізу існуючих адміністративних послуг. Багато зайвих процедур відмінено, складні процедури замінено на більш гнучкі, видачу дозволів передано на місцевий рівень префектам, скасовано деякі види довідок, у тому числі довідки про цивільний стан.

Велика увага приділяється питанню підвищення якості послуг населенню: уведено новий порядок прийому платежів від населення, публічні місця обладнані терміналами, які приймають платежі банківськими картками під час оформлення документів, сплати податків та зборів, спрощено порядок реєстрації підприємств. У ході інформаційної кампанії видаються довідники, у публічних місцях розміщуються матеріали щодо складників належної якості послуг. З метою наближення послуг до споживачів відкрито Центри державних служб, у яких зосереджені послуги, що стосуються різних установ. Тільки у 2000 р. відкрито 300 таких центрів. Крім того, для населення відкрилися центри юридичної та правової допомоги для малозабезпечених верств населення [4].

На сьогодні у Франції запроваджено нові підходи до звітності та контролю за державним апаратом. Акцент зміщується з контролю за процесом на контроль й оцінювання результату та наслідків прийнятих рішень, встановлюється безпосередній зв'язок між обсягом, результативністю, якістю роботи та грошовою винагородою за цю роботу [5]. Відбувається кадрове оновлення апарату управління, приділяється увага ефективному використанню людських ресурсів, вводиться безперервне навчання державних службовців та система підвищення кваліфікації за допомогою мережі Інтернет [4].

Реформування постійно супроводжувалося створенням відповідних владних координаційних структур. Під час реформування 1998 р. створено такі нові управлінські структури, як Міжвідомчий комітет з питань державної реформи (CIRE), Міжвідомча комісія з питань державної реформи (DIRE), Національна рада з питань оцінювання державної політики, а також Фонд підтримки державної реформи. Для реформування органів місцевого самоврядування у Франції у 2008 р. створено відповідний комітет [2].

Крім деконцентрації, у Франції запроваджено і децентралізацію, що супроводжувалося реформуванням органів місцевого самоврядування. У ході реформування регіони отримали більше повноважень у сфері освіти, економічного

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

розвитку, професійного навчання, на місця передано частину державних функцій з облаштування територій, розширено повноваження комун у сфері містобудування [8].

З 2002 р. у Франції діє закон про агломерації, який регулює об'єднання територіальних громад. Такі об'єднання сприяють спільному вирішенню проблем, саморозвитку громад та економії публічних коштів [3]. Як правило, цими питаннями керує префект. Для об'єднання комун запроваджені додаткові державні дотації по 40 євро на особу щорічно, що суттєво вплинуло на процеси співробітництва. П. В. Ворона звертає особливу увагу на цей досвід Франції, бо держава сприяла об'єднанням громад замість примусового зменшення кількості комун. Метою цього стало прагнення до максимальної комфортності проживання населення та підвищення якості послуг [6].

Завдяки реформам місцеве самоврядування Франції отримало більше автономії як щодо легітимності, так і щодо ресурсів та повноважень. Головним завданням став не стільки контроль за повноваженнями і фінансами, скільки підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування та управління публічними коштами [3].

Одним із потужних напрямів реформування у Франції стало реформування в інформаційній сфері, у ході якого передбачалась інформатизація на всіх рівнях, розвиток і широке використання мережі Інтернет. За допомогою інформаційних технологій планувалося автоматизувати масові послуги, поліпшити щоденну діяльність службовців (збирання та обробку даних), умови спілкування та комунікації.

Перші елементи електронного урядування з'явилися у Франції з 1984 р., коли виникла можливість доступу до інформації і послуг державних органів через термінали Мінітел. У 1997 р. прем'єр-міністр Ліонель Яспін визначив пріоритетом уряду електронне урядування, тоді ж оголошено Програму дій щодо входження в інформаційне суспільство (PAGSI), метою якої була демонстрація намірів уряду в розвитку в країні інформаційних комп'ютерних технологій. Програма передбачала підключення адміністрацій до мереж, створення структури внутрішніх комунікацій, територіальних інформаційних служб, навчання персоналу новим технологіям, модернізацію існуючих інформаційних систем [2].

Реформування стосувалось освіти, культури, досліджень, інновацій, е-бізнесу, модернізації уряду. Передбачалося створити спеціалізовану освітню мережу, електронне копіювання творів мистецтва, віртуальні музеї і бібліотеки, модернізувати державні установи, підтримати розробку нових технологій, розвиток науки, законних комерційних операцій у мережі Інтернеттощо.

Також була організована міжміністерська служба технічної підтримки розробки інформаційних і комунікаційних технологій в управлінському апараті,

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

створений єдиний інтернет-портал французької адміністрації, який надає доступ до багатьох французьких та європейських державних сайтів [4].

Зазначені вище реформи у Франції мали позитивні результати, але водночас супроводжувалися проблемами. По-перше, реформування місцевого самоврядування викликало проблеми, пов'язані з регіоналізаційними тенденціями та складною системою управління, яка додатково створює взаємозалежні відносини. При цьому регіони, які не мають юридично визначеного статусу, позиціонують себе як окремі самостійні адміністративні одиниці. По-друге, впроваджені в ході реформ контрактні процеси, такі як: плани держава-регіон, плани в галузі вищої освіти, безпеки тощо - дають різні результати на різних територіях Франції [2]. По-третє, непопулярними в ході реформ виявилися рішення щодо скорочення державних службовців та пенсійна реформа [4].

Державна реформа у Франції має принципові орієнтири наблизити державу до громадян та створити більш ефективний державний механізм. Реформування здійснюється з використанням нових інформаційних технологій для поліпшення діяльності управлінських структур [2].

Вивчення зарубіжного досвіду реформування систем публічного управління дає змогу зрозуміти логіку розвитку сучасної управлінської культури та глибше усвідомити необхідність європейського вибору для України.

Аналіз процесів становлення публічного управління Франції як однієї з країн-засновниць ЄС є корисним для вивчення питань реформування публічного управління України. Досвід Франції показав, що для збереження унітарного устрою держави і підвищення ефективності публічного управління важливими є такі напрями реформування, як деконцентрація та децентралізація. Передача функцій і повноважень на місця, ближче до безпосередніх споживачів послуг, дозволяє наблизити державу до громадянина. Передача повноважень у сферах соціального, економічного і культурного розвитку регіону органам самоврядування має позитивні результати, такі як підвищення відповідальності на місцях та збільшення фінансового ресурсу для задоволення потреб певної території. Водночас така передача повноважень має супроводжуватись одночасним виконанням державою контрольних функцій через своїх представників на місцях.

Розвиток інформаційних технологій є необхідною умовою становлення дієвої системи публічного управління. Французькі реформатори стали на цей шлях задовго до того, як Україна почала думати в цьому напрямі. Завдяки розвитку інформаційних технологій і впровадженню їх у повсякденну діяльність державних установ у питаннях документообігу та роботи з громадянами Франція підвищила результативність публічного управління, налагодила діалог з громадянами, наблизила владу до народу.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Україна перебуває на початку довгого шляху реформування. Водночас, вивчивши досвід Франції, можна стверджувати, що на сьогодні в нашій країні розпочато впровадження європейських стандартів і напрацювань.

Розглянувши основні напрями розвитку публічного управління Франції, слід зауважити, що запропоновані реформи значно посилили консолідацію суспільства, визначили чітку структуру повноважень органів влади різних рівнів, впровадили механізм реалізації державної інформаційної політики, наблизивши публічне управління до потреб кожного громадянина. Зазначене спонукає до проведення подальших розробок у напрямі вивчення міжнародного досвіду, звертаючи особливу увагу на конкретні процеси, механізми та деталі впровадження тих чи інших ідей та можливість їх реалізації в місцевих умовах.

Таким чином, необхідність подальшого дослідження розвитку публічного адміністрування в соціальній сфері, є актуальною темою для удосконалення України.

Література:

4. Мигун, М. (2022). досвід багатоетапної децентралізації влади в зарубіжних країнах: уроки для України. *просторовий розвиток*, (2), 216–228. <https://doi.org/10.32347/2786-7269.2022.2.216-228>
5. Публічне управління та адміністрування : навчальний посібник / А.О. Дегтяр, О.А. Дегтяр, Х.І. Калашнікова, М.К. Гнатенко. – Харків : НАУ «ХАІ», 2021. – 128 с.
6. Європеїзація публічного адміністрування в Україні в контексті європейської інтеграції : матеріали наук.-практ. конф. 17 груд. 2009 р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2019. – 224
7. Черняк М. Є. Закордонний досвід реалізації реформ у сфері модернізації системи регіонального управління. *Інвестиції : практика та досвід*. 2019. № 16. С. 107–112.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Зінько Р.М.,

студент денної форми навчання
Академії праці, соціальних відносин і туризму,
кафедри публічного управління та публічної служби,
спеціальність публічне управління та
адміністрування.
IT Software Engineer, Pricing & Output
Management IT at Hilti AG

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ В ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» [1] надання населенню адміністративних послуг в електронній формі мало розпочатись з 1 січня 2014 р. через Єдиний державний портал адміністративних послуг. Наразі портал перебуває у стані розробки та тестування, й надання електронних адміністративних послуг через портал не забезпечується. Деякі послуги надаються в електронній формі органами державної влади та органами місцевого самоврядування через власні веб-сторінки.

При цьому якість таких послуг залишається низькою. Низьким є і рівень готовності до надання адміністративних послуг в електронній формі органів місцевого самоврядування. За результатами громадського моніторингу впровадження в діяльність органів місцевого самоврядування України технологій електронного урядування, на сьогодні не на всіх веб-сайтах органів місцевого самоврядування наявна інформація щодо переліку та опису адміністративних послуг, які надаються місцевою владою (така інформація відсутня на 6 % веб-сайтів органів місцевого самоврядування).

Однією з головних перешкод на шляху впровадження надання населенню адміністративних послуг в електронній формі в Україні є низький рівень розвитку електронного документообігу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Так, наприклад, попри наявність автоматизованих систем документообігу в органах виконавчої влади (в 100 % центральних органів виконавчої влади та у 80 % обласних державних адміністрацій), їх використовує лише третина працівників (34 % працівників центральних органів виконавчої влади та 36 % – обласних державних адміністрацій [2]).

Система внутрішнього електронного документообігу, що охоплює всі етапи від створення документів до відправлення, запроваджена у половині органів

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

місцевого самоврядування (46 %). На сьогодні не завершено процес інтеграції інформаційних систем органів виконавчої влади, не досконало створено систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, а також систему електронної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що суттєво уповільнює розвиток електронних адміністративних послуг у державі.

Отже, до чинників, які ускладнюють повноцінне впровадження електронного документообігу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, належать:

- відсутність єдиних загальнодержавних стандартів функціонування систем електронного документообігу, уніфікованих вимог до програмного забезпечення, що ускладнює процес запровадження внутрішніх систем електронного документообігу органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також інтеграцію цих систем;

- недосконалість вітчизняного законодавства про електронний документообіг та електронний цифровий підпис;

- усталені традиції ведення документообігу в паперовій формі в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

- недостатній рівень захисту інформації в системах електронного документообігу органів державної влади та органів місцевого самоврядування [4].

Розвиток електронних послуг в Україні також ускладнюється через недостатнє фінансування впровадження надання адміністративних послуг в електронній формі. Запровадження інформаційно- комунікаційних технологій до процесу надання адміністративних послуг потребує значних витрат.

При цьому в ст. 18 Закону України «Про адміністративні послуги» передбачається здійснення фінансового забезпечення діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування з надання адміністративних послуг виключно за рахунок Державного бюджету України, відповідних місцевих бюджетів [3].

Надання міжнародної технічної допомоги у сфері адміністративних послуг допускається опосередковано через бюджет [2].

Це, зокрема, унеможливорює використання механізмів державно-приватного партнерства з метою додаткового фінансування розвитку електронних адміністративних послуг. Розвиток електронних послуг в Україні також стримує невисокий рівень комп'ютеризації домогосподарств, нерівномірний та недостатній рівень проникнення Інтернет в Україні, недостатній рівень комп'ютерної грамотності, а також обізнаності населення щодо можливостей та переваг отримання адміністративних послуг в електронній формі.

Муниципальная реформа в контексте евроинтеграции Украины: позиция власти, ученых, профсплоков та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Опитування відвідувачів центрів надання адміністративних послуг в п'яти областях України показало, що п'ята частина (20 %) респондентів не мають комп'ютера та можливості виходу в Інтернет [1]. Більше половини українських користувачів Інтернет мешкає у містах з населенням понад 1 млн жителів, сільські мешканці складають лише п'яту частину Інтернет-аудиторії [2].

Так, під час опитування відвідувачів центрів надання адміністративних послуг працівниками Національного центру електронного урядування, показало, що найбільш відомими та найбільш популярними серед відвідувачів центрів є інформаційні послуги, які надаються в режимі он-лайн (інформація про перелік та опис адміністративних послуг, яка опублікована на веб-сайті центру надання адміністративних послуг). Згідно з результатами опитування, переважна більшість відвідувачів центрів (78 %) знає про наявність такого електронного сервісу і половина (48,8 % респондентів) ним користується. Другою за популярністю серед відвідувачів центрів є можливість попереднього он-лайн-запису на консультацію або прийом документів, а також «електронна черга». Нею користується 44 % респондентів.

При цьому головними причинами невикористання таких послуг відвідувачі центрів назвали брак інформації про електронні послуги та невміння ними користуватись. Невисокий рівень доступу населення до комп'ютерного обладнання та Інтернету, недостатній рівень компетентності у сфері ІКТ, а також поінформованості про електронні послуги, зокрема, обумовлюють низький попит на користування електронними сервісами серед споживачів адміністративних послуг.

На процес запровадження в Україні електронних сервісів негативно впливає й відсутність єдиної стратегії впровадження електронних послуг. Аналіз зарубіжного досвіду свідчить про те, що успіх впровадження електронних послуг у державі значною мірою залежить від наявності національної стратегії розвитку електронних послуг. Дослідження розвитку електронного урядування, проведене ООН, показало, що в країнах, які демонструють значний прогрес у розвитку електронних послуг, розвиток інформаційних та комунікаційних технологій належить до національних пріоритетів, а стратегія впровадження електронних послуг інтегрована в національні плани розвитку. Зазвичай також в таких країнах утворено державний орган, відповідальний за розвиток електронного урядування, призначено посадову особу, яка координує впровадження електронних послуг на національному рівні, виділяються значні фінансові кошти на розвиток електронних послуг [4].

Проведене нами дослідження запровадження та розвитку електронних послуг в країнах ЄС, Грузії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Угорщині, Естонії та Республіці Казахстан свідчить про наявність поступової та системної політики

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

урядів цих країн, які цілеспрямовано створювали всі передумови для введення електронних послуг. Розвиток законодавства та дії Уряду нашої країни свідчать про безсистемний характер створення всіх передумов для запровадження електронних послуг в Україні. Органи державної влади, які надають адміністративні послуги, органи місцевого самоврядування та місцеві адміністрації, при яких створено центри надання адміністративних послуг, застосовують різні підходи до впровадження електронних послуг, вирішення питань, пов'язаних із технічними, програмними, фінансовими аспектами цього процесу.

Це ускладнюватиме подальшу інтеграцію різних систем надання адміністративних послуг в єдину загальнодержавну систему, а також не дозволить забезпечити однакові умови надання населенню електронних адміністративних послуг на місцевому рівні. Тобто можна констатувати, що в Україні відсутня єдина державна політика щодо запровадження електронних послуг. У процесі запровадження електронних послуг важливо враховувати потреби різних цільових груп споживачів адміністративних послуг, зокрема їхні можливості та переваги щодо способу отримання адміністративних послуг.

Оскільки не всі види адміністративних послуг можуть бути переведені в електронний формат, а також через те, що частина споживачів послуг надає перевагу персональному спілкуванню в процесі отримання послуги, у більшості країн світу основними каналами надання державних послуг залишається безпосереднє обслуговування громадян у центрах надання послуг та по телефону. Щодо вироблення критеріїв якості електронних послуг, то тут можуть слугувати критерії, які визначені в Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами влади, «які повинні слугувати взірцем для адміністративних послуг в електронному вигляді» [1].

Такими критеріями, згідно з Концепцією, є: - результативність – задоволення потреби фізичної або юридичної особи в адміністративній послугі; - своєчасність – надання адміністративної послуги в установлений законом строк; - доступність – фактична можливість фізичних та юридичних осіб звернутися за адміністративною послугою; - зручність – урахування інтересів та потреб утримувачів послуг у процесі організації надання адміністративних послуг; - відкритість – безперешкодне одержання необхідної для отримання адміністративної послуги інформації, яка розміщується на інформаційних стендах в адміністративних органах, на їхніх веб-сайтах друкується в офіційних виданнях та буклетах; - професійність – належний рівень кваліфікації працівників адміністративного органу та ін. [4].

Механізми надання адміністративних послуг в електронному вигляді є різними. Так, П. С. Клімушин виділяє такі механізми впровадження електронних

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

державних послуг: адміністративні, інституціональні, ідентифікаційні, внутрішньоурядові, єдиної точки доступу, інтеграційні, єдиної архітектури інтегрованих додатків [3].

Під адміністративними механізмами впровадження електронних державних послуг автор розуміє групування їх у відповідних життєвих епізодах та бізнес-ситуація. До інституціональних механізмів віднесено механізм розвитку Інтернет-представництв як інституціональної структури системи електронної взаємодії влади із суспільством. Механізм ідентифікації сторін електронної взаємодії реалізується на базі впровадження режиму електронного цифрового підпису як засобу для засвідчення авторства документа, а механізми міжвідомчої взаємодії (внутрішньоурядові) за допомогою систем електронного документообігу. Механізм єдиної точки доступу означає перехід від взаємодії «заявник – конкретний орган влади» до ідеології «заявник – загальний інтерфейс взаємодії з отримання державних послуг».

Інтеграційні механізми спрямовані на вдосконалення системи відомчих інформаційних систем і державних, регіональних та муніципальних інформаційних ресурсів. І, нарешті, механізм єдиної архітектури інтегрованих додатків припускає обмежене використання реєстрів для виявлення сервісів, а їхній склад, місце розташування й інтерфейси повинні бути досить стабільні та визначатися в технічних стандартах [3].

Отже, «переведення державних послуг в електронний вигляд передбачає не тільки її інформатизацію, але й реінжиніринг всього процесу її надання» [2]. Особливість послуги в електронному вигляді полягає в тому, що вона може бути отримана 24 години на добу 7 днів на тиждень.

Але це не означає, що інші форми та канали надання послуг перестають існувати. Традиційні шляхи отримання послуг шляхом особистого звернення, телефоном або поштою існуватимуть і надалі, постійно вдосконалюючись [3]. Ефективність та потенційні переваги впровадження даного виду послуг є очевидними, оскільки суттєво зменшується час на обробку інформації, спрощуються та прискорюються адміністративні процедури, практично зникає дублювання різних видів робіт, підвищується задоволення громадян тощо.

Однак, при впровадженні послуг в електронному вигляді актуальними залишаються проблеми доступу та цифрової нерівності, проблеми сумісності засобів електронного цифрового підпису (ЕЦП), відсутність технічних стандартів, забезпечення захисту інформації при використанні мережі Інтернет, недосконалість нормативно-правової бази і найголовніше – відсутність політичної волі та адекватного розуміння вищого керівництва органів державної влади.

Муниципальная реформа в контексте евроинтеграции Украины: позиция власти, ученых, профсплоков та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Отже, необхідність подальшого дослідження напрямків розвитку електронних послуг в діяльності публічної адміністрації України, є актуальною темою сьогодення.

Література:

1. Орлова Н. С. Сучасні принципи та методи державної політики у сфері інформаційної безпеки / Н. С. Орлова, Т. С. Яровой // Менеджер: Вісник Донецького державного університету управління. Серія «Державне управління». – 2019. – № 3 (84). – С. 17-26.
2. Panchenko V. The role of investment strategy in the strategic management system of service companies [Electronic resource] / V. Panchenko, A. Ilyina, I. Mihus, M. Vavrin, Yu. Karpenko // Academy of Strategic Management Journal. – Volume 18. – Special Issue 1. – 2019. – Retrieved from : <https://www.abacademies.org/articles/The-roleof-investment-strategy-in-the-strategicmanagement-system-of-service-Companies1939-6104-18-SI-1-489.pdf>
3. Гнатовська А. І. Концепція «сервісної держави»: досвід іноземних держав та особливості впровадження в Україні в умовах цифровізації / А. І. Гнатовська // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 28 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – С. 37-43.
4. Г.В. Лаврик, І.І. Крилова Програма атестаційного екзамену спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування» ступеня магістра. – Полтава: ПУЕТ, 2021. – 81 с.

Ключевський В.Б.,

студент денної форми навчання

Академії праці, соціальних відносин і туризму,

кафедри публічного управління та публічної служби,

спеціальність публічне управління та адміністрування

ОКНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня", лікар - хірург.

ORCID: 0009-0004-5477-6581

ВПЛИВ КОЛЕКТИВНИХ УГОД В ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ

Колективна угода — угода, яка укладається між власником або уповноваженим органом (особою) і одним або кількома профспілковими чи іншими

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів — представниками працюючих, обраними та уповноваженими трудовим колективом [1]. Колективна угода є результатом соціального партнерства та діалогу на локальному рівні.

Колективна угода укладається відповідно до чинного законодавства (ст. 10—20 Гл. 2 КЗпП України) та узятих сторонами зобов'язань і має на меті регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, а також узгодження інтересів працюючих, власників та уповноважених ними органів. Колективна угода укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи, а також у структурних підрозділах підприємства, установи, організації в межах компетенції цих підрозділів.

Зміст колективної угоди [2] визначають сторони. В ній передбачаються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:

- зміни в організації виробництва і праці;
- забезпечення продуктивної зайнятості;
- нормування оплати праці;
- встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (премій, доплат, надбавок та інші);
- встановлення гарантій, компенсацій, пільг;
- участь трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства, установи, організації (якщо це передбачено статутом);
- встановлення режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;
- умов і охорону праці;
- забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;
- гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій працівників;
- умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;
- забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
- заборона дискримінації.

У колективній угоді можна передбачити додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги [3].

Колективна угода підлягає реєстрації місцевими органами державної виконавчої влади, порядок якої визначається Кабінетом Міністрів України.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Колективна угода набирає чинності від дня підписання її сторонами або від дня, зазначеного в ній, і діє до часу укладання нової або перегляду чинної, якщо інше не передбачено угодою. На новостворених підприємствах, в установах, організаціях, колективна угода має укладатися у тримісячний строк після реєстрації або після рішення про заснування, якщо реєстрація не передбачена [4].

Колективна угода є обов'язковою як для власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників. Контроль за виконанням колективної угоди здійснюється безпосередньо сторонами, які її уклали, або уповноваженими представниками. Щорічно в строки, передбачені колективної угоди, сторони, що її підписали, звітують про її виконання.

Муніципальна реформа означає впровадження системних змін у структуру, функції та процеси місцевого самоврядування. Вона може включати зміни у структурі муніципального управління, розширення повноважень та автономії муніципалітетів, раціоналізацію витрат та процесів прийняття рішень. Муніципальна реформа спрямована на покращення якості життя мешканців, ефективніше використання ресурсів та забезпечення стійкого розвитку муніципалітетів [5].

Муніципальна реформа і колективні угоди є двома важливими аспектами організації та управління муніципалітетів. Хоча ці поняття можуть мати зв'язок і взаємодіяти між собою, вони представляють різні аспекти управління та співдружності.

Колективні угоди, з іншого боку, є документами, які укладаються між роботодавцями та профспілками для врегулювання робочих умов, заробітної плати, соціальних вигод, прав та обов'язків працівників. Ці угоди створюються шляхом переговорів та домовленостей між сторонами, з метою захисту прав працівників та встановлення стабільних і справедливих умов праці.

Зв'язок між колективними угодами та муніципальною реформою полягає в тому, що вони обидва впливають на якість життя мешканців і організацію робочих відносин в муніципалітеті. Муніципальна реформа може сприяти створенню структур та механізмів, які дозволяють працівникам місцевої влади вести переговори та укладати колективні угоди з профспілками. Це може надати працівникам більшу впливовість на робочі умови та соціальні пільги, що покращує якість їхнього життя.

Згрупування профспілок також можуть робити внесок у муніципальну реформу, підтримуючи розширення прав та автономії муніципалітетів. Вони можуть брати участь у дебатах з муніципальною владою та пропозиції щодо політики, пов'язаної з роботою муніципалітетів та покращення соціальних гарантій.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Таким чином, зв'язок між колективними угодами та муніципальною реформою полягає в їхньому спільному стремлінні до покращення умов праці, соціально-економічного розвитку та підвищення якості життя мешканців муніципалітету.

В процесі здійснення муніципальної реформи, колективні угоди можуть відігравати важливу роль в регулюванні відносин між адміністрацією муніципалітету та його співробітниками. Колективні угоди є документами, які узгоджують умови праці та соціальний захист працівників місцевої влади та комунальних підприємств.

Основна суть колективних угод - це встановлення згоди між сторонами - представниками адміністрації та профспілок (або іншими представницькими органами працівників) щодо умов праці, оплати, соціального захисту та інших аспектів, які стосуються праці. Такі угоди можуть включати положення про заробітну плату, робочий час, відпустки, пільги, гарантії працівників, процедури справедливого звільнення, тощо.

Важливість впливу колективних угод на муніципальну реформу відображає наступні пункти:

1. Нормативно-правовий фундамент: Колективні угоди забезпечують нормативно-правову базу для регулювання відносин між адміністрацією муніципалітету та його співробітниками, що сприяє стабільності і передбачуваності.

2. Соціальний захист: Колективні угоди встановлюють правові гарантії щодо соціального захисту працівників місцевої влади та комунальних підприємств, забезпечуючи їхні права на оплату праці, відпустки, пенсійні виплати тощо.

3. Регулювання працевлаштування: Колективні угоди можуть містити положення про процедури працевлаштування, зокрема щодо конкурсних відборів та професійного росту працівників, що сприяє професійному розвитку та розвитку кадрів в муніципалітеті.

4. Врегулювання конфліктних ситуацій: Колективні угоди встановлюють процедури врегулювання трудових конфліктів та спорів, що сприяє побудові конструктивних відносин між сторонами.

5. Моніторинг виконання: Колективні угоди можуть передбачати механізми моніторингу виконання умов, встановлених угодою, що забезпечує стеження за дотриманням сторонами своїх зобов'язань.

Література:

1. Зразок колективної угоди станом на грудень 2018 року. www.ukrlegist.com (UKR).

2. Колективна угода: нюанси укладання та зразок для скачування. *Кадровик 01* (укр.). 23 жовтня 2018. Архів оригіналу

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

3. Колективна угода: досягнути неосяжне. www.ukrlegist.com (UKR).
Архів оригіналу за 20 січня 2021.

4. Закон України "Про колективні договори і угоди" [Архівовано 11 липня 2019 у Wayback Machine.]

5. Батанов О. Політико-правові засади децентралізації публічної влади в зарубіжних країнах у контексті муніципальної реформи в Україні / О. Батанов // Юридичний вісник. – 2014. - №4. – С.25-33

Ковпак А.Ю.,

студент денної форми навчання
Академії праці, соціальних відносин і туризму,
кафедри публічного управління та публічної служби,
спеціальність публічне управління та адміністрування.
ФОР, Ковпак А.Ю.

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Співпраця політично активного та соціально свідомого суспільства з відповідальними суб'єктами держави виступає найважливішим фактором державного суспільного розвитку. Водночас, це дає можливість підвищити якість життєдіяльності громадян. У вітчизняних умовах брак ефективних взаємовідносин між суб'єктами держави та інститутами громадянського суспільства вважається найбільш гострою та актуальною проблемою в сфері публічного управління, вирішення якої може позначитися на перспективі подолання корупційних явищ, а також на рівні довіри до самої влади і її легітимності. Своєю чергою, користуючись можливостями інститутів громадянського суспільства можна значно покращити рівень ефективності прийнятих управлінських рішень, а також розв'язати суспільні проблеми. Беручи до уваги потребу сучасності у оптимізації державного управління, необхідно виконати цілий ряд інституційних реформ, в результаті яких зміниться система управлінської взаємодії суб'єктів держави та інститутів громадянського суспільства. Введення пріоритетних шляхів оптимізації взаємовідносин між суб'єктами держави та інститутами громадянського суспільства вважається необхідним комплексом заходів різного характеру, зокрема організаційно-правового, фінансово-економічного, інформаційного тощо.

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

На нашу думку, оптимізація взаємодії між суб'єктами держави та інститутами громадянського суспільства – це динамічна зміна рівноваги державно-управлінських ресурсів в сторону інститутів громадянського суспільства, що передбачає забезпечення участі останнього в інноваційно-суспільних проектах на локальному та загальнодержавному рівнях в якості головного засобу децентралізації публічної влади.

Підтримуючи незалежність громадянського суспільства, держава повинна своєчасно реагувати на громадські потреби, видавати нормативно-правові акти і контролювати їх реалізацію, тобто, вона зобов'язана створити сприятливі умови для забезпечення правового захисту населення та роботи нових громадських інституцій. Цікавою є думка науковця О. Пухкал, а саме «головною умовою оптимізації взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами державної влади є формування потреби у органів влади в постійній взаємодії з громадянами, громадськими організаціями, що забезпечить інституціональний розвиток державного управління та суспільства в цілому [1].

Головною ознакою взаємодії між суб'єктами держави та інститутами громадянського суспільства та впливу останніх на державний розвиток загалом слід вважати взаємодію громадськості та бізнесу, що є головним індикатором їх здатності не лише співіснувати з даним сектором, але й залучати бізнес до фінансування власного функціонування і налагоджувати ділові взаємозв'язки.

Варто відзначати, що навіть всупереч певним змінам у суспільній свідомості, в Україні відсутні нові джерела безперервного фінансування інститутів громадянського суспільства. Насамперед це пов'язано з тим, що бізнес досі боїться фінансувати роботу громадянського суспільства, оскільки, «по-перше, бізнес заінтересований отримувати віддачу від вкладених коштів, а громадські організації, як правило, не мають ефективних важелів впливу на регіональні або центральні органи влади. По-друге, чинне законодавство практично не стимулює подібну добродійну діяльність. По-третє, враховуючи досвід попередніх років, підтримка структур, які перебувають в опозиції до місцевої або регіональної влади може в результаті вилитися у адміністративний тиск на підприємців. В результаті цього громадські організації мають значні проблеми з фінансуванням, особливо на фоні недосконалості вітчизняного законодавства» [2].

За рахунок передачі повноважень та їх фінансування зі сторони держави, місцеві органи влади мають бути «посередниками» між державними владними органами та громадянським суспільством. Оскільки, з точки зору глобалізації та суспільного розвитку, формування єдиної інформаційної сфери є безперечно позитивним явищем. Водночас піддається значним змінам значення взаємодії при спільній роботі суб'єктів суспільної життєдіяльності. Відтак, на сьогоднішній день

Муниципальная реформа в контексте евроинтеграции Украины: позиция власти, ученых, профсплоков та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

найважливішим завданням держави є узгодження державних інтересів з потребами різних суспільних груп та окремих осіб.

На нашу думку, можна виокремити такі напрями оптимізації взаємодії органів державної влади з інститутами громадянського суспільства:

1. Держава повинна реагувати на запити і потреби громадянського суспільства, видавати відповідні законодавчі акти та слідкувати за їх виконанням. Вона повинна створити правове поле для діяльності інститутів громадянського суспільства.

2. Розвинуте громадянське суспільство є метою розвитку суспільства. Невід'ємними елементами громадянського суспільства мають бути: самоорганізація, договірні відносини з державою, абсолютне панування права. Він також виділяє три типи негромадянського суспільства: догромадянське суспільство, позагромадянське суспільство і псевдогромадянське суспільство.

3. Подолання бюрократизму матиме позитивний вплив на функціонування державного механізму, а й на відносини органів державної влади з громадськістю та з інститутами громадянського суспільства. Бюрократизм та тяганину породжує відсутність законодавчо оформленої процедури вирішення певних питань. Тому, необхідним є чітка нормативно-правова регламентація такої процедури.

4. Подолання причин корупції, а отже й мінімізація її рівня.

5. Боротьба з інформаційною ізоляцією сприятиме налагодженню співпраці влади та інститутів громадянського суспільства, водночас підвищуватиме рівень довіри суспільства до державних інституцій.

6. Поєднання державного і громадського контролю позитивно впливатиме на ефективність публічного управління. Водночас, доцільним є напрацювання спеціального закону про громадський контроль.

На нашу думку в процесі визначення головних напрямів оптимізації взаємодії між суб'єктами держави та громадянським суспільством значну увагу варто приділити основним формам подібної співпраці. Варто зазначити, що на сьогоднішній день досить поширеною формою взаємодії суб'єктів держави та громадянського суспільства є електронне врядування і комунікація завдяки інформаційним технологіям. Використання в роботі публічних владних органів мережі Internet дає можливість не лише інформувати суспільство, але й одержувати інформаційні дані стосовно якості власної діяльності і рекомендації стосовно її удосконалення. Стосовно концептуальних шляхів удосконалення системи публічного управління, варто відзначити безповоротний державний прогрес в сфері розвитку громадянського суспільства та правової держави на демократичних засадах. Успішність оптимізації наявної системи публічного управління у вітчизняних умовах повністю залежить від комплексного механізму

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

взаємодії суб'єктів держави та громадянського суспільства задля модернізації соціальної системи згідно із публічними інтересами.

На нашу думку, головними принципами взаємодії суб'єктів держави та інститутів громадянського суспільства є:

- законодавче закріплення захисту громадських прав та свобод в якості пріоритету державної політики;
- перехід напрямів функціонування держави від відомчої до спрямування на суспільні потреби;
- наявність ефективної інформаційної системи взаємодії, налагодження та поглиблення зворотної комунікації;
- взаємна відповідальність суб'єктів держави та громадськості тощо.

Відтак публічні органи влади повинні аналізувати можливість поглиблення взаємодії суб'єктів держави та інститутів громадянського суспільства не в якості наступної передвиборчої кампанії стосовно взаємодії з громадськістю, а в якості стабільної партнерської взаємодії із використанням потенціалу громадських об'єднань з метою задоволення потреб суспільства.

Таким чином, інститути громадянського суспільства створюють певні партнерські об'єднання з метою захисту власних прав та інтересів. Тому, інститути громадянського суспільства, які беруть участь в ухваленні та реалізації управлінських рішень, разом із публічними органами влади, варто вважати суб'єктами публічного управління. Водночас, на нашу думку, необхідно внести певні зміни на нормативно-правовому рівні. Насамперед, варто законодавчо врегулювати мотивацію бізнесу до фінансування діяльності інститутів громадянського суспільства за рахунок полегшення податкового тягара та дозвольно-ліцензійної системи. Крім цього, належна громадська участь у державно-управлінських процесах має переважати та сприйматися публічними органами влади в якості стимуляції до дії. Вище наведені положення повинні виконуватися лише при їх закріпленні на нормативно-правовому рівні. Подальший розвиток України в ролі правової держави, а її суспільства в ролі громадянського потребує реалізації децентралізаційних процесів та розвитку місцевого самоврядування. На нашу думку, місцеві органи влади через делегування повноважень і значне державне фінансування мають виступати своєрідними посередниками між суб'єктами держави та інститутами громадянського суспільства. Відтак, вдала модернізація публічного управління повинна бути результатом керованого залучення до взаємодії державних та місцевих органів влади, інститутів громадянського суспільства і підприємництва.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Література:

1. Пухкал О.Г. Проблеми становлення громадянського суспільства та реформування державного управління. *Економіка та держава*. 2010. № 7. С. 89-91.
2. Шаульська Г.М. Громадськість як індикатор системи державного управління та громадянського суспільства. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка*. 2017. № 1 (8). С. 70-74.

Красюк С.М.,

студент денної форми навчання
Академії праці, соціальних відносин і туризму,
кафедри публічного управління та публічної служби,
спеціальність публічне управління та
адміністрування.

Головний інженер ТОВ Центромістобуд
ORCID: 0009-0009-7359-427X

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Ефективний досвід країн Європи у сфері законодавчого регулювання децентралізації влади може стати прикладом у законотворчій діяльності українського парламенту, надати можливість зробити на його основі власні висновки для подальшого застосування загальноєвропейських принципів децентралізації на українському ґрунті.

В останні десятиріччя Європейський континент пройшов через значні зміни, що проявлялися у тенденції як до інтеграції, так і до децентралізації або навіть, в окремих випадках, до дезінтеграції. Тенденція до передачі повноважень на місця отримала своє вираження на наднаціональному та міжнародному рівні. Згідно з Маастрихтським договором в рамках Європейського Співтовариства було створено Комітет регіонів, а Конференція європейських місцевих і регіональних органів влади трансформувалася у Конгрес місцевих і регіональних влад Європи (КМРВС). Останній на своїй третій сесії ухвалив Резолюцію 37 (96) про Європейську хартію регіонального самоврядування, у якій наголосив на важливості передачі повноважень від центральних органів влади на місцевий рівень публічного управління у Європі майбутнього¹. Це стало практичним втіленням принципу субсидіарності на рівні ЄС, який виник у XIX ст. та почав

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

активного застосовуватися в останні десятиріччя саме в контексті зазначених вище тенденцій. Водночас на рівні Ради Європи, повноправним членом якої Україна стала з 1995 року та яка проголосила демократію, права людини і верховенство права своїми найвищими цінностями, також сформувався значний законодавчий масив, що визначив орієнтири та політики держав-членів у галузі місцевої й регіональної демократії, а також децентралізації. Під час вступу до Ради Європи Україна, з метою дотримання статті 3 Статуту організації, взяла на себе ряд зобов'язань, внесених до Висновку ПАРЄ № 190 (1995), зокрема щодо розвитку місцевої та регіональної демократії. Характерно, що багато наших сусідів – країн Східної Європи ефективно використали своє членство у Раді Європи та різні механізми співпраці з цією організацією для досягнення відповідних критеріїв та набуття членства у Європейському Союзі, що може стати прикладом і для України [1].

Протягом десятків років в Україні зберігалася система централізованого управління, коли розвиток регіонів залежав від розподілу ресурсів на загальнодержавному рівні. Однак в умовах ринкової економіки в контексті забезпечення й найбільш ефективного використання ресурсів і пропорційного розвитку регіонів більш результативною зарекомендувала себе децентралізована система.

Децентралізація – це процес передачі повноважень та бюджетів на їх здійснення від державних органів влади органам місцевого самоврядування, щоб забезпечити ефективність функціонування всіх владних структур, підвищення якості надання суспільних послуг та активізації розвитку регіонів [2].

Метою децентралізації є «відхід від централізованої моделі управління в державі, забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудова ефективної системи територіальної організації влади в Україні, реалізація повною мірою положень Європейської хартії місцевого самоврядування, принципів субсидіарності, повсюдності й фінансової самодостатності місцевого самоврядування» [1].

Питання децентралізації найчастіше вченими досліджуються через призму порівняння із централізованою системою. Автори піднімають питання, яке логічно потенційно виникатиме в Україні: конфлікт інтересів між рівнями управління, між регіонами [3].

Досить часто вчені розглядають фінансову децентралізацію відповідно до інших форм децентралізації.

Оскільки Україна знаходиться на початковому етапі, важливим є вивчення досвіду інших країн [4].

Найбільш результативними були реформи з децентралізації в таких країнах, як Німеччина, Франція, Польща, Велика Британія, Швеція та в окремих країнах

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Латинської Америки. Франція протягом XVII – XVIII ст. була дуже централізованою. Перші законодавчі акти, спрямовані на децентралізацію, датуються на 1871 та 1884 рр. З 1982 до 1986 р. реформа отримала законодавче забезпечення. Другий вагомий етап реформ припадає на 2002–2005 рр., коли було підтверджено пряму демократію на місцевому рівні, децентралізоване управління, фінансову самостійність територіальних громад. Реформа не зупинялася, а й далі продовжувався моніторинг ефективності її реалізації. Свій шлях до децентралізації Франція робила, будучи доволі унітарною державою з міцною бюрократією. Але зараз уся система державної влади базується на засадах децентралізації. Французькі реформи підтверджують, що центральна адміністрація залишає за собою тільки ті функції, котрі мають загальнонаціональний характер, або ті, котрі, згідно із законодавством, не можуть бути делеговані на місця [1].

Великобританія, відповідно до системи адміністративного поділу, складається з чотирьох історичних областей: Шотландії, Північної Ірландії, Уельсу, Англії. Кожна область має свій адміністративний устрій. Спеціальний закон про місцеве самоврядування було прийнято в 1974 р., а новий акт про місцеве самоврядування – у 2000 р. Тобто робота над удосконаленням нормативної бази децентралізації не припиняється. У Великобританії в місцевих радах утворюються цільові комітети, котрі вирішують питання щодо освіти, фінансів, доріг, соціальної допомоги та ін. Нормативні постанови місцевого самоврядування встановлюють загальнообов'язкові правила для конкретної території, а для набрання чинності мають затверджуватися відповідним центральним урядовим відомством [2].

Реформи з децентралізації у Швеції також відбувалися у декілька етапів. На кожному проводилися певні реформи адміністративно-територіального устрою, й місцева влада ставала все ближче до людей.

Реформи Швеції орієнтувалися на досвід Великобританії, згодом країна знайшла оптимальну модель розвитку, в якій забезпечувалися місцеві та загальнодержавні інтереси, не обмежувалися місцеві ініціативи. Питання місцевого самоврядування вирішують парламент, уряд, спеціалізовані державні агентства. А шведські комуні мають два види повноважень: загальної компетенції в межах про місцеве управління (культурний розвиток, громадський транспорт, дозвілля громадян, благоустрій територій) та ті, що надаються спеціальним законодавством (аварійні служби, соціальне забезпечення, охорона навколишнього середовища).

Одним із найбільш результативних прикладів проведеної децентралізації є приклад Польщі. Основні трансформаційні процеси, які відбувалися у Польщі після 1989 р., полягали у [3]:

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

по-перше, демократизації (політичні зміни були спрямовані формування демократичної системи, яка б характеризувалася захистом індивідуальних прав, громадянської свободи, політичної свободи);

по-друге, формуванні вільного ринку (реформи економічної системи передбачали формування ринкової економіки, яка базується на приватній власності);

по-третє, децентралізації (реформування системи державного управління фінансами). Реформа такого масштабу призводить до трансформації загальної державної системи.

Ефектом реформи став громадянський стан, який діє на різних рівнях державного управління і відкритий для змін, співпраці і конкуренції. Процеси децентралізації в Польщі відбувалися виходячи з того, що місцеве самоврядування є невід'ємною частиною спільноти, яка живе і функціонує на певній території, відповідно, місцева влада повинна існувати в такій мірі, в якій це допомагає розвитку держави. Ключовим чинником успіху реформи сфери державних фінансів у Польщі стало те, що обговорення змісту реформ відбувалося протягом тривалого проміжку часу та поступово збільшувався їх перелік.

Саме тому, коли з'явилася політична воля, реформатори точно знали, що робити [2], і децентралізація стала звичайною роботою, яка була зроблена політичною елітою та експертами. Загалом слід констатувати, що країни ЄС і сьогодні знаходяться в стані пошуку ефективної моделі державного управління. Цей процес дає декілька моделей, які відрізняються вищим чи нижчим рівнем децентралізації.

Реформи децентралізації, може зменшити корупцію, а економічна система з більш низькою корупцією – забезпечити динамічне економічне зростання. Подолання корупції для України є умовою виживання. Під час децентралізації відбуватиметься конкуренція між місцевими органами влади для залучення бізнесу шляхом створення прозорих правил гри в регіоні. Конкуренція буде загальною та перешкоджатиме центральному уряду та місцевим органам влади створювати деформовану політику. Таким чином, конкуренція забезпечує зниження корупції в децентралізованій економіці.

Там, де чиновники більш корумповані і менш підзвітні, вони можуть створити видимість децентралізації, впровадити більш складні структури уряду, збільшуючи число рівнів децентралізації, формуючи при цьому лояльність субнаціональних чиновників для того, щоб забезпечити переваги своїм союзникам в отриманні коштів.

Відповідно, децентралізація повинна означати підзвітність – мається на увазі те, що кожен політик має особливе завдання й несе безпосередню

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

відповідальність за свої дії. Розглядаючи процеси переходу України від командно-адміністративної системи до ринкової в розрізі представлених форм децентралізації констатуємо: фрагментарність, а не системність та комплексність; формальність, а не реальність змін; частковість, а не слідування стратегії реформування.

Так, в Україні відбувалася економічна децентралізація без реальної фінансової децентралізації, яка лише розпочинається. З іншого боку, Україна і після 24 років реформування належить до групи країн із трансформаційною економікою, а отже, економічна децентралізація не забезпечила формування дійсно ринкової системи.

Ще один дуже важливий висновок стосується того, що фактично і держава, і приватні інститути повинні бути зацікавлені в проведенні децентралізації. Держава в умовах сильних регіонів та потужного підприємницького середовища отримує реальні можливості для виконання делегованих нею на місця функцій, а бізнес, маючи реальне стимулювання з боку держави, забезпечує формування необхідних на місцевому рівні обсягів доходів.

З одного боку, ефективна система ринків вимагає сприятливого політичного та фіскального середовища, що залежить від держави.

З іншого боку, держава в умовах ефективних ринків зможе перекласти велику кількість своїх функцій на регіони. Саме цей консенсус і є стратегічним завданням для України на сучасному етапі реалізації реформ із децентралізації.

Таким чином, необхідність подальшого дослідження законодавчого забезпечення децентралізації в Україні, є актуальною темою для удосконалення України.

Література:

1. Federal and Regional States (CDL-INF(97)5) / Venice Commission // The main reference documents [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.venice.coe.int/WebForms/pages/default.aspx?p=01_main_reference_documents&lang=eng (дата звернення: 13.12.2023)
2. Реформа врядування на субнаціональному рівні та фінанси органів місцевого самоврядування в Україні: 2014-2018 : звіт / Левітас Т., Джикіч Я. SKL International/SIDA, жовтень 2019. URL: <http://sklinternational.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/PolicyBrief-UKR-FINAL.pdf> (дата звернення: 12.12.2023)
3. Україна 2.0: Віталій Безгін про те, як війна змінить регіональну політику в Україні. – Блог політичної партії «Слуга народу». – 18.04.2022 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://sluga-narodu.com/ukraina2-0-vitaliy-bezghin-pro-te-iak-viyna-zminyt-rehionalnu-polityku-v-ukraini/> (дата звернення: 13.12.2023)

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

4. Євгеній Гречківський «Вертикаль влади в умовах воєнного стану. Які права у військової адміністрації?». – Публікація, веб-сайт EVERLEGAL. – 19.03.2022 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://everlegal.ua/vertikal-vlady-v-umovakh-voennogo-stanu-yaki-pravaui-viyskovoyi-administratsiyi> (дата звернення: 12.12.2023)

Малець М.С.,

студент денної форми навчання
Академії праці, соціальних відносин і туризму,
кафедри публічного управління та публічної служби,
спеціальність публічне управління та адміністрування.
Лікар-хірург-онколог хірургічного відділення,
завідувач операційного блоку
КНП «Київського міського клінічного
онкологічного центру»

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ

24 лютого 2022 року Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 було введено воєнний стан на території держави, який на цей час продовжено на 90 днів. Безумовно, ця ситуація внесла значні корективи у функціонування вітчизняної системи охорони здоров'я. Близько 20 % території України зараз тимчасово окуповано, надання медичного обслуговування у повному обсязі ускладнено на багатьох територіях країни, також недостатньо фахових спеціалістів і медиків загальної підготовки. Це пояснюється великою хвилею еміграції лікарів, яка спостерігалася ще у довоєнні часи. Тому можна зробити висновок про проблемність функціонування галузі і необхідність пошуку інших форм надання медичної допомоги населенню. І тут на перший план виходить налагодження механізму надання електронних послуг у територіальних громадах, яка і у мирний час, і в умовах воєнного стану стає.

Треба відзначити, що розробка засад електронної охорони здоров'я почалася у межах медичної реформи задовго до воєнних дій. Це було покладено в основу Концепції реформування медичної галузі в Україні. Ми погоджуємося з Бержаніром А. Л. і Гуралем П. Ф., що «якісна складова реалізації публічної політики у сфері охорони здоров'я передбачає сукупність інноваційних трансформацій, які

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

повинні стосуватися не лише модернізації існуючої матеріально-технічної бази даної галузі, впровадження інноваційних прогресивних засобів і методів лікування, а й бути орієнтованими на вдосконалення діючої нормативно-правової бази, встановлення гарантованого державою обсягу безоплатної медичної допомоги» [1; 2].

28 грудня 2020 року розпорядженням Кабінету Міністрів України була схвалена Концепція розвитку електронної охорони здоров'я. У ній надано таке розуміння складових системи електронної охорони здоров'я: «...під електронною охороною здоров'я (далі – е-здоров'я, eHealth) слід розуміти екосистему гармонічних та взаємоприйнятних інформаційних відносин усіх учасників медичного середовища держави, які базуються на економічно ефективному та безпечному використанні інформаційно-комунікаційних технологій, спрямованих на підтримку системи охорони здоров'я, включаючи медичні послуги, профілактичний нагляд за здоров'ям, медичну літературу та медичну освіту, знання та дослідження» [3]. Можна стверджувати, що у процесі реформування всієї вітчизняної системи охорони відбувся цифровий стрибок, остання зазнала (у хорошому розумінні) інформатизації, цифровізації, діджиталізації. І це цілком співвідноситься із світовими трендами.

Та попри всі ці заходи, при існуванні у закладах охорони здоров'я різних інформаційних систем, їх використання досить часто обмежується локальною мережею. Разом із тим, використання у приватних закладах охорони здоров'я телекомунікаційних можливостей комп'ютерних мереж, Web-сайтів, різноманітних спеціалізованих Web-додатків дозволяє значно покращити взаємодію лікарів з пацієнтами, спростивши складні процедури вистоявання у чергах, ведення історій хвороби і мінімізувати при цьому витрати часу як пацієнтів, так і лікарів. Примітно, що з роками все більше комунальних закладів охорони здоров'я розробляють та мають власні Web-сайти, що значно підвищує їхню конкурентоздатність на ринку медичних послуг (хоча до початку медичної реформи це питання було лише в зародку). Очевидно, що інформатизація галузі охорони здоров'я дозволяє впровадити систему електронної реєстрації та обміну медичною інформацією між медичними закладами, що передбачає виконання дій по впровадженню єдиної бази даних для всіх медичних закладів міста, регіону, в цілому країни для збирання, зберігання, обробки та захисту інформації щодо кожного пацієнта. Використання інформаційних технологій у роботі центрів первинної медико-санітарної допомоги та установ вторинного рівня значно спрощує низку робочих процесів і підвищує їх ефективність при наданні медичної допомоги пацієнтам [4].

Позитивно слід відмітити міжнародну співпрацю на рівні міністрів охорони здоров'я у сфері цифрової охорони здоров'я. Так, у вересні 2022 р. міністри охорони здоров'я та делегати з 53 держав-членів ВООЗ прийняли перший в

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

історії Регіональний план дій у сфері цифрової охорони здоров'я, головна мета якого – сприяти цифровій трансформації медицини в Європі та Центральній Азії для покращення здоров'я та добробуту людей. Це відбулося під час 72-ї сесії Європейського регіонального комітету ВООЗ, коли було ухвалено резолюцію, в якій визнано вирішальну роль і потенціал цифрових інструментів у секторі охорони здоров'я, у тому числі з урахуванням досвіду щодо протидії пандемії COVID-19. Новий план дій заснований на використанні цифрових інструментів для покращення якості медичних послуг, захисту людей від надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я, сприяння здоров'ю та добробуту. Цифрова охорона здоров'я підтримуватиме розвиток і поширення телемедицини, щоб забезпечити людей якісними медичними послугами незалежно від того, де вони живуть, штучного інтелекту та інших засобів, що сприятимуть покращенню якості медичних послуг та довіри людей до медицини в цілому. У цьому контексті Електронна система охорони здоров'я (ЕСОЗ, eHealth) є однією із найбільших ІТ-систем в Україні і створена задля збирання та накопичення даних, їх аналізу, прогнозування та прийняття на їх основі стратегічні рішення щодо здоров'я українців. На сьогодні ЕСОЗ містить реєстр з понад 35 млн пацієнтів, які мають декларації з сімейним лікарем. З системою працюють більш ніж сім тисяч закладів охорони здоров'я різних форм власності [5].

Загалом, можна виокремити світові тенденції у напрямі інформаційних технологій в сфері охорони здоров'я, що охоплює, зокрема вітчизняна eHealth:

1. Електронні медичні картки – дозволяють лікарям краще відстежувати інформацію про здоров'я клієнта (пацієнта), полегшують лікарю процес обміну інформацією з іншими фахівцями.

2. Особисті медичні картки – подібні до EHR, водночас дозволяють особі контролювати та відстежувати інформацію про свій стан здоров'я, можуть містити інформацію про раціон харчування, фізичні активності тощо. Для лікаря така інформація також важлива, оскільки, коли він її отримає, він може зрозуміти, наскільки пацієнт виконує його приписи.

3. Електронний рецепт – дозволяє отримати необхідні ліки без наявності паперового рецепта. Водночас слід розуміти, що не всі громадяни можуть ним користуватися, оскільки він вимагає наявності в особи електронних засобів комунікації (смартфон, е-мейл тощо).

4. Конфіденційність і безпека – означає, що інформація може бути зашифрована таким чином, щоб її могли отримувати лише уповноважені особи, щоб простежувався доступ до інформації (хто, коли і якою інформацією про пацієнта цікавився та отримав).

Очевидно, що описані вище процеси мають місце і в Україні та потребують фінансування. Тут до уваги беруться як бюджетні кошти, так і власні

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

надходження закладів охорони здоров'я, міжнародна допомога, грантові кошти. Враховуючи секвестр бюджету в умовах війни, бюджетні витрати на цифровізаційні процеси зменшились, водночас, не зупинились, оскільки є ще й інші джерела фінансування. У бюджетному фінансуванні сфери охорони здоров'я мають враховуватися видатки на закупівлю обладнання, програмного забезпечення, технічної підтримки тощо. Частину відповідних витрат можна покривати не за рахунок бюджетних коштів, а за рахунок різного роду грантів, за рахунок фандрайзенгових коштів тощо. Проте слід уникати, упереджувати ситуації, за яких фандрайзингові кошти витрачаються не зовсім на ті цілі, на які вони збиралися.

Треба відзначити, що недооцінка значення електронної медицини призводить до недостатнього використання досягнень комунікаційної медицини, яка в умовах воєнного стану може стати порятунком для багатьох. На цей час знищено повністю або частково велику кількість медичних закладів і надання консультації спеціаліста завдяки комунікаційним технологіям може врятувати людину, бо інших можливостей просто немає. Воєнні дії на території України показали прогалини у вже проведеній медичній реформі, тепер для управлінців є визначені напрями реформування сфери охорони здоров'я, і це, у першу чергу, саме електронна система, яка включає у себе не тільки створення якісних реєстрів, але і можливості консультування спеціаліста у важких умовах воєнних дій. При цьому, потрібно приділити увагу, насамперед, наданню медичних послуг з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Зрозуміло, що в умовах воєнного стану це робити дуже складно, але ми бачимо, на якому високому рівні працює Міністерство цифрової трансформації України, розробляються нові електронні послуги і додатки до електронного сервісу державних послуг «Дія». Але, при цьому, поки що нічого не додано у перелік електронних медичних послуг, хоча потреба у створенні цих послуг нагальна.

Література:

1. Бержанір А.Л. Світовий досвід забезпечення взаємодії влади та бізнесу в економічних системах. *Вісник Донецького національного університету*. 2015. № 1. С. 32-35.
2. Гураль П. Ф. Громадянське суспільство і держава в Україні: взаємодія і розвиток. *Часопис Київського університету права*. 2013. № 3. С. 13-16.
3. Про схвалення Концепції розвитку електронної охорони здоров'я : розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 р. № 1671-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1671-2020-%D1%80>.
4. Ліщинська Л.Б. Інформаційні технології у сфері охорони здоров'я: монографія. Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. 240 с.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

5. Музика-Стефанчук О.А., Стефанчук М.О., Якимчук Н.Я. Система охорони здоров'я в умовах цифровізації та реформування фінансування. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2023. № 5. С. 359-365.

Музичук Р.М.,

студент денної форми навчання

Академії праці, соціальних відносин і туризму,
кафедри публічного управління та публічної служби,
спеціальність публічне управління та дміністрування.

Приватний підприємець - ФОП

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

Характерною рисою сучасного світового розвитку країн є активізація інтеграційних процесів у світі та Європі зокрема. При цьому навіть ті країни, які не входять до складу інтеграційних об'єднань, неминуче відчують на собі їхній вплив. Після останнього розширення ЄС Україна стала безпосереднім сусідом Євросоюзу. Це відкриває нові можливості для поглиблення співпраці між Україною та ЄС. Узагалі неможливо розглядати майбутнє України поза європейським та світовим розвитком, саме тому євроінтеграція та членство в Європейському Союзі є найголовнішою стратегічною метою нашої держави. Співпраця з ЄС є одним зі способів зміцнення позицій країни у світовій системі міжнародних відносин, засобом реалізації національних інтересів, побудови економічно розвинутої та демократичної держави. Інтеграційні процеси самі по собі є складними процесами, саме тому необхідно зрозуміти, що отримає Україна від співпраці з ЄС, які проблеми виникнуть на шляху до членства в ЄС і які очікувані перспективи від співробітництва в сучасних умовах.

Інтеграція України до ЄС є доволі непростим питанням, адже вона відбувається досить тривалий період, хоча й зрозуміло, що цей процес не може проходити швидко. Не один рік в Україні точилися дискусії щодо її інтеграційного вибору, тобто вибору моделі інтеграції: європейської чи євразійської. Революція гідності, анексія Криму та військові дії на сході України остаточно усунули полярність руху Захід – Схід і, нарешті, визначили наші інтеграційні пріоритети до європейського шляху розвитку. Інтеграційний вибір будь-якої країни має щонайменше три аспекти: правовий, економічний, політичний. Для України ці три аспекти мають особливе значення. Правовий аспект – це збереження суверенітету

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

і державності, економічний – розвиток країни і добробут народу, політичний – це забезпечення цивілізаційного майбутнього Українського народу.

28 лютого 2022 року Україна офіційно подала заявку на вступ до Євросоюзу за спеціальною спрощеною процедурою. 23 червня 2022 року Євросоюз ухвалив історичне рішення – надав Україні статус кандидата на членство в ЄС. Статус кандидата – це перехід до політики розширення, визнання перспективи вступу України до ЄС. Статус кандидата дозволить Україні здійснити підготовку до майбутнього перемовного процесу щодо членства в ЄС, допоможе повоєнній відбудові країни та триматиме євроінтеграцію в центрі політичного життя країни.

Наступним етапом після отримання кандидатства на вступ до ЄС має бути рішення про початок процедури переговорів про вступ. Проте, цей етап відкладено до моменту проведення Україною необхідних реформ, які було виділено в сім блоків:

- реформа Конституційного суду;
- продовження судової реформи (зокрема, в частині реформування Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів);
- боротьба з корупцією, включно з призначенням керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро;
- боротьба з відмиванням коштів (відповідність законодавства стандартам ФАТФ);
- втілення антиолігархічного закону;
- узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;
- зміна законодавства про національні меншини [1].

Звісно, що Держава має цілий арсенал інструментів політики, здатних стимулювати підприємницьку діяльність та генерувати мультиплікативний ефект в економіці:

- державні інвестиції у нові робочі місця в пріоритетних видах діяльності;
- державно-приватне партнерство, насамперед в сфері інфраструктури;
- різні форми державної допомоги бізнесу на створення робочих місць;
- державні гарантії за кредитами та компенсація кредитних процентних ставок;
- державне замовлення на закупівлю товарів та послуг;
- націоналізація системно важливого бізнесу, якому загрожує банкрутство;
- стимулювання імпортозаміщення та локалізації виробництва [2].

Окрема увага має бути приділена питанням інформаційних систем та цифрової трансформації. Загострення питань обороноздатності країни, охорони здоров'я, інклюзивного розвитку – потребують наявності розвинених національних наукових інституцій, здатних бути центрами спеціальних глибоких знань та

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

генерувати адекватні відповіді на нові геополітичні виклики в контексті національних пріоритетів. Складовими елементами цієї перебудови мають бути:

- формування та реалізація цілісної державної політики розвитку науки та стимулювання інновацій,
- інтеграція вітчизняного наукового сектора в процес відновлення поствоєнної економіки,
- запровадження європейських стандартів у сфері організації виконання та фінансування наукових досліджень,
- формування дослідницької та інноваційної інфраструктури – кластери, технопарки, інноваційні центри, науково-навчальні центри, центри комерціалізації інтелектуальної власності, регіональні центри науки та інновацій, венчурні фонди.

Отже, необхідно виділити внутрішні чинники, що гальмують рух України до ЄС: по-перше, це повільність у проведенні економічних реформ, відсутність помітних результатів внутрішніх соціально-економічних трансформацій; по-друге, тривогу викликає рівень корупції та економічної злочинності; по-третє, відсутність консенсусу стосовно європейського вибору серед населення; по-четверте, явний дефіцит досвідчених фахівців з євроінтеграції, насамперед серед політичної еліти і державних службовців України; по-п'яте, величезний розрив у рівнях економічного розвитку України і європейських країн; по-шосте, значна відмінність рівня життя населення; по-сьоме, невідповідність правових систем.

Підводячи підсумок, зазначимо, що європейська інтеграція є стратегічною ціллю нашої держави, закріпленою законодавчо. Аналіз позитивних та негативних наслідків дав змогу оцінити можливості України з можливим використанням позитивних моментів євроінтеграції та одночасним виробленням програми дій щодо безболісної інтеграції України з урахуванням існуючих загроз та досвіду країн, які нещодавно стали членами Євросоюзу. Отже, враховуючи вплив інтеграційних чинників на політичну, економічну та соціальну сфери держави, значно перспективнішим усе ж залишається вступ України до Європейського Союзу, на шляху до якого країна зробила вже багато зусиль та буде вдосконалюватися, щоб у найближчій перспективі стати членом ЄС.

Тож, після закінчення війни, статус кандидата в члени ЄС може стати поштовхом для залучення іноземних інвестицій в економіку України на її відбудову. Так, отримання статусу кандидата означає початок кардинальних змін і невідворотність реформування законодавства для приведення його у відповідність із законодавством Європейського союзу. В такому випадку умови ведення бізнесу будуть більш звичними та зрозумілими для іноземних інвесторів, в першу чергу з тих держав, що вже входять до Європейського союзу. Кандидатський статус для України означає насамперед економічну співпрацю на якісно новому рівні. Мова йде про можливість отримання доступу до спеціальних

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

фондів ЄС, які підуть на відновлення української інфраструктури, постраждалої від війни. Додаткова фінансова допомога дасть змогу сприяти покращенню соціально-економічної ситуації в країні.

Література:

1. Орехова Т.В. Статус кандидата в ЄС для України: економічні перспективи. *Економіка і організація управління*. 2022. С. 15-23.
2. Данилишин Б. Яка частка держави в економіці потрібна Україні. Економічна правда. URL: <https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2022/07/15/689200/>.

Собченко С.О.,

студент денної форми навчання
Академії праці, соціальних відносин і туризму,
кафедри публічного управління та публічної служби,
спеціальність публічне управління та адміністрування.
Лікар-хірург-онколог хірургічного відділення
КНП «Київського міського клінічного
онкологічного центру»

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ ЯК СТРУКТУРНА СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Система національної безпеки – це складний багаторівневий комплекс, який формується на основі об'єктивних та суб'єктивних процесів під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників. Ця система являє собою сукупність державних інституцій та недержавних організацій, що функціонують із метою захисту прав та свобод громадян України й основних цілей суспільства від зовнішніх та внутрішніх загроз. У Законі України «Про національну безпеку» від 21 лютого 2018 року № 2469-VIII національна безпека визначається як «захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз» та спрямована на дотримання національних інтересів України, тобто життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, реалізація яких забезпечує державний суверенітет України, її прогресивний демократичний розвиток, а також безпечні умови життєдіяльності і добробут її громадян [1].

Отже, основною метою забезпечення національної безпеки України є дотримання національних інтересів, що спрямовані на прогресивний

демократичний розвиток, сталий розвиток країни та забезпечення сприятливих умов для життя її громадян. Таким чином, Закон визначає, що для забезпечення національного інтересу є необхідність у забезпеченні економічної, соціальної, політичної безпеки, безпеки людини від загроз техногенного, природного та соціально-політичного характеру, проте ми маємо наголосити на тому, що проблема національної безпеки є набагато ширшою, оскільки на проблему економічної, соціальної безпеки та безпеки людини значно впливають рівень розвитку та ефективність функціонування національної системи охорони здоров'я.

Розвиток системи охорони здоров'я безпосередньо впливає на найважливіші показники життя. Таким чином, сфера охорони здоров'я має розглядатися як стратегічна з урахуванням державного економічного потенціалу та пріоритетів соціальної політики, що забезпечують сталий розвиток держави.

Здоров'я населення та національна безпека нерозривно пов'язані між собою. Більше того, із позиції інтересів нації саме здоров'я її членів є одним із завдань національної безпеки і, водночас, засобом її забезпечення в цілому, що є умовою існування та розвитку особистості, суспільства й держави та дозволяє їм зберігати накопичені духовні й матеріальні цінності [2]. Головною метою держави в галузі охорони здоров'я є забезпечення умов для досягнення максимальних термінів природної тривалості життя, високої якості духовного й фізичного здоров'я, ефективної репродукції здорової нації. Держава захищає громадян та оточуюче їх середовище шляхом створення розвиненої законодавчої й нормативно-правової бази, виходячи з Конституції України, міжнародних конвенцій та інших угод про захист прав, здоров'я та гідності людини [3].

Аналіз процесів трансформаційних змін національних систем охорони здоров'я у європейських країнах, вказує на те, що вони здебільшого стосуються організаційного, нормативного, економічного аспектів діяльності. Переоцінка наявних механізмів управління національними системами охорони здоров'я, що здійснюється, стосується переважно питань фінансування, економічного регулювання, нормативного ставлення до питань якості надаваних послуг та інших аспектів діяльності. Усе це задля досягання найкращої ефективності та результативності в боротьбі за громадське здоров'я. Різні країни це втілюють та реалізують з урахуванням своїх національних особливостей та інтересів. При цьому спільним є врахування демографічних, соціально-економічних, національних традицій, медико-організаційних, територіальних та інших особливостей. Це дозволяє нам, вивчаючи досвід різних країн світу, певні сучасні моделі медичних систем, обґрунтовувати та запроваджувати в українську національну систему охорони здоров'я організаційно-управлінські, нормативно-правові засади і критерії оцінки діяльності [4].

Муниципальная реформа в контексте евроинтеграции Украины: позиция власти, ученых, профсплоков та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

На даний час стратегічною метою забезпечення національної безпеки у сфері охорони здоров'я повинно бути:

- збільшення тривалості життя, зниження інвалідності та смертності;
- удосконалення профілактики й надання своєчасної кваліфікованої первинної медико-санітарної та високотехнологічної медичної допомоги;
- удосконалення стандартів медичної допомоги, а також контролю якості, ефективності та без-пеки лікарських засобів.

Основними напрямками забезпечення національної безпеки у сфері охорони здоров'я є посилення її профілактичної спрямованості, орієнтація на збереження здоров'я людини, вдосконалення інституту сім'ї, охорона материнства, батьківства й дитинства. На нашу думку, задля зміцнення національної безпеки у сфері охорони здоров'я необхідно підвищити якість та доступність медичного обслуговування за рахунок використання перспективних інформаційних і телекомунікаційних технологій, державної підтримки перспективних розробок у галузі фармацевтики, біотехнології та нанотехнологій, а також модернізувати економічні механізми функціонування охорони здоров'я й розвитку матеріально-технічної бази державної та муніципальної систем охорони здоров'я.

З огляду на вищевикладене, на нашу думку, до складових національної безпеки доцільно додати окремим структурним елементом системи національної безпеки «безпека та охорона здоров'я населення», сутність якого буде відображати стан захищеності фізичного та психічного здоров'я громадян та можливість відчувати дієву державну підтримку стосовно надання якісних медичних послуг, як з боку державного сектору медичного обслуговування, так і з боку приватної медицини. Також у цьому елементі повинно звернути особисту увагу на ступінь відповідальності держави, органів місцевого самоврядування за недотримання належного забезпечення захисту медичних працівників, відповідальність особистості за неналежне медичне обслуговування, недопущення неконтрольованого ввезення в Україну екологічно небезпечних технологій, речовин і матеріалів, збудників хвороб, небезпечних для людей, тварин, рослин, організмів, перегляд стандартів ввезення та виготовлення лікарських препаратів, інвестування у розвиток національної фармацевтичної промисловості як стратегічно важливого сектору у забезпеченні охорони здоров'я людини як найважливішого потенціалу держави.

Таким чином, галузь охорони здоров'я є ключовим елементом соціальної сфери та представляє особливий інтерес для забезпечення економічної безпеки країни як визначальний чинник якості життя та людського капіталу. Держава має визнати науково обґрунтовану концепцію сталого розвитку національної сфери охорони здоров'я як пріоритетної, на рівні з розвитком економічної, політичної та воєнної потужності України. Йдеться про активізацію державного сприяння

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

економічному динамічному розвитку всіх господарчих суб'єктів галузі та створення сприятливого конкурентного середовища в галузі охорони здоров'я. Проте ключовим заходом щодо поліпшення якості національної системи охорони здоров'я є збільшення обсягів фінансування цієї сфери. Отже, стан системи охорони здоров'я можна поліпшити лише на основі комплексного підходу, у тому числі шляхом розв'язання екологічних, економічних, фінансових та політичних проблем, притаманних Україні.

Література:

1. Про національну безпеку України: Закон України від 21.02.2018 р. № 2469-VIII. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19>.
2. Богатирьова Р.В. Детермінанти здоров'я та національна безпека: монографія. К.: ВД «Авіценна», 2011. 448 с.
3. Ціборовський О.М., Істомін С.В., Сорока В.М. Шляхи систематизації законодавства України у сфері охорони здоров'я. К., 2011. 72 с.
4. Саріогло В.Г. Оцінювання соціально-економічних показників: прикладні аспекти застосування непрямих методів: монографія. Київ: Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 2012. 136 с.

Нечипоренко С.Ю.,

аспірант Академії праці соціальних відносин і туризму

НЕДОБРОСОВІСНА РЕКЛАМА (НА ПРИКЛАДАХ РЕКЛАМИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ)

Недобросовісна реклама пов'язана із поширенням інформації, що вводить в оману. Цьому питанню присвячено ст. 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Так, поширенням інформації, що вводить в оману, є «повідомлення суб'єктом господарювання, безпосередньо або через іншу особу, одній, кільком особам або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних, неточних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули або можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, робіт, послуг цього суб'єкта господарювання».

Інформацією, що вводить в оману, є, зокрема, відомості, які:

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

містять неповні, неточні або неправдиві дані про походження товару, виробника, продавця, спосіб виготовлення, джерела та спосіб придбання, реалізації, кількість, споживчі властивості, якість, комплектність, придатність до застосування, характеристики, особливості реалізації товарів, робіт, послуг, ціну і знижки на них, а також про істотні умови договору;

містять неповні, неточні або неправдиві дані про фінансовий стан чи господарську діяльність суб'єкта господарювання;

приписують повноваження та права, яких не мають, або відносини, в яких не перебувають;

містять посилання на обсяги виробництва, придбання, продажу чи поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, яких фактично не було на день поширення інформації.

Як приклад інформації, що вводить в оману, можна навести рекламу лікарського засобу. Так, предметом розгляду в АМК України було поширення інформації, що вводить в оману, під час рекламування лікарського засобу «ЕССЕНЦІАЛЄ® ФОРТЕ Н», виробником якого є ТОВ «Санофі-Авентіс Україна». У рекламі цього препарату у 2019-2020 рр. зазначалося, що цей препарат є «№ 1 у світі в категорії препаратів для печінки». У рекламному роліку на телебаченні внизу дрібним шрифтом наводилися статистичні дані, які, на думку рекламодавця, підтверджували першість цього препарату. Цю інформацію можна було розгледіти на стопкадрі під великим збільшенням. В Україні на той час реалізовувалися й інші лікарські засоби, що застосовувалися при захворюваннях печінки. Зокрема, серед таких були: «ГЛУТАРГІН» (ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я»); «ГЕПАБЕНЕ» (ТОВ «Тева Україна»); «ДАРСІЛ» (ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»); «КАРСИЛ» (АТ «Софарма»); «АЛОХОЛ» (ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хімікофармацевтичний завод»). Якщо у слогані під час реклами зазначати «№ 1 у світі в категорії препаратів для печінки», то це може створити у споживачів уявлення про переваги лікарського засобу «ЕССЕНЦІАЛЄ® ФОРТЕ Н» порівняно з іншими аналогічними лікарськими засобами. Рекомендації АМК України: припинити дії з поширення інформації «№ 1 у світі в категорії препаратів для печінки» у рекламі лікарського засобу «ЕССЕНЦІАЛЄ® ФОРТЕ Н» та інформування споживачів щодо продукції власного виробництва здійснювати у спосіб, який не вводитиме в оману [1].

Схожі дії виявлено й у рекламних роліках іншого лікарського засобу – «КАЛЬЦІЙ-ДЗ НІКОМЕД ФОРТЕ», де також зазначалося, що вказаний засіб є «№ 1 у світі серед препаратів кальцію». У нижній частині рекламного ролика зазначено додаткову інформацію дрібним нечітким та нерозбірливим шрифтом, де можна прочитати лише рік, коли проводився збір даних. Проте напис «№ 1 у світі серед

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

препаратів кальцію» виконаний великим і помітним шрифтом. Рекомендації АМК України аналогічні попереднім.

Також наведемо деякі інші рекомендації АМК України (за результатами засідання 12.11.2020 р.):

ТОВ «Тева Україна» надано рекомендації (№ 51-рк) щодо припинення дій з поширення в рекламі лікарських засобів інформації «...Висока якість, помірна ціна...»;

ТОВ «ОРГАНОСІН ЛТД» надано рекомендації (№ 54-рк) щодо припинення дій з поширення неповної інформації: «...долає швидко біль та спазм...», «...звільни голову за доступною ціною...», у рекламі лікарського засобу «КОМБІСПАЗМ®»;

ТОВ «Джонсон і Джонсон Україна» надано рекомендації (55-рк) щодо припинення дій з поширення інформації: «знищує до 99% вірусів», «Сприяє полегшенню болю в горлі з 1-го застосування», «Усуває біль у горлі з 1-го застосування» у рекламі лікарського засобу «ГЕКСОРАЛ®» та дії з поширення інформації: «Допомагає при здутті ВРАЗ!» у рекламі лікарського засобу «МОТИЛІГАС®»;

ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» надано рекомендації (№ 56-рк) щодо припинення дій з поширення інформації «...«Екзо-Дерм» швидко знищує всі типи грибка на нігтях або шкірі...» і «...«Глутаргін» допомагає швидко очистити та відновити печінку...» у рекламах лікарських засобів «Екзо-Дерм» та «Глутаргін» відповідно.

Комітетом також звернуто увагу перелічених суб'єктів господарювання на необхідності інформування споживачів щодо продукції власного виробництва здійснювати способом, який не вводитиме в оману [2, с.23-24].

У контексті викладеного заслуговують на увагу Рекомендації АМК України «Щодо застосування положень статті 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» стосовно реклами лікарських засобів» від 19.03.2021 р. № 13pp [3]. У Рекомендаціях згадуються, зокрема, такі недобросовісні практики у сфері реклами лікарських засобів, біологічно активних добавок, лікувальних процедур, антисептичних та дезінфекційних засобів: поширення в рекламі безрецептурних ліків неповної або неточної інформації, що за певних умов впливає або може вплинути на попит споживачів; поширення рекламної інформації про той чи інший лікарський засіб, що спрямована на перебільшення його лікувальних властивостей.

Згадуються й інші практики: поширення неточної інформації щодо швидкості дії лікарських засобів; поширення неточної інформації щодо якості та/або ціни; поширення неточних відомостей щодо лідерства; поширення неправдивих відомостей про властивості лікарських засобів [3].

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Як бачимо, недобросовісна реклама на вітчизняному ринку лікарських засобів має місце. І це, на наше глибоке переконання, є однією із найбільш небезпечних недобросовісних реклам, адже реклама безрецептурних ліків тягне за собою підвищення попиту їх придбання та використання. У рекламах наголошується, що самолікування небезпечне для здоров'я і що перед вживанням лікарського засобу слід проконсультуватися з лікарем, водночас споживачів більше приваблюють інші слогани, що заохочують до вживання таких препаратів. Як результат – безконтрольне самолікування та вживання лікарських засобів, що часто може мати негативний вплив на здоров'я людини.

Література:

1. Рішення АМК України від 12.11.2020 р. № 52-рк «Про припинення дій, що містять ознаки порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції». URL: <https://amcu.gov.ua/storage/app/uploads/public/5fb/d0c/d9d/5fbd0cd9dcc70327224582.pdf>.

2. Звіт Антимонопольного комітету України за результатами дослідження з виявлення та припинення недобросовісних практик в сфері реклами лікарських засобів, біологічно активних добавок, лікувальних процедур, антисептичних та дезінфекційних засобів. Управління розслідувань недобросовісної конкуренції Київ, 2020. 50 с. URL: <https://amcu.gov.ua/storage/app/uploads/public/5ff/5b9/766/5ff5b976685ac541795869.pdf>

3. Рекомендації АМК України «Щодо застосування положень статті 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» стосовно реклами лікарських засобів» від 19.03.2021 р. № 13pp. URL: <https://amcu.gov.ua/npas/shchodo-zastosuvannya-polozhen-statti-151-zakonu-ukrayini-pro-zahist-vid-nedobrosovisnoyi-konkurenciyi-stosovno-reklami-likarskih-zasobiv>

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Любарець Д.Д.,
Аспірант Академії праці,
соціальних відносин і туризму

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Невід'ємною ознакою будь-якої демократичної держави є забезпечення функціонування громадянського суспільства та сприяння розвитку його інститутів. З 2017 року в Україні було розпочато трансформацію державних закладів охорони здоров'я, у комунальні некомерційні підприємства.

Запровадження нової моделі фінансування закладів охорони здоров'я призвело до виникнення проблем у правовій площині: зростаюча кількість приватних та комунальних некомерційних підприємств в сфері охорони здоров'я; збільшення обсягу їх фінансування; недостатня правова урегульованість відносин. Проведення комплексного дослідження функціонування закладів охорони здоров'я є актуальним.

На сьогоднішній день правове регулювання системи охорони здоров'я здійснюється Конституцією України, Основами законодавства України про охорону здоров'я, Законами України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про захист населення від інфекційних хвороб", "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунodefіциту (СНІД) та соціальний захист населення", "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз", "Про психіатричну допомогу", "Про лікарські засоби" та іншими законодавчими актами, прийнятими відповідно до них.

В основі законодавства України охорону здоров'я визначають правові, економічні, організаційні, та соціальні засади з метою урегулювання суспільних відносин у цій галузі, що забезпечує гармонійний розвиток фізичних та духовних сил, високу працездатність та активного довголіття громадян, попередження та зниження захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадковості та усунення шкідливих факторів впливу на їх здоров'я.

Відповідно гаранта Конституції України [2] кожна людина має право на охорону здоров'я. Українською владою створені усі умови для ефективного і доступного медичного обслуговування населення.

Надання переваги праву на здоров'я було визначено у ст.12 Загальних коментарів Комітету з економічних, соціальних та культурних прав. Міжнародні

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

хартії та декларації є основою формування національної політики охорони здоров'я у переважній більшості країн світу. Вони передбачають:

- прогресивну реалізацію державної політики та стратегій охорони здоров'я з використанням максимально доступних ресурсів;
- недопустимість регресії права, тобто державний уряд не має дозволяти наявному стану охорони здоров'я погіршуватися [4].

Основними ознаками закладів охорони здоров'я повинні бути: багатофункціональність, доступність, прийнятність та якість. Заклади охорони здоров'я України слідує націоніальним державним програмам, стратегії розвитку та політики у галузі охорони здоров'я на націоніальному, регіональному та локальному рівнях задля впровадження основних детермінантів здоров'я з комплексним підходом до охорони здоров'я та прав громадян [6 с. 364-370]

Державне управління передбачає прямий управлінський вплив на об'єкти управління за допомогою адміністративних повноважень та методів, що характеризуються директивними вказівками та інструкціями щодо їх виконання [2]. З економічної точки зору державне управління визначається як організуючий і регулюючий процес впливу держави на діяльність суб'єктів певної сфери з метою її впорядкування та підвищення результативності господарювання [1 с. 435]. А з правової позиції державного управління визначається як система державних заходів (організаційно-правових, економічних тощо) у сфері соціальних, економічних, політичних, культурних та інших суспільних процесів з метою їх узгодження, упорядкування, формування загальних правил та норм соціальної поведінки задля запобігання будь-яким несприятливим наслідкам [4 с.720].

Враховуючи вищесказане, основні завдання правового регулювання функціонування закладів охорони здоров'я визначено державою:

- 1) створення сприятливих організаційних і фінансових умов діяльності та розвитку закладів охорони здоров'я всіх форм власності;
- 2) контроль якості медичних послуг та медичної допомоги;
- 3) формування нормативно-правової бази, що забезпечує рівні умови для постачальників медичних послуг;
- 4) реалізація соціально-демографічної політики, спрямованої на підвищення рівня народжуваності та зниження рівня смертності;
- 5) формування вільного доступу до медичної допомоги для всіх верств населення;
- 6) забезпечення санітарно-епідеміологічного добробуту населення;
- 7) забезпечення ефективної багатоканальної фінансової системи за рахунок збільшення державної фінансової підтримки в галузі охорони здоров'я та пошук альтернативних джерел фінансування галузі;
- 8) заохочення населення до здорового способу життя;

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

9) активізація розвитку медичної та фармацевтичної промисловості, включаючи виробництво медичних виробів та виробів медичного призначення, виробництво фармацевтичних препаратів тощо;

10) активізація науково-дослідної діяльності та ринку новачій у сфері охорони здоров'я: інноваційних медичних технологій, інноваційного обладнання та устаткування тощо;

11) створення сприятливих умов для професійного розвитку персоналу в сфері охорони здоров'я: сприяння процесам неперервної медичної освіти, управлінської освіти в сфері охорони здоров'я тощо.

Література:

1. Гладун З.С. Адміністративно-правове регулювання охорони здоров'я населення в Україні : монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2007. 720 с.
2. Конституція України : в редакції від 01 січня 2020 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30.
3. Швайка Л.А. Державне регулювання економіки : Навчальний посібник. Київ : Знання, 2006. 435 с. 13 Юридична енциклопедія : в 6 т. Т. 3. Київ : Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М.П. Бажана, 2001. 782 с.
4. General Comment № 14 (2000). The right to the highest attainable standard of health (article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) URL : https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2000%2f4&Lang=en.
5. Truba V., Borshch V., Haran O. Methodological frameworks for state regulation of health care system in the post-soviet countries. Baltic Journal of economic studies. 2018. Vol. 4. N 5. Pp. 364-370. DOI: <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-5-364-370>.
6. Human rights and health. WHO : official web-site. URL : <http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health>.

Сласний А.О.,

*аспірант Академії праці, соціальних
відносин і туризму*

ФОРМИ СПРИЯННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗДІЙСНЕННЮ ПОШТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Сучасний стан наукових розробок проблематики участі органів місцевого самоврядування в сприянні поштової діяльності в Україні свідчить про наявність

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

багатьох форм, в яких проявляється активність муніципальних органів. Кожна з них потребує неабиякого вивчення в контексті обставин, що виникли внаслідок введення в Україні воєнного стану і переведення поштової діяльності «на воєнні рейки».

Вивчення ролі органів місцевого самоврядування у цьому процесі дозволяє визначити ефективні практики, що сприяють розвитку поштової інфраструктури на місцевому рівні. При цьому, постова діяльність часто пов'язана з малими та середніми підприємствами, які забезпечують поштові послуги на локальному рівні. Дослідження участі органів місцевого самоврядування у сприянні цим підприємствам може виявити шляхи підтримки та стимулювання їхньої діяльності. Здійснення поштової діяльності вимагає співпраці між різними зацікавленими сторонами, включаючи органи місцевого самоврядування, поштові оператори та громадськість.

Важливим аспектом, який підкреслює актуальність дослідження аналізованого питання, є те, що органи місцевого самоврядування виступають як регулятори поштової діяльності на своїй території. Вивчення їхньої ролі та функцій у контексті поштової сфери допомагає з'ясувати ефективні методи регулювання, забезпечення якості та контролю над поштовими послугами.

Окремі аспекти даного питання стали предметом дослідження багатьох науковців, серед яких варто відмітити В.Кравченка, Баймуратова М.О., Батанова О.В., Я.Журавля, В.Тимощука, О.Курінного та ін.

Органи місцевого самоврядування в Україні можуть сприяти здійсненню поштової діяльності в різних формах. Аналіз діючого законодавства дозволяє констатувати, що основними такими формами можна розглядати:

1. *надання дозволів і ліцензій.* Місцеві органи самоврядування можуть видавати дозволи та ліцензії поштовим операторам, що дозволяють їм займатися поштовою діяльністю на певній території. Це сприяє регулюванню ринку поштових послуг та забезпеченню їх якості [1].

2. *Сприяння розвитку інфраструктури.* Місцеві органи можуть сприяти розвитку інфраструктури для поштової діяльності, зокрема будувати та підтримувати поштові відділення, склади та інші необхідні приміщення [2].

3. *Вирішення земельних питань.* Деякі аспекти поштової діяльності, такі як будівництво поштових відділень чи складів, можуть вимагати земельних ділянок. Місцеві органи самоврядування можуть надавати земельні ділянки для цих цілей або надавати допомогу у вирішенні земельних питань.

4. *Партнерство з поштовими операторами.* Місцеві органи можуть співпрацювати з поштовими операторами, пропонуючи їм підтримку та сприяючи у вирішенні питань, пов'язаних з роботою на місцевому рівні. Це може включати спільні проекти, кооперацію у сфері логістики та інші форми співробітництва.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

5. *Інформаційна підтримка.* Місцеві органи самоврядування можуть інформувати населення про поштові послуги, доступні на їх території.

6. *Розробка та виконання місцевих програм.* Органи місцевого самоврядування можуть створювати спеціальні програми або ініціативи, спрямовані на розвиток поштової діяльності у своїй території. Ці програми можуть передбачати підтримку малих та середніх підприємств, що займаються поштовою діяльністю, надання фінансової або консультативної допомоги, підвищення якості та ефективності поштових послуг тощо [3].

7. *Залучення громадськості.* Місцеві органи самоврядування можуть організовувати зустрічі, дискусії та збори з місцевими жителями, поштовими операторами та іншими зацікавленими сторонами для обговорення питань, пов'язаних з поштовою діяльністю. Це дозволяє залучити громадськість до процесу прийняття рішень і забезпечити врахування їхніх потреб та думок [2].

8. *Моніторинг та контроль.* Органи місцевого самоврядування можуть здійснювати моніторинг якості поштових послуг на своїй території та вживати заходів для забезпечення дотримання встановлених стандартів. Це може включати перевірку роботи поштових відділень, виявлення та врегулювання скарг на недоліки та невиконання зобов'язань з боку поштових операторів.

9. *Сприяння інноваціям.* Місцеві органи можуть стимулювати впровадження нових технологій та інновацій у поштову діяльність, наприклад, шляхом сприяння розвитку електронної пошти, впровадження автоматизованих систем сортування та доставки, роз

10. *Навчання та підтримка.* Місцеві органи самоврядування можуть організовувати навчальні заходи, семінари та тренінги для працівників поштової служби з метою підвищення їхніх професійних навичок та якості обслуговування. Вони також можуть надавати консультативну підтримку поштовим операторам у сферах, таких як управління, маркетинг, логістика та інші.

11. *Сприяння у розробці місцевих поштових послуг.* Місцеві органи можуть сприяти у впровадженні нових місцевих поштових послуг, спрямованих на задоволення потреб місцевого населення. Це можуть бути послуги доставки з магазинів, поштові пункти самовивозу, експрес-доставка та інші ініціативи, що покращують доступність та зручність поштових послуг для місцевого населення.

12. *Розробка і виконання місцевих нормативних актів.* Місцеві органи самоврядування можуть розробляти та приймати місцеві нормативні акти, що регулюють поштову діяльність на їхній території. Це може включати встановлення стандартів якості, правил тарифікації, вимог до безпеки та інші норми, які сприяють розвитку та регулюванню поштового сектору на місцевому рівні.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Належне використання таких форм з боку і органів місцевого самоврядування, і суб'єктів надання поштових послуг може слугувати запорукою успішного здійснення поштової діяльності в Україні.

Загалом, місцеві органи самоврядування грають важливу роль у сприянні здійсненню поштової діяльності в Україні. Вони створюють комфортні умови для розвитку поштових послуг, забезпечують регуляторний контроль, підтримують співпрацю з поштовими операторами та виконують низку інших сприятливих для поштової діяльності функцій.

Література:

1. Адміністративні послуги: стан і перспективи реформування. Збірник матеріалів / [Тимощук В.П., Добрянська Н.Л., Курінний О.В., Школьник Є.О. та ін.] / Заг. ред. Тимощука В.П., Курінного О.В. – К., 2015. – 428 с.
2. Smart-інфраструктура у сталому розвитку міст: світовий досвід та перспективи України // Friedrich Naumann Foundation. К.: 2021, 400 с.
3. Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу: аналіт. доп. / Жаліло Я. А., Шевченко О. В., Романова В. В. та ін.; Національний інститут стратегічних досліджень. Київ: НІСД, 2019. 115 с. URL: <https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-05/2019.pdf>

Басенко С.А.,

аспірант Академії праці, соціальних відносин і туризму

УЧАСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ПРОЦЕДУРІ ПЕРЕТИНУ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

Місцеві органи самоврядування виступають представниками та захисниками інтересів мешканців своєї території. Прикордонні регіони можуть мати особливі потреби та проблеми, пов'язані з перетином кордону, і долучення місцевих органів самоврядування дозволяє враховувати їх погляди, потреби та конкретні ситуації в прийнятті рішень. З огляду на це можна вважати, що одним із суб'єктів, які в силу своїх повноважень є дотичними до процедури перетину державного кордону, є органи місцевого самоврядування.

Це питання актуалізувалося в умовах воєнного стану, адже перетин кордону наразі є питанням, з якого випливають багато як теоретичних проблем, так і недоліків правового забезпечення і як наслідок – практика застосування такого законодавства.

Муниципальная реформа в контексте евроинтеграции Украины: позиция власти, ученых, профсплоков та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Окремі аспекти даної проблематики висвітлені в наукових працях О.Грицай, О.Петрової, О.Пазенка, Т.Васильченко, О.Мальчевської, О.Павленко, О.Ніколенка, О. Шевченка та ін.

Загалом участь органів місцевого самоврядування здійснюється в таких формах:

1. Забезпечення прозорості та відкритості. Долучення місцевих органів самоврядування до процедури перетину кордону сприяє прозорості та відкритості у прийнятті рішень. Це дозволяє залучити додаткові перспективи та думки, враховувати інтереси громади, а також забезпечити публічний контроль над процесом прийняття рішень [1].

2. Сприяння розвитку прикордонних територій. Долучення місцевих органів самоврядування до процедури перетину кордону може сприяти розвитку прикордонних регіонів. Вони можуть впливати на політики, програми та проекти, спрямовані на поліпшення інфраструктури, туризму, економічного розвитку та створення нових можливостей для мешканців цих територій.

3. Взаємодія з державними органами. Долучення місцевих органів самоврядування до процедури перетину кордону також може мати такі переваги:

4. Інформаційна підтримка та консультації. Місцеві органи самоврядування можуть надавати інформаційну підтримку та консультації громадянам щодо перетину кордону. Вони можуть пояснити правила та процедури перетину, надати інформацію про потрібні документи, роз'яснити права та обов'язки громадян. Це допомагає забезпечити більшу свідомість та впевненість у мешканців прикордонних територій [2].

5. Розгляд скарг та звернень. Місцеві органи самоврядування можуть приймати та розглядати скарги та звернення громадян, пов'язані з перетином кордону. Вони можуть виступати посередниками між громадянами та державними органами, допомагати у вирішенні конфліктів або проблем, які виникають під час перетину кордону.

6. Забезпечення безпеки та порядку. Місцеві органи самоврядування можуть сприяти забезпеченню безпеки та порядку на прикордонних територіях. Вони можуть співпрацювати з правоохоронними органами та службами безпеки для координації заходів з контролю, запобігання незаконним діям та забезпечення безпеки мешканців.

7. Громадська участь та легітимність. Долучення місцевих органів самоврядування до процедури перетину кордону сприяє громадській участі та залученню громадськості до прийняття рішень. Це допомагає підвищити легітимність рішень та довіру до процесу перетину кордону, оскільки громадськість має можливість висловити свої погляди, сподівання та зауваження. Це також сприяє більшому розумінню та підтримці громадою прийнятих рішень [3].

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

8. Спільне планування та розвиток. Долучення місцевих органів самоврядування до процедури перетину кордону дозволяє спільно планувати та розвивати прикордонні території. Місцеві органи можуть сприяти виробленню стратегій та планів розвитку, обговорювати пріоритети та потреби мешканців, а також співпрацювати з іншими зацікавленими сторонами для реалізації спільних проектів та ініціатив [4].

9. Посилення міжнародного співробітництва. Місцеві органи самоврядування, долучаючись до процедури перетину кордону, можуть сприяти поглибленню співробітництва міжнародного рівня. Вони можуть встановлювати контакти та партнерства з аналогічними органами інших країн, обмінюватися досвідом та передовими практиками, спільно розв'язувати проблеми та робити кроки до побудови спільного простору співробітництва на прикордонній території [5].

Наукові дослідження ролі органів місцевого самоврядування в перетині державного кордону дозволяють дійти деяких важливих висновків. Наразі існує неабияка необхідність співпраці між органами місцевого самоврядування та державними структурами при організації перетину кордону. Ефективна комунікація та спільні зусилля забезпечують безпеку, ефективний контроль та зручність для користувачів прикордонних перетинів. Окрім цього, органи місцевого самоврядування повинні брати активну участь у розробці політик та стратегій, пов'язаних з перетином кордону. Це дозволяє враховувати специфіку місцевих потреб та створює можливості для розвитку прикордонних територій.

Важливим при цьому є обов'язковість громадської участі в процесах, пов'язаних з перетином кордону. Залучення громадськості сприяє забезпеченню прозорості, легітимності та врахуванню потреб та думок громади при прийнятті рішень.

Нинішня практика застосування законодавства про перетин кордону вказує на необхідність поліпшення організаційно-адміністративних процесів, пов'язаних з перетином кордону, зокрема у сферах митного контролю, міграції та безпеки. Ефективне функціонування органів місцевого самоврядування є ключовим для забезпечення швидкості, безпеки та зручності при перетині кордону.

Література:

1. Петрова О.А. Місцеві органи влади і управління в умовах реформування суспільства: монографія. Київ: Інститут муніципального менеджменту, 2018.

2. Грицай О. Місцеве самоврядування в Україні та Європі: порівняльно-правовий аналіз. Київ: Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2016.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

3. Шевченко О. Є. Теоретичні аспекти місцевого самоврядування в контексті його становлення в Україні. Вісник Академії праці та соціальних відносин. 2017. Вип. 3. С. 51-57.

4. Мальчевська О. С. Місцеве самоврядування в Україні: проблеми та перспективи розвитку. Вісник Національної академії правових наук України. 2016. Вип. 1. С. 81-89.

5. Григорова О. В. Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку. Публічне право. 2016. Вип. 1. С. 44-49.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

V. Наукові роботи переможців Всеукраїнського конкурсу «Краща наукова праця з проблематики муніципального права»

Дасюк В. В.,

аспірант 4-го року навчання
Київського національного університету
технологій та дизайну,
спеціальність 081 «Право»,
адвокат

АНТИКОРУПЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Обґрунтування вибору теми дослідження. Корупція є небезпечним явищем, що становить загрозу національній безпеці України та демократичному розвитку держави, а також негативно впливає на всі сфери суспільного життя. З метою подолання корупції держава має здійснювати ефективну діяльність, спрямовану на профілактику корупційних діянь, усунення причин та умов поширення корупції.

Одним із основних факторів, що можуть сприяти виникненню корупції в державі, є нормативно-правові акти. Сьогодні корупціогенні властивості нормативно-правових актів є проблемою, яка потребує злагодженості та системності антикорупційної діяльності всіх уповноважених суб'єктів владних повноважень. Виявленню й усуненню корупціогенних чинників у нормативно-правових актах покликана антикорупційна експертиза як превентивний захід запобігання корупції, спрямований на усунення причин, сприятливих для вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією.

Існування корупційних норм у нормативно-правових актах зумовлено правовою невизначеністю сутності та особливостей проведення антикорупційної експертизи. Досягнення зменшення корупційного рівня шляхом усунення передумов виникнення корупції через застосування такого профілактичного інструменту як антикорупційна експертиза можливо за умови створення належного правового регулювання цього особливого виду діяльності у сфері публічного адміністрування. Більше того, нині на законодавчому рівні не встановлено проведення обов'язкової антикорупційної експертизи нормативно-правових актів

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

органів місцевого самоврядування, що часто призводить до прийняття рішень сільськими, селищними, міськими, районними та обласними радами з корупціогенними чинниками.

Питанням запобігання та протидії корупції присвячені праці таких науковців різних галузей права, як В.Б. Авер'янов, О.М. Бандурка, О.О. Бригінець, В.М. Гаращук, О.Р. Дашковська, Я.В. Журавель, Б.Р. Заяць, О.В. Іванов, О.М. Коваль, Т.О. Коломоець, В.К. Колпаков, Л.М. Корнута, В.В. Кравченко, М.О. Лисенко, І.О. Луговий, Я.І. Маслова, М.І. Мельник, Д.Г. Михайленко, Є.В. Невмержицький, О.В. Новіков, А.Ю. Олійник, Ю.В. Оніщик, В.Л. Ортинський, Р.В. Перелигіна, С.Я. Петрашко, Р.О. Рева, С.С. Рогульський, Б.В. Романюк, К.В. Ростовська, Н.В. Сметаніна, О.В. Терещук, В.М. Трепак, Т.Б. Хабарова, С.О. Шатрава та ін.

Незважаючи на значне зацікавлення науковців проблематикою запобігання та протидії корупції чимало питань і досі залишаються дослідженими фрагментарно та потребують наукового опрацювання, це у повній мірі стосується і антикорупційної експертизи як одного із заходів запобігання корупції. Усі перераховані обставини у їх комплексі зумовлюють необхідність проведення дослідження правового регулювання антикорупційної експертизи в публічному адмініструванні та перспектив її впровадження органами місцевого самоврядування. Цим і визначена актуальність обраної теми та спрямованість даної наукової роботи.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є визначення сутності та особливостей правового регулювання антикорупційної експертизи в публічному адмініструванні, а також формування напрямів її запровадження органами місцевого самоврядування.

Для досягнення зазначеної мети поставлені такі *завдання*:

- визначити правову природу, поняття, ознаки та види антикорупційної експертизи в публічному адмініструванні;
- встановити суб'єктів проведення антикорупційної експертизи в публічному адмініструванні;
- з'ясувати процедуру проведення антикорупційної експертизи в публічному адмініструванні;
- встановити сутність та особливості впровадження антикорупційної експертизи нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування;
- сформулювати напрями законодавчого забезпечення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування.

Об'єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у процесі проведення антикорупційної експертизи в публічному адмініструванні та перспективи її впровадження органами місцевого самоврядування.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Предмет дослідження – правове регулювання антикорупційної експертизи в публічному адмініструванні та перспектив її впровадження органами місцевого самоврядування.

Емпіричну базу дослідження становлять наукові, публіцистичні, довідкові, енциклопедичні, монографічні видання, узагальнення діяльності суб'єктів, уповноважених на проведення антикорупційної експертизи.

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що сформульовані у роботі висновки і пропозиції можуть бути використані у:

- *науково-дослідній діяльності* – як підґрунтя для проведення подальших наукових досліджень правового регулювання антикорупційної експертизи в публічному адмініструванні та перспектив її впровадження органами місцевого самоврядування;

- *правотворчій діяльності* – для вдосконалення чинного законодавства, що регулює порядок та особливості проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування;

- *правозастосовній діяльності* – для застосування уповноваженими суб'єктами норм чинного законодавства у процесі проведення антикорупційної експертизи;

- *освітньому процесі* – під час розробки та викладанні навчальних дисциплін «Актуальні проблеми антикорупційного права», «Адміністративне право» та «Муніципальне право».

РОЗДІЛ 1

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ

1.1. Правова природа, поняття, ознаки та види антикорупційної експертизи в публічному адмініструванні

В сучасних умовах корупція є однією із найголовніших проблем в Україні. Одним із основних корупційних чинників є корупціогенні властивості норм нормативно-правових актів. Важливим превентивним заходом запобігання корупції є антикорупційна експертиза, яка сприяє виявленню й усуненню корупціогенних чинників у нормативно-правових актах. У зв'язку з цим сьогодні вагоме значення має питання наукового осмислення сутності антикорупційної експертизи в публічному адмініструванні [1, с. 60].

Поняття «антикорупційна експертиза» складається з таких елементів як «антикорупційний» та «експертиза». У термінологічній літературі дефініція «антикорупційний» розуміється як спрямований на боротьбу проти корупції [2], а

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

слово «експертиза» – вивчення, перевірка, аналітичне дослідження, кількісна чи якісна оцінка висококваліфікованим фахівцем, установою, організацією певного питання, явища, процесу, предмета тощо, які вимагають спеціальних знань у відповідній сфері суспільної діяльності [3, с. 333].

У юридичній науці є різноманітні розуміння правової експертизи. Так, на думку О.Г. Мінкової експертиза нормативно-правових актів – це діяльність спеціально уповноважених суб'єктів, яка полягає у фаховому, оціночно-аналітичному дослідженні нормативно-правового акта (проекту) з метою виявлення недоліків технічного і змістовного характеру, прогнозування наслідків його дії та формулювання обґрунтованих висновків та рекомендацій стосовно його прийняття, вдосконалення чи відхилення [4, с. 36]. В.О. Бутенко правову експертизу юридичних документів розглядає як етап правотворчого процесу, змістом якого є оцінювання проекту юридичного документу уповноваженими суб'єктами щодо ймовірності ефективного впливу його правових норм на суспільні відносини та досягнення відповідного соціального правового ефекту у випадку його прийняття [5, с. 5].

Т.О. Дідич вважає, що правова експертиза проектів нормативно-правових актів – це спеціальна аналітична діяльність, що проводиться на різних етапах нормопроєктування спеціальними суб'єктами, основним призначенням якої є надання об'єктивної оцінки ступеню відповідності проекту нормативно-правового акта чинному законодавству, компетенції правотворчого органу, формі юридичного документа, правилам юридичної техніки, вимогам структурної побудови нормативно-правового акта [6, с. 130]. До ознак правової експертизи проектів нормативно-правових актів відносяться такі: висновок про зміст, суть і значення проекту нормативно-правового акта; оцінка якості усього процесу нормопроєктування; особлива мета; спеціальний статус суб'єкта; диспозитивний характер нормативного регулювання процедури проведення; вироблення рекомендацій щодо подальшої розробки та доопрацювання проектів; глибока аналітична діяльність щодо всіх правових аспектів розробки проекту; незалежність; компетентність; науковість [6, с.130–131].

В.Д. Юрчишин правову експертизу визначає дослідженням, що проводиться експертом на підставі рішення або за дорученням уповноважених на те осіб, або без такого, але через пряму вказівку нормативно-правового акта. Правова експертиза заснована на застосуванні спеціальних знань з метою використання її результатів у юридичній діяльності та полягає в наданні певного документа у вигляді висновку даної експертизи [7, с. 62]. До ознак правових експертиз належать такі: наявність певної мети; використання правових знань; здійснення відповідними суб'єктами-експертами; надання висновку; виконання за дорученням

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

певних осіб; отримання відповідей на поставлені питання; наявність нормативно закріплених процедур [7, с. 60].

З.А. Загинець зазначає, що у вузькому значенні правова експертиза пов'язується в основному з правозастосовною діяльністю, що здійснюється в межах розгляду конкретних справ (проваджень). У широкому значенні правова експертиза – це діяльність спеціально уповноважених осіб, які мають спеціальні знання, необхідні для розв'язання питань, які виникають під час здійснення будь-якого виду юридичної практики. Правова та антикорупційна експертиза показують взаємозв'язок та взаємозумовленість двох видів галузей юридичних знань: юридичної техніки (з одного боку) та герменевтики, тлумачення правових норм (з іншого боку) [8, с. 271-272].

Антикорупційна експертиза має свої особливості та відрізняється від інших видів правових експертиз.

Одним із основних корупційних факторів в Україні є колізії, змістовні та технічні вади нормативно-правових актів, що видаються державними органами та органами місцевого самоврядування. Антикорупційна експертиза названих актів є важливим засобом запобігання корупції і визнається частиною системного підходу до запобігання корупції в вище названих органах [9, с. 5].

На думку С.Б. Гавриша у регламенті органу законодавчої влади або органу виконавчої влади має бути прописано, що закони та підзаконні акти органів влади не можуть бути прийняті, якщо в них зберігаються корупційні фактори. Право офіційно проводити антикорупційну експертизу повинні мати усі зацікавлені неурядові організації. До законодавчого процесу в Україні можуть залучатися широкі версти населення. Їхні інтереси повинні бути представлені у законодавчих органах різних рівнів з метою забезпечення процедури обговорення громадськістю та засобами масової інформації з урахування їхньої думки при проведенні експертизи [10, с. 3].

У юридичній літературі антикорупційна експертиза визначається як складова частина правової експертизи. К.І. Головщинський стверджує, що антикорупційна експертиза проєктів нормативно-правових актів являє собою комплекс заходів з виявлення норм права, здатних встановлювати такі рамки взаємовідносин між агентами (суб'єктами), які підвищують вірогідність їх вступу в корупційні взаємовідносини [11]. Н.В. Сметаніна під антикорупційною експертизою розуміє певний інструмент, що допомагає забезпечити кращу якість нормативних актів, та підвищити їхню ефективність [12, с. 237]. У свою чергу О.Р. Дашковська визначає антикорупційну експертизу як певний етап правового моніторингу, який може здійснюватися, по-перше, безпосередньо розробниками нормативних правових актів, по-друге, співробітниками правових та аналітичних служб, по-третє, це може бути незалежна експертиза інститутів громадянського суспільства

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

(громадських організацій, торгово-промислових палат тощо) і, звичайно, експертиза з метою здійснення правового контролю, виявлення корупціогенних факторів під час здійснення державної реєстрації органами Міністерства юстиції України [13, с. 20].

Ю.В. Орлов характеризує антикорупційну експертизу як спеціальне дослідження, яке здійснюється на основі науково обґрунтованої експертно кримінологічної методики щодо нормативно-правових актів і їх проєктів, що спрямоване на виявлення, усунення або мобілізацію впливу таких їх положень, які детермінують або можуть детермінувати корупційні правопорушення чи блокують або можуть блокувати дію антикорупційних заходів, що вживаються суспільством і державою [14, с. 698, 703].

М.В. Романюк зазначає, що антикорупційна експертиза – це діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проєктах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи в поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних із корупцією. Антикорупційна експертиза проводиться з метою виявлення в чинних нормативно-правових актах та проєктах нормативно-правових актів факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, розроблення рекомендацій стосовно їх усунення [15, с. 99].

М.Б. Панькевич вважає, що антикорупційна експертиза – це експертна діяльність суб'єктів антикорупційної експертизи, спрямована на виявлення в нормативно-правових актах, проєктах нормативно-правових актів положень, які самостійно або у поєднанні з іншими нормами могли б сприяти здійсненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією (корупціогенних факторів) [16, с. 75].

М.О. Лисенко зауважує, що визначення поняття має враховувати цільове призначення проведення антикорупційної експертизи – виявлення та усунення корупціогенних факторів в нормативно-правових актах та проєктах нормативно-правових актів, зміцнення законності, забезпечення якості нормативно-правових актів та збільшення рівня їх ефективності. Об'єктивно предметною стороною антикорупційної експертизи є суспільні відносини, на врегулювання яких спрямований нормативно-правовий акт, проєкт нормативно-правового акту. Проведення антикорупційної експертизи є невід'ємною частиною правотворчого процесу, та спрямоване на усунення корупціогенних чинників як в проєктах нормативно-правових актів, так і чинних нормативно-правових актах. На його думку антикорупційна експертиза – це діяльність суб'єктів проведення антикорупційної експертизи, яка полягає у дослідженні проєктів нормативно-правових актів та чинних нормативно-правових актів, які регулюють певні суспільні відносини, наявність в акті корупціогенних властивостей норм, що сприяють або

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень в процесі застосування цього нормативно-правового акту [17, с. 128].

Досліджуючи поняття та види антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та їх проєктів І.О. Луговий та Ю.В. Ярошенко дійшли висновку, що під антикорупційною експертизою необхідно розуміти спеціальну правову діяльність, що проводиться особою або групою осіб, за вимогою закону, за запитом уповноваженого органу або за власною ініціативою з метою виявлення можливостей вчинення корупційних діянь та можливого виявлення корупційних ризиків, що можуть міститися у нормах конкретного, оцінюваного нормативно-правового акту або його проєкту, або у комплексі з діючими нормативно-правовими актами, що завершується наданням письмового висновку. До ознак антикорупційної експертизи вони відносять такі: правова діяльність; проводиться особою або групою осіб; ґрунтується на нормах закону та підзаконних нормативно-правових актів; мета – з'ясування та роз'яснення норм права щодо виявлення корупційних ризиків; наявність спеціальної, офіційно затвердженої методології дослідження; ґрунтується на нормах діючого законодавства; є складовою нормотворчої (правотворчої) діяльності; являється засобом удосконалення нормативно-правових актів; має підсумком надання спеціального письмового висновку за результатами антикорупційної експертизи [18, с. 238].

На думку А.Ю. Олійника та Ю.В. Оніщика антикорупційна експертиза – це урегульована нормами права діяльність державних і суспільних суб'єктів по виявленню в проєктах та в чинних нормативно-правових актах певних факторів, які сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень чи правопорушень які пов'язані з корупцією та розроблення рекомендацій щодо усунення названих факторів і врахування їх у відповідних актах, що підлягають обов'язковому оприлюдненню. До ознак, що характеризують поняття антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проєктів нормативно-правових актів, слід віднести: а) діяльність державних і суспільних суб'єктів, що урегульована нормами права; б) виявлення в чинних нормативно-правових актах та їх проєктах певних факторів; в) названі фактори сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень; г) розроблення рекомендацій щодо усунення таких факторів; г) названі рекомендації підлягають обов'язковому оприлюдненню [19, с. 150].

А.Б. Грищук відмічає, що антикорупційна експертиза – це дослідження. Аналізуються нормативно-правові акти та проєкти, проводиться оцінка результатів дослідження. Мета антикорупційної експертизи – це виявлення у нормативно-правових актах чи проєктах корупціогенних факторів. Вирішення питань, що досліджуються під час проведення експертизи, потребує спеціальних знань. Результатом експертизи є висновок, у якому формулюються відповіді на

поставлені експерту питання. При проведенні антикорупційної експертизи не виявляються умови та чинники можливого вчинення правопорушення. Важливим є результат – наявність корупційного фактору та його усунення, а поява в тексті не досліджуються. Це дозволяє не заглиблюватися у дослідження корупційних схем оперативно виправляти нормативно-правові акти. При проведенні антикорупційної експертизи, на відміну від кримінологічної, не роблять спроби зловити корупціонера та покарати. Презумпція сумнівності розробників нормативно-правового акту дозволяє уникнути неправомірних правочинів корупціонерів щодо спроби запровадити корупціогенний фактор у текст нормативно-правового акту. Ці особливості антикорупційної експертизи зумовили відмежування від кримінологічної експертизи, зробили прийнятним варіантом запобігання правопорушенням корупційної спрямованості [20, с. 49-50].

Продовжуючи власні міркування А.Б. Грищук доходить до висновку, що антикорупційна експертиза є спеціальною правовою експертизою, під час якої нормативно-правові акти оцінюються з позицій можливого виникнення на їхній основі корупційних порушень, обумовлених недобросовісною поведінкою посадових осіб і інших суб'єктів. На відміну від правової експертизи, антикорупційна експертиза містить більше стадій, оскільки відбувається у кількох органах. Суб'єктами експертиз є органи, які розробили нормативно-правовий акт. Предмети антикорупційної та правової експертизи частково збігаються. Мета правової експертизи – забезпечення відповідності проектів нормативно-правових актів вимогам законодавства, норм міжнародного права. Антикорупційна експертиза має вузьке спеціальне завдання – оцінити можливість застосування норм акта у процесі діяльності органів публічної влади з погляду потенційних корупційних можливостей для несумлінних державних службовців та інших учасників. Важливим моментом при розмежуванні двох видів експертиз є те, що під час проведення правової експертизи від експерта не потрібно подання варіантів усунення виявлених помилок, тоді як за антикорупційної експертизи обов'язково. Переліки помилок, дефектів, які виявляються при проведенні антикорупційної та правової експертиз, різняться, проте деяка схожість є. Відмінна особливість антикорупційної експертизи полягає в тому, що в основі експертних оцінок нормативних приписів повинні лежати юридичні знання та знання основних корупційних ризиків, які виникають у ході певних видів державної діяльності, знання основних форм корупційних відносин, що складаються при реалізації повноважень, права та обов'язків, знання специфіки відносин у галузях, у яких діє даний нормативний акт [20, с. 50].

Обов'язковість проведення антикорупційної експертизи передбачено у Законі України «Про запобігання корупції», у ст. 1 якого антикорупційну експертизу визначено як діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією [21].

Аналізуючи законодавче визначення поняття «антикорупційна експертиза» Н.В. Сметаніна пропонує додати окрім дієслова в майбутньому часі ще й у теперішньому – сприять або можуть сприяти вчиненню. Оскільки завданням антикорупційної експертизи є не лише виявлення й усунення корупціогенних факторів у нормативно-правових актах та проектах нормативно-правових актів, які приймаються, але також й тих, які вже існують і є чинними в нашій державі. Залишається незрозумілим, чому у визначенні поняття в ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» законодавець обмежився дієсловом майбутнього часу, а в ст. 55 цього ж Закону, зазначаючи мету й завдання антикорупційної, вживає і теперішній. Було б логічним і в ст. 1 і в ст. 55 Закону України «Про запобігання корупції» використовувати обидва часи дієслова [12, с. 238].

У ст. 55 Закону України «Про запобігання корупції» встановлено, що обов'язкова антикорупційна експертиза здійснюється Мін'юстом, крім антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, внесених на розгляд ВРУ народними депутатами України, яка здійснюється комітетом ВРУ, до предмета відання якого належить питання боротьби з корупцією. Обов'язковій антикорупційній експертизі, яка проводиться Мін'юстом, підлягають усі проекти нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд КМУ. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів державних органів, нормативно-правові акти яких підлягають державній реєстрації, здійснюється під час такої реєстрації. НАЗК може проводити за власною ініціативою у встановленому ним порядку антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд ВРУ або КМУ. За ініціативою фізичних осіб, громадських об'єднань, юридичних осіб може проводитися громадська антикорупційна експертиза чинних нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів. [21].

Враховуючи вимоги ст. 55 Закону України «Про запобігання корупції» види антикорупційної експертизи в залежності від суб'єктів її проведення можна класифікувати на:

1) антикорупційна експертиза, яка здійснюється Мін'юстом. Сукупність нормативно-правових актів, які підлягають обов'язковій антикорупційній експертизі Мін'юстом, поділяються на дві групи. До першої включені: а) закони України; б) акти Президента України; в) акти КМУ. До другої – нормативно-правові акти державних органів, які підлягають державній реєстрації;

2) антикорупційна експертиза, яка здійснюється Комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належить питання боротьби з корупцією (Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики). Комітет

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Верховної Ради України з питань антикорупційної політики (далі – Антикорупційний Комітет) обов'язково здійснює антикорупційну експертизу проєктів нормативно-правових актів: а) внесених на розгляд ВРУ народними депутатами України; б) за Регламентом ВРУ цей комітет готує експертні висновки про відповідність вимогам антикорупційного законодавства кожного проєкту нормативно-правового акту, що вноситься на розгляд ВРУ незалежно від виду акту та суб'єкта ініціювання;

3) антикорупційна експертиза, яка здійснюється НАЗК. НАЗК здійснює антикорупційну експертизу проєктів нормативно-правових актів, які вносяться на розгляд: а) ВРУ, б) КМУ. Особливістю такої експертизи є те, що вона проводиться НАЗК за власною ініціативою, у тому числі у зв'язку із зверненням громадян чи громадських об'єднань;

4) громадська антикорупційна експертиза. В нормах, які регламентують питання проведення громадської антикорупційної експертизи, по-перше, визначено суб'єктів, які мають право ініціювати (проводити і замовляти) проведення громадської антикорупційної експертизи. Такими суб'єктами визнані: а) фізичні особи; б) громадські об'єднання, їх члени або уповноважені представники; в) юридичні особи. По-друге, підкреслено, що об'єктами експертної оцінки є: а) нормативно-правові акти і б) проєкти нормативно-правових актів. По-третє, встановлені джерела ресурсного забезпечення: а) безпосередньо експертизи і б) оприлюднення її результатів. По-четверте, суб'єктам громадської антикорупційної експертизи надано право: а) подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів та б) отримувати від відповідних органів інформацію про врахування поданих пропозицій [18, с. 239; 22, с. 11].

Отже, в залежності від суб'єктів проведення антикорупційну експертизу можна класифікувати на державну і громадську. М.В. Романюк за суб'єктами проведення антикорупційної експертизи виділяє державну (офіційну) та громадську (незалежну) [15, с. 99]. За об'єктом проведення виділяють види антикорупційних експертиз, які здійснюються щодо: 1) проєктів нормативно-правових актів, що подаються на розгляд КМУ і ВРУ; 2) чинних нормативно-правових актів; 3) нормативно-правових актів державних органів, що підлягають державній реєстрації. Ю.В. Орлов за об'єктом дослідження розрізняє обов'язкову і необов'язкову (факультативну) та громадську антикорупційну експертизу [14, с. 698, 703]. М.Б. Панькевич виділяє такі види антикорупційних експертиз як державна і громадська, обов'язкова та ініціативна експертиза проєктів нормативно-правових актів чинного законодавства [16, с. 75]. За критерієм поділу правових актів на види можна виділяти такі нормативно-правові акти і проєкти нормативно-правових актів як міжнародні і національні. До національних нормативно-правових актів відносять закони і підзаконні нормативні акти. Серед законів слід виділити: а) Конституція України; б) конституційні закони України; в)

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

органічні закони; г) поточні закони. До підзаконних нормативно-правових актів можна віднести: а) укази і розпорядження Президента України; б) постанови і розпорядження КМУ; в) нормативні акти Пленуму Верховного Суду; г) нормативні акти центральних державних органів виконавчої влади; г) нормативні акти місцевих органів публічної влади тощо. За критерієм обов'язковості врахування результатів експертизи розрізняють: а) результати експертизи, які підлягають обов'язковому розгляду; б) результати, які підлягають обов'язковому врахуванню в процесі правотворчої діяльності [19, с. 150].

Таким чином, антикорупційна експертиза є особливим видом правової експертизи, яка має свої особливості та відрізняється від інших видів правових експертиз. Антикорупційна експертиза в публічному адмініструванні – це діяльність уповноважених суб'єктів щодо дослідження чинних нормативно-правових актів та проєктів нормативно-правових актів на наявність у них корупціогенних властивостей норм, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією.

Крім загальних ознак (правова діяльність, проводиться особою або групою осіб, ґрунтується на нормах закону та підзаконних нормативно-правових актів, здійснюється на підставі офіційно затвердженої методології дослідження, є засобом удосконалення нормативно-правових актів, за результатами проведення складається висновок), притаманних правовим експертизам, антикорупційній експертизі в публічному адмініструванні властиві також особливі, що зумовлені її предметом. До особливих ознак антикорупційної експертизи в публічному адмініструванні необхідно віднести такі: мета – виявлення в чинних нормативно-правових актах та проєктах нормативно-правових актів факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією; суб'єкти проведення (органи публічної влади, громадськість); результатом є нормативно-правовий акт, у якому відсутні або мінімізовані корупціогенні чинники; експертні висновки мають не ретроспективне, а перспективне спрямування; є превентивним заходом запобігання корупції.

1.2. Суб'єкти проведення антикорупційної експертизи в публічному адмініструванні

У проведенні антикорупційної експертизи беруть участь різні суб'єкти, які відрізняються одне від одного своїм правовим статусом. Кожен суб'єкт здійснює антикорупційну експертизу в межах встановленої законодавством компетенції. У зв'язку з цим постає питання з'ясування системи та особливостей правового регулювання суб'єктів проведення антикорупційної експертизи, адже від цього

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

залежить їх здатність ефективно забезпечувати захист нормативно-правових актів від корупціогенних норм [23, с. 255].

Суб'єкти проведення антикорупційної експертизи визначені в ст. 55 Закону України «Про запобігання корупції» [21]. До них віднесено: Міністерство юстиції України; Комітет Верховної Ради України, до предмета відання якого належить питання боротьби з корупцією; Національне агентство з питань запобігання корупції; фізичні особи, громадські об'єднання, юридичні особи. Вся сукупність суб'єктів проведення антикорупційної експертизи поділяється на дві групи. Критеріями поділу є: а) правова природа суб'єкта щодо наявності владних повноважень; б) рівень імперативності щодо права на експертизу [24, с. 454].

За правовою природою (наявністю чи відсутністю владних повноважень) доцільно виділяти суб'єктів владних повноважень (Мін'юст; Антикорупційний Комітет; НАЗК) та суб'єктів, які не наділені владними повноваженнями (фізичні особи, громадські об'єднання, юридичні особи). За рівнем імперативності щодо права на антикорупційну експертизу суб'єкти поділяються на: 1) таких, що здійснюють антикорупційну експертизу обов'язково; 2) таких, що здійснюють антикорупційну експертизу за власним розсудом. Суб'єктами, що здійснюють антикорупційну експертизу обов'язково (проведення антикорупційної експертизи є їх обов'язком і здійснюється ними на постійній основі) є: а) Мін'юст і б) Антикорупційний Комітет. Суб'єктами, що здійснюють антикорупційну експертизу за власним розсудом є: а) НАЗК; б) громадськість (громадська антикорупційна експертиза) [22, с. 10-11].

Згідно чинного законодавства наведені вище суб'єкти антикорупційної експертизи наділяються повноваженнями, які реалізують в межах своєї компетенції.

Мін'юст є одним з перших органів, якого законодавство уповноважило проводити антикорупційну експертизу. Саме тому на Мін'юсті лежить найбільше навантаження, щодо здійснення обов'язкової державної експертизи нормативно-правових актів та їх проєктів [16, с. 54].

У ст. 55 Закону «Про запобігання корупції» встановлено, що обов'язкова антикорупційна експертиза здійснюється Мін'юстом [21]. Мін'юст визначає порядок і методологію проведення ним антикорупційної експертизи, а також порядок оприлюднення її результатів [21]. Під час проведення антикорупційної експертизи Мін'юст перевіряє нормативно-правові акти на наявність таких корупціогенних факторів: 1) нечітке визначення функцій, прав, обов'язків і відповідальності органів державної влади та місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 2) створення надмірних обтяжень для одержувачів адміністративних послуг; 3) відсутність або нечіткість

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

адміністративних процедур; 4) відсутність чи недоліки конкурсних (тендерних) процедур [25].

Мін'юст здійснює антикорупційну експертизу: 1) всіх проєктів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд КМУ; 2) проєктів законів України, поданих Президентом України та КМУ; 3) законів України, актів Президента України та КМУ згідно із затвердженням Мін'юстом щорічним планом у передбачених законом сферах; 4) всіх нормативно-правових актів державних органів, які підлягають державній реєстрації.

Першою і найбільшою категорією є проєкти нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд КМУ. Процедура здійснення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів Мін'юстом проводиться в рамках правової експертизи та є її обов'язковим етапом. Відтак, окремих висновків щодо наявності у проєктах нормативно-правових актів корупційних ризиків Мін'юст не формує, вказане відображається окремим пунктом у загальному висновку правової експертизи, де, за наявності зауважень, обов'язково мають бути сформовані рекомендації щодо доопрацювання проєкту нормативно-правового акта. Якщо Мін'юстом, за результатами здійснення правової експертизи надано висновок із зауваженнями щодо невідповідності проєкту акта Конституції та законам України, актам Президента України, то рішення щодо такого проєкту акта приймається на засіданні КМУ [26, с. 48].

Слід відмітити, що Мін'юст здійснює антикорупційну експертизу не тільки актів КМУ нормативного характеру у формі постанов, а й розпоряджень, тобто документів КМУ з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань, які не містять норм права, а відтак не є нормативно-правовими актами. Це слідує із звітів про результати проведення антикорупційної експертизи Мін'юстом, а також пояснюється тим, що антикорупційна експертиза проводиться як складова частина правової експертизи, якій підлягають всі акти КМУ, в тому числі і розпорядчі [16, с. 42].

Антикорупційна експертиза чинних законів України, актів Президента України та КМУ проводиться Мін'юстом у таких сферах: 1) прав та свобод людини і громадянина; 2) повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 3) надання адміністративних послуг; 4) розподілу та витрачання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів; 5) конкурсних (тендерних) процедур [21].

Антикорупційна експертиза чинних нормативно-правових актів, сформованих на підставі пропозицій, що надійшли від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, *органів місцевого самоврядування*, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадян

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

проводиться структурними підрозділами апарату Мін'юста відповідно до компетенції. За результатами антикорупційної експертизи чинного нормативно-правового акта Мін'юст готує висновок антикорупційної експертизи чинного нормативно-правового акта та надсилає його на розгляд КМУ. Для здійснення антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів Мін'юст може залучати в установленому порядку фахівців державних органів, інших підприємств, установ, організацій, а також експертів міжнародних організацій, представників громадських об'єднань (за згодою). Результати антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів протягом десяти календарних днів оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мін'юста [27].

Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів державних органів, які підлягають державній реєстрації, проводиться Мін'юстом або його обласними, районними, районними в містах та міськими управліннями юстиції залежно від органу виконавчої влади, що видає відповідний нормативно-правовий акт. Їх антикорупційна експертиза здійснюється безпосередньо під час державної реєстрації структурними підрозділами апарату та територіальних органів Мін'юста, відповідальними за проведення державної реєстрації нормативно-правових актів [28; 29].

Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів державних органів, нормативно-правові акти яких підлягають державній реєстрації, здійснюється під час такої реєстрації в межах проведення правової експертизи. Результати антикорупційної експертизи нормативно-правового акта зазначаються у висновку про державну реєстрацію, доопрацювання, відмову в державній реєстрації відповідного акта [29].

Методичною основою здійснення Мін'юстом антикорупційної експертизи є Методологія проведення антикорупційної експертизи, що визначає типові види, критерії та способи оцінки, а також способи виявлення та усунення корупціогенних факторів у нормативно-правових актах та проектах нормативно-правових актів [28].

Необхідно відмітити, що у Положенні про Мін'юст серед завдань цього центрального органу виконавчої влади йдеться лише про правову експертизу проєктів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд КМУ, та проєктів законів, які подаються на розгляд ВРУ іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також нормативно-правових актів, що підлягають державній реєстрації. На наш погляд, доцільно було б у Положенні про Міністерство юстиції України уточнити, що Мін'юст відповідно до покладених на нього завдань здійснює також антикорупційну експертизу нормативно-правових актів [23, с. 258].

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

При Мін'юсті як постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган для забезпечення участі громадян у формуванні та реалізації державної правової політики функціонує громадська рада. Громадської рада відповідно до покладених на неї завдань проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проєктів нормативно-правових актів [30].

Антикорупційний Комітет обов'язково здійснює антикорупційну експертизу проєктів нормативно-правових актів, внесених на розгляд ВРУ народними депутатами України. Крім цього, відповідно до ст. 93 Регламенту ВРУ Антикорупційний Комітет зобов'язаний проводити антикорупційну експертизу та готувати експертні висновки про відповідність вимогам антикорупційного законодавства кожного проєкту нормативно-правового акту, що вноситься на розгляд ВРУ незалежно від виду акту та суб'єкта ініціювання [31; 32].

Антикорупційний Комітет проводить антикорупційну експертизу відповідно до Методології проведення антикорупційної експертизи, затвердженої наказом Мін'юста від 24 квітня 2017 року № 1395/5. Антикорупційний Комітет також визначає відповідність нормативно-правового акта вимогам антикорупційного законодавства, а саме: Закону України «Про запобігання корупції»; Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю»; Закону України «Про запобігання та протидію, легалізації відмивання доходів одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму»; Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» [33].

За результатами проведення антикорупційної експертизи Антикорупційний Комітет готує висновок щодо відповідності або невідповідності нормативно-правового акту вимогам антикорупційного законодавства, що оформлюється у формі проєкту рішення, який обов'язково має містити: висновок щодо відповідності (невідповідності) проєкту акта вимогам антикорупційного законодавства або щодо наявності корупціогенних факторів (ризиків); стислий виклад позицій органів державної влади, органів місцевого самоврядування, експертів щодо відповідного проєкту акта – у разі надходження таких позицій; у разі виявлення невідповідності проєкту акта вимогам антикорупційного законодавства та/або наявності корупціогенних факторів – обґрунтування конкретної норми (норм) проєкту акта, яка не відповідає нормам антикорупційного законодавства та/або містить корупціогенні фактори; пропозиції щодо усунення виявлених невідповідностей у проєкті акта або обґрунтування неможливості усунення таких недоліків; узагальнюючу рекомендацію щодо подальшого розгляду проєкту акта (ухвалення, відхилення, повернення на доопрацювання тощо). У разі, якщо при підготовці проєкту рішення Антикорупційного Комітету у проєкті акта виявлено невідповідність вимогам антикорупційного законодавства та/або корупціогенні

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

фактори, секретаріат Антикорупційного Комітету повідомляє про це суб'єкта права законодавчої ініціативи та запрошує його до участі у засіданні Антикорупційного Комітету для розгляду відповідного проєкту акта [33].

Зважаючи на те, що при проведенні антикорупційної експертизи Антикорупційний Комітет користується Методологією проведення антикорупційної експертизи, затвердженої наказом Мін'юста від 24 квітня 2017 року № 1395/5, доцільно цьому Комітету прийняти власну Методологію проведення антикорупційної експертизи [23, с. 259].

Особливим суб'єктом проведення антикорупційної експертизи є НАЗК – центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику. НАЗК, у межах, визначених цим та іншими законами, є відповідальним перед ВРУ і підконтрольним їй та підзвітний КМУ [21].

НАЗК здійснює антикорупційну експертизу проєктів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд ВРУ або КМУ, за власною ініціативою. Для проведення НАЗК антикорупційної експертизи КМУ надсилає йому проєкти усіх відповідних нормативно-правових актів. НАЗК інформує відповідний комітет ВРУ або КМУ про проведення антикорупційної експертизи відповідного проєкту нормативно-правового акта, що є підставою для зупинення процедури його розгляду або прийняття, але на строк не більше десяти днів. НАЗК здійснює періодичний перегляд законодавства на наявність у ньому корупціогенних норм та надає Мін'юсту пропозиції щодо включення їх до плану проведення антикорупційної експертизи [21].

Отже, на НАЗК не покладено обов'язок щодо здійснення антикорупційної експертизи. НАЗК її здійснює за власною ініціативою. Однак, при цьому, за НАЗК закріплено повноваження, якого не мають інші суб'єкти здійснення антикорупційної експертизи. Якщо НАЗК починає здійснювати антикорупційну експертизу проєкту нормативно-правового акта, процедура розгляду чи прийняття відповідного проєкту зупиняється на строк до 10 днів, що є гарною практикою запобігання прийняттю нормативно-правових актів, які містять корупціогенні фактори. Вказана норма стосується проєктів ВРУ та КМУ. Перед здійсненням антикорупційної експертизи НАЗК зобов'язане попередити КМУ або Антикорупційний Комітет про здійснення антикорупційної експертизи відповідного проєкту акта. Ще однією відмінною рисою НАЗК від Антикорупційного Комітету та Мін'юста, є його можливість проводити експертизу проєктів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд як ВРУ, так і КМУ. У Регламенті КМУ вказано, що за добу до початку засідання КМУ проєкт порядку денного та всі супровідні матеріали обов'язково надсилаються в НАЗК [26, с. 59-60].

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Крім цього, до НАЗК можуть звертатись центральні органи виконавчої влади, що є розробниками проєктів нормативно-правових актів з проханням здійснити антикорупційну експертизу їх акта. Ця процедура відбувається одночасно з поданням відповідного проєкту акта до Мін'юста для здійснення правової експертизи. НАЗК визначає необхідність здійснення антикорупційної експертизи та приймає або не приймає рішення щодо здійснення антикорупційної експертизи. Якщо ж є необхідність здійснення антикорупційної експертизи, НАЗК протягом трьох днів з дня отримання звернення має проінформувати про прийняте рішення розробника та КМУ.

Антикорупційна експертиза, яка проводиться НАЗК, складається з двох етапів: 1) проведення моніторингу проєктів актів на предмет наявності в них ознак, що вказують на необхідність проведення експертизи; 2) проведення експертизи проєкту акта [34].

Слід зазначити, що НАЗК перед проведенням антикорупційної експертизи здійснює моніторинг проєктів нормативно-правових актів на наявність ознак, які можуть вказувати на можливі корупційні ризики проєктів нормативно-правових актів. Тому НАЗК здійснює аналіз тільки тих нормативно-правових актів, які містять корупціогенні норми. Варто також зазначити, що НАЗК має право проводити антикорупційну експертизу проєктів нормативно-правових актів після їх прийняття в першому читанні [23, с. 260].

Відповідно до ст. 55 Закону України «Про запобігання корупції» НАЗК здійснює періодичний перегляд законодавства на наявність у ньому корупціогенних норм та надає Мін'юсту пропозиції щодо включення їх до плану проведення антикорупційної експертизи. До проведення зазначеного моніторингу НАЗК може залучати громадські об'єднання, наукові установи, в тому числі на умовах державного замовлення на підставі відкритого конкурсу [21].

Отже, НАЗК здійснює антикорупційну експертизу як проєктів нормативно-правових актів, так і чинних нормативно-правових актів.

При НАЗК корупції функціонує Громадська рада як колегіальний орган для забезпечення прозорості та громадського контролю за діяльністю НАЗК [35].

Суб'єктом проведення антикорупційної експертизи є громадськість. Основоположні засади участі громадськості у запобіганні корупції були закладені у ст. 13 Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 року, згідно якої держави зобов'язані вживати належних заходів для сприяння активній участі громадського суспільства у запобіганні корупції й боротьбі з нею та для поглиблення розуміння суспільством факту існування, причин і небезпечного характеру корупції, а також загроз, що створюються нею [36; 37, с. 41; 38, с. 8-9].

Громадське об'єднання – це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод,

Муниципальная реформа в контексте евроинтеграции Украины: позиция власти, ученых, профсплоков та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів [39]. Представники громадських об'єднань можуть в контексті запобігання підтримувати співпрацю з владою й суспільством у такі основні способи: 1) сприяти підвищенню антикорупційної освіченості й зростанню усвідомлення небезпеки та негативних наслідків корупції у громадян; 2) діяти в якості каталізаторів і посередників, відіграючи «мостобудівну» роль у налагодженні й підтримці двосторонньої співпраці між зацікавленими сторонами; 3) виступати в якості експертів із антикорупційних питань, формуючи окремі групи, необхідні для посилення впливу на державні процеси антикорупційного характеру; 4) проводити різноманітні дослідження й формувати пропозиції до удосконалення державної політики в сфері протидії корупції; 5) здійснювати моніторинг реалізації національної антикорупційної стратегії та державних програм запобігання корупції [40, с. 162; 26, с. 63].

Суб'єктам громадської антикорупційної експертизи надано право: а) подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів; б) отримувати від відповідних органів інформацію про врахування поданих пропозицій.

На відміну від обов'язкової антикорупційної експертизи, порядок проведення і методологія громадської антикорупційної експертизи в Україні зазнають мінімальних законодавчих обмежень. Так, законодавство України не встановлює обмежень щодо правового статусу, спеціальних дозволів чи інших вимог до суб'єктів громадської антикорупційної експертизи [41, с. 97], не визначає окремих методичних рекомендацій, спеціального порядку, термінів здійснення громадської антикорупційної експертизи нормативно-правового акту. Відтак, громадські об'єднання, фізичні чи юридичні особи при здійсненні експертизи можуть використовувати будь-які методології та не бути обмеженими часовими проміжками при здійсненні громадської антикорупційної експертизи. При цьому, законодавство зобов'язує суб'єктів видання (прийняття) відповідного акта розглядати висновки, пропозиції чи рекомендації, що були підготовлені за результатом здійснення громадської антикорупційної експертизи проекту чи чинного нормативно-правового акта [26, с. 64-65].

Таким чином, суб'єкти проведення антикорупційної експертизи в публічному адмініструванні – це органи публічної влади та громадськість, які наділені чинним законодавством правами, обов'язками і гарантіями у сфері проведення антикорупційної експертизи. Суб'єктів проведення антикорупційної експертизи в публічному адмініструванні доцільно поділяти на суб'єктів владних повноважень (Міністерство юстиції України; Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики; НАЗК) та суб'єктів, які не наділені владними повноваженнями (громадськість). Міністерство юстиції України та Комітет

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Верховної Ради України з питань антикорупційної політики здійснюють антикорупційну експертизу обов'язково, а НАЗК та громадськість за власною ініціативою.

РОЗДІЛ 2

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.1. Сутність та особливості впровадження антикорупційної експертизи нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування

Як зазначалося у попередньому підрозділі, законодавством не передбачено обов'язків ані представників державної влади, ані представників місцевого самоврядування проводити систематичну антикорупційну експертизу нормативно-правових актів (та/або їх проектів) органів місцевого самоврядування.

Досліджуючи правову природу антикорупційної експертизи нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування вважаю за необхідне звернути увагу на наступне.

Законом України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки» від 20 червня 2022 року № 2322-IX затверджено Антикорупційну стратегію на 2021-2025 роки [42].

На мій погляд, одним із визначальних аспектів у контексті мети дослідження цього підрозділу, є положення, визначені в абз. 1 п. 1.2 даної Антикорупційної стратегії. Так, вибудовуючи концепцію формування державної антикорупційної політики у 2021-2025 роках законодавець зазначив, що метою цієї Антикорупційної стратегії є досягнення суттєвого прогресу в запобіганні та протидії корупції, а також забезпечення злагодженості та системності антикорупційної діяльності всіх органів державної влади та *органів місцевого самоврядування*. У цій Антикорупційній стратегії корупція розглядається як ключова перешкода стабільному економічному зростанню і розбудові ефективних та інклюзивних демократичних інститутів.

Тобто законодавець, усвідомлюючи всі негативні наслідки для суспільства від даного явища, визначає запобігання та протидію корупції не як правову форму судової та/або правоохоронної функції держави, а як самостійну державну функцію, без реалізації якої неможливе стабільне економічне зростання та розбудова ефективних інститутів держави, у тому числі й органів місцевого самоврядування.

Більше того, в абз. 8 п. 1.2 Антикорупційної стратегії зазначено, що результати аналізу стану корупції в Україні, ефективності антикорупційної політики попередніх періодів, міжнародних стандартів та найкращих світових практик у сфері запобігання та протидії корупції дали змогу сформулювати такі основні

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

принципи антикорупційної політики на 2021-2025 роки: 1) оптимізація функцій держави та *місцевого самоврядування*, реалізація чого передусім передбачає: усунення дублювання повноважень різними органами; тимчасове припинення реалізації малоефективних повноважень, що супроводжуються високим рівнем корупції, до запровадження належних процедур, які мінімізуватимуть відповідні корупційні ризики; усунення випадків реалізації одним і тим самим органом повноважень, поєднання яких створює додаткові корупційні ризики; 2) цифрова трансформація реалізації повноважень органами державної влади та *органами місцевого самоврядування*, прозорість діяльності та відкриття даних як основа для мінімізації корупційних ризиків у їх діяльності; 3) створення на противагу існуючим корупційним практикам більш зручних та законних способів задоволення потреб фізичних і юридичних осіб; 4) забезпечення невідворотності юридичної відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, що створює додатковий стримувальний ефект для всіх суб'єктів правовідносин; 5) формування суспільної нетерпимості до корупції, утвердження культури доброчесності та поваги до верховенства права.

Отже, одним із основних корупційних факторів в Україні є колізії, змістовні та технічні вади нормативно-правових актів, що видаються державними органами різного рівня, а також органами місцевого самоврядування [43].

На відміну від більшості східноєвропейських країн, в Україні не прийнято загального закону про вимоги до нормативно-правових актів, тому правова експертиза таких актів на підставі окремих регламентів і положень не завжди включає також оцінку корупційних ризиків [43].

На переконання дослідника має бути розроблена Методологія проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів (та/або їх проєктів) органів місцевого самоврядування (далі – Методологія). Метою даної Методології має бути виявлення в нормативно-правових актах органів місцевого самоврядування (та/або їх проєктах) положень, які самостійно або в поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

Методологія має застосовуватись для проведення антикорупційної експертизи таких видів нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування:

- рішень (та/або їх проєктів) сільських, селищних, міських, районних та обласних рад;
- рішень (та/або їх проєктів) виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

Антикорупційній експертизі підлягають нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування, які приймаються в межах реалізації виключної компетенції сільських, селищних, міських, районних, обласних рад (статті 26, 43

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні») або врегульовують суспільні відносини в таких сферах публічного управління:

- соціально-економічний і культурний розвиток, планування;
- бюджет, фінанси і ціни;
- управління комунальною власністю;
- житлово-комунальне господарство, побутове, торговельне обслуговування, громадське харчування, транспорт і зв'язок;
- будівництво;
- освіта, охорона здоров'я, культура, молодіжна політика, фізкультура і спорт;
- регулювання земельних відносин та охорона навколишнього природного середовища;
- соціальний захист населення;
- реєстрація місця проживання фізичних осіб;
- забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
- надання безоплатної первинної правової допомоги;
- організація надання адміністративних послуг населенню [44].

Констатую, що правовою основою розроблення Методології є Європейська хартія місцевого самоврядування, ратифікована Законом України від 15 липня 1997 року № 452/97-ВР, Конституція України, закони України «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Процедура проведення експертизи

Проведення антикорупційної експертизи має не тільки виявляти корупційні ризики, але й підсилювати роботу виконавчих органів у частині проведення правової та антикорупційної експертизи передусім проєктів нормативно-правових актів, надавати їм консультативну та аналітичну підтримку.

1. Експерт під час проведення антикорупційної експертизи:

- детально аналізує нормативно-правовий акт (та/або проєкт);
- ознайомлюється із супровідними документами до нормативно-правового акта (та/або проєкта) та іншими пов'язаними з ним документами;
- аналізує пропозиції, рекомендації та висновки профільних постійних комісій ради та її виконавчих органів;
- вивчає обґрунтування та необхідність (мету і доцільність) прийняття нормативно-правового акта (та/або проєкта);
- аналізує чинне законодавство, яке охоплює відносини, пов'язані з цим нормативно-правовим актом (та/або проєктом);

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

- ознайомлюється з думками експертного середовища;
- за потреби звертається до зацікавлених сторін;
- формує висновок.

2. За результатами проведення антикорупційної експертизи експерт складає висновок.

3. Висновок повинен містити:

- назву та реєстраційний номер нормативно-правового акта (та/або проєкта) (за наявності), дату його публікації, ініціатора (за наявності) та назву постійної депутатської комісії, яка має повноваження щодо його попереднього розгляду (за наявності);

- опис нормативно-правового акта (та/або проєкта), в якому викладено його короткий зміст;

- перелік виявлених корупціогенних факторів;

- конкретне положення нормативно-правового акта (та/або проєкта), у якому виявлено корупціогенний фактор, та спосіб його закріплення;

- пояснення та розкриття змісту кожного корупціогенного фактора;

- позиції зацікавлених сторін (за потреби);

- інші зауваження до нормативно-правового акта (та/або проєкта) (за наявності);

- коротку інформаційну довідку (за потреби);

- чек-лист виявлених корупціогенних факторів.

4. У разі виявлення корупціогенних факторів, не визначених Методологією, експерт вказує на них, обов'язково обґрунтовуючи, чим саме те чи те положення нормативно-правового акта (та/або проєкта) сприяє виникненню корупційних ризиків.

5. У разі відсутності корупціогенних факторів про це вказується у висновку, а нормативно-правовий акт (та/або проєкт) визнається таким, що не містить корупціогенних факторів. Також експерт мають право викласти зауваження щодо юридичного оформлення нормативно-правового акта (та/або проєкта), дотримання правил нормопроекування тощо, якщо в тексті нормативно-правового акта (та/або проєкт) є норми, які містять ознаки індикаторів корупціогенних факторів, але не утворюють корупційного ризику.

6. Висновок за результатами проведення антикорупційної експертизи оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування [44].

Перелік корупціогенних факторів у різних сферах публічного управління

Методологія має визначати типові корупціогенні фактори:

1. Корупціогенні фактори, які вказують на неправильне визначення повноважень суб'єктів правозастосування:

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

А) необґрунтованість запровадження або реалізації дискреційних повноважень;

Б) дублювання повноважень;

В) регулювання відносин щодо питань місцевого значення актами неналежного суб'єкта нормотворення;

Г) необґрунтоване делегування повноважень;

Ґ) відсутність або недосконалість процедури врегулювання конфлікту інтересів;

Д) необґрунтоване запровадження регулювання питань місцевого значення;

Е) нечітке визначення завдань, форм та відповідальності суб'єкта правозастосування.

2. Корупціогенні фактори, які вказують на недоліки публічних процедур:

А) нечітка регламентація прав, обов'язків та відповідальності юридичних та фізичних осіб під час здійснення публічних процедур;

Б) створення надмірних обтяжень або штучних перешкод для отримувачів послуг ОМС;

В) дискримінація або надання необґрунтованих привілеїв (фаворитизм) під час здійснення публічних процедур;

Г) недоліки механізмів проведення конкурсів суб'єктами правозастосування.

3 Корупціогенні фактори у сфері регулювання внутрішньої діяльності суб'єктів правозастосування:

А) недотримання принципу прозорості та відкритості в діяльності суб'єкта правозастосування;

Б) відсутність або недоліки процедур добору (конкурсу) на керівні та інші посади у відповідному суб'єкті правозастосування та звільнення з посад.

4. Корупціогенні фактори у сфері регулювання бюджетних правовідносин:

А) недотримання порядку формування місцевого бюджету (місцевих цільових програм);

Б) ігнорування (неефективне використання) механізмів публічних процедур під час бюджетного процесу або розроблення і прийняття місцевих цільових програм;

В) закладення в проєкт рішення про місцевий бюджет (місцеві цільові програми) статті витрат на функції, невластиві ОМС, та/або об'єкти, які не перебувають у власності територіальної громади або спільній власності територіальних громад;

Г) недотримання механізмів внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту під час розпорядження бюджетними коштами.

5. Інші корупціогенні фактори:

А) юридична колізія;

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Б) прогалина;

В) необґрунтоване використання оціночних понять;

Г) недотримання інших правил нормопроєктувальної техніки [44].

Перелік корупціогенних факторів не є вичерпним та може варіювати залежно від сфери регулювання суспільних відносин нормативно-правовим актом.

Отже, під час аналізу проекту нормативно-правового акта експерти можуть виявити нетипові корупціогенні фактори, яких немає в цьому переліку, про що вони обов'язково зазначають у висновку.

2.2. Перспективи законодавчого забезпечення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування

Прийняття Закону України «Про запобігання корупції» у 2014 році вказує на те, що пріоритетним завданням у напрямку запобігання корупції є попередження виникнення та поширення корупції. Запобіжний характер антикорупційного законодавства є важливою відмінністю від чинних раніше нормативно-правових актів, дія яких переважно спрямовувалась на притягнення, винних у вчиненні корупційних правопорушень осіб, до відповідальності [45, с. 40]. У зв'язку з цим головні зусилля уповноважених суб'єктів мають бути спрямовані на профілактику корупційних діянь, усунення причин та умов поширення корупції в Україні, серед яких важливим дієвим превентивним заходом є антикорупційна експертиза.

Основні зусилля органу місцевого самоврядування мають бути спрямовані не тільки на сприяння розвитку територіальної громади, району чи області на принципах доброго врядування на місцевому рівні, визначених у Додатку 1 до Валенсійської декларації, ухваленої Комітетом міністрів РЄ від 22 березня 2008 року, а й на виявлення корупціогенних факторів прийнятих рішень чи їх проєктів та усунення відповідних негативних наслідків.

На моє переконання, задля реалізації органом місцевого самоврядування зазначеного вище, він повинен набути відповідний законодавчий статус саме як суб'єкт здійснення обов'язкової антикорупційної експертизи.

Як наслідок, необхідно доповнити ст. 55 Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року наступним пунктом (Таблиця 1):

«2.1. Обов'язкова антикорупційна експертиза також здійснюється органами місцевого самоврядування щодо нормативно-правових актів (та/або їх проєктів), які ними приймаються: а) в межах повноважень, визначених ст. ст. 26 та 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; б) або врегульовують суспільні відносини в таких сферах публічного управління: соціально-економічний і культурний розвиток, планування; бюджет, фінанси і ціни; управління комунальною власністю; житлово-комунальне господарство, побутове,

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

торговельне обслуговування, громадське харчування, транспорт і зв'язок; будівництво; освіта, охорона здоров'я, культура, молодіжна політика, фізкультура і спорт; регулювання земельних відносин та охорона навколишнього природного середовища; соціальний захист населення; реєстрація місця проживання фізичних осіб; забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; надання безоплатної первинної правової допомоги; організація надання адміністративних послуг населенню.

Міністерство юстиції України визначає порядок і методологію проведення органом місцевого самоврядування антикорупційної експертизи, а також порядок оприлюднення її результатів».

Таблиця 1. «Пропозиції доповнень до Закону України «Про запобігання корупції»

Зміст чинної норми	Запропонований виклад норми у новій редакції
Стаття 55. Антикорупційна експертиза 1. З метою виявлення в чинних нормативно-правових актах та проектах нормативно-правових актів факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, розроблення рекомендацій стосовно їх усунення проводиться антикорупційна експертиза. 2. Обов'язкова антикорупційна експертиза здійснюється Міністерством юстиції України, крім антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України, яка здійснюється комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належить питання боротьби з корупцією. Міністерство юстиції України визначає порядок і методологію проведення ним антикорупційної	Стаття 55. Антикорупційна експертиза 1. З метою виявлення в чинних нормативно-правових актах та проектах нормативно-правових актів факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, розроблення рекомендацій стосовно їх усунення проводиться антикорупційна експертиза. 2. Обов'язкова антикорупційна експертиза здійснюється Міністерством юстиції України, крім антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України, яка здійснюється комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належить питання боротьби з корупцією. Міністерство юстиції України визначає порядок і методологію

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

експертизи, а також порядок оприлюднення її результатів. 3. Обов'язковій антикорупційній експертизі, яка проводиться Міністерством юстиції України, підлягають усі проекти нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України..... 	проведення ним антикорупційної експертизи, а також порядок оприлюднення її результатів. 2.1. Обов'язкова антикорупційна експертиза також здійснюється органами місцевого самоврядування щодо нормативно-правових актів (та/або їх проектів), які ними приймаються: а) в межах повноважень, визначених ст. ст. 26 та 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; б) або врегульовують суспільні відносини в таких сферах публічного управління: соціально-економічний і культурний розвиток, планування; бюджет, фінанси і ціни; управління комунальною власністю; житлово-комунальне господарство, побутове, торговельне обслуговування, громадське харчування, транспорт і зв'язок; будівництво; освіта, охорона здоров'я, культура, молодіжна політика, фізкультура і спорт; регулювання земельних відносин та охорона навколишнього природного середовища; соціальний захист населення; реєстрація місця проживання фізичних осіб; забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; надання безоплатної первинної правничої допомоги; організація надання адміністративних послуг населенню. Міністерство юстиції України визначає порядок і методологію проведення органом місцевого
--	---

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

	самоврядування антикорупційної експертизи, а також порядок оприлюднення її результатів» 3. Обов'язковій антикорупційній експертизі, яка проводиться Міністерством юстиції України, підлягають усі проекти нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України.....
--	--

3 метою належної організації процедури здійснення обов'язкової антикорупційної експертизи нормативно-правових актів (та/або їх проєктів) органів місцевого самоврядування, вважаю за необхідне передбачити у чинному законодавстві можливість даним суб'єктам утворювати відповідні підрозділи або уповноважувати осіб на виконання цієї антикорупційної функції.

Висновуючи сказане, наголошую на необхідності доповнити Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» статтею такого змісту:

«Стаття 59.2. Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів (та/або їх проєктів) органів місцевого самоврядування

1. З метою організації та здійснення заходів із запобігання та виявлення корупційних чинників у нормативно-правових актах (та/або їх проєктах) органів місцевого самоврядування, утворюються (визначаються) уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів (та/або їх проєктів) органів місцевого самоврядування.

Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів (та/або їх проєктів) органів місцевого самоврядування утворюється (визначається) в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах.

2. Керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) підзвітний і підконтрольний відповідній сільській, селищній, міській, районній чи обласній раді.

Голова відповідної ради забезпечує гарантії незалежності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи чи осіб) від впливу чи втручання у його роботу.

3. Міністерство юстиції України затверджує Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу).

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

4. Основними завданнями уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) є:

1) організація роботи з питань проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів (та/або їх проєктів) органу місцевого самоврядування;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань виявлення корупційних факторів у проєктах нормативно-правових актів органу місцевого самоврядування;

3) розгляд повідомлень про наявність корупційних факторів у проєктах і чинних рішеннях органу місцевого самоврядування;

4) інформування голови сільської, селищної, міської, районної чи обласної ради про виявлені корупційні фактори у проєктах нормативно-правових актів та чинних рішеннях органу місцевого самоврядування».

Таблиця 2. «Пропозиції доповнень до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Зміст чинної норми	Запропонований виклад норми у новій редакції
Відсутня	Стаття 59.2. Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів (та/або їх проєктів) органів місцевого самоврядування 1. З метою організації та здійснення заходів із запобігання та виявлення корупційних чинників у нормативно-правових актах (та/або їх проєктах) органів місцевого самоврядування, утворюються (визначаються) уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів (та/або їх проєктів) органів місцевого самоврядування. Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів (та/або їх проєктів) органів місцевого самоврядування утворюється (визначаються) в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах. 2. Керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) підзвітний і підконтрольний відповідній сільській, селищній, міській, районній чи обласній раді.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

	Голова відповідної ради забезпечує гарантії незалежності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи чи осіб) від впливу чи втручання у його роботу. 3. Міністерство юстиції України затверджує Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу). 4. Основними завданнями уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) є: 1) організація роботи з питань проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів (та/або їх проєктів) органу місцевого самоврядування; 2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань виявлення корупціогенних факторів у проєктах нормативно-правових актів органу місцевого самоврядування; 3) розгляд повідомлень про наявність корупціогенних факторів у проєктах і чинних рішеннях органу місцевого самоврядування; 4) інформування голови сільської, селищної, міської, районної чи обласної ради про виявлені корупціогенні фактори у проєктах нормативно-правових актів та чинних рішеннях органу місцевого самоврядування.
--	--

ВИСНОВКИ

За результатами узагальнення дослідження антикорупційної експертизи в публічному адмініструванні та перспектив її впровадження органами місцевого самоврядування висновую наступні положення, рекомендації та пропозиції:

1. Антикорупційна експертиза в публічному адмініструванні – це діяльність уповноважених суб'єктів щодо дослідження чинних нормативно-правових актів та проєктів нормативно-правових актів на наявність у них корупціогенних властивостей норм, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією.

Антикорупційну експертизу можна класифікувати за такими критеріями: 1) в залежності від суб'єктів проведення (державна і громадська); 2) за об'єктом проведення (проєктів нормативно-правових актів, що подаються на розгляд КМУ і ВРУ; чинних нормативно-правових актів; нормативно-правових актів державних органів, що підлягають державній реєстрації; 3) в залежності від стадії прийняття

нормативно-правового акта (на стадії апробації проєкту нормативно-правового акту, на стадії реєстрації проєкту нормативно-правового акту, чинного нормативно-правового акту); 4) за способом призначення (обов'язкова, факультативна); 5) за наслідками (позитивна, негативна); 6) за рівнем деталізації (експертиза одного акту, експертиза актів у взаємозв'язку з іншими); 7) за строком проведення (без подовження строку, з подовженням строку); 8) за підпорядкуванням (внутрішня, зовнішня); 9) за рівнем (попередня, первинна, повторна, додаткова, контрольна); 10) за значенням (рекомендаційна, обов'язкова); 11) за сферою регулювання правовідносин (прав та свобод людини і громадянина; повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; надання адміністративних послуг; розподілу та витрачання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів; конкурсних (тендерних) процедур).

2. Суб'єкти проведення антикорупційної експертизи в публічному адмініструванні – це органи публічної влади та громадськість, які наділені чинним законодавством правами, обов'язками і гарантіями у сфері проведення антикорупційної експертизи. Суб'єктів проведення антикорупційної експертизи в публічному адмініструванні доцільно поділяти на суб'єктів, які наділені владними повноваженнями (Мін'юст; Антикорупційний Комітет; НАЗК) та суб'єктів, які не наділені владними повноваженнями (громадськість). Мін'юст та Антикорупційний Комітет здійснюють антикорупційну експертизу обов'язково, а НАЗК та громадськість за власною ініціативою. Кожен суб'єкт здійснює антикорупційну експертизу в межах встановленої законодавством компетенції.

3. Процедура проведення антикорупційної експертизи в публічному адмініструванні – це встановлений законодавством порядок діяльності уповноважених суб'єктів щодо здійснення аналізу, перевірки та оцінки чинних нормативно-правових актів та проєктів нормативно-правових актів на відповідність корупціогенним факторам. Процедура проведення антикорупційної експертизи в публічному адмініструванні складається з таких стадій: 1) ініціювання антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів та проєктів нормативно-правових актів; 2) аналіз, перевірка та оцінка чинних нормативно-правових актів та проєктів нормативно-правових актів на відповідність корупціогенним факторам; 3) підготовка висновку та розробка рекомендацій щодо усунення корупціогенних чинників. Кожна стадія процедури проведення антикорупційної експертизи в публічному адмініструванні містить етапи в залежності від того який суб'єкт її здійснює.

4. На мій погляд, одним із визначальних аспектів у контексті досягнення мети дослідження, є положення, визначені в абз. 1 п. 1.2 даної Антикорупційної стратегії. Так, вибудовуючи концепцію формування державної антикорупційної

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

політики у 2021-2025 роках законодавець зазначив, що метою цієї Антикорупційної стратегії є досягнення суттєвого прогресу в запобіганні та протидії корупції, а також забезпечення злагодженості та системності антикорупційної діяльності всіх органів державної влади та *органів місцевого самоврядування*. У цій Антикорупційній стратегії корупція розглядається як ключова перешкода стабільному економічному зростанню і розбудові ефективних та інклюзивних демократичних інститутів.

Тобто законодавець, усвідомлюючи всі негативні наслідки для суспільства від даного явища, визначає запобігання та протидію корупції не як правову форму судової та/або правоохоронної функції держави, а як самостійну державну функцію, без реалізації якої неможливе стабільне економічне зростання та розбудова ефективних інститутів держави, у тому числі й органів місцевого самоврядування.

Більше того, в абз. 8 п. 1.2 Антикорупційної стратегії зазначено, що результати аналізу стану корупції в Україні, ефективності антикорупційної політики попередніх періодів, міжнародних стандартів та найкращих світових практик у сфері запобігання та протидії корупції дали змогу сформулювати такі основні принципи антикорупційної політики на 2021-2025 роки: 1) оптимізація функцій держави та *місцевого самоврядування*, реалізація чого передусім передбачає: усунення дублювання повноважень різними органами; тимчасове припинення реалізації малоефективних повноважень, що супроводжуються високим рівнем корупції, до запровадження належних процедур, які мінімізуватимуть відповідні корупційні ризики; усунення випадків реалізації одним і тим самим органом повноважень, поєднання яких створює додаткові корупційні ризики; 2) цифрова трансформація реалізації повноважень органами державної влади та *органами місцевого самоврядування*, прозорість діяльності та відкриття даних як основа для мінімізації корупційних ризиків у їх діяльності; 3) створення на противагу існуючим корупційним практикам більш зручних та законних способів задоволення потреб фізичних і юридичних осіб; 4) забезпечення невідворотності юридичної відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, що створює додатковий стримувальний ефект для всіх суб'єктів правовідносин; 5) формування суспільної нетерпимості до корупції, утвердження культури доброчесності та поваги до верховенства права.

Отже, одним із основних корупційних факторів в Україні є колізії, змістовні та технічні вади нормативно-правових актів, що видаються державними органами різного рівня, а також органами місцевого самоврядування.

На переконання дослідника має бути розроблена Методологія проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів (та/або їх проєктів) органів місцевого самоврядування. Метою даної Методології має бути виявлення в нормативно-правових актах органів місцевого самоврядування (та/або їх проєктах)

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

положень, які самостійно або в поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

Методологія має застосовуватись для проведення антикорупційної експертизи таких видів нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування:

- рішень (та/або їх проєктів) сільських, селищних, міських, районних та обласних рад;
- рішень (та/або їх проєктів) виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

5. Основні зусилля органу місцевого самоврядування мають бути спрямовані не тільки на сприяння розвитку територіальної громади, району чи області на принципах доброго врядування на місцевому рівні, а й на виявлення корупціогенних факторів прийнятих рішень чи їх проєктів та усунення відповідних негативних наслідків.

На моє переконання, задля реалізації органом місцевого самоврядування зазначеного вище, він повинен набути відповідний законодавчий статус саме як суб'єкт здійснення обов'язкової антикорупційної експертизи.

Як наслідок, необхідно доповнити ст. 55 Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року наступним пунктом:

«2.1. Обов'язкова антикорупційна експертиза також здійснюється органами місцевого самоврядування щодо нормативно-правових актів (та/або їх проєктів), які ними приймаються: а) в межах повноважень, визначених ст. ст. 26 та 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; б) або врегульовують суспільні відносини в таких сферах публічного управління: соціально-економічний і культурний розвиток, планування; бюджет, фінанси і ціни; управління комунальною власністю; житлово-комунальне господарство, побутове, торговельне обслуговування, громадське харчування, транспорт і зв'язок; будівництво; освіта, охорона здоров'я, культура, молодіжна політика, фізкультура і спорт; регулювання земельних відносин та охорона навколишнього природного середовища; соціальний захист населення; реєстрація місця проживання фізичних осіб; забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; надання безоплатної первинної правової допомоги; організація надання адміністративних послуг населенню.

Міністерство юстиції України визначає порядок і методологію проведення органом місцевого самоврядування антикорупційної експертизи, а також порядок оприлюднення її результатів».

З метою належної організації процедури здійснення обов'язкової антикорупційної експертизи нормативно-правових актів (та/або їх проєктів) органів місцевого самоврядування, вважаю за необхідне передбачити у чинному

Муниципальная реформа в контексте евроинтеграции Украины: позиция власти, ученых, профсплоков та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

законодавстві можливість даним суб'єктам утворювати відповідні підрозділи або уповноважувати осіб на виконання цієї антикорупційної функції.

Висновуючи сказане, наголошую на необхідності доповнити Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» статтею такого змісту:

«Стаття 59.2. Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів (та/або їх проєктів) органів місцевого самоврядування

1. З метою організації та здійснення заходів із запобігання та виявлення корупційних чинників у нормативно-правових актах (та/або їх проєктах) органів місцевого самоврядування, утворюються (визначаються) уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів (та/або їх проєктів) органів місцевого самоврядування.

Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів (та/або їх проєктів) органів місцевого самоврядування утворюється (визначається) в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах.

2. Керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) підзвітний і підконтрольний відповідній сільській, селищній, міській, районній чи обласній раді.

Голова відповідної ради забезпечує гарантії незалежності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи чи осіб) від впливу чи втручання у його роботу.

3. Міністерство юстиції України затверджує Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу).

4. Основними завданнями уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) є:

1) організація роботи з питань проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів (та/або їх проєктів) органу місцевого самоврядування;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань виявлення корупційних факторів у проєктах нормативно-правових актів органу місцевого самоврядування;

3) розгляд повідомлень про наявність корупційних факторів у проєктах і чинних рішеннях органу місцевого самоврядування;

4) інформування голови сільської, селищної, міської, районної чи обласної ради про виявлені корупційні фактори у проєктах нормативно-правових актів та чинних рішеннях органу місцевого самоврядування».

Література:

1. Дасюк В.В. Поняття та ознаки антикорупційної експертизи в публічному адмініструванні. *Економіка. Фінанси. Право*. 2023. № 7. С. 60-62. DOI: <https://doi.org/10.37634/efp.2023.7.12>.

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

2. Антикорупційний. *Словник.UA*. URL: <https://slovnyk.ua/index.php?swrd=антикорупційний>
3. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. К.: Укр. енцикл., 1998. Т. 2: Д – Й. 1998. 744 с.
4. Мінкова О.Г. Поняття і соціально-юридична природа експертизи нормативно-правових актів. *Право і суспільство*. 2015. № 5. С. 32 – 37.
5. Бутенко В.О. Феноменологічні, методологічні та практичні основи правової експертизи юридичних документів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. К., 2011. 20 с.
6. Дідич Т.О. Нормопроекування: питання теорії та методології. К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2010. 160 с.
7. Юрчишин В. Д. Поняття та основні ознаки правової експертизи проектів НПА. *Держава і право*. 2011. № 51. С. 57 – 63.
8. Загиней З.А. Правова експертиза як засіб виявлення недоліків тексту кримінального закону України: загальнотеоретичний аспект. *Часопис Київського університету права*. 2013. № 4. С. 270–273.
9. Вінніков О. Методичні рекомендації: громадська антикорупційна експертиза чинних нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування / О. Вінніков, Ю. Веретельникова, А. Марговська, Б. Мосунов, Н. Кобильчак, О. Печалін. К., 2015. 78 с.
10. Гавриш С.Б. Стан та проблеми антикорупційної експертизи законодавства в Україні. *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)*. 2008. Вип. 18. С. 3-10.
11. Головщинський К.І. Діагностика корупціогенності законодавства. URL: <http://ex-jure/law/news.php?newsid=1051>.
12. Сметаніна Н.В. Антикорупційна експертиза як напрям запобігання корупції. *Часопис Київського університету права*. 2019. № 1. С. 237-241.
13. Дашковська О.Р. Антикорупційна експертиза як складова єдиного правового моніторингу нормативних правових актів. *Порівняльно-аналітичне право*. 2015. № 5. С. 18–21.
14. Орлов Ю.В. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів як різновид кримінологічної практики: характеристика та шляхи удосконалення. *Форум права*. 2012. № 1. С. 697-703.
15. Романюк М.В. Деякі питання антикорупційної експертизи в адміністративному судочинстві. *Науковий вісник публічного та приватного права*. 2018. Випуск 6. Том 2. С. 98-103.
16. Панькевич М.Б. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів як засіб запобігання корупції: освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр». Вищий навчальний заклад «Український католицький університет». Львів, 2020. 91 с.

Муниципальная реформа в контексте евроинтеграции Украины: позиция власти, ученых, профсплоков та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

17. Лисенко М.О. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів як засіб забезпечення законності в правотворчій діяльності органів виконавчої влади. *Держава і право*. 2014. Вип. 66. С. 125-133.

18. Луговий І.О., Ярошенко Ю.В. Поняття та види антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та їх проєктів. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2023. № 1. С. 236-241.

19. Олійник А.Ю., Оніщик Ю.В. Поняття та види антикорупційної експертизи нормативно-правових актів. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 8. С. 148-151. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-8/32>.

20. Грищук А.Б. Принципи антикорупційної експертизи нормативно-правових актів. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія ПРАВО*. 2022. Випуск 74: частина 2. С. 48-54.

21. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25>

22. Колпаков В.К. Систематика суб'єктів антикорупційної експертизи. Адміністративно-правове забезпечення діяльності МВС України, Національної поліції України та інших суб'єктів публічної адміністрації: матеріали XIV науково-практичного семі- нару. (м. Київ, 20 червня 2019 р.) / ред. колегія: І.Д. Пастух (голова), В.М. Дорогих, О.К. Волох. 2019. С. 10-12.

23. Дасюк В.В. Суб'єкти проведення антикорупційної експертизи в публічному адмініструванні та їх правове регулювання. *Наукові інновації та передові технології*. 2023. № 10 (24). С. 253-263. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-10\(24\)-253-263](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-10(24)-253-263).

24. Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції» / за заг. ред. Т.О. Коломоець, В.К. Колпакова. Запоріжжя: Гельветика, 2019. 588 с.

25. Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи: наказ Міністерства юстиції України від 24 квітня 2017 року № 1395/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1395323-17#Text>

26. Кривонос А.О. Антикорупційна експертиза як ефективний механізм запобігання корупції: дипломна робота на здобуття академічного звання магістра політології. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Київ, 2021. 125 с.

27. Деякі питання проведення антикорупційної експертизи: наказ Міністерства юстиції України від 18 березня 2015 року № 383/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0303-15#Text>

28. Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Указ Президента від 3 жовтня 1992 року № 493/92. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/493/92#Text>

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

29. Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/731-92-п#Text>

30. Положення про громадську раду при Міністерстві юстиції України: протокол засідання громадської ради при Міністерстві юстиції України від 16 травня 2011 року № 1. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_38262

31. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10 лютого 2010 року № 1861-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#top>

32. Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання: постанова Верховної Ради України від 29 серпня 2019 року № 19-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/19-IX#Text>

33. Регламент розгляду Комітетом проектів нормативно-правових актів від 12 березня 2020 року. URL: https://crimecor.rada.gov.ua/news/Pravova_baza_diyalnosti_Komitetu/74140.html

34. Про затвердження Порядку проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції: Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 29 липня 2020 року № 325/20. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0787-20#Text>

35. Деякі питання Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції: постанова Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 року № 952. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/952-2019-п#n78>

36. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text

37. Заяць Б.Р. Роль інститутів громадянського суспільства у процесі запобігання корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування України: адміністративно-правовий вимір: дис. ... докт. філос: 081 Право. Львів, 2021. 210 с.

38. Гарасимів Т.З. Інституції громадянського суспільства та правової держави: проблеми взаємодії. *Державотворення та право творення в Україні: проблеми та перспективи розвитку*: матеріали II заочної наук.-практ. конф., м. Львів, 16 квітня 2015 р. Львів: 2015. С. 8–10.

39. Про громадські об'єднання: Закон України від 22 березня 2012 року № 4572-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text>

40. Якимюк Б.М. Вплив громадських організацій на протидію корупції в Україні. *Інвестиції: практика та досвід*. 2013. №18. С.161-164.

41. Колпаков В.К. Громадська антикорупційна експертиза нормативно-правових актів та їх проектів: правова регламентація і порядок проведення. *Світ*

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

без корупції: міф чи реальність: матеріали круглого столу (Харків, 4 жовтня 2017 р.). Харків: Точка, 2017. С.96-98.

42. Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки» від 20 червня 2022 року № 2322-IX: Закон України від 20 червня 2022 року № 2322-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2322-20#Text>

43. Вінніков О. Громадська антикорупційна експертиза чинних нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування: методичні рекомендації. К.: 2015. 79 с.

44. Богуславець М., Дьомін М., Купіна О. Методологія проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування. *Інститут законодавчих ідей*. К.: 2022. URL: <https://izi.institute/research/metodologiya-provedennya-antykorupczijnoyi-ekspertyzy-proyektiv-normatyvno-pravovyh-aktiv-organiv-miscevogo-samovryaduvannya/>

45. Хабарова Т.В. Адміністративно-процесуальні засади запобігання корупції в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2017. 216 с.

Желнін В. Є.,

студент 4 курсу факультету прокуратури
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

НЕДОСКОНАЛІСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ЧАСТИНІ СПОВІЩЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ МИРНИХ ЗІБРАНЬ, ЗОКРЕМА, І В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Право на мирні зібрання є не тільки одним із основоположних прав людини, а й базовим правом, яке є запорукою стабільності діалогу між владою та народом, яке включає в себе право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації. Звичайно, і виходячи з розуміння природи влади, і з тексту Конституції України зокрема – народ є джерелом влади, однак він же і створює представницькі органи влади, які наділяє законодавчими, виконавчими чи іншими функціями. Влада, яка походить від народу – не може бути відділеною від нього та не дослухатися його думок та ідей.

24 лютого 2022 року у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України №64/2022 воєнний стан був введений на всій території держави. Однак варто наголосити, мирні зібрання – це один з

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

найефективніших способів донести думку громадськості, а також необхідність певних змін у політиці, економіці та в інших сферах життя, коли такі демократичні інститути як вибори всеукраїнського та місцевого масштабів, референдуми – фактично заблоковані через правовий режим воєнного стану.

«Фундаментальність» права на мирні зібрання походить з багатьох міжнародно-правових актів. Так, у статті 20 Загальної декларації прав людини 1948 року закріплено наступне визначення [1]:

«Кожна людина має право на свободу мирних зборів і асоціацій»

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (МПГПП) 1966 року також регламентує дане право [2]:

«Визнається право на мирні збори. Користування цим правом не підлягає ніяким обмеженням, крім тих, які накладаються відповідно до закону і які є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах державної чи суспільної безпеки, громадського порядку, охорони здоров'я і моральності населення або захисту прав та свобод інших осіб»

Не даремно у МПГПП зазначили друге речення щодо підстав обмеження цього права. Автори Конституції України у статті 39 зазначили, що обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку [3]. Але багато Законів України та підзаконних актів дещо суперечать цій нормі Конституції — у роботі ми ще висвітлимо цей аспект.

Право на мирне зібрання є реалізацією «свободи вираження поглядів» на практиці. Європейський Суд з прав людини у справі «Яновський проти Польщі» від 21 січня 1999 року зазначає, що свобода вираження поглядів є однією з основних підвалин демократичного суспільства і однією з принципових умов його розвитку та умов самореалізації кожної особистості. За умови дотримання пункту 2 статті 10 Європейської конвенції з прав людини, вона стосується не лише тієї «інформації» чи тих «ідей», що сприймаються схвально або вважаються необразливими чи незначущими у суспільстві, а й тих, що викликають образи, обурення чи збурення. А це у свою чергу є вимогою плюралізму, терпимості й широти поглядів, без яких «демократичне суспільство» неможливе [4].

Право на мирні зібрання реалізується в Україні громадянами ще з часів проголошення незалежності України, оскільки саме так народ міг продемонструвати своє невдоволення рішеннями та діями влади. Найяскравішими історичними прикладами є: Революція на граніті 1990 року, «Україна без Кучми» 2000-2001 років, Помаранчева революція 2004 року, Революція гідності 2013-2014 років (яка через насильницький спротив влади переросла з мирного зібрання фактично у революцію), Рух опору капітуляції 2019 року, Рух SaveФОП 2020 року тощо. Наразі в Україні відповідні мирні зібрання

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

стають непоодинокими, і стосуються зовсім не «позитивних» явищ – громадськість звертає увагу на проблему нерозвинутої системи психологічної реабілітації військових, на необхідність демобілізації військовослужбовців, що перебувають на строковій службі фактично вже більше року, або виступають з критикою до влади щодо нецільового використання грошей місцевих бюджетів та щодо поширення корупції на всіх рівнях влади.

Відповідно до статті 39 Конституції України, про проведення мирних зібрань завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Проте, чинне законодавство України містить низку недоліків у частині регулювання порядку сповіщення та проведення мирних зібрань, зокрема, в умовах воєнного стану. Дослідження цієї проблематики та формулювання законодавчих ідей її вирішення стануть центральними завданнями цієї роботи.

РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМАТИКА ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗУМІННЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ

Конституція України, як Основний Закон держави, була створена не тільки як збірник сотні декларативних статей, які повинні врегульовувати різні сфери життя українського суспільства. Вона також містить і важливі практичні норми, які відповідно до статті 8 Конституції є нормами прямої дії.

Зокрема, стаття 39 Конституції, яка закріплює право на мирні зібрання (які в свою чергу поділяються на збори, мітинги, походи і демонстрації), у частині другій містить важливу норму щодо процедури обмеження цього права – «Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку – з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей...».

Дана норма є важливою для розуміння того факту, що єдиною підставою для обмеження даного права та заборони проводити ті чи інші мирні зібрання є рішення адміністративного суду, яке набрало законної сили. Мова не даремно іде саме про адміністративний суд. Після того як ті чи інші органи влади будуть сповіщені організаторами мирного зібрання про бажання провести мітинг з якогось питання, то вони матимуть право подати позовну заяву з метою заборони таких заходів чи про встановлення іншого обмеження права на свободу мирних зібрань (щодо місця чи часу їх проведення тощо). Дане право закріплене за органами виконавчої влади та місцевого самоврядування у статті 280 Кодексу адміністративного судочинства.

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Якщо таке право передбачено за органами місцевого самоврядування (далі – органи МС) – то які повноваження мають органи МС у сфері правового регулювання права на мирні зібрання? Відповідно до статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання сільських, селищних та міських рад належить делеговане повноваження, яке стосується «вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів; здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні громадської безпеки і порядку» [5]. Варто підкреслити, що законодавець пішов правильним шляхом стосовно незакріплення за органами місцевого самоврядування повноважень щодо «обмеження» права на мирні зібрання, оскільки це б порушувало вимоги Конституції щодо судового формату вирішення питання обмеження цього права, відповідно до частини другої статті 39.

Якщо стосовно суб'єктів, до яких варто звертатись у разі наміру провести акцію протесту, є певна ясність у законодавстві, то наразі існує неясність стосовно порядку, яким варто керуватися органам МС під час вирішення питань про проведення мирних зборів. Також варто звернути увагу на підстави та рамки, якими варто керуватися суду під час вирішення питання про заборону чи обмеження проведення певного масового заходу.

Важливою для вирішення цих питань є практика Конституційного Суду України. Так, у своєму Рішенні від 8 вересня 2016 року №6-рп (справа про завчасне сповіщення про проведення публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій) зазначив про неконституційність Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР» від 28 липня 1988 року № 9306-XI, яким зазвичай і користувалися органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи та яким передбачено порядок проведення громадянами мирних зібрань лише за умови отримання дозволу відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування (крізь призму дії Постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 року № 1545-XII). Це порушувало норму статті 39 Конституції України, в якій закріплено необхідність лише завчасно сповістити органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування про проведення мирного зібрання, а не «отримати від них дозвіл» [6].

Отже, діючого порядку організації і проведення мирних зібрань – немає. Водночас цікавим видається наявність на сайті Порталу «Дія» можливість отримати «Рішення про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів» у місячний строк [7]. Нормативна база, на яку посилаються адміністратори сайту, складається з

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

частини 3 статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування», про яку ми зазначили раніше, а також зі статей 182, 183 Кодексу адміністративного судочинства. Однак дані статті не розкривають взагалі порядку повідомлення органів місцевого самоврядування про бажання провести мітинги, походи, демонстрації чи інші види мирних зібрань, а тому наявність даної «адміністративної послуги» недостатньо обґрунтованою законодавством.

Можна додати, що на необхідності законодавчого врегулювання порядку організації та проведення мирних зібрань звертав увагу Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) у своїх рішеннях, а саме: у справах «Веренцов проти України» та «Шмушкович проти України».

У справі «Веренцов проти України» заявник зауважив, що за статтею 39 Конституції України демонстрації можуть проводитись за умови сповіщення державних органів, а обмеження реалізації цього права можуть встановлюватись тільки судом. Отже, для цих заходів дозволу не вимагається. Він також зауважив, що двічі повідомляв міську раду про зазначені збори та на час їх проведення не було судового рішення про їх заборону. Отже, заявник вважав, що організував збори на законній підставі, а висновок суду першої інстанції про те, що він «проводив мітинг (вуличний похід) без відповідного дозволу Львівської міської ради» не мав законних підстав, оскільки національне законодавство такого дозволу не вимагає. Також у справі було зазначено, що відповідно до спеціального закону, який регулює суспільні відносини у сфері мирних зібрань, законодавство України на сьогодні не має. Стосовно вимоги щодо повідомлення про захід за два дні, яка встановлювалася «Положенням про порядок організації у м. Львові зборів, мітингів, пікетувань, вуличних походів і демонстрацій», на яке посилалися працівники міліції у своїх протоколах про адміністративні порушення — то вона не мала законних підстав, оскільки Конституційний Суд України у своєму рішенні від 19 квітня 2001 року зазначив, що порядок такого сповіщення мав бути предметом законодавчого регулювання [8].

Щодо справи «Шмушкович проти України» Суд навіть не досліджував легітимну ціль та необхідність втручання у право на мирні зібрання, оскільки проаналізував, що втручання у право заявника на свободу мирних зібрань не передбачалося законом, як того передбачає Конституція України та міжнародно-правові договори. Цікавою є і протилежна думка Станіслава Шевчука, як судді *ad hoc* у цьому рішенні ЄСПЛ, що досі Конституція України не вимагає, щоб право на мирні зібрання залежало від запровадження закону, який би врегульовував це право. Стверджувати протилежне означало визнання позитивістської ідеї, а саме — положення Конституції щодо прав людини і основоположних свобод не мають прямої дії та вимагають ухвалення законів, які «активують» відповідні права. Однак контраргументом до цієї думки може бути

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

складність внесення змін до Розділу II Конституції України (оскільки для цього потрібен результат всеукраїнського референдуму), а тому навіть застосовуючи положення статті 39 Конституції, як норми прямої дії – не вирішеним залишаються питання стосовно строку, за який організатори мирного зібрання повинні попередити органи МС [9].

Оскільки відповідно до Конституції України тільки суд може обмежити право на мирні зібрання, то варто розглянути підстави та межі, якими суд повинен керуватися під час винесення рішення щодо обмеження права на мирні зібрання.

Конституція України зазначає наступні підстави такого обмеження: 1) відповідно до закону; 2) лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку; 3) з метою запобігання заворушенням чи злочинам, 4) для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей. Під «національною безпекою» (1) та «громадським порядком» (2), відповідно до статті 1 Закону України «Про національну безпеку України», варто розуміти (тлумачення подані відповідно до порядку появи понять у тексті): 1) захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз; 2) захищеність життєво важливих для суспільства та особи інтересів, прав і свобод людини і громадянина, забезпечення яких є пріоритетним завданням діяльності сил безпеки, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та громадськості, які здійснюють узгоджені заходи щодо реалізації і захисту національних інтересів від впливу загроз [10]. Отже, обмежити право на мирні зібрання можна лише відповідно до закону та за відсутності мети зібрання — зашкодити чи суперечити державному суверенітету, територіальній цілісності, національним інтересам України, правам і свободам інших людей і громадян. Вагомим недоліком, акцентуємо, є відсутність спеціального Закону України, яким варто керуватися у питанні організації та проведення мирних зібрань, а не «виводити» ті чи інші норми з інших наявних Законів, як от Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про національну безпеку України» тощо.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права повторює ті ж самі вимоги Конституції України, однак наголошує у статті 21 — обмеження права на мирні зібрання повинно бути «необхідними в демократичному суспільстві». Про це зазначено і в статті 11 Європейської конвенції з прав людини. Європейський Суд з прав людини тлумачить це словосполучення наступним чином – захід, про який йде мова, повинен відповідати «нагальній суспільній потребі» і бути пропорційним «законній меті», а підстави, надані національними органами влади для його обґрунтування, повинні бути «відповідними та достатніми» (справа Кудревічюс і інші проти Литви, п. 142–144) [11, с. 15].

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Отже, обмежити право на мирні зібрання доволі важко, виходячи з тексту Конституції та важливих міжнародно-правових актів у сфері захисту прав людини – це повинно обґрунтовуватись законною метою, яка направлена на захист прав і свобод інших людей та громадян, державного суверенітету чи територіальної цілісності, а також дане обмеження повинно бути необхідним для демократичного суспільства. Зокрема, останнє важливо і через те, що право на мирні зібрання є способом демонстрації «тенденцій суспільної думки», а це впливає з природи цього права, яке виникло як продовження свободи вираження поглядів.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду також звертав увагу на питання обмеження права на свободу мирних зібрань. У період з 01.01.2017 по 31.12.2022 рр. Верховний Суд видав 6 постанов, які так чи інакше пов'язані з обмеження права на мирні зібрання.

Зокрема, у Постанові ВС від 19 квітня 2018 року по справі № 800/546/17 Велика Палата Верховного Суду зазначила, що «...з урахуванням засадничого права на свободу мирних зібрань **рішення суду про повну його заборону допустиме лише у винятковому випадку і повинно прийматись з урахуванням принципу співмірності (пропорційності) втручання у відповідне право**. Цей принцип означає, що втручання держави у здійснення основоположних свобод не повинно виходити за межі необхідності в демократичному суспільстві і що необхідно домогтись розумної рівноваги між усіма конфронтуючими інтересами й забезпечити використання таких, що найменш обмежують, заходів з метою врахування цих інтересів...» [12]. Отже, Верховний Суд наголошує на тому, що адміністративні суди під час винесення рішення про обмеження права на мирні зібрання повинні його ухвалювати крізь призму принципу співмірності втручання у це право, який був вже попередньо описаний.

Разом з тим, цікавою є практика не тільки Верховного Суду, а й судів інших інстанцій. Так, у рішенні Харківського окружного адміністративного суду від 05 лютого 2022 року по справі № 520/2645/22 звернув увагу на 2 вагомих висновки ЄСПЛ: у справі «Austin and Others v. The United Kingdom» від 15.03.2012 зазначено, що «...свобода зборів не є абсолютною свободою, оскільки може підлягати певним обмеженням і режимам...», а у справі «Баранкевич проти Росії» від 26.07.2007 року Європейський суд з прав людини дещо детальніше зазначив про можливість обмеження цього права – «...у зв'язку з природою права на мирні зібрання та права на об'єднання і її тісним зв'язком з демократією, повинні бути переконливі і вагомі причини щоб виправдати втручання в це право...». Спираючись зокрема і на ці 2 висновки ЄСПЛ національний суд сформулював 3 підстави, коли обмеження права на мирні зібрання може бути допустимим: «...**1) з метою захисту (охорони) щонайменше рівнозначного права на свободу мирних зібрань правового блага (права, свободи, законного інтересу); 2) за обов'язковим**

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

дотриманням принципу співмірності втручання; 3) як реакція на реально існуючу небезпеку для відповідного правового блага...» [13].

Отже, національна судова практика, попри відсутність конкретизованих законодавчих приписів щодо проведення і організації мирних зібрань та звертаючи увагу на практику Європейського суду з прав людини, також аналізувала підстави та рамки допустимих обмежень права на свободу мирних зібрань. Національні суди сформулювали важливі прецедентні приписи, які фактично зменшують можливості органів місцевого самоврядування зокрема щодо протидії проведенню масових мирних зібрань. На нашу думку, національна прецедентна практика пішла шляхом захисту даного основоположного права, як одного з найважливіших політичних прав людини і громадянина, яке дає змогу активно продемонструвати актуальну суспільну думку органам МС.

Однак досі проблемою залишається відсутність досконалого законодавчого регулювання питання проведення та організації походів, мітингів демонстрацій тощо, на чому наголошували як судді ЄСПЛ, так і національні суди, а тому у наступних розділах увага буде приділена практичному розв'язанню і цієї проблеми зокрема, а також модернізація певних правових інструментів у зв'язку з правовим режимом воєнного стану.

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ВАРІАНТИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ МИРНИХ ЗІБРАНЬ У МИРНИЙ ЧАС

У першому розділі роботи було зроблено висновок про необхідність законодавчого регулювання проведення та організації мирних зібрань в Україні. Хоча саме право і підстави для його обмеження чітко зазначені в Конституції України, а її положення є нормами прямої дії — така доцільність обумовлена, як рішеннями ЄСПЛ і Конституційного Суду, так і в цілому необхідністю конкретизації та деталізованому регулюванню конституційного права на мирні зібрання.

Порядок проведення та організації мирних зібрань повинен бути врегульований Законом України, а не підзаконним актом — зокрема, це впливає і з Рішення Конституційного Суду України від 19 квітня 2001 року №4-рп/2001 (зокрема, Суд наголосив на тому, що визначення конкретних строків завчасного сповіщення з урахуванням особливостей форм мирних зібрань, їх масовості, місця, часу проведення тощо є предметом законодавчого регулювання) [14].

На сайті Верховної Ради України можна знайти декілька різних проєктів Законів, які стосуються права на мирні зібрання — Проєкт Закону про порядок організації і проведення мирних заходів №2450 від 06.05.2008; Проєкт Закону про гарантії свободи мирних зібрань №3587 від 07.12.2015 (проєкт було відкликано);

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Проект Закону про гарантії свободи мирних зібрань в Україні №3587-1 від 11.12.2015 (проект було відкликано) та інші. Однак, на жаль, як вбачається з інформації про стан їхнього проходження у Верховній Раді — якась частина була відкликана, а деякі так і залишились не розглянутими. З метою всестороннього аналізу проблематики, видається доцільним окрему увагу приділити іноземному досвіду реалізації права на мирні зібрання.

Зокрема варто з'ясувати — в яких країнах світу існують Закони, які регулюють це питання, а також проаналізувати істотні умови проведення мирних зібрань (строк повідомлення про намір провести зібрання, вимоги до місця проведення тощо). Важливим у такому випадку є аналіз «Порівняльного дослідження національного законодавства про свободу мирних зібрань», схвалене Венеціанською комісією на її 99-му пленарному засіданні у Венеції, 13-14 червня 2014 року (з огляду на дату даного дослідження певні посилання у його тексті були додатково перевірені щодо актуальності даних).

У Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії право на мирні зібрання регулюється, окрім прецедентної практики судів (зокрема, справа «Епплбі проти Сполученого Королівства» (*Appleby v. United Kingdom*), де заявникам не дозволили роздавати листівки в приватному торговому центрі, і це було визнано порушенням статті 11 Європейської конвенції з прав людини), ще й окремими законодавчими актами (що є особливим для англосаксонської системи права). Зокрема, такими нормативними актами є Акт про права людини 1998 року (*the Human Rights Act 1998*) та Акт про громадський порядок 1986 року (*the Public Order Act 1986*) [15, с. 11-12].

Основними особливостями, які стосуються реалізації права на мирні зібрання (щодо організації та проведення цих заходів) у Великій Британії є [16]:

- письмове повідомлення подається про будь-яку пропозицію провести публічну ходу (ст. 11 Акту про громадський порядок);
- у повідомленні мають бути зазначені дата, коли передбачається провести мирне зібрання, час його початку, запропонований маршрут, ім'я та адреса особи (або однієї з осіб), яка пропонує його організувати (ч. 3 ст. 11 Акту про громадський порядок);
- повідомлення має бути доставлено до відділку поліції у зоні відповідальності якого буде проводитися мирне зібрання (ст. 11 Акту про громадський порядок);
- стандартний строк для подання повідомлення про намір провести мирне зібрання - 6 днів (ст. 11 Акту про громадський порядок);
- «старший офіцер поліції», якщо він обґрунтовано вважає, що мирне зібрання: 1) може призвести до серйозних громадських безладів, серйозної шкоди майну або серйозного порушення життя громади; 2) створюваний

особами, які беруть участь у процесії, може призвести до серйозних перешкод діяльності організації, яка здійснюється поблизу процесії — він може давати вказівки накладення на осіб, які організовують або беруть участь у ході, таких вимог, які йому здаються необхідними для запобігання негативним наслідкам, включаючи умови щодо маршруту процесії або заборону їй входити в будь-яке громадське місце, зазначене у вказівках (ст. 12 Акту про громадський порядок).

Цікавим є аналіз Франції, оскільки гарантія свободи зібрань є результатом Французької революції [15, с. 25]. Хоча право на мирні зібрання було закріплено у Конституціях 1791 та 1848 років — у Конституції 1958 року дане право відсутнє, а впливає лише з загального визначення про те, що «вільне поширення ідей і думок визнається одним з найцінніших прав людини».

Французьке законодавство розрізняє публічні зібрання, передбачені Законом про свободу зібрань 1881 року («liberté de réunion») та Законом про публічні зібрання 1907 року («réunions publiques»); та демонстрації («manifestations»), що закріплені в різних документах [15, с. 25]. Так, основними вимогами та особливостями щодо порядку організації та проведення мирних зібрань є:

- «публічні зустрічі» та «публічні зібрання» можуть проводитись без попередньої заяви, тоді як демонстрації на дорогах загального значення потребують завчасного повідомлення за 3-15 днів до початку заходу (ст. 1 Закону про публічні зібрання та ст. L211-1 Кодексу внутрішньої безпеки [17, 18];
- у заяві зазначаються прізвища, імена та адреси організаторів, яка потім підписується хоча б одним із них; вказуються: мету заходу, місце, дата та час збору груп, запрошених взяти участь, і, якщо можливо, запланований маршрут (Стаття L211-2 Кодексу внутрішньої безпеки) [18];
- заява подається до мерії комуни або до мерій різних комун (Стаття L211-2 Кодексу внутрішньої безпеки) [18];
- якщо обставини дають підстави побоюватися серйозних порушень громадського порядку, представник держави в департаменті або, в Парижі, префект поліції може заборонити протягом двадцяти чотирьох годин до початку демонстрації і до її розгону носіння і транспортування без законних підстав предметів, які можуть бути зброєю (Стаття L211-3 Кодексу внутрішньої безпеки) [18];
- якщо орган поліції вважає, що запланований захід може порушити громадський порядок, він повинен заборонити його проведення, видавши наказ, про який він негайно повідомляє підписантів декларації за обраним ними місцем проживання (Стаття L211-4 Кодексу внутрішньої безпеки) [18].

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Аналізуючи досвід Великої Британії та Французької Республіки, зокрема, щодо суб'єктів, які мають повноваження на заборону проведення масових мирних заходів, на нашу думку, норма Конституції України щодо судового формату вирішення питання обмеження права на мирні зібрання є більш демократичною. Це обумовлено незалежністю і безсторонністю судової гілки влади у питанні адміністративного обмеження реалізації того чи іншого законного права, на відміну від органів виконавчої влади. Водночас правоохоронні органи інколи можуть по-різному трактувати формулювання, «якщо обставини дають підстави побоюватися серйозних порушень громадського порядку», яке хоч і треба тлумачити вузько, але на практиці несе ризики зловживання службовими особами органів влади.

Німецьке законодавство доволі чітко закріплює право на мирні зібрання та регулює його реалізацію. Так, дане право гарантується ст. 8 Основного закону Федеративної Республіки Німеччина, а сама конституційна гарантія реалізується Федеральним законом «Про зібрання і ходи» («Gesetz über Versammlungen und Aufzüge») від 24 липня 1953 року. Конституційна реформа від 28 серпня 2006 року передала повноваження з регулювання реалізації права на зібрання від федерального уряду до земель [15, с. 51].

На момент написання цієї роботи вісім з шістнадцяти федеральних земель скористалися цією новою компетенцією: Баварія, Берлін, Гессен, Нижня Саксонія, Північний Рейн-Вестфалія, Саксонія, Саксонія-Ангальт. У даній роботі ми проаналізуємо основні положення Федерального положення, який діє в інших землях Німеччини, а також закон, що був прийнятий у Берліні.

Основними цікавими положеннями Федерального закону «Про зібрання і ходи» є [19]:

- кожен, хто запрошує на публічне зібрання або ходу, повинен вказати в запрошенні своє ім'я як організатора (ст. 2);
- забороняється свавілля; ніхто не може мати при собі зброю або інші предмети, які за своєю природою придатні і призначені для нанесення тілесних ушкоджень або пошкодження майна під час публічних зібрань або процесій без офіційного дозволу на це (ст. 2);
- поліція може розпустити зібрання та вказати причину, лише якщо (ст. 13):
 - організатором є неналежна особа відповідно до законодавства про мирні зібрання або втратила фундаментальне право на свободу зібрань відповідно до статті 18 Основного Закону ФРН;
 - збори переростають у насильство чи масові заворушення або існує безпосередня загроза життю та здоров'ю учасників;
 - голова не виключає негайно людей, які незаконно носять зброю чи інші небезпечні;

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

➤ під час зібрання порушуються закони про кримінальну відповідальність.

- у федеральному законі окремо регулюються питання публічних зібрань у закритих приміщеннях та на відкритому повітрі;
- кожен, хто має намір організувати публічне зібрання просто неба або ходу, повинен повідомити про це компетентний орган щонайменше за 48 годин до оголошення, вказавши тему зібрання, а також організаторів цього мирного зібрання (ст. 14);
- компетентний орган влади може заборонити зібрання або ходу або поставити їх проведення під певні умови, якщо, згідно з обставинами, які є очевидними на момент видачі розпорядження про заборону, під час проведення зібрання або ходи існує пряма загроза громадській безпеці або порядку (ст. 15).

Берлінський закон про свободу зібрань від 23 лютого 2021 року містить як схожі до федерального закону положення, так і унікальні норми. Так, унікальними нормами є [20]:

- закон містить визначення поняття «зібрання» — це місцеві (локальні) збори щонайменше двох осіб для спільного обговорення або демонстрації, головною метою якого є участь у формуванні громадської думки. Під «походом» варто розуміти рухоме зібрання (ст. 2);
- у межах своїх повноважень адміністрація Берліна працює над захистом мирних зібрань і гарантує реалізацію свободи зібрань, і наскільки це необхідно — дотримується ретельного балансу між свободою зібрань та основоположними правами третіх осіб (ст. 3);
- інформація про мирне зібрання «просто неба» може бути подана у письмовому та електронному вигляді (ст. 12);
- якщо голову зібрання буде призначено пізніше, ім'я, адреса та контактні дані призначеної особи повинні бути невідкладно повідомлені компетентному органу (ст. 12);
- зобов'язання повідомляти не застосовується, якщо зібрання утворюється безпосередньо на основі спонтанного рішення (спонтанне зібрання) (ст. 12);
- для проведення публічного зібрання просто неба не вимагається жодних офіційних дозволів, пов'язаних з використанням громадських доріг (ст. 13);
- тощо.

Загалом, німецьке законодавство про свободу зібрань забезпечує належний баланс між правом на мирні зібрання та інтересами суспільства. Це, у свою чергу, дозволяє громадянам Німеччини вільно збиратися та висловлювати свої думки. Водночас німецьке законодавство має специфічне законодавче регулювання питання реалізації права на мирні зібрання (компетенція для прийняття

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

відповідних законодавчих актів була передана місцевим парламентам земель ФРН, тоді як у тих землях, де поки що цей закон відсутній — є чинним Федеральний Закон про мирні зібрання). Також закони містять обов'язок повідомлення за 48 годин до початку зібрання органів місцевого самоврядування про намір провести мирне зібрання «просто неба», що є спільною ознакою разом з французьким та англійським законодавством, хоча і має свої особливості.

Отже, як вбачається, у різних країнах Європи, зокрема, й у Великобританії, Французькій Республіці та Федеральній Республіці Німеччині — існують окремі законодавчі акти, що стосуються як процедури сповіщення органів місцевого самоврядування про намір провести мирне зібрання, так і загалом правового регулювання проведення і організації мирних зібрань.

Німецький досвід передачі компетенції щодо розв'язання питання правового регулювання проведення і організації мирних зібрань до місцевих парламентів земель не дуже підходить Україні, з огляду на унітарну форму державного устрою, а також зважаючи на відповідну судову практику в Україні. Так, до прикладу, Постановою Верховного Суду від 19 листопада 2019 року по справі №638/8660/15-а було частково задоволено позов Громадської організації «Український незалежний центр політичних досліджень» до Харківської міської ради та виконавчого комітету Харківської міської ради щодо визнання протиправними і нечинними рішень судів попередніх інстанцій — Верховний Суд постановив, зокрема, визнати протиправним і нечинним повністю рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради №543 від 6 червня 2007 року «Про затвердження Тимчасового положення «Про порядок розгляду питань щодо організації та проведення зборів, мітингів, походів та демонстрацій у місті Харкові» [21].

Також важливо зазначити, що європейські норми щодо можливості органів місцевого самоврядування або поліції заборонити проведення мирних зібрань, при їх запозиченні до української законотворчої практики — будуть суперечити положенням статті 39 Конституції України щодо судового формату вирішення питання обмеження права на мирні зібрання. Однак варто додати, що Закон України «Про Національну поліцію» містить норми, що дозволяють працівникам поліції «припиняти групове порушення громадської безпеки і порядку чи масові заворушення», зокрема, і під час масових демонстрацій, протестів тощо.

Водночас використовуючи практику вказаних європейських країн — можемо запозичити їх досвід при розробці національного Закону України «Про мирні зібрання». Головні його положення щодо порядку повідомлення органів місцевого самоврядування про намір провести мирне зібрання та порядку організації і проведення цих зібрань, пропонуємо викласти в наступній редакції:

- громадяни, які хочуть провести мирне зібрання (збори, мітинг, похід чи демонстрацію) мають завчасно сповістити про це письмово чи в

електронному вигляді орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування за 72 години до початку такого мирного зібрання (закріплення поняття «громадяни», а не «особи» на початку можна пояснити тим, що дане право на мирні зібрання слід віднести до категорії політичних прав, змога реалізувати яке належить тільки громадянам. Водночас строк у вигляді 72 годин пояснюється середнім значенням такого строку попередження в межах національної та іноземної практики, і є розумним строком в контексті розуміння Рішення КСУ від 19 квітня 2001 року №4-рп/2001, оскільки такий строк буде служити гарантією права на мирні зібрання і водночас надавати можливість відповідним органам виконавчої влади чи органам місцевого самоврядування вжити заходів щодо безперешкодного проведення громадянами зборів, мітингів, походів і демонстрацій, забезпечення громадського порядку, прав і свобод інших людей);

- у повідомленні мають бути зазначені дата, мета зібрання, коли передбачається провести мирне зібрання, час його початку, запропонований маршрут (якщо він є), ім'я та адреса особи (або однієї з осіб), яка пропонує його організувати;
- повідомлення (заява) подається до сільської, селищної, міської ради (або надсилається на їхні офіційні електронні адреси);
- органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування негайно після одержання повідомлення про проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій тощо мають право звернутися до окружного адміністративного суду за своїм місцезнаходженням із позовною заявою про заборону таких заходів чи про встановлення іншого обмеження права на свободу мирних зібрань (щодо місця чи часу їх проведення тощо), якщо обставини дають підстави побоюватися серйозних порушень громадського порядку або якщо реалізація права на мирні зібрання так чи інакше буде порушувати права і свободи інших людей та громадян;
- будь-які обмеження права на мирні зібрання є винятковою компетенцією суду. Свої рішення щодо обмеження свободи зібрань суд ґрунтує винятково на вимогах Конституції, цього Закону та інших нормативно-правових актів, керуючись вимогами національної і громадської безпеки, і лише з мотивів: 1) запобігання заворушенням чи правопорушенням; 2) для охорони здоров'я населення; 3) захисту прав і свобод інших людей.
- у цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 - ❖ «збори» — це місцеві (локальні) зібрання групи осіб, викликані необхідністю обговорення різних політичних, соціальних,

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

економічних, культурних та інших проблем, головною метою якого є участь у формуванні громадської думки;

- ❖ «мітинг» - це мирне публічне зібрання громадян з метою вияву свого ставлення до внутрішньої або зовнішньої політики держави, органів державної влади або місцевого самоврядування, до внутрішніх чи міжнародних подій і висунення вимог щодо проведення цієї політики або вжиття заходів у зв'язку з певними подіями [22];
- ❖ «демонстрація» - це специфічний вид мирного зібрання, яке передбачає використання плакатів, транспарантів та інших засобів наочної агітації;
- ❖ «похід» - масове та організоване рухоме мирне зібрання;
- зобов'язання повідомляти відсутнє, якщо зібрання утворюється безпосередньо на основі спонтанного рішення.

Розділ 3. Особливості правового регулювання організації та проведення мирних зібрань під час дії воєнного стану та шляхи вирішення проблем

Дослідження тематики права на мирні зібрання буде неповним, якщо не враховувати сучасні реалії української державності. Це є актуальним питанням, оскільки наразі з 24 лютого 2022 року в Україні, відповідно до Указу Президента України №64/2022 - воєнний стан був введений на всій території держави.

Відповідно до статті 64 Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції [3]. Таким чином, стаття 39 Конституції, яка регламентує право на мирні зібрання може бути обмежена. Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 68/2022 були утворені військові адміністрації, які відповідно до статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII разом з військовим командуванням можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів.

На нашу думку, вищенаведене положення Закону суперечить Конституції України, хоча на практиці дана норма була реалізована — наприклад, наказом Черкаської обласної військової адміністрації та Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 06.05.2022 № 5/175 було заборонено проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів на території Черкаської області; ідентичний зміст має й наказ Хмельницької обласної військової адміністрації та

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 14.09.2022 № 368/474/2022-нс.

У цьому випадку мова йде про баланс між забезпеченням національної безпеки та громадського порядку, з одного боку, й дотриманням прав і свобод людини і громадянина, недопущення незаконного їхнього обмеження, з іншого боку. Так, стаття 39 Конституції України може бути обмежена під час дії воєнного стану відповідно до статті 64 Конституції. Водночас не варто тлумачити одну статтю Конституції так, аби вона нівелювала зміст іншої статті. Дане філософсько-юридичне питання розглядалось і Конституційним Судом, який у своєму Рішенні від 22.09.2005 № 5-рп/2005 зазначив, що «...скасування конституційних прав і свобод — це їх офіційна (юридична або фактична) ліквідація. Звуження змісту та обсягу прав і свобод є їх обмеженням...» [23].

Тобто обмеження права передбачає лише окремі точкові звуження змісту такого права. Це стосується і права на мирне зібрання — оскільки стаття 39 може бути обмежена під час дії воєнного стану, то нормативними актами можуть бути передбачені певні практичні обмеження у реалізації цього права (щодо часу проведення мирного зібрання, кількості учасників, території тощо); однак у цьому випадку не можна казати про заміну судового формату вирішення питання щодо обмеження права на мирні зібрання. «Навіть виправданість і серйозність мети, яка полягає в захисті життя і здоров'я людей, для досягнення якої здійснюються обмеження в реалізації конституційних прав людини, не означає, що такі обмеження можуть бути здійснені свавільно» [24] — ліквідація змісту положення частини 2 статті 39 Конституції України не співвідноситься з тими загрозами, через які був введений воєнний стан.

Наразі частина 1 статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» і пункт 8 цієї частини виглядають так: «В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану:....8) забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів;».

З огляду на вищенаведені аргументи, пропонуємо викласти пункт 8 частини першої статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в такій редакції: «вводити обмеження щодо кількості учасників, часу, місця проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів та інші

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

безпекові обмеження. Питання заборони проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій вирішується судом». Також пропонуємо виключити з частини першої статті 19 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» слова «масових зібрань та акцій».

ВИСНОВОК

Право на мирні зібрання є одним з фундаментальних прав людини й громадянина, яке гарантується як міжнародно-правовими актами, так і Конституцією України. Однак закріплення цього права в Основному Законі держави не повністю дає відповіді на питання стосовно порядку його реалізації. Так, стаття 39 Конституції закріплює право на мирні збори, походи, мітинги і демонстрації, положення щодо завчасного повідомлення органів місцевого самоврядування та державної влади про намір провести такі мирні зібрання, а також встановлює судовий формат обмеження права на мирні зібрання. Ані стаття, ані інші акти не закріплюють всебічного регулювання проведення та організації мирних зібрань.

Національна судова практика, попри відсутність конкретизованих законодавчих приписів щодо проведення і організації мирних зібрань під час винесення рішень аналізувала підстави та рамки допустимих обмежень права на свободу мирних зібрань. Національні суди створили прецедентну практику, яка фактично зменшує можливості органів місцевого самоврядування щодо обмеження масових мирних зібрань. Попри відсутність порядку проведення й організації мирних зібрань, право на мирні зібрання все одно реалізується громадянами України й в наш час. Зокрема, у Харкові і Києві (та в інших містах) зовсім нещодавно проводились мітинги на підтримку Збройних Сил України — громадяни вимагають посилити фінансову підтримку військових ЗСУ з коштів місцевих бюджетів [25, 26].

У роботі було зроблено висновок, що важливість прийняття окремого Закону України «Про мирні зібрання» обумовлена, як рішеннями ЄСПЛ і Конституційного Суду, так і в цілому необхідністю конкретизації та деталізованому регулюванню конституційного права на мирні зібрання. Зокрема, було проаналізовано практику Великобританії, Франції та Німеччини стосовно існування подібних Законів. Зрештою, у роботі була підтримана ідея розробки і прийняття національного Закону України «Про мирні зібрання», а також були запропоновані і викладені головні його положення щодо порядку повідомлення органів місцевого самоврядування про намір провести мирне зібрання та порядку організації й проведення цих зібрань.

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Приділено увагу і дослідженню тематики права на мирні зібрання, крізь призму правового режиму воєнного стану, оскільки воно є актуальним для сьогодення. Наголошено, що якщо певні права і свободи можуть бути обмежені на підставі Конституції у період воєнного стану — подібні обмеження не можуть носити свавільний характер. Було запропоновано змінити норми Закону України «Про правовий режим воєнного стану», деталізувавши компетенції суду та військових адміністрацій в питанні обмеження права на мирні зібрання, зокрема надавши військовим адміністраціям право вводити обмеження щодо кількості учасників, часу, місця проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів та інші безпекові обмеження. Водночас питання заборони проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій було залишене в компетенції суду.

Література:

1. Загальна декларація прав людини : Декларація Орг. Об'єдн. Націй від 10.12.1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (дата звернення: 07.12.2023).
2. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права : Пакт Орг. Об'єдн. Націй від 16.12.1966 р. : станом на 19 жовт. 1973 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text (дата звернення: 07.12.2023).
3. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР . URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text> (дата звернення: 07.12.2023).
4. Справа «Яновський проти Польщі» (Заява N 25716/94) : Рішення Європейського суду з прав людини від 21.01.1999 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_248#Text (дата звернення: 07.12.2023).
5. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР : станом на 3 серп. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр#Text> (дата звернення: 07.12.2023).
6. Рішення Конституційного Суду України (справа про завчасне сповіщення про проведення публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій) від 08.09.2016 р. № 6-рп/2016. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-16#Text> (дата звернення: 07.12.2023).
7. Рішення про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів. *Гід з державних послуг - Гід онлайн Дія*. URL: <https://guide.diia.gov.ua/view/rishennia-pro>

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

provedennia-zboriv-mitynhiv-manifestatsii-i-demonstratsii-sportyvnykh-vydovyshchnykh-ta-inshykh-masovykh-zakhodiv-789c20b1-996f-4101-8f4b-3ede814b5e8 (дата звернення: 07.12.2023).

8. Справа «Веренцов проти України» (Заява № 20372/11): Рішення Євросуду з прав людини від 11.04.2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_945#Text (дата звернення: 07.12.2023).

9. Справа «Шмушкович проти України» (Заява № 3276/10): Рішення Євросуду з прав людини від 14.11.2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_990#Text (дата звернення: 07.12.2023).

10. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII: станом на 31 берез. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text> (дата звернення: 07.12.2023).

11. Рада Європи, Європейський суд з прав людини. Посібник за статтею 11 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Свобода зібрань та об'єднання / Пер.: О. Дроздов, О. Дроздова. Рада Європи / Євросуд з прав людини, 2019. 52 с. URL: https://www.echr.com.ua/wp-content/uploads/2019/12/Guide_Art_11_UKR_-2019.pdf (дата звернення: 07.12.2023).

12. Постанова Верховного Суду від 19.04.2018 р. у справі № 800/546/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/74022165> (дата звернення: 07.12.2023).

13. Рішення Харківського окружного адміністративного суду від 05.02.2022 р. у справі № 520/2645/22. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/103217297> (дата звернення: 07.12.2023).

14. Рішення Конституційного Суду України (справа щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання) від 19.04.2001 р. № 4-рп/2001. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-01#Text> (дата звернення: 09.12.2023).

15. Comparative study on national legislation on freedom of peaceful assembly endorsed by the Venice Commission at its 99th plenary session. Venice, 2014. 156 p. URL: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2014\)024-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)024-e) (date of access: 12.12.2023).

16. Public Order Act (Акт про громадський порядок): Закон Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії від 02.01.1991 р. URL: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/64> (дата звернення: 14.12.2023).

17. Loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques (Закон від 28 березня 1907 року про публічні зібрання): Закон Франції від 28.03.1907 р. URL:

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

<https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000314861> (дата звернення: 13.12.2023).

18. Code de la sécurité intérieure (Кодекс внутрішньої безпеки) : Закон Франції від 12.03.2012р. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000025503132/2023-12-12/ (дата звернення: 13.12.2023).

19. Gesetz über Versammlungen und Aufzüge (Versammlungsgesetz) (Закон про зібрання та ходи (Закон про зібрання)): Закон Федеральної Республіки Німеччини від 24.07.1953 р. URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/versammlg/BJNR006840953.html> (дата звернення: 14.12.2023).

20. Versammlungsfreiheitsgesetz Berlin (Закон про свободу зібрань у Берліні) : Закон Федеральної землі Берлін від 23.02.2021 р. URL: <https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-VersammlFrhGBErahmen> (дата звернення: 14.12.2023).

21. Постанова Верховного Суду від 19.11.2019 р. у справі № 638/8660/15-а. URL: <https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/85774024> (дата звернення: 14.12.2023).

22. Велика українська енциклопедія. Тематичний реєстр гасел з напрямку «Юридичні науки» / уклад.: В. Бабка, М. Шумило. Київ : Держ. наук. установа «Енциклопед. вид-во», 2017. 152 с. URL: https://ev.vue.gov.ua/wp-content/uploads/2018/02/Law_full.pdf (дата звернення: 14.12.2023).

23. Рішення Конституційного Суду України (справа про постійне користування земельними ділянками) від 22.09.2005 р. № 5-рп/2005. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-05#Text> (дата звернення: 15.12.2023).

24. Окрема думка судді Конституційного Суду України Лемака В.В. стосовно Рішення Конституційного суду України № 10-р/2020 від 28.08.2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/nb10d710-20#Text> (дата звернення: 15.12.2023).

25. Бовсуновська К. Гроші на ЗСУ – у центрі Харкова відбулося одразу два мітинги. *Новини Live*. URL: <https://harkiv.novyny.live/groshi-na-zsu-u-tsentr-kharkova-vidbulosia-odrazu-dva-mitingi-137108.html> (дата звернення: 16.12.2023).

26. Баранівська Т., Железняк А. Гроші для українських військових: під стінами КМДА люди мітингували на підтримку ЗСУ. *Суспільне Новини*. URL: <https://suspihne.media/639074-grosi-dla-ukrainskih-vijskovih-pid-stinami-kmda-prohodit-miting-na-pidtrimku-zsu/> (дата звернення: 16.12.2023).

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Литвиненко Д.Я.,
студентка 2 курсу навчання
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,
спеціальності 081 «Право»,
слідчо-детективного факультету
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

ВПЛИВ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Дослідження впливу запровадження правового режиму воєнного стану на певні аспекти роботи органів місцевого самоврядування є актуальною темою, оскільки у зв'язку із введенням воєнного стану по всій території України діяльність органів місцевого самоврядування зазнає кардинальних змін. Такі перетворення пов'язані з тим, що умови, у яких опинилась держава передбачають розробку та встановлення особливих правил й обмежень, що спрямовані, в першу чергу, на забезпечення безпеки громадян та захисту наших територій.

Через широке коло правових проблем, що виникли через запровадження правового режиму воєнного стану, дослідники звертають увагу на конкретні аспекти, що потребують особливої уваги та нагального вирішення. Зокрема в науковій літературі неодноразово були розглянуті питання, що стосуються дострокового припинення повноважень сільських, селищних, міських голів, що опинились у надзвичайних умовах та розкриті питання правового статусу новостворених військових адміністрацій. Втім моя робота полягає у висвітленні важливих аспектів, що на сьогодні ще остаточно не вирішені, а саме щодо удосконалення повноважень Президента України в період дії воєнного стану, дублювання повноважень військових та військово-цивільних адміністрацій, що продовжують своє одночасне функціонування та певні аспекти, що стосуються компенсації й відшкодування збитків за зруйновані чи пошкоджені об'єкти нерухомого майна цивільного населення. Мої дослідження чітко висвітлюють прогалини, що присутні у чинному законодавстві та вказують можливі шляхи їх вирішення.

Мета моєї роботи полягає у визначенні певних змін, що відбулися в діяльності органів місцевого самоврядування з початку запровадження правового режиму воєнного стану. До науково-дослідницьких завдань цієї роботи належать: аналіз застосування механізмів місцевої демократії в умовах воєнного стану,

Муниципальная реформа в контексте евроинтеграции Украины: позиция власти, ученых, профсплоков та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

особливості нововведень у процесі призначення та звільнення з посад місцевих голів та очільників військових адміністрацій, повноважень місцевих рад та їх голів, питань, що стосуються компенсації та відшкодування збитків завданих військовою агресією з боку російської федерації. Практичним завданням моєї роботи є формулювання низки аспектів, що потребують вдосконалення законодавства про місцеве самоврядування в Україні у воєнний час.

Об'єктом моєї роботи є діяльність органів місцевого самоврядування в період дії правового режиму воєнного стану.

Предметом даної праці є конкретні зміни, що відбулись у діяльності органів місцевого самоврядування із запровадженням правового режиму воєнного стану. Зокрема мої дослідження зосереджені на аспектах, що стосуються повноважень органів місцевого самоврядування у різних сферах їх діяльності з початку запровадження правового режиму воєнного стану на всій території України.

У своєму дослідженні я використовувала різні методи досліджень, зокрема: загальнофілософські методи – діалектики та синергетики, що дозволили розглянути проаналізовані явища в їх розвитку, метод аналізу та синтезу – аналіз законодавчих актів, наукових статей, інформації опублікованої з засобах масової інформації; метод порівняння вітчизняного та іноземного законодавства у відповідній сфері, системно-логічний та системно-структурний методи. Результати моїх досліджень будуть корисні для модернізації та покращення роботи органів місцевого самоврядування у період дії правового режиму воєнного стану.

РОЗДІЛ 1. ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УМОВАХ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

1.1. Поняття та сутність органів місцевого самоврядування в Україні

Місцеве самоврядування є невідмінним механізмом здійснення влади демократичної країни, у тому числі й України, яка лише вибудовує свої власні інститути демократії. Місцеве самоврядування, як комплексне політико-правове явище спрямоване на створення умов для мешканців певних територій брати участь у прийнятті важливих рішень, вирішенні конкретних питань громади.

Загалом, основні положення про місцеве самоврядування закріплені у ст. 140 Конституції України. Відповідно до зазначеної статті місцеве самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна [1].

Інші більш конкретні категорії, по'язані з місцевим самоврядуванням, стосуються визначення систем й гарантій місцевого самоврядування в Україні, засад організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, закріплені в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» [2]. Потрібно зазначити, що вищевказаний закон ураховує положення Європейської Хартії місцевого самоврядування [10], яка була прийнята Радою Європи у 1985 році та ратифікована Україною в 1997 році. У ній закріплені загальні положення про сутність місцевого самоврядування, права та обов'язки його органів.

До важливих принципів діяльності органів місцевого самоврядування в Україні можна віднести наступні: народовладдя; законності; гласності; колегіальності; виборності; підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб та інші, що закріплені в статті 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [2].

Законодавство закріплює велике різноманіття форм через які може реалізуватись місцева демократія (демократія участі). Як на мене, до найважливіших інструментів місцевої демократії слід віднести місцевий референдум, загальні збори громадян, певні місцеві ініціативи, громадські слухання, звернення громадян та функціонування органів самоорганізації населення. Усі вищезазначені інструменти закріплені в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» [2].

1.2. Питання трансформації органів місцевого самоврядування у військові та військово-цивільні адміністрації, їх основні повноваження в умовах воєнного стану.

Воєнний стан, в якому опинилась країна, поставив перед місцевим самоврядуванням нові умови, перешкоди, проблеми та випробування, які доводиться долати. При цьому залишається важливим збереження та наділення місцевого самоврядування основоположними принципами демократії, які за умов правильного застосування допоможуть у забезпеченні стабільного функціонування суспільства під час кризових ситуацій. Місцеве самоврядування, особливо в період дії воєнного стану, є важливим інструментом забезпечення зв'язку між центральною владою та населенням для гарантування безпеки та охорони основоположних прав й свобод громадян. Розгляд даного питання дає

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

можливість визначити ефективність дії механізмів місцевої демократії, виявлення певних прогалин та недоліків в умовах воєнного стану та шляхи їх вирішення.

Відповідно до умов сьогодення, у яких опинилась країна, на виконання Закону України «Про правовий режим воєнного стану» [3] для здійснення управління у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку було видано Указ Президента України «Про утворення військових адміністрацій» [4]. Відповідно до цього указу на всій території України утворено 25 обласних військових адміністрацій. Обласні, Київська міська державні адміністрації набули статусу відповідних військових адміністрацій. При цьому продовжили функціонувати військово-цивільні адміністрації, які були утворені на територіях проведення антитерористичної операції.

Військові адміністрації та військово-цивільні адміністрації - це тимчасові державні органи з елементами військової організації управління, сформовані Указом Президента України та діють на визначеній території України як тимчасовий вимушений захід для забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення в районі відсічі збройної агресії російської федерації, прифронтових та тилкових зонах [11].

Військові та військово-цивільні адміністрації є важливим елементом державного апарату, вони мають певні завдання і виконують відповідні функції, що забезпечує здійснення ними публічної влади на відповідній території.

Військові адміністрації утворюються на територіях, на яких введено воєнний стан рішенням Президента України за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування. Слід зазначити, що свої повноваження обласні військові адміністрації припиняють не з моменту припинення чи скасування дії воєнного стану, а лише після 30 днів від такого дня. Також у разі усунення загроз для безпеки і правопорядку на території області за поданням Президента України Верховна Рада України може прийняти рішення про поновлення роботи органів місцевого самоврядування на території відповідної області до закінчення 30-денного строку, але не раніше дня припинення чи скасування воєнного стану. Вони утворюються задля забезпечення дії Конституції та законів України та призвані забезпечити запровадження й здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, захисту критичної інфраструктури, охорони прав, свобод й законних інтересів громадян.

Обласні військово-цивільні і обласні військові адміністрації є зобов'язаним суб'єктом перед приватними особами і мають якнайповніше задовольняти права, свободи та законні інтереси приватних осіб, а також задовольняти публічний інтерес [5, ст. 3].

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Повноваження військових адміністрацій здійснюються ними у порядку, визначеному законами України для здійснення повноважень відповідних місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про правовий режим воєнного стану» [3].

Військові адміністрації здійснюють низку повноважень, серед яких на мою думку найважливішими є: запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану; складання та затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; забезпечення виконання відповідного бюджету; встановлення ставок місцевих податків і зборів; встановлення тарифів на побутові, комунальні, транспортні та інші послуги; встановлення посиленої охорони та забезпечення у взаємодії з відповідними суб'єктами господарювання сталого функціонування важливих об'єктів національної економіки та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та багато інших.

Проте я хочу звернути особливу увагу на певні повноваження, які, на мою думку, є особливо важливими. Одним із таких повноважень є надання допомоги власникам квартир (будинків) в їх відбудові у разі пошкодження в результаті проведення бойових дій, терористичних актів, диверсій; організації за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства та соціального призначення, житлових будинків, а також шляхів місцевого значення. Загалом, відновлення цивільної інфраструктури є надзвичайно важливим елементом, що сприятиме поверненню громадян, які були вимушені покинути свої домівки та забезпечення їм цивілізованого проживання. Також не менш важливим повноваженням є управління закладами освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, надавачами соціальних послуг, які належать територіальним громадам або передані їм, молодіжними, підлітковими закладами за місцем проживання; організації їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення; організації надання ними послуг, у тому числі соціальних. Військові адміністрації відповідають за ефективний розподіл та управління ресурсами, щоб забезпечити роботу цих установ в умовах надзвичайної ситуації. Вони координують дії цих установ з метою забезпечення надання необхідних послуг та забезпечують безпеку.

Окремо вважаю за потрібним виділити повноваження, що стосуються бронювання робочих місць для військовозобов'язаних на підприємствах, в установах та організаціях, щоб після служби у лавах ЗСУ вони мали змогу повернутися на свої робочі місця. Для цього держава має випрацювати ефективні механізми для адаптації та працевлаштування військових й повернення їх до цивільного життя.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Таким чином, можу зазначити, що утворення військових та військово-цивільних адміністрацій було необхідністю для забезпечення безпеки та оборони цивільного населення у воєнний час.

1.3. Механізми місцевої демократії у мирний та воєнний час

Місцева демократія – це важливий різновид демократії, що передбачає участь громадян у вирішенні питань територіального (місцевого) значення. Для реалізації цієї форми демократії громадяни мають право на такі інструменти, як місцевий референдум, загальні збори громадян, місцеві ініціативи, громадські слухання, звернення громадян, створення органів самоорганізації населення тощо. Ці інструменти є важливими, адже вони забезпечують можливості територіальної громади впливати на формування та реалізацію питань життєдіяльності громади.

Щодо конкретних інструментів місцевої демократії. Збори громадян є важливою безпосередньою формою участі населення у вирішенні питань місцевого значення. Загальні положення про збори громадян зазначені у ст. 8 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [2]. В умовах воєнного стану збори громадян дозволені, але потребують згоди на їх проведення від військової адміністрації. Я вважаю, що найголовнішою складовою їх проведення є забезпечення безпеки та порядку зборів.

Місцеві ініціативи у мирний час проводились відповідно до ст. 9 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [2]. У період дії воєнного стану виникають певні труднощі, що пов'язані із тим, що рада може не мати достатньої кількості депутатів для проведення засідання (кворум). Проте, такі ініціативи залишаються ефективним механізмом між членами територіальної громади та місцевим самоврядуванням, оскільки громадяни можуть ініціювати розгляд важливих питань, що допоможуть розвитку громади та є важливим навіть в умовах воєнного стану.

Порядок проведення громадських слухань закріплений у ст. 13 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [2]. Законодавець вказує, що територіальна громада має право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування. Під час дії воєнного стану порядок проведення слухань не змінюється, хоча обов'язковим є забезпечення безпеки населення та охорона порядку під час проведення слухань.

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Окремо вважаю за потрібним виділити такий інструмент місцевої демократії як проведення місцевого референдуму. Загалом положення про місцевий референдум містяться в ст. 7 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [2], де вказано, що референдум призначається для вирішення певних питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення. Коло питань, які можуть виноситись на місцевий референдум, є доволі широким. Проблемою використання даного дієвого інструменту й дотепер залишається відсутність законів, які б регулювали правове забезпечення місцевих референдумів. На мою думку, це питання мало бути вирішено ще у довоєнні часи, але на цей час все ще відсутній будь-який нормативно-правовий акт, який би регулював відносини в даній сфері. Така ситуація виникла у зв'язку з тим, що рішенням Конституційного Суду України від 26 квітня 2018 [12] було визнано неконституційним Закон України «Про всеукраїнський референдум» [13] від 06.11.2012 року, а Закон «Про всеукраїнський та місцевий референдуми» [7] втратив чинність. Хоча набув чинності Закон «Про всеукраїнський референдум» від 26.01.2021 року [6], але в ньому не містяться положення, що стосуються саме місцевих референдумів.

На мою думку, варто удосконалити чинне законодавство певними конкретними положеннями щодо інструментів місцевої демократії в умовах воєнного стану, які б надавали чіткі інструкції щодо забезпечення безпеки під час проведення громадських слухань, загальних зборів громадян та місцевих ініціатив, які потребують залучення великої кількості людей. Зокрема, питаннями забезпечення безпеки та охорони порядку. Окрему увагу слід звернути на правове регулювання місцевих референдумів, хоча це не є нагальною необхідністю в умовах воєнного стану, адже проведення референдумів забороняється відповідно до положень ч. 1 ст. 19 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» [3].

Варто зазначити, що не менш важливим інструментом забезпечення місцевої демократії є звернення громадян, зокрема до органів місцевого самоврядування. Люди можуть направляти свої звернення в електронному вигляді, про що зазначається в Законі України «Про звернення громадян» [8], це може забезпечити громадянам певну безпеку, оскільки не слід особисто відвідувати орган місцевого самоврядування і одночасно вирішити проблему, що виникла. При цьому дане положення ніяк не обмежене військовим станом. Крім того законодавство в даній сфері невинно поновлюється та модернізується задля наближення нашої правової системи до системи Європейського Союзу та вже розроблений новий законопроект «Про звернення» [9], яким передбачається уточнення кола суб'єктів звернення, визначення прав і обов'язків суб'єктів звернення та суб'єктів розгляду звернень; можливість звертатись через системи опрацювання звернень; запроваджується здійснення щорічного внутрішнього

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

моніторингу за дотриманням вимог законодавства про звернення та інші положення, що модернізують наше законодавство.

РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.1 Загальні проблеми виборів в системі місцевого самоврядування

Процес формування до представницьких органів місцевого самоврядування закріплений на конституційному рівні, а принцип періодичності проведення виборів є необхідним чинником для демократичності держави. Можна сказати, що процес обрання нових місцевих голів (сільських, селищних, міських) є важливим засобом, який сприяє формуванню прозорого керівництва на рівні певної територіальної громади.

У теперішніх умовах нестабільності та безпосередньої небезпеки для громадян, процедури обрання нових місцевих голів частково змінилась. Через особливий правовий режим виникає багато питань, дискусій і прогалин в чинному законодавстві, на які варто звернути увагу в рамках даного питання.

Згідно з ч. 3 ст. 141 Конституції України [1] вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах.

Відповідно до умов воєнного стану та положень Закону «Про правовий режим воєнного стану» [3] Президентом України за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування може прийняти рішення про утворення військових адміністрацій. Особа, що очолює військову адміністрацію, призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за пропозицією Генерального штабу Збройних Сил України або відповідної обласної державної адміністрації. Також Верховна Рада України за поданням Президента України може прийняти рішення про те, що начальник здійснюватиме повноваження сільської, селищної, міської ради, її виконавчого комітету, сільського, селищного, міського голови.

Особливу увагу вважаю за потрібним звернути на положення ч. 3 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» [3], а саме призначення осіб на посади та звільнення з посад, які здійснюються начальником районної військової адміністрації, погоджуються з начальником відповідної обласної військової адміністрації; начальник обласної військової адміністрації, начальник районної військової адміністрації за погодженням з начальником відповідної обласної військової адміністрації може увільняти від виконання посадових

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

обов'язків працівників виконавчого апарату такої районної та/або обласної ради (для таких працівників оголошується простій або здійснюється їх переведення на рівнозначну чи нижчу посаду).

2.2 Порядок призначення осіб на посади в органи місцевого самоврядування в період дії воєнного стану

Зміни щодо призначень на посади в органах місцевого самоврядування та керівників комунальних суб'єктів господарювання стосуються того, що особи призначаються на посади без конкурсного відбору. Хоча в органах місцевого самоврядування існують певні посади, для яких конкурсна процедура відбору взагалі відсутня. Ці особи призначаються через укладання трудового договору. Саме для таких посад законодавець не зазначає особливої форми прийняття на службу в період дії воєнного стану.

Загалом із впровадженням правового режиму воєнного стану вимагається спрощений список документів для прийняття на службу. Задля економії часу та інших ресурсів також скасовується спеціальна перевірка кандидатів, але вона призначається в обов'язковому порядку після припинення дії воєнного стану, така процедура стосується посад із підвищеним корупційним ризиком. Особливість спрощеного відбору стосується службовців, які були призначені на посаду в період дії воєнного стану, проте вони не можуть переводитись на іншу посаду. Я вважаю, це зумовлено тим, що така міра запобігає втраті компетенції особою, що залишається на тій самій посаді в умовах воєнного стану. Роботу таких осіб цілком можна вважати строковою – на період дії воєнного стану. Але у разі відміни дії воєнного стану службовці системи місцевого самоврядування будуть призначатися прозорим конкурсом (згідно нового Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування», який набере чинності після завершення воєнного стану), а особа, яка була призначена на відповідну посаду протягом дії воєнного стану, продовжує виконувати свої обов'язки до призначення нового працівника. Крім того, відповідні положення зазначені в Законі України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» [14]. На практичному досвіді нашої країни можна сказати, що спрощена процедура призначення на посади державних службовців (в структурі військової адміністрації) та службовців місцевого самоврядування, вплинула цілком позитивно. Така особлива процедура була важливим рішенням щодо керування країною загалом, адже оголошення конкурсів, збір спеціальних комісій та процес обрання кандидата був би, як мінімум, небезпечним для проведення та організації, він би потребував більшої кількості часу, підготовки та у будь-який момент міг бути перерваний або взагалі відмінений через бойові дії. Такі рішення влади були особливо важливими на початку

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

повномасштабного вторгнення. Але зараз, коли воєнний стан триває уже майже два роки, спрощена процедура може викликати певні корупційні ризики, особливо щодо скасування спеціальної перевірки кандидатів та відміни обов'язкового декларування посадових осіб. На мою думку, дані процедури можна поновити на територіях, де не ведуться постійні бойові дії.

На мій погляд, важливим також є розробка певних конкретних процедур пошуку та підготовки професійних кадрів, які можна призначати як нових очільників деокупованих територій. Підготовка компетентних осіб, які зможуть ефективно та якісно виконувати свої обов'язки в умовах воєнного стану на прифронтових територіях є важливою складовою відновлення деокупованих територій. Така система дозволить стабілізувати ситуацію на певних територіях та забезпечить поступовий розвиток громад, на відновлення яких піде багато часу та ресурсів.

2.3 Порядок призначення та звільнення з посад начальників військових адміністрацій

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року було утворено 24 обласні та Київську міську військові адміністрації. У своїй діяльності вони керуються Конституцією України, Законом «Про правовий режим воєнного стану» [3] та іншими законами. Зокрема в ч. 5 ст. 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» [3] вказано, що у разі набуття районною, обласною державною адміністрацією статусу відповідно районної, обласної військової адміністрації посади державних службовців у таких адміністраціях можуть заміщатися військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів, служби цивільного захисту, які відряджаються до них у встановленому законодавством порядку для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі, службі в правоохоронних органах, органах та підрозділах цивільного захисту без виключення зі списків особового складу. Такі зміни пов'язані з тим, що в умовах воєнного стану виникають перешкоди для подолання яких необхідні особи, які здатні приймати раціональні та стратегічно вірні рішення в надзвичайних умовах. Перелік конкретних посад, які підлягають заміщенню військовим командуванням, затверджується Президентом України за поданням Головнокомандувача Збройних Сил України.

З приводу призначення та звільнення з посад районних військових адміністрацій вважаю за потрібне розглянути певні конкретні випадки та повноваження Президента України щодо цього питання. Зокрема, хочу розглянути випадок, який стався в листопаді 2023 року, коли розпорядженням Президента було звільнено начальника Курилівської сільської військової адміністрації. З

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

даного приводу необхідно окремо визначити повноваження Президента України в період дії воєнного стану. Загалом повноваження Президента передбачені Конституцією України та не обмежуються дією воєнного стану. Крім того, вони закріплені у ст. 11 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» [3]. Проаналізувавши положення Конституції, можна сказати, що відсутнє повноваження Президента щодо звільнення ним з посади начальників сільських військових адміністрацій. Але відповідно до умов дії воєнного стану Президент України є Главою держави та Верховним Головнокомандувачем у системі Збройних Сил України, тож він має повноваження щодо прийняття рішення про відсторонення від займаної посади посадової особи. Начальники військових адміністрацій є посадовими особами, тож ухвала такого рішення Президентом можна вважати цілком правомірним. Згідно з сучасними умовами, Президент України має широкі повноваження, особливо це стосується призначення та звільнення з посад начальників, що керують військовими та військово-цивільними адміністраціями. Проте, на наш погляд, доцільно запровадити іншу модель призначення та звільнення очільників військових адміністрацій на сільському та районному рівнях. На мою думку, більш доцільним було б уповноважити на виконання даних обов'язків начальників обласних військових адміністрацій, особливо, якщо це стосується не прифронтових областей.

РОЗДІЛ 3. ПОВНОВАЖЕННЯ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ У ВОЄННИЙ ЧАС

3.1 Основні повноваження суб'єктів місцевого самоврядування у період дії правового режиму воєнного стану

У період воєнного стану ключовою роллю місцевих рад є забезпечення безпеки та порядку населення.

Звертає увагу, що законодавець передбачає розширення повноважень сільських, селищних, міських голів, що безпосередньо пов'язане із упровадженням воєнного стану. Необхідно розібрати, як саме владні структури адаптуються до нових умов, реагують та усувають перешкоди й виклики, сприяють стабілізації громад.

Голова обирається територіальною громадою й має на меті вирішення основних питань та проблем певної громади. Крім того, сільський, селищний, міський голова, що є головною посадовою особою територіальної громади, також за посадою є головою виконавчого органу відповідної ради та головує на засіданні ради [17].

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Згідно з умовами воєнного стану та Закону України «Про правовий режим воєнного стану» [3] в ч. 4 ст. 9 містяться повноваження голови територіальної громади, на території якої не ведуться активні бойові дії, може прийняти рішення щодо: 1) звільнення земельних ділянок комунальної власності від незаконно розміщених тимчасових споруд, у тому числі тих, що були встановлені, але не введені в експлуатацію у встановленому законодавством порядку; 2) обстеження будівель і споруд, пошкоджених внаслідок бойових дій; 3) демонтажу будівель і споруд, які за результатами обстеження, визначеного пунктом 2 цієї частини, визнані аварійно небезпечними і такими, що становлять загрозу життю людей (крім об'єктів оборонного і спеціального призначення, об'єктів культурної спадщини та об'єктів). Міській голова уповноважений приймати вищезазначені дії одноосібно. На мою думку, надання головам таких повноважень є досить раціональним, адже в умовах надзвичайної ситуації прийняття рішень має відбуватись швидко, оскільки вся територія нашої країни знаходиться під постійними обстрілами.

3.2 Виконання повноважень місцевих адміністрацій новоутвореними військовими адміністраціями та їх очільниками

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» [3] на територіях, на яких уведено воєнний стан, для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення разом із військовим командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, захисту критичної інфраструктури, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян можуть утворюватися тимчасові державні органи - військові адміністрації. Приймає рішення про утворення таких військових адміністрацій Президент України. Щодо цього виникають питання, які стосуються взаємодії органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій, можливе дублювання певних повноважень та вирішення конкретних проблем. Виникає питання про передачу повноважень сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради військово-цивільним адміністраціям у разі створення таких. Закон України «Про правовий режим воєнного стану» [3] не зазначає про припинення повноважень органів місцевого самоврядування у разі утворення військово-цивільних адміністрацій на відповідних територіях, але в той же час Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» [2] в ч. 5 ст. 78 чітко прописує, що повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради достроково припиняються з дня набрання чинності акту Президента України про утворення відповідної військово-цивільної, військової адміністрації. Це викликає низку непорозумінь. Через утворення обласних військових адміністрацій

та продовження діяльності обласних рад, комплексним дане питання є через те, що на районному рівні райони ради припинили діяльність та передали свої повноваження військовим адміністраціям, а на обласному рівні – ні. Через продовження паралельної діяльності військових адміністрацій та обласних рад можуть виникати суперечки, що стосуються прийняття рішень та відповідальності, яку органи нестимуть за них. Деякі очільники військових адміністрацій не наважуються брати на себе таку відповідальність, через що й продовжується паралельна діяльність цих органів. Це виникає також через те, що в законодавстві не передбачено прямого положення про припинення та передачу повноважень обласних рад військовим адміністраціям, як уже зазначалось вище. На мою думку, рішення військової адміністрації є пріоритетними через воєнний стан, тому на територіях тилкових областей рішення, які прийняла обласна рада мають в обов'язковому порядку розглядатись та узгоджуватись військовим керівництвом області, особливо це стосується певних стратегічно важливих рішень.

Тобто, я пропоную ієрархічну модель управління, де найвищу ланку має займати військове керівництво області, а місцеві ради мають підпорядковуватись та узгоджувати свої рішення з вищим керівництвом, задля узгодженої роботи та стабільної ситуації в регіоні. На території прифронтових областей та прикордонних, що межують з російською федерацією та республікою білорусь, усі повноваження мають перейти до військових адміністрацій, а органи місцевого самоврядування можуть продовжити свою роботу тільки після припинення правового режиму воєнного стану.

Хочу розглянути конкретний приклад, коли, на мою думку, утворення додаткових військових адміністрацій, які б могли виконувати повноваження місцевих рад, було необхідним. Указом Президента України від 7 квітня 2023 року було утворено 19 військових адміністрацій на території Запорізької області. Утворення додаткових військових адміністрацій на прифронтових територіях є необхідністю не лише через військове командування, яке може раціональніше та швидше приймати рішення в умовах майже постійних обстрілів, а й через можливість ухвалення стратегічно важливих рішень одноосібно. Адже коли мова йде про прифронтові території, завжди існує небезпека окупації та негативної діяльності колаборантів, які заважатимуть приймати вірні рішення. Окремо хочу зауважити про проблему, яку озвучив начальник Софіївської сільської військової адміністрації. Посадовець звернув увагу, що на підконтрольній Україні території знаходяться лише 6 депутатів з 22, а для ухвалення рішення необхідно мінімум 12 голосів (кворум). Такі обставини майже повністю паралізують роботу громади. Тобто якщо сільський голова, виконком можуть ухвалювати рішення та діяти, то сільради фактично не виконують свого завдання. [16].

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Важливу проблему також підіймають Кобрин В.С., Нос Ю.С. та Полюх Р.В. у науковій роботі на тему: «Особливості реалізації повноважень сільським, селищним, міським головами в умовах правового режиму воєнного стану» [17]. Автори широко висвітлюють тему, що стосується дострокового припинення повноважень сільськими, селищними, міськими головами, які опинились в умовах окупації, де мають продовжувати свою діяльність. Зазначається, що продовження виконання повноважень міського голови можуть бути небезпечними для життя особи. Дане твердження підкріплюється низкою випадків, які ставались на тимчасово окупованих територіях, коли російські загарбники викрадали міських голів та членів їх родин. Також мова йде про часткове порушення ст. 3 Конституції України [1], де чітко вказано, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Я поділяю думку авторів даної статті, адже піднята ними проблема висвітлює реальну проблему, автори надають чіткі механізми для вирішення описаних питань.

3.3 Координація гуманітарної допомоги органами місцевого самоврядування та допомога внутрішньо переміщеним особам

Ще одне не менш важливе питання стосується спроб уникнення гуманітарної кризи та організації життя й допомоги внутрішньо переміщеним особам. Щодо питань гуманітарного забезпечення та регулювання відносин у цій сфері, то особливо важливим воно видалось у перші місяці широкомасштабного вторгнення, коли люди не мали достатньої кількості харчових продуктів для забезпечення своєї продовольчої безпеки. Логістика, завдяки якій відбувалось завезення товарів була порушена, а допомога, яку нам надавали іноземні країни, мала проходити певний облік та направлятись в ті місця, де існує найбільша потреба.

Питання, що стосуються координації гуманітарної допомоги, можуть входити до повноважень органів місцевого самоврядування через те, що вони є офіційними отримувачами такої допомоги, про що зазначено в ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» [18]. Слід зазначити, що облік і контроль за отриманням та цільовим використанням гуманітарної допомоги ведуть спеціально уповноважені державні органи з питань гуманітарної допомоги, відповідно до ст. 11 вищезазначеного закону. Органи місцевого самоврядування, як отримувачі, повинні надавати щомісячні звіти до спеціально уповноважених органів з питань гуманітарної допомоги про наявність та розподіл отриманої ними гуманітарної допомоги.

Муниципальная реформа в контексте евроинтеграции Украины: позиция власти, ученых, профсплоков та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 року «Питання надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні» [19] зазначається те, що сільські, селищні, міські ради, їх виконавчі органи можуть бути одержувачами коштів, які надійшли в національній та іноземній валюті на поточний рахунок Мінсоцполітики. Кошти можуть бути використаними для: забезпечення населення гуманітарною допомогою; задоволення продовольчих потреб; організація місць для проживання внутрішньо переміщених осіб; оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення у воєнний час.

Щодо корупційних ризиків при отриманні органами місцевого самоврядування благодійної допомоги, то у ст. 54 Закону України «Про запобігання корупції» [20] міститься інформація про те, що органам місцевого самоврядування забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно грошові кошти або інше майно, нематеріальні активи, майнові переваги, пільги чи послуги, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, а незаконне одержання коштів тягне за собою відповідальність відповідних осіб органів місцевого самоврядування. Бюджетним кодексом України [21] закріплено, що органи місцевого самоврядування належать до неприбуткових бюджетних установ. Також існує лист Мін'юсту [22] від 15.02.2018, який роз'яснює певні положення Бюджетного кодексу про те, що благодійні внески та дарунки враховуються як надходження до бюджетних установ, вони включаються до спеціального фонду бюджету та мають бути направлені на організацію діяльності бюджетних установ. У цьому листі вноситься ясність щодо положень ст. 54 Закону України «Про запобігання корупції» [20], а саме, що до безкорисливих, добровільних та тих, що мають певну мету грантів, подарунків та благодійної допомоги не може застосовуватись заборона, що передбачена у раніше зазначеній статті. Статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [2] чітко зазначено, що місцеве самоврядування виконавчих органів, сільських чи міських рад має право проводити заходи у сфері соціального захисту населення за рахунок власних коштів та благодійних коштів. Тож я можу зазначити, що органи місцевого самоврядування мають право отримувати благодійну та безкорисливу допомогу, яка буде використана згідно вимог чинного законодавства, що регулює відносини в цій сфері. Втім, задля уникнення корупційних ризиків органи місцевого самоврядування мають належним чином звітувати та оформлювати документи, що стосуються отримання та використання благодійних надходжень.

Хочу звернути увагу на те, що з початку повномасштабного вторгнення з'явилося багато програм, спрямованих на допомогу органам місцевого

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

самоврядування в роботі з внутрішньо перемішеними особами. Наприклад, БО «Українська освітня платформа» та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) [23] надають соціально-психологічну допомогу дітям та сім'ям під час війни. Хочу зазначити ще одну програму, що привернула мою увагу через свою важливість та необхідність у теперішніх умовах. Це програма “Єднання заради дії” [24], яка сприяла створенню нових консультативно-дорадчих рад при органах місцевого самоврядування, що допомагають захищати права та задовольняти потреби внутрішньо переміщених осіб. Дана програма вже почала своє втілення у кількох містах України, де отримує схвальні відгуки про свою роботу.

Тож можна з точністю сказати, що роль місцевих рад та місцевих голів та військових адміністрацій є доволі значущою, що можна зрозуміти з великої кількості напрямків роботи, яку вони успішно виконують навіть у таких складних умовах. Місцеве самоврядування продовжує своє існування, адаптується до нових умов роботи, продиктованих війною та розвивається задля якісного виконання своїх повноважень.

РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПРОЦЕДУР КОМПЕНСАЦІЇ ЗАВДАНОЇ ШКОДИ ВНАСЛІДОК ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ З БОКУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

4.1 Механізми компенсації за пошкоджене або зруйноване майно внаслідок воєнних дій

Війна несе за собою багато негативних наслідків, серед яких руйнування помешкань та інших об'єктів нерухомого майна цивільного населення. Люди, що втратили свої домівки, опиняються у складних обставинах. З початку повномасштабного вторгнення кількість пошкоджених цивільних об'єктів значно зросла. Тому аналіз даного питання є актуальним. Важливо звернути увагу на особливості правового регулювання, проаналізувати процедури компенсації у разі пошкодження майна, передбачені міжнародними договорами, слід врахувати досвід зарубіжних країн, які також зіткнулись із збройною агресією.

Спочатку варто зрозуміти різницю між двома, на перший погляд, схожими поняттями, а саме «відшкодування» та «компенсація». Відшкодування – це стягування коштів у судовому порядку з винною сторони, яка заподіяла певні збитки. У свою чергу, компенсація – це надання матеріальної допомоги державою.

До системи вітчизняних законодавчих актів, що регулюють конкретні механізми компенсації за пошкоджене або зруйноване майно внаслідок воєнних дій слід віднести: Постанову Кабінету Міністрів України «Про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій,

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України» [25], який визначає умови, механізм та процедуру подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно; Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації» [26] та Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд» [27], що узгоджує механізм фіксації пошкоджень будівель різної форми власності, завданих збройною агресією рф. Вказані вище постанови регулюють лише перші етапи в цьому складному питанні, а саме процес та порядок фіксації пошкоджень, що були завдані внаслідок збройної агресії.

Щодо алгоритму компенсації, то слід завернутись до Закону України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України» [28] від 23 лютого 2022 року. Закон визначає конкретний алгоритм компенсації, в який включає: подання інформації про пошкодження через сервіс «Дія»; відкриття спеціального рахунку в банку, серед яких це можна зробити; подання заяви про компенсацію через електронний сервіс «Дія» або ЦНАП; перевірка спеціальною комісією місцевої ради пошкоджень та документів; перерахування коштів, які мають спеціальний режим використання або фінансування для придбання об'єктом нерухомості. Важливо зазначити, що компенсація має лише цільове призначення та не може бути використана для оплати іншої мети. Особи, до яких застосовано санкції, визначені Законом України «Про санкції» [29]; ті хто має судимість за злочини проти національної безпеки не можуть отримувати компенсацію, слід звернути увагу, що спадкоємці вищевказаних осіб також не можуть отримувати компенсацію за зруйноване майно внаслідок збройної агресії. У разі виявлення комісією недостовірних даних щодо пошкодження або подання заяви на компенсацію особою, яка не може бути отримувачем згідно із законодавством, може бути відмовлено у компенсації. Втім у разі незгоди із висновком комісії заявник має подати заперечення до комісії протягом п'яти робочих днів, заява має бути розглянута уповноваженими особами в обов'язковому порядку.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

4.2 Порівняння вітчизняного та іноземного законодавства про майнову компенсацію

Хочу звернути увагу на переваги й недоліки грузинського законодавства в цій сфері. Я вирішила взяти за приклад саме цю країну, оскільки вона також потерпала від збройної агресії з боку росії, яка незаконно вторглась на територію Південно-Осетинської автономної республіки. В цьому аспекті слід звернути увагу на Закон Грузії «Про майнову реституцію» [30] від 29.12.2006 року, який має на меті забезпечення нерухомим майном осіб, які його втратили внаслідок військових дій, або грошову компенсацію. Грузинське законодавство надає чіткі правила щодо складу комісії з реституції, а саме вона має складатись з 9 членів, які обираються шляхом відкритого конкурсу.

На мою думку, норми даного акту не можуть стати зразком в наших реаліях, адже в Україні налічується набагато більше пошкоджень внаслідок військових дій, території, що постраждали є значно більшими. У зв'язку з цим, кількість членів комісії має залежати від території області, району та кількості пошкоджень, які там налічуються, або згідно заявок людей, що подали документи на компенсацію. Загалом, основні поняття що стосуються комісій збігаються, хоча вважаю за потрібним звернути увагу на ст. 21 вищезазначеного Закону Грузії, у якій закріплена відповідальність осіб, що перешкоджають роботі комісії. Такі норми відсутні в нашому законодавстві, але є важливими, особливо положення, що стосуються відповідальності за не відвідування засідань комісії та надання недостовірної чи частково недостовірної інформації. Запровадження відповідальності для таких осіб в наших реаліях є важливим, адже через велику завантаженість комісії ресурс часу є надзвичайно обмеженим, тим паче особа, що подає заяву на компенсацію діє лише в своїх інтересах.

Розглянувши положення законодавства Грузії, мушу сказати, що певні основні аспекти збігаються. Водночас, вважаю недоцільним переймати всі норми іноземного законодавства, оскільки Україна сама має розробити дієві методи відшкодування й компенсації за втрачене та зруйноване майно внаслідок збройної агресії.

4.3 Репарації та відповідальність країн за військові злочини на території України

Не менш важливим питанням є запровадження в міжнародному правовому полі конкретних механізмів відшкодування шкоди, заподіяної збройною агресією російської федерації. Наприклад, Генасамблея ООН в листопаді 2022 року прийняла резолюцію про правовий захист у зв'язку з агресією проти України, в якій

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

держави визнали необхідність створення міжнародного механізму відшкодування шкоди у співпраці з Україною. Такий механізм дозволяє фізичним та юридичним особам подавати позови про відшкодування шкоди. 17 травня 2023 року Рада Європи прийняла резолюцію про створення Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України. 44 держави та ЄС приєдналися або заявили про намір приєднатися до Реєстру [31]. Цей реєстр є певним документуванням шкоди, яку заподіяла російська армія на українських землях, що значно допоможе нашій державі в майбутньому.

Що стосується питань обов'язків відшкодування, то після двох світових війн закріпилось поняття репарацій, коли після завершення війни на переможену державу покладалось зобов'язання виплати репарації переможцям для покриття завданих збитків. Існує чимало механізмів притягнення держав до відповідальності за вчинення воєнних злочинів, адже в міжнародному праві до сих пір не має одного визначеного механізму виплати репарацій. Як приклад, можливим механізмом виплати репарацій Україні може бути введення особливих податків для Росії на експорт нафти і газу [32].

Не менш важливим питанням є визначення тих країн, які також відповідають за вчинення воєнних злочинів та їх спонсорування. Безперечно, перш за все відповідальною є Росія, конкретні посадові особи; люди, що виготовляли та керували виготовленням зброї; ті, хто воював безпосередньо на фронті; керував ракетами та дронами, що завдають удари по об'єктам цивільної, технічної та критичної інфраструктури; людей, що сплачують податки та підтримують дії загарбників. До відповідальності також мають бути притягнуті юридичні особи. Може постати питання щодо ролі Білорусі, Ірану, КНДР та інших країн, що спонсорують державу-терориста тим чи іншим чином, зокрема шляхом постачання зброї, боєприпасів, іншої бойової техніки, наданням дозволу на використання своїх територій у воєнних цілях тощо. Можна сказати, що безперечно такі країни також нестимуть певну відповідальність через сприяння вчиненню воєнних злочинів на території України.

ВИСНОВКИ

У цій роботі було проведено дослідження, що стосувалось вплив запровадження правового режиму воєнного стану на діяльність органів місцевого самоврядування, здійснено аналіз змін місцевої демократії. Зроблено висновки, що ці процеси залишаються важливими навіть в умовах дії воєнного стану, але у разі масових зборів для реалізації таких механізмів необхідно забезпечити безпеку для громадян.

Через трансформацію органів місцевого самоврядування у військові та військово-цивільні адміністрації було розглянуто чимало питань, які стосуються

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

організації їх роботи, повноважень та можливих неточностей з цього приводу у чинному законодавстві, запропоновані напрямки удосконалення цієї діяльності. Зокрема, було розглянуто важливу проблему, що стосується одночасної роботи військових адміністрацій та обласних рад. Я дійшла висновку, що таке може відбуватись через велику відповідальність, що покладається на очільника військової адміністрації. У роботі було запропоновано можливий шлях вирішення цієї проблеми. Він полягає у запровадженні ієрархічної системи, де найвищу ланку займатиме військовий очільник, який ухвалюватиме усі рішення.

Окремо було розглянуто питання щодо компенсації та відшкодування збитків завданих військовою агресією з боку росії. Було встановлено, що в Україні діє низка нормативно-правових актів, які регулюють дані питання, запропоновано напрямки удосконалення правового регулювання відшкодування збитків.

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок про те, що впровадження правового режиму воєнного стану призвело до низки змін, у тому числі й у діяльності органів місцевого самоврядування. Такі нові норми направлені на посилену оборону нашої держави та задля забезпечення гарантій безпеки та порядку для громадян.

Література:

1. Конституція України: від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-D0%B2%D1%80#Text>
2. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text>
3. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 р. № 389-VIII URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#n80>
4. Про утворення військових адміністрацій: Указ Президента України від 24.02.2022 р. № 68/2022. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/682022-41405>
5. Яковчук Я. Обласні військові адміністрації як тимчасові органи державної місцевої влади. Актуальні проблеми правознавства, [І.І.], п. 4, р. 109-116, mar. 2023. ISSN 2664-5718. URL: <http://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1505/1556>
6. Про всеукраїнський референдум: Закон України від 26.01.2021 р. № 1135-IX URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1135-20#Text>
7. Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України від 03.07.1991 р. № 1286-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1286-12#Text>
8. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text>

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

9. Про звернення: Законопроект. URL: <https://minjust.gov.ua/news/ministry/rozrobka-zakonoprojektu-pro-zvernennya>
10. Європейська хартія місцевого самоврядування : Хартія Ради Європи від 15.10.1985 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text
11. Про військово-цивільні адміністрації: Закон України від 03.02.2015 р. № 141-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/141-19#Text>
12. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про всеукраїнський референдум" : Рішення Конституційного Суду України від 26.04.2018 р. № 4-р/2018. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-18#Text>
13. Про всеукраїнський референдум : Закон України від 06.11.2012 р. № 5475-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5475-17#Text>
14. Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану : Закон України від 15.03.2022 р. № 2136-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text>
15. Зеленський звільнив начальника Курилівської сільської адміністрації на Куп'янщині – 2023 – Режим доступу до ресурсу: URL: <https://suspilne.media/627710-golovni-novini-harkova-ta-oblasti-29-listopada-hronika/> (дата звернення: 10.12.2023 р.)
16. «Подвійні повноваження». Для чого Зеленський створив 19 нових військових адміністрацій у Запорізькій області? – 2023 – Режим доступу до ресурсу: URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-zelenskyi-viyskovi-administratsiyi-zaporizhzhya/32358436.html> (дата звернення: 10.12.2023 р.)
17. Кобрин В.С., Нос Ю.С. та Полюх Р.В. Особливості реалізації повноважень сільським, селищним, міським головами в умовах правового режиму воєнного стану. Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство», 2023 р. с.72-80. URL: <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/277604/272369>.
18. Про гуманітарну допомогу : Закон України від 22.10.1999 р. № 1192-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1192-14#Text>
19. Питання надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні : Постанова Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 р. № 220. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/220-2022-%D0%BF#Text>
20. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>
21. Бюджетний кодекс України : Кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17>

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

22. Міністерство Юстиції України: Лист від 15.02.2018 року URL: https://buhgalter.com.ua/upload/news/2018/4/List_MUU_15_02_2018_5512_100-2-18_7_3_1.doc

23. Допомога ЮНІСЕФ. Електронний ресурс. Режим доступу: <https://decentralization.gov.ua/admin/articles/14795.html>

24. Єднання заради дії Електронний ресурс. Режим доступу: <https://yednanniazaradydii.org.ua/publications/yednannia-zarady-dii-stvoriuie-novi-rady-vpo/>

25. Про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.03.2022 р. № 380 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/380-2022-%D0%BF#Text>

26. Про затвердження порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 р. № 326. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/326-2022-%D0%BF#Text>

27. Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.2022 № 473. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/473-2022-%D0%BF#Text>

28. Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України: Закон України від 23.02.2023 р. № 2923-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2923-20#Text>

29. Про санкції: Закон України від 14.08.2014 № 1644-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18#Text>

30. Про повернення майна та компенсацію особам, які постраждали на території Грузії внаслідок конфлікту в колишньому Південно-Осетинському автономному окрузі: Закон Грузії від 29.12.2006 р. URL: <https://matsne.gov.ge/en/document/view/23050?publication=4> (англійською мовою)

31. Шляхи відшкодування та компенсації шкоди від агресивної війни: погляд юристів – PRAVO.UA. URL: <https://pravo.ua/shliakhy-vidshkoduvannia-ta-kompensatsii-shkody-vid-ahresyvnoi-viiny-pohliad-iurystiv/>

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

32. Войціховський А.В., Ковальова А.О. Воєнні репарації як спосіб повоєнного відновлення економіки України. Актуальні питання фінансової безпеки. 2023. С. 105-108. URL: <https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/e3d82765-6b3a-415f-97e8-8e73ffadc872/content>

[illegible]

[illegible]

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Восьмої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2023 р.).

Друковане наукове видання

**МУНІЦИПАЛЬНА РЕФОРМА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ:
ПОЗИЦІЯ ВЛАДИ, НАУКОВЦІВ, ПРОФСПІЛОК ТА ГРОМАДСЬКОСТІ**

Збірник тез доповідей
Шостої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції
(м. Київ, 22 грудня 2023 р.)

Відповідальні за випуск: *Я.В.Журавель*
Комп'ютерне верстання: *Я.В.Журавель*
Формат 60x84/16. Ум. друк. арк. 21,9. Обл.-вид. арк. 21,9.
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи КВ № 21787-11687ПР від 21.12.2015 р.

Видавець і виготовлювач —
Академія праці, соціальних відносин і туризму,
м. Київ, Кільцева дорога, 3-А, Київ-187.
МСП, 03187, Україна, тел./факс (044) 526-15-45; e-mail: edit@socosvita.kiev.ua